

발 간 등 록 번 호

11-1430000-002047-11

ISSN : 2092-9978



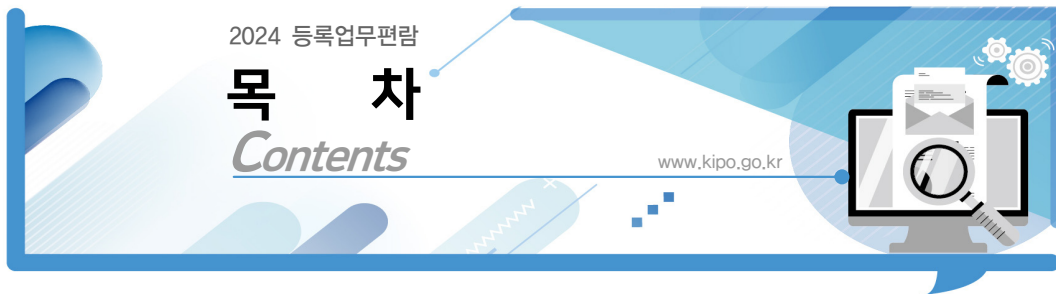
2024 등록업무편람

Korean Intellectual
Property Office



특허청

Korean Intellectual Property Office



제1편 등록총론	1
제1장 등록일반	3
제1절 등록개요	3
1. 등록의 의의	3
2. 등록제도의 필요성	3
3. 등록원부	4
4. 등록의 종류	5
5. 등록의 순서와 순위	8
제2절 등록사항 및 효력	13
1. 등록사항	13
2. 등록의 효력	17
제2장 등록신청	21
제1절 등록신청 절차	21
1. 등록신청을 위한 사전준비	21
2. 신청서 작성·제출방법	23
3. 효력발생시기	24
제2절 등록신청 요건	27
1. 의의	27
2. 유효요건	27
제3절 등록신청의 주체	31
1. 공동신청	31
2. 대리인에 의한 신청	36
3. 법인의 등록신청	38
4. 대위등록신청	40
5. 외국인의 등록신청	41
6. 재외자의 등록신청	41
7. 이해관계인의 등록신청	41
8. 그 밖의 신청	43

제4절 등록신청서 작성	44
1. 작성원칙	44
2. 신청서 종류	46
3. 신청서 작성방법	48
4. 기명날인 및 간인	55
제5절 신청에 필요한 첨부서류	57
1. 등록의 원인을 증명하는 서류	57
2. 제3자의 허가·인가·동의 또는 승낙서	58
2.2. 등록상 이해관계가 있는 제3자의 승낙서 또는 그 제3자에게 대항할 수 있는 판결문 등본	63
3. 상속이나 일반승계인에 대한 증명서류	68
4. 대리인임을 증명하는 서류	69
5. 외국인인 경우 국적 증명서류	71
6. 법인임을 증명하는 서류	72
7. 신청인의 인감증명서 및 본인서명사실확인서	73
8. 그 밖에 다른 규정에 따라 첨부할 서류	78
제6절 등록료·등록수수료의 납부·정정·반환	79
1. 등록료 및 등록수수료 납부	79
2. 등록료 납부안내 서비스	85
3. 특허료·등록료와 등록수수료의 납부사항 정정	91
4. 과오납된 특허료·등록료 등 반환	92
제3장 등록심사	96
제1절 심사일반	96
1. 의의	96
2. 심사관의 권한	96
3. 신청서 및 첨부서류의 조사	97
4. 심사의 기준시 및 심사관의 주의의무 등	98
제2절 등록신청의 보정·반려	100
1. 주요절차	100
2. 등록신청의 보정	100
3. 직권보정	103
4. 특허·등록료의 보전	104
5. 등록신청의 반려	105
6. 등록보정서 작성방법	112

제2편 신규 설정등록 및 국제 상표·디자인 등록	117
제1장 특허·실용신안·디자인의 설정등록과 연차등록	119
제1절 신규 설정등록	119
1. 개요	119
2. 설정등록의 요건	119
3. 국유특허 등록	126
제2절 연차등록	130
1. 개요	130
2. 연차등록의 요건	130
3. 등록료 미납 등으로 소멸한 권리에 대한 회복신청	133
제3절 특허료의 감면제도	135
1. 개요	135
2. 특허료 면제대상	135
3. 특허료 감면대상	137
4. 공유인 출원, 권리 등에 대한 면제 또는 감면적용	140
5. 특허료 감면금액 산정방법	140
6. 특허료의 사후감면신청	141
제2장 상표권의 설정등록과 존속기간갱신등록	144
제1절 신규 설정등록	144
1. 개요	144
2. 설정등록의 요건	144
3. 설정등록의 효과	146
제2절 지정상품 추가등록	147
1. 개요	147
2. 지정상품 추가등록의 요건	147
3. 지정상품 추가등록의 효과	147
제3절 존속기간갱신등록	148
1. 개요	148
2. 존속기간갱신등록의 요건	148
3. 지정상품의 일부 포기	150
4. 존속기간갱신등록의 효과	150
제4절 상품분류전환등록	152
1. 개요	152
2. 상품분류전환등록의 요건	152
3. 상품분류전환등록 절차	153
4. 상품분류전환등록신청의 효과	154

제3장 그 밖의 등록신청	155
1. 등록증 재교부신청	155
2. 특허권의 존속기간연장등록 신청	159
3. 정당한 사유에 의한 회복 납부	160
4. 이의신청사항 등록	162
 제3편 변동등록	165
제1장 변동등록 개관	167
제1절 등록개요	167
1. 변동등록의 의의	167
2. 등록의 종류	167
3. 등록절차	169
4. 신청서 유형 및 등록원인별 첨부서류	170
제2절 변동등록료	172
제2장 권리이전 등록	174
제1절 이전등록 개요	174
1. 의의	174
2. 이전의 분류	174
제2절 등록원인의 발생형태에 따른 이전등록	175
1. 특정승계에 의한 이전등록	175
2. 포괄승계(일반승계)에 의한 이전등록	182
제3절 권리의 이전형태에 따른 등록	188
제4절 신청서 작성	194
제3장 실시권·질권에 관한 등록	200
제1절 실시(사용)권에 관한 등록	200
1. 등록개요	200
2. 전용실시(사용)권에 관한 등록	203
3. 통상실시(사용)권에 관한 등록	208
4. 실시(사용)권 설정등록 신청서 작성	211
제2절 근질권(질권)에 관한 등록	216
1. 근질권의 설정등록	216
2. 근질권의 이전등록	220
3. 근질권의 변경등록	224

4. 근질권의 말소등록	227
5. 공동질권에 관한 등록	229
6. 유질계약에 의한 근질권 등록	232
7. 질권(근질권) 설정등록 신청서 작성	234
제4장 신탁에 관한 등록	240
제1절 신탁제도 개요	240
1. 신탁의 의의	240
2. 신탁 관계인	241
3. 신탁의 분류	241
4. 신탁의 효력	243
제2절 신탁 설정등록	244
1. 신탁 설정등록 절차	244
2. 첨부서류	245
제3절 수탁자 변경에 관한 등록	248
1. 수탁자 경질로 인한 권리이전등록	248
2. 여러 명의 수탁자 중 1인의 임무종료에 따른 권리변경등록	249
제4절 신탁 변경등록/말소등록	250
1. 신탁 변경등록	250
2. 신탁 말소등록	251
제5절 신탁등록과 타등록과의 관계	252
1. 신탁목적에 반하는 등록의 신청	252
2. 처분제한 등록 등	252
제6절 신청서 작성	253
1. 개요	253
2. 신탁등록 관련 기재사항	253
제5장 변경·경정등록	258
제1절 변경등록	258
1. 등록개요	258
2. 등록명의인 표시변경(권리주체의 표시변경)	259
3. 권리의 내용에 대한 변경등록	265
제2절 경정등록	273
1. 등록개요	273
2. 권리의 경정	274
3. 등록명의인 표시 경정	275
4. 직권에 의한 경정	276

제6장 말소·회복등록	277
제1절 말소등록	277
1. 의의	277
2. 말소등록의 요건	277
3. 신청에 의한 말소등록	280
4. 촉탁에 의한 말소등록	282
5. 직권에 의한 말소등록	283
6. 등록원부의 기재	287
7. 신청서 작성	287
8. 직권말소등록신청서 작성	293
제2절 회복등록	296
1. 의의	296
2. 멸실회복등록	296
3. 말소회복등록	297
4. 등록원부의 기재	300
5. 신청서 작성	300
제7장 가등록·예고등록	301
제1절 가등록	301
1. 등록개요	301
2. 가등록 절차	305
3. 가등록에 의한 본등록	306
4. 가등록의 말소 절차	309
5. 신청서 작성	310
제2절 예고등록	313
1. 의의	313
2. 예고등록의 대상	313
3. 예고등록의 절차	315
4. 예고등록의 말소	316
5. 신청서 작성	316
제8장 처분제한 등의 등록	317
제1절 총설	317
제2절 가압류 등록	318
1. 의의	318
2. 등록의 촉탁	318
3. 가압류등록의 효력	318
4. 가압류등록의 말소	319

제3절 가처분 등록	320
1. 의의	320
2. 등록의 촉탁	320
3. 등록의 실행	321
4. 가처분등록의 효력	322
5. 가처분채권자의 본안승소와 그에 따라 실효되는 등록사항	323
제4절 회생절차에 관한 등록	328
1. 개요	328
2. 촉탁에 의한 등록	328
3. 보전처분에 관한 등록	329
4. 회생절차개시결정 이후의 등록	331
제5절 파산절차에 관한 등록	333
1. 개요	333
2. 파산절차에 관한 등록	333
3. 보전처분의 등록	333
4. 파산선고 후의 등록	333
제6절 청산법인 등에 관한 등록	335
1. 청산법인	335
2. 휴면회사에 관한 절차	336
 제4편 판결 등에 의한 등록 및 그 밖의 등록업무	 339
제1장 판결에 의한 등록	341
제1절 의의	341
제2절 등록령 제15조 제3항의 판결요건	341
1. 이행판결	341
2. 확정판결	343
3. 등록령 제15조 제3항의 판결에 준하는 집행권원	343
4. 판결의 확정시기	343
제3절 판결에 의한 등록과 집행문	344
1. 집행문	344
2. 승계집행문	345
제4절 판결에 의한 등록의 신청	348
1. 신청인	348
2. 첨부서류	350
3. 심사관의 심사범위	353

제2장 대위등록신청	356
제1절 의의	356
제2절 채권자대위권에 의한 등록신청	356
1. 의의	356
2. 대위신청의 대상이 되는 등록의 유형	357
3. 대위신청의 요건	357
4. 대위신청의 절차	359
5. 채권자취소권과의 관계	360
제3절 등록령에 의한 대위등록(신탁등록의 대위신청)	361
1. 취지	361
2. 절차	361
제3장 외국인 및 외국법인의 등록신청	364
제1절 등록개요	364
1. 의의	364
2. 등록신청	364
제2절 공증과 아포스티유(Apostille)	367
1. 공증	367
2. 아포스티유(Apostille)	369
제3절 등록에 관한 심사기준 및 신청서 작성	373
1. 번역상의 착오로 인한 표시 경정	373
2. 파산법인 및 청산법인	373
3. 신청서 작성	374
제4장 그 밖의 등록업무	377
제1절 심판사항 등록	377
제2절 발명자 정정	380
제3절 그 밖의 등록업무	383
제5편 국제 상표·국제디자인 등록	385
제1장 마드리드 국제상표 등록	387
제1절 제도개요	387
1. 의의	387
2. 마드리드 시스템의 장점	388

3. 가입국 현황	390
4. 마드리드 국제상표 관련 주요 용어	390
제2절 국제등록기초상표권의 등록	392
1. 국제등록기초상표권의 관리체계	392
2. 설정등록	393
3. 우리나라 고유의 등록절차	395
4. 국제사무국의 통지에 의한 등록절차	397
5. 등록의 효력	401
제2장 헤이그 국제디자인 등록	404
제1절 제도개요	404
1. 해외 직접 출원과 국제출원 절차 비교	405
2. 헤이그 국제출원의 장점	405
3. 헤이그 협정 가입 현황	406
제2절 헤이그시스템의 절차	407
1. 국내 선출원 또는 선등록 여부	407
2. 국제출원의 내용 및 방법	407
3. 국제출원서의 제출 방법	408
4. 국제사무국의 방식심사	409
5. 국제등록 및 국제등록의 공개	409
6. 지정 계약당사자 관청에 의한 실체심사	410
7. 국제등록일 인정	411
8. 국제등록의 변경	411
9. 실시권	412
부 록	413
1. 등록관련 행정심판·소송 사례	415
2. 등록신청에 필요한 첨부서류	453
3. 법률용어정리	475
2024년 등록업무편람 주요 개정내용 일람표	495

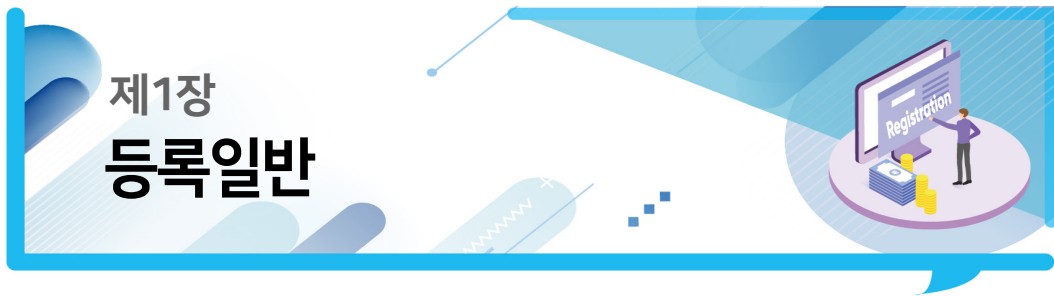
제 1 편

등록총론

1장 등록일반

2장 등록신청

3장 등록심사



제1절 등록개요

1. 등록의 의의

「등록」이란 국가가 비치하고 있는 공부(公簿)에 권리 또는 법률관계를 기재하는 것 또는 기재된 사항을 말하며, 특허권 등에 관한 등록의 개념도 이와 같이 해석할 수 있다.

특허(실용신안·디자인·상표)등록이란 특허에 관한 권리의 발생·변경·소멸·기타 특허권에 대한 일정한 사항을 특허청장의 직권이나 당사자의 신청 또는 법원 등 국가기관의 촉탁에 의하여 특허청에 비치한 특허(등록)원부에 기재하는 것 또는 기재된 사항을 총칭한다.

특허 등에 관한 등록은 특허청장의 행정처분이기 때문에 특허법 등이 부여하는 등록의 효력(특§87①·§101, 실§21·§28, 디§90·§98, 상§82·§96) 이외에 행정법상의 효력으로서 형식적 확정력이 발생된다. 그러나 특허(등록)원부에의 등록한 사항에 대하여 공신력은 인정되지 않고 있는데 이는 거래의 안전보다는 진정한 권리자를 보호하기 위함이다.

2. 등록제도의 필요성

경제가 고도로 발달하여 지식산업 사회로 변천될수록 산업기술은 국가경쟁력의 원천이 되며, 기업에 있어서는 기업 생존의 기반이 되므로 이들 산업기술을 내용으로 하는 산업재산권의 거래나 분쟁 등이 빈번하게 발생하게 되었으며, 이에 따라 권리의 사실관계나 법적 상태 등에 대한 명확한 공시가 필요하게 되었다.

따라서 이러한 요구에 부응하기 위하여 특허권 등 산업재산권의 발생과 소멸, 등록내용, 변동 내용 등에 관한 모든 사항을 등록원부에 기재함으로써 당해 권리를 둘러싼 법적·사실적 상태를 널리 사회일반에 공시하여 권리의 직접 당사자는 물론 제3자 등 이해관계인에 대하여 명확하고 건전한 거래를 유도하고 불측의 손해를 사전에 방지하며 산업재산권 시장이 원활하게 돌아가게 해주는 신호체계로서 그 공시방법으로 등록제도를 채택하고 있다.

출원-심사-등록이라는 산업재산권 발생의 메커니즘에서 출원이 권리를 획득하기 위한 시발점이라면 등록은 최종적으로 권리를 부여하는 산업재산권 획득절차의 완결점으로 권리창설의 창구라는 점에서 제도적 의의를 가진다고 할 것이다. 그리고 등록된 권리라 하더라도 그 변동에 관하여 등록하지 않으면 그 변동의 효력이 완전히 발생하지 아니하는 경우가 많으므로 산업재산권의 변동에 있어서도 등록제도는 중요한 의의를 가진다.

3. 등록원부

특허청장이 산업재산권 및 그에 관한 권리에 대하여 법령에서 정하는 소정의 등록사항을 기재하기 위하여 특허청에 비치하는 공적장부를 말한다(특§85, 실§20, 디§88, 상§80). 산업재산권에 관한 등록원부에는 다음의 4종류가 있으며, 각 등록원부에는 신탁원부가 별도로 존재한다. 특허발명의 명세서 및 도면, 디자인의 도면과 상표를 표시하는 서류는 등록원부의 일부로 본다(특§85④, 실§20, 디§88, 상§80, 등록령§9).

- (1) 특허원부
- (2) 실용신안등록원부
- (3) 디자인등록원부
- (4) 상표원부

등록원부의 서식이나 작성방법은 관계 법령의 개정 및 전산정보처리 조직에 의한 관리의 필요성 등에 따라 변천되었다. 등록원부는 1977년까지 장부식 원부를 사용하였지만, 1978년 이후 카드식 등록원부로 바뀌었다. 현재의 자기식 등록원부는 1990. 9. 1. 부터 부분적으로 도입하다가 1994. 1. 1.부터 전면적으로 도입하게 되었다.

4. 등록의 종류

등록의 종류는 여러 가지 표준에 의하여 분류되나 주요한 것은 다음과 같다.

가. 법령상의 등록의 종류

분 류	의 의	내 용
직권등록 (등록령14)	특허청장이 직권으로 행하는 등록	○ 특허권 등의 설정·소멸(포기 제외)·회복 및 존속기간의 연장 ○ 특허권의 수용·실시 ○ 재정에 의한 통상실시(사용)권의 설정 및 취소 ○ 혼동으로 인한 전용실시(사용)권·통상실시(사용)권 또는 질권의 소멸 및 그 소멸된 권리 회복 ○ 심판·재심의 확정심결, 법원의 판결 등 ○ 가등록에 따른 본등록 시 가등록에 보전되는 권리를 침해하는 사항의 소멸 <특허권 등의 등록령 개정(18. 12. 31. 시행)> ○ 공동질권으로 설정등록 된 경우, 공동담보의 추가 또는 소멸 시 다른 특허권등의 등록원부에 담보 변경 취지 기록<특허권 등의 등록령 시행규칙 개정(18. 06. 29. 시행)>
촉탁등록 (등록령17)	법원(세무서)의 촉탁에 의해 본권리에 제한을 가하는 등록	법원의 압류, 가압류, 가처분, 국세채납처분 등에 의한 압류 등 특허권에 대한 처분의 제한 등에 관한 등록
신청등록 (등록령15)	당사자의 신청에 의해 행하는 등록	직권·촉탁등록을 제외한 모든 등록으로 등록권리자와 의무자가 공동으로 신청하여야 하나, 상대방의 승낙서가 있는 경우, 판결 및 상속 등 일반승계의 경우는 단독으로 신청가능

나. 내용에 의한 분류

분 류	의 의	내 용
신규등록	새로운 등록원인이 발생한 경우에 행하는 등록	특허권 설정등록, 전용(통상)실시(사용)권의 설정등록, 질권의 설정등록 등
변경등록	기존에 등록된 사항의 일부를 변경하는 등록	등록권리의 이전등록, 등록(실시)권자의 명칭 및 주소의 변경이 있는 경우 행하는 표시변경 등록 등
경정등록 (등록령§32)	기존 등록사항의 착오를 바로 잡기 위한 등록	신청과 직권에 의한 등록이 있으며, 직권에 의한 등록을 행한 경우는 등록권리자와 의무자에게 통보해야 함
말소등록 (등록령§43 내지 §48)	등록의 실체가 소멸되었거나, 당사자의 의사에 의해 권리를 소멸시키고자 하는 경우에 행하는 등록	○ 법률의 규정에 의한 말소등록 - 존속기간만료, 연차등록료 불납, 상속인의 부존재, 특허무효심결의 확정, 특허취소결정의 확정으로 인한 말소등록 ○ 당사자의 의사표시에 의한 말소등록 - 특허권의 포기, 계약해제 등의 원인에 따라 당사자의 신청에 의한 말소등록. 등록상의 이해관계자가 있으면 신청서에 그자의 승낙서 또는 그에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하여야 함(등록령§48)
회복등록 (등록령 §18, §27)	권리의 실체관계가 존재하는데도 불구하고 당해 등록이 멸실 또는 부당하게 말소된 경우에 그 회복을 위해 행하는 등록	○ 멸실회복 등록 : 화재 등의 사고에 의해 소멸된 경우 ○ 말소회복 등록 : 기존 등록의 전부 또는 일부가 불법 또는 착오로 말소된 경우. 등록상의 이해관계자가 있으면 신청서에 그자의 승낙서 또는 그에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하여야 함(등록령§27)

다. 형식에 의한 등록

분 류	의 의	내 용
주등록 (독립등록) (등록령§4)	순위(표시)번호에 연속하는 독립번호를 부여하여 행하는 등록 ex) 권리의 이전, 전용실시(사용)권 설정 등	○ 권리의 순위는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 등록된 순서에 따름 ○ 등록의 순서는 등록원부 중 동일한 란에 등록된 것에 대하여는 순위번호에 따르고 다른 란에 등록된 것에 대하여는 접수번호에 따름
부기등록 (등록령§7)	독립한 번호를 갖지 않고 주등록의 번호 아래에 부기 몇 번이라는 번호를 붙여서 행하여지는 등록 ex) 등록명의인의 표시변경 또는 경정, 통상실시(사용)권 가압류등록	○ 부기등록의 순위는 주등록의 순위에 따르고, 같은 주등록에 관한 부기등록 상호간의 순위는 그 전후에 따름 ○ 등록명의인 표시변경 또는 경정, 일부가 말소된 등록의 회복등록 시 부기등록으로 등록 ○ 특허권등에 관한 권리와 제8조에 따라 가등록된 권리의 이전, 권리를 목적으로 하는 권리등록, 처분제한 시 부기등록 ○ 특허권등에 관한 권리와 가등록된 권리의 등록사항 변경 및 등록의 경정(등록명의표시 경정 제외)은 등록상 이해관계 있는 제3자가 있는 경우에 승낙서 또는 재판의 등본을 첨부한 경우 부기등록

부기등록

- 특허권 등의 등록령 제7조 개정
- 개정내용: 특허권등에 관한 권리의 이전 및 처분제한, 특허권등에 관한 권리를 목적으로 하는 권리에 대한 등록사항을 기존 주등록에서 부기등록으로 표기
- 시행일: 2019. 12. 31. [특허권 등의 등록령 공포(2018. 12. 31) 후 1년이 경과한 날]
- 적용계획:
 - 시행일 이후 등록 신청한 경우, 동법 제7조의 요건에 해당할 시 부기등록으로 등록
 - 시행일 이전 등록된 경우, 부기등록으로 전환 및 그 취지를 기록 후 기존 주등록 순위는 주말처리 (적용대상: 주등록으로 등록된 특허권등 외의 권리에 대한 이전, 처분제한 및 특허권등에 관한 권리를 목적으로 하는 권리의 등록 등)
- 참고
특허권등에 관한 권리 : 전용(통상)실시(사용)권, 전용(통상)사용권, 질권, 가등록권 등

라. 효력에 의한 등록

분 류	의 의	내 용
본등록 (중국등록)	권리의 변동관계에 있어 확정적으로 효력을 발생하게 하는 등록	신규·경정·변경·말소·회복·멸실등록
가등록 (등록령§8 특등칙§66)	가등록은 본등록의 순위를 보전하기 위한 등록으로서, 후일 가등록에 기하여 본등록을 한 때에는 가등록의 순위가 바로 본등록의 순위가 됨	○ 특허권·전용실시(사용)권 및 통상실시(사용)권과 이를 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경 또는 소멸에 관하여 청구권을 보전하고자 할 경우 ○ 다만, 그 청구권이 시기부이거나 정지조건부인 경우 기타 장래에 있어서 청구권이 확정될 것인 경우에 행하는 등록
예고등록 (등록령§6)	특허무효심판의 청구 등 권리에 대한 분쟁이 발생한 경우에 행하는 등록	예고등록은 선의의 제3자에게 경고를 준다는 사실상의 효과를 가질 뿐, 등록 본래의 효력인 권리변동 등의 효력발생과는 직접 관계가 없음

5. 등록의 순서와 순위

권리의 발생, 변동 등의 등록에 있어 등록 상호간의 순위관계를 결정하는 기준은 당사자 또는 이해관계를 가지는 제3자에게 매우 중요한 문제이다. 동일한 특허권 등이나 기타 특허에 관한 권리에 관하여 등록된 권리의 순위는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 등록된 순서에 따른다. 등록된 순서는 등록원부 중 동일한 란에 등록된 것에 대하여는 순위번호에 따르고, 다른 란에 등록된 것에 대하여는 접수번호에 따른다(등록령§4).

가. 신청에 의한 등록

신청에 의한 등록은 접수의 순서에 따라 하여야 한다(등록령§28①). 즉 동일한 특허권, 기타 특허에 관한 권리에 관하여 등록된 권리의 순위는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 등록된 순서에 따른다(등록령§4). 그 등록의 순서는 등록원부 중 동일한 란에 등록된 것에 대하여는 순위번호로부터 그 우열이 판단되어지고, 다른 란에 등록된 것에 대하여는 접수의 순서에 의해 정해지는 빠른 접수번호의 등록이 우선한다. 다만, 동일한 특허권 또는 그 특허에 관한 권리에 관하여 같은 날에 동시에 2이상의 신청이 있는 경우에는 2이상의 신청에 동일한 접수번호를 부여하도록 규정하고 있으므로(특등칙§57), 이들의 신청에는 상호간의 우열관계는 원칙적으로 발생하지 않는다. 따라서 동일한 접수번호가 부여된 2이상의 신청서에 의하여 등록을 할 경우 그 등록사항이 같은 사항란에 등록을 하여야 할 사항이면 같은 순위번호를 기재하여야 한다(특등칙§58). 아울러, 이와 같은 신청에 의한 등록의 순위관계를 결정하는 기준이 되는 접수번호는 접수순에 의해 객관적으로 정해진다(특등칙§57①).

나. 직권에 의한 등록

직권에 의한 등록은 등록의 원인이 생긴 순서에 따라 하여야 한다(등록령§28②). 상기 규정에도 불구하고 특허권 등(국제등록디자인권 및 국제등록기초상표권은 제외한다)의 설정등록, 지정상품의 추가등록, 상표권의 존속기간갱신등록신청은 등록료를 납부(등록료 일부를 납부하지 아니한 경우를 포함한다)한 납부서가 접수된 순서에 따른다. 다만, 특허청장이 부여한 납부자번호(이하 “지정납부자번호”라 한다)로 등록료를 납부하는 경우에는 등록료의 수납정보가 특허청 전산정보처리조직의 파일에 기록되는 순서에 따라 등록하여야 한다(등록령§28③).

다. 주등록과 부기등록의 순위

주등록의 순위에 관해서는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 등록된 순서에 따른다(등록령§4). 부기등록의 순위에 관해서는 주등록의 순위에 따르고, 또한 동일한 주등록에 몇 개의 부기등록이 존재할 경우에는 부기등록간의 순위는 그 등록된 순서에 따른다(등록령§7③).

라. 가등록사항에 대한 본등록의 순위

가등록을 한 사항에 대하여 본등록을 했을 때는 그 본등록의 순위는 가등록의 순위에 따른다(등록령§8). 가등록은 장차 본등록을 할 수 있는 청구권을 보전하고자 하는 등록으로서 후일 행하는 등록사항(양수인 등의 특정)과 그 청구권의 존재를 특허(등록)원부에 임시로 등록하는 것이기 때문이다.

특 허 등 록 원 부 (예)

특 허 번 호 ❶	제 05***82 호
[권 리 란] ❷	
표시번호❸	등 록 사 항
1번	출 원 연 월 일 2004년 07월 16일 출 원 번 호 2004-0***649
	출 원 번 호 2004-0***649
	존속기간(예정) 만료일 2024년 07월 16일
	2006년 05월 03일 등록
⋮	⋮
[특 허 료 란]	
제 01 - 03 년분(2006.05.03 ~ 2009.05.03) 금 액 121,500 원 (개인감면) 2006년 05월 04일 납입	
⋮	
제 11 - 11 년분 (2016.05.04 ~ 2017.05.03) 금 액 164,000 원 (개인감면) 2016년 03월 26일 납입	
[특 허 권 자 란]	
(최종권리자) ❹	
박○○ (5***27-*****)	
서울특별시 광진구 영○○로○가길 3**3-6, 4*2호 (중○○동)	
순위번호❺	등 록 사 항
1번 ❻	(등록권리자)
	김○○ (5***27-*****) 전라남도 순천시 봉○○로 *, ○○아파트 1*동 5*호(조○동) 2006년 05월 03일 등록
1번 부기❼	(등록권리자의 표시변경등록)
	접수 연월일 : 2016년 05월 20일 접 수 번 호 : 2016-0252461 변경 권리자 : 김○○ (5***27-*****) 변 경 사 항 변경전 : 전라남도 순천시 봉○○로 **, ○○아파트 1**동5**호 (조○동) 변경후 : 전라남도 순천시 왕지○길 **, 1**동 1**호(왕지동,○○아파트) 등 록 원 인 : 주소변경(경정) 2016년 05월 20일 등록
2번 ❸	(권리의 전부이전등록)
	접수 연월일 : 2016년 06월 07일 접 수 번 호 : 2016-0281997 등록 의무자 : 김○○ (5***27-*****) 전라남도 순천시 봉○○로 **, ○○아파트 1**동5**호 (조○동) 등록 권리자 : 박○○ (5***27-*****) 서울특별시 광진구 영○○로○가길 3**3-6, 4*2호 (중○○동) 등 록 원 인 : 양도 등록의 목적 : 권리의 전부이전등록 2016년 06월 07일 등록
[전 용 실 시 (사 용) 권 자 란] ❾	
순위번호	등 록 사 항

❶ 특허번호 : 권리의 번호를 기재

권리구분	분 류	권리구분	분 류
특 허	10-0000000-00-00	업무표장	42-0000000-00-00
실용신안	20-0000000-00-00	단체표장	43-0000000-00-00
디 자 인	30-0000000-00-00	지리적표시단체표장	44-0000000-00-00
상 표	40, 41, 45-0000000-00-00	증명표장	47-0000000-00-00
지리적표시 증명표장	48-0000000-00-00		

❷ 권리란 : 권리의 기본적 내용(출원연월일, 등록결정연월일, 발명의 명칭, 존속 기간만료일 등)과 심판예고등록, 소멸등록, 회복등록 등 권리에 관한 사항을 등록

❸ 표시번호 : 권리란의 등록사항의 순위기재

❹ 최종권리자란 : 현 권리자를 쉽게 파악할 수 있도록 기재하는 란

❺ 순위번호 : 등록권자란에 기재한 등록사항의 순위

❻❽ 주등록 : 순위(표시)번호에 연속하는 독립번호를 부여하여 행하는 등록(권리의 이전, 전용실시(사용)권 설정 등)

* 위 사례로 든 권리이전등록은 형식에 의한 분류(주등록, 부기등록)로 보면 주등록, 효력에 의한 분류(본등록, 가등록, 예고등록)로 보면 본등록에 해당함

❼ 부기등록 : 등록 명의인의 표시 변경 또는 경정, 특허권등에 관한 권리(전용(통상) 실시(사용)권 및 질권)와 가등록된 권리의 이전 및 처분제한 등록, 특허권등에 관한 권리와 가등록된 권리를 목적으로 하는 권리의 등록, 일부가 말소된 등록의 회복

❾ 전용실시(사용)권자란 : 특허권자 등이 자기의 특허권 등에 대하여 전용실시(사용)권을 설정하는 경우에 등록

제2절 등록사항 및 효력

1. 등록사항

가. 의의

등록사항이란 특허·실용신안·디자인·상표법상 인정된 권리에 대하여 특허·실용신안·디자인·상표법 또는 특허권 등의 등록령의 규정에 따라 등록원부에 등록을 하는 것이 인정된 사항을 말한다.

등록사항에는 권리변동의 효력 또는 대항력을 부여하기 위하여 등록을 필요로 하는 사항 이외에 단순히 제3자에게 공시를 목적으로 행하는 등록사항도 포함된다. 전자에 해당되는 등록사항을 실체법적 등록사항이라 말하며 특정승계에 의한 특허권의 이전 및 전용실시(사용)권의 설정 등이 이에 해당되고, 후자에 해당되는 등록사항을 절차법적 등록사항이라 말하며 상속 기타 일반승계에 의한 특허권의 이전 및 예고등록 등이 여기에 해당된다.

나. 등록사항

특허청장은 특허청에 특허원부, 실용신안등록원부, 디자인등록원부, 상표원부를 갖추어 두고 권리의 설정·이전·소멸 등을 등록한다(특§85, 실§20, 디§88, 상§80). 특허법상 특허원부에 등록할 사항에 대하여 설명하면 다음과 같다.

(1) 특허권의 설정·이전·소멸·회복·처분의 제한 또는 존속기간의 연장

① 특허권의 설정등록

특허결정 또는 특허한다는 심결의 통지를 받은 출원인이 통지를 받은 날로부터 3개월 또는 정상납부기간 경과 후 6개월 내에 소정의 특허료를 납부함에 따라 행하는 등록이다(특§79③, 징수규칙§8⑤,⑥). 이때 특허청장은 등록령 제29조의 반려사항에 해당하지 않으면 이를 수리하여야 하고 설정등록에 의하여 특허권의 효력이 발생한다.

② 특허권의 이전

특허권의 주체인 권리자를 변경하는 것으로서 법률관계의 변동을 초래한다. 예컨대 A라는 특허권이 甲이라는 특허권자로부터 乙로 양도되는 것을 말하며, 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않는다. 특허권의 이전은 권리의 전부이전, 일부이전, 지분의 전부이전, 지분의 일부이전 등이 있으며, 일부이전은 지분의 양도로서 공유특허권 발생의 원인이 된다. 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(특§99②).

③ 특허권의 소멸

특허권의 소멸이라 함은 일정한 사유 또는 행정청의 처분에 의하여 특허권의 효력이 상실되는 것을 말한다. 특허권의 소멸사유는 특허법에서 명시하고 있으며, 존속기간의 만료(특§88①), 특허료의 불납(특§81③), 상속인의 부존재(특§124), 특허를 무효로 한다는 취지의 심결확정(특§133), 존속기간연장등록무효심결의 확정(특§134④), 특허권의 포기(특§120), 법인의 청산(특§124②) 등에 의한 특허권의 소멸이 이에 해당하고 이 중 특허권의 포기에 의한 소멸의 경우를 제외하고는 직권등록사항이다.

④ 특허권의 회복

연차등록료 불납에 의해 소멸된 권리의 회복등록(특§81의3③)과 멸실된 특허원부의 회복등록(등록령§18), 말소한 등록의 회복등록(등록령§27)이 있다.

⑤ 특허권 처분의 제한

특허권 등이나 특허권 등에 관한 권리에 대한 집행보전을 위하여 법원 또는 세무서의 촉탁에 의하여 압류, 가압류, 가처분 등의 결정사항을 특허등록원부에 등록하여 특허권 등이나 특허권 등에 관한 권리의 처분을 제한하는 등록이다.

⑥ 특허권의 존속기간 연장

특허권의 존속기간연장등록출원에 대하여 연장등록한다는 취지의 결정 또는 심결이 있는 때에는 특허청장은 직권으로 특허권의 존속기간을 연장한다는 취지의 등록을 하여야 한다.(등록령14§①3)

(2) 전용(통상)실시(사용)권의 설정·보존·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한

① 전용실시(사용)권의 설정등록

전용실시(사용)권자가 특허(상표)권자의 허락(계약)에 의하여 일정한 기간 동안 일정한 지역에서 일정한 범위 내에서 특허(상표)권을 독점·배타적으로 실시(사용)할 수 있는 권리의 설정을 등록하는 것을 말하며(특§100,상§95), 설정등록에 의하여 전용실시(사용)권의 효력이 발생한다. 단, 예외적으로 상표의 경우 설정등록 여부와 상관없이 전용실시(사용)권의 효력이 발생한다.

② 통상실시(사용)권의 설정등록

특허(등록)권자 또는 전용실시(사용)권자의 허락(계약), 법률의 규정, 행정청의 강제에 의해서 일정기간 동안 특허발명을 실시할 수 있는 권리의 설정을 등록하는 것을 말한다(특§102,상§97). 통상실시(사용)권은 동일지역, 동일기간, 동일내용으로 2인 이상의 자에게 실시(사용)권을 부여할 수 있는 것이 전용실시(사용)권과 다른 점이라 할 수 있다. 통상실시(사용)권의 설정등록은 효력발생요건은 아니나 등록함으로써 제3자에게 대항할 수 있다(특§118,상§100).

구 분	등록의무(효력 발생)	대항력
(특허 등) 전용실시(사용)권	설정등록을 해야만 효력 발생 (등록의무 ○)	설정등록해야만 대항력 ○
(특허 등) 통상실시(사용)권	설정등록 여부 상관없이 효력 발생 (등록의무 x)	설정등록해야만 대항력 ○
상표 전용사용권	설정등록 여부 상관없이 효력 발생 (등록의무 x)	설정등록해야만 대항력 ○
상표 통상사용권	설정등록 여부 상관없이 효력 발생 (등록의무 x)	설정등록해야만 대항력 ○

③ 실시(사용)권의 이전, 변경, 처분의 제한 등

전용실시(사용)권의 이전·변경 등의 권리변동에 있어서는 등록이 효력발생요건이 되며, 통상실시(사용)권의 이전·변경 등의 권리변동에 있어서는 등록이 제3자 대항요건이다.

④ 실시(사용)권의 보존

실시(사용)권의 보존은 법정통상실시(사용)권에 해당된다. 법정통상실시(사용)권은 등록하지 않아도 특허권자 또는 전용실시(사용)권자에 대하여 대항할 수 있으나, 법정통상실시(사용)권의 이전, 질권의 설정 등은 등록하지 않으면 제3자에 대항할 수 없다. 그 대항요건을 구비하기 위하여 법정통상실시(사용)권 그 자체가 미등록인 상태로는 행사할 수 없으므로 먼저 보존등록을 하게 되는 것이다. 이처럼 미등록된 실시(사용)권에 관하여 실시(사용)권자의 신청으로 최초로 행해지는 등록이 보존등록이 되는 것이다. 예컨대 선사용에 의한 통상실시(사용)권을 가지고 있는 자가 그 권리를 제3자에게 이전할 경우 보존등록이 된 후에만 가능하다.

(3) 특허권·실시(사용)권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한

특허권 및 전용실시(사용)권을 목적으로 하는 질권에 대해서는 등록이 효력발생요건이고, 통상실시(사용)권을 목적으로 하는 질권에 대해서는 등록이 제3자 대항요건이다.

다. 특허권 등의 등록명상의 등록사항(등록령§3)

- (1) 수용·실시(특허권, 실용신안권)
- (2) 통상실시권의 설정의 재정 및 재정의 취소(특허권, 실용신안권)
- (3) 취소신청에 대한 결정(특허권, 실용신안권) (특허법 제132조의13)
- (4) 디자인일부심사등록이의신청의 확정결정

- (5) 심판의 확정심결(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권)
- (6) 재심의 확정심결(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권)
- (7) 특허법원의 확정판결(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권)
- (8) 대법원의 판결(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권)
- (9) 「상표법」 제197조에 따라 설정등록을 받은 상표권의 경우에는 (5)부터 (8)까지의 사항 외에 「표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서」 제2조(1)에 따른 국제등록부에 등록된 사항
- (10) 「디자인보호법」 제198조제2항에 따라 설정등록을 받은 디자인권의 경우에는 (5)부터 (8)까지의 사항 외에 「산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그협정」 제1조(viii)에 따른 국제등록부에 등재된 사항

2. 등록의 효력

가. 권리의 창설적 효력

특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다(특§87, 실§21, 디§90, 상§82). 따라서 등록원부에 소정의 사항을 기재하는 설정등록행위에 의하여 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권은 발생된다. 그러므로 이와 같은 설정등록은 권리의 창설적 효력을 부여한다고 볼 수 있다.

물론 설정등록에 창설적 효력을 인정하기 위해서는 등록결정 또는 심결의 등본이 송달된 후 등록료를 납부하여야 한다. 이들 등록결정 또는 심결이 없음에도 불구하고 행하여진 설정등록은 효력을 발생시키지 못한다.

나. 권리변동의 효력발생

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권의 이전 또는 특허권, 실용신안권, 디자인권의 전용실시(사용)권의 설정 및 이전 등은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않는다(특§101①, 실§28, 디§98, 상§96). 이와 같이 등록을 하여야만 권리변동의 효력

이 발생하게 되므로 등록은 권리변동의 효력발생요건이 된다.

물권변동의 효력발생을 당사자의 의사표시에 맡기는 의사주의 하에서의 등록은 제3자 대항요건에 불과하지만, 특허권 이전 등의 경우와 같이 권리변동에 대해서는 등록이 있을 때에만 그 효력이 발생한다고 하는 등록주의 하에서는 등록은 권리변동의 효력발생요건이다.

등록주의 하에서도 그 등록이 유효하기 위해서는 그 전제로서 등록의 원인(양도계약 등)이 있어야 함은 당연하다. 이와 같이 등록에 의하여 권리변동사항을 공시시킴으로써 등록과 권리의 실체를 일치시킬 수 있게 되어 법적 안정성에 기여할 수 있게 된다.

공시제도

- 공시란 권리의 발생, 권리의 존재, 권리의 변동, 권리의 소멸과 같은 사항을 외부 또는 제3자가 알 수 있게 하는 방법을 말한다.
- 공시제도에 따른 공시방법으로 부동산등기법상의 부동산 등기, 자동차등록법상의 자동차의 등록, 항공법상의 항공기의 등록, 특허법상의 특허권 등록(특§87) 등이 있다.

다. 대항력

등록원부에의 등록은 일정사항에 대하여는 제3자에 대하여 대항할 수 있는 효력이 발생한다. 허락에 의한 통상실시(사용)권은 당사자 간의 의사표시만으로도 그 효력이 발생하지만 미등록의 통상실시(사용)권자는 그 후에 당해 특허(등록)권을 취득한 자 또는 전용실시(사용)권을 취득한 자에 대하여 대항할 수가 없다. 그러나 통상실시(사용)권을 등록한 때에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시(사용)권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 생기게 됨은 물론 통상실시(사용)권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한 등을 등록하게 되면 제3자에게 대항할 수 있다. 이외에도 법정통상실시(사용)권의 이전 등도 등록이 제3자 대항요건이다.

라. 추정력

형식상 적법하게 특허(등록)원부에 등록이 되었다면 이와 반대해석을 할 다른 사유가 없는 한 등록원부에 등록된 내용은 진실한 권리관계를 공시한 것으로 추정된다.

따라서, 등록된 권리가 존재하는 것으로 추정되므로 이를 부인하려는 자가 그 주장에 대한 증명책임을 지게 된다.

등기의 추정력

전등기명의인의 직접적인 처분행위에 의한 것이 아니라 제3자가 그 처분행위에 개입된 경우 현등기명의인이 그 제3자가 전등기명의인의 대리인이라고 주장하더라도 현등기명의인의 등기가 적법하게 이루어진 것으로 추정되므로 그 등기가 원인무효임을 이유로 말소를 청구하는 전등기명의인으로서 그 반대사실 즉, 그 제3자에게 전등기명의인을 대리할 권한이 없었다든지, 또는 그 제3자가 전등기명의인의 등기서류를 위조하였다는 등의 무효사실에 대한 입증책임을 진다(대법원 1993. 10. 12. 93다18914).

마. 공신력 문제

공신력이란 일정한 공시방법(특허권의 등록, 부동산의 등기, 동산의 점유(또는 인도)와 같은 공시방법)을 신뢰하고 거래한 경우에 공시방법의 내용과 실질적으로 다른 법률관계가 존재한다 하더라도 그 공시방법을 신뢰하고 거래한 자에게 권리의 취득을 인정하는 효력을 말한다.

등록은 거래의 안전보다는 진실한 권리자를 보호하기 위하여 공신력은 인정되지 않는다. 만일 등록에 공신력을 인정하게 되면 양도계약 등이 없음에도 불구하고 양도증 등을 위조하여 등록을 한 경우에도 권리이전의 효력은 발생하게 된다. 이것은 진실한 권리자 보호에 중대한 결함이 아닐 수 없다.

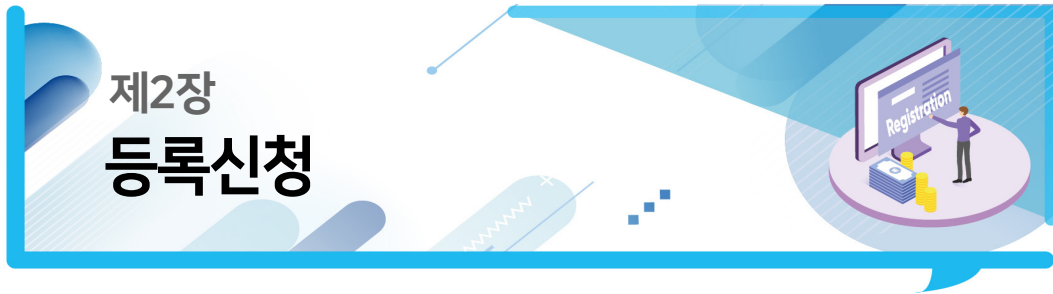
물론 등록에 공신력을 인정하게 되면 등록을 신뢰하여 거래한 제3자를 보호할 수 있다는 장점이 있겠지만 진실한 권리자에게 주는 피해가 더 크다. 그래서 우리나라의 부동산등기법에 의한 등기나 특허법상의 등록에는 등기 또는 등록에 대한 공신력을 인정하지 않고 있다.

등록에 공신력을 인정하기 위해서는 등록공무원에게 실질적 심사권이 부여되어야 하는데 현재 우리나라는 형식적 심사권만 부여하고 있다.

그러한 이유로 등록과정에 위법행위(양도증 또는 인감의 위조 등)가 있는 등록에 대하여 진실한 권리자는 그 설정등록에 대하여 행정소송이 아닌 민사소송절차를 통해서 무효 또는 취소를 청구할 수 있다.

등록절차에 하자가 있는 경우의 판례

특허청장이 일단 등록신청을 수리하여 상표사용권설정등록을 완료하여 버린 경우에는, 설사 등록상표를 사용할 자인 등록권리자가 구 특허등록령 제15조 제1항을 위반하여 단독으로 상표사용권설정등록을 신청하는 등 등록신청절차에 하자가 있어, 구 특허등록령 제34조 제1항 제2 내지 제9 각호의 1에 해당하는 등록신청의 불수리 사유가 있었다고 하더라도(제1호에 해당하는 사유가 있어 등록이 당연히 그리고 절대적으로 무효임이 그 등록 자체에 의하여 명백한 경우는 별론으로 하고), 상표권자가 민사소송절차를 통하여 사용권자를 상대로 위와 같은 사유를 들어 상표사용권설정등록 말소등록절차의 이행을 청구할 수 있을 뿐, 행정소송절차를 통하여 특허청장을 상대로 그 등록처분의 취소를 청구할 수는 없다고 보아야 할 것임 (대법원 1991. 8. 13. 90누9414 상표사용권설정등록처분취소)



제1절 등록신청 절차

1. 등록신청을 위한 사전준비

가. 특허고객번호 부여(신청인의 고유번호)

(1) 의의

특허고객번호란 출원인의 기본정보(출원인 성명, 주소 등)를 하나의 코드로 출원에서 등록까지 특허청에 제출하는 모든 서류에 기재하여야 하는 고유번호를 의미한다. 특허고객번호제도는 2016.10.4. 일부개정된 특허법시행규칙(산업통상자원부령 제220호)에 따라 2016.10.4.부터 종전의 출원인코드를 특허고객번호로 명칭을 변경하여 시행하고 있다.

(2) 관련근거

출원인, 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인, 심사청구인, 정정청구인, 우선심사청구인, 특허출원에 대한 정보제공인, 재심사청구인, 심판청구인·심판피청구인 및 심판참가인, 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자, 질권자는 특허청 또는 특허심판원에 자신의 고유번호의 부여를 신청하여야 하며(특§28의2①), 특허청장 또는 특허심판원장은 신청인의 고유번호를 부여하고 이를 통지하여야 한다(특§28의2②).

특허권 등의 등록령에 의한 등록을 하고자 하는 자는 신청서에 신청인의 성명(법인의 경우에는 그 명칭) 및 특허고객번호(권리전부이전등록신청 또는 권리전부말소등록신청의 등록의 무자가 특허고객번호가 없는 경우에는 생략 가능)를 기재하여 신청하여야 한다(등록령§20②).

(3) 특허고객번호를 부여받기 위한 절차

① 준비사항

도장, 본인임을 증명하는 주민등록증, 여권, 운전면허증(법인은 법인등기사항증명서)이 필요하다. 단, 온라인 신청시에는 공인인증서가 필요하다.

② 방법

(ㄱ) 온라인 신청

특허고객번호부여신청은 “특허로 홈페이지(www.patent.go.kr) → 신청/제출 → 국내출원 → 출원신청사전절차 → 특허고객등록 → 특허고객번호신청”의 신청서를 작성하여 온라인으로 제출한다.

(ㄴ) 방문·우편

“특허로 홈페이지(www.patent.go.kr) 우측하단 → 민원서식 다운로드”에서 특허고객번호부여신청서(별지 제4호 서식)를 다운로드 받아 작성한 후, 직접방문 접수하거나 우편으로 신청할 수 있다. 주의할 점은 특허고객번호를 부여받기 위해서 날인된 인장과 동일한 인장이 출원서에 날인되어야 한다.

나. 전자출원 SW 다운로드

(1) 인증서 발급 및 재발급

특허고객번호 부여와 전자문서 이용신고가 승인된 후에는 특허청인증서 또는 공인인증서를 통해 산업재산권 등록절차를 진행할 수 있다.

(2) 전자출원 SW 다운로드

사전절차 진행 후 등록신청 서류 등을 전자적으로 작성하기 위해 특허청에서 제공하는 전자출원S/W를 다운받는 절차이다.

“특허로 홈페이지(www.patent.go.kr) → 신청/제출 → 국내출원 → 전자출원 SW”에서 다운로드하여 사용한다.

2. 신청서 작성·제출방법

신청인이 작성한 신청서와 첨부서류를 특허청에 제출하는 방법은 온라인에 의하거나 서면으로 제출하는 방법이 있다.

가. 온라인 제출



(1) 신청서 작성

전자출원 SW를 이용하여 등록관련 문서와 첨부문서를 작성한다. 첨부문서(등록원인서류 등)가 존재하는 경우 첨부서류입력기를 이용하여 해당문서를 스캔한 후 서식작성기에 첨부한다.

온라인에 의한 등록관련 신청은 서식작성기(KEAPS)를 이용하면 된다. 또한 전자적 이미지(첨부서류입력기로 작성한 확장자 att 파일)로 작성된 서류도 첨부할 수 있다.

(2) 온라인 제출

작성된 전자문서를 특허청에 온라인 제출하고 접수번호(납부자번호) 등을 부여 받는다.

(3) 제출결과 조회

특허청에 제출한 문서의 처리결과 및 진행상태를 확인한다.

(4) 수수료납부

온라인으로 제출시 부여받은 접수번호를 납부자번호로 하여 다음날까지 금융기관, 온라인상의 지로사이트 등에서 수수료를 납부하여야 한다.

나. 서면제출

(1) 우편제출

납부자 또는 신청인 등은 우편으로 서류를 제출할 수 있다(이 경우 해당 수수료는 통상환을 함께 동봉). 우편 봉투에 「특허청 산업재산정보국 산업재산등록과 귀중」이라 기재하여 “대전광역시 서구 청사로 189, 4동(둔산동, 정부대전청사) (우편번호 : 35208)”으로 보내면 된다.

(2) 방문제출

특허청 고객지원실 및 특허청 서울사무소 출원등록과에 서류를 접수한다. 접수시 접수증이 발급되면 접수번호를 납부자번호로 하여 다음날까지 금융기관 또는 인터넷지로서이트(<http://www.giro.or.kr>)에서 수수료를 납부할 수 있다.

3. 효력발생시기

가. 제출서류의 효력발생시기

(1) 의의

특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류를 우편으로 제출하는 경우에는 특허청에 도달한 날부터 그 효력이 발생한다(특§28②단서). 권리관계 및 권리순위를 명확히 하기 위하여 등록신청 서류는 발신주의가 아니라 도달주의를 적용하였다. 때문에 우편물의 지연으로 인한 불이익은 신청인에게 돌아간다.

(2) 특허법 제28조의 규정

- ① 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 출원서·청구서·그 밖의 서류는 특허청 또는 특허심판원에 도달된 날부터 그 효력이 발생된다(특§28①).
- ② 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 출원서·청구서·그 밖의 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 다음과 같은 날에 특허청에 도달한 것으로 본다(특§28②).

- (가) 우편물의 통신일부인에 표시된 날이 분명한 경우에는 그 표시된 날(발신주의)
 - (나) 우편물의 통신일부인에 표시된 날이 불분명한 경우에는 우체국에 제출한 날을 우편물 수령증에 의하여 증명한 날(발신주의)
 - (다) 우편물의 통신일부인이 불분명하고 우편물 수령증이 없는 경우에는 특허청에 도달한 날(도달주의)
- ③ 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류와 국제출원에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 특허청에 도달한 날부터 그 효력이 발생한다(특§28② 단서).

나. 등록의 효력발생시기

(1) 의의

‘제출서류의 효력발생시기(도달주의 vs 발신주의)’와 ‘등록의 효력발생시기’는 구분하여야 한다. 전자는 등록신청행위라는 공법상 의사표시행위의 효력발생일을 의미하고 후자는 당해 신청행위에 따른 법률효과의 효력발생 시기를 의미한다. 전자는 주로 등록료납부행위나 상표권갱신등록신청, 보정서 등과 같이 일정한 기한 내에 신청의 의사표시가 있어야만 하는 행위에 있어 우편물에 의한 신청의 효력을 어느 시점에 인정해주느냐의 문제이다.

‘등록의 효력’은 등록신청이 수리될 경우 등록신청서의 접수일에 발생한다(등록령 §5②). 등록의 효력은 성립요건 충족시기(공무원이 심사를 한 후 등록원부에 등록사항을 기재)가 아니라 신청서가 접수된 시기로 소급하여 인정되고 있는데 이는 등록의 연속성을 보장하여 권리의 단절을 막고 신청인의 권리를 보호하기 위함이다.

효력이 발생하는 시점은 신청서의 접수시기이지 신청서의 도달일이 아니다. 우편물에 의한 신청의 경우 우편물이 도달되더라도 접수(신청서의 기재내용을 전산정보처리조직에 입력)까지는 일정한 시간적 공백이 발생하는데 이러한 시간적 공백에 따른 불이익은 우편에 의한 신청을 선택한 신청인이 감수하는 것이 합리적이다.

(2) 특허법 제28조 등의 규정

- ① 정보통신망을 이용하여 제출된 전자문서는 당해 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다(특§28의3③).
- ② 등록 신청은 등록번호, 신청인의 성명 등 신청서의 기재내용이 특허청 전산정보처리조직에 저장된 때에 접수된 것으로 보고 등록 신청이 수리(受理)된 경우 그 등록은 접수된 때부터 효력을 발생한다(등록령§5).

제2절 등록신청 요건

1. 의의

등록신청행위는 일정한 자격을 갖춘 등록신청인이 국가기관인 특허청에 대하여 일정한 내용의 등록을 할 것을 요구하는 일종의 공법상의 행위로서 등록 절차상 요구되는 의사표시이다.

2. 유효요건

등록신청행위가 유효하게 성립하기 위해서는 등록당사자능력, 등록신청능력, 등록신청자격이 있어야 한다.

가. 등록당사자능력

등록당사자능력이란 등록명의인이 될 수 있는 일반적인 능력으로 민법상의 권리능력에 해당하지만 그보다 범위가 넓고, 민사소송법상의 당사자능력에 대응하는 개념이다. 등록당사자능력과 관련하여 문제가 되는 경우를 살펴보면 다음과 같다.

(1) 태아

사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 되므로 자연인은 의사능력이나 행위능력에 관계없이 누구나 등록당사자능력이 있고, 그 명의로 등록권리자나 등록의무자가 될 수 있다. 그런데 민법은 일정한 경우에는 태아가 이미 출생한 것으로 보므로(민법§1000③) 태아에게 등록당사자능력을 인정할 것인지 문제가 된다.

판례(대판 1976.9.14. 76다1365)는 태아의 권리능력에 관하여 정지조건설을 취하고 있다. 즉 태아인 동안에는 권리능력을 인정하지 않고 살아서 출생한 때에 상속 등이 발생한 시점에 소급하여 권리능력을 인정한다는 입장을 취하고 있다. 따라서 상속등록을 하는 경우 태아는 상속인이 될 수 없고 태아가 살아서 출생한 때에 법정대리인이 이미 완료된 상속등록을 출생자의 상속분에 맞게 경정하는 등록을 신청할 수

있을 뿐이다. 또한 등록 실무상 등록권리자의 성명과 주민등록번호는 필수적 등록사항인데 태아의 경우에는 그러한 것이 없으므로 등록할 수 있는 방법이 없다.

(2) 외국인

외국인도 법령이나 조약에 의한 제한이 없는 한 우리나라 국민과 동일한 권리능력을 가지므로(헌법§6②), 자기명의로 등록신청을 하고 등록명의인이 될 수 있다.

(3) 법인 아닌 사단·재단

실체는 사단이나 재단이지만 주무관청으로부터 허가를 받지 못하거나 설립 등록을 하지 않아 법인격을 취득하지 못한 것을 법인 아닌 사단 또는 재단이라 하는데 이에 대한 등록신청을 인정할지 여부가 문제가 된다.

특허법 제4조에서는 “법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사의 청구인, 특허취소신청인, 심판의 청구인·피청구인 또는 재심의 청구인·피청구인이 될 수 있다”라고 규정하고 있는데, 등록신청은 이에 해당되지 않으므로 등록신청을 인정하지 않는다.

특허법과는 달리 부동산 등기법 제26조 제1항에서는 “종중, 문중, 그 밖에 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단이나 재단에 속하는 부동산의 등기에 관하여서는 그 사단 또는 재단을 등기관리자 또는 등기의무자로 한다”고 함으로써 법인 아닌 사단이나 재단의 등기신청적격을 인정하고 있다.

(4) 청산법인

청산법인이란 존립기간의 만료나 기타 사유로 법인이 해산된 후 청산절차가 진행 중인 법인을 말하며, 청산종결등기가 된 경우라 하더라도 청산사무가 아직 종결되지 아니한 경우에는 청산법인에 해당한다. 청산법인의 청산인은 청산사무로서 특허권 등에 관한 등록신청을 할 수 있다.

(5) 사립학교, 조합

사립학교나 민법상 조합 등은 그 자체로는 등록신청자격이 없다.

(6) 지방자치단체

지방자치단체는 지방자치법 제3조에 의하여 법인으로 보므로 당연히 등록신청 자격이 있다. 지방자치단체의 종류에는 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도, 시, 군, 자치구가 있다. 따라서 읍, 면이나 자치구가 아닌 구는 등록신청자격이 없다.

나. 등록신청능력

등록신청행위는 특허청에 등록을 요구하는 절차법상의 의사표시이므로 등록신청인에게 의사능력이 있어야 함은 당연하다. 등록신청능력의 문제는 행위능력이 필요한가의 여부이다. 그리고 행위능력의 문제는 결국 등록신청행위에도 민법 제5조 이하의 적용이 있는가에 귀결된다. 이에 관해서는 의사능력이 있는 것으로 족하다는 견해와 행위능력도 있어야 한다는 견해가 대립되어 있다.

권리를 취득하게 되는 등록권리자는 법률상 이익을 얻을 뿐이므로 의사능력을 갖는 것으로 충분하고 행위능력이 있음을 요하지 아니하나, 등록의무자는 등록으로 권리를 상실하게 되므로 행위능력이 필요하다고 해석함이 타당하다.

(1) 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위

무능력자가 스스로 등록신청을 할 수 있으므로 법정대리인의 동의서를 첨부할 필요 없다.

(2) 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위가 아닌 경우

무능력자가 등록신청을 하기 위해서는 법정대리인의 동의서를 첨부하여야 한다. 행위무능력자인 미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인이 법정대리인의 동의 없이 등록의무자로 신청하는 경우 절차의 흠결을 보정할 수 없다면 신청서류를 반려하여야 한다(등록령§29①2).

다. 등록당사자 적격

등록당사자적격이란 특정한 등록신청에 있어서 정당한 등록신청인이 될 수 있는 자격을 의미한다. 등록당사자능력과 등록신청능력이 있다는 것은 등록신청을 하기 위한 일반적인 자격이 인정되는 것에 불과하고, 특정한 등록을 신청하려면 등록신청권이 있어야 한다. 공동신청에 의하는 등록의 경우를 보면, 등록권리자와 등록의 무자가 아닌 자는 등록신청권이 없다. 등록신청권이 없는 자가 신청한 경우 절차의 흠결을 보정할 수 없다면 신청서류를 반려하여야 한다(등록령§29①2).

제3절 등록신청의 주체

1. 공동신청

가. 의의

특허권 등의 등록령 제15조에서는 “등록은 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 등록권리자 및 등록의무자가 공동으로 신청하여야 한다”고 규정하여 공동신청주의를 선언하고 있다. 입법례를 보면, 등록원인증서의 공증을 전제로 등록권리자 또는 등록의무자의 단독신청주의를 취하는 국가도 있지만 우리 등록령은 등록원인증서의 공증을 요하지 않는 대신 어떤 등록으로 인하여 등록원부상 권리를 상실하는 자와 권리를 취득하는 자가 공동으로 등록을 신청하도록 함으로써 부실 등록을 방지하고 등록의 진정성을 확보하고자 하는 입장이다. 다만 공동신청주의는 모든 등록신청에 적용되는 것은 아니고 권리의 등록에 관한 일반원칙이며 등록 명의인 표시 변경 등록 등과 같이 단독신청이 원칙인 형태도 있다.

나. 등록권리자와 등록의무자

공동신청주의란 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 등록을 신청하여야 한다는 원칙으로 여기서 등록권리자란 등록에 의하여 직접 이익을 받는 자를 말하며, 등록의무자란 등록에 의하여 불이익을 받는 자를 말한다. 예컨대 특허권 권리이전등록신청의 경우 양수인과 같이 등록으로 인해 새로운 이익이 생기는 자를 등록권리자, 현재 권리자이나 등록 후에는 자기 권리를 상실하게 되는 자 또는 타인에게 실시권을 설정해 줌으로써 일정부분 자기의 권리행사에 제한을 받게 되는 자를 등록의무자가 된다.

다. 공동신청주의의 예외 : 예외적 단독신청

공동신청에 의하지 않더라도 등록의 진정성을 보장할 수 있는 특별한 사정이 있는 경우 또는 등록의 성질상 공동신청이 불가능한 경우에는 단독신청이 허용된다.

(1) 판결에 의한 등록

판결에 의한 등록의 경우에는 승소한 등록권리자 또는 등록의무자가 단독으로 신청할 수 있다(등록령§15③). 등록의무자의 등록신청에 관한 의사표시가 당해 판결에 의하여 명백하므로 승소한 원고가 단독신청을 하더라도 등록의 진정성을 해할 염려가 없다. 판결에 의한 등록신청에 대하여는 제4편 제1장에서 자세히 설명하도록 한다.

(2) 등록명의인 표시변경등록

등록명의인의 표시변경 또는 경정등록은 단독으로 신청할 수 있다(등록령§15⑤).

(3) 포괄승계에 따른 등록

상속, 법인의 합병이나 그 밖의 일반승계에 따른 등록은 등록권리자 단독으로 신청할 수 있다(등록령§15④). 등록의무자가 사망 또는 소멸하여 등록절차에 참여할 수 없기 때문이다.

법인이 분할되었으나 분할 전 법인이 소멸하지 않은 경우(법인의 불완전 분할)에는 단독신청을 할 수 없다. 이때에는 분할 전 법인이 등록절차에 협력할 수 있기 때문에 분할 전 법인과 분할 후 법인이 공동으로 신청하여야 한다.

(4) 「상표법 조약」에 의한 신청

상표권의 이전등록신청서에 상표법조약 제11조(1)(b)에 규정된 서류로서 상표법조약규칙에서 정하고 있는 국제표준서식(국어로 번역된 것에 한한다)에 의하여 작성된 양도증명서 또는 양도문서, 상표권의 이전을 증명하는 계약서의 사본 또는 발췌본(공증인 또는 공공기관에 의하여 인증된 것에 한한다)을 첨부하였을 때에는 등록권리자나 등록의무자만으로 신청할 수 있다(등록령§15⑥).

(5) 「상표법에 관한 싱가포르 조약」에 의한 신청

상표권의 이전등록은 신청서에 「상표법에 관한 싱가포르 조약」 제11조(1)(b)에 규정된 서류로서 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 첨부하였을 때에는 등록권리자나

등록의무자만으로 신청할 수 있다(등록령§15⑥). 여기서 산업통상자원부령으로 정하는 서류란 「상표법 조약 규칙」 또는 「상표법에 관한 싱가포르 조약 규칙」에서 정하고 있는 국제표준서식(한글로 번역된 것만 해당한다)에 따라 작성된 양도증명서(양도문서) 혹은 상표권의 이전을 증명하는 계약서의 사본 또는 발췌본(공증인 또는 공공기관에 의하여 인증된 것만 해당한다)을 말한다(특등칙§15①).

상표사용권의 등록, 변경 및 말소 신청은 「상표법에 관한 싱가포르 조약」 제17조(1) 또는 제18조(1)에 규정된 서류로서 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 첨부하였을 때에는 등록권리자나 등록의무자만으로 신청할 수 있다(등록령§15⑦). 여기서 산업통상자원부령으로 정하는 서류란 「상표법에 관한 싱가포르 조약 규칙」에 따른 국제표준서식(한글로 번역된 것만 해당한다)에 따라 작성된 사용권내역서, 사용권수정내역서(사용권 취소내역서) 혹은 상표사용권의 등록, 변경 및 말소를 증명하는 계약서의 사본 또는 발췌본(공증인 또는 공공기관에 의하여 인증된 것만 해당한다)을 말한다(특등칙§15②).

(6) 등록의무자의 승낙서 등을 첨부한 신청

등록의무자와 등록권리자가 공동으로 신청해야 하는 신청서에 등록의무자의 승낙서 또는 승낙 표시가 적힌 등록원인서류를 첨부하는 경우에는 등록권리자만으로 신청할 수 있다(등록령§15②).

또한 가등록은 신청서에 가처분명령의 정본이나 등록의무자의 승낙서를 첨부한 경우 가등록 권리자만으로 신청할 수 있다(등록령§15⑨). 이는 가등록의 성질이 종국적인 권리변동을 가져오지 않는 일시적·잠정적인 등록이라는 데서도 그 이유를 찾을 수 있다. 가등록을 명하는 법원의 가처분명령이 있을 때에는 가등록권자가 단독으로 가등록을 신청할 수 있다. 또한 가등록의 말소는 가등록명의인이 단독으로 신청할 수 있으며 가등록의무자 또는 가등록의 등록상 이해관계인은 가등록명의인의 승낙을 받아 단독으로 가등록의 말소를 신청할 수 있다.

(7) 상표권의 분할에 의한 등록

상표법 제94조에 따른 상표권의 분할에 의한 등록은 등록명의인(상표권자만 해당한다)만으로 신청할 수 있다.(등록령§15⑧)

(8) 질권의 실행에 따른 권리의 이전등록

상법 제59조에 따른 유질계약이 있는 질권의 실행에 따른 권리의 이전등록은 등록 의무자에게 채무불이행 사실 및 질권을 실행할 것임을 통지하고, 채무불이행 사실 및 통지이행 사실을 증명한 경우에 한하여 등록권리자가 단독으로 신청할 수 있다(등록령§15⑩).

(9) 멸실회복등록

멸실된 등록사항의 회복의 등록은 등록권리자만으로 신청 가능하다(등록령§18) 다만 공동소유의 특허권은 공유자 전원의 명의로 회복등록신청을 하여야 한다.

(10) 포기에 따른 등록 말소

특허권등이나 특허권등에 관한 권리의 포기에 따른 등록의 말소는 등록 명의인만으로 신청할 수 있다(등록령§43).

(11) 사망에 따른 등록 말소

특허권등에 관한 권리와 가등록된 권리가 그 권리자의 사망으로 소멸한 경우 또는 법인의 해산(혹은 청산)으로 특허권등에 관한 권리와 가등록된 권리가 소멸한다는 약정이 등록되어 법인의 해산(혹은 청산)으로 그 권리가 소멸하였을 경우에는 등록권리자가 신청서에 해당 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 단독으로 등록 말소를 신청할 수 있다. 다만, 전자정부법 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 첨부서류의 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 첨부서류를 갈음하여야 한다(등록령§44).

(12) 신탁등록

특허권등이나 특허권등에 관한 권리의 신탁등록은 수탁자가 단독으로 신청한다.
(등록령§49). 신탁의 등록절차별로 단독 신청이 가능한 경우는 다음과 같다.

등록절차		신청인	비 고
위탁자의 선언에 의한 신탁설정등록		위탁자	위탁자와 수탁자가 동일
신탁법 제27조의 규정에 의하여 신탁재산에 속하게 된 경우의 신탁설정등록		수탁자	권리이전등록과 신탁 등록 동시 신청 예외 (등록령 개정(18. 12. 31. 시행) §53①)
수탁자사망·금치산선고·한정치산선고·파산선고, 법인수탁자가 합병 외의 사유로 해산 또는 수탁자 해임으로 수탁자의 임무 종료	임무가 종료된 수탁자 외에 다른 수탁자가 있는 경우 권리변경등록	다른 수탁자	-
	새로운 수탁자가 선임된 경우 권리이전등록	새로운 수탁자	
법인수탁자가 합병된 경우		합병 후 존속법인	신탁법 §12⑤
수탁자 외에 다른 신탁사항이 변경된 경우		수탁자	해당사항의 변경을 증명하는 서류를 첨부하는 경우에만 단독 신청 가능(등록령§60①)
신탁재산이 수탁자의 고유재산으로 된 경우 권리변경등록 및 신탁 말소등록		수탁자	수익자에게 해당 사실을 고지하고 수익자의 승인을 받은 경우에 한함

(13) 등록의무자의 소재가 불명한 경우의 등록의 말소

등록권리자는 등록의무자의 소재가 분명하지 아니하여 등록 말소를 신청할 수 없는 경우에는 공시최고의 신청을 하고 그 후 제권판결(除權判決)이 있을 때에는 신청서에 그 등본을 첨부하여 등록권리자만으로 등록의 말소를 신청할 수 있다(등록령§45②). 이 때 신청서에 채권증서 또는 원본의 영수증 및 등록된 채무의 변제증서를 첨부하였을 때에는 등록권리자만으로 질권에 관한 등록 말소를 신청할 수 있다(등록령 §45③).

2. 대리인에 의한 신청

가. 개요

등록은 등록권리자와 등록의무자 또는 대리인이 신청하여야 한다. 단독신청이나 대위신청의 경우에도 대리인에 의한 신청이 가능함은 물론이다. 여기서, 대리인은 통상의 임의대리인(통상의 위임대리인, 특허관리인)과 법정대리인을 말한다.

대리인에 의하여 등록을 신청할 때에는 대리인의 성명(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭) 및 대리인번호(대리인번호가 없는 경우에는 대리인의 주소 또는 법인의 영업소 소재지)를 신청서에 적어야 하고(등록령§20②4) 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다(등록령§22①4).

나. 대리인의 자격

임의대리인의 경우 변리사법 제2조 및 제21조에 따라 변리사가 아닌 자(특허관리인 포함)는 대리인이 될 수 없다. 법정대리인의 경우 법률의 규정이나 법원의 선정에 의해 미성년자, 피성년후견인 및 피한정후견인에 대한 법률행위의 대리권을 행사하는 친권자와 후견인이 대리인이 될 수 있다.

미성년인 자의 부모가 그 미성년자를 대리하여 등록신청을 할 때에는 부모가 공동으로 하여야 한다. 그러나 친권자와 그 친권에 복종하는 미성년인 자 사이에 이해가 상반되는 행위(친권자에 대해서는 이익이 되고, 미성년인 자에 대해서는 불이익이

되는 행위) 또는 동일한 친권에 복종하는 수인의 미성년인 자 사이에 이해가 상반되는 행위를 하는 경우에는 그 미성년자 또는 그 미성년자 일방의 대리는 법원에서 선임한 특별대리인이 하여야 한다.

다. 대리인의 권한

국내에 주소 또는 영업소를 가진 자로서 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별한 수권을 얻지 아니하면 출원의 변경·포기·취하, 특허권의 존속기간연장등록출원의 취하, 특허권의 포기, 신청의 취하, 청구의 취하, 특허법 제55조 제1항의 규정에 의한 우선권주장이나 그 취하, 특허법 제132조의17의 규정에 의한 심판청구 또는 복대리인의 선임을 할 수 없다.

산업재산권에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 2인 이상이 있는 때에는 특허청에 대하여 각자가 본인을 대리한다(특§9, 실§3, 디§11, 상§11). 따라서 2인 이상의 대리인이 있는 경우 특허청은 그 중 어느 한쪽의 대리인과 절차행위를 하더라도 그 행위는 유효하며, 대리인 각자가 개별적으로 특허청에 한 행위도 본인을 대리한 것으로 본다.

라. 자기계약, 쌍방대리

등록신청에 있어서는 자기계약·쌍방대리도 허용된다. 등록 실무에서의 변리사에 의한 대리는 거의 대부분이 쌍방대리에 의한 것이다. 민법 상 자기계약과 쌍방대리는 본인과 대리인의 이익 충돌, 본인 간의 이익충돌로 본인에게 손해를 끼칠 우려가 있기 때문에 원칙적으로 금지된다. 다만, 채무의 이행의 경우 새로운 이해관계를 발생시키는 것이 아니라 기존의 이해관계를 결제하는 데에 지나지 않기 때문에 자기계약과 쌍방대리가 허용된다(민법 제124조). 등록신청행위는 자기계약, 쌍방대리 금지의 원칙의 예외로 자기계약과 쌍방대리가 허용된다. (대법원 1973. 10. 23. 선고 73다 437 판결, 소유권이전등기)

마. 대리권이 존속하여야 할 시기

대리인이나 본인이 사망하면 대리권은 소멸한다(민법§127①). 그런데 등록신청의 대리는 등록신청행위에 대한 대리이므로, 등록신청이 접수된 후 등록을 완료하기 전에 본인이나 그 대리인이 사망한 경우에도 그 등록의 신청은 적법하고, 따라서 등록의 완료 전에 등록명의인이 사망하였다고 해서 그 등록을 무효로 할 수 없다.

그리고 권리이전등록의 등록의무자인 회사의 대표이사 갑이 그 권리이전등록 신청을 변리사에게 위임한 후 그 등록신청 전에 대표이사가 을로 변경된 경우에도 대리인의 등록신청에 대한 대리권한은 소멸하지 않는다고 보아야 할 것이므로 그 등록신청서에 등록 신청을 위임한 대표이사 갑이 위임 당시 해당 회사의 대표이사임을 증명하는 법인등기사항증명서와 그의 인감증명을 첨부하면 족하다.

3. 법인의 등록신청

가. 법인의 대표에 의한 등록신청

법인의 대표에 관하여는 대리에 관한 규정이 준용되므로(민법§59②), 법인의 대표자의 행위의 효과는 법인에게 귀속되며, 따라서 법인은 그 대표자를 통하여 등록신청행위를 한다. 회사의 대표이사가 공동으로 대표권을 행사하도록 하는 공동대표에 관한 규정이 있는 경우에는 그 회사 명의의 등록신청도 공동으로 하여야 한다.

나. 청산법인의 등록신청

존립기간의 만료 등의 사유로 법인이 해산된 후 청산절차가 진행 중이거나 청산종결등기가 된 경우라 하더라도 청산사무가 종결되지 아니한 때에는 등록당사자능력이 있다.

청산법인의 등기기록이 폐쇄되었는지 여부, 청산인등기가 되어 있는지 여부, 청산법인이 등록권리자인지, 등록의무자인지 여부에 따라 등록절차가 달라진다.

(1) 청산법인의 등기기록이 폐쇄되지 아니한 경우

청산인이 특허권 등 권리에 관한 등록신청을 하기 위해서는 청산인임을 증명하는 서면으로서 청산인 등기가 되어 있는 법인등기사항증명서를 첨부하여야 하고, 인감증명서의 제출이 필요한 경우에는 청산인이 기재된 법인인감증명서를 첨부하여야 한다.

(2) 청산법인의 등기기록이 폐쇄된 경우

청산법인이 등록의무자인 때에 폐쇄등기부에 청산인 등기가 되어 있는 경우에 청산인은 그 폐쇄된 법인등기사항증명서를 청산인임을 증명하는 서면으로 첨부하여 신청할 수 있고, 인감증명의 제출이 필요한 경우에는 인감증명법에 의한 청산인의 개인인감증명서를 첨부하면 된다.

그러나 청산인 등기가 되어 있지 아니한 상태에서 법인등기부가 폐쇄된 경우에는 (상법§520의2 규정에 의한 휴면회사 등) 폐쇄된 법인등기를 부활하여 청산인 등기를 마친 다음 그 등기사항증명서를 청산인임을 증명하는 서면으로 등록 신청서에 첨부하여야 하고 인감증명의 제출이 필요한 경우에는 청산인이 기재된 법인인감증명서를 첨부하여야 한다.

다. 파산절차 진행 중인 법인

파산재단을 관리 및 처분하는 권한은 파산관재인에게 속하므로(채무자회생법 §384) 파산선고 이후 파산재단과 관련된 등록 사항은 파산관재인의 신청(상대방과 공동신청의 원칙)에 의하여 등록을 신청하여야 한다. 이 경우 등록신청을 할 때에는 법원의 허가서 등본 또는 감사위원의 동의서 등본과 파산관재인임을 증명하는 서면, 파산관재인이 기재된 법인인감증명서를 첨부하여야 한다.

라. 법인의 지점에 의한 등록신청

판례에 따르면 법인의 지점(또는 영업소)은 법인격이 없어 권리능력을 가질 수 없다. 따라서 등록권리자를 법인의 지점 또는 영업소로 한 신청은 반려한다. 단, 법인의 지

점에 지배인이 선임되면 지배인임을 현명하면서 법인 명의로 등록신청이 가능하다. (상법§10 및 §11). 민법 및 상법에서 외국법인에 관하여 특별한 제한을 두고 있지 않으므로 외국법인의 국내지점(영업소) 역시 이와 마찬가지이다. 또한 상법 제 14조 제1항에 따라 ‘지배인’ 외에 ‘대리인’, ‘대한민국에서의 대표자’ 등은 지배인으로 인정될 만한 명칭인 것으로 보이므로, 재판외 행위에 관해 지배인과 동일하게 영업주에 갈음하여 대리권을 행사할 수 있다.

마. 대표이사가 직무집행정지 중인 법인

(1) 직무집행정지 ‘기간 중에’ 등록원인서류를 작성한 경우

대표이사가 계약서를 작성하면 등록원인서류가 무효인 경우로 반려한다. 직무대행자가 법원의 허가를 받아 계약서를 작성한 후 신청하면 수리한다. 이때, 첨부서류로 법원허가서, 등록원인서류, 직무대행자의 법인인감증명서를 제출해야 한다.(상법§407 및 §408).

(2) 직무집행정지 ‘기간 이전에’ 등록원인서류를 작성한 경우

등록원인서류가 유효하므로 직무집행정지 기간 이전에 발급받은 법인의 대표자 인감증명서, 법인의 대표자 인감증명서를 발급받지 못한 경우에는 현 직무대행자가 계약서의 진정성을 확인하는 서면과 직무대행자의 법인인감증명서를 첨부하여 제출하면 수리한다.

4. 대위등록신청

등록은 등록권리자와 등록의무자 및 그 대리인이 신청하는 것이 원칙이지만 예외적으로 제3자가 신청하는 경우가 있다. 특허권 등의 등록령 제24조에서는 채권자가 채무자를 대위하여 등록을 신청하는 경우에 대하여 규정하고 있다. 대위등록 신청에 대하여는 제4편 제2장에서 설명한다.

5. 외국인의 등록신청

국제화가 진행됨에 따라 산업재산권에 대한 내국인과 외국인 또는 외국인과 외국 인간의 거래가 빈번히 발생하고 있어 외국인의 등록신청에 대한 중요성이 날로 증가되고 있는 실정이다. 이에 관한 외국인의 등록방법은 제4편 제3장에서 설명한다.

6. 재외자의 등록신청

재외자는 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자로 재외자(법인인 경우에는 그 대표자)가 국내에 체류하고 있는 경우를 제외하고는 재외자의 특허관리인(재외자의 특허권 등에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자)에 의해서만 절차를 밟거나 처분에 대하여 소를 제기할 수 있다(특§5, 디§6, 상§6). 다만 국내에 체류하면서 절차를 밟거나 소를 제기하는 경우에 대해 등록당사자능력 등록신청능력, 등록당사자 적격을 실무상 일괄적으로 판단기준을 정립하기 어렵다는 문제가 발생한다. 재외자가 자연인으로 직접 사무소를 방문하여 본인의 여권을 제시하고 등록증 재발급 신청한 사례에 대해 국내에 체류중인 사실과 등록당사자 적격을 확인하여 등록신청을 인정한 실무사례가 있으나, 신청인이 법인의 대표인 경우거나 직접 방문하지 않고 우편으로 등록신청한 경우 등 다양한 경우가 발생할 수 있으므로 사안별로 체류 사실에 대한 증빙(출입국증명 등)과 등록신청 요건 등을 종합적으로 판단하여야 할 것이다.

7. 이해관계인의 등록신청

가. 이해관계인

(1) 특허법에서의 이해관계인

특허법에서의 이해관계인이란 특허권의 존부에 의하여 법률상 직·간접 이득을 보거나 손해를 볼 염려가 있는 자를 말한다. 그러나 관련행위의 대상에 따라 이해관계인의 범위를 달리한다.

즉, 판례 등에 의하면 심판에 있어서는 그 업무의 특성상 관련 특허를 사용할 것으로 예상되는 관계에 있는 자와 자신의 특허출원이 관련 특허 때문에 거부된 자, 특허와 관련된 동종업종의 사업을 하는 자, 당해 특허권의 존속으로 인하여 불이익을 받는 자 등을 포함한다.

(2) 특허료 납부에서의 이해관계인

특허료 납부에서의 이해관계인의 경우는 위의 경우는 물론이고 실질적으로 특허료를 납부하는 자까지를 포함할 수 있다. 이 경우 특허료 납부 시 이해관계인은 이해관계가 있지만 하면 특허권자의 동의를 얻지 못하여도 특허료를 납부할 수 있다.

(3) 등록상 이해관계인

한편 등록상 이해관계인은 등록원부상 각종의 권리자로 기록된 자로써 원칙적으로 해당 등록절차에서 등록권리자, 등록의무자의 지위에 서는 자는 아니나 이해관계가 있기 때문에 타인의 등록신청과정에서 참여권이 보장되는 자를 말한다. 특허료 납부에서의 이해관계인과 달리 등록상 이해관계인은 등록원부에서 형식상 이해관계가 있음을 알 수 있는 자이어야 하며, 등록신청인은 특허권 등의 등록령 제22조제1항2호의2에 의하여 등록신청 시 등록상 이해관계인 있는 경우 그 승낙서 또는 그에 대항할 수 있는 판결문 등본을 제출하여야 한다.

구분	이해관계인	등록상 이해관계인
정의	· 특허권의 존부에 의하여 법률상 직·간접 이득을 보거나 손해를 볼 염려가 있는 자	· 등록으로 인하여 손해를 받을 우려가 있다고 일반적(형식적)으로 인정되는 제3자
예시	· 특허와 관련된 동종업종의 사업을 하는 자 · 해당 특허권의 통상실시권자 등	· 특허권 말소등록 시 해당 특허권에 설정된 질권자, 전용실시권자 등
관련제출 필요서류	· 실무상 이해관계인이 특허료 납부 시 별도의 입증서류 제출 불필요	· 제3자의 승낙서 및 그 제3자에게 대항할 수 있는 판결문 등본
관련 법령	· 특허법§80① 등	· 등록령§22①2의2

나. 등록상 이해관계인이 등록신청인의 지위에 서는 경우

(1) 가등록의 말소등록

가등록에 관하여 등록상 이해관계있는 자가 가등록명의인의 승낙서 또는 재판의 등본을 첨부한 경우에는 단독으로 가등록의 말소등록을 신청할 수 있다. (등록령§46)

여기서 가등록에 관한 등록상 이해관계인이라 함은 가등록에 의한 본등록으로 인하여 자기의 권리가 부정되거나 등록상 불이익을 입을 위험이 있는 자를 말한다.

(2) 말소등록청구권으로 인한 말소등록

가처분의 피보전채권이 말소등록청구권인 경우에 가처분권자의 신청에 의하여 그 승소판결에 따른 등록을 신청하는 때에는 가처분권자는 그 등록의 말소에 대하여 등록상 이해관계인임과 동시에 그 말소등록에 관한 등록권리자이므로 당연히 등록말소에 관한 승낙이 있는 것으로 본다.

예를 들어 갑에서 을로의 권리이전등록이 완료된 후 가처분권자 병이 을에 대하여 말소등록청구권을 피보전채권으로 하는 가처분등록을 하였다. 이후 승소판결을 받아 갑에서 을로의 권리이전등록을 말소하는 경우 가처분권자 병은 을에 대한 가처분등록이 실효되므로 해당 등록신청에 대해 등록상 이해관계인이지만 동시에 등록신청인이 된다. 이 때 가처분권자 병은 등록신청인이므로 말소등록에 대한 승낙서를 제출하지 않아도 된다.

8. 그 밖의 신청

등록원인이 발생한 후에 등록권리자 또는 등록의무자에 대하여 상속이나 그 밖의 포괄 승계가 있는 경우에는 상속인이나 그 밖의 포괄승계인이 그 등록을 신청할 수 있으며 관공서의 촉탁에 의한 신청도 있다.

제4절 등록신청서 작성

1. 작성원칙

등록신청은 신청서라는 서면을 통해서 하는 요식행위이고, 그 신청서에 기재할 사항과 첨부하여야 할 서류는 법령으로 정해져 있다. 등록신청은 등록당사자능력과 등록신청능력을 가진 정당한 신청인 또는 그 대리인이 신청서 및 등록의 원인을 증명하는 서류를 특허청에 제출함으로써 그 절차가 시작되는데 이러한 신청서 작성에는 다음과 같은 원칙이 있다.

가. 1건 1신청서

등록의 신청은 1건당 특허권 등에 관한 1개의 등록에 대하여 1개의 신청서로 하여야 한다.

나. 병합신청

(1) 등록령상 요건

특허권 등의 등록령 제21조에서는 “둘 이상의 권리의 등록은 등록의 원인 및 신청구분이 같은 경우에만 같은 신청서로 신청할 수 있다”고 병합신청 요건을 규정하고 있다.

① 등록원인의 동일

등록원인의 동일은 법률행위 또는 법률사실의 내용 및 그 성립(발생) 일자가 동일함을 뜻한다. 양도와 상속은 등록원인이 다르므로 당사자가 동일하여도 A의 권리는 양도를 원인으로 B의 권리는 상속을 원인으로 한 이전등록을 병합하여 신청할 수 없다.

등록원인이 같다는 것은 하나의 법률행위 또는 법률사실에 의하여 수개의 특허권 등에 공통적으로 등록원인이 발생한 것을 의미한다. 그러므로 A의 권리와 B권리에 대하여 별도의 양도계약을 한 때에는 병합하여 신청할 수 없다.

② 신청구분의 동일

신청구분이 동일하다는 것은 등록할 사항이 동일한 것을 말한다. 예컨대 수개의 특허권에 대하여 권리이전등록이나 등록명의인표시변경등록을 신청하는 경우이다.

(2) 특허권 등의 등록명 시행규칙상 요건

특허권 등의 등록명 제21조에서 규정하고 있는 병합신청의 일반요건 외에도 각 신청서별로 병합신청의 요건을 규정하고 있다.

① 권리이전 등록신청

각 신청 상호 간에 대상권리, 신청구분, 등록권리자 및 등록의무자, 지분을 적은 경우에는 그 지분, 특약, 등록원인 및 가등록 신청 여부가 모두 동일한 경우에만 가능하다.

② 실시(사용)권 설정등록 신청

각 신청 상호 간에 신청구분, 등록권리자 및 등록의무자, 지분을 적은 경우에는 그 지분, 특약, 등록원인, 가등록 신청 여부 및 실시권(사용권)의 범위 및 내용이 모두 동일한 경우에만 가능하다.

③ 질권의 설정등록 신청

각 신청 상호 간에 질권의 대상, 질권의 종류, 등록권리자 및 등록의무자, 지분을 적은 경우에는 그 지분, 등록원인, 가등록 신청 여부 및 질권설정의 내용이 모두 동일한 경우에만 가능하다.

(3) 병합신청과 일부반려

병합신청을 한 경우 그 신청 중 일부의 신청건에 대하여 흠이 있는 경우 당해 병합신청 전부를 반려할 것인지 아니면 반려이유가 있는 신청만을 반려할 것인지 문제가 된다.

이와 관련 판례는 “병합신청은 신청인의 편의를 위하여 하나의 신청서로 다수의 신청을 할 수 있도록 한 것으로 병합신청된 신청권리 중 일부에 대해 불수리사유가 있는 경우 그 전체에 대해 불수리 할 수 있는 것으로 확대 해석할 수 없다”고 한 바 있다(서울행정법원 2011. 8. 18. 선고, 2010구합46531).

따라서 병합신청의 경우 신청의 흠결이 있는 경우 개개의 신청별로 수리할지 여부를 결정하여야 한다. 신청의 흠결이 전체에 미치는 경우 예컨대 ① 등록의무자와 등록권리자 공동신청 위반 ② 계약서에 날인된 도장과 인감증명서의 인감이 상이 ③ 등록원인 서류에 흠결이 있는 경우(일부 흠결포함) 등은 전체를 반려하여야 한다. 반면에 신청의 흠결이 일부에 미치는 경우 예컨대 ① 신청서에 등록번호를 일부 오기 재한 경우 ② 수 개의 디자인권에 대한 권리이전을 신청하면서 유사디자인권을 제외하고 기본디자인권만 신청한 경우 등은 그 권리만을 반려하여야 한다.

(4) 병합신청 수수료 등

수개의 산업재산권을 병합하여 등록신청을 하는 경우, 각각 별개의 신청이므로 등록신청수수료, 지방세, 지방교육세는 수 개의 권리로 산정하여야 한다.

다만, 양도에 의한 권리이전시 인지세는 과세 문서당 납부하므로 하나의 양도증서에 수 개의 권리를 기재한 경우에는 그 양도증서에 기재한 금액에 따른 기준액을 납부하면 된다.

2. 신청서 종류

각종 등록신청서의 양식은 특허권 등의 등록령 시행규칙에서 규정하고 있다. 산업재산권 등록 신청서는 총 17가지이며 그 용도는 다음과 같다.

신청서 종류

신청서류	용 도
1. 등록명의인 표시 통합관리 신청서	· 권리자의 성명(명칭), 주민등록번호(법인번호), 주소가 변경되어 등록원부와 특허고객번호상의 정보가 서로 다를 경우 이를 일치시키고자 할 때 제출하는 서류 · 등록명의인 표시 통합관리가 완료된 이후에는 특허고객번호상의 정보(성명, 주소 등)만 변경하면 등록원부상의 기재 정보는 자동으로 변경됨
2. 권리이전 등록 신청서	· 권리의 전부 또는 일부(지분)를 타인에게 이전(양도)하고자 할 때 제출하는 서류
3. 실시권(사용권) 설정등록 신청서	· 실시권·사용권을 설정 등록하고자 할 때 제출하는 서류
4. 질권 설정등록 신청서	· 질권을 설정 등록하고자 할 때 제출하는 서류
5. 말소등록 신청서	· 특허권 등의 본권 뿐만 아니라 질권, 실시권, 압류권 등 등록원부에 등록된 권리를 말소시키고자 할 때 제출하는 서류
6. 직권말소등록 신청서	· 권리가 등록권리자의 사망 또는 법인 청산으로 소멸한 경우 등록원부 상 말소를 요청할 때 제출하는 서류
7. 회복등록 신청서	· 말소된 권리를 원상 회복하고자 할 때 제출하는 서류
8. 변경등록 신청서	· 실시권의 기간, 지역, 내용이나 질권의 채권액, 이자 또는 신탁대상 권리가 일부이전 되는 등 등록원부에 등록된 기재 내용의 변경을 원할 때 제출하는 서류
9. 공유지분확인등록 신청서	· 기존에 공동권리자로 등록은 되어 있으나 공동권리자 상호간의 지분은 등록되어 있지 않은 경우, 이들 권리자들의 지분을 새롭게 등록하고자 할 경우 제출하는 서류
10. 신탁등록 신청서	· 신탁 계약에 따른 권리를 등록하고자 할 때 제출하는 서류
11. 존속기간갱신등록 신청서	· 상표권의 존속기간을 갱신등록 하고자 할 때 제출하는 서류
12. 등록보정서	· 등록신청서에 흠결이 있는 경우 그 흠결을 보정하고자 할 때 제출하는 서류
13. 납부서	· 설정 및 연차특허(등록)료를 납부하기 위하여 제출하는 서류
14. 등록료 납부기간 연장신청서	· 상표등록료 및 존속기간갱신등록료의 납부기간을 연장하고자 할 때 제출하는 서류
15. 서류반환 요청서	· (서면)제출서류를 반환받고자 할 때 제출하는 서류
16. 소명서	· 반례이유통지서 및 보정요구서를 받고 당해 처분에 대한 이견이나 부당함 등을 소명하고자 할 때 제출하는 서류
17. 등록신청반례요청서	· 등록신청서를 제출하고 등록되기 전에 등록신청의사를 철회하고자 할 때 제출하는 서류

3. 신청서 작성방법

신청서의 기재사항에는 필요적 기재사항과 임의적 기재사항이 있다. 필요적 기재사항이란 신청서가 유효하기 위하여 반드시 기재하여야 할 사항으로 기재하지 않으면 그 신청서가 방식에 적합하지 않은 것에 해당되어 반려사유가 되는 것을 말하고, 임의적 기재사항이란 신청서에 기재할지 여부가 당사자의 의사에 맡겨져 있는 사항으로서, 이를 신청서에 기재하지 아니하여도 그 등록신청이 부적법한 것은 아니다. 특허권 등의 등록령 시행규칙에서 규정하고 있는 신청서의 서식을 보면 괄호로 표시된 것이 임의적 기재사항이다.

신청서의 기재사항은 신청서의 종류별로 기재내용이 다르므로 각 신청서별로 작성해야 하는 사항은 제2편 「신규설정등록 및 연차등록 등」 제3편 「변동등록」 등에서 설명하고 여기서는 각 신청서별로 공통적으로 적용되는 기재사항만을 설명한다.

가. [등록권리자] 란

(1) [성명(또는 법인의 명칭)] 란에는 특허고객번호 부여 신청 시 적은 한글 성명(또는 법인의 명칭)을 적고, [특허고객번호] 란에는 특허청에서 부여한 특허고객번호를 적는다. 특허고객번호가 없는 경우에는 먼저 특허고객번호를 부여받은 후에 신청하여야 한다.

(2) [전화번호] 란과 [전자우편 주소] 란에는 연락가능한 전화번호와 전자우편 주소를 적는다. 신청서에 흠결이 발생한 경우 기재한 전화번호와 전자우편으로 보정사실 및 보정방법 등을 안내하게 된다.

(3) 법정대리인 등에 의하여 절차를 밟는 경우

미성년자, 피한정후견인 또는 피성년후견인의 법정대리인이 신청하는 경우에는 [등록권리자] 란 기재사항의 다음 줄에 [법정대리인 등], [성명], [특허고객번호], [주소], ([전화번호]), ([전자우편 주소]) 란을 각각 만들어 적으며, 그 대리권을 증명하는 서류를 이 서식에 첨부한다.

[예시]

[등록권리자]

[성명(또는 법인의 명칭)] 김 0 0

[특허고객번호] 1-1234-123456-0

([전화번호]) 010-1234-1234(042-1*3-1**4)

([전자우편 주소])

[법정대리인 등]

[성명] 김 0 0

[특허고객번호] 1-1234-123456-0

[주소] 0 0 시 0 0 구 0 0 로 ***

([전화번호]) 042-1*3-1**4

([전자우편 주소])

나. [등록의무자] 란

- (1) [성명(또는 법인의 명칭)] 란에는 특허고객번호 부여 신청 시 적은 한글 성명(또는 법인의 명칭)을 적고, [특허고객번호] 란에는 특허청에서 부여한 특허고객번호를 적는다. 특허고객번호가 없는 경우에는 먼저 특허고객번호를 부여받은 후에 신청하여야 한다. 다만, 권리전부이전신청일 경우에는 특허고객번호를 부여받을 필요 없이 [성명(또는 법인의 명칭)], [생년월일(법인번호)], [주소], ([전화번호]), ([전자우편 주소]) 란을 각각 만들어 적은 후 제출할 수 있다.
- (2) [전화번호] 란과 [전자우편 주소] 란에는 연락가능한 전화번호와 전자우편 주소를 적는다. 신청서에 흠결이 발생한 경우 기재한 전화번호와 전자우편으로 보정사실 및 보정방법 등을 안내하게 된다.
- (3) 법정대리인 등에 의하여 절차를 밟는 경우

미성년자, 피한정후견인 또는 피성년후견인의 법정대리인이 신청하는 경우에는 [등록의무자] 란 기재사항의 다음 줄에 [법정대리인 등], [성명], [특허

고객번호) , [주소] , ([전화번호]) , ([전자우편 주소]) 란을 각각 만들어 적으며, 그 대리권을 증명하는 서류를 이 서식에 첨부한다.

[예시]

[등록의무자]

[성명(또는 법인의 명칭)] 홍길동

[특허고객번호] 1-1234-123456-0

([전화번호]) 010-1234-1234(042-123-1234)

([전자우편 주소])

[법정대리인 등]

[성명] 김 0 0

[특허고객번호] 1-1234-123456-0

[주소] 0 0 시 0 0 구 0 0 로 ***

([전화번호]) 042-123-1234

([전자우편 주소])

다. [대위신청인] 란

「민법」상 채권자대위 혹은 특별법에 따른 대위신청일 경우에 대위신청인인 채권자의 성명(또는 법인의 명칭)과 주소를 적는다.

대위신청의 경우에 대위신청인과 등록의무자가 공동으로 신청하는 것이 원칙이나, 등록의무자의 승낙서를 첨부하는 경우 또는 판결에 의한 신청 등의 경우에는 대위신청인 단독으로도 신청이 가능하다.

라. [대위원인] 란

- (1) 다음 예와 같이 대위신청인(채권자)의 대위권 발생원인인 피보전채권과 그 채권이 발생된 법률관계를 간략히 적는다.

[예1] 대위원인이 매매인 경우

[대위원인] 0000년 00월 00일 매매에 의한 특허권이전등록청구권

[예2] 대위원인이 대여금채권인 경우

[대위원인] 0000년 00월 00일 소비대차의 대여금반환청구권

- (2) 대위에 의한 신청은 대위원인을 증명하는 서류를 첨부한다. 대위원인을 증명하는 서류에는 가압류결정서, 압류조서 등 공정증서뿐만 아니라 금전채권증서, 매매계약서 등 사서증서도 포함된다.

마. [대리인] 란

- (1) 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 대리인의 성명(또는 법인의 명칭) 및 대리인번호를 적는다. 대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 다음 예와 같이 [대리인번호] 란 다음 줄에 [지정된 변리사] 란을 만들고 지정된 변리사의 성명을 모두 적는다.

[예] [대리인]

[성명(또는 법인의 명칭)] 특허법인·특허법인(유한) 0000

[대리인번호] (특허법인·특허법인(유한)의 대리인번호)

[지정된 변리사] 변리사 000, 변리사 000

- (2) 포괄위임을 받은 대리인의 경우에는 다음 예와 같이 [포괄위임등록번호] 란을 만들어 포괄위임등록번호를 적으며, 대리인이 2명 이상의 위임자와 포괄위임관계를 가진 경우에는 위임자의 수대로 [포괄위임등록번호] 란을 만들어 모두 적는다.

[예] [대리인]

[성명(또는 법인의 명칭)]

[대리인번호]

[포괄위임등록번호]

[포괄위임등록번호]

- (3) 개별 위임관계를 갖는 대리인이 위임자 전원을 대리하지 아니하는 경우에는 다음 예 1 또는 예 2와 같이 [대리인번호] 란의 다음 줄에 [특기사항] 란을 만들어 적는다.

[예 1] [대리인번호]

[특기사항] 등록권리자 ○○○의 대리인

[예 2] [대리인번호]

[특기사항] 등록의무자 ○○○의 대리인

- (4) 개별 위임관계를 갖는 대리인인 경우에는 [첨부서류] 란에 '위임장'이라 적고 위임장을 서식에 첨부하며, 위임장의 기재사항은 「특허법 시행규칙」 별지 제 1호 서식(위임장)을 참조하여 작성한다.

바. [등록대상의 표시]

- (1) [특허번호(등록번호)] 란에는 설정등록의 대상이 되는 사건의 특허번호 또는 등록번호를 다음 기재의 예와 같이 권리구분(2자리)-일련번호(7자리)-일련번호(2자리)-일련번호(2자리) 순서로 적는다.

권리구분	분 류	권리구분	분 류
특허	10-0000000-00-00	업무표장	42-0000000-00-00
실용신안	20-0000000-00-00	단체표장	43-0000000-00-00
디자인	30-0000000-00-00	지리적표시단체표장	44-0000000-00-00
상표	40, 41, 45-0000000-00-00	증명표장	47-0000000-00-00
지리적표시 증명표장	48-0000000-00-00		

사. [가등록신청] 란

가등록을 신청하려는 경우에는 '가등록신청'으로 적는다.

아. [납부금액] 란

(1) 등록 시에 납부하는 수수료 항목 및 금액을 적는다.

(2) [등록료] 란은 다음의 표를 참조하여 적는다.

절차 구분	관련 규정
특허등록에 관한 절차	「특허료 등의 징수규칙」 제2조
실용신안등록에 관한 절차	「특허료 등의 징수규칙」 제3조
디자인등록에 관한 절차	「특허료 등의 징수규칙」 제4조
상표등록에 관한 절차	「특허료 등의 징수규칙」 제5조

자. [수수료자동납부번호] 란

수수료 자동납부를 신청한 경우에만 「특허료 등의 징수규칙」 별지 제4호 서식의 수수료 자동납부 신청(취하)서에 적은 계좌번호를 적는다.

차. [첨부서류] 란

(1) 첨부하는 서류

- (ㄱ) 등록의 원인을 증명하는 서류 1통
- (ㄴ) 제3자의 허가·인가·동의·승낙이 필요한 경우에는 그 증명서류 1통
- (ㄷ) 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
- (ㄹ) 특약이 있는 경우에는 그 증명서류 1통

(2) [첨부서류] 란의 기재방법

- ① [첨부서류] 란은 서식에 첨부할 서류명과 부수를 다음 예와 같이 적되, 서식과 함께 제출하지 않는 첨부서류는 적을 수 없다.

[예] 위임장 1통

- ② 첨부서류 중 「전자정부법」 제42조제2항제4호 및 같은 법 시행령 제49조제2항에 따라 누구든지 서류로 발급받거나 열람할 수 있는 행정정보(법인 등기사항증명서 등)에 해당하는 서류는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 특허청장이 확인해야 하는 정보로서, 제출인은 다음 예와 같이 해당 서류의 명칭, 부수 및 그 서류를 확인하기 위해 필요한 정보를 적는다.

[예] 법인 등기사항증명서 1통 [상호: ○○○, 법인등록번호: 000000-0000000]

- ③ 첨부서류 중 「전자정부법」 제42조제2항제4호 및 같은 법 시행령 제49조제2항에 따라 누구든지 서류로 발급받거나 열람할 수 있는 행정정보 이외의 행정정보(주민등록표 등본·초본 등)에 해당하는 서류는 제출인 본인의 동의가 있는 경우에 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 특허청장이 확인할 수 있는 정보이다. 따라서, 특허청장이 확인하는 것에 동의하고 다음 예와 같이 해당 서류의 명칭, 부수 및 서류를 확인하기 위해 필요한 정보를 적으면 관련 서류의 제출을 생략할 수 있다. 한편, 특허청장이 확인하는 것에 동의하지 않으면 제출인이 관련 서류를 직접 제출해야 한다.

[예] 주민등록표 등본·초본 1통 [성명: 홍○○, 주민등록번호: 123456-1234567]

(3) 서류의 원용

- ① 동시에 둘 이상의 신청에 의하여 각 신청서에 첨부서류로 제출하는 증명서가 같은 경우에는 하나의 신청서에 이를 첨부하고 다른 건에는 다음 예와 같이 원용에 관한 사항을 적어 사본을 제출할 수 있다.

[예] 위임장 1통 [동일자 제출서류에 첨부된 것을 원용]

[서류명] 직권설정등록신청서

[특허(등록)번호] 10-1234567-00-00

- ② 첨부서류로 제출하는 증명서가 이미 제출된 다른 서류에 첨부된 증명서의 내용과 같은 경우에는 이미 제출된 증명서를 원용한다는 취지를 적고 해당 증명서 제출을 생략할 수 있다.

[예] 위임장 1통 [이하에 적은 제출서류에 첨부된 것을 원용]

[서류명] 권리이전등록신청서

[접수번호] 2-1-02-1234567-12

(4) 첨부서류를 전자적 이미지로 변환(스캐닝)하여 제출하는 경우의 유의사항

- ① 첨부서류로 제출되는 전자적 이미지 형식은 해상도 300 이상 400dpi(300dpi 권장) 이하의 흑백 TIFF(Tagged Image File Format)이어야 한다.
- ② 반드시 필요한 경우에는 그레이스케일 또는 컬러 이미지로 제출 가능하며, 제출되는 전자적 이미지 형식은 해상도 300 이상 400dpi(300dpi 권장) 이하의 JPEG(Joint Photographic Experts Group)이어야 한다.
- ③ 인감증명서의 경우에는 스캐닝뿐만 아니라 디지털카메라로 찍은 전자적 이미지를 제출할 수도 있다.
- ④ 첨부서류를 PDF(Portable Document Format)로 제출할 수 있다.

4. 기명날인 및 간인

가. 기명날인

신청서에는 신청인이 기명한 후 서명하거나 날인하여야 한다(등록령\$20②). 기명날인이나 서명은 문서의 작성자가 해당 문서의 성립의 진정성을 인정하는 표시라는 점에서 별반 차이가 없고, 서명이 일반화된 거래 현실을 반영한 것이다. 권리이전 등 등록 의무자의 경우 진정한 신청의사를 담보하기 위하여 인감으로 날인하고 인감증명서를 첨부하여야 하고, 서명을 한 것이라면 본인서명사실확인서를 첨부하여야 한다.

나. 간인

(1) 간인이 필요한 서류

신청인이 직접 작성하는 등록원인 서류만 간인 확인을 한다. 등록원인서류인지는 서류의 제목에 구애(拘碍)될 것이 아니라 권리의 처분의사가 서류의 주된 취지인지를 놓고 판단한다.

* 간인이 필요한 등록원인 서류: 상속재산 분할 협의서 및 이에 준하는 서류

(2) 간인의 방법

간인은 원인서류에 날인된 인감증명서(본인서명사실확인서)상의 인감(서명)으로 서류의 두 장을 연결하여 찍는 것을 원칙으로 한다. 서명이 기재된 원인서류가 첨부된 외국신청건의 경우에는 서명으로 간인을 할 수 있다.

(3) 대리인에 의한 간인

간인은 원인서류의 작성자가 하는 것이 원칙이나 변리사인 대리인이 신청하는 경우에는 대리인이 서류의 진위여부를 확인한 후 간인을 할 수 있다. 간인의 방법은 책임소재를 분명히 하기 위하여 대리인 사무소 명칭과 간인을 하는 대리인의 성명이 명확히 드러나 있어야 한다.

(4) 간인의 생략

서류가 국내외의 공증인이나 영사 등 공무원이 작성하거나 인증한 경우에는 간인확인을 생략할 수 있다. 간인이 없더라도 여러 장의 서류가 한 문서임이 확인 가능 경우 간인확인을 생략할 수 있다.

제5절 신청에 필요한 첨부서류

특허권 등의 등록령 제22조에서 등록신청에 필요한 첨부서류에 관하여 규정하고 있는데 신청서에 필요한 서류를 첨부하지 아니한 때에는 특허권 등의 등록령 제29조에 의한 반려대상이 된다.

1. 등록의 원인을 증명하는 서류(등록령§ 22①1)

가. 의의

등록의 원인을 증명하는 서류란 권리변동의 원인인 법률행위 또는 법률사실의 성립을 증명하는 서류를 말한다.

법률행위의 성립을 증명하는 서류로는 양도계약서, 근질권설정계약서 등이 있고 법률사실을 증명하는 서류로는 판결에 의한 등록신청의 경우 판결 정보 등을 들 수 있다. 등록원인서류를 제출하게 하는 이유는 신청한 내용과 같은 등록원인이 성립되어 있는지 여부를 심사관이 심사할 수 있도록 하여 등록의 진정성을 확보하기 위해서다.

나. 등록원인증서의 적격성

등록원인서류에는 ① 등록 목적인 특허권 등의 표시 ② 그 등록원인을 비롯한 기타 등록사항 ③ 당사자인 등록권리자와 등록의무자의 표시가 기재되어 있어야 한다. 이러한 사항이 기재되어 등록원인서류와 신청서의 기재내용의 동일성이 인정되어야 하며 그렇지 않을 경우 그 동일성을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다.

(1) 산업재산권의 표시 기재

등록원인서류의 산업재산권의 표시는 등록원부 및 등록신청서에 기재된 표시와 같아야 한다. 그러나 등록원인증서의 산업재산권의 표시가 신청서의 그것과 엄격히 일치하지 아니하더라도 양자 사이에 동일성을 인정할 수 있으면 그 등록신청을 수리하여도 무방하다. 예를 들어 양도증에는 “상표권 0389775”로 기재하였고 신청서에는 “40-0389775”로 기재하였다면 동일성을 인정할 수 있다.

(2) 등록사항의 기재

등록의 원인증서에는 등록원인, 등록대상의 표시 등 등록할 사항이 기재되어 있어야 한다. 등록신청서는 등록원인증서를 토대로 작성하는 것이므로 양자는 서로 맞아야 하고 신청서에 기재된 사항과 등록원인증서가 맞지 아니한 때에는 보정사유가 된다(등록령§29① 6). 따라서 당해 등록의 필요적 기재사항은 반드시 등록원인서류에도 기재되어 있어야 한다.

(3) 당사자의 표시와 날인

등록원인증서에는 당사자인 등록권리자와 등록의무자의 표시가 기재되어 있어야 한다. 등록원인증서상의 등록의무자의 표시와 등록원부 및 신청서 상의 기재는 서로 맞아야 한다. 그러나 등록원인증서의 당사자 표시가 신청서와 엄격히 일치하지 않아도 양자 사이에 동일성을 인정할 수 있으면 그 등록사항을 수리하여도 된다(당사자의 동일성 판단기준에 관한 심사지침, 2011. 9. 5.).

다. 등록원인 서류의 원본을 제출할 수 없는 경우

등록원인 서류는 원본을 제출하여야 한다. 그러나 서류 원본 제출이 불가능한 경우, 공증인의 공증을 받거나 당사자 전원이 날인하여 원본임을 확인하였다면 원본과 동일하게 취급한다(등록서류의 원본성에 관한 심사지침, 2012. 4. 20.).

2. 제3자의 허가·인가·동의 또는 승낙서(등록령§ 22①2)

등록의 원인에 대하여 제3자의 허가·인가·동의 또는 승낙이 필요한 경우에는 그 허가·인가·동의 또는 승낙을 받았음을 증명하는 서류를 신청서에 첨부하여야 한다(등록령§22①2). 이 경우 제3자로 하여금 신청서에 기명하고 서명 또는 날인하게 함으로써 그 서류의 첨부를 갈음할 수 있다(등록령§22③).

여기서 제3자란 등록원인행위의 당사자, 즉 등록권리자와 등록의무자 이외의 자를 말하는데, 자연인, 법인뿐만 아니라 국가 등의 행정주체도 포함된다. 위와 같이 제3

자가 기명날인한 경우에는 인감증명서를 함께 제출하여야 한다. 다만, 그 허가서 등이 공증증서인 경우에는 인감증명서를 첨부할 필요가 없다.

이와 같이 제3자의 허가서 등을 등록신청에 첨부시키는 이유는 제3자의 허가 등이 없으면 원인행위의 효력이 없게 되어 실체법상 권리변동이 일어나지 않는데, 그럼에도 불구하고 그러한 등록이 이루어진다면 등록에 공신력이 인정되지 않는 현행 등록제도 하에서 거래의 안전에 위협이 되기 때문이다.

가. 특허권자 등의 동의

특허법·실용신안법·디자인보호법·상표법에서는 특허권 등이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 전용실시권, 통상실시권 및 질권을 설정할 수 있다고 규정하고 있다(특§99, 실§28, 디§96, 상§93).

공유권리 관련 판례

- 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 타 공유자의 동의없이 그 지분을 양도 또는 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없으며 그 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권을 허여할 수 없다고 규정하고 있으므로 특허의 공유관계는 민법 제273조에 규정된 합유에 준하는 것이라 할 것이고, 따라서 특허권이 공유인 때에는 그 특허권에 관한 심판사건에 있어서 공유자 전원이 심판의 청구인 또는 피청구인이 되어야 하고 따라서 공유인 특허권에 관한 심판절차는 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 이른바 필요적 공동소송관계에 있다 할 것이다(대법원 1987. 12. 8. 87후111 판결, 권리범위확인).
- 상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수도 없는 등 일정한 제약을 받아 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지지만, 이러한 제약은 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다(대법원 2004. 12. 9. 2002후56).

나. 회사의 이사 등과 회사간의 거래행위에 대한 이사회 승인

(1) 의의

상법 제398조에서는 “이사 등은 이사회의 승인이 있는 때에 한하여 자기 또는 제3자의 재산으로 회사와 거래를 할 수 있다”고 규정하고 있다. 이는 이사가 자기의 지위를 이용하여 회사의 이익을 희생시키고 자기 또는 제3자의 이익을 꾀하는 것을 막기 위한 것이다.

(2) 종전 심사기준

이러한 맥락에서 특허권 등 산업재산권 등록실무에서는 이사와 회사 간의 거래에 있어 그 중 회사에게 불리할 가능성이 있는 경우 ① 회사가 이사 개인의 특허권 등의 재산권을 유상으로 양수하는 경우 ② 이사 개인이 회사의 특허권 등의 재산권을 유상 또는 무상으로 양수하는 경우(유상이라 하더라도 양수금액이 있는 경우 이사 개인의 이익 발생) ③ A회사와 B회사의 대표이사를 겸하고 있는 갑이 두 회사를 각각 대표하여 A회사에게 불리하고 B사에게는 유리한 거래를 하는 쌍방대표의 경우)에는 거래를 승인하는 내용의 결의를 한 이사회 의사록 등을 등록신청서에 첨부하도록 하였고 등록심사에서는 법인등기사항증명서 열람을 통하여 대상이 되는지 여부 등에 대하여 확인하였다.

(3) 상법 개정에 따른 심사기준 변경

2011. 4. 11. 개정 상법 제398조(시행일 2012. 4. 15.)는 회사와의 거래요건이 강화되어 이사 뿐만이 아니라 이사의 배우자 및 직계존비속, 주요 주주의 배우자 및 직계존비속 등도 회사와의 거래시 이사회 승인을 받도록 하였다.

이러한 사항을 심사하기 위해서는 법인등기사항증명서 뿐만이 아니라, 주민등록표 등본·초본, 가족관계증명서 등에 대하여도 확인하여야 한다. 법인등기사항증명서 등본은 전자정부법 제36조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 확인할 수 있으나(등록령§22⑦) 주민등록표 등본·초본은 신청인이 등록신청시 확인에 동의하거나 제출하여야 하는데 현실적으로 불가능하다.

한편, 이사회의 승인이 없는 자기거래는 회사와 이사 간에는 무효이지만, 제3자에 대하여 그가 악의라는 것을 입증하지 못하는 한 무효를 주장할 수 없다고 보는 것이 통설과 판례의 입장이다(상대적 무효설).

이러한 점을 고려하여 2012. 4. 20.부터 특허권 등의 등록령 제22조 제1항 제2호에서 규정하고 있는 “등록의 원인에 대하여 제3자의 허가·인가·동의 또는 승낙을 받았음을 증명하는 서류”에는 상법 제398조와 관련한 이사회의 승인을 증명하는 서류는 포함되지 않는 것으로 보고 상법 제398조가 적용되는 이사 등과 회사간의 거래라고 하더라도 “이사회의 승인을 증명하는 서류”를 첨부서류로 제출하지 않았다는 사유로 반려하지 아니하는 것으로 하였다.

다. 비영리법인의 기본재산의 변경에 대한 주무관청의 허가

(1) 의의

비영리법인이란 학술, 종교, 자선, 기예, 사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단법인으로서 주무관청의 허가를 얻어 설립한 법인을 말한다(민법 §32). 한편 재단법인의 기본재산은 법인의 실체인 동시에 재단법인의 목적을 달성하기 위한 기본적 수단으로서 정관의 필수적 기재사항이다(민법 §40, §43). 그러므로 비영리법인의 기본재산의 처분은 필연적으로 정관변경을 초래하며, 법인의 정관변경은 주무관청의 허가를 얻어야 효력이 있다.

(2) 종전 심사기준

재단법인의 기본재산 처분에 주무관청의 허가를 요하도록 하는 것은 재단법인의 경우 사단법인과 달리 재단의 기본재산이 법인의 실체이므로 기본재산의 처분은 법인의 존립목적 자체를 흔들기 때문이다.

때문에 부동산등기실무에서도 등기신청이 있는 경우 당해 부동산이 재단법인의 기본재산일 수 있으므로, 이를 확인하기 위해 주무관청의 허가서나 정관을 제출하도록 하고 있다.

이와 같은 맥락에서 특허권 등 산업재산권의 등록실무에서도 비영리법인(산학협력단, 한국과학기술원, 사립학교 등) 등의 단체가 보유하고 있는 특허권 등을 처분하

고자 등록신청을 하면서 주무관청의 허가서를 제출하지 않은 경우, 처분대상 권리가 그 단체의 기본재산이 아니라는 점을 확인하기 위하여 정관 사본을 요구하고 있었다.

(3) 변경된 심사기준

특허권 등이 재산권적 가치가 있는 권리임에는 틀림없지만 다음과 같은 이유로 산업재산권을 재단법인의 기본재산에 포함시키는 경우는 드물다.

- ① 특허법 등에 따르면 연구나 시험을 위한 특허권의 실시는 특허권의 침해로 보지 않고 있으므로(특§96①1) 학술·연구와 같은 공익목적 달성을 위해 특허권 등을 반드시 보유할 필요가 없다.
- ② 산업재산권은 상표권을 제외하고는 영구무한의 권리가 아니라 일정한 기간이 지나면 소멸하는 유한한 권리로서 재단법인의 본질인 기본재산을 이러한 유한한 권리에 의존하는 일은 드물다.
- ③ 재단법인의 기본재산은 재단의 창립 및 운영에 필요한 현금성 자산이나 금융성 자산인 경우가 통상적이고, 부동산의 경우 재단의 운영시설 자체로 이용되거나 임대차 등을 통한 수익성 자산으로서 활용가치가 있어 기본재산에 편입되는 경우가 있으나, 산업재산권의 경우 환가가 어렵고 실시권·사용권을 통한 수익성 자산으로 운영하기도 쉽지 않다.
- ④ 산업재산권을 보유한 후 권리이전 등의 절차를 밟는 공익재단은 연구를 수행하는 기관이 대부분인데 이러한 연구기관에 있어 산업재산권은 연구에 필요한 수단이라기 보다 연구의 결과물에 지나지 않아 정관에 산업재산권을 기본재산으로 편입한 단체를 실무 사례에서 찾아보기가 어렵다.

그래서 비영리 법인의 정관제출 관련 등록심사 선례를 마련하여 특허권 등의 산업재산권의 권리포기신청이나 기타 등록신청의 방식심사 시에 주무관청의 허가서를 제출하면 제3자의 동의나 허가를 받은 것으로 보아 처리하고, 허가서를 제출하지 않은 경우라면 대상 권리가 그 단체의 기본재산이 아닌 것으로 추정하여 볼 것이므로

구태여 정관을 살펴보고 대상 권리가 기본재산이 아니라는 점까지 확인하여 심사할 필요는 없는 것으로 하고 있다.

라. 등록원인증서가 집행력 있는 판결인 경우의 특례(등록령§22②)

등록원인을 증명하는 서면이 집행력 있는 판결인 경우에는 등록원인에 대한 제3자의 허가 등을 증명하는 서류의 제출을 요하지 않는다(등록령§22②). 법원이 판결절차에서 이미 제3자의 허가 등의 유무를 확인하였다는 점을 고려한 것이다.

여기서 말하는 제3자에는 등록상 이해관계인은 포함되지 않으므로 가령 특허권을 말소하면서 얻어야 하는 등록상 이해관계인인 전용실시권자의 승낙, 전용실시권을 말소하면서 얻어야 하는 당해 실시권에 설정된 질권자의 승낙 등은 생략되지 않는다(등록령§48).

마. 기타

파산관재인이 파산재단에 속한 산업재산권의 처분시에는 법원의 허가 또는 감사위원의 동의를 얻어야 하는 등 개별 법률에서 규정하는 경우가 있다(채무자 회생법§492).

2.2 등록상 이해관계가 있는 제3자의 승낙서 또는 그 제3자에게 대항할 수 있는 판결문 등본(등록령§ 22①2의2)

가. 등록상 이해관계인

(1) 정의

등록상 이해관계인이라 함은 등록원부상 각종의 권리자로 기록된 자로써 원칙적으로 해당 등록절차에서 등록권리자, 등록의무자의 지위에 서는 자는 아니나 이해관계가 있기 때문에 타인의 등록신청과정에서 참여권이 보장되는 자를 말한다. 등록상 이해관계인의 의사를 확인하지 않고 등록이 된다면 이해관계인에 예측하지 못한 손해를 줄 수 있기 때문에 등록상 이해관계인의 의사를 확인하는 것은 실체관계에 부합하는 등록을 하기 위해 매우 중요하다.

(2) 등록원인에 대한 제3자와의 비교

구분	등록상 이해관계인	등록원인에 대한 제3자
정의	· 등록으로 인하여 손해를 받을 우려가 있다고 일반적(형식적)으로 인정되는 제3자	· 등록원인행위의 당사자 이외의 자(자연인, 법인뿐만 아니라 국가 등의 행정주체도 포함)
예시	· 특허권 말소등록 시 해당 특허권에 설정된 질권자, 전용실시권자 등	· 전용실시권자의 통상실시권등록 시 특허권자의 동의 · 파산법인의 특허권 양도 시 법원의 허가
관련제출 필요서류	· 제3자의 승낙서 및 그 제3자에게 대항할 수 있는 판결문 등본	· 제3자의 허가·동의·인가·승낙을 증명하는 서류
관련 법령	· 등록령§22①2의2	· 등록령§22①2의1
기타	· 등록원인증서가 집행력 있는 판결인 경우에도 제3자 승낙서 생략 불가	· 등록원인증서가 집행력 있는 판결인 경우 제3자 허가서 생략 가능

(3) 등록상 이해관계인의 판단

등록상 이해관계인은 등록원부 기록의 형식으로 보아 변경등록, 말소등록 등으로 인하여 손해를 받을 우려가 있다고 일반적으로 인정되는 제3자로, 비록 실질적으로 손해를 입을 우려가 있다 하더라도 그러한 염려를 등록원부의 형식상 알 수 없는 자는 등록상 이해관계가 있는 제3자 되지 않는다.

(ㄱ) 등록상 이해관계인에 해당하지 않는 경우

① 등록의 형식상 불이익을 받지 않는 것이 명백한 자

예를 들어 순위번호 1번 질권의 말소에 대하여 순위번호 2번의 당해 특허권 등의 질권자 등은 이해관계인이 아니다. 그 외에 등록의 실행과정에서 사실상 손해를 보는

제3자가 있다 하더라도 등록원부에 기록된 등록명의인이 아닌 경우에는 등록상 이해관계인이 아니다.

② 권리를 승계하여 당사자(등록의무자, 등록권리자)가 된 경우

그 예로 권리이전등록이 갑 → 을 → 병 순으로 완료된 경우, 갑이 을을 상대로 원인무효로 인한 권리이전등록 말소등록절차이행의 소를 제기하여 승소판결을 받아 갑에서 을 명의로의 권리이전등록을 말소하고자 하는 때에 현재의 특허권 명의인 병은 당사자(등록명의인)가 되고 등록상 이해관계 있는 제3자는 아니다.

왜냐 하면 말소의 대상이 되는 등록은 현재 효력이 있는 등록이어야 하므로, 후순위 등록인 병 명의의 권리이전등록을 먼저 말소하지 않고는 을 명의의 권리이전등록을 말소할 수 없고 따라서 병의 승낙서 또는 이에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하더라도 갑과 을이 공동으로(또한 갑이 을에 대하여만 말소 판결을 얻어) 을 명의의 등록의 말소신청을 할 수 없기 때문이다.

나. 등록상 이해관계인의 승낙서를 제출하여야 하는 경우

(1) 말소등록

등록의 말소를 신청하는 경우에 그 말소에 대하여 등록상 이해관계 있는 제3자가 있을 때에는 제3자의 승낙이 있어야 한다(등록령§8). 말소대상인 등록에 터잡아 이루어진 권리등록의 명의인은 그 등록의 말소에 대하여 등록상 이해관계인이다. 예를 들어 권리이전등록의 말소에 있어서는 그 권리를 목적으로 하는 모든 권리자 즉, 질권자, 실시권자, 가압류권자, 체납처분에 의한 압류권자, 가등록권자, 가처분권자 등은 원칙적으로 모두 등록상 이해관계인이 된다.

가처분의 피보전채권이 말소등록청구권인 경우에 가처분권자의 신청에 의하여 그 승소판결에 따른 등록을 신청하는 때에는 가처분권자는 그 등록의 말소에 대하여 등록상 이해관계인임과 동시에 그 말소등록에 관한 등록권리자이므로 당연히 등록말소에 관한 승낙이 있는 것으로 본다.

그러나 사해행위로 인한 권리이전등록 말소청구권을 피보전권리로 하는 가처분을

하였을 경우, 가처분채권자가 말소판결을 받아 말소신청을 하는 것이 아니라 수익자와 채무자가 공동으로 당해 권리이전등록의 말소신청을 하는 때에는 가처분채권자의 승낙서를 첨부서류로 제출하여야 한다.

(2) 변경등록

등록을 마친 후 등록된 권리에 대해 변경사항이 있어 변경등록을 할 경우 등록상 이해관계가 있는 제3자가 있는 경우 제3자의 승낙이 있어야 한다. 이 때 등록상 이해관계가 있는 제3자란 변경등록대상 권리에 터잡아 이루어진 권리의 등록명의인 뿐만 아니라 후순위권리자로 변경등록이 등록됨으로 인하여 손해를 입을 우려가 있다고 인정되는 자를 포함한다.

예를 들어 순위번호2번의 근질권설정계약이 유질계약으로 변경등록을 신청한 경우, 후순위인 순위번호3번의 질권자 및 처분제한자 등은 선순위 근질권이 유질계약으로 변경된다면 권리행사에 불측의 손해를 입을 수 있으므로 등록상 이해관계가 있는 제3자로 보고 그 승낙서를 변경등록신청 시 첨부하여야 한다. 반면 선순위인 순위번호1번의 가압류권자 등 처분제한권자의 경우 채권자취소권을 행사하여 등록을 취소시키거나, 법원의 집행권원을 얻어 강제집행 절차를 밟을 수 있으므로 등록상 이해관계가 있는 제3자가 아니다.

그 외 등록명의인 표시통합관리신청의 경우 등록상 이해관계인이 존재하지 않기 때문에 등록상 이해관계인의 승낙을 요하지 않는다.

(3) 경정등록

등록원부상의 일부에 등록 당시부터 착오 또는 누락 등으로 인해 등록내용과 실제 관계와의 사이에 불일치(원시적 불일치)가 있는 경우에 이를 정정하기 위해 경정등록을 하고자 하는 경우 부기등록으로 하는 것이 원칙이나 등록상 이해관계 있는 제3자의 승낙서를 얻지 못한 경우 그러하지 아니하다(등록령8). 또한 직권경정등록은 신청에 의한 경정과는 달리 등록에 이해관계가 있는 제3자가 없는 경우에만 할 수 있다. 등록상 이해관계인이 있는 경우에는 그 자의 승낙서 등을 첨부하여도 직권으로 경정할 수 없고 이 경우는 당사자의 신청을 유도하여야 한다.

(4) 말소회복등록

말소한 등록의 회복을 신청하는 경우에 등록에 대한 이해관계가 있는 제3자가 있을 때에는 신청서에 그 승낙서나 그에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하여야 한다(등록령§7). 다만 말소회복등록을 함에 있어서 말소회복할 등록과 양립할 수 없는 등록이 이미 이루어진 경우에는 그 양립할 수 없는 등록을 먼저 말소하지 않는 이상 말소회복등록을 할 수 없다.

적법한 제한물권의 설정등기를 설정자가 불법말소한 뒤 소유권을 제3자에게 이전한 경우, 제한물권자는 말소회복등기청구권자이자 등록권리자이고, 당초의 소유자가 등록의무자이자 등록청구권의 상대방이므로 제한물권자는 당초의 소유자를 상대로 말소회복청구를 하여야 하고, 신소유자는 다만 등록상 이해관계가 있는 제3자로서 말소회복등록절차에서 그의 승낙서를 첨부해야 한다. 불법된 방법에 의하여 등록권리자의 등록이 말소된 후에 등록권리를 취득한 자는 그 등록권리자의 회복등록절차에 승인을 할 의무가 있다. (대판 1971. 8. 31. 71다1285)

(5) 이전등록

등록원인이 정당한 권리자로의 이전인 경우, 정당한 권리자는 해당 특허권의 이전을 법원에 청구하여 무권리자의 특허권의 이전을 청구할 수 있고 법원으로부터 판결문을 받아 등록과에 이전등록신청을 한다. 이전등록이 완료되면 해당 특허권은 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 소급 적용되어 해당 특허권에 설정되어 있는 통상실시권을 제외한 전용실시권, 질권 등 제한물권은 효력을 상실한다. 따라서 무권리자의 권리를 기초로 질권, 압류권, 전용실시권 등이 설정되어 있는 경우 질권자, 압류권자, 전용실시권자 등은 정당권리자로의 이전으로 인해 형식적으로나마 손해를 볼 우려가 있는 원부상 이해관계 있는 제3자에 해당하므로 등록신청시 이해관계자의 ‘승낙서’ 또는 ‘이에 대항할 수 있는 재판의 등본’을 첨부해야 한다. <특허권 이전 청구제도>(개정 특허법 '17. 3. 1. 시행) 특허법§99의2)

다. 이해관계가 있는 제3자의 승낙서 또는 그에 대항할 수 있는 재판의 등본

(1) 제3자의 승낙서

제3자의 승낙서란 이해관계가 있는 제3자가 등록을 하는 것에 대해 승낙하는 의사 표시가 기재된 문서로서 그 승낙의사가 그 자의 진정한 의사에 의한 것임을 담보하기 위하여 승낙서에는 인감을 날인하고 인감증명서가 첨부되어야 한다.

(2) 그에 대항할 수 있는 재판의 등본

그에 대항할 수 있는 재판의 등본이란 등록상 이해관계가 있는 제3자를 피고로 하여 얻은 등록에 관하여 승낙을 할 것을 명한 이행판결의 정본 또는 이와 동일한 효력이 있는 화해조서, 조정조서 등의 정본을 뜻한다. 즉 재판은 제3자의 승낙에 갈음하는 것이므로 제3자에게 판결의 효력이 미치는 재판을 의미한다. 실무에서는 “피고(등록상 이해관계인)는 ○○ 등록에 대하여 승낙의사를 하라”는 주문뿐만 아니라 “피고(등록상 이해관계인)는 (피고명의의) ○○등록의 말소 등록절차를 이행하라”는 주문도 이에 해당하는 것으로 본다.

3. 상속인이나 일반승계인에 대한 증명서류(등록령 § 22①3)

상속, 법인의 합병 및 분할 등의 일반승계를 원인으로 등록신청을 하는 경우 이를 증명하는 서류를 제출하여야 한다.

상속을 증명하는 서류로는 피상속인의 기본증명서와 가족관계증명서를 제출하여야 한다.

법인 합병의 경우에는 피합병 법인과 합병 법인 모두의 등기사항전부증명서를 제출하여야 하는데, 법인등기사항전부증명서의 경우 심사관이 직권으로 조회하여 처리할 수 있도록 특허권 등의 등록령이 개정되었으므로 신청인이 제출하지 않더라도 심사관이 행정정보공동이용 시스템으로 관련 정보를 조회하여 처리한다(등록령 § 22⑦). 분할의 경우 법인의 등기사항전부증명서 이외에도 공증된 분할계획서를 제출하여야 한다. 분할계획서에는 등록 대상 권리와 등록신청 목적에 해당되는 권리처분 내용이 기재되어 있어야 한다. 만약 분할계획서에 이러한 내용이 누락되었다면 실무에서는

대상 권리와 권리의 처분에 관한 내용, 대표권 있는 이사의 인감날인이 기재된 권리 승계확인서를 통해 분할계획서에 누락된 권리처분 사실에 관한 보완을 인정하고 있으므로 이를 분할계획서와 함께 제출하면 된다.

4. 대리인임을 증명하는 서류(등록령 § 22①4)

대리인이 등록을 신청할 때에는 그 대리인의 권한을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

위임장은 등록권리자와 등록의무자가 동일한 서면으로 작성할 수 있으며, 수 개의 등록의 신청대리권을 1통의 위임장에 위임할 수도 있다.

가. 임의대리인

(1) 개요

임의대리의 경우에는 위임사항을 증명하는 위임장을 제출하여야 하는데 위임장에는 산업재산권의 표시, 등록할 권리에 관한 사항, 수임자 및 위임자의 표시, 위임의 취지 및 연월일을 표시하고 위임자가 기명·날인 또는 서명하여야 한다. 변리사법 제 2조 및 제21조에 의해 변리사가 아닌 자는 심사심판의 대리 업무를 할 수 없다. 또한, 재외자의 특허관리인은 임의대리인의 특칙으로 해석하여 임의대리인과 동일한 자격 요건을 적용한다.

(2) 포괄위임제도

포괄위임제도는 위임장에 위임하는 특정 출원번호나 등록번호 등을 명기하여 매 서류 제출시 마다 위임장을 첨부하거나 원용한다는 취지를 명기한 다음 그 사본을 첨부하는 불편이나 부담을 제거하고, 현재 및 장래의 사건에 대하여 위임장에 미리 사건을 특정하지 아니하고 포괄적으로 대리인이 대리행위를 할 수 있는 제도이다. 포괄 위임을 등록한 대리인은 등록신청서에 포괄위임등록번호를 기재하는 것으로 위임장 제출을 대신할 수 있다.

나. 법정대리인

(1) 개요

특허법 제3조에 따르면 미성년자, 피한정후견인 또는 피성년후견인은 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원·청구 기타의 절차를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있다. 여기서 단서 규정은 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 경우(민법§5), 법정대리인으로부터 허락한 재산의 처분행위(민법§6), 법정대리인으로부터 허락된 영업에 관한 행위(민법§8㉠)를 말한다. 미성년자가 혼인을 한 경우에는 성년으로 의제되어 단독으로 법률행위를 할 수 있다. 그러나 피성년후견인은 어떠한 경우에도 법정대리인(친권자, 후견인)에 의하지 않고는 직접 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다.

(2) 적용사례

등록실무에서는 연차료 납부, 등록명의인 표시통합관리신청, 특허권의 무상 양수 등의 경우는 미성년자, 피한정후견인은 법정대리인에 의하지 아니하고 절차를 밟을 수 있는 것으로 하고 있으며, 다른 경우에는 법정대리인에 의해 절차를 밟도록 하고 있다.

(3) 첨부서류

신청서에 첨부할 서면은 미성년자의 경우 미성년자의 기본증명서와 가족관계증명서를, 피한정후견인 및 피성년후견인인 경우에는 피후견인의 기본증명서를 각각 제출하여야 하며 또한 법정대리인에 의해 절차를 밟는 경우 법정대리권을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다.

다. 특별대리인

(1) 개요

법정대리인은 미성년자의 승낙을 받을 필요없이 법정대리인의 이름으로 법률행위

를 한다. 그러나 친권자와 그 친권에 따르는 미성년인 자 사이에 이해상반되는 행위 또는 동일한 친권에 따르는 수인의 미성년인 자 사이에 이해상반되는 행위를 하는 경우, 그 미성년자 또는 그 미성년자 일방의 대리는 법원에서 선임한 특별대리인이 하여야 한다(민법§921). 여기서 특별대리인이란 가사비송절차에 따라 당사자의 청구에 의하여 가정법원이 선임한 자를 말한다(가사소송법§2). 한편 공동친권자 중 한사람만이 미성년인 자를 대리할 수 없고, 이 경우 특별대리인이 이해가 상반되지 않는 다른 일방의 친권자와 공동하여 그 미성년자를 대리하여야 한다.

(2) 이해상반행위

이해상반행위란 친권자에게 대해서는 이익이 되고, 미성년인 자에 대해서는 불이익이 되는 행위 또는 친권에 따르는 자의 일방에 대해서는 이익이 되고 다른 일방에 대해서는 불이익이 되는 행위를 말한다.

(ㄱ) 등록실무상 이해상반행위에 해당하는 경우

미성년인 자가 그 소유 특허권을 친권자에게 매매 또는 증여하는 경우, 상속재산 협의분할서를 작성하는 데 있어서 상속인들 중 1인이 미성년자의 특별대리인으로 선임한 경우(결국 미성년자와 특별대리인사이에 이해가 상반되는 관계가 됨), 친권자와 미성년인 자의 공유특허권을 친권자의 채무에 대한 담보로 제공하고 그에 따른 근질권설정등록을 신청하는 경우이다.

(ㄴ) 이해상반행위에 해당하지 않는 경우

친권자가 그 소유 특허권을 미성년인 자에게 증여하는 경우, 친권자가 미성년자 소유의 특허권을 채무자인 그 미성년자를 위하여 담보로 제공하거나 제3자에게 처분하는 경우 등이 있다.

5. 외국인인 경우 국적 증명서류(등록령§ 22①5)

신청인이 생존하고 있고 권리능력 있는 자인지를 확인할 필요가 있는데 외국인의 경우 국적증명서를 제출하여 국적과 권리능력에 관한 사항을 증명하여야 한다.

6. 법인임을 증명하는 서류(등록령 § 22①6, § 22⑦1)

법인의 경우 해산되지 않고 실재하고 있는 법인인지, 신청인이 법인을 대표할 수 있는 자격이 있는지를 확인할 필요가 있다. 즉 권리능력 유무와 대표자의 대표권한을 확인하게 된다.

(1) 국내법인

법인임을 증명하는 서류는 등록권리자이든 등록의무자이든 신청인이 법인이라면 제출하여야 한다. 다만, 국내의 경우 법인등기사항증명서는 누구라도 열람할 수 있는 공개정보이므로 심사관은 신청인의 동의 없이 열람가능하므로 사실상 신청인의 제출이 없더라도 방식심사시 문제될 것은 없다.

(2) 외국법인

외국 법인의 경우 통상 법인국적증명서라는 서식에 외국의 국적과 법인에 관한 사항을 함께 증명하는 것이 통례로 되어 있다.

예를 들어 “ooo국 법하에서 현재 적법하게 존립하고 있는 oo법인은....그 주소가 ooo이며, 첨부된 양도증에 서명한 자는 본 법인을 대표할 정당한 권한이 있는 자이다...” 라는 문구로 작성된 법인국적증명서가 흔히 제출되는데 이러한 양식의 법인국적증명서는 법인의 국적과 법인에 관한 사항(권리능력, 대표권), 주소까지 모두 증명하고 있는 것으로 인정된다.

(3) 법인 대표자의 직무대행자가 등록을 신청하는 경우

등기부에 직무대행자의 등록이 되어 있으면 법인등기사항증명서를 제출하면 된다(민법§52의2, 상법§407). 만일 해당 법인의 근거가 되는 법률에 직무대행자를 등록할 수 있다는 규정이 없어 직무대행자가 등록되어 있지 않고 정관에 대표자 유고시에 다른 이사 등이 그 직무를 대행하여 법인을 대표할 수 있다고 규정되어 있다면 다른 이사가 이를 증명하는 서면으로 법인등기사항증명서, 정관 및 이사회 의사록 등을 제출하면 된다.

7. 신청인의 인감증명서 및 본인서명사실확인서(등록령§ 22①7)

가. 의의

인감증명서(본인서명사실확인서)를 일정한 등록신청서에 첨부하도록 하는 것은 등록신청인 특히, 등록의무자의 진정한 의사의 확인 또는 등록원인에 대한 제3자의 허가, 동의, 승낙을 요할 때나 등록상 이해관계인의 승낙을 요할 때 그 허가, 동의, 승낙자의 진정한 의사를 확인하여 부실등록을 방지하기 위한 것이다.

인감증명서의 유효기간은 발행일인 초일을 산입하지 않아야 한다. 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료된다.(민법§157,§161).

나. 인감증명서(본인서명사실확인서)를 제출하여야 하는 경우

- (1) 산업재산권 권리이전등록, 질권, 실시권(사용권) 설정 및 변경등록을 신청하는 경우 등록의무자의 인감증명
- (2) 협의분할에 의한 상속을 등록원인으로 하는 권리이전등록을 신청하는 경우 분할협의서에 날인한 상속인 전원의 인감증명
- (3) 법인 분할을 원인으로 한 등록을 신청하는 경우 등록의무자와 등록권리자의 인감증명 <특허권 등의 등록령 개정('17. 11. 28. 시행)>
- (4) 등록신청서에 제3자의 동의 또는 승낙을 증명하는 서면을 첨부하는 경우 그 서면에 날인한 동의 또는 승낙자의 인감증명
- (5) 권리의 지분을 설정하여 등록을 신청하거나 등록된 권리의 공유지분확인등록을 신청하는 경우 등록권리자 전원의 인감증명 <특허권 등의 등록령 개정('17.11.28.시행)>
- (6) 말소등록을 신청하는 경우 말소등록명의인의 인감증명서 등

다. 인감증명서(본인서명사실확인서)를 제출할 필요가 없는 경우

(1) 관공서

관공서는 인감증명이 없다. 따라서 관공서가 등록의무자인 경우에는 인감증명서에 관한 규정이 적용되지 않는다. 그러나, 이에 준하는 관인대장 등을 첨부하고 발급자의 성명, 직급, 발급일을 기재하여야 한다.

(2) 양 당사자가 등록관청에 함께 방문하여 등록을 신청하는 경우

등록의무자와 등록권리자(법인은 제외한다)가 등록관청에 함께 방문하여 등록을 신청하는 경우로서 신분증(주민등록증 등 공공기관이 발행한 본인 및 주소확인이 가능한 신분증을 말한다) 사본에 기명날인 또는 서명하여 제출하는 경우 인감증명서를 제출할 필요가 없다. <특허권 등의 등록령 개정(17. 11. 28. 시행)>

(3) 공정증서를 제출하는 경우

등록신청서, 등록원인을 증명하는 서면이 공정증서인 경우에는 인감증명을 제출할 필요가 없다.

(4) 등록명의인 표시 변경(경정)신청

등록명의인 표시 변경(경정)을 증명하는 주민등록표초본 등의 증명서로 족하다.

(5) 일부말소등록을 신청하는 경우

둘 이상의 청구항, 디자인 또는 지정상품 중 일부를 말소하려는 경우에는 이해관계가 있는 제3자가 없을 때에 한하여 생략할 수 있다(등록령§22⑥1).

(6) 특허권의 등록신청과 동시에 실용신안권의 포기를 원인으로 한 말소등록을 신청하는 경우

특허법 제87조 제2항에 따라 특허권의 설정등록을 위하여 동일한 신청인이 특허

권의 등록신청과 동시에 실용신안권의 포기를 원인으로 한 말소등록을 신청하는 경우에는 생략할 수 있다(등록령§22⑥2).

(7) 출원 중 설정한 지분이 특허권등의 설정등록을 위한 납부서 제출 시까지 변경되지 아니한 경우

출원 중에 지분을 정한 경우 그 내용에 변경이 없다면, 지분정보를 등록시스템에 반영하여 납부서 제출시 지분약정서 및 인감증명서 제출을 생략할 수 있다. <특허권 등의 등록령 개정(’17. 11. 28. 시행)>

라. 인감증명제도가 없는 외국인의 경우

인감증명제도가 있는 나라(일본, 대만 등)의 경우는 그 나라의 인감증명서와 번역문을 제출하는 방법도 인정되고, 서명을 공증하는 방법도 인정되고 있으므로 선택적으로 신청이 가능하다. 서명에 의한 법인국적증명서 등의 등록원인서류를 작성하여 제출한 경우 6개월 이내에 발급된 법인국적증명서에 기재된 대표자의 대표권 등이 확인되면 이를 수리한다.

그러나 본국에 인감증명제도가 없고 또한 인감증명법에 의한 인감증명을 받을 수 없는 자는 위임장이나 첨부서면에 한 서명에 관하여 본인이 직접 작성하였다는 취지의 본국관공서의 증명이나 이에 관한 공정증서를 제출하여야 한다.

등록실무에서 일본에 거주 중인 재외국민이 일본국 발행의 인감증명을 첨부하여 등록신청을 하는 경우가 간혹 있는데 이러한 등록신청은 수리할 수 없다(귀화하여 일본국적을 취득한 경우에는 당연히 가능함). 이러한 경우에는 일본주재 한국대사관의 영사 앞에서 작성한 서명인증서의 경우에는 적법한 서류로 인정하고 있다.

마. 사용인감계

사용인감계란 사용인감을 법인인감으로 대신하는 것을 확인해 주는 서류로 사용인감은 법인인감이 여러 지역에서 동시에 필요한 경우, 공사의 입찰, 계약, 납품 등 수시로 사용이 필요한 경우 등에 사용하는 것으로 산업재산권의 권리이전 등에 사용인감계를 제출하는 것은 적절한 방법으로 보기는 어렵다.

그런데 신청인이 불가피하게 사용인감계를 제출하는 경우 인감의 제출인, 사용인감과 법인인감이 날인되어 있어야 하고 인감의 용도는 “등록번호 0000, 0000에 관한 권리이전 등록신청용”이라고 구체적이고 명확하게 기재되어 있는 것이 바람직하나, “특허등록용” 또는 “특허청 제출용”과 같은 정도의 용도기재와 함께 사용인감계에 첨부된 인감증명서의 발급일이 6개월 이내인 경우에는 이를 인정할 수 있다.

바. 본인서명사실확인서

본인서명사실확인서란 인감증명서와 효력이 동일하며, 본인이 직접 행정기관을 방문하여 서명을 하고 거래내용 등을 작성하면 발급기관이 서명하고 용도 등을 적은 사실을 확인하여 주는 것을 말한다. 제출인은 인감 날인 대신 서명을 하고 본인서명사실확인서를 제출하면 담당자는 서명과 발급용도 등을 확인함으로써 제출인이 서명한 사실, 즉 본인 의사를 확인할 수 있다. (본인서명사실 확인 등에 관한 법률§2)

사. 전자본인서명확인서

전자본인서명확인서란 인터넷을 통한 발급시스템을 이용하여 용도 등을 기재한 후 공인전자서명에 의하여 확인함으로써, 그 발급시스템에 저장된 표준화된 정보를 말한다. 제출인이 전자본인서명을 등록하고 발급증을 제출하면 담당자는 발급증에 기재된 신청인 정보 및 발급번호 등을 확인하고 행정정보공동이용을 통해 전자본인서명확인서를 열람하여 서명 사실을 확인한다. (본인서명사실 확인 등에 관한 법률§7⑦) 이 때 전자본인서명확인서 및 발급증에는 공인인증서를 통해 본인이 직접 확인·작성 하므로 관인이 날인되어 있지 않으며, 전자서명을 사용하여 서명 이미지가 없다.

아. 인감증명서(전자민원창구용)

전자민원창구(정부24)를 통해 발급받은 인감증명서(전자민원창구용)를 제출하면 담당자는 필수 기재사항으로 인적사항, 발급용도, 제출처, 본인 서명(출력된 용지 서명란)을 확인하여 본인 의사를 확인할 수 있다. <인감증명법 시행령 개정(24. 09. 30. 시행)>

〈본인증명제도 비교〉

구분		인감증명서	본인서명사실확인서	전자본인서명확인서
일 반	효력	의사 진위 확인		
	사전절차	· 인감등록 사전신고	· 사전신고 절차 없음	· 온라인 발급 시스템 이용 신청
	발급신청 주체	· 본인 또는 대리인	· 본인	· 본인
	발급신청 방법	· 증명청 방문	· 발급기관 방문	· 전용사이트 접속
	의사 확인	· 인감 날인	· 본인 자필 서명	· 공인전자서명
	관인	· 증명청 날인	· 발급기관 날인	· 미 날인
	발급	· 증명청 발급	· 발급기관이 발급	· 본인이 직접 발급
	발급 형태	· 문서형태로 발급	· 문서형태로 발급	· 전자문서로 발급 (시스템 내 저장)
제 출 관 련	제출 방법	· 인감증명서 제출	· 본인서명사실확인서 제출	· 발급증 제출
	심사 시 확인방법	· 인영비교 확인	· 서명과 기재사항 등 종합 고려 확인	· 발급증 확인 · 행정정보공동이용으로 전자본인서명확인서 조회
	심사 사항	· 인감 대조 · 발급일, 인적사항 등 확인	· 발급용도, 발급일, 인 적사항 등 확인	· 확인서에 기재된 “용도, 위임받은 사람” 과 관 련서류의 내용 비교

자. 기타 유의사항

- (1) 등록의무자의 주소지가 종전 주소지로 기재되어 있는 등 현주소지와 일치하지 아니하더라도 성명과 주민등록번호 등에 의하여 동일인임이 인정되는 경우에는 이를 수리하여야 한다.
- (2) 등록신청일부터 6개월 이내에 발급된 것을 제출하여야 한다(등록령§22④).

8. 그 밖에 다른 규정에 따라 첨부할 서류(등록령§ 22①8)

(1) 주소 및 주민등록번호 등을 증명하는 서면

등록명의인표시통합관리 등에서 변경된 주소 등을 등록하는 경우에는 등록권리자의 주소 및 주민등록번호를 증명하는 주민등록표 등·초본 등을 제출하여야 한다.

한편, 신청인(개인)이 전자정부법에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 특허청장이 확인하는 것에 동의하는 경우는 주민등록표 등본·초본 등의 제출을 생략할 수 있다(등록령§22⑦).

(2) 수탁자로의 인허가를 증빙하는 서류

민사신탁을 제외한 신탁등록신청 시 수탁자에 대해 관련기관의 인가나 허가가 필요하므로, 이를 증빙하는 서류를 제출하여야 한다(자본시장법§12, 기촉법§35의2①, 공익신탁법§3①). 신탁유형별 제출서류는 제3편 제4장 제2절에서 설명한다.

제6절 등록료·등록수수료의 납부·정정·반환

1. 등록료 및 등록수수료 납부

특허권 등을 등록하고자 하는 자는 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 및 상표법에 의한 등록료 및 등록수수료, 지방세법에 의한 등록세, 인지세법에 의한 인지세를 납부하여야 하는데 그 방법과 절차 등은 특허료 등의 징수규칙에서 규정하고 있다.

가. 등록료

(1) 개요

‘등록료’란 특허법 제79조에 따른 특허료, 실용신안법 제16조에 따른 등록료, 디자인보호법 제79조에 따른 디자인등록료 및 상표법 제72조에 따른 상표등록료를 말한다(등록령§2).

국가가 특허료, 등록료를 징수하는 취지는 특허권자 등에게 설정등록 범위 내에서 독점 배타권을 부여하는 대신 수익자 부담의 원칙에 의거하여 징수하는 것이라고 할 수 있다.

등록신청 절차에서 등록료를 전혀 납부하지 않는 경우는 보정될 수 없는 흠으로써 보정안내 절차 없이 반려된다(등록령§29②2). 등록료의 일부를 납부하지 않은 경우에는 1개월 이내에 부족금액을 보전(補填)할 수 있다(특§81의2 등). 등록료의 일부를 납부하지 않은 경우도 절차의 하자로서 이론상 보정대상이나, 상위법인 특허법 등에 보전(補填)절차를 특별히 두고 있으므로 등록령 제29조의 보정절차는 적용되지 않는다.

(2) 납부방법

① 납입고지서에 의한 납부

등록결정서와 함께 송부된 「납입고지서 및 영수증」으로 납부기간 내에 은행, 우체국 등 국고수납기관 또는 인터넷지로사이트(<http://www.giro.or.kr>)에서 등록료와 등록세를 일괄 납부할 수 있다. 이 경우에는 등록료 납부서를 별도로 제출할 필요가

없다. 다만, 특허·등록료 면제·감면대상자이거나 일부 청구항(디자인, 지정상품) 포기 등으로 특허·등록료에 변동이 있는 경우에는 납부서(특등칙 별지 제25호 서식)를 작성(서면 또는 온라인)하여 특허청에 제출하여야 한다.

② 납부서에 의한 납부

(가) 납부서(특등칙 별지 제25호 서식)를 서면 또는 온라인으로 제출하는 경우
특허청(고객지원실, 서울사무소)에 직접 또는 온라인으로 납부서를 제출한 후 그 문서접수번호를 납부자번호로 하여 서류를 제출한 날의 다음날까지 등록료와 등록세를 합산한 금액을 은행, 우체국 등 국고수납기관 또는 인터넷지로사이트(<http://www.giro.or.kr>)에서 납부하여야 한다.

(나) 납부서를 우편(등기)으로 제출하는 경우

납부서를 작성한 후 납부하여야 할 등록료 및 등록세를 우체국에서 통상환 증서로 바꾸어 납부서와 함께 특허청에 제출하여야 한다.

(3) 등록료의 면제 및 감면

국가에 속하는 특허(실용신안등록·디자인등록)출원 또는 특허권 등에 관한 수수료 또는 특허료(등록료)는 면제되고(특§83, 실§20, 디§86) 발명(고안·창작)자와 출원인이 동일한 개인의 발명·고안·창작 또는 중소기업 및 전담조직의 (직무)발명 등은 최초 3년분의 특허료·실용신안등록료·디자인등록료의 50%~70%가 감면된다. 또한 청년 및 원로발명가는 85%, 중견기업은 30% 감면된다(징수규칙§7). 이에 대하여는 제2편 제1장 신규설정등록에서 설명한다.

나. 등록수수료

(1) 개요

‘등록수수료’란 특허법 제79조, 실용신안법 제16조, 디자인보호법 제79조, 상표법 제72조 및 그에 따른 특허료 등에 관한 법령의 규정에 따른 이전등록료, 가등록료 및 신탁등록료 등의 수수료를 말한다(등록령§2).

등록수수료는 국가 또는 공공단체가 행하는 공적 역무를 이용하여 특별한 이익을 얻는 자로부터 보상으로 징수하는 것으로 일반조세와 달리 특정 역무에 대하여 개별적으로 징수하는 것이다.

등록수수료는 특허료나 등록료와는 전혀 다른 성격의 금액이며, 등록수수료는 일부를 미납하거나 전부를 미납하는 경우 모두 절차의 하자로서 등록령 제29조의 보정 대상이다. 등록수수료를 일부 미납한 경우에는 특허법 제81조의2 등의 보전절차는 적용되지 않는다.

(2) 등록수수료의 면제

국가에 속하는 특허(실용신안등록·디자인등록)출원 또는 특허권 등에 관한 수수료 또는 특허료(등록료)는 면제된다(특§83, 실§20, 디§86). 여기서 주의할 점은 상표권은 제외된다는 것과 특허법 등에서 정하고 있는 ‘국가에 속하는’의 의미를 ‘국가로 권리가 귀속되는 경우’로 해석되므로 국가가 등록권리자인 경우에는 면제되지만 국가가 등록의무자인 경우에는 납부하여야 한다는 것이며(국가가 공동권리자 또는 공동의무자가 되어 권리이전 등을 신청하는 경우는 등록료, 지방세, 인지세는 면제 대상이 아님) 또한 지방자치단체는 면제대상이 되지 않는다.

국 가		지 방 자 치 단 체	
등록권리자(양수인)	등록의무자(양도인)	등록권리자(양수인)	등록의무자(양도인)
면제	납부	납부	납부

또한 국공립학교 교직원이 발명, 고안 또는 창작하고 국공립학교 교직원, 국가 또는 지방자치단체가 소유하고 있는 특허권·실용신안권·디자인권을 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항에 따른 전담조직(법인의 경우로 한정한다)으로 이전하는 경우에는 등록수수료를 면제하도록 하고 있다(징수규칙§7①1).

다. 지방세

특허청장은 지방세기본법 제2조에 의한 특별징수의무자(지방세를 징수할 때 편의상 징수여건이 좋은 자로 하여금 징수하게 하고, 그 징수한 세금을 납부하도록 의무

가 부여된 자)로서 지방세법 제31조에 따라 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권 등록(「표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서」에 따른 국제상표등록 출원으로서 상표법 제197조에 따른 상표권 등록을 포함한다)의 경우에는 특허청장이 지방세법 제28조 제1항 제11호 및 제12호에 따라 산출한 세액을 특별징수하여 그 등록일이 속하는 달의 다음 달 말일까지 행정안전부령으로 정하는 서식에 따라 해당 납세지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 그 내용을 통보하고 해당 등록면허세를 납부하고 있다. 양수인이 외국인 및 외국법인인 경우 특허청에서 통합징수하여 대전광역시 서구청에 납부한다.

(1) 등록면허세

① 개요

등록면허세란 재산권 기타 권리의 취득·이전·변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부에 등록하는 경우에 그 등록을 받는 자에게 부과하는 지방세를 말한다(지방세법§23).

납부금액은 상속을 원인으로 한 권리이전(특허권·실용신안권·디자인권·상표권)은 12,000원, 상속이외의 원인으로 한 권리이전(특허권·실용신안권·디자인권·상표권)은 18,000원, 상표권의 설정등록 및 갱신등록은 7,600원이다.

② 등록면허세의 비과세

지방세법은 일정한 경우에 등록면허세가 비과세되는 것으로 규정하고 있다. 등록신청과 관련하여 실무상 중요한 사항중의 하나가 국가 등에 대한 비과세 여부이다. 이와 관련하여 지방세법 제26조 제1항은 “국가·지방자치단체·지방자치단체조합·외국정부 및 주한국제기구가 자기를 위하여 받는 등록 또는 면허에 대하여는 등록면허세를 부과하지 아니한다. 다만, 대한민국 정부기관의 등록 또는 면허에 대하여 과세하는 외국정부의 등록 또는 면허의 경우에는 등록면허세를 부과한다”고 규정하고 있다. 여기서 ‘국가 등이 자기를 위하여 받는 등록 또는 면허’의 의미를 ‘국가로 권리가 귀속되는 경우’로 보아 국가가 양수인인 경우에는 비과세한다. 반대로 양도인인 경우에는 과세대상이다. 다만, 국가 등이 공동권리자 또는 공동의무자가 되어 권리이전 등을 신청하는 경우는 비과세 대상이 아니다.

국 가		지 방 자 치 단 체	
등록권리자(양수인)	등록의무자(양도인)	등록권리자(양수인)	등록의무자(양도인)
면제	납부	면제	납부

(2) 지방교육세

① 개요

지방교육의 질적 향상에 필요한 지방교육재정의 확충에 소요되는 재원을 확보하기 위하여 부과하는 것으로 지방세법의 규정에 의한 등록면허세의 납세의무자는 납부하는 등록면허세의 20/100에 해당하는 지방교육세를 납부할 의무를 진다(지방세법 §151①2). 지방교육세는 등록세를 납부하는 때에 등록세와 함께 납부하여야 한다(지방세법 §152).

납부금액은 상속을 원인으로 한 권리의전(특허권·실용신안권·디자인권·상표권)은 2,400원, 상속이외의 원인으로 한 권리의전(특허권·실용신안권·디자인권·상표권)은 3,600원, 상표권의 설정등록 및 갱신등록은 1,520원이다.

② 지방교육세의 면제

지방세법의 규정에 의한 등록면허세의 납세의무자는 납부하는 등록면허세의 20/100에 해당하는 지방교육세를 납부하는 것으로 등록면허세 면제시 당연히 부과되지 않는다.

국 가		지 방 자 치 단 체	
등록권리자(양수인)	등록의무자(양도인)	등록권리자(양수인)	등록의무자(양도인)
면제	납부	면제	납부

라. 인지세

① 개요

국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서 기타 이를

증명하는 문서를 작성하는 자는 당해 문서를 작성할 때에 인지세법에 의하여 당해 문서에 대한 인지세를 납부할 의무가 있다(인지세법§1①). 2인 이상이 공동으로 문서를 작성하는 경우에 그 작성자는 당해문서에 대한 인지세를 연대하여 납부할 의무가 있다(인지세법§1②).

② 비과세 문서 등

인지세법 제6조에서 국가나 지방자치단체 등이 작성하는 증서는 인지세를 납부하지 아니한다고 규정하고 있고, 인지세법 제7조에서는 국가·지방자치단체 또는 자선이나 구호를 목적으로 하는 단체(이하 ‘국가등’ 이라고 한다)와 그 밖의 자가 공동으로 작성하여 각각 가지는 문서에 관하여는 국가등이 가지는 것은 그 밖의 자가 작성한 것으로 보고, 그 밖의 자가 가지는 것은 국가등이 작성한 것으로 본다고 규정하고 있다. 예컨대, 국가등과 개인이 공동으로 계약서를 작성한 경우 국가등이 가지는 계약서는 개인이 작성한 것으로 보게 되므로 국가등의 명의로의 권리이전등록신청시 등록원인증서로 제출하는 계약서 등에는 인지세를 납부하여야 한다는 의미이다.

즉 국가등이 양수인인 경우에는 인지세를 납부하여야 하고, 양도인인 경우에는 비과세이다. 다만, 국가 등이 공동권리자 또는 공동의무자가 되어 권리이전 등을 신청하는 경우는 비과세 대상이 아니다.

국 가		지 방 자 치 단 체	
등록권리자(양수인)	등록의무자(양도인)	등록권리자(양수인)	등록의무자(양도인)
납부	면제	납부	면제

③ 권리가액에 따른 세액(인지세법§3)

인지세법 제3조에서 규정하고 있는 기재금액에 따른 세액은 다음과 같다. 병합신청의 경우 인지세는 과세 문서당 납부하므로 하나의 양도증서에 다수의 권리를 기재한 경우에는 그 양도증서에 기재한 금액에 따른 기준액을 납부하면 된다. 다만, 양도증서에 기재금액이 없는 경우에는 인지세법 제4조의 최저 기재금액을 적용하여 2만원을 납부하면 되고, 기재금액이 무상 또는 1천만원 이하인 경우는 비과세로 한다.

대 상 권 리 가 액	인 지 세
기재금액이 1천만원 초과 3천만원 이하	2만원
기재금액이 3천만원 초과 5천만원 이하	4만원
기재금액이 5천만원 초과 1억원 이하	7만원
기재금액이 1억원 초과 10억원 이하	15만원
기재금액이 10억원을 초과	35만원

2. 등록료 납부안내 서비스

가. 의의

권리자에게 연차등록료 납부 및 상표권 존속기간갱신등록 신청의 절차를 밟지 않으면 당해 권리가 소멸됨을 안내하여 기한 내에 등록 또는 갱신신청을 필하도록 유도함으로써 권리유지 및 권리보호를 강화하기 위한 행정서비스 차원의 사실행위이다.

나. 납부안내 서비스의 법적성격

- (1) 특허료는 기본적으로 국가의 독점권 부여에 대한 대가로서의 성격을 가지고, 「특허법」에서 특허료의 납부를 특허권의 존속요건으로 정하고 있는바, 특허권을 계속 유지할지 또는 권리의 경제적 효용이 상실된 사정 등으로 인해 특허료 미납의 방법을 포함하여 그 권리를 포기할지 여부의 결정은 특허권자가 최종판단하여 결정해야 할 사항이다.
- (2) 한편, 특허법상 설정등록을 받으려는 날부터 3년분의 특허료를 납부하여야 하고, 미납한 때에 추가납부기간을 부여하거나, 특허권자에게 책임을 지울 수 없는 사유가 있는 때에 추가납부를 허용하도록 하고 있고, 특허료를 납부하지 아니하는 경우 납부기간이 만료되는 다음날 소멸 등을 안내하고 있다.
- (3) 그러므로 연차 등록료 납부안내서로 특허료의 납부기간, 납부방법(정상납부, 추가납부, 회복납부), 납부하지 아니한 경우의 법률적 효과 등을 바꿀 수 있는

것이 아니다. 다만, 연차 특허료 미납으로 인해 권리가 소멸되는 불측의 손해를 방지하여 권리자의 편의를 도모하기 위한 취지로 이루어지는 행정안내에 불과한 것이다.

다. 납부안내 유형

권리유지를 위해 안내서비스를 아래와 같이 실시하고 있으며 소멸예고통지현황을 조회할 수 있도록 특허로 홈페이지에 일정기간(게재일로부터 7개월) 게재하고 있다.

권리소멸예고목록 조회 화면 및 메뉴
(특허로) 조회/발급 검색/확인 권리소멸예고

특허로 출원 심판 특허청 바로가기 특허정보검색(KPPRS) 바로가기

My특허로 신청/제출 **조회/발급** 수수료관리 고객지원

사이트맵

사이트맵 인쇄

조회/발급

- 나의할일(To-Do)
 - 통지서/등록료안내
 - 통지서수신함
 - 등록료안내수신함
 - 제출결과조회
 - 특허고객정보관리
- 국내출원
 - 명세서/서식 작성
 - 온라인제출
- 국제출원
 - 국제상표출원
 - 국제디자인출원
- 특허보관함
 - **검색/확인**
 - 심사처리상황
 - 공보발간일 예고
 - **권리소멸예고**
 - 존속기간연장
 - 인터넷공보

또한 매월 3건 이상 연차등록안내를 받는 다등록권리자에게는 권리를 목록화(List) 하여 제공하는 서비스를 실시(2007. 9. 1. 시행)하고 있고, 매월 2건 이상의 연차등록 안내를 받는 권리자에게는 묶음발송을 실시(2015. 10. 1. 시행)하고 있다.

권리별	통지대상	통지 시기	통지 수단
특 허 실용신안 디자인	연차등록료 납부 기한 도래분(연차등 료료 납부안내서)	정상납부기간 만료 3개월 전 (정상납부 도과분은 정상납부 기간만료 후 즉시 2차 통지)	일반우편(2차 등기우편) 및 이메일(납부안내문, 목록서 비스), 휴대폰(카카오톡, LMS) 알림
	연차등록료 불납 에 의한 소멸권리 (소멸권리 회복신 청안내서)	추가납부기간 만료 1개월 후, 2개월 후	일반우편 및 이메일(회복납 부기간 도래 안내문), 휴대폰 (카카오톡, LMS) 알림
상 표	존속기간만료 예정분(상표권갱신 등록 신청안내서)	존속기간 만료 3개월 전 (존속기간 만료 후 3개월 이내에 2차 통지)	일반우편(2차 등기우편) 및 이메일(납부안내문, 목록서 비스), 휴대폰(카카오톡, LMS) 알림
	분할납부 2회차 납부기간 도래분 (상표권 2회차 분 할납부안내서)	분할납부기간 만료 6개월 전 (만료 3개월 전 2차 통지)	일반우편(2차 등기우편) 및 이메일(납부안내문, 목록서 비스), 휴대폰(카카오톡, LMS) 알림

* 카카오톡, LMS 알림서비스(신청인에 한함)는 '20. 7. 1.부터 시행

설정등록료(★) 연차등록료

요 금 권 리		설정등록료 (1~3년분)	연 차 등 록 료				
			4~6년	7~9년	10~12년	13~15년	16~25년
특 허	기본료	★매년 13,000원씩 39,000원	매년 36,000원	매년 90,000원	매년 216,000원	매년 324,000원	
	가산료 (청구범위 1항마다)	★매년 12,000원씩 36,000원	매년 20,000원	매년 34,000원	매년 49,000원	매년 49,000원	
실 용 신 안	기본료	★매년12,000원씩 36,000원	매년 25,000원	매년 60,000원	매년 160,000원	매년 240,000원	
	가산료 (청구범위 1항마다)	★매년 4,000원씩 12,000원	매년 9,000원	매년 14,000원	매년 20,000원	매년 20,000원	
디 자 인	심사	★매년 25,000원씩 75,000원	매년 35,000원	매년 70,000원	매년 140,000원	매년 210,000원	
	일부심사	★매년 1디자인마다 25,000원씩 75,000원	매년 34,000원(4~20년차)				
상 표	설정등록	201,000원+지정상품 가산금 (다만, 2회 분할납부시 매회 122,000원+지정상품 가산금)	* 다류지정의 경우 1상품류 구분마다 '201,000원+지 정상품 가산금' 가산, 존속기간 갱신의 경우 1상품류 구분마다 정상납부 시 '300,000원+지정상품 가산금', 갱신추납시 '330,000 원+지정상품 가산금'을 가산 (다만, 분할납부의 경우 좌측 분할납부시 금액을 가산) * 등록료 이외 부과되는 지방세 : 9,120원 (등록세 : 7,600원 지방교육세 : 1,520원) - 부과대상 : 상표권 설정등록, 존속기간 갱신등록				
	지정상품추가	201,000원+지정상품 가산금					
	존속기간 갱신	· 정상납부:300,000원+지정 상품 가산금 (다만, 2회 분할납부시 매회 184,000원+지정상품 가산금) · 갱신추납 : 330,000원+지정 상품 가산금 (다만, 2회 분할납부시 매회 203,000원+지정상품 가산금)					
비 고	■ 정상납부기간이 경과하지 않은 연차등록료를 3년분 이상 한꺼번에 납부할 경우 총납부금액의 10% 할인(단, 2019. 12. 31. 이후 연차등록료를 납부하는 건부터 적용) ■ 지정상품 가산금: 1상품류 구분의 지정상품이 10개를 초과할 경우, 초과하는 지정상품마다 정상납부시에는 2,000원, 2회 분할납부시에는 1,000원 가산('23. 8. 1. 이후 출원 또는 갱신등록 신청 건 부터 적용)						

설정·연차등록료 불납에 의한 소멸

(1) 특허권

- 특허권은 설정등록이 있는 날로부터 특허출원일 후 20년간 존속(특§88)하며, 존속기간연장 등록출원에 의해 5년 이내에서 연장될 수 있다(특§89).
- 설정등록료 및 연차등록료를 추가납부기간까지 납부하지 않는 경우에는 정상 납부기간이 끝나는 날의 다음날로 소급하여 특허권은 소멸한 것으로 본다(특§81③).

(2) 실용신안권

- 실용신안권은 설정등록일이 있는 날로부터 실용신안등록출원일 후 10년간 존속한다(실§22).
- 설정등록료 및 연차등록료를 추가납부기간까지 납부하지 않는 경우에는 정상 납부기간이 끝나는 날의 다음날로 소급하여 실용신안권은 소멸한 것으로 본다(실§20).

(3) 디자인권

- 디자인권은 설정등록한 날부터 디자인등록출원일 후 20년간 존속한다. 또한 관련디자인으로 등록된 디자인권의 존속기간 만료일은 그 기본디자인의 디자인권 존속기간 만료일로 한다(디§91).
- 설정등록료 및 연차등록료를 추가납부기간까지 납부하지 않는 경우에는 정상 납부기간이 끝나는 날의 다음날로 소급하여 디자인권은 소멸한 것으로 본다(디§82③).

(4) 상표권

- 상표권은 설정등록일로부터 10년간 존속한다(상§83).
- 상표권의 존속기간은 존속기간갱신등록신청에 의해 갱신할 수 있으며, 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월 이내에 갱신등록을 하지 않는 경우에는 원래의 존속기간 만료 시에 소멸한다(상§84).

등록권리자의 주의·의무사항

(1) 일반적인 주의사항

- **(등록료 납부)** 특허권(실용신안권, 디자인권) 및 상표권을 계속 유지하려면 등록권리자의 안내서 수령여부와 상관없이 법령에서 정한 기간 내에 연차(갱신)등록료를 반드시 납부해야 합니다.
- **(권리이전 시)** 양도인과 양수인은 등록원부를 확인하여 연차(갱신)등록료 납부시기, 갱신등록 신청 시기 등의 현재 등록 상태를 반드시 확인해야 합니다.

(2) 납부안내 서비스 관련 주의사항

- **(안내서 발송)** 안내서는 등록권리자의 착오 또는 부주의로 정해진 기간 내에 연차(갱신)등록료를 납부하지 못하여 권리가 소멸하는 것을 예방하기 위해 제공하는 행정서비스입니다.
- **(연락정보 갱신)** 등록권리자가 ‘연차등록료 납부안내서’ 등을 계속 받으려면 특허고객번호의 정보(주소, 전화 등)를 항상 최신 상태로 유지해야 합니다.
- **(송달주소 활용)** 주소지 이외의 장소에서 ‘연차등록료 납부안내서’ 등을 받으려면 특허고객번호의 정보에 ‘송달지의 주소’를 별도로 등록해야 합니다.

(3) 등록권리자의 의무사항

- **(등록원부의 확인)** 등록권리자는 특허권(실용신안권, 디자인권)의 관리를 위해 등록원부를 확인하는 것은 가장 기본적인 사항입니다.
- **(예방 조치)** 등록권리자는 연차(갱신)등록료를 제때에 납부하지 않아 권리가 소멸되는 일이 없도록 하기 위해 최소한의 필요한 예방 조치를 해야 합니다.

등록권리자	조치사항
개인	· 장기입원, 해외 체류, 유학 등 본인 부재 예상 시 - 가족, 지인 등을 대리자로 지정하여 연락체계를 마련 - 연차등록료 미리 선납 및 자동납부 신청 - 문자안내(카카오톡, LMS), e-mail 서비스 등을 적극 활용
법인	· 연차등록료 관리·납부 담당자 지정(명확한 업무지시 및 감독) · 휴가, 출장, 인사, 퇴직, 사고 등의 담당자 부재를 대비하여 업무보조(대행)자를 사전에 지정

- **(대리인 위임 시)** 위임 시 등록권리자는 연차(갱신)등록료 납부와 관련된 대리인의 위임 범위를 명확하게 확인해야 하며, 연차(갱신)등록 시기가 도래할 때 권리유지 여부에 관한 의사를 대리인에게 명확하게 전달해야 합니다.

3. 특허료·등록료와 등록수수료의 납부사항 정정

가. 의의

신청인 또는 금융기관의 착오로 발생하는 반환대상 특허료·등록료 및 등록수수료 등을 특허료 등의 징수규칙 제9조에 따라 정당하게 납부된 특허료·등록료와 수수료로 인정하기 위하여 신청인의 신청에 의해 납부사항을 정정하는 것으로 신청대상, 절차, 신청서식은 특허료·등록료와 수수료납부사항 정정신청요령(특허청고시 제 2015-22호)에서 규정하고 있다.

나. 정정신청대상

- (1) 민원인은 수수료 등을 정당하게 납부하였으나, 은행이 영수증의 기재사항(납부자번호 등)을 잘못 입력한 경우
- (2) 민원인이 수수료 등의 적정금액을 납부하였으나, 착오에 의하여 영수증의 납부자번호를 잘못 기재한 경우
- (3) 민원인이 착오에 의하여 정당 납부일에 같은 납부자번호로 2회 이상 납부한 수수료 등을 정당한 납부자번호와 정당한 금액으로 정정하고자 하는 경우
- (4) 보정통지서에 의하여 부족수수료를 납부한 후 납부기한 경과로 반환되는 수수료 등의 납부사실을 인정받고자 하는 경우
- (5) 특허료·등록료 및 등록관련 수수료 납부 또는 서류의 흠결로 인하여 불수리된 후 이미 납부된 등록관련 수수료 등을 수수료 등 납부사항 정정신청일에 납부된 수수료로 정정하고자 하는 경우
- (6) 특허료·등록료와 수수료 및 등록세 반환요령 제2조의 규정에 의한 반환대상 수수료 등을 수수료 등 납부사항 정정신청일에 납부된 수수료로 정정하고자 하는 경우

다. 정정신청인

특허료·등록료·수수료영수증의 성명란에 명기되어 있는 자 또는 그 위임을 받은 자가 신청하여야 한다.

라. 정정신청기간

반환을 청구할 수 있는 자는 납부일부터 1년 이내에 특허료·등록료·수수료 및 등록세 납부사항의 정정을 신청할 수 있다(징수규칙§9).

마. 정정신청절차

- (1) 등록과에 영수증(납부자용), 납부자번호를 확인할 수 있는 서류(접수증 등), 정정사항을 확인할 수 있는 서류를 첨부하여 특허료·등록료와 수수료 납부사항 정정 신청을 한다.
- (2) 등록과는 수수료 등 납부사항 정정신청서를 접수한 경우 정정신청내용을 확인한 후 그 사항을 정정한다.

4. 과오납된 특허료·등록료 등 반환

가. 의의

특허법 제84조, 실용신안법 제20조, 디자인보호법 제87조, 상표법 제79조 및 특허료 등의 징수규칙 제7조 제8항의 규정에 의한 특허료·등록료와 수수료 및 등록세의 반환을 위한 절차 등은 특허료·등록료와 수수료 및 등록세 반환요령(특허청고시 제2022-23호)에서 규정하고 있다.

나. 반환대상

- (1) 과오 납부된 특허료, 실용신안 등록료, 디자인등록료, 상표등록료, 수수료 및 등록세

- (2) 특허법시행규칙 제11조, 제106조의8, 제106조의45, 실용신안법시행규칙 제17조, 디자인보호법시행규칙 제24조, 상표법시행규칙 제25조, 특허권 등의 등록령 제29조 규정에 의해 불수리(반려)되거나 제106조의22 규정에 의해 반환하기로 결정된 경우 이미 납부한 특허료, 국제조사료, 국제예비심사료, 등록료 등 수수료 및 등록세
- (3) 출원무효처분 및 실용신안등록출원각하의 경우 출원료를 제외한 나머지 수수료(심사청구료, 우선권주장신청료, 등록료)
- (4) 특허료 등의 징수규칙 제2조 제1항 제8호, 제3조 제1항 제7호 및 제4조 제1항 제6호, 제5조 제1항 제5의2호의 규정에 의거 우선 심사가 각하된 경우 일정금액을 공제한 우선심사신청료
- (5) 특허·실용신안등록, 디자인등록 취소결정 또는 등록을 무효로 한다는 심결이 확정되거나 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포기한 해의 다음해부터의 특허료, 실용신안등록료 또는 디자인등록료 해당분 <특허법 개정 제84조제1항제6호('16.6.30.시행), 디자인보호법 개정 제87조제1항제2호('16.4.28.시행)>
- (6) 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 연도의 다음연도부터의 특허료 해당분
- (7) 특허·실용신안등록출원(분할출원, 변경출원 및 우선심사의 신청이 있는 특허·실용신안등록출원은 제외), 디자인등록출원(우선심사신청이 있는 디자인등록출원, 분할출원 또는 분할출원의 기초가 된 디자인등록출원, 거절이유를 통지하거나 등록결정을 한 디자인등록출원은 제외), 상표등록출원(분할출원, 변경출원, 분할출원 또는 변경출원의 기초가 된 상표등록출원 및 「상표법」 제180조제1항의 규정에 따른 상표등록출원으로 보는 국제상표등록출원, 우선심사의 신청이 있는 출원 제외) 후 1개월 이내에 해당 출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 납부한 수수료 중 출원료, 우선권주장신청료, 비밀디자인청구료, 출원공개신청료

- (8) 특허·실용신안등록출원의 심사청구 이후 특허법 제84조제1항제5호의 규정에 따라 해당 출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 납부한 심사청구료 또는 특허법 제84조제1항제5호의2의 규정에 따라 해당 출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 납부한 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액
- (9) 중복하여 출원한 것이 명백한 상표등록 출원 중 어느 하나를 취하하거나 포기한 경우 이미 납부한 상표등록출원료(최초의 거절이유통지 등이 발송된 경우는 제외)
- (10) 특허법 제84조제1항제7호, 실용신안법 제20조, 디자인보호법 제87조제1항제4호, 상표법 제79조제1항제3호의 규정에 의거, 해당 결정이 취소된 경우 이미 납부한 심판청구료
- (11) 심판청구 또는 당사자 참가신청이 취하된 경우(심리종결을 통지받기 전에 한함)와 심판청구가 각하결정 또는 당사자 참가신청이 거부된 경우는 이미 납부한 수수료 중 심판청구료 또는 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액
- (12) 특허료 등의 징수규칙 제7조제8항의 규정에 의해 반환의 대상이 되는 출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허료·실용신안등록료·디자인등록료, 심판청구료, 이전등록료 또는 출원인변경신고료
- (13) 상표법 제59조제4항에 의하여 출원공고결정이 취소된 경우 이미 납부한 이의신청료

다. 반환기간

잘못 납부된 수수료 등의 반환은 납부자가 그 사실을 통지받은 날부터 3년 이내로 한다.

라. 반환신청인

반환대상에 관한 반환신청은 반환에 관한 통지를 받은 수신인 또는 정당하게 위임을 받은 자가 하여야 한다.

마. 반환절차

(1) 반환사유발생 통지

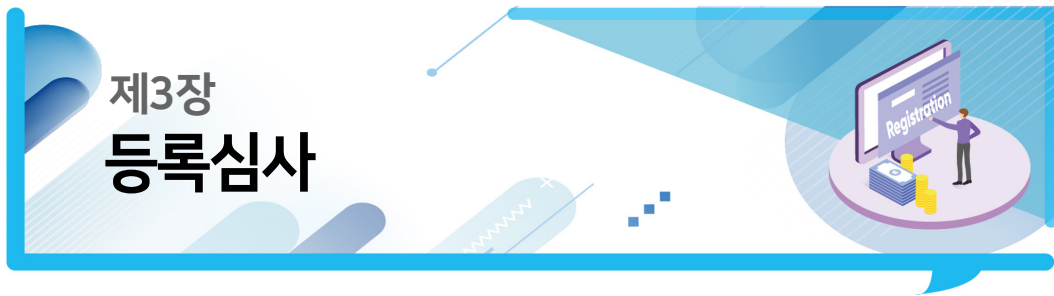
해당과에서는 반환대상에 관한 반환금이 발생하였을 경우 그 사실을 당사자에게 통지하고, 재무관이 그 사실의 확인을 요청하는 때에는 과오납, 불수리, 취소결정·무효심결확정 등의 사실을 통보하여야 한다.

(2) 납부자 등의 반환신청

특허료, 등록료와 수수료 및 등록세 반환요령 별지 제2호 서식의 특허료·등록료와 수수료의 반환신청서에 납부자용 영수증 또는 납부사실을 확인할 수 있는 서류, 반환신청인의 예금계좌사본, 별지 제1호 서식의 위임장 및 신청인의 신분을 확인할 수 있는 증명서(주민등록증 또는 사업자등록증) 등을 첨부하여 특허청장에게 신청한다.

(3) 반환

반환신청인의 금융기관 예금계좌에 입금한다. 한편, 납부자가 반환금을 받을 계좌를 별지 제3호 서식의 과오납 수수료 등의 반환(환급)금 지급 계좌 사전등록(변경) 신고서에 따라 사전에 신고한 경우에는 반환금 발생통지일로부터 1년이 경과한 후에 해당계좌에 입금하는 방법으로 반환금을 지급할 수 있다.



제1절 심사일반

1. 의의

등록의 목적은 산업재산권의 발생과 소멸, 변동 내용 등에 관한 사항을 등록원부에 기재하는 것이므로 등록은 실체적 권리관계와 부합하여야 한다. 심사관이 신청서를 받은 때에는 신청에 관한 모든 사항을 조사하여야 하고, 조사결과 신청에 따른 등록을 할 것인가, 보정을 명할 것인가 또는 신청을 반려할 것인가를 결정하여야 한다. 이와 같이 결정하는 과정을 등록신청의 심사라고 한다.

2. 심사관의 권한

가. 심사권의 범위

심사권이란 등록원부에 허위의 등록이 행하여지는 것을 막고 실체관계와 부합하는 등록이 이루어지도록 심사관이 신청의 적법여부를 심사할 수 있는 권한을 말한다. 심사권한의 범위에 관한 입법주의에는 형식적 심사주의와 실질적 심사주의가 있으며, 특허권 등의 등록령은 명문의 규정은 없으나 형식적 심사주의를 채택한 것으로 해석되고 있다.

나. 형식적 심사의 범위

(1) 서면심사의 원칙

서면심사의 원칙이란 신청인이 제출한 신청서류에 의하여만 등록의 수리 여부를

판단하여야 한다는 원칙이다. 여기서 서면이란 신청서와 첨부서류만을 의미하므로 그 외의 서면의 제출, 신청인의 출석이나 증언 등을 요구할 수 없다.

즉, 심사관은 ① 등록령에서 정한 신청서 및 첨부서류의 제출 여부 ② 제출된 서류가 작성명의인에 의하여 작성된 것인지 여부 ③ 신청서의 기재가 등록원부 및 다른 첨부서류와 부합하는지 여부를 심사하여 그 신청의 수리여부를 결정하여야 한다.

(2) 실체관계 심사의 배제

심사관이 신청서와 첨부서류 및 등록원부에 의하여 그 신청이 형식적으로 적법한지 여부를 심사할 수 있고, 그 신청이 실체법상의 권리관계와 일치하는지를 조사할 권한이나 의무가 없다. 따라서 신청서 및 첨부서류가 작성자의 진의에 의하여 작성된 것인지, 실제 그러한 법률관계가 존재하는지 여부는 심사의 대상이 아니다.

그러나 형식적 심사주의 하에서도 심사관은 그 등록이 실체법상 허용되는가에 대하여는 심사하여야 한다.

따라서 유사 또는 관련디자인권이 있음에도 기본디자인권에 대하여만 권리이전을 신청하는 것과 같이 실체법상 허용되지 않는 등록신청에 대하여는 이를 반려하여야 한다. 또한 신청서의 기재 자체로부터 무효인 등록신청이 명백하거나, 제출된 서면 상호간에 모순이 있는 경우는 실체적관계의 심사가 아니라 특허권 등의 등록령 제29조의 반려사유에 해당하는지 여부에 관한 것이므로 형식적 심사권의 범위 내에 해당한다.

3. 신청서 및 첨부서류의 조사

심사관은 등록시스템 화면에서 등록목적, 등록원인, 등록권리자 및 등록의무자 등의 등록사항이 정상적으로 입력되었는지를 신청서와 대조하여 확인한다. 그런 다음 신청서와 첨부서류를 중심으로 당해 신청에 특허권 등의 등록령 제29조 각호에 해당하는 반려사유가 없는지를 심사하게 된다. 이러한 심사는 형식적 심사권의 범위 내에서 이루어진다.

가. 신청서와 등록원부의 대조

특허권 등 산업재산권 표시의 부합여부, 등록의무자표시의 부합여부, 등록권리자의 표시의 부합여부 등에 대하여 심사를 한다.

나. 첨부서류와 등록원부의 대조

등록상 이해관계 있는 제3자가 있는 경우에 그의 승낙서 또는 그에 대항할 수 있는 재판의 등본을 신청서에 첨부하였는지 여부 등과 같이 첨부서류와 등록원부를 대조하여 필요한 서면을 첨부하지 아니한 경우 등이 있는 경우 반려한다.

다. 신청서와 첨부서류의 대조

등록원부와 신청서의 기재사항이 서로 부합하여야 할 뿐만 아니라 신청서와 그 첨부서류도 서로 부합하여야 한다. 따라서 등록원부, 등록원인서류 등 첨부서면과 신청서의 각 기재사항이 부합하는지의 여부를 조사하여야 한다.

4. 심사의 기준시 및 심사관의 주의의무 등

가. 심사의 기준시

등록신청의 적법여부를 결정하는 심사의 기준시를 등록신청서류의 제출시가 아니라 등록원부에 기재하려고 하는 때이다(대법원 1989. 5. 29.자 87마 820 결정 참조). 그러므로 신청 당시에 부적법하더라도 보정명령을 받고 보정을 하여 적법하게 된 신청은 수리하여야 한다. 반대로 신청당시에는 등록원부상 적법하였지만 선순위로 접수된 다른 사건을 처리한 결과 등록의무자가 달라진 경우에는 부적법한 신청으로 반려 대상이 된다.

나. 심사관의 주의의무

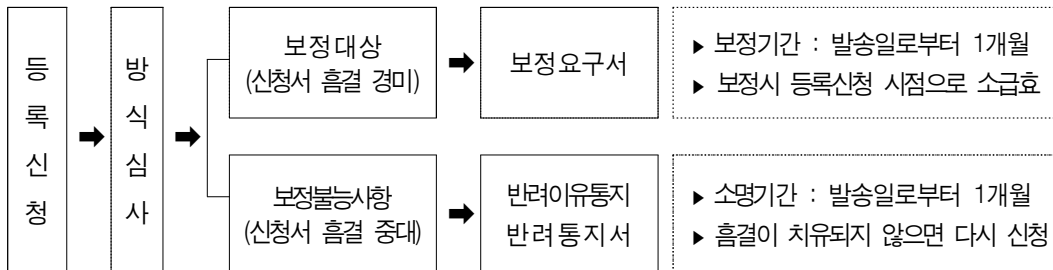
심사관은 신청서와 첨부서류에 의하여 신청의 적법 여부를 심사함에 있어서 그 신청이 특허권 등의 등록령 제29조 각호의 반려사유에 해당하는지, 첨부서류 등이 위·

변조 되었는지 등을 살펴 그와 같은 잘못이 있는 경우 등록신청을 반려하여야 할 직무상 주의의무가 있다. 그 주의의무의 정도는 형식적 심사권한의 범위 내에서의 평균적 심사관의 통상의 주의의무라고 이해된다. 즉 형식적 심사 과정에서 심사업무를 담당하는 평균적 심사관이 보통 갖추어야 할 통상의 주의의무만 기울였어도 당해 신청이 수리될 수 없다는 것을 쉽게 알 수 있었음에도 이를 간과한 채 적법한 것으로 심사하여 등록신청을 반려하지 못한 경우에는 심사관의 과실을 인정할 수 있다 (대법원 2005. 2. 25. 선고 2003다13048 판결 참조).

제2절 등록신청의 보정·반려

1. 주요절차

심사관은 등록신청서 흠결이 없는 경우에는 등록을 하여야 하며, 흠결이 있는 경우 그 흠결이 보정될 수 있는 것은 보정요구서를 발송해야 하고, 보정할 수 없는 경우에는 반려하여야 한다. 주요절차는 아래와 같다.



2. 등록신청의 보정

가. 의의

보정이란 절차적 사항에 관한 요건에 흠결이 있는 경우 신청인이 이를 보충하거나 정정하는 절차를 말한다.

2012. 7. 1. 이전에는 신청서에 흠이 있는 경우 등록절차의 신속한 진행 및 심사의 지연을 방지하고 재산권 행사에 영향을 미치는 등록순위에 객관성·공정성을 확보하고자 불수리제도(2012. 1. 1. ~ 6. 30.까지는 반려안내제도)를 운영하여 왔다.

불수리제도 하에서는 신청의 흠결을 보완하거나 수정할 수 없어 신청인의 단순 착오에 의해 발생한 흠결에 대하여도 등록신청서를 처음부터 다시 작성해서 제출해야만 했고 그 결과 처리기간이 지연되는 등의 불편을 초래하였다.

더욱이 심사관이 착오로 불수리처분을 하는 경우에 등록의 특성상 신청인이 구제받지 못하는 경우가 발생하기도 하는 등 신청인의 등록신청권이 제약되는 측면이 있었다.

이러한 문제점을 시정하고 등록신청 절차를 신속화하기 위해 2012. 1. 1. 특허·실

용신안·디자인·상표마다 각각 존재하던 등록령을 특허권 등의 등록령으로 통합하면서 등록업무에 보정제도를 도입하고 2012. 7. 1.부터 시행하게 되었다.

나. 특허권 등의 등록령 제29조 제1항과 제2항의 관계

신청의 내용이 특허권 등의 등록령 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 반려하여야 하는데 다만 그 흠결이 보정될 수 있는 경우에는 바로 반려처분을 할 것이 아니라 신청인에게 보정기회를 부여하여야 한다.

그러나 신청서의 흠이 모두 보정될 수 있는 것은 아니다. 법령상 또는 성질상 보정될 수 없는 흠결은 보정요구를 하지 않고 바로 반려처분을 하는 것이 오히려 절차의 신속성 측면에서 신청인에게 유리하다.

등록령 제29조 제2항은 이러한 보정이 될 수 없는 사항을 열거하고 있으며 심사관은 등록신청의 흠결이 동조 제2항의 사유에 해당하지 않는 한, 동조 제1항에 따라 신청인에게 보정기회를 부여하여야 할 것이고 기한 내에 적법하게 보정이 되지 않을 때 비로소 반려처분을 하게 된다.

따라서 등록령 제29조 제2항은 제1항 각 호의 반려사유 중에 보정이 인정되지 않는 특별한 사유만을 별도로 다시 규정한 것으로, 제1항 각 호의 사유는 제2항 각 호의 사유를 포함하는 개념으로 이해하여야 할 것이다.

다. 보정요구

보정요구는 서면으로 하되, 필요한 경우에는 팩스·전화 및 전자우편 등의 방법으로 할 수 있다(등록령§29③).

라. 보정기간

보정요구서를 발송한 날부터 1개월 이내(신청인이 외국인인 경우에는 2개월 이내)에 그 흠결의 전부를 보정하는 경우 등록된다(등록령§29①). 보정기간 중에는 여러차례 보정할 수 있으나, 보정기간 1개월(신청인이 외국인인 경우 2개월)은 연장되지 않는다.

마. 부분보정 및 보정서의 반려

제출된 보정서로 일부의 흠결만 보정된 경우에는 보정기한까지 기다리다가 흠결을 전부 보정하는 경우에 수리한다.

보정서는 이미 등록된 사항에 대해서는 제출할 수 없으므로 이미 등록된 이후에 접수된 보정서는 이를 반려하여야 한다.

바. 자진보정

심사관이 착오로 보정을 요구하지 못하거나, 아직 보정요구서 발송전에 신청인이 스스로 보정하는 경우에 그 보정사항이 등록령 제29조 제1항 각호에서 정하고 있는 보정의 범위에 해당하는 경우에 인정하고, 보정서를 제출하지 않고 보정기간 중 신청인이 다른 절차(특허고객번호 정보변경, 등록명의인표시통합, 수수료 납부 등)를 밟아 흠결이 치유되는 경우에도 보정한 것으로 본다.

사. 보정서 접수 효력발생시기

특허청에 제출하는 서류는 발신주의가 원칙이나, 등록신청서류는 도달주의 원칙이다(특§28② 단서). 특허법에서 등록서류의 효력발생 시기로 도달주의를 채택한 이유는 권리순위를 명확히 하고자 하는 것이므로 변동등록의 보정서는 보정기간까지 도달되어야 인정한다.

아. 보정서 처리

선행신청이 보정절차 진행 중인 경우 후행신청은 심사를 대기 하되, 상호권리관계에 충돌이 없는 신청에는 대기 없이 처리한다. 또한 보정요구 후 신청인의 보정서가 접수되면, 보정기간 만료 이전이라도 처리한다.

자. 보정료

산업재산권에 대한 등록원부에 기재되는 등록순위는 신청인 및 이해관계인의 권

리순위에 영향을 미치게 되므로 신속한 처리가 필요하다는 점을 고려하여 보정료는 징수하지 아니한다.

3. 직권보정

가. 의의

등록신청서 오탈자 등 경미한 사항에 대하여 보정 통지서를 발송함으로써 방식 심사 처리가 지연될 뿐 아니라 고객의 불만을 초래하였다. 이에 '14년 7월 특허권 등의 등록령 개정을 통해 직권보정제도를 도입하여 신청인이 명백히 잘못된 사항에 대해서는 직권으로 보정할 수 있도록 하였다.

나. 절차

(1) 직권보정 대상

다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우로서 그 신청서에 명백히 잘못 기재된 내용이 있는 경우에는 직권으로 보정할 수 있다(등록령§29의2①).

- ① 등록을 신청한 사항이 등록할 수 있는 것이 아닌 경우
- ② 신청할 권한이 없는 자가 신청한 경우
- ③ 신청서가 방식에 맞지 아니한 경우
- ④ 신청서에 적힌 권리의 표시가 등록원부와 맞지 아니한 경우
- ⑤ 신청서에 적힌 등록의무자의 표시가 등록원부와 맞지 아니한 경우. 다만, 신청인이 등록권리자 또는 등록의무자의 상속인이나 그 밖의 일반승계인인 경우는 제외
- ⑥ 신청서에 적힌 사항이 등록의 원인을 증명하는 서류와 맞지 아니한 경우
- ⑦ 신청서에 필요한 서류를 첨부하지 아니한 경우
- ⑧ 등록에 대한 등록면허세, 인지세, 등록료 또는 등록수수료를 납부하지 아니한 경우

(2) 직권보정 통지

직권보정을 한 경우에는 그 직권보정 사항이 기재된 보정안내서를 신청인에게 보내야 한다(등록령§29의2②).

(3) 직권보정에 대한 소명서 제출

신청인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없는 경우 직권보정 통지를 받은 날부터 5일 이내에 산업통상자원부령으로 정하는 소명서를 특허청장에게 제출하여야 한다(등록령§29의2③). 신청인이 소명서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다(등록령§29의2④).

4. 특허·등록료의 보전

가. 개요

특허권 등의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자 등이 정상납부기간 및 추가납부기간에 특허료의 일부를 납부하지 아니한 경우 보전(補填)명령통지 대상이다. 단, 특허법 제81조의3제3항에 의한 특허권 등의 회복신청은 특허료가 부족하게 납부되었다 하더라도 보전통지대상이 아니므로 특허권 등의 등록령 제29조제1항제8호에 따라 보정을 통지한다.

나. 보전기간

신청인은 보전명령을 받은 날로부터 1월 이내에 부족한 등록료를 납부하여야 하며, 보전명령을 받기 전 납부서를 통한 보전도 가능하다.

다. 보전료 계산방법(보전서 접수일 기준) (징수규칙§8⑨)

보전서 접수일 또는 부족한 등록료를 납부한 날을 기준으로 등록료의 납부기간 또는 추가납부기간을 경과하여 보전하는 때에는 부족하게 납부된 금액의 100분의 3에

상당하는 금액을 가산하여 납부하여야 하며, 보전기간 내에는 100분의 3을 초과하여 가산되지 않는다.

5. 등록신청의 반려

특허권 등의 등록령 제29조 제1항은 등록신청이 등록될 수 없는 흠결을 열거하고 있다. 심사관은 동 조 각호에 해당하지 않는 한 신청을 수리하여야 한다.

심사관이 신청서를 반려하여야 하는 경우는 신청의 내용에 특허권 등의 등록령 제29조 제1항 각호의 사유에 해당하는 흠결이 있고 이 흠결이 동조 단서 규정에 의한 보정요구서를 발송한 날부터 1개월 이내(신청인이 외국인인 경우 2개월 이내)에 전부 보정되지 않았을 때이다. 다만 동조 제2항에 해당하는 사유일 때에는 동조 제1항에 따른 보정요구를 할 것 없이 바로 반려할 수 있다. 또한 등록령 제30조에 따라 등록신청이 등록되기 전에 등록신청반려요청 한 경우에도 심사관은 해당 신청을 반려하여야 한다.

가. 특허권 등의 등록령 제29조 제1항의 반려사유

(1) 등록을 신청한 사항이 등록할 수 있는 것이 아닌 경우(제1호)

특허권 등의 등록령 제29조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 등록할 수 있는 것이 아니라 함은 등록신청이 그 취지에 의하여 법령상 또는 성질상 허용될 수 없는 경우를 말한다. 다시 말하면 그 신청내용대로 등록하는 것이 절차법 또는 실체법에 의하여 허용되지 않는 것을 의미한다.

실무에서는 ① 법령상 근거 없는 특약사항의 등록신청 ② 공동상속인 중 일부가 자신의 상속지분만에 대한 상속등록을 신청하는 경우 ③ 공유자의 동의나 승낙 없는 권리이전등록 ④ 유사 및 관련디자인을 제외하고 기본디자인권만의 권리이전을 신청하는 경우 ⑤ 법원의 촉탁에 의해서 등록할 사항을 신청인이 직접 신청하는 경우 ⑥ 설정등록 전에 권리이전 등록을 신청하는 경우 ⑦ 회복납부기간이 경과한 소멸권에 대한 연차료 등의 납부를 통한 회복등록을 신청하는 경우 ⑧ 등록원인서류에서 등록번호를 확인할 수 없는 경우 ⑨ 등록원인서류에서 등록의무자 또는 등록권리자

를 확인할 수 없는 경우 ⑩ 등록원인서류에 등록의무자의 신청의사를 확인할 수 없는 경우(인감 미날인) 등이 그 예이다.

이렇게 등록신청이 법령상 또는 성질상 허용될 수 없는 경우에는 보정이 가능한 사항은 보정요구를 하여야하고(①,②,③) 보정 불가능한 사항에 대하여는 보정 요구 없이 바로 반려하여야 한다(④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩).

(2) 신청할 권한이 없는 자가 신청한 경우(제2호)

등록신청은 신청인 자격이 있는 자가 하여야 한다. 등록권리자나 등록의무자가 아닌 제3자, 대리인이 아닌 제3자, 대표권이 없는 자의 신청, 행위무능력자인 미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인이 신청하는 경우 등이 있다.

(3) 신청서가 방식에 맞지 아니한 경우(제3호)

등록의 신청은 신청서에 필요적 기재사항을 일정한 문자기재 등의 방식에 따라 기재하고 신청인이 이에 기명날인 또는 서명하여야 하는 요식행위이다. 신청서가 방식에 맞지 아니한 경우라 함은 필요적 기재사항 미기재, 신청서 및 등록원인 서류에 기재문자 번개, 기재문자 정정·삭제방법 등의 위반 등이 있는 경우, 신청인 또는 대리인의 기명날인 또는 서명누락, 등록원인서류에 간인 누락, 신청서에 날인한 인감이 인감증명서와 상이한 경우 등이 있다.

(4) 신청서에 적힌 권리의 표시가 등록원부와 맞지 아니한 경우(제4호)

이 규정은 부실등록의 발생을 예방하기 위해서 어떤 산업재산권에 대해 또는 어떤 권리에 대해 등록을 요구하는 것인가를 명확히 하기 위한 것이다. 신청서에 기재된 권리의 표시는 등록원부상의 표시와 일치하는 것을 요구하고 있다. 따라서 신청서상의 기재가 실체관계와 부합하는 경우에는 등록원부상의 표시를 먼저 변경·경정하지 아니하면 다른 등록을 신청할 수 없다.

(5) 신청서에 적힌 등록의무자의 표시가 등록원부와 맞지 아니한 경우. 다만, 신청인이 등록권리자 또는 등록의무자의 상속인이나 그 밖의 일반승계인인 경우는 제외(제5호)

신청서상 등록의무자의 표시와 등록원부상 등록의무자의 표시가 맞지 아니하는 경우에는 반려하여야 한다. 등록의무자의 표시가 등록원부와 맞지 아니한 경우란 신청서에 기재된 등록의무자의 성명·명칭·주소·사무소소재지·주민등록번호·등록번호가 등록원부와 일치하지 않는 것을 말한다. 그러한 때에는 등록명의인 표시변경 또는 경정등록을 하여 등록원부의 표시를 변경한 후 새로운 등록을 하여야 한다.

그러나 모든 표시사항을 일치하는 경우에 한하여 등록신청을 수리하는 것은 현실적인 어려움이 있어 “당사자의 동일성판단에 관한 등록심사 지침(등록심사지침 제2호)”을 마련하여 시행하고 있다. 이 지침에 의하면 기본적으로 내국인은 성명과 주민등록번호(법인인 경우 법인등록번호)가 일치하면 동일인으로 보고 있어 주소의 차이는 동일성 판단의 요소로 고려하지 않으나, 주민등록번호 등이 없는 법인이나 외국인의 경우에는 성명과 주소의 일치로 동일성을 판단하게 된다. 외국법인의 명칭과 주소에 있어서도 해석을 통해 확인할 수 있는 회사의 성격(주식회사, 합병회사 등)이나 주소의 행정구역(주, 도, 시, 군, 구, 가(街))은 반드시 일치하지 않더라도 동일하게 보고 처리할 수 있다.

(6) 신청서에 적힌 사항이 등록의 원인을 증명하는 서류와 맞지 아니한 경우(제6호)

신청서에 적힌 사항이 등록원인을 증명하는 서면에 기재된 사항과 일치하지 않을 경우에는 실제적 관계와 부합하지 않는 부실한 등록이 될 염려가 있기 때문에 이를 방지하기 위한 규정이다. 등록의 원인을 증명하는 서류란 고유한 의미의 등록원인 서류뿐만 아니라 널리 등록원인사실을 증명하는 서류 및 등록신청에 필요한 서류까지 포함하는 개념이다. 즉, 주소를 증명하는 주민등록표 등본, 상호변경을 증명하는 법인등기사항증명서 등도 이에 포함된다.

신청서와 등록원인서류의 일치여부는 신청서를 중심으로 하여 그 동일성 여부를 판단하여야 한다. 따라서 양도증에 기재한 수개의 산업재산권 중 일부의 산업재산권만을 신청서에 표시하여 신청하는 경우에는 양자는 일치하는 것으로 본다. 또한 등

등록원인서류 작성 후에 변경된 사항이 있는 경우 신청서에는 변경 후의 사항을 표시하고 양자 사이에 동일성을 증명할 수 있는 서류를 제출한다면 이를 일치하는 것으로 볼 수 있다.

(7) 신청서에 필요한 서류를 첨부하지 아니한 경우(제7호)

신청서에 필요한 서류를 첨부하게 한 것은 신청이 실제적인 권리관계나 사실관계와 일치하고 있는가 또는 신청당사자의 진의에서 나온 것인가를 심사관이 형식적으로 확인하기 위한 것이다. 따라서 심사관은 각종 등록신청서에 첨부할 서류가 무엇인가를 법규 등에 의하여 확인하여 첨부할 서류가 누락된 경우는 물론이고, 첨부된 서류 등이 적정·타당한 지를 조사하여 위조 또는 변조된 것으로 인정되거나 효력을 상실한 것인 때에는 첨부하지 아니한 것으로 보아 이를 반려하여야 한다.

신청서에 필요한 서류는 등록원인서류, 제3자의 허가서, 판결에 의한 등록신청의 경우 판결문, 대위등록신청에 있어서 대위원인증서, 인감증명서, 위임장 등 각종 등록신청서를 뒷받침하는 서면을 총칭하는 것이다.

(8) 등록에 대한 등록면허세, 인지세, 등록료 또는 등록수수료를 납부하지 아니한 경우(제8호)

특허권 등을 등록하고자 하는 자는 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 및 상표법에 의한 특허료(등록료), 등록수수료, 지방세법에 의한 등록세, 인지세법에 의한 인지세를 납부하여야 한다.

나. 특허권 등의 등록령 제29조 제2항의 반려사유 (보정기회 없이 바로 반려하는 경우)

동 항의 사유는 제29조 제1항의 사유 중 보정을 할 수 없는 특별한 사유만을 다시 규정한 것이다. 따라서 동 항의 사유는 모두 동 조 제1항의 사유에 포함된다.

(1) 신청기한을 넘긴 경우(제1호)

등록료의 납부기한 경과나 존속기간갱신등록기간을 지나 신청서를 제출한 경우

등이다. 법정기한이나 지정기한을 넘겨 제출한 신청서는 그 성질상 보정이 인정될 수 없다. 또한 변동등록 및 처분제한 등의 등록은 특허법 제81조제3항, 디자인보호법 제82조제3항에 의하여 특허, 실용신안, 디자인은 추가납부기간까지 신청이 가능하고, 상표는 상표법 제83조제1항에 의하여 존속기간만료일까지 가능하므로, 신청기한을 넘겨 신청한 경우 특허권 등의 등록령 제29조제2항제1호에 의하여 반려 한다.

(2) 등록료를 전혀 납부하지 아니한 경우(제2호)

신규설정등록, 연차료납부등록, 상표권의 존속기간갱신등록 신청을 하면서 등록료를 전혀 납부하지 않은 경우에는 보정기회의 부여 없이 바로 반려할 수 있다. 등록료 납부가 신청의 본질인 이러한 등록신청에서 등록료를 전혀 납부하지 않은 경우에만 보정기회를 부여하는 것은 등록 절차의 법적 안정성에 반한다. 더욱이 등록료 납부는 특허법 등 상위법에서 별도의 유예기간 등을 인정하고 있고 이러한 기간은 법정기간으로 기간이 경과하면 보정으로 상위법이 정한 기간을 연장할 수도 없기 때문에 보정의 실익이 적다.

동 호는 등록료를 전혀 납부하지 않은 경우에 적용되는 것으로 등록료를 일부만 납부한 경우에는 특허법 등의 상위법에서 별도의 보정기간을 부여하고 있으므로 이에 따라 규율된다. 상표권의 존속기간갱신등록신청을 하면서 등록세 및 지방교육세만 납부한 경우 등록료에 포함되지 아니하여 등록료를 납부하지 않는 것으로 보고 반려한다.(등록령§29①8)

(3) 등록의 원인을 증명하는 서류를 전혀 제출하지 아니한 경우(제6호)

보정은 진정한 신청의사가 있는 신청행위에 대해서만 그 흠결의 치유를 인정하는 제도이다. 따라서 등록신청의 실체적 근거인 등록원인 서류조차 제출하지 않은 신청은 진정한 신청의사가 있는 것으로 보기 어렵다.

등록순위 확보를 위해 우선 신청서만을 제출하는 등 보정절차를 악용하는 사례를 방지하기 위한 것이다.

(4) 그 밖에 법령상 보정할 수 없는 것이 명백한 경우(제7호)

그 밖에도 법령상 보정이 인정되기 어려운 경우가 있을 수 있다. 위 항목의 사유가 아니더라도 타 법령의 해석상 보정할 수 없는 것이 명백한 경우에는 보정을 인정할 수 없을 것이다.

등록능력이 없는 자에 의한 등록신청, 법원의 촉탁에 의해서 등록할 사항을 신청인이 직접 신청하는 경우, 설정등록 전에 권리이전 등록을 신청하는 경우, 회복납부기간이 경과한 소멸권리에 대하여 연차료 납부 등을 통해 회복등록을 신청하는 경우 등이 그 예이다.

다. 특허권 등의 등록령 제30조 제1항에 의한 반려

(1) 도입배경

등록신청의 반려신청 제도는 2012. 1. 1. 제정된 특허권 등의 등록령 제30조에 규정하여 2012. 7. 1. 부터 처음 시행된 제도로 신청인이 등록이 되기 전까지 스스로 등록신청의 의사 표시를 철회하는 것을 말한다. 공법상 신청행위는 당해 신청이 처리되기 전에는 신청인의 철회를 자유롭게 인정하는 것이 원칙이다.

(2) 등록신청반려요청의 요건

등록신청반려요청하기 위해서 신청인은 특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제29호 서식의 등록신청반려요청서를 작성하여 제출하여야 한다. 등록신청에 대해 반려신청을 할 수 있는 자는 등록신청인 또는 그 대리인이다. 대리인이 등록신청의 반려요청 신청을 하는 경우에는 취하에 대한 특별수권이 있어야 하므로 위임장 등을 확인하여야 한다. 등록신청이 등록권리자와 등록의무자의 공동신청에 의하거나 등록권리자 및 등록의무자 쌍방으로 위임받은 대리인에 의한 경우에는 그 등록신청의 반려신청요청도 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 하거나 등록권리자 및 등록의무자 쌍방으로부터 취하에 대한 특별수권을 받은 대리인만이 할 수 있고, 등록권리자 또는 등록의무자 어느 일방 또는 어느 일방만의 특별수권을 받은 대리인은 그 등록신청의 반려신청을 할 수 없다.

또한 등록신청반려요청은 등록완료 전 또는 반려결정 전에만 가능하다. 심사관이 신청사항을 등록원부에 기록한 후에는 이미 공시 효과가 발생하였으므로 취하로써 그 등록의 효력을 없앨 수는 없으며 반려결정을 한 후에는 당해 등록신청에 대한 심사관의 처리가 종료되었으므로 그 신청을 철회할 여지가 없다.

(3) 서류반환요청서와의 관계

그동안 등록실무에서는 서류반환요청서를 통해 등록신청의 철회와 제출서류의 반환요청을 함께 하였다. 그러나 이는 등록보정제도의 도입으로 더 이상 인정되기 어려워졌다.

현행 등록령은 등록신청의 철회는 등록신청반려요청서로만 하게 되어 있으므로 서류반환요청서는 순수하게 제출서류의 반환을 요구하는 서식으로만 활용되게 된다.

그 결과 제출서류의 반환은 등록신청이 최종 결정된 이후에만 가능하다. 아직 보정기간 중이면 제출서류의 반환은 인정되지 않고 ① 신청이 수리되어 등록이 완료된 경우 ② 신청서의 흠결로 최종 반려된 경우 ③ 신청인이 등록반려 요청 후 심사관이 당해신청서를 반려한 경우에 인정된다.

또한, 등록이 완료되거나 신청이 반려된 등록신청에 관한 첨부서류는 3년 이내에 서류반환 요청을 하지 아니할 경우에는 폐기할 수 있다(특등칙§13⑧).

구 분	종 전	현 행 ('12. 7. 1. ~)
등록신청의 철회	서류반환요청서	등록신청반려요청서
제출서류의 반환	서류반환요청서 (신청서 심사 전·후)	서류반환요청서 (신청서 심사 완료후)

라. 소명

보정의 기회를 부여하지 않고 반려이유통지를 하는 경우 신청인에게 1개월 이내의 소명기간을 부여한다(등록령§29②).

6. 등록보정서 작성방법

등록보정서는 특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제24호 서식에 의거 작성한다.

가. [제출인] 란

[제출인] 란은 [성명(명칭)] , [특허고객번호] 등의 항목으로 구성되어 있으며 등록보정서 제출시에는 등록권리자, 등록의무자를 모두 기재하는 것이 원칙이다. 다만, 원신청서가 단독으로 신청 가능한 경우에는 등록보정서도 단독으로 신청이 가능하다.

[제출인]

[성명(명칭)] 홍권리

[특허고객번호] 0-0000-000000-0

[제출인]

[성명(명칭)] 김의무

[특허고객번호] 0-0000-000000-0

나. [등록보정 대상] 란

[등록보정대상] 란은 [발송번호(접수번호)] , [서류명] 등 2개의 소항목으로 구성되어 있으며, 다음 예와 같이 각각 적는다.

[예] [등록보정 대상]

[발송번호(접수번호)] 2-1-2016-1234567-12

[서류명] 권리이전등록신청서

다. [보정할 사항] 란

[보정할 사항] 란은 [보정대상항목] , [보정방법] , [보정내용] 등 3개의 소항목으로 구성되어 있다.

(1) [보정대상항목] 란

대항목에 속하는 소항목(발명자의 [주소] 등) 단위의 보정은 불가능하며, 보정대상항목은 대항목 단위로 적는다.

(2) [보정방법] 란

‘정정’, ‘추가’, ‘제출’, ‘납부’ 등으로 적고, 하나의 대항목에 2 이상의 보정방법이 적용되는 경우(등록권리자의 주소 정정 및 등록권리자 추가)에는 다음 예와 같이 쉽표를 넣어 구분하여 보정방법을 복수로 적을 수 있다(정정으로만 적어도 된다). 또한, 복수 개의 내용으로 구성되는 대항목(등록권리자, 대리인 등) 중 일부 내용(대리인 3명중 1명)을 삭제하는 경우에 보정방법은 ‘정정’으로 적는다.

[예] [보정방법] 정정, 추가 또는 정정

(3) [보정내용] 란

보정하려는 내용을 적으며, 등록신청서 중 일부의 소항목에 대한 보정이 필요한 경우라고 하더라도 등록보정서 작성은 대항목 단위(등록의무자, 등록권리자, 대리인, 실시권의 내용 및 범위 등)로 기재하여야 한다.

라. 기재사례

(1) ‘등록권리자’란, ‘대리인’란, ‘실시권의 내용 및 범위’란 기재 방법

[예 1] : 대항목인 ‘등록권리자’란의 특허고객번호를 오기재한 경우, 등록보정서는 오기재한 등록권리자의 특허고객번호 뿐만 아니라 종전 신청서의 ‘등록권리자’란에 기재하였던 성명, 주소, 전화번호, 전자우편주소의 소항목도 기재하여야 한다(다만, 종전신청서에 주소, 전화번호, 전자우편주소를 기재하지 않은 경우는 생략).

[올바른 예] [보정할 사항]
 [보정대상항목] 등록권리자
 [보정방법] 정정
 [보정내용]
 [성명] 홍○○
 [특허고객번호] 0-0000-000000-0

[잘못된 예] [보정대상항목] 특허고객번호
 [보정방법] 정정
 [보정내용] 0-0000-000000-0

[예 2] : 대항목인 ‘대리인’란의 등록권리자의 포괄위임번호가 누락된 경우, 등록 보정서는 누락된 등록권리자의 포괄위임번호 뿐만 아니라 종전 신청서의 ‘대리인’란에 기재하였던 성명(명칭), 대리인번호, 등록의무자의 포괄 위임번호(등록의무자에게 위임받은 경우)의 소항목도 기재하여야 한다.

[올바른 예] [보정할 사항]
 [보정대상항목] 대리인
 [보정방법] 정정
 [보정내용]
 [성명(명칭)] 홍○○
 [대리인번호] 9-2008-1***41-2
 [포괄위임등록번호] 2012-0***88-3
 [포괄위임등록번호] 2012-0***65-3

[잘못된 예] [보정할 사항]
 [보정대상항목] 대리인
 [보정방법] 정정
 [보정내용]
 [포괄위임등록번호] 2012-0***88-3

[예 3] : 대항목인 ‘실시권의 내용 및 범위’ 란의 기간을 오기재한 경우, 등록보정서는 오기재한 기간 뿐만 아니라 종전 신청서의 ‘실시권의 내용 및 범위’ 란에 기재하였던 지역, 내용, 대가의 금액, 대가의 지급시기, 대가의 지급방법, 기타의 소항목도 기재하여야 한다(다만, 종전신청서에 대가의 금액, 대가의 지급시기, 대가의 지급방법, 기타를 기재하지 않은 경우 생략).

[올바른 예]	[보정할 사항] [보정대상항목] 실시권의 내용 및 범위 [보정방법] 정정 [보정내용] [기간] 2012. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. [지역] 경기도 [내용] 생산
[잘못된 예]	[보정할 사항] [보정대상항목] 기간 [보정방법] 정정 [보정내용] 2012. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.

(2) 하나의 대항목에 2이상의 보정방법이 적용되는 경우(등록권리자의 특허고객번호 정정 및 등록권리자 추가)

[보정할 사항]
[보정대상항목] 등록권리자
[보정방법] 정정
[보정내용]
[등록권리자]
[성명] 홍○○
[특허고객번호] 0-0000-000000-0
[등록권리자]
[성명] 홍○○
[특허고객번호] 0-0000-000000-0

(3) 그 밖의 기재사례

- [예시 1 : 등록원인 보정] [보정할 사항]
 [보정대상항목] 등록원인
 [보정방법] 정정
 [보정내용] 상속
- [예시 2 : 첨부서류 보정] [보정할 사항]
 [보정대상항목] 첨부서류
 [보정방법] 제출
 [보정내용] 인감증명서 1통

제2편

신규 설정등록 및 국제 상표 · 디자인 등록

1장 특허 · 실용신안 · 디자인의
설정등록과 연차등록

2장 상표권의 설정등록과
존속기간갱신등록

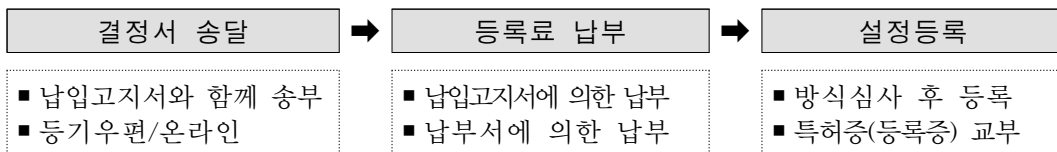
3장 그 밖의 등록신청



제1절 신규 설정등록

1. 개요

특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권(이하 ‘특허권 등’)은 설정등록에 의해 발생한다(특§87, 실§21, 디§90, 상§82). 특허권의 설정등록이란 특허출원에 대한 심사관의 등록결정 후에 설정등록의 요건이 충족될 경우 등록원부에 해당 사항을 기재하는 절차를 말한다. 특허권 등의 설정등록이 있으면 그 특허권 등은 특허공보에 게재되어 등록공고하게 되며 등록원부가 생성된다. 또한 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 권리자에게 특허등록증, 실용신안등록증, 디자인등록증 및 상표등록증이 발급된다.



2. 설정등록의 요건

가. 납부자

(1) 신청인에 의한 납부

위임장을 제출하지 않은 대리인이 등록료를 납부하는 경우도 특허료를 납부할 수 있다. 단, 일부 청구항 등의 포기, 지분 변경 등 출원인에게 사해행위가 될 수 있는 신청은 출원인 또는 출원인으로부터 위임을 받은 대리인만 설정등록 가능하다.

(2) 이해관계인에 의한 납부

이해관계인은 특허권료를 내야 할 자의 의사에 관계없이 특허료를 납부할 수 있다 (특§80①, 디§81①, 상§72②). 이해관계인이란 특허권에 관하여 법률상 이해관계를 가진 자로, 실무에서는 이해관계인의 요건을 별도로 지정하지 않으며 그 지위를 폭넓게 인정하고 있다. 또한 이해관계인은 특허료를 내야 할 자의 의사와 관계없이 특허료를 납부한 경우에는 납부하여야 할 자가 현재 이익을 얻는 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있으며, 이해관계인이 권리자의 의사와 관계없이 자신의 이익을 위해 특허료를 대신 납부하였을 때 권리자가 이익을 얻은 한도 내에서만 비용상환을 청구할 수 있으며, 권리자가 동의한 경우에는 특허료 전액을 청구할 수 있다.

	신청에 의한 납부	이해관계인에 의한 납부
대상	· 권리자, 대리인	· 대위신청인 · 기타

(3) 설정등록 시 반복되는 민원사례 및 등록원부 자동생성 등

설정등록이 되기 전 출원단계에서 변경 또는 선 처리되어야 하는 사항에 대해 납부자(대리인 등)가 확인하지 않고, 먼저 설정등록납부서를 제출하여 등록신청반려요청서 및 등록보정서를 제출하는 사례가 빈번하다.

2020년 10월부터 보정·반려이유가 없는 건들은 등록료가 납부되면 출원인의 등록신청을 올바른 것으로 인정하여, 등록료 납부 즉시 별도의 서류심사 없이 등록시스템에 반영되어 등록원부가 자동 생성되므로 납부자들은 신중히 등록료를 납부해야 한다.

※ 등록원부 생성 이후에 권리이전 할 경우 출원단계에서의 권리관계변경에 비해 수수료의 부담이 크며, 바로 권리말소를 신청하여도 설정등록료 1~3년분에 대한 등록료 중 전액이 반환되지 않고 당해 연도인 1년분은 제외하고 등록료가 반환된다.

	등록신청반려요청서	등록보정서
제출 사유	· 분할출원 · 출원인권리관계변경 · 대리인이 납부하지 말아야 하는 건을 납부했을때	· 등록증 수령방법 및 수신인 정정 · 상표 대표지정상품 오기재 정정

나. 납부기간

(1) 정상납부기간

특허료·실용신안등록료 또는 디자인등록료(이하 설정등록료)는 등록결정 또는 등록심결의 등본을 받은 날부터 3개월 이내에 일시에 납부하여야 한다(징수규칙\$8 ⑤). 정상납부만료일이 공휴일(근로자의 날 및 토요일을 포함한다)일 경우 기간은 그 다음날로 만료한다(특\$14). 상표등록료는 특허, 실용신안 또는 디자인과 납부기간과 관련 제도에 차이가 있어 제 2장 제 1절 상표권의 신규 설정등록에서 후술한다.

설정등록료의 납부기간은 등록결정 또는 등록심결의 등본을 받은 날부터 납부기간이 기산되기 때문에 정확한 수령일이 언제인지가 쟁점사항이 될 수 있다. 특허법 등에 따라 송달할 서류는 특허청 또는 특허심판원에서 당사자 또는 그 대리인이 이를 직접 수령하거나 정보통신망을 이용하여 수령하는 경우를 제외하고는 등기우편으로 발송하여야 한다고 규정하고 있다(특시령\$18①, 디시령\$9①, 상시령\$18①). 이에 따라 수령일은 온라인으로 수신한 날 또는 등기우편을 수령한 날이 된다. 등록결정 및 등록심결의 등본이 공시송달 된 경우 특허공보에 게재한 날부터 2주일이 지나면 수령한 것으로 본다.

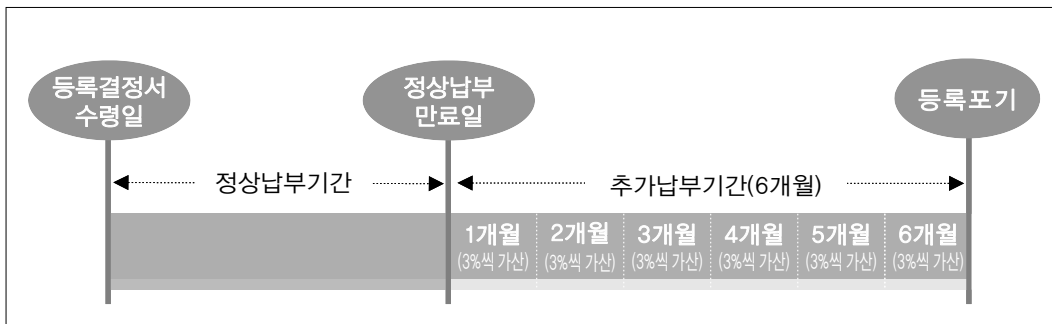
등록결정서를 본인이 직접 수령하지 않고 아파트 경비원이 수령한 경우에 문제가 발생하는데 행정심판은 ‘특허등록결정서가 등기우편으로 발송되어 청구인 주소지 아파트의 경비원에게 배달되었고 청구인의 주소지에서 아파트 경비원이 특허등록결정서를 수령한 이상 동 결정서가 청구인의 지배권 내에 들어갔다고 인정하는 것이 상당하다’(2011-21368 특허설정등록 거부처분 취소청구, 2011. 12. 20. 심결)고 하여, 특허권 등의 설정등록을 받으려는 자의 주소지에 해당서류가 도착되어, 사회통념상 당사자의 지배권 안에 위치한 경우에는 본인의 서류 수령여부와는 상관없이 해당서류를 받은 것으로 인정하고 있다.

[아파트 경비원을 통한 납세고지서송달이 적법하다고 한 사례]

납세의무자가 ○○아파트에서 일반우편물이나 등기우편물 등 특수우편물이 배달되는 경우 ○○아파트 경비원이 이를 수령하여 거주자에게 전달하여 왔고, 이에 대하여 납세

의무자를 ○○아파트 주민들이 평소 이러한 특수우편물 배달방법에 관하여 아무런 이의도 제기한 바 없었다면, 납세의무자가 ○○아파트의 주민들은 등기우편물 등의 ○○아파트 경비원에게 묵시적으로 위임한 것이라고 봄이 ○○아파트 경비원이 우편집배원으로부터 납세고지서를 수령한날이 구 국세기본법(1998. 12. 28. 법률 제5579호로 개정되기 전의 것) 제 61조 제1항에 정한 처분의 통지를 받은 날에 해당한다고 한 사례 (대법원 2000. 7. 4 선고 2000두1164 판결[양도소득세부과처분취소])

(2) 추가납부기간



정상납부기간이 경과한 뒤에도 설정등록료는 그 기간이 경과된 날부터 6개월 이내에 납부할 수 있다(징수규칙§8⑥). 특허료를 추가 납부할 때에는 경과기간 1개월까지는 3%, 2개월까지는 6%, 3개월까지는 9%, 4개월까지는 12%, 5개월까지는 15%, 6개월까지는 18%에 상당하는 금액을 가산하여 납부하여야 한다. 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니한 때(추가납부기간이 만료되더라도 특허법 제81조의2 제2항의 규정에 의한 보전기간이 만료되지 아니한 경우에는 그 보전기간 이내에 보전하지 아니한 때를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자의 특허출원은 포기된 것으로 본다.

다. 특허료·실용신안등록료 및 디자인등록료의 납부

(1) 등록료 계산

설정등록료는 최초 3년분을 일시에 납부하여야 한다(징수규칙§8⑤). 설정 및 연차

등록료는 기본료와 가산료(청구범위 및 디자인)의 합으로 계산하므로 청구범위와 디자인이 많을수록 증가하고, 연차가 높아질수록 증가한다. 단, 일부심사디자인은 이와 관계없이 모든 연차가 34,000원으로 동일하게 납부하여야 한다. 예를들어 청구범위가 10항인 특허의 설정등록료는 기본료 13,000원과 가산료 120,000원을 더한 133,000원의 3년분인 399,000원이다.

설정등록료(★) 연차등록료

요금 권리		설정등록료 (1~3년분)	연 차 등 록 료				
			4~6년	7~9년	10~12년	13~15년	16~25년
특 허	기본료	★매년 13,000원씩 39,000원	매년 36,000원	매년 90,000원	매년 216,000원	매년 324,000원	
	가산료 (청구범위 1항마다)	★매년 12,000원씩 36,000원	매년 20,000원	매년 34,000원	매년 49,000원	매년 49,000원	
실 용 신 안	기본료	★매년12,000원씩 36,000원	매년 25,000원	매년 60,000원	매년 160,000원	매년 240,000원	
	가산료 (청구범위 1항마다)	★매년 4,000원씩 12,000원	매년 9,000원	매년 14,000원	매년 20,000원	매년 20,000원	
디 자 인	심사	★매년 25,000원씩 75,000원	매년 35,000원	매년 70,000원	매년 140,000원	매년 210,000원	
	일부심사	★매년 1디자인마다 25,000원씩 75,000원	매년 34,000원(4~20년차)				

(2) 납부방법

① 납입고지서에 의한 납부

등록결정서와 함께 송부된 「납입고지서 및 영수증」으로 납부기간 내에 은행, 우체국 등 국고수납기관 또는 인터넷지로사이트(<http://www.giro.or.kr>)에서 등록료를 일괄 납부할 수 있다. 이 경우에는 등록료 납부서를 별도로 제출할 필요가 없다. 다만, 특허·등록료 면제·감면대상자이거나 일부 청구항(디자인, 지정상품 등) 포기

등으로 특허·등록료에 변동이 있는 경우에는 납부서(등록령 시행규칙 별지 제25호 서식)를 작성(서면 또는 온라인)하여 특허청에 제출하여야 한다.

② 납부서에 의한 납부

(ㄱ) 납부서를 서면 또는 온라인으로 제출하는 경우 특허청(고객지원실, 서울사무소)에 직접 또는 온라인으로 납부서를 제출한 후 그 문서접수번호를 납부자번호로 하여 서류를 제출한 날의 다음날까지 등록료와 등록세를 합산한 금액을 은행, 우체국 등 국고수납기관 또는 인터넷지로사이트(<http://www.giro.or.kr>)에서 납부하여야 한다.

(ㄴ) 납부서를 우편(등기)으로 제출하는 경우

납부서를 작성한 후 납부하여야 할 등록료 및 등록세를 우체국에서 통상환 증서로 바꾸어 납부서와 함께 특허청에 제출하여야 한다.

라. 기타

(1) 일부 청구항 또는 디자인의 포기

둘 이상의 청구항 또는 디자인이 있는 출원에 대한 등록결정을 받은 자가 특허료를 낼 때에는 청구항 또는 디자인별로 이를 포기할 수 있다(특§215의2①, 디§80①). 일부를 포기하고자 하는 출원인은 납부서에 포기사항을 기재하여 설정등록료를 납부하여야 한다.

(2) 지분의 약정

둘 이상의 출원인이 있는 특허출원 등은 설정등록 시 각 권리자 간의 지분에 대해 약정하여 등록할 수 있으며, 이 경우 인감이 날인된 지분약정서와 신청인 전원의 인감증명서를 제출하여야 한다. 다만 출원 중 설정한 지분이 특허권 등의 설정등록을 위한 납부서 제출 시까지 변경되지 아니한 경우 제출생략이 가능하다.

(3) 관련디자인 출원의 설정등록

관련디자인 출원은 기본디자인이 등록된 뒤 또는 동시에 설정등록될 수 있으며 존속기간은 그 기본디자인의 디자인권 존속기간 만료일과 같다. 또한 디자인보호법 제96조에 따라 기본디자인과 관련디자인의 디자인권자는 동일해야 하므로 기본디자인권자와 관련디자인 등의 출원인이 동일할 때 등록할 수 있다

- 디자인보호법 개정(2014. 07. 01. 시행)으로 유사디자인 제도가 관련디자인 제도로 변경되었고, 유사디자인권의 존속기간 만료일까지는 관련디자인권과 병행하여 등록신청이 계속되므로 이에 따른 차이점을 구별하여 처리한다.

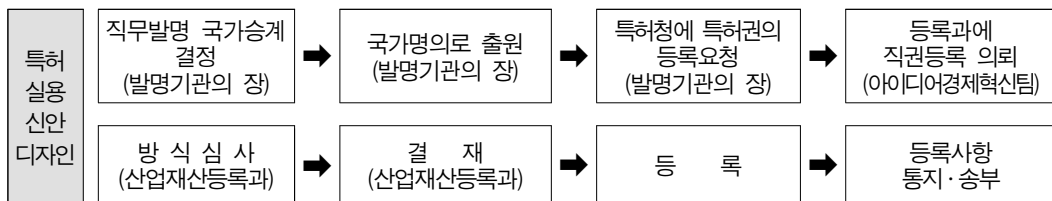
구분	유사디자인	관련디자인
권리의 존속기간 만료일	기본디자인의 존속기간 만료일	기본디자인의 존속기간 만료일
권리의 소멸	기본디자인 소멸 시 유사디자인도 함께 소멸	기본디자인이 소멸하더라도, 관련디자인은 존속기간만료일까지 단독 생존 가능
권리이전	기본디자인의 디자인권과 유사디자인의 디자인권은 같은 자에게 함께 이전	- 기본디자인의 디자인권과 관련디자인의 디자인권은 같은 자에게 함께 이전 - 기본디자인권 소멸시 2이상의 관련디자인 디자인권을 이전하려면 같은 자에게 함께 이전
전용실시권	기본디자인권과 그 유사디자인권 전체에 대하여 전용실시권을 함께 신청	- 기본디자인권과 관련디자인권에 대한 전용실시권은 같은 자에게 동시에 설정 - 기본디자인 소멸 시, 2이상의 관련디자인의 전용실시권은 같은 자에게 설정

3. 국유특허 등록

가. 개요

국유특허라 함은 국가공무원과 국가기관에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 사람의 직무상 발명에 대하여 국가명의로 등록된 특허권을 말한다. 이러한 점에서 대한민국(국가기관)이 권리자로 되어 있는 국가기관의 특허와는 구별된다. 국유특허의 경우 등록권리자란에 ‘대한민국(관리청 : 특허청장, 승계청 : 발명기관의 장)’으로 기재되는 반면, 국가기관의 특허는 ‘대한민국(국가기관의 장)’으로 기재된다. 국유특허는 국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정에 의해 공무원이 직무발명한 것이고 동 규정에 따라 특허청장이 처분·관리한다. 반면 국가기관의 특허는 국가공무원에 의해 형성된 직무발명이 아니므로 국가명의로 등록하고 해당국가기관이 관리한다.

나. 신규설정등록절차



(1) 공무원의 직무발명에 대한 국가승계

① 특허출원

공무원의 직무발명 신고(국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 시행규칙 제2조)에 따라 발명기관의 장은 직무발명에 속하는지의 여부 및 특허권을 국가가 승계할 것인지의 여부를 결정하여야 하며, 특허 받을 수 있는 권리를 양도받은 때에는 발명기관의 장을 부기하여 국가명의로 특허출원한다(국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제6조, 제7조).

여기서 ‘직무발명’이라 함은 국가공무원과 국가기관에 소속되어 있으나 공무원이

아닌 사람(이하 “국가공무원 등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 국가의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 국가공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하며(위 규정 제2조), 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직이 설치된 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대하여는 위 규정 적용을 제외한다.

② 국가명의로의 등록요청

특허권을 국가승계하거나, 특허출원 중인 직무발명이 특허결정 된 때에는 지체 없이 산업통상자원부령이 정하는 서류를 첨부하여 특허청장(아이디어경제혁신팀장)에게 특허권의 등록을 요청한다(국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제9조).

등록요청 서류를 접수한 아이디어경제혁신팀에서는 산업재산등록과에 문서로 등록협조 요청을 한다.

(2) 문서접수 및 등록료 납부서 접수처리

산업재산등록과는 협조문서에 따라 해당 특허(실용신안, 디자인)권을 등록료 납부서 접수서류로 처리하고, 납부서에 접수번호가 부여된 바코드를 부착하고 접수증을 교부한다.

등록권리자 표시 기재

국가공무원 등 직무발명의 처분관리 및 보상 등에 관한 규정 제9조 제2항

특허권자 : 대한민국

관 리 청 : 특허청장

승 계 청 : 발명기관의 장(예, 농촌진흥청장)

(3) 권리설정등록 및 국유특허(실용신안, 디자인)등록 후 특허증 및 등록원부를 아이디어경제혁신팀에 통보(아이디어경제혁신팀)

다. 국유특허와 연차등록료의 문제

(1) 국가 단독 권리의 경우

특허법 제83조 제1항에 따라 전액 면제된다.

(2) 국가와 사인이 공동권리자인 경우

국가는 면제받으나 사인의 경우 전액 납부하여야 한다. 만약 사인이 연차등록료를 납부기한까지 미납하였다면 사인의 지분에 대해서만 포기한 것으로 간주하여 말소 처리 하고 국가의 지분은 여전히 존속한다고 해석 된다. 그 결과 국가와 사인의 공동권리가 국가 단독권리로 변경된다.

(3) 추가납부기간중에 사인이 국가로 권리를 승계한 경우

사인이 연차등록료를 납부하지 않고 추가납부기간 중에 국가로 권리를 승계한 경우 국가는 사인이 미납한 추가납부기간 중의 연차등록료까지도 면제받아 권리가 말소되지 않고 보유할 수 있는지 여부가 문제이다.

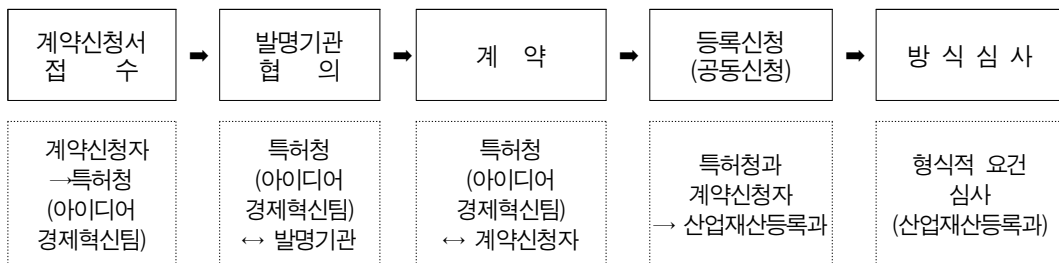
연차등록료는 선납료이기 때문에 국가가 면제받는 등록료는 국가귀속일 다음해부터 면제받으므로 이미 납무의무가 발생되고 미납상태인 사인에게 부과된 등록료 납부의무는 면제되지 않는다는 해석과 국가는 이 경우에도 면제를 받으므로 국가 귀속의 권리가 소멸될 수는 없다는 견해가 대립하였다. 이 문제에 관해 법제처는 유권해석을 통해 이 경우에도 국가는 등록료를 면제받아 권리가 소멸될 수는 없다고 하였다.

「특허법」 제79조제1항에서 같은 법 제87조제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날(이하 “설정등록일”이라 함)부터 3년분의 특허료를 납부하여야 하고, 특허권자는 그 다음 연도분부터 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년씩 납부하여야 한다고 하고 있고, 같은 법 제81조에서 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자는 같은 법 제79조제3항에 따른 특허료의 납부기간이 경과한 후에도 6개월 이내(이하 “추가납부기간”이라 함)에 특허료를 추가납부할 수 있도록 하고 있으며(제1항), 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니한 경우에는 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자의 특허출원은 이를 포기한 것으로 보며,

추가납부할 때에는 납부하여야 할 특허료의 2배 이내의 범위에서 지식경제부령으로 정한 금액을 납부하여야 한다고 하고 있고(제2항), 특허권자의 특허권은 납부된 특허료의 해당되는 기간이 만료되는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다(제3항)고 하고 있으며, 같은 법 제83조제1항에서 특허청장은 국가에 속하는 특허출원 또는 특허권에 관한 수수료 또는 특허료는 같은 법 제79조 및 제82조의 규정에 불구하고 이를 면제한다고 하고 있고, 같은 법 제99조제1항에서 특허권은 이를 양도할 수 있다. (법제처 법령 해석총괄과-984호, 2010. 4. 16.)

라. 변동등록

(1) 절차



(2) 유의사항

- ① 국유특허는 처분·관리권이 특허청에 있으므로 특허청이 계약의 주체가 되어야 한다. 다만, 2011. 12. 2. 특허청과 한국농업기술진흥원간의 협약에 의거 농촌진흥청이 출원하여 등록된 국유특허는 계약의 주체가 농업기술실용화재단이 되고 신청자와 바로 계약이 체결된다.
- ② 국가기관의 특허는 국가기관의 명의로 등록하고 해당 국가기관이 관리하므로 처분, 실시권설정 계약 등은 해당기관에서 하고, 등록관련 업무는 해당기관에서 특허청(산업재산등록과)으로 직접 요청해야 한다.

제2절 연차등록

1. 개요

특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 특허권 등)은 4년차 분부터 그 다음 해부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 한다(특§79, 실§21, 디§90). 연차등록료를 납부하지 않을 경우 특허권 등은 납부한 등록료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 보기(특§81③) 때문에, 특허권 등을 계속하여 유지하고자 하는 특허권자는 연차등록료를 납부하여야 한다. 다만, 특허권자가 계속하여 연차등록료를 납부하고자 하더라도 특허권, 디자인권의 존속기간은 출원일로부터 20년(특허권존속기간연장등록된 경우 최대 25년)이며 실용신안권은 10년(실용신안권존속기간연장등록된 경우 지연된 기간 가산)으로 존속기간을 경과하여 연차등록할 수 없다. 상표권은 설정등록일로부터 존속기간 10년을 부여받고 연차등록료를 납부하지 않으며 존속기간갱신등록신청을 통해 존속기간을 연장할 수 있다는 점에서 차이가 있다. 이는 상표권의 존속기간갱신등록에서 상세히 다룬다.

2. 연차등록의 요건

가. 납부자

연차등록료는 설정등록료와 마찬가지로 이해관계인에 의한 납부가 가능하며 특허료를 내야 할 자가 현재 이익을 얻는 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다. 다만, 설정등록과 다르게 연차등록을 통한 일부 청구항·디자인의 말소, 지분 설정 등 특허권자에 대한 사해행위가 불가하기 때문에 소멸한 특허의 회복신청을 제외한 모든 연차납부신청에서 별도의 위임과 특허권자와의 이해관계에 대한 소명을 요구하지 않는다. 따라서 실무상 흠결이 있는 납부서에 대한 등록보정서 또는 등록반려요청서를 심사할 경우 등록권리자가 아닌 납부자와 제출인의 동일성을 확인하여 처리한다.

나. 납부기간

(1) 정상납부기간

설정등록된 특허권·실용신안권·디자인권은 그 권리를 존속시키고자 하는 경우 4년차부터의 특허·등록료를 해당 권리의 설정등록일을 기준으로 매년 1년 분씩 내야하며(특§79①) 납부연도 순서에 따라 수년분 또는 모든 연도분을 함께 낼 수도 있다(특§79②). 따라서 연차등록료는 다음 연차가 시작하기 전에 미리 납부하는 것으로 정상납부기간은 이미 등록된 연차의 마지막 날까지로 볼 수 있다. 단, 정상납부마감일이 공휴일일 경우 기간이 연장되어 그 다음날로 기간이 만료한다.

(2) 추가납부기간

정상납부기간이 경과한 경우에도 6개월 이내에 특허료를 추가로 낼 수 있다(특§81①). 가산료는 정상납부마감일로부터 1달마다 특허료 3%씩 가산되며 최대 18%까지 부과한다(징수규칙§8⑥). 추가납부기간에 특허료를 납부한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 보전기간 내에 납부한 경우) 권리는 소멸하지 않고 계속하여 유지되고 있던 것으로 본다. 추가납부기간이 경과하거나, 경과하였음에도 보전기간에 보전하지 아니 한 경우 특허권자의 특허권 등은 그 이전에 납부한 특허료에 해당하는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다. 예를 들어, 2015년 3월 2일에 등록된 특허권의 4년차 정상납부마감일은 2018년 3월 2일이며 추가납부기간은 2018년 9월 3일(공휴일로 기간 1일 연장)이다. 등록료를 납부하지 않은 경우 정상납부기간을 경과하였다 하더라도 추가납부기간 내에는 권리가 소멸하지 않은 것으로 보나, 추가납부기간을 경과한 2018년 9월 4일부터는 해당 권리가 2018년 3월 3일로 소급하여 소멸한 것으로 본다.

다. 특허료

연차등록료의 특허료는 일반적으로 청구항, 디자인이 많고 등록이 오래될수록(연차가 높아질수록) 늘어나며 상세한 내용은 설정등록의 특허료에서 함께 다룬다.

라. 납부방법

납 부 유 형	납부방법 및 절차
온라인 또는 방문 납부서 제출	특허로 홈페이지(http://www.patent.go.kr)에서 납부서 서식을 제출하거나 방문하여 접수함으로써 납부자번호를 부여받은 뒤 특허료만 납부하는 경우를 참고하여 납부
우편납부서 제출	납부서 서식을 서면으로 작성하여 특허료에 상당한 통상환과 함께 대전 특허청으로 등기우편 발송
특허료만 납부	1. 은행납부 : 연차등록료 납부안내서의 수납의뢰서를 납부할 등록료와 함께 가까운 은행 등 금융기관에 납부 2. 계좌이체, 무통장입금 : 입금전용계좌로 송금 3. 온라인 납부 : 특허로-수수료관리-수수료납부에 접속하여 온라인 납부 또는 인터넷지로 바로가기에서 납부 4. 자동납부 : 특허로-수수료관리-수수료자동납부에 접속하여 자동납부 신청

마. 기본디자인의 존속(유사디자인에 한함)

구 디자인보호법 제42조(유사디자인의 디자인권)에 따라 기본디자인 권리가 존속되고 있는 경우에만 유사디자인 권리가 존속 가능하며, 기본디자인이 소멸하면 남은 연차와 관계없이 유사디자인도 소멸한다. 따라서 유사디자인이 올바른 납부기간 내에 정확한 특허료로 납부되었다 하더라도 기본디자인이 소멸되거나 추가납부기간 중에 있다면(유사디자인등록료와 동시에 납부된 경우 제외) 연차등록을 반려하고 그 이유를 통지하여야 한다. 현 디자인보호법 제35조(관련디자인)에 해당하는 관련디자인은 기본디자인의 존속과 관계없이 존속할 수 있으므로 기본디자인이 소멸 또는 추가납부기간 중에 있어도 연차등록 가능하다.

3. 등록료 미납 등으로 소멸한 권리에 대한 회복신청

가. 개요

특허권자의 부지(不知) 등으로 추가납부기간에 특허료를 내지 않았거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸한 경우, 구 특허법 등에서는 추가납부기간 및 보전기간의 만료일로부터 3개월 이내에 실시증명서류를 제출하고 특허료의 3배를 납부할 경우 회복할 수 있도록 하였다. 그러나 실시 준비 중이었던 특허권자의 보호가 어렵고 실시 증빙의 곤란함 등으로 인해 2014. 6. 11. 특허법·실용신안법 개정을 통해 별도의 실시증명서류의 제출 없이 특허료의 2배를 납부하는 것으로 회복 요건이 완화되었다(2016. 1. 27. 디자인보호법 개정).

나. 회복신청의 요건 및 방법

특허법 제81조의3 제3항 및 디자인보호법 제84조 제3항에서 특허권자 등은 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다고 규정하고 있어 회복신청은 권리자에 한해 신청 가능하다. 다만 권리가 공유인 경우 공유자 전원이 회복 신청하여야 하는 지 여부에 대해서는 별도의 규정이 존재하지 않는다. 다만 실무에서는 회복 신청 규정이 별도의 증빙을 요하지 않는 것으로 완화되는 등 권리구제적인 수단인 점을 들어 특허권자중 1인에 의한 신청이면 족할 뿐 권리자 전원에 대한 신청의사를 요구하지 않는다. 따라서 공유권리인 경우에도 권리자 중 1인의 단독신청 또는 위임을 통해 회복 신청 가능하다.

또한 법에는 회복신청 시 특허료를 2배 납부하도록 하고 있으나 특허료를 부족하게 납부한 경우는 보전명령통지 대상으로 아니므로 실무에서는 부족한 등록료에 대해 보정할 수 있는 흠결로 보아 보정요구서를 통지한다. 이 경우 회복등록료는 별도의 가산료가 없으므로 보정기일까지 부족한 차액을 등록보정서를 통해 납부하여 원서류의 흠결을 해소한 것으로 본다.

일반적으로 연차등록의 경우 별도의 납부서 제출 없이 특허료만 납부하는 것으로 연차등록이 가능하지만 소멸한 권리의 회복신청의 경우 권리자만 신청가능하므로 반드시 특허권자 등이 납부서를 작성하여 제출하고 특허료를 납부하여야 한다는 점을 유의하여야 한다.

다. 회복신청의 효과

소멸한 권리가 회복등록되는 경우 등록원부에 소멸등록과 회복등록이 기재되며, 정상납부마감일의 다음날에 소멸하여 회복신청한 날부터 회복등록된 것으로 본다. 이 경우 특허권 등은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다(특§81의3③, 디§84③) 다만, 추가납부기간이 지난날부터 회복등록까지의 기간을 효력제한기간으로 보아 타인이 특허발명 등을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다며 효력제한기간 중 국내에서 선의로 특허발명 등을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 발명 및 사업목적의 범위에서 해당 권리에 대하여 유상의 통상 실시권을 가진다(특§81의3⑤⑥).

제3절 특허료의 감면제도

1. 개요

특허·실용신안·디자인의 특허료는 특허료 등의 징수규칙 제7조에 따라 면제 또는 감면될 수 있다. 면제 또는 감면을 받으려는 자는 납부서에 면제 또는 감면의 사유와 그 대상 등을 적고, 이를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 제출하여야 한다. 면제 또는 감면 대상자는 납부 신청할 때를 기준으로 결정하기 때문에 출원 시 받은 면제 또는 감면과 개별적으로 판단하며 이를 증명하는 서류의 유효기간도 납부신청 시 유효하여야 한다. 예를 들어 출원 시 만 19세 미만이며 발명자인 출원인으로 출원료를 면제받았으나 설정등록료를 납부할 때 만 19세 이상인 경우 면제가 아닌 85% 감면 대상이 된다.

2. 특허료 면제대상

특허법 제83조 제1항에 따라 국가 및 국유특허는 모든 특허료가 면제되므로 설정등록료와 연차등록료 역시 면제된다. 이 경우 특허권 등이 공유일 경우와 이전되는 등 발생할 수 있는 관련문제는 국유특허에서 상세히 다룬다. 그 이외에 특허료 등의 징수규칙 제7조 제1항 1호에 해당하는 아래 출원인은 설정등록료가 면제되며, 발명(고안·창작)자와 출원인이 동일한 경우에 한한다. 연차등록료는 출원인이 국가인 경우 외에 면제되지 않고 설정등록 시 존속기간까지 등록되므로 사실상 전액 면제는 설정등록에만 존재한다고 볼 수 있다. 면제대상자는 특허·실용신안·디자인 출원마다 각각 연간 5건씩 면제(무효, 반려되거나 1개월 이내에 취하 또는 포기된 것은 제외)되며 특허와 실용신안은 청구항 30개 이하, 복수디자인의 경우 디자인은 3개 이하인 경우에만 면제된다. 출원 시 10개를 초과하여 출원료를 면제받지 못한 출원도 등록 시 연간 5개를 초과하지 않았다면 면제 가능하다. 면제신청 시 증명서류를 제출하여야하나 위 표 제1호부터 제7호까지 및 제12호의 자가 면제대상에 해당함을 증명하는 서류를 특허청장 또는 특허심판원에게 이미 제출한 경우에는 그 서류의 첨부을 생략할 수 있다. 다만, 면제대상 해당 여부에 대한 재확인 필요한 경우에는 증명서류의 제출을 요구할 수 있

다. 설정등록하고자 하는 출원인이 행정정보의 공동이용을 통한 담당공무원의 확인에 동의한 경우 주민등록표등(초)본, 국가유공자(유족)확인원, 장애인증명서, 국민기초생활수급자증명서를 첨부하지 아니할 수 있다.

근거규정 (징수규칙 §7①1호)	면제대상	면제대상 특허료, 등록료 및 수수료
	1. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제4조 및 제5조에 따른 국가유공자, 그 유족 및 가족(법률 제11041호로 개정되기 전의 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제73조의2에 따른 국가유공자에 준하는군경 등으로 등록된 사람, 그 유족 및 가족을 포함한다)	최초 3년분의 특허료·등록료 (권리유형별·절차별 각각 연간 5건)
	2. 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제4조 및 제5조에 따른 5·18 민주유공자, 그 유족 및 가족	
	3. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조 및 제7조에 따른 고엽제후유증환자, 고엽제후유의증환자 및 고엽제후유증 2세환자	
	4. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제3조 및 제4조에 따른 특수임무유공자 및 그 유족 등	
	5. 「독립유공자예우에 관한 법률」 제4조 및 제5조에 따른 독립유공자, 그 유족 또는 가족	
	6. 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따른 참전유공자	
	6-2. 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」 제2조 및 제3조에 따른 보훈보상대상자, 그 유족 및 가족	
	7. 「장애인복지법」 제32조제1항에 따라 등록된 장애인	
	8. 「국민기초생활 보장법」 제12조의3에 따른 의료급여 수급자	
	9. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 재학생	

10. 6세 이상 18세 이하인 사람	
11. 「병역법」 제5조제1항제1호가목에 따른 병(兵), 같은 항 제3호나목에 따라 복무 중인 사회복무요원 또는 예술·체육요원 및 같은 법 제25조에 따라 전환복무를 수행하는 자	
12. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조 제1항에 따른 전담조직(법인의 경우로 한정한다)	이전등록료, 출원인변경신고료

3. 특허료 감면대상

지속적인 특허료 등 징수규칙 개정을 통해 설정등록료와 연차등록료의 감면대상과 감면율이 확대되었다. 2009. 1. 1.부터 중소기업의 사업화 비용 부담을 완화시켜 주기 위하여 중기업 50%, 소기업 70%인 감면율을 중소기업 모두 70%로 통일하고, 아울러 이미 중소기업 감면대상에 해당함을 증명하는 서류를 제출한 경우에는 중소기업 감면 증명서류가 유효한 기간(3년) 동안 동일·유사한 서류의 재제출을 면제하도록 하였다. 한편 중소기업의 경우, 「중소기업기본법」 제2조 제3항에 따라 중소기업에 해당하지 아니하게 된 연도의 다음 연도부터 3년간 중소기업으로 간주하도록 하였다. 2013. 1. 1.부터 중견기업에 대해 설정등록료를 30% 감면하였고 2014. 3. 1.부터 평균감면제도와 4~6년차 연차등록료 감면제도가 실시되었다. 2016. 7. 29.부터 7~9년차 연차등록료도 감면대상으로 확대되었으며 2018. 4. 6.부터 모든 연차에 대한 감면과 지방자치단체에 대한 연차등록료 감면이 실시되었다. 2022. 2. 18.부터 특허출원, 특허권 등이 공유인 경우 모든 출원인 또는 관리자가 감면받을 수 있는 대상자인 경우에 한해 연차등록료도 평균 감면이 적용되었고, 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정된 중소기업, 중견기업과 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 중소기업은 납입개시일이 2026년 12월 31일까지인 건에 한하여 4~9년분까지 연차등록료 감면이 실시되었다. 법개정으로 감면사항이 변경된 경우 등록신청일과 정상납부 마감일 모두 신법 시행일 이후인 경우 적용하며 둘 중 하나라도 시행일 이전인

경우 구법을 적용한다. 특히 수수료사후감면에서 주의하여야 할 사항이므로 해당 항목을 참고한다.

특허료 등의 징수규칙 제7조 제1항 2호에 해당하는 출원인 또는 권리자는 설정등록료와 연차등록료가 감면되며, 개인에 대한 감면은 면제와 동일하게 발명(고안·창작)자와 출원인이 동일한 경우에 한해 적용된다. 중소기업, 공공연구기관, 전담조직의 경우 이미 제출한 감면대상임을 증명하는 서류의 첨부를 생략할 수 있고, 출원인 또는 권리자가 행정정보의 공동이용을 통한 담당공무원의 확인에 동의한 경우 주민등록표등(초)본, 사업자등록증명을 첨부하지 아니할 수 있다. 또한 납부기간이 경과하지 않은 연차등록료를 3년분 이상 일괄하여 납부하는 경우에는 3년분 총액의 100분의 10에 해당하는 금액을 추가로 감면한다

근거 규정 (징수 규칙 §7① 2호)		감면대상		감면특허료 및 감면율	증명서류
	설정 등록	개인	가. 19세 이상 29세 이하 인 사람	설정등록료 85%	-
			나. 65세 이상인 사람		
			다. 가목 및 나목의 사람 을 제외한 개인	설정등록료 70%	
		「중소기업기본법」 제2조제1항에 따른 중소기업			
		「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관 한 법률」 제11조제1항에 따른 전담 조직(법인인 경우로 한정한다)			설정등록료 50%
		「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관 한 법률」 에 따른 공공연구기관		전담조직 및 공 공연구기관임을 증명하는 서류 (관련 법률, 출자 증빙 등)	
	지방자치단체		-		

		「중소기업기본법」 제2조제1항에 따른 중소기업과 중소기업이 아닌 자의 공동연구결과물 출원		중소기업이 중소기업이 아닌자와 계약에 따라 공동 연구를 수행하고, 그 연구결과물에 대하여 공동으로 출원, 심사청구, 설정등록을 했음을 입증하는 서류
		「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」에 따른 중견기업	설정등록료 30%	중견기업 확인서
	연차 등록	「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」에 따른 중견기업	4~9년분 연차등록료 30%	
		개인, 중소기업, 공공연구기관, 전담조직, 지방자치단체, 「기술신탁 관리기관	존속기간까지 연차등록료 50%	각 항목 참고
근거규정 (징수규칙§7① 3호)		「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정되거나 같은 법 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 「중소기업기본법」 제2조제1항에 따른 중소기업	4~9년분 연차등록료 50%(중견)	직무발명 우수기업 확인서
		「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정되거나 같은 법 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」에 따른 중견기업	70%(중소) (납입 개시일이 2026년 2월 28일까지인 건)	중소기업 지식재산경영인 증서
			등록료 50% (권리를 2024년 12월 31일까지 이전받는 경우)	-
		「발명진흥법」 제32조의3제1항에 따른 전담기관 또는 같은 조 제3항에 따른 전문기관(특허청장이 정하여 고시하는 사업수행기관을 포함한다)	면제 (납입개시일이 2026년 12월 31일까지인 건)	

4. 공유인 출원, 권리 등에 대한 면제 또는 감면적용

특허출원, 특허권 등이 공유인 경우 모든 출원인 또는 권리자가 감면받을 수 있는 대상자인 경우에 한해 감면 적용이 가능하며, 그 감면율이 서로 다르면 각각의 감면율을 더하여 감면대상자수로 나누어 구한 평균감면율을 적용하여 감면하며 이 경우 소숫점 이하는 올림한다(징수규칙§7⑤). 예를들어 출원인 3명 중 2명이 면제대상이고 1명이 개인감면 대상인 경우 각각의 감면율을 더하면 270이며 감면대상자수 인 3으로 나눈 평균감면율 90을 적용한다. 따라서 설정등록 및 연차등록에서 권리자 간의 지분율과 관계없이 권리자의 수와 각각의 감면율에 따라 평균감면율이 결정된다.

5. 특허료 감면금액 산정방법

청구항, 디자인 수 등에 따라 정상납부 기준의 특허료를 계산한 뒤 감면율을 먼저 계산하여 본래 납부할 금액에서 계산된 감면금액을 공제한다. 추가납부기간으로 가산율이 발생할 경우 감면된 특허료에 가산율을 곱한다. 반대로 3년분 이상 일괄하여 납부한 경우 가산율 대신 100분의 10에 해당하는 감면금액을 계산한 뒤 특허료에서 제외한다.

예시1) 청구항이 5개인 특허의 4년차 연차등록료, 중견기업인 경우

1. 정상납부금액 : 연차료 36,000원 + 청구항 (20,000원 × 5항) = 136,000원
2. 감면된 금액 : 136,000원 - (136,000원 × 30%(중견감면)) = 95,200원
3. 가산된 금액(3개월이 지나기 전) : 95,200원 + (95,000원 × 9%) = 103,760원

예시2) 예시1의 특허권자가 3년분을 일괄 납부하는 경우

1. 정상납부금액 : 136,000원 × 3 = 403,000원
2. 감면된 금액 : 403,000원 - (403,000원 × 30%(중견감면)) = 285,600원
3. 선납감면 금액 : 285,600원 - (285,600원 × 10%(중견감면)) = 257,040원

6. 특허료의 사후감면신청

가. 개요

특허료 등의 징수규칙 제7조 제6항에 따른 면제 또는 감면 대상이었으나, 면제 또는 감면사유와 그 대상 등을 적지 아니하거나 이를 증명하는 서류를 첨부하지 아니한 이유 등으로 면제 또는 감면을 받지 못하고 납부한 자에게 면제분 또는 감면분을 반환하는 신청이다.

나. 사후감면신청 요건

① 신청인

사후감면신청은 등록권리자 또는 등록권리자의 별도 위임을 받은 임의대리인이 신청하여야 하며(포괄위임에는 사후감면이 위임되어 있지 않아 위임장을 제출하여야 함), 수수료 사후 감면 신청서와 등록료를 납부할 당시에 면제 또는 감면대상이었음을 증명하는 서류를 등록료를 납부한 날부터 5년 이내에 제출하여야 한다(징수규칙§7⑧). 다만 연차등록료는 이해관계인 또는 공유권리자 중 1인이 납부할 수 있어 사후감면신청 시 납부자가 아닌 공유권리자 모두가 신청하여야 하는 지 쟁점이 될 수 있다. 법에는 별도로 관련 규정을 두지 않고 있으므로, 실무에서는 납부자의 편의를 고려하여 납부자가 공유권리자 중 1인인 경우 납부자 및 해당 납부자의 위임을 받은 대리인의 단독 신청을 인정한다. 다만, 이해관계인이 납부한 경우 권리자 중 일방과의 이해관계를 확인할 수 없기 때문에 공유권리자 전원 또는 전원의 위임을 받은 대리인이 공동으로 수수료사후감면신청하여야 한다. 또한 권리의전 등으로 등록권리자가 변경된 경우, 등록의무자(양도인)이 납부한 설정 및 연차등록료에 대해 양수인의 반환신청은 인정하지 않는다.

② 면제 및 감면대상임을 증명하는 서류

면제 및 감면대상임을 증명하는 서류는 설정 및 연차등록 시 제출하여야 하는 감면서류와 동일하다. 다만 유효기간이 별도로 부여되어 있는 증명서류에 대해 적용기준에 혼동이 있을 수 있으나, 법에는 납부할 당시에 감면대상이었음을 증명하도록 하고 있으므로

로 등록료의 납부일이 유효기간 내에 포함되어야 함이 자명하다. 특히 연차등록료는 미리 여러 연차분을 납부할 수 있고 일괄납부 후 등록료의 금액이 변경되었다 하더라도 변경된 등록료로 납부한 것으로 본다(징수규칙§8⑪). 이 경우 납부 이후 감면신청 자격 사항이 변경되는 경우가 있으나 이를 확대하여 사후감면 신청하는 것은 인정되지 않으며 정상납부마감일이 아닌 실제 등록료를 납부한 날을 판단 기준으로 삼는다.

③ 감면대상 납부신청이 있는 특허·실용신안·디자인권

수수료사후감면신청 대상인 권리는 등록료를 납부한지 5년이 경과하지 않았고 납부 시 감면받지 못한 설정등록 또는 연차등록신청이 있어야 한다. 수수료사후감면 신청 시점에서 연차등록료 미납, 심결 등에 의해 소멸된 권리라 하더라도 등록료 납부일로부터 5년이 경과하지 않았다면 수수료사후감면신청이 가능하다. 따라서 감면 적용이 될 수 있는 납부신청이 판단 기준이지 현재 권리가 존속하고 있는지 아닌지 여부는 심사 대상이 아니다. 다만, 등록료를 납부할 때 감면을 적용받지 못한 사유가 납부시점에 감면제도 없었기 때문이라면 다른 요건을 충족하더라도 감면 적용이 불가하다. 법 개정에 따라 등록료 감면 규정은 지속적으로 변화하였으므로 납부일 당시 규정과 현재 규정이 상이할 수 있으나 납부할 당시 면제 또는 감면대상이었어야 함은 자명하므로 구법 기준을 적용하여 감면한다. 중견기업에 대한 설정등록료 감면은 2013. 1. 1. 시행되었으며, 설정등록료의 평균감면은 2014. 3. 1. 이후의 설정등록에 적용된다. 또한 4~6년차 연차등록료는 2014. 3. 1. 시행, 7~9년차는 2016. 7. 29. 시행, 모든 연차에 대한 감면은(중견기업 제외) 2018. 4. 6. 시행되었으므로 등록료 반환 시 법 적용에 유의하여야 한다. 구법 및 신법 적용에 대한 판단 기준은 납부일과 정상납부마감일(이하 정납일)을 동시에 고려하여야 한다. 즉, 납부일과 정납일이 모두 제도 시행 이후인 경우 신법을 적용하며 둘 중 하나라도 제도 시행 이전이라면 구법을 적용한다. 예를 들어 아래 특허에 대해 등록권리자가 변경되지 않았으며 계속 중소기업이고 '18년 5월 10일에 수수료사후감면 신청한 경우 아래와 같이 규정을 적용하여 9년분과 11년분의 감면분을 반환한다.

	설정등록일 2009. 3. 2.
제 01 - 03 년분 (2009. 3. 2. ~ 2012. 3. 2.)	2009년 3월 3일 납입
제 04 - 04 년분 (2012. 3. 2. ~ 2013. 3. 1.)	2012년 3월 3일 납입
제 05 - 05 년분 (2013. 3. 2. ~ 2014. 3. 1.)	2013년 2월 25일 납입
제 06 - 06 년분 (2014. 3. 2. ~ 2015. 3. 1.)	2014년 2월 28일 납입
제 07 - 08 년분 (2015. 3. 2. ~ 2017. 3. 1.)	2015년 2월 28일 납입
제 09 - 09 년분 (2017. 3. 2. ~ 2018. 3. 1.)	2017년 2월 28일 납입
제 10 - 10 년분 (2018. 3. 2. ~ 2019. 3. 1.)	2018년 4월 10일 납입
제 11 - 11 년분 (2019. 3. 2. ~ 2020. 3. 1.)	2018년 5월 10일 납입

제 01 - 03 년분 : 납부일로부터 5년 경과로 대상 아님
제 04 - 04 년분 : 납부일로부터 5년 경과, 감면제도가 없어 대상 아님
제 05 - 05 년분 : 납부일로부터 5년 경과, 감면제도가 없어 대상 아님
제 06 - 06 년분 : 납부일이 제도 시행('14. 3. 1.) 이전으로 대상 아님
제 07 - 08 년분 : 납부일이 제도 시행('16. 7. 29.) 이전으로 대상 아님
제 09 - 09 년분 : 정납일, 납부일이 제도 시행('16. 7. 29.) 이후로 30% 감면
제 10 - 10 년분 : 납부일은 제도 시행('18. 4. 6.) 이후이나 정납일이 시행 이전으로 구법을 적용하나, 10년차 이상이므로 감면제도 없어 대상 아님 (이 경우, 9년차 이하였을 경우 구법에 따라 30% 감면 대상)
제 11 - 11 년분 : 정납일, 납부일이 제도 시행('18. 4. 6.) 이후로 50% 감면

다. 사후감면신청의 효과

수수료사후감면신청이 수리될 경우 등록원부의 등록료란에 반환일과 반환금액, 반환 사유가 기재되고 신청서에 기재한 반환받을 계좌로 반환 금액이 반환된다.



제1절 신규 설정등록

1. 개요

상표권은 설정등록에 의하여 발생한다(상§82①). 상표권의 설정등록이란 상표출원에 대한 심사관의 등록결정 후에 설정등록의 요건이 충족될 경우 등록원부에 해당 사항을 기재하는 절차를 말한다.

2. 설정등록의 요건

가. 납부자

특허·실용신안·디자인권의 설정등록 납부자 요건과 동일하게 이해관계인은 상표권자의 의사와 관계없이 상표등록료를 납부할 수 있다(상§72②). 마찬가지로 설정등록 시 등록결정받은 상표출원 중 일부 지정상품을 포기(상§73①)하거나 공유권리자간의 지분을 변경하는 경우 등 상표권을 받을 수 있는 자의 이익을 침해할 수 있는 경우는 출원인 또는 출원인으로부터 위임을 받은 대리인에 의한 신청이어야 한다.

나. 납부기간

(1) 정상납부기간

상표권의 설정등록료는 등록결정 또는 등록심결의 등본을 받은 날부터 2개월 이내에 납부하여야 한다(징수규칙§8⑦1)). 특허·실용신안·디자인권의 설정등록과 달리 추가 납부기간이 없기 때문에 납부기간에 특히 유의하여야 한다. 단, 납부기간 내 연장신청

을 통해 30일을 넘지 아니하는 범위에서 납부기간을 연장할 수 있다.

(2) 납부기간연장신청

상표등록료의 납부기간은 청구에 의하여 30일을 넘지 아니하는 범위에서 1회 연장할 수 있다(상§74). 등록료납부기간연장은 출원인 또는 출원인으로부터 위임을 받은 대리인이 상표등록료의 납부기간이 경과하기 전에 신청하여야 한다(징수규칙 §8⑦). 상표등록료의 납부기간 연장신청 수수료는 출원 당 20,000원이나 이를 납부하지 않을 경우 1개월의 보정기간이 주어진다. 그러나 보정에 의한 납부기간의 연장은 최대 30일이기 때문에 등록료납부기간연장 신청서의 보정기간이 경과하지 않음에도 등록료의 납부기간이 경과할 수 있음에 유의하여야 한다. 따라서 납부기간연장신청 수수료가 보정되지 않아 승인되기 이전에 상표등록료가 기간 내에 납부되었다면 보정기간 내에 납부기간연장신청 수수료 납입이 가능하며, 보정기간 내에 납부기간연장신청 수수료를 납부하였다 하더라도 상표등록료가 30일이 연장된 기간 내에 납입되지 않은 경우 신청을 무효 처분하여야 한다.

(3) 분할납부

2010년 1월 27일 공포된 상표법 일부개정법률에 따라 상표권자 등의 부담을 낮추기 위해 상표등록료의 분할납부제도가 신설되었다. 분할납부제도를 통해 상표권의 설정등록료와 존속기간갱신등록료는 2회로 분할하여 납부할 수 있다(상§72①). 이 경우, 2회차 등록료(1회차 설정등록료 납부 후 「상표법」 제93조제1항 또는 제94조제1항에 따라 상표권을 분할이전하거나 분할한 경우에는 각 상표권의 2회차 설정등록료를 말한다)는 상표권의 설정등록일부터 5년 이내에 납부자번호를 부여받은 날의 다음날까지 납부하여야 한다(징수규칙§8⑦1 후단). 상표등록료를 분할납부 하는 경우에도 존속기간은 동일하게 설정등록일부터 10년 부여 또는 기존 존속기간으로부터 10년 연장되나(상§83①), 2회차 납부기간 내에 2회차 등록료를 납부하지 아니한 경우 설정등록일 또는 존속기간갱신등록일부터 5년이 경과한 때 상표권이 소멸한다(상§83③). 신규 설정등록 및 존속기간갱신등록 2회차 등록료는 상표권자의 의사와 관계없이 이해관계인에 의한 납부가 가능하다.

다. 등록료

상표 설정등록료는 1상품류 구분과 1상품류 구분마다 10개를 초과하는 지정상품에 대해 아래 표와 같이 납부하여야 한다. 또한 지방세 9,120원(등록세 7,600원, 지방교육세 1,520원)을 납부하여야 한다(지방세법§31)

	상표등록료	지정상품 가산금	지방세
전액납부	1상품분류마다 201,000원	1개마다 2,000원	9,120원
분할납부	1상품분류마다 122,000원	1개마다 1,000원	(1회차만) 9,120원

예를들어 3상품류로 구성되어 있으며 각 상품류마다 15, 25, 35개의 지정상품으로 구성되어 있는 상표출원의 설정등록료는 아래와 같다.

	상표등록료	지정상품 가산금	지방세	계
전액납부	201,000원 * 3	2,000원 * 45	9,120원	702,120원
분할납부	122,000원 * 3	1,000원 * 45	9,120원	420,120원

단, 상표 설정등록료를 분할하여 1회차 상표등록료를 납부한 후 취소·무효 심판 확정으로 상품류 또는 지정상품이 일부 말소된 경우에는 이를 제외한 금액을 2회차 등록료로 납부하여야 한다.

국가, 지방자치단체의 경우 지방세법 제26조 제1항에 따라 지방세가 면제되므로 징수하지 않도록 유의하여야 한다.

3. 설정등록의 효과

상표권이 설정등록되면 상표공보에 게재되어 등록공고하게 되며 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 권리자에게 상표증이 발급된다. 상표권의 존속기간은 설정등록일로부터 10년으로, 출원일로부터 존속기간을 산정하는 특허·실용신안·디자인권과 차이가 있다. 또한 상표권의 존속기간은 존속기간갱신등록신청에 따라 갱신할 수 있으며 이는 존속기간갱신등록에서 후술한다.

제2절 지정상품 추가등록

1. 개요

상표권자 또는 출원인은 등록상표 또는 상표등록출원의 지정상품을 추가하는 지정상품의 추가등록을 받을 수 있다(상§86①). 이 제도는 상표등록출원 후 지정상품을 추가할 필요가 생겼거나 상표등록 후에 사업 확장 등의 사정 변화에 따라 지정상품의 범위를 확대하고자 할 경우 별도의 상표등록출원 절차에 의하지 아니하고 지정상품의 추가등록을 가능하게 함으로써 출원인의 절차적 부담을 덜어주고 상표권의 권리범위를 보다 유연하게 확장할 수 있도록 하는 제도이다.

2. 지정상품 추가등록의 요건

신규설정등록과 동일하게 이해관계인에 의한 납부가 가능하며 납부기간도 등록결정 또는 등록심결의 등본을 받은 날로부터 2개월로 신청에 따라 30일을 넘지 않는 범위에서 연장 가능하다. 또한 상표등록료도 동일하게 산정하나 지방세는 납부하지 않으며, 분할납부대상이 아니므로 추가등록 시 전액 납부하여야 한다. 단, 지정상품 추가등록은 기존 상표출원 또는 상표권의 권리범위를 확장하는 것에 한하는 만큼 추가등록 대상인 기존 상표권이 존속하고 있어야 하며(상§87①3) 그 상표권자와 지정상품추가출원인이 일치해야 한다(상§87①2).

3. 지정상품 추가등록의 효과

지정상품 추가등록 시 등록번호는 부여하지 않고 원 등록번호를 그대로 사용하며, 동일한 등록원부에 지정상품이 추가된다. 추가등록된 지정상품에 대한 상표권은 원 상표권의 존속기간만료일까지 존속하며(상§86①), 지정상품추가등록무효심판에 의해 소멸되는 경우에도 원상표권의 효력에 영향을 미치지 아니한다.

제3절 존속기간갱신등록

1. 개요

새로운 기술의 발전과 유행의 변화에 따라 시간이 지날수록 그 가치가 감소하는 특허·실용신안·디자인과는 달리 상표는 장기간 사용할수록 그 상표에 대한 영업상의 신용의 축적으로 인하여 기업의 이윤획득이 증가하고 또한 상품식별표시로서의 기능과 품질보증 등의 기능이 강화되므로 존속기간을 연장할 수 있도록 상표권 존속기간갱신신청제도가 필요하다.

2010. 7. 28. 상표법 개정으로 기존의 상표갱신등록출원이 상표갱신등록신청제도로 변경됨에 따라 존속기간갱신이 신속하고 간소화되었다.

개정전	(출원과)갱신등록출원 → (심사과)출원심사 → (등록과)설정등록
개정후	(등록과)갱신등록 신청 및 설정등록

2. 존속기간갱신등록의 요건

가. 신청인

상표권자는 존속기간갱신등록신청을 할 수 있으며 상표권이 공유인 경우에는 공유자 1인이 신청해도 갱신등록이 가능하다. 상표법이 개정(상§84③ 삭제)됨에 따라, 상표 공유자 중 일부도 존속기간갱신등록 신청을 할 수 있게 되었다.

나. 신청기간

상표권자는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 존속기간갱신등록신청서를 제출하여야 한다. 다만, 이 기간에 존속기간갱신등록신청을 하지 아니한 자는 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월 이내에 할 수 있다(상§84②). 신청기간 내에 상표권의 존속기간갱신등록신청이 있을 때에는 상표권의 존속기간은 갱신된 것으로 본다(상§85①).

다. 납부기간

존속기간갱신등록신청 시 전액납부하거나 1회차 납부하는 경우 등록료는 신청서를 제출한 다음날까지 납부하여야 한다. 이 경우 납부기간 내에 등록료를 납부하지 않은 경우 존속기간갱신등록신청을 포기한 것으로 본다(상§75). 2회차 등록료는 설정등록과 동일하게 존속기간갱신등록일로부터 5년 이내에 납부하여야 하며 상표법 제 74조에 따른 상표등록료의 납부기간연장신청에 따라 납부기간 내에 1회 연장 가능하다. 2회차 등록료 납부기간 경과(존속기간갱신등록일로부터 5년이 경과한 때) 시 상표권은 소멸한다.

라. 등록료 납부

존속기간갱신등록료는 1상품류 구분과 1상품류 구분마다 10개를 초과하는 지정상품에 대해 아래 표와 같이 납부하여야 한다.

단, 존속기간갱신등록료를 분할하여 1회차 등록료를 납부한 후 취소·무효 심판 확정으로 상품류 또는 지정상품이 일부 말소된 경우에는 이를 제외한 금액을 2회차 등록료로 납부하여야 한다.

또한 지방세 9,120원(등록세 7,600원, 지방교육세 1,520원)을 납부하여야 한다(지방세법§31). 또한 존속기간갱신등록 신청 시기에 따라 등록료가 차등 부과된다. 설정등록과 동일하게 국가, 지방자치단체는 지방세가 면제된다.

		상표등록료	지정상품 가산금	지방세
존속기간 이내	전액 납부	1상품분류마다 300,000원	1개마다 2,000원	(1회차만) 9,120원
	분할 납부	1상품분류마다 184,000원	1개마다 1,000원	
존속기간 경과	전액 납부	1상품분류마다 330,000원	1개마다 2,000원	(1회차만) 9,120원
	분할 납부	1상품분류마다 203,000원	1개마다 1,000원	

3. 지정상품의 일부 포기

상표 또는 지정상품추가등록결정을 받은 출원인, 존속기간갱신등록신청을 한 상표권자가 상표등록료를 낼 때에는 지정상품별로 상표등록을 포기할 수 있다(상§73 ①). 다만 갱신등록신청 시 상표권자가 일부 지정상품을 제외 또는 상표등록을 포기하는 경우 나머지 상표권자의 동의는 필요하나, 이에 대한 질권자 등 이해관계인의 동의는 불필요하다. 특허료 등의 징수규칙 개정(2023 8. 1.)에 따라 상표의 출원 및 존속기간갱신등록 시 1상품류 구분의 지정상품이 10개를 초과하는 경우에는 그 초과하는 지정상품마다 2천원의 가산금을 부과하게 되었다. 이에 따라 일반적으로 지정상품가산금제도가 없었을 때 등록 또는 갱신된 상표가 새로이 존속기간갱신등록 시 지정상품가산금을 줄이기 위해 불필요한 지정상품을 포기할 때 주로 사용된다. 이 경우 갱신등록에서 제외할 지정상품을 등록원부의 지정상품명과 동일하게 기재하여야 하며, 지정상품은 쉼표로 구분하여 기재한다. 예를들어 지정상품 A, B, C, D, E가 있는 상표에서 A, B, C만 존속기간을 갱신하고자 하는 경우 존속기간갱신등록신청서의 갱신제외지정상품란에 D, E를 기재한다. 기재 시 유의하여야 하는 것은 출원인의 실수로 동일한 지정상품을 포함하여 출원한 상표의 경우 그 중 하나만 갱신등록제외지정상품에 기재하여도 동일한 명칭의 지정상품이 모두 제외된다는 것이다. 중복되는 지정상품을 갱신하고자 하는 경우 신청인은 중복 지정상품에 대한 갱신등록에 대해 별도의 사유서를 제출하여야 한다.

4. 존속기간갱신등록신청의 효과

가. 존속기간갱신등록의 수리 및 등록

존속기간갱신등록은 원등록의 효력이 끝나는 날의 다음 날부터 효력이 발생한다(상§85②). 따라서 해당 상표권의 존속기간은 원 존속기간이 만료된 후 갱신된 것이 되며 일부 지정상품을 포기한 경우에도 원 존속기간까지는 포기한 지정상품에 대해 상표권의 효력이 미친다고 보아야 할 것이다. 갱신된 상표권 존속기간은 원 존속기간의 만료일 다음날부터 10년이다(상§83②). 갱신등록이 완료되면 신청인에게 존속기간갱신등록 완료안내서가 발송된다.

나. 존속기간갱신신청의 보정 및 반려

존속기간갱신등록 절차에 있어 상표권자가 아닌 자의 신청(단순 오기재 등 보정될 수 있는 경우는 제외한다) 또는 신청기간 요건을 위반한 신청, 분류전환등록되지 않은 상표의 갱신등록(서비스표 제외), 등록료를 납부하지 않는 경우는 치유할 수 없는 흠결로 보아 반려하나, 신청인에게 그 이유를 알리고 1개월 이내의 소명기간을 부여하여 소명할 수 있는 기회를 주어야 한다. (등록령§29②) 그 외 보정을 통해 해소할 수 있는 흠결은 보정대상이며 상표권존속기간갱신등록신청의 기간의 연장과 관련해서는 상표법 제39조를 따른다. (예 : 존속기간갱신 신청 시 위임장 미제출로 보정요구서가 발송 되었는데, 지정기간 연장신청을 한 경우) 흠결이 해소되지 않는 경우 존속기간갱신등록신청은 반려되며 존속기간은 연장되지 않는다.

제4절 상품분류전환등록

1. 개요

상품 및 서비스업 분류를 국제적으로 통일하기 위한 「국제상품분류에 관한 협정(NICE)」에 의해 기존 구 한국상품분류로 등록된 지정상품을 신 국제상품분류로 전환하는 등록이다. 2001. 6. 30. 이전에는 존속기간갱신출원절차에서 지정상품을 국제분류로 전환하였고, 2001. 7. 1. 이후에는 『상품분류전환등록』 절차를 신설하여 국제상품분류(NICE분류)로 전환하여 등록함으로써 상품분류의 통일을 도모하고자 하는 것이다.

2. 상품분류전환등록의 요건

가. 신청대상이 되는 상표권

구한국분류	NICE분류
1998. 3. 1.	2001. 6. 30.
존속기간갱신등록출원 시 분류전환	상품분류전환등록신청

상품분류전환등록 대상은 1998. 3. 1. 이전에 구한국분류에 따라 지정상품을 지정하여 출원, 설정등록을 받은 상표로서 1998. 3. 1.부터 2001. 6. 30. 사이에 존속기간갱신등록출원에 의한 상품분류전환을 받지 않은 상표권이다. 상품분류전환등록은 구한국분류를 NICE분류로 전환하는 것으로 NICE분류의 개정에 따라 변경되는 것은 적용 대상이 아니다. 구한국분류는 세자리 분류코드(000류)를 사용하고 NICE분류는 두자리 분류코드(00류)를 사용하고 있어 손쉽게 구분 가능하다.

나. 신청인

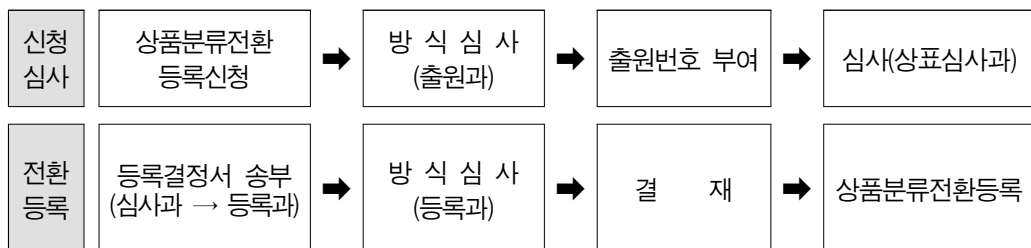
상품분류전환등록신청인은 등록상표의 상표권자이어야 하며(상§210①) 상표권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 상품분류전환등록을 신청하여야 한다(상§209④).

다. 신청기간

상품분류전환등록신청은 상표권의 존속기간이 만료되기 1년 전부터 존속기간이 만료된 후 6개월 이내의 기간에 하여야 한다(상§209③). 즉, 1998. 1. 2.에 설정등록되어 존속기간이 2008. 1. 2.에 만료되는 상표는 2007. 1. 2.부터 2008. 7. 2.까지 상품분류전환등록신청 하여야 한다. 해당 기간에 상품분류전환하지 않고 갱신등록출원만 등록한 경우 상품분류전환등록신청기간의 만료일이 속하는 존속기간의 만료일 다음 날에 소멸(상§213①)하기 때문에 상품분류전환신청 대상이 아니며 더 이상 존속기간을 연장할 수 없다.

3. 상품분류전환등록 절차

상품분류전환등록은 지정상품명과 상품류 구분을 다시 조정하는 것이므로 심사관은 상표법 제210조의 거절이유에 대해서만 심사하고 등록결정하며, 등록과에서는 상표권의 존속기간갱신출원 여부, 신청인과 상표권자가 일치하는 지 등을 방식심사하여 등록한다.



4. 상품분류전환등록신청의 효과

가. 상품분류전환등록된 경우의 효과

상품분류전환등록 시 상표등록출원서에 기재되었던 지정상품은 상품분류전환등록 신청서에 기재된 지정상품으로 전환되며, 그 보호범위도 이에 한한다(상§91②). 또한 분류전환된 상표권은 존속기간갱신등록신청을 통해 존속기간연장이 가능하다. 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품임에도 상품분류전환등록신청서에 기재되지 아니한 지정상품에 관한 상표권은 지정상품이 전환등록되는 날에 소멸하나, 상품분류전환등록이 존속기간만료일 이전에 이루어지는 경우에는 존속기간만료일 다음 날에 소멸한다(상§213②).

나. 상품분류전환등록신청하지 않은 경우의 효과

지정상품 전체가 분류전환등록되지 않은 경우 상표권은 상품분류전환등록신청기간의 종료일이 속하는 존속기간 만료일 다음날에 소멸한다(상§213①). 따라서 상품분류전환등록되지 않은 상표권의 존속기간갱신등록신청은 반려대상이다. 다만 전환되지 않은 구한국분류 지정상품에 대한 상표권이 소멸하는 것이기 때문에, 만약 지정상품 추가등록 등을 통해 상품분류전환등록 대상이 아닌 지정상품(NICE 분류를 따르는 지정상품)이 있는 상표권의 경우, 해당 지정상품에 대한 상표권은 존속기간갱신 가능하다고 보아야 할 것이다.



1. 등록증 재교부신청

가. 등록증 발급

(1) 등록증의 의의

등록증이란 특허권 등의 설정등록을 하였을 때 특허권 등이 설정등록 되었다는 하나의 증표로서 특허청장이 등록원부의 등록사항 중 일정사항을 등록증에 기재하여 관인날인 후 특허권자 등에게 발급하는 공적증서를 말한다.

(2) 등록증의 법적 효력

등록증은 국가가 발명자의 명예를 기리기 위해서 발급하는 증표로서 의미가 있을 뿐이며, 등록증을 소지했다는 것만으로 그가 당해 특허권 등의 권리자라고 할 수는 없다. 등록증이 없는 경우라도 특허권자 등이라는 것을 주장할 수 있고 특허권 등을 양도하는 것은 등록증의 양도를 의미하는 것이 아니다. 따라서 등록증을 가진 자를 잘못하여 특허권자 등으로 믿고 거래를 하였다 해도 그 믿었던 것에 대하여 법률상 보호를 받는 것도 아니므로 등록증에는 특별한 법률적 효력이 없다고 할 것이다.

외국어 등록증

- ① 특허권자 등이 재외자인 경우 또는 내국인 특허권자가 해외 바이어에게 특허획득 여부를 확인시켜 주는 경우 외국어로 발급된 특허증이 유용하다.
- ② 특허·실용신안은 8개 국어(영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 러시아어, 스페인어, 중국어, 아랍어)로 등록증을 발급하고 있고, 상표·디자인은 2015년부터 수요가 많은 영문 등록증 발급을 시작했다.
- ③ 외국어 등록증을 발급받기 위해서는 신청서의 기재내용(성명, 주소, 발명의 명칭 등)을 번역한 공증서를 첨부하여 신청하여야 한다.

나. 등록증 재발급·정정발급 특허권 등의 승계에 의한 발급

(1) 개요

특허권 등의 설정등록 후 발급한 등록증의 기재사항이 사실과 맞지 아니하거나 양도 등으로 특허권자가 바뀐 경우 등에 새로운 특허증을 발급하는 절차를 말한다(특§86, 특시칙§50내지§51, 디§89, 디시칙§65내지§68, 상§81, 상시칙§55내지§58).

(2) 발급 사유

- ① 재발급 : 분실·훼손·양도한 경우와 정정심판의 심결이 확정된 때
- ② 정정발급 : 특허증이 특허원부 및 기타서류와 부합하지 아니한 때와 착오·누락된 경우(발명자 정정의 경우도 여기에 해당한다.)
- ③ 특허권 승계에 의한 발급 : 양도 등의 사유로 특허권을 승계한 경우 등

(3) 발급의 신청

- ① 특허법시행규칙 별지 제29호 서식의 신청서를 작성, 제출하여야 한다. 정정발급의 경우는 기발급된 특허증을 첨부하여야 하며 재발급 및 특허권 승계에 의한 발급의 경우에는 해당 수수료를 납부하여야 한다.
- ② 권리이전등록신청서(특등칙 별지 제15호 서식)에 등록증 재발급 신청의사를 기재하고 재발급 수수료를 합산하여 납부하면, 별도의 재발급 신청서 제출 없이 등록증 재발급이 가능하다(2017. 09. 22. 시행).
- ③ 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 인정한다는 취지의 결정 또는 심결이 확정되거나 특허법 제99조의2제2항에 따라 특허권이 이전등록된 때에는 직권으로 특허증을 발급하여야 한다. <특허법 개정('17. 3. 1. 시행)>
- ④ 대리인의 경우 그 신청서에 그 대리권을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다.

(4) 등록증의 종류

- ① 서면 : A4형(210X297mm)
- ② 휴대용 : A5형(210X148mm)
- ③ 온라인 등록증 : 특허증 발급 신청시 수취방법을 온라인수령으로 선택하여 인쇄
- ④ 전자 등록증 : QR코드를 적용하여 실시간 권리관계 변동사항 파악 용이

(5) 외국어 특허증(등록증)의 발급신청

- ① 영어, 일어, 독어, 프랑스어, 러시아어, 스페인어, 중국어, 아랍어 총 8개 언어의 외국의 특허증 발급
- ② 특허법 시행규칙 별지 제29호의2 서식의 발급신청서에 발명의 명칭, 특허(등록)권자, 발명자 등 외국어 특허증에 적어야 할 사항이 정확하게 번역되었음을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청에 제출

※ 출원서 및 특허고객번호부여신청서에 적힌 발명의 명칭, 출원인의 성명 및 주소, 발명자의 성명 및 주소의 영문표기를 그대로 사용하는 경우, 디자인 물품목록 명칭 및 상표 지정상품을 특허청장이 고시한 명칭으로 신청하는 경우는 번역증명서 제출 생략 가능

- ③ 대리인의 경우 그 신청서에 그 대리권을 증명하는 서면을 첨부

구분	권리별 신청 가능한 외국어 특허증(등록증)
특허·실용	영어, 일어, 독어, 프랑스어, 러시아어, 스페인어, 중국어, 아랍어 영어 외의 외국어 등록증 신청 시 번역증명서 첨부(특시칙§51③)
디자인	영어 - 물품목록명칭을 특허청장이 고시하지 않은 명칭으로 신청하는 경우는 번역증명서 첨부(디시칙§68③)
상표	영어 - 지정상품을 특허청장이 고시하지 않은 명칭으로 신청하는 경우는 번역증명서 첨부(상시칙§58③)

(6) 등록증 선택형 발급방식 도입

기존 서면등록증 또는 온라인등록증 발급방식에서 전자등록증 발급방식을 새롭게 도입하여 설정등록시 또는 등록증 발급 신청시 선택적으로 발급할 수 있게 하였다. <특허권 등의 등록령 시행규칙 개정('18. 06. 29. 시행)>

전자 등록증

① 도입이유

- 기존 서면등록증과 온라인등록증은 신청에 의해서만 발급이 가능하고 파일 다운이 불가능한 불편함이 있어 이를 해소하고자, 파일 다운이 가능하고 필요시 언제든지 출력할 수 있는 전자등록증을 도입하였다.

② 신청방법

- 설정등록료(특허권등의등록령시행규칙 별지 제25호 서식) 납부시
- 특허(등록)증 발급(특허법시행규칙 별지 제29호 및 제29호의2 서식) 신청시
- 권리이전등록신청서(특허권등의등록령시행규칙 별지 제15호 서식)에 등록증 재발급 신청의사 기재시 상기 신청서식의 [특허증 수령방법] 란에 “전자문서”로 선택한다.

※ “전자문서”로 선택하여 설정등록료를 납부하는 경우 해당 특허(등록)료에서 감면 혜택이 있음

③ 수신방법

- 특허로(www.patent.go.kr)의 「전자등록증 수신함」 및 특허고객번호상의 e-mail 을 통해 전자등록증 조회 및 다운로드 가능합니다.

④ 등록증 QR코드

전자등록증에 권리내용 실시간 확인을 위한 QR 코드를 삽입하여 일반 국민이 스마트폰을 통해 QR코드를 스캔하면 해당 권리의 권리자 정보, 연차등록료 납부여부, 권리관계 법적상태 등을 손쉽게 실시간으로 확인 할 수 있다.

- 서면등록증 : 2018. 3월부터 QR코드 적용
- 전자등록증 : 2018. 7월부터 QR코드 적용

2. 특허권의 존속기간연장등록 신청

(1) 허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록 출원(특\$89, \$90)

특허권의 존속기간 연장등록제도는 특허발명이 법정연장등록사유에 해당하여 특허권자가 일정한 기간 내에 연장등록신청을 할 경우, 그 특허발명에 대하여 존속기간을 일정기간의 범위 내에서 연장등록시켜 주는 제도를 말한다. 존속기간의 연장등록을 예외적으로 인정하는 이유는 임상실험이나 타기관의 인·허가를 받아야 하는 기술분야의 경우에 특허권의 권리기간이 줄어들 수 있기 때문이다. 한편, 특허권의 존속기간의 연장등록을 할 때는 특허원부의 권리란에 연장등록출원의 연월일, 연장등록출원의 번호, 결정 또는 심결의 취지 등 그 연월일, 연장의 기간 또는 처분의 내용이 기록된다. 특허권의 존속기간이 연장된 경우에 당해 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가등의 대상물건(그 허가등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다.

(2) 연장등록에 의해 연장된 기간에 관한 특허료의 금액

연장등록에 의해 연장된 기간에 대한 특허료는 일반 특허료 산정방식과 동일한 방식으로 계산하면 된다. 따라서 기본료에 연장의 대상이 된 특허청구범위의 항수만큼의 가산료를 더한 금액이 특허료가 된다.

(3) 연장등록에 의해 연장된 기간에 대한 특허료의 납부기한

연장등록에 의해 연장된 기간에 대한 연장등록료의 납부기한은 일반 특허료 납부기한과 동일하다.

특허권 존속기간의 연장제도 운영에 관한 규정(특허청 고시 제2019-3호)

제4조(연장기간의 산정) 특허법 제89조 제1항 규정의 “그 실시할 수 없었던 기간”이라 함은 특허권 설정 등록일 이후의 기간으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 기간을 말한다. 다만, 해당 관청의 허가 또는 등록 신청 관련서류의 검토기간 중 특허권자 또는 신청인의 책임있는 사유로 인하여 소요된 기간은 ‘그 실시할 수 없었던 기간’에 포함하지 아니한다.

1. 의약품(동물용 의약품은 제외한다)의 품목허가를 받기 위하여 식품의약품안전처장의 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 식품의약품안전처에서 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간
2. 동물용 의약품의 품목허가를 받기 위하여 국립수의과학검역원장으로부터 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 국립수의과학검역원에서 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간
3. 농약 또는 농약원제를 등록하기 위하여 농약관리법시행령이 정하는 시험연구기관에서 실시한 약효나 약해 등의 시험기간과 농촌진흥청에서 소요된 등록 신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간

제5조(연장등록출원시기) ① 허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 특허법 제89조 제1항의 규정에 의한 허가 등을 받은 날부터 3월 이내에 출원하여야 한다.

다만, 특허권의 존속기간의 만료전 6월 이후에는 할 수 없다.

② 허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 법 제91조의 거절사항이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

3. 정당한 사유에 의한 회복 납부(특§ 81의3①)

(1) 요건

특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 말미암아 특허법 제81조 제1항의 규정에 의한 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니하였거나 특허법 제81조의2 제2항의 규정에 의한 보전기간 이내에 보전하지 아니한 경

우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 특허료를 납부하거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다(특§81의3①, 실§20, 디§84, 상§77①). 이는 권리자가 납부하기 위한 주의의무를 다하였음에도 불구하고 등록료를 납부하지 못하여 소멸한 권리를 구제하기 위한 신청으로 특허법 제81조의3 제3항에 따른 회복신청과 구별하여야 한다.

(2) 정당한 사유란

권리회복 신청에 있어 정당한 사유란 설정등록료 및 연차등록료 납부 절차를 밟는 자가 처한 상황에 따라 요구되는 일반적인 주의를 다하였음에도 불구하고 기간이 해태된 경우를 말한다. 공동출원으로 출원인이 여러 명이거나, 공동권리자이거나 대리인을 선임하는 등, 절차와 관계된 자가 복수인 경우, 복수 당사자 각각에 대해 처한 상황을 고려하며, 당사자 모두가 과실 없이 일반적인 주의 의무를 다하였어야 정당한 사유가 있었던 것으로 인정되고 권리회복을 받을 수 있다.

(3) 사례

① 불인정 사례

특허권자가 권리소멸 예고 안내장을 받지 못하였다는 사정만으로 납부기간 내에 특허료를 내지 못한 것은 특허법 제81조의3 제1항에서 규정하는 특허권자가 정당한 사유가 있는 것으로 보고 있지 않다. 또한 연차등록료 납부를 대리인 등에게 직간접적으로 위임하였으나 대리인의 착오로 납부되지 않아 특허가 소멸한 경우에도 특허권자가 정당한 사유가 있는 것으로 보지 않는다.

② 인정사례

납부기간 만료 직전에 사고, 뇌질환 등으로 기간이 경과되었으나, 사유가 소멸한 후 2개월 이내 등록료 회복납부를 신청하는 경우 등 정신적·육체적 질병으로 인하여 통상의 노력과 주의를 기울였더라도 정상적인 인지능력이 상실되어 연차료 불납을 회피할 수 없었던 경우를 정당한 사유로 인정하고 있다.

③ 방식심사 협의회

위와 같은 사유로 정당한 사유에 의한 회복납부서가 접수되면 해당부서에서 처리하며, 이견이 있거나 다른 부서와 협의가 필요할 경우 방식심사협의회를 소집하여 결정된 내용에 따라 처리한다.

4. 이의신청사항 등록

(1) 의의

이의신청이라 함은 디자인(일부심사등록)에 대하여 그 권리가 등록될 수 없는 사유가 있다고 생각하는 사람이 등록공고일(디자인)로부터 일정기간 이내에 그 출원·등록을 다시 심사하여 권리를 취소할 것을 요구하는 제도라 할 수 있다. 이 제도는 흠결이 있는 디자인권을 취소함으로써 분쟁을 최소화하고, 지식재산권 제도의 신뢰성을 제고하기 위한 것이다. 상표도 이의신청제도가 있으나 출원공고 이후부터 심사(등록거절)결정전 단계로 출원과에서 소관하는 업무이므로 여기서는 생략한다.

(2) 이의신청의 요건

이의신청자에 대한 제한은 별도로 없으며 복수디자인등록출원된 디자인등록에 대해서도 각 디자인마다 이의신청이 가능하다. 이의신청은 디자인권이 설정등록된 날부터 디자인일부심사등록 공고일 후 3개월이 되는 날까지 신청하여야 한다(디\$68

①)

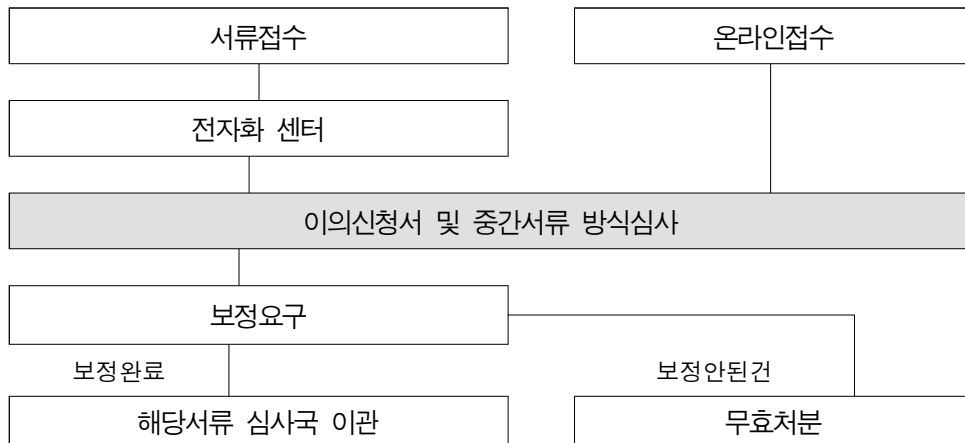
(3) 이의신청서 작성 및 접수

① 기재사항

이의신청인 및 그 대리인의 성명과 주소(법인인 경우 그 명칭 및 영업소의 소재지), 이의신청의 대상이 되는 권리의 표시(출원(등록)번호 등), 이의신청 사항, 이의신청의 이유 및 증거의 표시를 기재하여야 한다(디\$68②).

② 이의신청서 및 중간서류의 접수 처리절차

이의신청서 접수 흐름도



〈이의신청 유의사항〉

- 이의신청료는 1디자인마다 50,000원이나 복수디자인등록출원에 의한 디자인권이 1디자인을 초과하는 경우에는 그 초과하는 디자인구분마다 50,000원씩을 가산한 금액으로 함
- 이의신청서에 대한 보정을 하는 경우에는 보정(보완)세이의신청서등 보정료를 이용하고 그 외의 보정인 경우에는 모두 보정(보완)세출원서등 보정료를 이용하여 제출함
- 이의신청이유 또는 증거의 보정(보정료 없음)
이의신청기간(법정기간)의 경과 후 30일 이내, 단 디자인의 경우는 디자인일부심사등록이의 신청한 날부터 30일 이내
- 수수료 및 위임장 등의 보정인 경우는 보정명령서의 지정된 기간 내에 제출해야 함

제3편

변동등록

- 제1장 변동등록 개관
- 제2장 권리이전 등록
- 제3장 실시권 · 질권에 관한 등록
- 제4장 신탁에 관한 등록
- 제5장 변경 · 경정등록
- 제6장 말소 · 회복등록
- 제7장 가등록 · 예고등록
- 제8장 처분제한 등의 등록



제1절 등록개요

1. 변동등록의 의의

변동등록이란 양도, 상속, 법인합병, 분할과 같은 권리자의 변동사항과 실시(사용)권 또는 질권 등의 제한물권의 설정과 같은 권리내용의 변동사항 및 권리자의 성명(명칭)·주소와 같은 권리자 표시에 관한 변동사항을 기(既) 생성된 등록원부에 등록하는 절차이다. 이러한 변동등록은 당해 권리를 둘러싼 법적·사실적 상태를 공시하여 산업재산권에 대한 건전한 거래를 유도하고자 하는데 그 의의가 있다.

2. 등록의 종류

가. 권리이전등록

특허권, 실시(사용)권, 질권 등 등록된 권리가 양도, 상속, 법인합병, 유증 등으로 다른 사람에게 옮겨가거나 승계되는 때에 행하는 등록이다.

나. 설정등록

등록된 권리에 전용실시(사용)권, 통상실시(사용)권, 질권 또는 근질권 등을 설정하기 위한 등록이다.

다. 신탁등록

신탁설정자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)와의 관계에 기하여 위탁자가 특허권 등을 수탁자에게 이전하거나 기타 처분을 하는 경우에 행하는 등록이다.

라. 변경등록

실시(사용)권의 범위가 변경되거나 근질권(질권)의 계약 및 채권액 변경 등으로 인하여 등록된 사항이 실체관계와 다르게 된 경우 이를 일치시키기 위한 등록이다.

마. 말소등록

등록된 권리에 대한 권리자의 포기, 계약의 해제 등 일정사유가 있어 해당 권리를 법률적으로 소멸시키기 위한 등록이다.

바. 회복등록

등록원부가 멸실되거나 등록의 전부 또는 일부가 부적법하게 말소된 경우 그 소멸된 등록을 회복하여 소멸 전의 등록의 효력을 회복시키는 등록이다.

사. 예고등록

특허권 등의 권리에 대해 등록원인이 무효 또는 취소를 이유로 하는 등록의 말소 또는 회복의 소가 제기된 경우, 그러한 사실을 등록원부에 기재하여 제3자가 불측의 손해를 입을 위험을 방지하기 위한 등록이다.

아. 가등록

등록 본래의 효력을 발생시키는 본등록에 대응하는 개념으로 장차 본 등록을 할 수 있는 청구권을 보전하고자 하는 경우에 행하는 등록이다.

자. 처분제한 등록

민사집행법상의 처분의 제한(압류, 가압류, 가처분 등), 국세징수법상의 체납처분, 기타 법률의 규정에 의한 특정권리자의 권리행사에 제한이 있는 경우에 행하는 등록이다.

3. 등록절차

등록원인 발생 및 등 록원부확인	■ 당사자간의 권리이전·실시(사용)권·근질권(질권) 설정, 변경 계약 등 ■ 계약전 등록원부 우선 확인 : 등록명의인 표시, 존속기간, 권리 유 무 등 (특허청 홈페이지 > 특허로 > 조회/발급 > 증명서발급 > 발급신청 > 등록원부)
신청전 확인사항	■ 특허고객번호 및 등록원부 확인 : 등록원부에 있는 권리자의 정보와 신청인의 정보(특허고객번호, 주민(법인)등록번호)가 일치하는지 확인 - 일치하지 않는 경우 ‘특허고객번호 정보변경 신고서’ 및 필요한 경우에 한하여 ‘등록명의인 표시 통합관리 신청서’를 제출하여 일치시킨 후 등록절차 진행 ■ 등록원인을 증명하는 서류 준비
신청서 제 출	■ 온 라 인 : 특허로에서 다운받은 통합서식작성기로 신청 ■ 직접방문 : 서울사무소, 특허청(정부대전청사) 고객지원실에 제출 ■ 우편신청 : 신청서, 첨부서류 및 등록료(통상환증서)를 동봉
심사 및 등 록	■ 신청서, 첨부서류에 대한 심사 - 신청서 또는 첨부서류에 흠결이 있거나 소정의 등록수수료가 미납된 경우 보정요구 또는 반려(등록령§29) - 흠결이 없거나 보정에 의해 당해 흠결이 치유되면 등록

4. 신청서 유형 및 등록원인별 첨부서류

신청서 유형 및 주요 등록원인별 첨부서류

신청서	신청구분	주요 등록원인 및 첨부서류	
		등록원인	첨부서류
권리 이전 등록	[대상권리] 특허(등록)권 전용실시(사용)권 통상실시(사용)권 질권 근질권 [신청구분] 전부이전 일부이전 지분전부이전 지분일부이전 분할이전 분할 ※ 분할은 상표권만 해당	양도	① 양도증 또는 양도계약서 ② 인감증명서(등록의무자)** ③ 법인의 경우 법인등기사항증명서*
		상속	① 피상속인(망자)의 기본증명서 ② 피상속인(망자)의 가족관계증명서 ③ 상속포기심판서정본 (상속을 포기하는 자가 있는 경우)
		협의 분할에 의한 상속	①, ②, ③ : 상속과 동일 ④ 협의분할서(상속재산 분할에 대한 공동상속인 간의 협의성립) ⑤ 공동상속인 전원의 인감증명서**
		법인 합병	① 피합병 법인의 법인등기사항증명서* ② 합병 법인의 법인등기사항증명서*
		법인 분할	① 분할 전 법인의 법인등기사항증명서* ② 분할 후 신설법인의 법인등기사항증명서* ③ 분할계획서(공증된 계획서) - 공증된 계획서가 사본인 경우 공증 ④ 권리승계확인서 - 승계인·피승계인 법인인감증명서
		법률규정	① 조직 통·폐합 등의 근거가 된 법률
		분할	분할계획서
실시 (사용)권 설정등록	[대상권리] 특허(등록)권 [신청구분] 전용실시(사용)권 통상실시(사용)권	설정 계약	① 설정계약서 또는 허락서 ② 인감증명서(등록의무자)** ③ 법인의 경우 법인등기사항증명서*
질권 설정등록	[질권대상] 특허(등록)권, 전용실시(사용)권, 통상실시(사용)권 [질권종류] 질권, 근질권	설정 계약	① 질권(근질권)설정계약서 ② 인감증명서(등록의무자)** ③ 법인의 경우 법인등기사항증명서*

신 청 서	신청구분(종류)	주요 등록원인 및 첨부서류	
		등록원인	첨 부 서 류
말소등록	권리 전부말소 권리 일부말소 등록권리 말소 특약 말소 전용실시(사용)권 말소 질권말소	포 기	① 포기서 ② 인감증명서(‘권리일부 말소’의 경우 생략 가능. 단, 이해관계가 있는 제3자가 없어야 함)**
		계약해제	① 계약해제 증서 ② 인감증명서(등록의무자)**
회복등록		판 결	① 판결문正本 ② 확정증명원 ③ 인감증명서**
변경등록	전용실시(사용)권 변경 통상실시(사용)권 변경 신탁변경 질권 변경 근질권 변경 특약변경	계약변경	① 변경계약서 ② 인감증명서** ③ 법인의 경우 법인등기사항증명서*
신탁등록	특허권 등의 전부이전 전용실시(사용)권 설정 통상실시(사용)권 이전 질권 설정 질권 이전 등	신 탁 설정계약	① 신탁설정계약서 ② 인감증명서(등록의무자)**
등록명의인 표시 통합 관리	변경 경정	성명(명칭) 변경(경정)	주민등록표 등·초본, 법인의 경우 법인등기사항증명서*
		주 소 변경(경정)	“
		주민번호 (법인번호) 변경(경정)	“
공통사항	① 대리인에 의한 경우 대리권이 있음을 증명하는 서류 ② 공유자의 동의를 필요로 하는 경우 동의서 ③ 등록원인에 대하여 제3자의 허가 등이 필요한 경우 허가서 등 ④ 등록원인이 판결인 경우는 판결문正本 및 확정증명원 ⑤ 신청인이 외국인인 경우 국적을 증명하는 서류 * 법인등기사항 증명서 : 국내 법인인 경우 생략 가능 ** 개인 : 인감증명서 외 본인서명사실확인서, 전자본인서명확인서 법인 : 법인인감증명서, 법인등기사항증명서(제출생략가능)		

제2절 변동등록료 (*2023.08.01.기준)

구 분		등록원인	금액 (매건 기준)
권 리 이 전	등록료	일 반	특허권 · 실용신안권 · 디자인권 · 상표권 : 40,000원
		상 속	14,000원
		법 인 의 분할 · 합병	14,000원(2006. 5. 1. 이후 신청분부터 적용)
		기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조제1항에 따른 전담조직(법인의 경우로 한정)으로 이전하는 경우 면제(상표 제외)	
	등록세 지방세 인지세	상 속	14,400원 (등록세 : 12,000원, 지방교육세 : 2,400원)
		상 속 이 외	21,600원 (등록세 : 18,000원, 지방교육세 : 3,600원) ※ 양도에 의한 권리이전의 경우 인지세법에 의한 인지 세액 추가
실시권 (사용권) · 질권의 이 전	등록료	일 반	43,000원
		상 속	14,000원
		법 인 의 분할 · 합병	14,000원 (2006. 5. 1. 이후 신청분 부터 적용)
다류지정 상표권의 분할등록			56,000원
실시권 · 사용권설정 또는 그 보존등록			전용 : 72,000원 / 통상 : 43,000원
질권설정등록(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권)			20,000원 (공동담보 신청시 6건 초과 건마다 10,000원, '26.12.31.까지 한시적용 / 권리별 계산)
질권설정등록 (전용 및 통상 실시(사용)권)			84,000원
처분의 제한등록			84,000원 (단, 국가기관(공익을 위한 신청), 법원 촉탁(회사의 정리, 파산, 화의)에 의한 처분제한등록료는 면제)
등록사항의 경정 · 변경등록			5,000원(행정구역·지번변경 및 등록명의인 표시변경·경정 제외)
등록사항의 취소 · 회복등록			5,000원 (말소등록료는 무료)
가등록 / 신탁등록 · 그 변경등록			가등록 13,000원 /신탁등록·그 변경등록료 20,000원

〈국가 및 지방자치단체의 권리이전 등록수수료 납부기준〉

구 분	국 가		지방자치단체	
	등록권리자 (양 수 인)	등록의무자 (양 도 인)	등록권리자 (양 수 인)	등록의무자 (양 도 인)
등록수수료	면 제 (특§83, 디§86) 상표권 제외	납 부	납 부	납 부
등록면허 (지방교육)세	면 제 (지방세법§26)	납 부	면 제 (지방세법§26)	납 부
인지세	납 부	면 제 (인지세법§6, §7)	납 부	면 제 (인지세법§6, §7)



제1절 이전등록 개요

1. 의의

이전등록이란 특허권등^{*}이나 특허권등에 관한 권리^{**}가 다른 사람에게 옮겨가거나 그 지위가 승계되는 때에 행하는 등록이다.

* ‘특허권등’ 또는 ‘특허(등록)권’이라 함은 통상적인 특허권뿐만 아니라 실용신안권, 디자인권, 상표권을 총칭한다.(등록령§ 2iii)

** 이전등록 대상이 되는 ‘특허권등에 관한 권리’는 전용실시(사용)권, 통상실시(사용)권 및 그에 관한 권리를 목적으로 하는 질권(근질권)을 말한다.(등록령§ 2iv)

2. 이전의 분류

권리이전은 등록원인의 발생형태에 따라 특정승계와 포괄승계(일반승계), 권리의 이전형태에 따라 전부이전, 지분전부이전, 일부이전, 지분일부이전, 분할이전, 분할등으로 나눌 수 있다. 특정승계는 양도, 유증과 같이 하나의 등록원인에 의하여 개별적인 재산상 이익이 구체적으로 특정되어 이전되는 것을 말하며, 포괄승계(일반승계)란 상속, 법인의 합병 등과 같이 하나의 등록원인에 의하여 전주(前主)의 권리와 의무를 일괄적으로 승계하는 것을 말한다.

제2절 등록원인의 발생형태에 따른 이전등록

1. 특정승계에 의한 이전등록

가. 의의

특정승계는 개별적인 재산상 이익이 구체적으로 특정되어 이전되는 것으로 ① 등록 의무자와 등록권리자가 공동신청을 하여야 하고 ② 이전등록을 하여야 효력이 발생하며 ③ 특허법 등에 따라 해당 권리가 공유인 경우 공유자의 동의서가 필요하다는 점에서 포괄승계(일반승계)와 차이가 있다.

나. 양도에 의한 이전등록

(1) 의의

권리자가 특허권 등이나 특허권 등에 관한 권리에 대하여 양도증서를 작성하고 해당 권리를 양수인에게 이전하기 위해서 행하는 등록이다.

(2) 신청인

등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청하여야 한다*. 일반적으로 등록의무자는 양도에 의하여 권리를 상실하는 양도인, 즉 현 권리자가 되고, 등록권리자는 등록에 의해 직접 이익을 받는 당해 권리의 양수인이 된다.

* 신청서에 등록의무자의 승낙서가 첨부되거나 등록원인서류인 양도증에 등록의무자의 등록 승낙 의사표시가 기재된 경우 등록권리자(양수인) 단독으로 신청할 수 있고, 이는 다른 변동등록 신청에도 준용된다.

(3) 첨부서류

① 공통사항

등록원인을 증명하는 양도증과 신청인 중 등록의무자의 인감증명서(본국에 인감 증명제도가 없는 외국인의 경우에는 이에 준하는 증명서), 법인의 경우 법인등기사항증명서(국내법인인 경우 생략 가능)를 첨부하여야 한다.

② 제3자의 허가·인가·승낙 또는 동의서

등록의 원인에 대하여 제3자의 허가 등이 필요한 경우에는 그 허가 등을 받았음을 증명하는 서류(이하 ‘동의서’라 함)도 첨부하여야 하는데, 대표적인 것이 특허권 등이 공유인 경우로 특허법·실용신안법·디자인보호법·상표법에서는 특허권 등이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하면 그 지분을 양도하거나 전용실시(사용)권, 통상실시(사용)권 및 질권을 설정할 수 없다고 규정하고 있다(특§99, 실§28, 디§96, 상§93). 또한 특허권 등을 포기하는 경우에 특허권자 등은 전용실시(사용)권자·통상실시(사용)권자·질권자 모두의 동의를 받도록 규정하고 있는데(특§119, 실§28, 디§106, 상§102), 여기서 함께 정리하면 다음과 같다(동의서가 필요한 경우 ○표).

등록신청 유형		공유자	특허권자	전용실시(사용)권자	통상실시(사용)권자	질권자, 기타 이해관계인
특허권	이 전	○				
	질권설정	○				
	전용실시(사용)권 설정	○				
	통상실시(사용)권 설정	○				
	포 기			○	○	○
전용실시권	이 전	○	○			
	질권설정	○	○			
	통상실시(사용)권 설정	○	○			
	포 기				○	○
통상실시권	이 전	○	○	○		
	질권설정	○	○	○		
	포 기					○
비 고		○ 동의를 필요하지 아니한 경우 - 상속, 법인합병 등 포괄승계(일반승계) - 전용실시(사용)권자 및 통상실시(사용)권자가 실시사업과 함께 이전하는 경우(등록령§37③, §38③) - 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구)에 의한 판결로 이전 하는 경우(등록령§22②)				

③ 청산·회생·파산관련 법인인 경우

법인이 해산된 후 청산절차가 진행 중인 법인이나 채무자 회생법에 따른 회생 및 파산관련 법인이 특허권 등을 양도하는 경우, 그 권리가 공유인 경우에는 일반적인 절차와 마찬가지로 공유자의 동의서 등을 첨부하여야 한다. 그런데 일반법인과는 법인의 관리방법이 다르고, 경우에 따라서는 법인등기부가 폐쇄된 경우도 있으므로, 양도증 작성, 인감증명서 및 법인등기사항증명서의 첨부에 있어서 일반적인 절차와는 차이가 있다.

이에 관한 기준은 아래와 같으며, 이 기준은 양도에 의한 이전등록 뿐만 아니라, 실시(사용)권 설정등록 등 다른 등록에서도 준용된다.

〈청산·회생·파산법인의 권리이전에 관한 절차 요약표〉

구분	청산법인			회생관련 법인	파산관련 법인
	등기부가 폐쇄되지 않은 경우	등기부가 폐쇄된 경우		보전관리명령후 (회생절차 개시결정후)	
		청산인 등기	청산인 미등기		
법인 등기 사항 증명서	청산인 등기 가 마쳐진 '법인등기 사항증명서'	청산인 등기가 마쳐진 '폐쇄법 인등기 사항증 명서'	폐쇄된 등기 부활한 후, 청산인 등기가 마쳐진 '법인등 기사항증명서'	관리인이 선임된 '법인등기사항증 명서'	관재인이 선임된 '법인등기사항 증 명서'
양도증 서 명	법 인 명 : 000 법인번호 : ***** 청 산 인 :000 (인)			법 인 명 : 000 법인번호 : ***** 관리인 :000(인)	법 인 명 : 000 법인번호 : ***** 관재인 : 000(인)
인 감 증명서	법인인감인 청산인의 인감증명서	청산인의 개인인감증명서	법인인감인 청산인의 인감증명서	회생관리인 법인인감증명서	파산관재인 법인인감증명서
법 원 허가서	-	-	-	법원허가서 (채무자회생법§61)	법원허가서 (채무자회생법§492 제2호 특허권의 임의매각)
위임장	- 청산법인,청산인의 포괄위임 또는 개별위임장				- 파산관재인의 개별 위임장 (법인,파산관재인 의 포괄위임번호 불가)

다. 양도담보에 의한 이전등록

(1) 의의

양도담보란 담보로 제공한 물건인 특허권 그 자체를 채권자에 이전하고, 일정 기간 내에 변제를 하게 되면 그 소유권을 다시 회복하기로 하는 담보제도이다.

특허법상의 담보물권으로 규정된 질권의 경우, 질권을 설정하더라도 특허권 등은 채권자(질권자)에게 이전되지 않고 채무자(특약이 있는 경우 질권자도 실시 가능)가 실시(사용)행위를 하여 이익을 내어 채무를 변제하는 것으로 되어 있다. 그러나, 양도담보의 경우는 특허권 자체가 채권자에게 이전되는 것이기 때문에 법이 정한 채권 담보를 위한 목적보다 더 큰 권리를 채권자가 가지게 된다.

* 양도담보 : 추정력은 있으나 공신력 없으며, 선의의 제3자에게 주장 할 수 없다(선의의 제3자 권리인정- 공신력의 예외).

- 가등기담보 등에 관한 법률 제4조2항(청산금의 지급과 소유권의 취득) : 채권자는 담보목적부동산에 관하여 이미 소유권이전등기를 마친 경우에는 청산기간이 지난 후 청산금을 채무자등에게 지급한 때에 담보목적부동산의 소유권을 취득하며, 담보가등기를 마친 경우에는 청산기간이 지나야 그 가등기에 따른 본등기를 청구할 수 있다(청산기간이 지난 후 청산금 지급한 때에 소유권 취득).
- 가등기담보 등에 관한 법률 제11조(채무자등의 말소청구권) : 채무자등은 청산금채권을 변제받을 때까지 그 채무액(반환할 때까지의 이자와 손해금을 포함한다)을 채권자에게 지급하고 그 채권담보의 목적으로 마친 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 있다. 다만, 그 채무의 변제기가 지난 때부터 10년이 지나거나 선의의 제3자가 소유권을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 등록유형

① 양도담보에 의한 이전등록

양도담보에 의한 이전등록은 양도담보설정계약에 의해 채무자 또는 물상보증인으로로부터 채권자에게 그 특허권을 이전하기 위한 등록이다.

② 채무변제에 의한 이전등록

채무변제에 의한 이전등록은 양도담보설정계약에 기초한 채무를 채무자가 변제기까지 변제하는 경우 당해 특허권을 채무자 또는 물상보증인에게로 복귀시키기 위한 이전등록이다.

③ 양도담보설정계약 해제에 의한 이전등록

양도담보설정계약해제에 의한 이전등록은 양도담보설정계약을 해제하는 경우 당해 특허권을 채무자 또는 물상보증인에게로 복귀시키기 위한 이전등록이다.

(3) 첨부서류

① 양도담보에 의한 이전등록 신청의 경우에는 채무자, 채권금액 및 채무변제를 위한 담보사항이 기록된 ‘양도담보설정계약서’ ② 채무변제에 의한 이전등록 신청의 경우에는 ‘채무변제에 의한 양도담보 특허권 반환증서’ ③ 양도담보설정계약 해제에 의한 이전등록 신청의 경우에는 양도담보설정계약을 양자의 합의로 해제한다는 내용이 기재되어 있는 ‘양도담보설정계약 해제증서’를 첨부하여야 한다.

라. 증여에 의한 이전등록

(1) 의의

증여도 양도의 한 형태이지만 그 첨부서류에 있어서 차이가 있다. 증여는 당사자의 일방이 자기의 특허권 등을 무상으로 상대방에게 수여하는 의사표시로서, 상대방이 이를 수락하면 효력이 발생하는 계약(쌍방행위)이며, 따라서 무상양도도 증여의 일부이다. 또한 사인(死因)증여(증여자가 사망한 때에 효력이 발생하는 증여)도 증여에 속하지만, 이 때는 유증에 관한 규정이 준용된다.

(2) 신청인

증여에 의한 이전등록 신청은 수증자를 등록권리자로, 증여자를 등록의무자로 하는 공동신청이 원칙이다.

(3) 첨부서류

신청서에 등록원인을 증명하는 '증여계약서' 또는 '무상 양도계약서'를 첨부하여야 한다.

마. 유증에 의한 이전등록

(1) 의의

유증은 유언자가 유언에 의하여 그 재산상의 이익을 수증자에게 무상으로 증여하는 단독행위로서, 유언자의 사망에 의해 그 효력이 발생한다. 유증은 재산의 전부 또는 일부(상속재산의 1/2 또는 1/3)를 증여하는 포괄유증과 특정의 재산을 지정하고 증여하는 특정유증으로 나뉜다.

(2) 신청인

유증으로 인한 권리이전등록은 포괄유증이나 특정유증을 불문하고 수증자를 등록권리자로 하고 유언집행자 또는 유증자의 상속인을 등록의무자로 하는 공동신청이 원칙이다. 수증자가 유언집행자로 지정되거나 상속인인 경우에도 같다.

(3) 첨부서류

유언집행자의 자격을 증명하는 서면, 유언검인조서, 그 밖에 유언자의 사망을 증명하는 서면 등을 제출하여야 한다.

바. 유질계약에 의한 이전등록신청

(1) 의의

유질계약은 채무자가 채무불이행을 할 경우, 채무변제에 갈음하여 질권자에게 질물의 소유권을 취득하게 하거나 기타 법률에서 정한 방법에 의하지 아니하고 질물을 처분케하는 약정을 하는 것을 말한다.

특허권 등의 지식재산권에도 유질계약에 의해 설정된 근질권에 따라 질권자가 단독으로 권리를 처분할 수 있다.

(2) 신청인

권리이전등록은 공동신청이 원칙이나, 유질계약에 의한 근질권이 설정되어 있을 경우, 등록권리자가 단독신청 할 수 있다. 등록권리자가 제3자에게 권리를 양도하였을 경우 제3자도 단독신청 할 수 있다.

(3) 첨부서류

유질계약에 의하여 등록권리자가 단독으로 권리이전 신청을 할 경우 ① 질권 실행 예정사실을 통지한 내용증명 우편 ② 채무불이행사실 증명서류를 제출하여야 한다. (등록령§15⑩) 제3자로의 이전일 경우 양도증을 제출하여야 한다. 채무불이행 사실 증명서류로는 1) 공증받은 채무불이행 사실증명서, 2)판결문, 3)채무자의 채무불이행 사실확인서(채무자 인감증명서) 등이 있다.

채무불이행사실 증명서류의 예(은행)

- 1) 은행거래기본약관에 의거한 채무변제의무 발생 사실
- 2) 여신거래상황표
- 3) 대출금원장조회표(거래내역포함)
- 4) 은행여신거래 기본약관(감독·승인 기관의 승인 문서 포함)

(4) 공유자 동의

공유자의 동의서는 질권설정 단계에서 제출하고, 권리이전시에는 제출하지 않는다.

사. 정당한 권리자로의 이전을 명하는 판결을 원인으로 한 권리이전 신청

(1) 의의

무권리자가 특허를 받은 경우, ①정당한 권리자는 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받은 후, 별도로 출원을 해야하는 방법으로만 특허를 받을 수 있어, 정당한 권리자의 효율적 구제수단 마련을 위해 ②정당한 권리자가 해당 특허권의 이전을 법원에 청구하여 무권리자의 특허권을 이전 받을 수 있도록 ‘특허권 이전 청구제도’(개정 특허법 '17. 3. 1. 시행)를 도입하였다.

* 적용대상은 개정 특허법(제99조의2, 제103조의2) 시행('17.3.1) 후 설정등록된 무권리자의 특허권부터이다.

(2) 신청인

정당한 권리자로의 이전을 명하는 판결을 받은 경우 단독신청 할 수 있다. 특허법 제99조의2에 따른 이전 등록의 경우, 특허권의 효력이 처음부터 해당 등록을 받은 자에게 있는 것으로 보므로 권리이전 등록 신청시 등록원인을 ‘**정당한 권리자로의 이전**’으로 기재해야 하며 ‘판결’ 등으로 잘못 기재한 경우에는 보정요구를 해야 한다.

(3) 첨부서류

① 정당권리자로의 이전청구의 내용이 기재된 **판결문** ②이전청구 대상 특허권이 공유인 경우, 특허법 제99조2의제3항에 따라 공유자의 동의서는 첨부하지 않아도 된다. 다만 무권리자의 권리를 기초로 질권, 압류권, 전용실시(사용)권 등이 설정되어 있는 경우 질권자, 압류권자, 전용실시(사용)권자 등은 정당권리자로의 이전으로 인해 형식적으로나마 손해를 볼 우려가 있는 원부상 이해관계 있는 제3자에 해당하므로 등록 신청시 이해관계자의 ‘**승낙서**’ 또는 ‘이에 대항할 수 있는 **재판의 등본**’을 첨부해야 한다(등록령§22①2의2).

2. 포괄승계(일반승계)에 의한 이전등록

가. 의의

포괄승계(일반승계)란 상속, 법인의 합병 등과 같이 적극·소극 재산을 포괄하는 재산의 전부 또는 그 비율에 의한 승계가 하나의 취득원인에 의하여 일괄적으로 이루어지는 것을 말한다.

포괄승계(일반승계)에 의한 이전등록은 ① 등록권리자의 단독신청이 가능하고(법인의 불완전 분할의 경우는 공동신청) ② 등록원인의 발생에 따라 이전등록을 하지 않더라도 법률상 당연히 이전의 효력이 발생하며 ③ 특허법 등에 의거 권리가 공유인 경우에도 공유자 등의 동의가 필요하지 않다는 점에서 특정승계와 차이가 있다.

나. 상속으로 인한 이전등록

(1) 의의

상속이라 함은 피상속인의 사망으로 그에 속하였던 모든 재산상의 권리를 상속인이 포괄적으로 승계하는 것을 말하고(민법§1005), 상속의 원인인 사망에는 실종선고(민법§27)와 인정사망(가족관계등록법§87)도 포함된다. 이러한 상속으로 인한 산업재산권의 변동은 등록을 요하지 아니하므로, 비록 등록을 하지 않더라도 피상속인의 사망으로 그 권리는 법률상 당연히 상속인에게 이전된다. 그러나 이를 다시 처분하려면 상속으로 인한 권리이전등록을 하고 그 후에 처분에 따르는 등록을 하여야 한다.

(2) 상속개시의 시기

상속이 개시되는 시점은 자연사망의 경우 현실로 사망이라는 사실이 발생한 때이고 가족관계등록법상의 사망신고가 행해진 때가 아니다. 실종선고로 인하여 사망한 것으로 의제하는 경우에는 실종선고 확정시가 아니라 실종기간이 만료한 때에 사망한 것으로 본다(민법§28).

(3) 상속순위

상속순위라 함은 법률상 정해진 상속의 순서(민법§1000)를 말하고, 그 순위는 ① 피상속인의 직계비속 ② 피상속인의 직계존속 ③ 피상속인의 형제자매 ④ 피상속인의 4촌이내 방계혈족 순이다.

피상속인의 배우자는 ① 피상속인의 직계비속 또는 ② 피상속인의 직계존속이 있는 경우에 그 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고, 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다.(민법§1003①)

(4) 첨부서류 등

① 상속

피상속인의 사망사실과 상속인 전원을 알 수 있도록 피상속인(망자)의 기본증명서 및 가족관계증명서를 첨부하여야 한다. 2007. 12. 31. 이전에 사망한 자는 가족관계등록부가 작성되어 있지 아니하므로 피상속인의 제적등본을 첨부한다.

② 협의분할에 의한 상속

- (㉠) 협의분할에 의한 상속의 경우 피상속인(망자)의 기본증명서와 가족관계증명서 외에 공동상속인들 사이에 상속재산분할에 대한 협의가 성립하였음을 증명하는 ‘협의분할서’ 및 그 협의분할서에 기명날인한 공동상속인 전원의 인감증명서를 추가로 첨부하여야 한다. 다만, 재외국민의 경우 협의분할서상의 서명 또는 날인이 본인의 것임을 증명하는 재외공관의 확인서 또는 이에 관한 공정증서로서 대신할 수 있다.
- (㉡) 협의분할 시에는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로 공동상속인 중 일부의 행방을 알 수 없는 경우에는 위 행방불명된 상속인에 대한 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없다.
- (㉢) 공동상속인 중에 미성년자가 있는 경우에는 친권자가 재산분할의 당사자인 한(즉 상속포기를 하지 않는 한) 분할협의서상 상속재산을 전혀 취득하지 아니하더라도 미성년자를 대리할 수 없으므로 미성년자 각자마다 특별대리인을 선임하여 그 각 특별대리인이 각 미성년자인 자를 대리하여 상속재산분할의 협의를 하여야 한다(민법§921).

③ 그 밖의 사항

- (㉠) 피상속인의 등록원부상 표시와 신청서나 첨부서류상 표시가 상이하여 등록명의인 표시변경 또는 경정사유가 있다고 하더라도 서로 동일인임을 인정할 수 있는 서면을 첨부하면 변경 또는 경정등록을 하지 않아도 된다.
- (㉡) 공동상속인 중 상속을 포기하는 자가 있는 경우에는 그 상속분은 다른 상속인의 상속분의 비율로 그 상속인에게 귀속되고, 선순위 상속인이 모두 상속을 포기한 경우에는 차순위 상속인에게 상속권이 귀속되는 바, 상속인 중 상속을 포기하는 자가 있는 경우에는 일반적인 이전등록신청서에 첨부되는 서면 외에 ‘상속포기심판서 정본’을 제출하여야 한다.
- (㉢) 채권자 대위에 의하여 상속등록을 하고자 할 때, 공동상속인 중 재외국민 또는 외국국적을 취득하여 우리나라 국적을 상실한 자가 행방불명되어 그 소재를

알 수 없는 경우에는 그들의 주민등록표상 최후 주소를 주소지로 기재하고, 그
말소된 주민등록표등본을 주소지를 증명하는 서면으로 첨부할 수 있다.

상속관련 판례

- 상속의 포기는 상속인이 법원에 대하여 하는 단독의 의사표시로서 포괄적·무조건적으로 하여야 하므로, 상속포기는 재산목록을 첨부하거나 특정할 필요가 없다고 할 것이고, 상속포기서에 상속재산의 목록을 첨부했다 하더라도 그 목록에 기재된 부동산 및 누락된 부동산의 수효 등과 제반 사정에 비추어 상속재산을 참고 자료로 예시한 것에 불과하다고 보여지는 이상, 포기 당시 첨부된 재산 목록에 포함되어 있지 않은 재산의 경우에도 상속 포기의 효력은 미친다(대법원 선고 1995. 11. 14. 95다27554 판결).
- 상속의 포기는 상속이 개시된 후 일정한 기간 내에만 가능하고 가정법원에 신고하는 등 일정한 절차와 방식을 따라야만 그 효력이 있으므로, 상속개시 전에 한 상속포기약정은 그와 같은 절차와 방식에 따르지 아니한 것으로 그 효력이 없다 할 것이고, 따라서 상속인 중의 1인이 피상속인의 생존시에 피상속인에 대하여 상속을 포기하기로 약정하였다고 하더라도, 상속개시 후 민법이 정하는 절차와 방식에 따라 상속포기를 하지 아니한 이상, 상속개시 후에 자신의 상속권을 주장하는 것은 정당한 권리행사로써 권리남용에 해당하거나 또는 신의칙에 반하는 권리의 행사라고 할 수 없다(대법원 선고 1998.7.24. 98다 9021 판결).

다. 법인의 합병·분할로 인한 이전등록

(1) 의의

회사가 합병하게 되면 합병 후 존속하는 회사 또는 합병으로 인하여 설립된 회사는 합병으로 인하여 소멸된 회사의 권리의무를 포괄승계한다(상법§235, §269, §530②, §603). 이는 상속인이 피상속인의 권리의무를 승계하는 것과 같이 법률의 규정에 의한 물권변동이므로 승계되는 각각의 산업재산권에 관하여 개별적인 권리이전등록을 하지 않더라도 합병 후 존속하는 회사가 그 권리를 취득하게 된다. 그러나, 특허절차상 그 권리를 처분하기 위해서는 먼저 존속하는 회사 명의로 권리이전등록을 하여야 한다.

또한 회사가 그 일부를 분할하여 회사를 설립한 경우(불완전 분할), 분할로 인하여 설립되는 회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라서 분할하는 회사의 권리와 의무를 포괄 승계한다(상법§530의 10).

(2) 신청인

회사의 합병이나 갑 회사를 분할하여 을 회사가 설립되는 완전 분할의 경우에는 등록권리자 단독으로 신청이 가능하다. 그러나, 불완전 분할의 경우에는 분할 후 설립된 승계회사가 등록권리자, 분할 회사가 등록의무자가 되어 공동신청하여야 한다.

(3) 첨부서류 등

① 회사 합병으로 인한 권리이전

권리이전등록 신청 시 등록원인을 ‘법인합병’으로 기재하고, 등록원인을 증명하는 서류로 피합병 법인과 합병법인의 법인등기사항증명서를 각각 첨부하면 된다(국내 법인인 경우 생략 가능).

② 회사 분할로 인한 권리이전

권리이전등록 신청 시 등록원인을 ‘법인분할’로 기재하고, 등록원인을 증명하는 서류로 상법 제530조의5에 의한 분할계획서(사본의 경우에는 공증) 또는 권리승계확인서(피승계인·승계인 인감증명서 첨부, 공증을 받은 경우 생략), 분할 전 법인의 법인등기사항증명서와 분할 후 신설법인의 법인등기사항증명서를 각각 첨부해야 한다(국내법인인 경우 법인등기사항증명서는 생략 가능).

라. 기타 법률규정에 의한 이전등록

(1) 행정구역의 폐치·분합에 따른 승계

행정구역의 폐치·분합으로 기존의 A군과 B시가 폐지되고 그 일원을 관할구역으로 하는 C시가 설립된 경우, C시는 지방자치법 제5조에 의하여 A군과 B시 명의를 재산을 승계하게 되므로, C시가 ‘법률규정’을 등록원인으로 하여 C시 명의로 권리이전등록을 신청하여야 한다. 이 경우 등록원인을 증명하는 서류로 행정구역의 폐치·분합의 근거가 된 관련법령(예 : 경상남도 창원시 설치 및 지원특례에 관한 법률, 지방자치법 등)을 첨부하면 된다.

(2) 법률규정에 의해 법인이 포괄승계되는 경우

① 법률개정으로 인한 권리이전

조직 설립의 근거법이 되는 법률의 개정으로 인한 조직의 통·폐합 등으로 권리와 의무를 포괄적으로 승계하는 경우가 있다. 예를 들어 재단법인 한국화학시험연구원의 권리가 국가표준기본법에 의하여 한국화학융합시험연구원으로 포괄승계가 된 경우이다. 이 경우 등록원인은 ‘법률규정’으로 기재하고 등록원인을 증명하는 서류로 관련법률인 국가표준기본법을 첨부하면 된다.

〈신청서 작성예〉

【등록권리자】

【성명(명칭)】 한국화학융합시험연구원

【특허고객번호】 4-20**-0***99-9

【등록의무자】

【명칭】 재단법인한국화학시험연구원

【특허고객번호】 3-1***-90***7-9

⋮

【등록대상의 표시】

【특허(등록)번호】 40-01***58-00-00

【등록원인】 법률규정

⋮

국가표준기본법

부칙

제2조(한국화학융합시험연구원의 설립에 따른 경과조치) ② 제1항 각호의 기관들이 제1항의 신청에 의하여 지식경제부장관의 승인을 받은 때에는 한국화학융합시험연구원의 설립과 동시에 민법중 법인의 해산 및 청산에 관한 규정에도 불구하고 해산된 것으로 보며, 각 기관들의 모든 권리와 의무는 한국화학융합시험연구원이 승계한다.

② 경영정상화 계획의 이행으로 인한 권리이전

기업구조조정 촉진법 제8조 제1항의 규정에 따른 약정을 체결한 기업이 경영정상화 계획의 이행을 위하여 행하는 영업의 양도인 경우이다. 이 경우 등록원인은 ‘법률규정(법인합병 또는 법인분할)’으로 기재하고 등록원인을 증명하는 서류로 관련법률 규정에 따른 약정 체결서를 첨부하면 된다.

제3절 권리의 이전형태에 따른 등록

〈권리이전 등의 유형별 권리형태 및 유의사항〉

구분	변경전 권리자	변경후 권리자	권 리 형 태	이전 처리시 유의사항
권리의 전부이전	A A·B	B C·D	B의 권리 C·D의 공유	-
권리의 일부이전	A	A·B	A와 B의 공유	-
권리지분의 전부이전	A·B A·B	A A·C	A의 단독권리 A·C의 공유	A의 동의필요
권리지분의 일부 이전	A·B	A·B·C	A·B·C의 공유	A의 동의필요 (B의 권리지분 일부 이전시)
분할등록(권리)	A A·B	A A·B	A의 단독권리 A·B의 공유	-
분할이전등록 (권리)	A	A·B	A와 B 각각의 단독권리	지정상품 분할(유사지정 상품과 함께 이전)
권리말소(권리)	A	-	권리 소멸	사용(실시)권· 질권자·가처분 등 이해 관계인 동의 필요
지분말소 (권리자)	A·B	A	A의 권리 (B지분 포기)	사용(실시)권자· 가처분 등 이해관계인 동의 필요
지정상품 일부말소	A	A	A의 권리 (지정상품 감소)	

구분		변경전 질권자	변경후 질권자	권리형태	이전 처리시 유의사항
권리자에 대한 질권	설정	-	A	A의 질권소유	특허권자 동의 필요
	이전	A	B	B의 질권소유	특허권자 동의 필요

구분		변경전 실시(사용) 권자(또는 질권자)	변경후 실시(사용) 권자(또는 질권자)	권리형태	이전 처리시 유의사항
전용 실시 (사용) 권	설정	-	A	A의 전용실시 (사용)권 소유	특허권자 동의 필요
	이전	A	B	B의 전용실시 (사용)권 소유	특허권자 동의 필요
		A·B	A·C	A·C의 전용실시(사용)권 소유	권리공유자(A) 및 특허권자 동의 필요
	질권 설정		A	전용실시권에 대한 A의 질권 소유	특허권자 동의 필요
	통상실시 (사용)권 설정		A	A의 통상실시 (사용)권 소유	특허권자 동의 필요
	포기	A	-	A의 전용실시 (사용)권 소멸	전용실시(사용)권에 대한 질권자 등 이해관계인 및 통상실시(사용)권자 동의 필요

구분		변경전 실시(사용) 권자	변경후 실시(사용) 권자	권리 형태	이전 처리시 유의사항
통상 실시 (사용) 권	설정	-	A	A의 통상실시 (사용)권 소유	특허권자 동의 필요
	이전	A	B	B의 통상실시 (사용)권 소유	특허권자, 전용실시(사용)권자 동의 필요
		A·B	A·C	A·C의 통상실시(사용)권 소유	권리공유자(A), 특허권자, 전용실시(사용)권자 동의 필요
	포기	A	-	A의 통상실시 (사용)권 소멸	통상실시(사용)권에 대한 질권자 등 이해관계인 동의 필요

권리이전은 권리의 이전형태에 따라 전부이전, 지분전부이전, 일부이전, 지분일부이전, 분할이전, 분할 등으로 나눌 수 있다.

1. 전부이전 : 특허(등록)권의 전부를 이전하려는 경우

예) $A \rightarrow \underline{B}$, $A \cdot B \rightarrow \underline{C}$, $A \rightarrow \underline{B} \cdot \underline{C}$

2. 일부이전 : 특허(등록)권 중 일부를 이전하여 공유로 하려는 경우

예) $A \rightarrow A \cdot \underline{B}$

$A \cdot B \rightarrow A \cdot B \cdot \underline{C}$: A, B 모두가 등록의무자이고 C는 등록권리자

3. 지분전부이전 : 다수의 특허(등록)권자 중 일부를 변경하려는 경우

예) $A \cdot \underline{B} \rightarrow A \cdot \underline{C}$: B의 지분 전부를 C에게 이전, A의 동의서 필요

$A \cdot \underline{B} \rightarrow A$: B의 지분 전부를 A에게 이전, A의 동의서 불필요

4. 지분일부이전 : 다수의 특허(등록)권자 중 일부 특허(등록)권자가 가진 지분의 일부를 이전하려는 경우

예) $A \cdot \underline{B} \rightarrow A \cdot \underline{B \cdot C}$, $\underline{A} \cdot B \rightarrow \underline{A} \cdot B \cdot \underline{C}$

① B의 지분 일부를 C에게 이전하는 경우 : B가 등록의무자이고 C는 등록권리자, A의 동의서 필요

② A의 지분 일부를 C에게 이전하는 경우 : A가 등록의무자이고 C는 등록권리자, B의 동의서 필요

〈사례〉 $\underline{A} \cdot B \rightarrow \underline{A} \cdot B \cdot \underline{C}$ 지분일부 이전한 경우

- 지분일부이전 등록 전

(최종권리자)

엔에이 ○ ○ 언(주)(11***12-1***23)

경기도 성남시 분당구 ○○대로 3**번길 8, ○○타운(정자동)

주식회사 우리 ○ ○ (11***1-17***23)

경기도 부천시 원미구 ○○대로 6*4번길

- 지분일부이전 등록 후

(최종권리자)

엔에이 ○ ○ 언(주)(11***12-1***23)

경기도 성남시 분당구 ○○대로 3**번길 8, ○○타운(정자동)

주식회사 우리 ○ ○ (11***1-17***23)

경기도 부천시 원미구 ○○대로 6*4번길

김 ○ ○ (5412** - *****)

광주광역시 북구 첨단○○로 ○번길 ○○ (월출동)

순위번호	등 록 사 항
2번	<u>(권리의 지분일부이전등록)</u>  접수연월일 : 2016년 03월 09일 접수번호 : 2016-0125393 ✓ 등록의무자 : 엔에이○○엔(주)(1101**-1721**) 경기도 성남시 분당구 ○○대로 ○번길 8, 벤처타운(정자동) ✓ 등록권리자 : 김○○(5412** - *****) 광주광역시 북구 첨단○○로 ○번길 ○○ (월출동) 등 록 원 인 : 지분일부양도 2016년 03월 09일 등록

5. 분할이전 : A→B

분할이전은 상표권의 분할이전과 복수디자인의 분할이전*이 있다.

상표권은 지정상품 마다 분할하여 이전할 수 있다. 이 경우 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다(상§93①).

* 디자인의 경우 2014. 6. 30. 이전에 출원한 복수디자인에만 해당하며, 2014. 7. 1. 이후 출원한 복수디자인은 디자인 각각에 등록번호를 부여하므로 분할이전이 불필요함

분할이전등록을 한 경우, 원 상표권의 상표등록원부의 권리란 중 등록사항란에 분할이전되는 지정상품은 설정등록사항에서 음영으로 지워져 등록되고, 또한 분할이전되는 지정상품에 대해서 별도의 등록번호(통상 '40-1234567-01-00'형식으로 부여) 및 등록원부가 생성된다.

〈사례〉 지정상품 29류 중 가물치, 클로렐라, 생선묵을 분할 이전한 경우

• 원 상표등록원부 (등록번호 : 40-1234567-00-00)	
지정상품	제29류 : 송이버섯, 토마토피레, 농(濃)두부, 딸기, 식용코코넛지방팜유, 가물치 , 클로렐라 , 생선묵
• 생성된 상표등록원부 (등록번호 : 40-1234567-01-00)	
지정상품	제29류 : 가물치 , 클로렐라, 생선묵
(상표권 분할이전) 접수 연월일 : 2016년 05월 30일 접 수 번 호 : 2016-0267260 등 록 원 인 : 양도 분할이전번호 : 40-1234567-00-00 분할이전지정상품: 제29류 : 가물치, 클로렐라, 생선묵 2016년 05월 30일 등록	

복수디자인의 경우, 복수디자인 등록된 디자인권은 각 디자인권마다 분리하여 이전할 수 있다(디§96⑤).

6. 분할 : A→A

분할은 지정상품이 2 이상인 상표권을 2 이상의 상표권으로 분할하는 것이다(상§94 ①). 이 때 분할된 지정상품에 대해서 별도의 등록번호(통상 ‘40-1234567-00-01’ 형식으로 부여) 및 등록원부가 생성되는 점은 분할이전과 유사하지만, 분할은 분할이전과 달리 지정상품 등의 분할의 효과만 발생될 뿐 실제로 권리이전의 효과는 발생되지 않는다. 즉, 분할을 통해 하나의 권리가 수 개의 권리로 나누어지지만 권리자는 동일하므로, 그 신청도 권리자 단독으로 하게 된다.

제4절 신청서 작성

권리이전등록 신청서는 특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제15호 서식에 의해 작성하되, 대위신청인, 대리인 등 일반적인 기재사항은 제1편 제2장 제4절 「등록신청서 작성」을 참고하여 기재하고, 여기서는 권리이전등록에 관련된 사항만 설명한다.

1. 【대상권리】란

신청대상이 되는 권리의 형태(특허(등록)권, 전용실시(사용)권, 통상실시(사용)권, 질권, 근질권) 중 하나를 선택하여 ☐ 안에 표시(예: ☒)한다.

2. 【신청구분】란

신청하려는 이전의 형태(전부이전, 일부이전, 지분전부이전, 지분일부이전, 분할이전, 분할) 중 하나를 선택하여 ☐ 안에 표시(예: ☒)한다.

3. 【등록권리자】란

권리를 이전받는 양수인을 기재해야 하며, 양도인을 기재하지 않도록 주의한다.

4. 【등록의무자】란

권리를 이전하는 양도인을 기재해야 하며, 분할의 경우에는 이 난을 기재하지 않는다.

※ 【이전받을 지분】란 / 【이전할 지분】란

일부이전, 지분일부이전 등 필요한 경우에 한해 【등록권리자】란에는 【이전받을 지분】을, 【등록의무자】란에는 【이전할 지분】을 각각 적을 수 있는데, 이 때 주의할 점은 다음과 같다.

가. 이전되는 권리가 지분일 경우 **【이전받을 지분】** 란에는 등록권리자가 이전받을 지분을, **【이전할 지분】** 란에는 등록의무자가 이전할 지분을 각각 적되, **【이전받을 지분】** 란은 **【이전할 지분】** 란과 같아야 하며, 등록권리자가 복수인 경우나 등록의무자가 복수인 경우에는 **【이전받을 지분】** 란의 합과 **【이전할 지분】** 란의 합이 같아야 한다.

나. 지분은 0이 될 수 없으며 ‘○/□(분자/분모)’와 같이 분수로 적되 반드시 **전체 지분에 대한 비율**이어야 한다.

다. 등록원부에 복수의 권리자가 공유자로 적혀 있으나 지분이 적혀 있지 않은 상태에서 본 신청서에 지분을 적어 이전하려는 경우에는 먼저 등록령 시행규칙 별지 제21호 서식(공유지분확인등록 신청서)을 통해 공유자 전원의 지분을 등록하여야 한다. 예외로 권리의 일부이전등록 신청의 경우는 등록원부에 지분이 등록되어 있지 않아도 지분을 기재하여 신청할 수 있다 (등록령§26①)

라. 등록의무자의 지분이 서로 다른 순위번호로 중첩 등록되어 생성된 경우에는 **【이전할 지분】** 란이 등록의무자의 전체 지분 중 어느 순위번호로 생성된 지분인지를 명확히 할 필요가 있으므로 지분 앞에 순위번호를 적는다.

[예 1] 단일한 순위번호의 지분 전부 이전

【이전할 지분】 1/8 **【순위번호 3번(지분 1/8)】**

[예 2] 복수의 순위번호의 지분 전부 이전

【이전할 지분】 1/4 **【순위번호 3번(지분 1/8), 순위번호 7번(지분 1/8)】**

[예 3] 복수의 순위번호의 지분 일부 이전

【이전할 지분】 1/8 **【순위번호 3번(지분 1/16), 순위번호 7번(지분 1/16)】**

마. 어느 순위번호로 생성된 지분인지 명확히 할 필요가 있는 경우

지분에 처분제한 등록(가압류, 가처분 등), 가등록, 질권설정 등록 등이 되어 있는 경우

[순위번호 1] 설정 등록 (A 3/10, B 4/10, C 3/10)

[순위번호 2] C의 지분에 가압류 등록

[순위번호 3] C가 B에게 지분 전부 이전 (A 3/10, B 7/10)

[예] B가 D에게 가압류 등록이 되지 않은 지분만을 이전하려고 하는 경우

【이전할 지분】 란에 [순위번호 1번(지분4/10)]이라고 기재

작성 사례

- ① 사례 1 : 등록원부에는 특허권자 갑과 을의 지분이 기재되어 있지 않은 상태에서 을이 지분전부를 병에게 양도하는 양도계약서를 작성한 후, 신청서에 신청구분은 지분전부이전, 지분란에는 이전받을 지분 1/2, 이전할 지분 1/2 로 기재하여 신청

➡ 등록원부에 지분이 기재되어 있지 않아 을이 가지고 있는 지분이 1/2이라고 할 수 없으므로 먼저 공유지분확인 등록을 하여야 함
다만, 현재와 같이 등록원부에 지분이 기재되지 않은 상태로 을이 지분전부를 병에게 이전하고자 한다면, 양도증에 지분을 기재하지 않고, 신청서에도 지분란은 기재하지 않으면 됨

- ② 사례 2 : 등록원부에 특허권이 갑, 을, 병의 공유로 되어 있고 각각 지분이 1/3로 기재되어 있는 상태에서 을의 지분중 1/4과 병의 지분중 3/4를 정에게 양도하는 경우 신청서 작성방법

➡ 신청구분은 지분일부이전, 등록의무자는 을, 병, 등록권리자는 정으로 기재하고(갑의 동의서 필요), 이전받을 지분의 합과 이전할 지분의 합이 같아야 함

- 이전받을 지분 : 등록권리자(정) : 4/12 ($1/12 + 3/12$)
- 이전할 지분 : 등록의무자(을) : 1/12 ($1/3 \times 1/4$)
: 등록의무자(병) : 3/12 ($1/3 \times 3/4$)

※ 등록 후 등록권리자들의 지분의 합은 1 : 갑 1/3, 을 3/12, 병 1/12 정 4/12

5. 【등록원인】 란

‘양도’, ‘지분양도’, ‘지분포기’, ‘판결’, ‘결정’, ‘법률규정’, ‘조정’, ‘정당권리자로의 이전’ 으로 기재한다.

- * 정당권리자로의 이전은 특허법 제99조의2제1항(이를 준용하는 실용신안법 제28조를 포함)에 따른 청구에 기초하여 특허권(실용신안권)이 이전되는 경우에만 해당됨
- * 기타 ‘상속’, ‘협의분할에 의한 상속’, ‘증여’, ‘법인합병’, ‘법인분할’, ‘승계’, ‘국가귀속’, ‘수용’, ‘법률규정(법인분할)’, ‘말소(해제)’, ‘약정’, ‘전담조직으로의 이전’ ‘유질계약에 의한 권리이전’ ‘유질계약에 의한 제3자로의 권리이전’ 등으로 기재 가능.

6. 【납부금액】란

- 가. 특허(등록)권의 이전 또는 지분이전을 하거나 상표권분할, 상표권분할이전 또는 디자인권분할이전을 하는 경우에는 【등록료】란의 다음 줄에 【등록세】란을 만들고, 「지방세법」에 따라 부과되는 등록세액(교육세 포함)을 적는다.
- 나. 특허(등록)권의 이전 또는 지분이전을 하거나 상표권분할이전 또는 디자인권분할이전을 하는 경우에는 【등록세】란의 다음 줄에 【인지세】란을 만들고, 「인지세법」에 따라 부과되는 인지세액을 적는다.

7. 그 밖의 신청서 작성시 주의 사항 : 권리이전의 제한사항

- 가. 특허권 등이 공유인 경우 공유자 전원의 동의(특§99, 실§28, 디§96, 상§93)
- 나. 복수디자인등록된 디자인권은 각 디자인권마다 분리 이전 가능(디§96⑤)
- 다. 업무표장권은 그 업무와 함께 양도하는 경우에만 양도 가능 (상§93④)
- 라. 단체표장권은 이전할 수 없고 다만, 법인의 합병의 경우 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있음(상§93⑥)
- 마. 특허권, 실용신안권은 청구항별 이전 불가(특§215②)
- 바. 기본디자인의 디자인권과 관련디자인의 디자인권은 함께 이전(디§96①, 등록령§16)

권리이전 등록 신청서 작성(예)

[대상권리] ☒특허(등록)권 ☐전용실시(사용)권 ☐통상실시(사용)권 ☐질권 ☐근질권

- ① [신청구분] ☐전부이전 ☒일부이전 ☐지분전부이전 ☐지분일부이전
☐분할이전 ☐분할

[등록권리자(양수인)]

[성명(명칭)] (주)굿스토리000

- ② [특허고객번호] 1-20**-01***9-2

([주소]) 서울특별시 서초구 강남대로 ***, 5층-*** (양재동, 서초000타워)

([전화번호]) 02-****-83**

([전자우편 주소])

([이전받을 지분])

- ③ [등록의무자(양도인)]

[성명(명칭)] 김O은

[특허고객번호] 4-20**-0***99-9

([주소]) 전라남도 순천시 연향로 **

([전화번호])

([전자우편 주소])

([이전할 지분])

([대위신청인])

([성명(명칭)])

([주민등록번호])

([주소])

([대위원인])

[대리인]

[성명(명칭)] 특허법인 OO

[대리인번호] 9-2008-1***41-2

- ④ ([포괄위임등록번호]) 2012-0***88-3

([포괄위임등록번호]) 2012-0***91-8

- ⑤ [등록대상의 표시]

[특허번호(등록번호)] 30-06***78-00-00

[특허번호(등록번호)] 30-06***78-00-01

([권리의 표시])

([상품류 (디자인대상 물품)]

[지정상품 (디자인 일련번호)])

디자인 등록원부

[디자인권자란]

(최종권리자)

김O은 (79*****-*****)

전라남도 순천시 연향1로 **

순위번호 등 록 사 항

1번

(등록권리자)

⑥ [등록원인] **일부양도**

([특약])

([가등록 신청])

양도증[취지] 권리자인 매도인은 상기 권리를
매수인에게 **일부양도**한다

[양도인]

[성명] 김*은 (인)

[주민번호] 79****-*****

[주소] 전라남도 순천시 연향1로 **

위와 같이 특허청장에게 제출한다.

- ⑦ 등록권리자 (대리인 특허법인 OO) 또는 인)
 등록의무자 (대리인 특허법인 OO) (서명) 인)

([특허(등록)증 재발급 신청])

 ([수령방법]) ☐전자문서 ☐방문수령(대전) ☐방문수령(서울) ☐방문수령(대전 송달함)
☐방문수령(서울 송달함) ☐우편수령

([수령인])

[납부금액]

[등록료] 80,000원 (40,000원 * 2건)

([등록세]) 43,200원 (21,600원 * 2건)

⑧ ([인지세]) 1건 20,000원

[합계] 143,200원

[첨부서류] 1. 양도증 1통 2. 인감증명서 1통

〈작성시 유의사항〉

- ① **신청구분** : 등록원인서류(양도증)의 취지와 일치하게 기재
- ② **특허고객번호** : 등록원부상 권리자 정보와 일치하게 기재, 일치하지 않은 경우에는 ‘특허고객번호정보변경신고’를 통해 일치하도록 변경 후 신청
- ③ **등록의무자** : 등록에 의하여 불이익을 받는자(양도인, 등록원부상 권리자)를 기재
- ④ **포괄위임등록번호** : 신청인이 포괄위임(신청인 정보 및 수임자 정보, 위임사항 확인) 한 등록번호 기재, 포괄위임등록을 하지 않은 경우 개별위임장을 제출
- ⑤ **등록대상의 표시** : 등록원부, 등록신청서, 등록원인서류 상호간에 일치하도록 기재 (출원번호를 기재한 경우 보정사항이므로 주의)
- ⑥ **등록원인** : 등록원인서류(양도증)의 취지와 신청서의 신청구분과 일치하도록 기재 (예 : 신청구분이 [일부이전]이며, 양도증의 취지가 일부양도의 경우 등록원인은 **일부양도**로 기재)
- ⑦ **신청인** : 등록의무자와 등록권리자가 공동 신청, 날인(서명)
- ⑧ **인지세** : 과세문서별 납부대상이므로 하나의 양도증에 수개의 권리를 기재한 경우 양도금액에 따른 납부 기준액을 기재 (양도금액을 알 수 없는 경우 20,000원, 양도금액이 1천만원 이하 또는 무상양도의 경우 0원으로 기재)



제1절 실시(사용)권에 관한 등록

1. 등록개요

가. 의의

실시권(License)은 타인의 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인을 업으로서 실시할 수 있는 권리이고, 사용권(Right to use)은 타인의 등록상표를 그 지정상품에 대해서 사용할 수 있는 권리이다. 원칙적으로 특허권 등은 특허권자·실용신안권자·디자인권자·상표권자(이하 '특허권자 등'이라 한다)만이 실시(사용)할 수 있는 독점배타적 권리이지만, 발명 등의 실시(사용)능력을 가지고 있는 제3자에게 발명 등의 실시(사용)를 허락하는 것은 특허발명 등의 이용을 촉진할 수 있고, 특허권자 등의 입장에서 특허권 등을 양도하는 일 없이 제3자에게 자기 발명 등을 실시(사용)시키고 그것으로부터 수익을 확보할 수 있다.

나. 실시(사용)의 정의

(1) 특허법(제2조제3호)

- ① 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하는 행위
- ② 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위

- ③ 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

(2) 실용신안법(제2조제3호)

고안에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하는 행위

(3) 디자인보호법(제2조제7호)

디자인에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하는 행위

(4) 상표법(제2조제1항제11호)

- ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
- ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위
- ③ 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위

다. 실시권의 종류

실시권은 내용에 따라 전용실시권과 통상실시권으로 분류할 수 있으며 통상실시권은 발생원인에 따라 허락실시권, 강제실시권, 법정실시권으로 다시 분류할 수 있다.

구 분	실시권의 종류	발생원인
전 용 실 시 권		제3자와의 실시계약에 의해 발생
통 상 실시권	① 허락에 의한 통상실시권(허락실시권)	제3자와의 실시계약에 의해 발생
	② 재정에 의한 통상실시권(강제실시권)	국방상이나 산업정책상 등의 이유로 특허청장의 결정 또는 재정이나 심판에 의하여 발생
	③ 법률의 규정에 의한 통상실시권(법정실시권)	법률에 의하여 그 권능이 원시적으로 발생

라. 실시권의 차이점

전용실시권 및 통상실시권은 그 성질면에서 여러 가지 차이점이 있지만, 특허권 등에 부수되는 권리이기 때문에 어느 권리도 본권인 특허권 등의 존속기간을 넘어서 존속할 수 없다는 공통점이 있다.

구 분	전용실시권	통상실시권
성질	용익물권적 권리	채권적 권리
독점배타성의 유무	유	무
범위의 확정	의사표시 및 설정등록	의사표시
효력발생요건	설정등록일 (다만, 상표권의 전용사용권은 등록하지 않더라도 효력 발생)	허락일
제3자 대항요건	설정등록일	설정등록일
법정실시권의 유무	무	유
금지청구권의 유무	유	무
손해배상청구권의 유무	유	무

신용회복의 조치의 유무	유	무
이전(상속·일반승계 제외), 변경·소멸 (혼동·본권의 소멸은 제외) 또는 처분의 제한	등록이 효력발생요건	등록이 제3자대항요건
질권의 설정·이전(상속·일반승계 제외)·변경·소멸(혼동 또는 담보하는 채권의 소멸에 의한 것은 제외) 또는 처분의 제한	등록이 효력발생요건(다만 상표권의 전용사용권은 등록이 제3자 대항요건)	등록이 제3자대항요건
재실시권의 허락(특허법상)	유	무

2. 전용실시(사용)권에 관한 등록

가. 의의

전용실시(사용)권이란 특허권자 등이 제3자와의 계약에 의하여 기간, 지역, 내용 등을 정하여 그 범위 내에서 특허발명 등을 업으로서 독점적으로 실시(사용)할 수 있는 권리를 말한다.

나. 효력발생요건

전용실시(사용)권은 특허권자 등과 계약에 의하여 발생하는 허락 실시(사용)권으로 특허·실용신안·디자인은 설정등록을 하지 않으면 그 효력이 발생하지 않고(특§101①, 실§28, 디§98①) 상표권은 제3자에게 대항할 수 없다(상§100①).

다. 실시(사용)권의 범위

전용실시(사용)권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명 등을 업으로서 실시(사용)할 권리를 독점한다(특§100②, 실§28, 디§97②, 상§95③). 참고로, 통상실시(사용)권자도 법률의 규정에 의한 것을 제외하고 설정행위에서 정한 범위에서 당해 특

허발명 등을 업으로서 실시(사용)할 수 있는 권리를 갖는데(특§102②, 실§28, 디§99 ②, 상§97②), 다만 독점적 권리가 아닌 점에서 전용실시(사용)권과 차이가 있다.

따라서, 실시(사용)권 설정계약에 있어 ‘범위’의 설정은 필수요건이다. 범위는 실시(사용)권 설정등록 신청서 상에도 반드시 기재되어야 하는 것으로 규정되어 있다(등록령§37, §38). 실시(사용)권의 범위는 당사자 간에 자유롭게 설정할 수 있는 것이 원칙이지만, 신청서에 기재하여 원부에 등록하는 경우 통상 다음과 같은 요건을 구비해야 한다.

- ① 설정범위가 공서양속에 위반되지 않을 것
- ② 설정범위가 당해 특허권 등의 실시(사용)범위를 초과하지 않을 것
- ③ 설정범위가 원칙적으로 불가능하지 않을 것
- ④ 설정범위가 불명료하거나 불명확하지 않을 것

라. 등록의 종류

(1) 설정등록

① 의의

특허권자 등이 자기의 특허권 등에 대해서 전용실시(사용)권을 설정하기 위해 행하는 등록이다.

② 신청인

등록의무자는 등록에 의하여 불이익을 받는 자로서, 특허권 등에 대하여 전용실시(사용)권을 설정해 줌으로써 권리행사에 제한을 받게 되는 특허권자 등이 되고, 등록권리자는 전용실시(사용)권 설정으로 이익을 받는 전용실시(사용)권자가 된다.

③ 첨부서류

신청서에는 등록원인을 증명하는 전용실시(사용)권 설정계약서와 신청인 중 등록의무자의 인감증명서(본국에 인감제도가 없는 외국인의 경우에는 이에 준하는 증명

서), 법인인 경우 법인등기사항증명서(국내법인은 생략 가능)를 첨부하여야 한다. 또한 특허권 등이 공유인 경우 공유자의 동의서, 제3자의 허가 등이 필요한 경우에는 그 허가 등을 받았음을 증명하는 서류도 첨부하여야 한다.

④ 설정 범위 및 내용 등

(ㄱ) 【기간】

기간은 당해 특허권 등의 설정등록일(권리가 이전되어 이전받은 자가 새롭게 전용 실시권 설정계약을 하는 경우는 그 이전등록일) 이후부터 설정되어야 하고, 또한 당해 특허권 등의 존속기간을 넘겨서 등록할 수 없으므로(계약상은 유효이지만 신청서에 기재하고 등록할 수 없다) 신청서에 기재하는 설정기간은 존속기간 내에 한정된다. 상표권의 경우, 존속기간갱신등록 후에도 계속하여 전용사용권을 인정하고자 하는 당사자간의 합의가 있으면, 존속기간갱신등록 후에 변경등록 신청서(특등칙 별지 제20호 서식)를 제출하여 전용사용권의 범위 중 기간을 변경(연장)하면 된다.

(ㄴ) 【지역】

지역은 실시할 지역의 시·도 명칭을 기재하면 되고, 다만 실시할 지역이 대한민국 전국에 해당하는 경우 ‘대한민국 전국일원’으로 기재하면 된다. 다만, 계약서에 대한민국 이외의 지역(세계 전역 등)을 기재하였더라도 신청서에 대한민국으로 한정하여 적었다면 일부 유효한 부분에 대해서는 인정을 한다(민법§137).

(ㄷ) 【내용】

내용은 ‘생산’, ‘사용’, ‘양도’, ‘대여’, ‘수입’, ‘양도의 청약’, ‘대여의 청약’, ‘방법을 사용’ 등과 같이 법령이 규정한 사항 중에서 해당사항을 적거나, 실시 내용이 법령에서 규정한 모든 사항이 해당되면 ‘특허법 제2조제3호에 의한 일체의 실시행위’, ‘실용신안법 제2조제3호에 의한 일체의 실시행위’, ‘디자인보호법 제2조제7호에 의한 일체의 실시행위’로 기재하면 된다. 다만, 상표권에 전용사용권을 설정하는 경우에는 【내용】란을 삭제하고, 그 대신 【실시대상상표】에 사용을 허락하고자 하는 상품류와 지정상품을 기재한다.

(ㄷ) 전용실시(사용)권 또는 통상실시(사용)권 설정계약서에는 법령에 위배되는 사항을 기재하지 않도록 주의해야 한다. 예를 들어 전용실시권 설정계약서에 “특허권자도 실시할 수 있다”라는 특허사항을 기재하는 것은 전용실시권이 독점배타적 권리임을 명시하고 있는 특허법 제100조 제2항에 위배되어 허용되지 않고, 통상실시권 설정계약서에 특허사항으로 “등록권리자만이 독점적으로 실시할 수 있다”라고 기재하는 것 역시 허용되지 않는다.

(ㄹ) 디자인권의 경우, 관련디자인권(구 유사디자인, 이하 같다)이 있는 디자인권에 대한 전용실시권은 기본디자인권과 관련디자인권에 대해서 동일한 자에게 동시에 설정하여야 한다(디§97①). 이는 당해 디자인권에 대한 전용실시권의 이전·변경·말소 및 등록명의인 표시 통합관리에 대해서도 동일하게 적용된다(등록령§16).

(2) 이전등록

① 의의

전용실시(사용)권 이전등록은 전용실시(사용)권자가 자기의 전용실시(사용)권을 제3자에게 이전하기 위해서 행하는 등록이다.

② 첨부서류 등

(ㄱ) 첨부서류

신청서에는 등록원인을 증명하는 전용실시(사용)권 양도계약서와 신청인 중 등록의무자, 즉 양도인의 인감증명서(본국에 인감증명제도가 없는 외국인의 경우에는 이에 준하는 증명서), 법인인 경우 법인등기사항증명서(국내법인인 경우 생략 가능)를 첨부하여야 한다.

또한 전용실시권을 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자 등의 동의서 등을 첨부해야 한다(특§100③, 실§28, 디§97③). 상표권에 대한 전용사용권 이전등록의 경우 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자의 동의서 등을 첨부해야 한다(상§97③).

(ㄴ) 일부양도의 가능여부

특허권의 공유 규정은 전용실시(사용)권 및 통상실시(사용)권에 대해서도 준용되기 때문에, 전용(통상)실시(사용)권도 일부 양도하여 공유로 하거나 지분을 양도하는 방식으로 이전할 수 있다.

(ㄷ) 실시(사용)권의 이전은 특허권자 등과 실시(사용)권자와의 설정행위(허락)로 정해진 내용을 그대로 승계하기 때문에, 실시(사용)권의 이전 시에 범위 또는 대가를 변경할 수 없다. 특허권자 등과 실시(사용)권의 양수인 사이에 범위 또는 대가를 변경하는 뜻의 합의가 있을 때는 실시(사용)권의 이전등록이 완료된 후에 변경등록신청서(특등칙 별지 제20호 서식)를 제출하여 당해 실시(사용)권의 범위 또는 대가를 변경해야 한다.

(3) 질권설정

전용실시(사용)권자는 특허권자 등의 동의를 얻어 질권을 설정할 수 있다(특§100④, 실§28, 디§97④, 상§95⑥). 전용실시(사용)권이 공유인 경우는 다른 공유자의 동의가 필요하고, 업무표장권, 단체표장권 또는 증명표장권은 전용사용권, 통상사용권 및 질권의 설정 대상이 아니라는 점에 유의하여야 한다(상§95②, 상§97⑤).

(4) 변경등록

특허권자 등과 전용실시(사용)권자 간의 변경계약 등에 의해 당해 전용실시(사용)권의 범위(기간, 지역, 내용)나 대가(금액, 지급시기, 지급방법) 등을 변경하기 위해 행하는 등록이다.

(5) 말소등록

전용실시(사용)권은 ① 특허권 등의 소멸, ② 설정기간의 만료, ③ 설정계약의 해제, 취소, ④ 포기, ⑤ 혼동 등에 의해 소멸된다.

3. 통상실시(사용)권에 관한 등록

가. 의의

통상실시(사용)권이란 특허권자 등이나 전용실시(사용)권자와의 계약에 의하여 또는 법률이나 행정처분에 의하여 일정한 범위에서 특허발명 등을 실시(사용)할 수 있는 권리를 말한다.

나. 종류

(1) 허락실시(사용)권

특허권자 등이나 전용실시(사용)권자의 허락에 의하여 발생하는 실시(사용)권을 말하며, 같은 내용의 통상실시(사용)권을 중복적으로 설정할 수 있다.

(2) 법정실시(사용)권

특허권자 등의 의사와 관계없이 공익상, 산업정책상 필요에 따라 법령의 규정에 의해 당연히 발생하는 실시(사용)권으로 ①직무발명에 대한 사용자 등의 통상실시권(발§10①), ②선사용에 의한 통상실시권(특§103, 실§28, 디§100, 상§99), ③무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권(특§104, 실§26, 디§102), ④특허권 등의 존속기간 만료 후의 통상실시권(특§105①, 실§27, 디§103, 상§98), ⑤질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권(특§122, 실§28, 디§110), ⑥재심에 의하여 회복한 특허권 등에 대한 선사용자의 통상실시권(특§182, 실§33, 디§162), ⑦재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권(특§183, 실§33, 디§163), ⑧회복된 특허권 등에 대한 통상실시권(특§81의3, 실§20, 디§84), ⑨선출원에 따른 통상실시권(디§101) 등이 있다.

(3) 강제실시권

특허권자의 의사에 관계없이 국방상이나 산업정책상 등의 이유로, 특허청장의 결정 또는 재정이나 심판에 의하여 강제적으로 설정되는 실시권으로서, ①정당한 이유

없이 3년 이상 실시되고 있지 아니하거나 제대로 실시되고 있지 아니한 경우, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우, 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우, 사법 또는 행정적 절차에 의해 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우, 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품을 수입하고자 하는 국가에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 통상실시권 설정에 관한 재정 청구(특§107①, 실§28) ②국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에 정부 등에 의한 특허발명의 실시(특§106의2) ③이용발명에 대한 통상실시권 허락의 심판 청구(특§138) 등에 의하여 통상실시권을 부여하는 것이 있다.

다. 등록의 효력

통상실시권은 전용실시권과 달리 등록이 없더라도 효력은 발생하나 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다(특§118②③, 실§28, 디§104②③). 상표의 경우, 전용사용권과 통상사용권 모두 등록이 없더라도 효력은 발생하나 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다(상§100①). 통상실시(사용)권을 등록한 때에는 그 등록 후에 특허권 등 또는 전용실시(사용)권을 취득한 자에 대하여도 효력이 발생한다.

라. 등록의 종류

(1) 설정등록

① 의의

특허권자 등이 자기의 특허권 등에 대해서 통상실시(사용)권을 설정하거나 전용실시(사용)권자가 특허권자 등의 허락을 얻어 타인에게 통상실시(사용)권을 허락하는 경우에 행하는 등록이다.

② 등록신청 등

(ㄱ) 관련디자인(구 유사디자인. 이하 같다)이 있는 디자인권에 대한 통상실시권

설정은 디자인권자와 통상실시권자간에 권리의 충돌이 발생하지 않으므로, 기본디자인권만으로 또는 관련디자인권만으로 통상실시권을 설정할 수 있다. 다만, 기본 디자인권에 전용실시권이 설정되어 있는 경우에는 관련디자인에 대한 통상실시권 설정은 인정되지 않는다.

- (ㄴ) 그 밖에 통상실시(사용)권 설정등록의 신청인, 첨부서류 등은 앞에서 설명한 전용실시(사용)권 설정등록을 참고하면 된다.

(2) 이전등록

통상실시(사용)권은 특허권자 등과 전용실시(사용)권자의 동의를 얻어 이전할 수 있다. 다만, 통상실시권자가 그 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 특허권자 등과 전용실시권자의 동의 없이도 이전할 수 있다(특§102⑤, 실§28, 디§99④). 상표권에 대한 통상사용권의 이전등록의 경우 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에만 상표권자와 전용사용권자의 동의 없이 이전할 수 있다(상§97③).

(3) 질권설정

통상실시(사용)권자는 특허권자 등과 전용실시(사용)권자의 동의를 얻어 질권을 설정할 수 있다(특§102⑥, 실§28, 디§99⑤, 상§97④).

(4) 변경등록

특허권자 등 또는 전용실시(사용)권자와 통상실시(사용)권자 간의 변경계약 등에 의해 당해 통상실시(사용)권의 범위(기간, 지역, 내용)나 대가(금액, 지급시기, 지급방법) 등을 변경하기 위해 행하는 등록이다.

(5) 말소등록

①허락실시(사용)권의 경우는 특허권 등이나 전용실시(사용)권의 소멸, 설정기간의 만료, 실시계약의 해제, 실시(사용)권의 포기, 특허권의 무효 또는 취소, 혼동 등에

의해 소멸하고, ②법정실시(사용)권은 특허권의 소멸, 취소, 무효와 같은 것 이외에 법정실시권에 특유한 사유로 실시사업의 폐지에 따라 소멸하며, ③강제(재정)실시권은 특허권의 소멸 이외에 강제(재정)실시권에 특유한 것으로 재정의 실효, 재정실시권의 취소에 따라 소멸한다.

4. 실시(사용)권 설정등록 신청서 작성

실시(사용)권에 관한 등록 신청서에는 실시권(사용권) 설정등록 신청서(특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제16호 서식), 권리이전 등록 신청서(별지 제15호 서식), 질권 설정등록 신청서(별지 제17호 서식), 말소등록 신청서(별지 제18호서식), 변경등록 신청서(별지 제20호 서식) 등이 있다.

실시권(사용권) 설정등록 신청서의 등록권리자란, 대리인란 등의 일반적 기재사항은 제1편 제1장 제4절 「등록신청서 작성」을 참고하여 기재하면 되고 그 밖에 기재할 사항은 아래와 같다.

가. 【신청구분】란

전용실시권(사용권)과 통상실시권(사용권) 중 하나를 선택하여 ☐ 안에 표시(예: ☒)한다.

나. 【등록원인】란

‘설정계약’, ‘계약체결’, ‘허락’, ‘수용’, ‘재정’, ‘실시권자 허락’, ‘통상실시권 허여’ 등 해당사항을 적으며, 등록원인을 증명하는 서류를 신청서에 첨부한다.

다. 【실시권(사용권)의 범위 및 내용】란

① 【기간】란은 다음 예와 같이 적어야 한다.

【예】 【기간】 2016. 1. 1.부터 2020. 6. 30.까지

- ② 【지역】란은 실시할 지역의 시·도 명칭을 다음 예 1과 같이 적으며, 실시할 지역을 상세히 기재하는 경우는 다음 예 2와 같이 시·도 명칭 다음에 한 칸의 공백을 두고 지역명을 적는다. 다만, 실시할 지역이 대한민국 전국에 해당하는 경우는 다음 예 3과 같이 ‘대한민국 전국일원’이라 적는다.

[예 1] 【지역】 서울특별시, 경기도, 강원도, 충청북도, 충청남도

[예 2] 【지역】 서울특별시, 경기도 성남시, 충청북도 제천시

[예 3] 【지역】 대한민국 전국일원

* 시·도 명칭은 2자리 약칭을 사용할 수 있다.

(서울특별시 → 서울, 충청북도 → 충북)

- ③ 【내용】란에는 ‘생산’, ‘사용’, ‘양도’, ‘대여’, ‘수입’, ‘양도의 청약’, ‘대여의 청약’, ‘방법을 사용’ 등 해당사항을 다음 예와 같이 적는다. 다만, 상표권을 대상으로 하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정하는 경우에는 이 난을 삭제한다.

[예 1] 【내용】 ‘특허법 제2조 제3호에 의한 일체의 실시행위’

[예 2] 【내용】 생산, 사용, 양도, 대여

- ④ 【실시대상상표】란은 등록상표 일부를 대상으로 사용권을 설정하는 경우에 적으며, 그 기재요령은 다음 예와 같다.

[예] 【실시대상상표】

【상품류】 제20류

【지정상품】 침대, 의자, 탁자, 식탁, 책꽂이, 옷걸이, 진열장

【상품류】 제21류

【지정상품】 가구닦는 솔, 가구용 먼지털이, 깃총채, 청소용 걸레

- ⑤ 【대가의 금액】 , 【대가의 지급시기】 , 【대가의 지급방법】란은 계약서에 특히 정한 경우에만 적는다.

[예] 【대가의 금액】 금 6,000,000 원

【대가의 지급시기】 매 분기말

【대가의 지급방법】 등록권리자가 지정하는 은행계좌로 입금

⑥ (【기타】)란은 ① ~ ⑤의 기재사항 외에 특약사항이 있는 경우 적는다.

[예 1] 계약 후 1년 이내에 기술을 실시하지 않을 경우 본 설정계약에 대한 일체의 권리 및 행위는 해지됨.

[예 2] 양도는 판매(유상양도)에 한함.

[예 3] ○○목적에 한함. 또는 ○○분야에 한함. 또는 ○○공사에 한함.

※ 예 2의 경우 신청서 및 계약서의 실시내용에 판매를 기재 했다면 이는 특허법 제2조제3호(실용신안법제2조3호, 디자인보호법제2조7호)에서 규정한 용어가 아니기 때문에 신청서 및 계약서의 판매를 양도로 정정하고 기타란에 ‘양도는 판매(유상양도)에 한함’ 으로 기재해야 한다.

※ 「특허법」 제99조제3항에 따른 권리자간 특별한 약정이 있는 경우, 「디자인보호법」 제96조제3항에 따른 권리자간 특별한 약정이 있는 경우 또는 「민법」 제268조제1항에 따른 약정이 있는 경우(상기 【기타】란에 기재하는 특약사항과는 다르다), 이를 등록하고자 할 때에는 【등록원인】란 기재사항의 다음 줄에 【특약】란을 만들어 그 약정사항을 적고, 【첨부서류】란에는 그 증명서면을 첨부한다.

⑦ 병합신청의 경우에는 【실시권의 범위 및 내용】란이 동일해야 하고, 사용권의 지정상품을 기재했을 경우에는 상품류 및 지정상품이 동일하여야만 신청이 가능하다.

전용실시권 설정등록 신청서 작성(예)

【신청구분】 ☒ 전용실시(사용)권 ☐ 통상실시(사용)권

【등록권리자】

【성명(명칭)】 한국***유 주식회사

【특허고객번호】 1-2**9-0***10-1

①【등록의무자】

【성명(명칭)】 (유)한**계

【특허고객번호】 1-19**-09***9-7

【등록의무자】

【성명(명칭)】 (주)한**본

【특허고객번호】 1-20**-00***2-3

【대리인】

【성명(명칭)】 특허법인 ****

【대리인번호】 9-20**-1***021-1

【포괄위임등록번호】 2**9-0***62-3

【포괄위임등록번호】 2**4-0***37-0

【포괄위임등록번호】 2**9-0***18-2

【등록대상의 표시】

【특허번호】 10-0***524-00-00

【등록원인】 허락

(【특약】) ②

(【가등록신청】)

【실시(사용)권의 범위 및 내용】

③ 【기간】 2012. 4.10.부터 2025.12.21.까지

④ 【지역】 경기도 전역

⑤ 【내용】 특허법 제2조제3호에 규정한
일체의 실시행위

⑥ (【대가의 금액】) 무상

⑦ (【기타】) 독점적 실시권의 범위는 조달청을 통한 관공서 납품을 목적에 한정

특허등록원부

【특허권자란】

(최종권리자)

(유)한**계 (2001**-000***8)

광주광역시 광산구 하남산단 *번로 ** (안청동)

신***설(주) (170***-00***29)

대구광역시 북구 유통단지로8길 120-11 (신격동)

(주)한**본 (200***-01***55)

광주광역시 광산구 평동산단 *번로 **8 (장록동)

특허권의 공유자로서 동의서 필요

특허등록원부

【권리란】

표시번호	등록사항	
1번	출원연월일	2005년 5월 9일
	:	
	존속기간만료일	2025년 12월 21일

2012년 2월 10일 등록

위와 같이 특허청장에게 제출한다.

(대리인)특허법인 OO (서명 또는 인)

【등록료】 72,000원

【첨부서류】 1.전용실시권설정 계약서 1통 2.법인인감증명서[(유)한**계] 1통
3.법인인감증명서[(주)한**본] 1통 ⑧ 4.동의서 1통
⑨ 5.법인인감증명서[신***설(주)] 1통

〈작성시 유의사항〉

- ❶ **등록의무자** : 등록에 의하여 불이익을 받는 자를 기재(여기서는 특허권자 3명 중 2명이 전용 실시권을 설정해 줌으로써 권리행사에 제한을 받게 되므로 등록의무자가 됨)
- ❷ **특약 및 기타** : 특약란에는 특허법 제99조(특허권의 양도 및 공유) 제3항에 따른 권리자간 특별한 약정이 있는 경우 및 「민법」 제268조(공유물의 분할청구) 제1항에 따른 약정이 있는 경우에 기재, 기타란에는 실시(사용)권 설정계약서에 실시(사용)권의 범위 및 내용에 관한 특약이 있는 경우 기재
※ ‘특약란’이나 ‘기타란’에는 법령에 위배되는 내용을 기재하지 않아야 함
(바른 예)
독점적 실시권의 범위는 조달청을 통한 관공서 납품 목적에 한정함
본 전용실시권은 의료기술 분야에 한함
(잘못된 예)
통상실시권 등록 : ‘등록권리자만이 독점적으로 실시할 수 있다’ → 독점적 권리는 전용실시권임
전용실시권 등록 : ‘특허권자도 실시할 수 있다’ → 전용실시권 설정시 특허권자도 실시할 수 없음
- ❸ **기간** : 설정기간의 시기는 등록일 이후(설정등록 후 권리가 이전되어 이전받은 권리자가 새롭게 실시권 계약을 하는 경우 그 이전등록일 이후), 종기는 존속기간만료일 이전으로 기재
- ❹ **지역** : 실시할 지역을 행정구역 단위로 기재
* **일부무효(민법 제137조)** : 계약서에 일부 무효가 있더라도 전체계약이 무효가 아니라면, 일부 유효한 부분에 대해서는 인정(예 :계약서상 대한민국 이외의 지역(세계 전역 등)을 기재하였더라도, 신청서에 대한민국이라고 한정하여 기재한 경우)
- ❺ **내용** : ‘생산’, ‘사용’ 등 해당사항을 기재(법령상 없는 ‘판매’ 등으로 기재하면 안됨)
※ 상표권을 대상으로 하여 전용(통상)사용권을 설정하는 경우에는 이 난을 삭제
- ❻ **대가의 금액** : 계약서에 특히 정한 경우에만 적되, 금액의 단위(원, \$ 등)가 누락되지 않도록 유의
(계약서에 대가의 금액을 기재하지 않은 경우에 신청서에 이를 ‘무상’으로 기재해서는 안됨)
- ❼ **동의서** : 실시권 설정시 그 권리의 공유자가 있는 경우 공유자의 동의를 필요(여기서는 공유자인 신***설(주) 의 동의서와 인감증명서를 첨부한 경우임)

제2절 근질권(질권)에 관한 등록

1. 근질권의 설정등록

가. 등록개요

(1) 의의

질권이란 채권자가 채권의 담보로 채무자나 제3자(물상보증인)로부터 인수한 물건을 채무변제가 있을 때까지 유치하여 채무변제를 간접적으로 강제하다가, 채무자가 변제하지 않을 경우 그 물건을 환가(현금화)하여 우선적 변제를 받을 수 있는 담보물권이다(민법§329, §355). 이 때, 채권자로서 질물을 받을 사람을 질권자, 질물을 제공하는 사람을 질권설정자라고 한다.

근질권이란 은행과 채무자 간의 당좌대월계약 등 계속적인 거래관계(통상 ‘기본계약’이라고 한다)가 있는 당사자 사이에 그 거래에서 채권이 발생할 때마다 새로운 질권을 설정하지 않고 다수의 불특정 채권을 장래의 결산기에 이르러 일정한 한도(채권최고액)까지 담보하려는 것으로 채권최고액과 기본계약을 그 본질적 요소로 하고 있다. 근질권은 결산기에 이르기까지 채권액이 일시적으로 0이 되어도 질권이 소멸하지 아니한다는 점, 피담보채권이 불특정채권이라는 점, 채권최고액을 정하는 점 등에서 보통의 질권과 다르다. 또한 피담보채권이 불특정채권이므로 근질권자가 수인인 경우라 하더라도 근질권자별로 지분을 등록할 수 없는 것도 보통의 질권과 다른 점이다.

질권등록은 실무상 거의 예를 찾아 볼 수가 없으므로 여기서는 근질권등록을 기준으로 설명하고 질권에 있어서 특이한 점은 각각 해당부분에서 설명한다.

(2) 근질권의 성립

- ① 근질권은 약정담보물권이므로 당사자 사이에 근질권 설정을 목적으로 하는 물권적 합의(근질권 설정계약)와 등록에 의하여 성립한다.

- ② 근질권 설정계약에는 담보할 채권의 최고액이 정해져야 하며 반드시 등록하여야 한다. 여기서 최고액에는 채권 원금뿐만 아니라 이자도 포함되는 것으로 본다(민법§357②).

나. 신청인

근질권 설정등록은 특허(등록)권자, 실시(사용)권자 등 근질권설정자가 등록의무자, 근질권자가 등록권리자가 되어 공동으로 신청한다. 다만 근질권설정자가 근질권 등록절차에 협력하지 아니하는 경우에는, 근질권자는 근질권설정자를 피고로 하여 의사진술을 명하는 확정 판결을 받아 단독으로 근질권 설정등록을 신청할 수 있다.

다. 신청서 기재사항

(1) 채권최고액

근질권 설정등록 시에는 담보물인 특허권등이나 실시(사용)권이 부담할 채권의 최고액(채권최고액)을 반드시 신청서에 기재하여야 한다. 반면에 일반적인 질권의 경우에는 채권액을 신청서에 기재한다. 채권최고액은 신청 당시 또는 당사자의 약정에 의한 금액이며 외화채권의 경우에는 외화로 표시한다. 채권최고액은 반드시 단일하게 기록하여야 하고, 채권자 또는 채무자가 수인일지라도 각 채권자 또는 채무자별로 채권최고액을 구분하여(예 : 채무자 갑에 대하여 1억원, 채무자 을에 대하여 1억원 등) 기록할 수 없다.

(2) 채무자

근질권 설정등록신청서에는 채무자의 성명(명칭)과 주소(사무소 소재지)를 적는다. 이는 근질권설정 후 권리가 이전된 경우에 등록원부의 기록에 의하여 채무자가 누구인지 쉽게 알 수 있어야 하기 때문이다. 다만 신청서 작성 시에는 등록의무자(근질권설정자)와 채무자가 다른 경우에만 적는다.

(3) 권리의 표시

근질권은 특허권등을 목적으로 하는 것이 보통이나 전용실시(사용)권이나 통상 실시(사용)권도 근질권의 목적이 될 수 있는데, 이러한 경우 해당 실시(사용)권의 순위번호를 기재하여야 한다.

여러 개의 특허권등이나 실시(사용)권을 목적으로 하는 근질권의 설정등록을 신청하는 경우에는 등록원인서류인 근질권 설정계약서에 공동담보라는 사항이 나타나야 하고, 신청서에는 [등록대상의 표시]란에 담보물인 각 특허권등이나 실시(사용)권에 관한 권리의 표시를 기재하며, [질권설정의 내용]란 아래의 [특약]란에 “특허 제 1111111호, 제1111112호, 제1111113호를 공동담보로 함”과 같이 공동담보라는 취지를 기재한다.

(4) 기타 사항

[등록권리자]란 중 [설정받을 지분] 등의 기재방법은 신청서 작성방법에서 다시 언급한다.

라. 등록원부 등록방법

- (1) 근질권 설정등록은 특허권등을 목적으로 하는 경우 권리자란에 등록하고, 실시(사용)권을 목적으로 하는 경우에는 해당 실시(사용)권자란에 등록한다. 등록원인은 ‘설정계약’ 또는 ‘유질계약’으로 기록한다. 근질권의 채권최고액은 반드시 기록하고 근질권설정자와 채무자가 다른 경우에는 채무자도 반드시 기록해야 한다. 또한 공동담보의 특약 등이 있는 경우에 등록원부에 그 취지를 기록한다.
- (2) 법인이 근질권자인 경우 등록신청서에 취급지점 등의 표시가 있는 때에는 등록원부에 그 취급지점(예 : ○○지점, ○○출장소 등) 등을 기록하여야 하고, 등록원인 서류인 근질권 설정계약서에 의하여 등록신청서에 기재된 취급지점 등의 거래에 관한 것임이 확인되어야 한다.

마. 근질권설정등록의 허용여부가 문제가 되는 경우

(1) 동일 특허권등에 대한 1개의 근질권설정계약서에 의하여 수 건의 근질권 설정등록을 신청할 수 있는지 여부

동일 특허권등에 대하여 갑과 을을 공동채권자로 하는 1개의 근질권설정계약을 체결한 경우, 각 채권자별로 채권최고액을 구분하여 등록하거나 갑과 을을 각각 근질권자로 하는 2개의 동순위의 근질권설정등록을 신청할 수 없다. 이는 특허권 등의 등록령 제29조제1항제6호에서 규정하는 신청서에 적힌 사항이 등록원인을 증명하는 서류와 맞지 아니한 경우로서, 반려사유에 해당하기 때문이다.

(2) 1개의 근질권설정계약서상의 채권최고액을 수개로 분할하여 수개의 근질권 설정을 설정할 수 있는지 여부

예를 들어 채권최고액을 오천만원으로 약정한 1개의 근질권 설정계약을 체결한 후 이를 등록원인서류로 첨부하여 채권최고액을 천만원으로 하는 5개의 근질권 설정등록으로 분리하여 신청할 수 없다. 이 역시 특허권 등의 등록령 제29조제1항제6호에서 규정하는 신청서에 적힌 사항이 등록원인을 증명하는 서류와 맞지 아니한 경우의 반려사유에 해당하기 때문이다.

(3) 각각 채권최고액을 갖는 수개의 근질권 설정계약을 등록원인으로 하여 그 채권최고액 모두를 합한 채권최고액으로 단일 근질권 설정등록을 할 수 있는지 여부

(근)질권의 부종성에 의해 각각의 채권최고액마다 근질권이 성립하므로 근질권 설정등록도 각각 신청하여야 한다. 이 역시 특허권 등의 등록령 제29조제1항제6호에서 규정하는 신청서에 적힌 사항이 등록원인을 증명하는 서류와 맞지 아니한 경우의 반려사유에 해당하기 때문이다.

2. 근질권의 이전등록

가. 개요

근질권은 물권이므로 근질권자는 자유로이 양도, 기타의 처분을 할 수 있다. 민법 제361조는 피담보채권과 분리하여 저당권을 처분하는 것을 제한하고 있는데, 이러한 제한은 근질권에도 그대로 적용된다. 따라서 피담보채권과 분리하여 근질권만을 양도할 수 없다. 또한 현행법령상 근질권의 순위양도에 관한 규정이 없으므로 순위양도의 등록도 할 수 없다.

근질권의 이전에는 상속, 합병 등의 포괄승계로 인한 것과 계약양도·계약가입 등의 특정승계로 인한 것이 있다. 또한 근질권도 신탁법상 신탁을 할 수 있는 재산권에 포함되므로 근질권자를 위탁자, 신탁업의 인가를 받은 신탁회사를 수탁자로 하여 신탁을 원인으로 근질권 이전등록과 신탁의 등록을 할 수 있다.

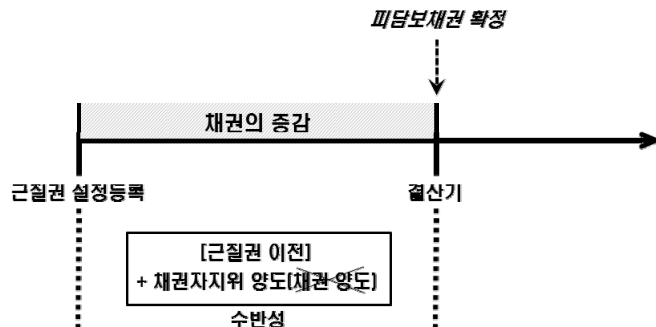
나. 근질권 이전의 원인

(1) 특정승계의 경우

① 피담보채권 확정 전의 근질권 이전

(ㄱ) 기본계약의 승계가 있는 경우

근질권의 피담보채권은 아래 그림과 같이 결산기에 이르러서야 확정되는데, 이러한 결산기 이전에 근질권의 기초가 되는 기본계약상의 채권자의 지위가 일부 또는 전부 양도된 경우 근질권도 수반성에 의하여 같이 이전한다.



만약 채권자의 지위가 일부 양도되면 근질권도 일부 이전되어 준공유의 상태가 되고, 전부 양도된 경우에는 근질권도 전부 이전한다.

이 경우 기본계약상의 채권자의 지위를 양도하는 계약은 양도인, 양수인, 채무자의 3면 계약에 의하여야 하지만(부동산 등기선례 제201011-3호, 민법§450), 근질권 이전등록의 신청인은 근질권의 양도인 및 양수인이 된다. 등록원인은 계약양도(채권자의 지위가 전부 제3자에게 양도된 경우), 계약의 일부양도(채권자의 지위가 일부 제3자에게 양도된 경우) 또는 계약가입(양수인이 기본계약에 가입하여 추가로 채권자로 된 경우)으로 기재한다.

한편, 기본계약상의 채권자의 지위 양도를 원인으로 근질권 이전등록을 신청하는 경우 근질권설정자가 물상보증인이거나 소유자가 제3취득인 경우 그의 승낙서를 첨부서류로 제공하여야 하는지가 문제가 되는데 근질권의 수반성에 반하므로 동의를 요하지 않는다(대법원 1994. 9. 27. 선고 94다23975 판결).

(ㄴ) 개별 채권의 양도 또는 대위변제가 있는 경우

근질권의 피담보채권이 확정되지 아니한 상태에서 기본계약상의 채권이 양도 또는 대위변제된 경우 채권에 수반하여 근질권도 이전하는가에 대하여는 판례는 부정설의 입장을 취하고 있다. 근질권은 계속적인 거래관계로부터 발생하고 소멸하는 불특정다수의 장래채권을 결산기에 계산하여 잔존하는 채무를 일정 한도 내에서 담보하는 질권이어서, 거래가 종료하기까지 채권은 계속적으로 증감변동되는 것이므로 근질권 거래관계가 계속 중이라면, 즉 근질권의 피담보채권이 확정되기 전이라면 그 채권의 일부를 양도하거나 대위변제한 경우라 하더라도 근질권이 채권의 양수인이나 대위변제자에게 이전할 여지가 없다(대법원 1996. 6. 14. 선고 95다53812 판결).

(ㄷ) 계약이전결정에 따른 근질권의 이전

금융위원회는 부채가 자산을 초과하는 금융기관 등 부실금융기관에 대하여 우량 금융기관으로 계약이전의 결정을 할 수 있다(금융산업구조개선법§14②). 이러한 계약이전결정이 있는 경우 그 결정내용에 포함된 계약에 의한 부실금융기관의 권리와 의무는 그 결정이 있는 때에 계약이전을 받는 금융기관(인수금융기관)이 승계한다.

그리고 이전되는 계약에 의한 채권을 피담보채권으로 하는 근질권은 계약이전 결정의 공고가 있는 때에 인수금융기관이 취득한다(금융산업구조개선법§14의2). 이러한 근질권의 이전은 법률의 규정에 의한 물권변동이지만, 인수금융기관의 단독신청을 허용하는 규정이 없으므로 인수금융기관과 부실금융기관(관리인이 대표함)이 공동으로 근질권 이전등록을 신청하여야 한다.

이 경우 등록원인은 '계약이전결정'으로 기재하고 등록원인을 증명하는 서류로 금융위원회의 계약이전결정서 원본 또는 사본(인수금융기관의 인증 필요), 이전등록의 대상이 된 근질권이 기재된 세부 명세서(금융감독원장 발행, 그러한 세부명세서가 작성되어 있지 않은 경우는 이전의 대상인 근질권을 특정하는 내용의 부실금융기관과 인수금융기관이 작성한 근질권 이전증서도 가능함), 계약이전결정의 요지 및 계약이전 사실의 공고를 증명하는 서류를 첨부하여야 한다(금융산업구조개선법§14의2②).

② 피담보채권의 확정 후의 근질권의 이전

(ㄱ) 확정채권 양도 및 대위변제

피담보채권이 확정된 경우에는 근질권은 채권최고액을 한도로 하여 확정채권액을 담보하는 보통 질권과 같은 성질을 갖게 된다. 따라서 피담보채권이 확정된 후에 그 피담보채권이 양도 또는 대위변제된 경우에는 근질권자 및 그 채권양수인 또는 대위변제자는 근질권 이전등록을 신청할 수 있다. 이 경우 등록원인은 '확정채권 양도' 또는 '확정채권 대위변제'등으로 기재하고, 확정채권의 일부양도 또는 일부대위변제의 경우에는 그 금액을 기록하여야 한다.

(ㄴ) 근질권부 채권에 대한 전부명령

근질권으로 담보된 채권에 대하여 전부명령을 얻은 때에는 채권과 함께 근질권도 전부 채권자에게 이전된다(질권의 수반성). 이 경우 근질권의 피담보채권은 압류와 동시에 확정되기 때문에 확정채권의 양도와 동일한 성질을 갖는다. 전부채권자는 근질권이 있는 채권에 관한 전부명령이 확정되면 집행법원에 근질권 이전등록의 촉탁신청을 할 수 있고, 이 경우 집행법원의 법원사무관 등은 근질권 이전등록의 촉탁과 함께 그 근질권에 대한 압류등록이 등록원부에 기입되어 있으면 그 말소도 촉탁하여야 한다(민사집행규칙§167, §174).

(2) 포괄승계의 경우

① 상속

상속으로 인한 근질권의 이전등록 절차는 대상 권리만 다를 뿐 특허권등이나 실시(사용)권의 이전등록 절차와 같다. 다만 근질권은 상속인이 수인일지라도 피담보채권이 불특정채권이므로 상속인들의 지분을 등록할 수 없다.

② 회사의 분할 또는 합병

갑 회사가 그 일부를 분할하여 을 회사를 설립한 경우, 을 회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라서 분할되는 갑 회사의 권리와 의무를 포괄적으로 승계하는바(상법 §530의10), 분할계획서에 을 회사에 승계될 재산으로 기재된 근질권에 대하여는 이전등록을 거치지 아니하더라도 그 권리행사를 할 수 있다. 다만, 분할 후 그 근질권에 대하여 양도, 포기 등과 같은 처분행위를 하기 위해서는 법인분할을 등록원인으로 하는 근질권 이전등록을 먼저 마쳐야만 한다. 회사합병의 경우에도 같다.

한편, 회사분할로 인한 근질권 이전등록을 신청하는 경우에는 원칙적으로 이전 대상인 근질권이 구체적으로 특정된 분할계획서를 첨부하여야 하나, 만일 분할계획서에 그 근질권이 특정되지 않았다면 그 근질권이 회사분할로 인하여 이전되는 권리임을 확인할 수 있는 ‘권리승계확인서’를 첨부하여도 된다.

(3) 보통 질권의 이전원인

보통 질권의 이전원인은 근질권의 피담보채권 확정 후의 이전원인과 대체로 같다. 다만, 등록원인은 ‘확정채권 양도’나 ‘확정채권 대위변제’가 아니라 ‘채권양도’ 또는 ‘대위변제’라고 기재하여야 한다. 보통 질권의 피담보채권은 처음부터 확정채권이기 때문이다. 또한 보통 질권은 질권자가 수인인 경우 질권자별로 지분을 등록할 수 있으므로 지분을 특정하여 이전하는 것도 가능하고, 질권자가 사망하여 상속에 의한 이전등록을 하는 경우 상속인별로 지분을 정하여 등록하는 것도 가능하다.

다. 신청인

근질권 이전등록은 현재 등록원부상의 근질권자가 등록의무자, 그 근질권을 이전 받는 자가 등록권리자로서 공동신청하여야 한다.

다만, 상속 또는 회사합병으로 인한 근질권 이전등록은 상속인 또는 합병 후 신설 (또는 존속)하는 회사가 단독으로 신청하고, 전부명령에 의한 근질권의 이전등록은 집행법원의 촉탁에 의하며, 금융위원회의 계약이전결정에 따른 근질권의 이전등록은 인수금융기관과 부실금융기관(관리인이 대표함)이 공동으로 신청하여야 한다.

3. 근질권의 변경등록

가. 개요

근질권의 설정등록 후 그 등록사항에 변경이 생긴 경우 당사자는 그에 따른 변경 등록을 신청할 수 있으며, 변경등록을 마쳐야만 제3자에게 그 내용으로 대항할 수 있다.

나. 근질권 변경등록의 종류 및 유의사항

(1) 채권최고액 변경

채권최고액을 증액하거나 감액하는 근질권의 변경등록은 근질권자와 근질권설정 자간의 변경계약에 의하여만 신청할 수 있다. 보통 질권의 경우 채무의 일부 변제를 원인으로 하여 채권액을 감액하는 변경등록 신청이 가능하나, 근질권의 경우에는 채 무의 일부 변제가 있더라도 당연히 채권최고액이 감액되는 것은 아니므로 이를 원인 으로 하여 채권최고액을 감액하는 변경등록은 할 수 없다.

또한 수 개의 특허권등에 설정된 공동근질권에 대해 채권최고액을 각 특허권등별 로 분할하여 각각 별개의 근질권이 되도록 하는 변경등록은 등록상 이해관계인이 없 거나 그 승낙서를 첨부하는 경우라도 허용되지 않는다.

(2) 근질권의 존속기간 변경

근질권 설정등록 시 당사자간에 약정이 있으면 근질권의 존속기간을 등록할 수 있는데, 그 이후 당사자들이 존속기간의 변경에 대해 합의한 경우 당연히 근질권 변경등록을 신청할 수 있다. 단, 그 변경등록은 등록원부에 등록된 근질권의 존속기간 만료 전에 신청해야 한다.

(3) 유질계약으로의 변경 <특허권등의 등록령 제40조(‘16. 9. 13. 시행)>

기 설정된 근질권도 당사자간 합의가 있을 경우 유질계약에 의한 근질권으로 변경등록을 신청할 수 있다. 이 때, 등록원인은 ‘계약변경(유질계약)’으로 기재하고, 신청서의 [변경사항]에 특약으로 유질계약의 내용(채무불이행시 질권설정자는 채권자 또는 채권자가 지정하는 제3자에게 상기의 질권설정 대상인 특허권을 양도한다)을 기재하여 등록한다.

(4) 채무자 변경

① 채무자 표시변경

채무자의 성명(명칭)이나 주소(사무소 소재지)가 변경된 경우 근질권 변경등록을 하면 된다.

② 특정승계

(ㄱ) 피담보채권 확정 전의 계약인수

근질권의 이전등록과 같은 이유로 피담보채권이 확정되기 전에 개별 채무를 인수하는 것만으로는 채무자의 변경등록을 할 수 없다. 새로운 채무자가 기본계약상의 채무자 지위를 전부 인수하거나(계약인수), 수개의 기본계약 중 일부를 인수하거나(계약일부인수), 또는 기본계약에 가입하는 경우에만 채무자 변경으로 인한 근질권 변경등록을 할 수 있다.

(4) 피담보채권의 확정 후의 채무인수

근질권의 피담보채권이 확정된 후에 제3자가 그 피담보채무를 면책적 또는 중첩적으로 인수한 경우에는 채무인수로 인한 질권 변경등록에 준하여 채무자를 변경하는 근질권 변경등록을 할 수 있다.

③ 포괄승계

채무자가 사망하면 그 채무자의 채권 뿐 아니라 채무도 상속인에게 포괄승계되므로 채무자의 지위도 상속인에게 귀속된다.

다. 신청인

근질권 변경등록은 채무자 변경을 제외하고 근질권자와 근질권설정자가 공동신청하여야 한다. 이 때 변경사항에 따라 등록의무자가 달라지게 되는데, 채권최고액 증액, 근질권의 존속기간 연장, 유질계약으로 변경은 근질권설정자가 등록의무자가 되는 반면, 채권최고액 감액은 근질권자가 등록의무자가 된다.

한편, 외화로 표시된 채권최고액을 원화로 변경하는 경우에는 등록의 형식상 유불리를 판단하기 어려우므로, 근질권설정자를 등록의무자로 본다.

라. 첨부서류

(1) 등록의 원인을 증명하는 서류

채권최고액이나 근질권의 존속기간을 변경하는 경우 근질권 변경계약서를 첨부하여야 하고, 유질계약으로 변경하는 경우에는 근질권 변경계약서와 함께 등록의무자의 처분승낙서도 첨부하여야 한다(등록령§40③). 만약 근질권 설정등록 당시 제출되었던 근질권 설정계약서에 유질계약 내용이 있다면, 근질권 변경계약서를 제출할 필요 없이 그 근질권 설정계약서를 원용하여도 된다.

채무자의 표시를 변경하는 경우 채무자의 성명(명칭)이나 주소(사무소 소재지)의 변경 사실을 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 하고, 채무자를 변경하는 경우에는 계약인수, 채무인수, 상속 등 해당 등록원인에 따른 증명서류를 첨부하면 된다.

(2) 등록상 이해관계가 있는 제3자의 승낙서

근질권 변경등록 신청 시 등록상 이해관계가 있는 제3자가 있다면 그 제3자의 승낙서나 그 제3자에게 대항할 수 있는 판결문 등본을 첨부하여야 한다(등록령§22①2의2).

예를 들면 채권최고액 증액, 근질권의 존속기간 연장, 유질계약으로 변경은 후순위(근)질권자가 등록상 이해관계가 있는 제3자가 되고, 채권최고액 감액은 그 근질권의 가압류권자나 근질권부채권에 관한 질권자가 등록상 이해관계가 있는 제3자가 된다.

4. 근질권의 말소등록

가. 의의

근질권은 근질권의 목적인 특허권등의 소멸, 근질권의 포기, 혼동 등으로 소멸한다. 또한 근질권의 기본계약을 채무변제 등을 이유로 해지한 경우에 소멸하며, 근질권의 목적인 특허권등이나 실시(사용)권이 경매절차를 통해 제3자에게 매각되어 권리가 이전된 경우에 소멸한다. 다만, 근질권은 질권과는 달리 피담보채무를 변제하였다는 사유만으로 소멸하는 것이 아니라 근질권의 기본계약을 해지하여야 소멸한다.

나. 신청인

(1) 근질권 자체를 말소하는 경우

근질권의 말소등록은 원칙적으로 근질권설정자가 등록권리자, 근질권자가 등록의무자가 되어 공동으로 신청하여야 한다. 다만 등록원인이 ‘포기’인 경우에는 근질권자가 등록의무자로서 단독으로 신청할 수 있다.

(2) 근질권이 이전된 후에 근질권을 말소하는 경우

근질권의 이전에 관한 부기등록은 기존 근질권의 승계관계를 등록원부에 명시하는 데 불과하고 새로이 권리관계를 만드는 것이 아니므로 근질권을 이전받은 현재 근질권자만이 등록의무자가 된다.

(3) 근질권 이전등록만 말소하는 경우

근질권 양도계약 자체의 무효·취소·해제를 원인으로 하는 근질권 이전등록의 말소는 종전 근질권자가 등록권리자, 현재의 근질권자가 등록의무자가 된다.

(4) 회사가 합병된 경우

갑 법인이 을 법인에 합병된 경우, 소멸한 갑 명의로 마쳐져 있는 근질권 설정등록은 을에게 포괄승계되므로 을이 근질권 말소등록 신청의 등록의무자가 된다. 이 경우, 말소등록의 원인(설정계약의 해지 등)이 합병 전에 이미 발생한 것이라면 합병으로 인한 근질권 이전등록을 거칠 필요 없이 곧바로 합병을 증명하는 서류를 첨부하여 말소등록을 신청하면 되고, 말소등록의 원인이 합병 후에 발생한 것이라면 갑에서 을로의 근질권 이전등록을 먼저 마친 후에 근질권 말소등록을 신청해야 한다(부동산등기선례 제8-261호).

다. 첨부서류

근질권 해지약정에 의하여 근질권 말소등록을 신청하는 경우에는 근질권 해지증서를, 포기에 의하여 근질권 말소등록을 신청하는 경우에는 근질권 포기서를, 판결에 의하여 근질권 말소등록을 신청하는 경우에는 판결정본과 확정증명원을 각각 첨부하여야 한다.

또한 근질권 말소등록을 신청할 때에 그 말소에 대하여 등록상 이해관계가 있는 제3자가 있을 때에는 그 제3자의 승낙서나 이에 대항할 수 있는 판결문(판결과 동일한 효력이 있는 조서 포함)등본을 첨부하여야 한다.

라. 말소등록 방법

- (1) 근질권등록을 말소할 때에는 말소등록을 한 후 해당 등록을 말소하는 표시를 하여야 한다.
- (2) 근질권이 이전된 후 근질권을 말소하는 경우에는 근질권이 이전등록된 부기등록을 말소하는 것이 아니라 주등록인 근질권 설정등록을 말소한 후에 그 근질권 이전에 관한 부기등록을 말소한다.

- (3) 둘 이상의 특허권등이나 특허권등에 관한 권리를 목적으로 하는 질권의 설정등록을 한 경우 그 중 하나의 권리를 목적으로 하는 질권의 소멸등록을 할 때에는 다른 특허권등의 등록원부 중 해당 권리자란의 등록사항란에 그 권리를 표시하고 해당 권리를 목적으로 하는 질권이 소멸되었다는 취지를 기록하며 소멸에 관한 사항을 음영으로 말소하여야 한다(특등칙§64).

5. 공동질권에 관한 등록

가. 개요

공동질권이라 함은 동일한 채권의 담보를 위하여 수 개의 특허권등이나 실시(사용)권에 설정되는 질권을 의미한다. 1개의 특허권등이나 실시(사용)권에 관한 질권 만으로는 채권을 담보하기에 부족하거나 부족하게 될 것이 예상되는 경우, 일반적으로 공동질권을 설정하게 된다.

나. 공동질권의 특징

(1) 질권의 복수성

동일채권을 담보하기 위하여 수 개의 특허권등이나 실시(사용)권에 질권을 설정하면 각 특허권등이나 실시(사용)권마다 1개씩의 질권이 성립하고 공동질권이 된다. 예를 들어 3개의 특허권(특허 A, 특허 B, 특허 C)을 공동담보로 하여 “근질권자: 갑, 채무자: 을, 근질권설정자: 병(특허 A), 정(특허 B), 무(특허 C), 채권최고액: 9억원”을 내용으로 하는 공동근질권이 설정등록된 경우 그 근질권은 특허 A, 특허 B, 특허 C에 대한 별개의 질권이다.

(2) 질권의 독립성

공동질권을 이루는 복수의 질권은 각각 독립된 질권으로서의 성질을 가진다. 즉 각 질권별로 질권 성립요건을 갖추어야 하고 성립의 시기나 질권의 순위를 달리 할 수 있다.

위의 예에 있어서 특허 A, 특허 B, 특허 C는 동일한 채권을 담보하지만 A, B, C에 설정된 각각의 근질권은 별개이므로 A, B, C의 등록원부에 각각 등록된다. 다만 제3자가 A, B, C 각각의 채권최고액이 9억원인 것으로 혼동할 수 있으므로 각각의 등록원부에 A, B, C가 공동담보라는 뜻을 반드시 기록해야 한다.

담보가 소멸되거나 추가되어 공동담보물에 변동이 있더라도 해당 질권 외에 다른 질권은 영향을 받지 않는다. 위의 예에서 C에 대한 연차료가 납부되지 않아 C가 소멸하면 C에 대한 근질권은 당연히 소멸하지만 A, B에 대한 근질권에는 영향이 없다. 다만 C가 소멸하기 전에는 A, B, C가 9억원을 담보했으나 C가 소멸한 후에는 A, B가 9억원을 담보하게 되는 것이다. 아울러, 담보의 소멸이나 추가로 인한 공동담보물의 변경은 해당 권리 이외에 다른 권리 각각의 등록원부에도 기록되어야 한다.

(3) 복수질권의 공동 부종성

공동질권을 이루는 복수의 질권은 피담보채권을 공통으로 하고 있기 때문에 부종성과 수반성의 적용에 있어서는 공동운명의 관계에 있다. 보통 질권의 경우 피담보채권이 부존재하거나 소멸하면 복수의 질권이 모두 함께 소멸되고, 피담보채권이 양도되거나 입질되면 그를 담보하는 복수의 질권도 그에 수반된다.

특허 A, B, C를 공동담보로 하는 공동근질권에서 확정된 채권이 3억원인 경우에 1억원만 다른 사람에게 양도하였다고 하여 특허권 A에 대하여서만 근질권 이전등록을 할 수 없다. 근질권의 경우 담보 목적 특허권등에 대하여 피담보채권, 근질권자(채권자), 채무자가 모두 동일하여야 하기 때문이다. 따라서 위와 같은 경우에는 특허 A, B, C 모두에 대하여 일괄적으로 근질권 일부이전등록을 신청하여야 한다.

같은 원리로 채무자가 확정채권 3억원 중 1억원을 변제하였더라도 A의 특허권자가 특허 A에 대하여만 근질권 말소등록을 할 수는 없다. 피담보채권은 모두 동일하고, 특허 A, B, C가 각각 1억원씩 담보하는 것이 아니기 때문이다. 다만 이 경우에도 근질권자(채권자), 채무자, A의 특허권자가 협의하여 근질권 일부포기를 원인으로 특허 A에 대하여 근질권 말소등록을 신청하는 것은 물론 가능하다.

(4) 공동질권의 연대성

공동질권에서 복수의 질권은 각각 피담보채권의 전부를 담보하고, 피담보채권의 각 부분은 복수의 질권 전부에 의하여 담보된다. 질권자는 복수의 질권을 동시에 실행하거나 일부만 골라서 실행할 수 있고, 일부만을 실행하는 경우에도 피담보채권의 전액을 우선변제 받을 수 있으나, 질권자가 복수의 질권을 통하여 우선변제 받을 수 있는 한도는 피담보채권의 한도에 그치고 이중으로 받을 수 없다.

또한 3개의 특허 A, B, C를 공동담보로 하여 이미 설정된 근질권의 채권최고액 9억원을 특허 A, 특허 B, 특허 C별로 각각 3억원씩 분할하여 별개의 근질권이 되도록 하는 내용의 근질권 변경등록은 할 수 없다.

(5) 피담보채권의 동일성

공동질권이 성립하기 위해서는 담보하는 채권이 동일하여야 한다. 따라서 담보물인 수개의 특허권등이나 실시(사용)권에 대하여 채권자, 채무자, 채권발생의 원인과 담보범위가 모두 동일하여야 한다.

위 사례에서 A의 특허권자가 근질권의 목적인 특허 A를 제3자에게 양도한 경우 그 양수인은 피담보채무 3억원만 인수하여 계약인수 등을 원인으로 특허 A에 대하여 채무자를 양수인 자신으로 하는 취지의 근질권변경등록은 허용되지 않는다. 담보물마다 채무자를 달리하는 취지의 공동근질권은 성립할 수 없기 때문이다.

다. 창설적 공동질권

동일한 채권에 관하여 수 개의 특허권등이나 실시(사용)권을 목적으로 설정되는 질권을 말한다. 창설적 공동질권 설정등록을 신청하는 경우에는 질권설정자가 등록의무자, 질권자가 등록권리자가 되어 공동신청하는 것이 원칙이다.

라. 추가적 공동질권

1개 또는 여러 개의 특허권등이나 실시(사용)권을 목적으로 하는 질권의 설정등록을 마친 후, 동일한 채권에 대하여 추가로 다른 특허권등이나 실시(사용)권을 목적으

로 설정하는 질권을 말한다.

둘 이상의 특허권을 목적으로 하는 질권이 설정등록된 경우 공동담보의 추가 또는 소멸시 다른 특허권등의 원부상에 해당 담보가 추가 또는 소멸됐다는 취지를 등록원부상 해당 권리자란의 등록사항란에 접수번호 및 접수일자, 등록번호 등을 직권으로 기록하여야 한다(특등칙§63, §64).

6. 유질계약에 의한 근질권 등록

가. 개요

민법 제339조에서는 유질계약을 금지하고 있으나, 상법 제59조에서는 상행위로 인하여 생긴 채권을 담보하기 위하여 설정된 질권에는 민법 제339조를 적용하지 아니한다고 규정하고 있고, 판례를 통해서 은행의 담보대출은 상행위이고 따라서 유질계약이 가능성이 확인되었다(의정부지법 고양지원 2011. 10. 7. 선고 2011가합1439 판결).

지재권 분야에서도 IP금융이 활성화되면서 특허권 등 지식재산권에 대한 유질계약의 설정 및 실행의 수요가 발생하게 되었고 '16. 9. 13. 시행된 특허권 등의 등록령에는 유질계약을 통해 질권자가 단독으로 이전등록을 신청할 수 있는 규정이 반영되었다.

나. 신청인

일반적인 근질권의 설정등록과 마찬가지로 특허(등록)권자 또는 실시(사용)권자 등 근질권설정자가 등록의무자, 근질권자가 등록권리자가 되어 공동으로 신청하여야 한다. 유질계약은 상법 제59조에 의하여 상행위로 생긴 채권을 담보하기 위하여 설정된 질권에만 가능하므로 금융기관이 등록권리자가 되는 것이 일반적이고, 금융기관의 담보대출이 아닌 경우에는 상법 제46조 또는 제47조의 상행위로 발생한 채권인지 면밀히 검토해야 한다.

다. 신청서 기재사항 및 첨부서류

(1) 등록원인과 특약 : 유질계약에 의해 설정된 근질권은 등록원부에 근질권의

내용이 등록되고, 나중에 근질권자가 단독으로 권리이전 등록을 신청할 수 있는 근거가 된다. 따라서 [등록원인]란에는 “유질계약”을 기재하고, [질권설정의 내용]란 아래의 [특약]란에 “채무불이행시 질권설정자는 채권자 또는 채권자가 지정하는 제3자에게 상기의 질권 설정대상인 특허권을 양도한다”라는 유질계약 내용을 기재한다.

- (2) 첨부서류 : 유질계약을 등록원인으로 하는 근질권이 설정되면, 근질권자가 채무불이행 사실만 증명하면 단독으로 권리이전 등록을 신청할 수 있어 질권설정자에게 상당히 불리하다. 따라서 신청인은 설정등록단계에서 질권설정계약서 외에 등록의무자의 처분승낙서를 제출해야 하고, 처분승낙서에는 채무불이행사실이 있는 경우 질권자가 단독으로 권리를 처분할 것을 등록의무자가 승낙한다는 내용이 있어야 한다.
- (3) 공유자의 동의서 : 공유자가 있을 경우 동의서에는 질권설정에 동의한다는 내용뿐만 아니라 유질계약의 내용에 대한 동의(채무불이행시 질권자가 단독처분함을 동의)가 있어야 한다.

〈유질계약에 의한 근질권이 설정된 등록원부〉

2번

(근질권설정등록)

접 수 연 월 일 : 2016년 10월 09일

접수번호 : 20**-01***93

등 록 의 무 자 : 특허 주식회사 (11***1-06**167)

서울특별시 관악구 **로 **길 23 (신림동)

등 록 권 리 자 : 대한은행(11***1-07**177)

서울특별시 중구 남대문로 ** (남대문로*가)

채 권 최 고 액 : 금 42,000,000원

변제기 년 월 일

등 록 원 인 : 유질계약

존속기간

특 약 사 항 : 채무불이행시 질권설정자는 채권자 또는 채권자가 지정하는 제3자에게
상기 질권 설정대상인 특허권을 양도한다.

2016년 10월 09일 등록

7. 질권(근질권) 설정등록 신청서 작성

질권(근질권)에 관한 등록신청서는 질권 설정등록신청서(특등칙 별지 제17호 서식), 권리이전등록신청서(특등칙 별지 제15호 서식), 말소등록신청서(특등칙 별지 제18호 서식) 등이 있다. 여기서는 질권 설정등록신청서 작성방법에 대하여만 설명하고 나머지는 각각의 분야에서 설명한다.

질권 설정등록 신청서에 기재할 등록권리자란, 대리인란 등의 일반적 기재사항은 제1편 제2장 제4절 「등록신청서 작성」을 참고하여 기재하고 그 밖에 기재할 사항은 아래와 같다.

가. [질권의 대상] 란

질권의 목적이 되는 권리 중 (특허(등록)권, 전용실시(사용)권, 통상실시(사용)권) 하나를 선택하여 ☐ 안에 표시(예: ☒)한다.

나. [질권의 종류] 란

질권의 종류 중(질권, 근질권) 하나를 선택하여 ☐ 안에 표시(예: ☒)한다.

다. [등록권리자] 란 中 [설정받을 지분] 란

- (1) 질권이 권리의 지분에 설정될 경우 등록권리자가 설정 받을 지분을 적는다.
- (2) 지분은 0이 될 수 없으며 ‘○/□(분자/분모)’과 같이 분수로 적되 반드시 전체지분에 대한 비율이어야 한다.
- (3) [설정받을 지분] 란은 [설정할 지분] 란과 같아야 한다. 등록권리자가 복수인 경우에는 등록권리자 전체가 설정 받는 지분이라는 의미에서 [설정받을 지분] 란을 한번만 적는다.

질권자 상호 간 질권에 대한 귀속지분은 별도로 특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제21호 서식(공유지분확인등록 신청서)을 통해 신청하여 적는다.

[예] [등록권리자]

[성명(명칭)] 홍○○

[특허고객번호] 4-0000-000000-0

[등록권리자]

[성명(명칭)] 고○○

[특허고객번호] 4-1234-123456-0

[설정받을 지분] 1/3 ← 등록권리자가 두 명 이상이더라도 설정받을 지분은 등록권리자 전체가 받을 지분을 한번만 기재

- 중략 -

[등록의무자]

[성명(명칭)] 김○○

[특허고객번호] 4-2345-234567-0

[설정할 지분] 1/3

- (4) 등록원부에 복수의 권리자가 공유자로 적혀 있으나 지분은 적혀 있지 않은 상태에서 본 신청서에 지분을 적어 질권을 설정하려는 경우에는 먼저 특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제21호 서식(공유지분확인등록 신청서)을 통해 공유자 전원의 지분을 등록하여야 한다.

라. [등록의무자] 란 中 [설정할 지분] 란

- (1) 질권이 권리의 지분에 설정될 경우 등록의무자가 설정할 지분을 적는다.
- (2) 지분은 0이 될 수 없으며 ‘○/□(분자/분모)’과 같이 분수로 적되 반드시 전체 지분에 대한 비율이어야 한다.
- (3) [설정할 지분] 란은 [설정받을 지분] 란과 같아야 한다. 등록의무자가 복수인 경우에는 등록의무자마다 [설정할 지분] 란을 적고 각 [설정할 지분] 란의 합이 [설정받을 지분] 란과 같아야 한다.
- (4) 등록원부에 복수의 권리자가 공유자로 적혀 있으나 지분은 적혀 있지 않은 상태에서 본 신청서에 지분을 적어 질권을 설정하려는 경우에는 먼저 특허권

등의 등록령 시행규칙 별지 제21호 서식(공유지분확인등록 신청서)을 통해 공유자 전원의 지분을 등록하여야 한다.

- (5) 등록의무자의 지분이 서로 다른 순위번호로 중첩 등록되어 생성된 경우에는 [설정할 지분] 란이 등록의무자의 전체 지분 중 어느 순위번호로 생성된 지분인지를 명확히 할 필요가 있으므로 지분 앞에 순위번호를 적는다.

[예 1] 단일한 순위번호의 지분 전부 설정
[설정할 지분] 1/8 [순위번호 3번(지분 1/8)]

[예 2] 복수의 순위번호의 지분 전부 설정
[설정할 지분] 1/4 [순위번호 3번(지분 1/8), 순위번호 7번(지분 1/8)]

[예 3] 복수의 순위번호의 지분 일부 설정
[설정할 지분] 1/8 [순위번호 3번(지분 1/16), 순위번호 7번(지분 1/16)]

마. [등록대상의 표시] 란 중 [권리의 표시])란

질권의 대상이 실시권 또는 사용권인 경우에만 다음 예와 같이 적는다.

[예] [권리의 표시]
[해당란] 전용실시권자란
[순위번호] 제00번
[등록사항] 전용실시권 설정등록

바. [등록원인] 란

‘설정계약’, ‘유질계약’ 등 해당사항을 적는다.

사. [질권설정의 내용] 란

[질권의 종류] 란에 질권으로 선택한 경우에는 [채권(최고)액] 란을 [채권액] 란으로 하고 다음 예와 같이 적으며, ([변제기] , [이자의 약정] , [위약금의 약정] , [특약])란은 계약서에 특히 정한 경우에만 적는다. [질권의 종류] 란에 근질권으로 선

택한 경우에는 [채권(최고)액] 란을 [채권최고액] 란으로 하여 계약서의 채권최고액(담보한도액)을 적고 ([존속기간] , [변제기] , [이자의 약정] , [위약금의 약정] , [특약]) 란은 계약서에 특히 정한 경우에만 적는다.

[예] [채권액] 금 1,234,567,890원

[존속기간]

[변제기] 2012. 12. 31.

[이자의 약정] 월 2%

[위약금의 약정] 변제기를 도과한 경우 잔여 채권에 대하여 연 10%의 이자를 제공한다.

[특약] 특허 123456호를 공동담보로 한다.

채무불이행 시 채권자는 질권자 또는 질권자가 지정하는 제3자에게 상기의 질권설정 대상인 특허권을 양도한다.

아. [채무자의 표시] 란

등록의무자(질권설정자)와 채무자가 다른 경우에만 적는다.

질권 설정등록 신청서 작성(예)

【질권의 대상】 ☒특허(등록)권 ☐전용실시(사용)권 ☐통상실시(사용)권

【질권의 종류】 ☐질권 ☒근질권

【등록권리자】

【성명(명칭)】 주식회사 OO은행

【특허고객번호】 1-20**-0***06-7

(【설정받을 지분】)

【등록의무자】 ①

【성명(명칭)】 주식회사 OO

【특허고객번호】 1-19**-0***14-2

(【설정할 지분】)

상표등록원부

〔상표권자란〕

(최종권리자)

주식회사 OO (11***1-06***167)

서울특별시 관악구 **로 **길 23 (신림동)

【대리인】

【명칭】 특허법인 OO

【대리인번호】 9-20**-1***81-2

【지정된변리사】 김OO, 이OO

【포괄위임등록번호】 20**-0***95-4

【포괄위임등록번호】 20**-0***05-9

【등록대상의 표시】

【특허번호(등록번호)】 40-0****85-00-00

【특허번호(등록번호)】 40-0****33-00-00

【특허번호(등록번호)】 40-0****59-00-00

【등록원인】 설정계약

(【가등록신청】)

【질권설정의 내용】

【채권(최고)액】 42,000,000원

(【존속기간】

【변제기】

【이자의 약정】

【위약금의 약정】

【특 약】) ③ 채권최고액 42,000,000원은 상표등록 제40-0****85-00-00, 제 40-0****33-00-00, 제 40-0****59-00-00호와 공동담보임.

② 근질권 설정계약서

등록번호: 40-0****85-00-00, 40-0****33-00-00
40-0****59-00-00

⋮

계약내용 : 권리자는 상기 권리에 대해 다음과 같은 내용의 채권의 담보를 위한 근질권 설정을 허락한다.

채권최고액 : 사천이백만원(42,000,000원)

⋮



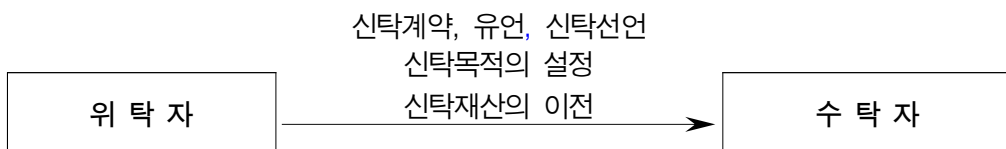
제1절 신탁제도 개요

1. 신탁의 의의

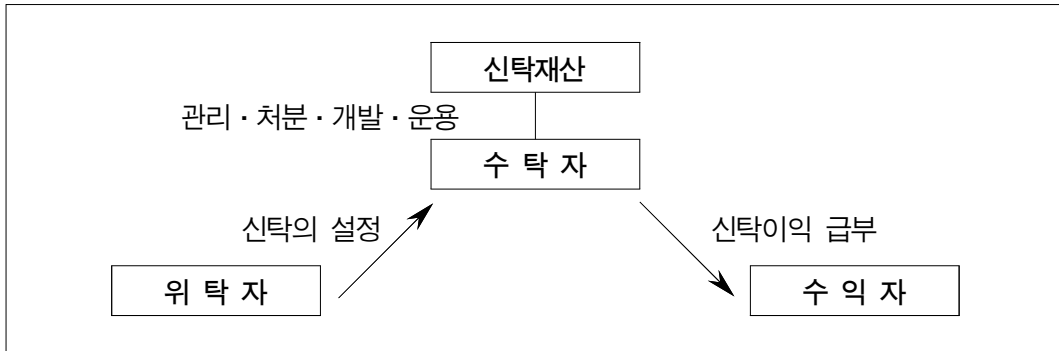
신탁(Trust)이란, 소유자(위탁자)가 신뢰할 수 있는 제3자(수탁자)에게 자신의 재산을 이전하여 주고, 그 재산을 이전받은 자로 하여금 자기가 지정한 자(수익자) 또는 자신이 설정한 특정의 목적을 위하여 그 재산을 관리, 처분, 운용, 개발 등을 하도록 하는 법률관계를 말한다.

한편, 「신탁법」 제2조에서는 “재산을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고”라고 하여 재산권 이전 외의 방식에 의한 신탁도 허용하고 있으므로, 원칙상 특허권등의 이전 뿐만 아니라 특허권등을 목적으로 하는 질권 설정 또는 실시권(사용권) 설정에 의하여도 가능하나, 권리이전 외의 방식으로 신탁을 설정하는 사례는 실무에서 거의 찾아볼 수 없다.

신탁은 일반적으로 위탁자와 수탁자 간의 계약(계약신탁), 위탁자의 유언(유언신탁), 신탁선언(신탁의 목적, 신탁재산, 수익자 등을 특정하고 자신을 수탁자로 정한 위탁자의 선언) 등의 방법으로 자신의 재산 전부 또는 일부에 대하여 신탁을 설정하고(신탁법 §3①), 해당 재산을 수탁자에게 이전하면서 시작되며, 그 중에서도 신탁계약에 의한 신탁이 대부분이다.



신탁이 설정되면, 수탁자는 신탁재산의 권리자로서 신탁재산의 관리·처분·개발·운용 등을 하고, 신탁재산 또는 그로부터 얻는 수익을 신탁설정 시에 정한 수익자(위탁자도 수익자로 지정 가능)에게 지급하게 된다. 신탁의 구조는 아래의 도식으로 보다 쉽게 이해될 수 있다.



2. 신탁 관계인

신탁과 직접적인 이해관계 또는 권리의무관계가 있는 자를 총칭하여 신탁관계인이라고 한다. 신탁관계인에는 신탁당사자인 위탁자 및 수탁자 외에도 위탁자가 신탁의 이익을 주려고 의도하는 자 또는 그러한 권리를 승계한자인 수익자, 수익자의 이익을 보호하고 수탁자의 신탁사무 처리를 감독하기 위한 신탁관리인, 수탁자의 사임 또는 해임으로 신수탁자가 취임하기 전 수탁자의 일시적인 공백 기간 중에 신탁재산의 관리·처분의 필요가 생긴 경우에 법원이 선임하는 신탁재산관리인이 있다.

3. 신탁의 분류

신탁은 크게 영업신탁과 비영업신탁으로 구분될 수 있는데, 특허권과 같은 산업재산권에 대한 영업신탁은 ①신탁을 영업으로 하는 영리법인에 의한 신탁(신탁업)과 ②기술신탁관리업 허가를 받은 비영리법인에 의한 신탁(기술신탁관리업)으로 나눌 수 있고, 비영업신탁은 ③민사신탁과 ④공익신탁으로 다시 나눌 수 있다.

위 분류에 따른 모든 신탁은 신탁법이 공통적으로 적용되나, 추가로 ①신탁업은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법)」, ②기술신탁관리업은 「기술의

이전 및 사업화 촉진에 관한 법률(기촉법)」, ④공익신탁은 「공익신탁법」이 특별법으로 각각 적용된다. 따라서 수탁자의 요건이 각각 다를 뿐만 아니라, ③민사신탁을 제외하면 관련기관의 인가나 허가도 필요한데, 이러한 요건과 여타 특징들을 표로 정리하면 다음과 같다.

〈신탁의 분류〉

구분	영업신탁		비영업신탁	
	신탁업	기술신탁관리업	민사신탁	공익신탁
관련법률	자본시장법 (§12)	기촉법 (§35의2)	신탁법 (§11)	공익신탁법 (§3, §4)
수탁가능 주체	상법상 주식회사 또는 금융기관, 외국 금융투자업자 [유한회사는 불가]	비영리법인 [영리법인, 개인, 외 국법인은 불가]	행위능력자 * [개인, 재단법인]	개인, 재단법인
인가 또는 허가기관	금융위원회(인가)	산업통상자원부장관 (허가)	-	법무부장관 (인가)
증빙서류	금융위원회의 신탁 업 인가 공문 **	기술신탁관리업 허 가증 ***	-	법무부장관의 공익신탁 인가 공문
신탁업무	신탁을 영업으로 하 는 신탁업 - 이익을 얻을 목 적으로 계속적이거 나 반복적인 방법 으로 신탁을 인수 하는 행위	기술신탁관리업 - 신탁재산의 보존행 위(연차료 납부 등), 추가 기술개발, 기 술자산유동화 사 업 등	-	공익사업 - 공익신탁법 §2 i 에서 규 정하는 사업

* 부동산에 관한 신탁은 비법인사단이나 조합 등도 수탁자가 될 수 있으나(부동산 등기선례 제2-35호), 현행 특허법에서는 법인이 아닌 사단이나 재단은 특허권등이나 특허권등에 관한 권리의 명의인이 될 수 없으므로(특§ 4) 수탁자도 될 수 없다.

** 금융위원회가 신탁업의 인가를 한 경우에는 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 하는 바(자본시장법§ 13⑥), 이러한 공고를 출력한 서면도 증빙서류로 제출 가능하다.

*** 2024. 10. 23. 현재 허가 받은 비영리 기술신탁관리업 기관은 한국산업기술진흥원, 연구개발특구진흥재단, 한국보건산업진흥원, 한국지식재산전략원, 기술보증기금 등 총 5곳이다.

4. 신탁의 효력

신탁은 위탁자가 수탁자에게 수익자 또는 특정목적을 위하여 그 재산권의 관리·처분·운용·개발 등을 하게 하는 것이므로 신탁등록에 의해 수탁자 앞으로 권리이전 등록을 마치게 되면 대내외적으로 권리가 수탁자에게 완전히 이전되고, 위탁자와의 내부관계에 있어서 소유권이 위탁자에게 유보되어 있는 것은 아니다.

그러나 신탁재산이 수탁자의 명의로 소유되고 관리된다 할지라도, 신탁재산은 법률상·형식상으로만 수탁자에게 귀속되는 것이지 경제적·실질적으로는 수익자에게 귀속하는 재산이므로 수탁자의 고유재산은 아니며, 이를 ‘신탁재산의 독립성’이라고 한다. 즉, 신탁재산은 위탁자의 재산으로부터 독립된 재산이며, 수탁자의 고유재산과도 독립된 재산이다.

따라서, 위탁자나 수탁자가 파산하거나 사망한 경우에도 신탁재산은 파산재단이나 상속재산에 포함되지 않고, 신탁재산에 대해서는 위탁자나 수탁자에게 채권을 가지고 있는 자라 할지라도 강제집행이나 담보권 실행 등을 위한 경매 등을 할 수 없다. 또한, 수탁자는 신탁행위로 인하여 수익자에게 부담하는 채무에 대하여는 신탁재산만으로 책임을 진다(신탁법 §38).

제2절 신탁 설정등록

1. 신탁 설정등록 절차

가. 신탁행위에 의한 경우

(1) 신탁계약 또는 위탁자의 유언(신탁법§3①1,2)

위탁자와 수탁자 간의 계약(신탁계약)이나 위탁자의 유언에 의한 신탁 설정등록은 등록신청의 일반원칙에 따라 위탁자와 수탁자가 공동으로 신청하여야 하고(등록령§15 ①), 이 때 신탁등록과 권리이전등록을 동시에 신청하여야 한다(등록령§53①). 만약 신탁계약이나 위탁자의 유언에 의한 신탁임에도 불구하고 신탁등록만을 신청하거나 권리이전등록만을 신청한 경우에는 반려하여야 한다. 현재 특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제22호 서식 [신탁등록 신청서] 하나로 권리이전등록과 신탁등록을 동시에 신청할 수 있다.

이와 같이 권리이전등록과 신탁의 등록을 동시에 신청하도록 하는 것은 신탁에 의한 권리이전등록과 일반적인 권리이전등록사이의 혼동을 막고 권리가 이전됨과 동시에 신탁등록이 되는 것을 보장함으로써 위탁자와 수익자의 이익을 보호하기 위함이다.

(2) 위탁자의 선언(신탁법§3①3)

위탁자의 선언에 의한 신탁이란 신탁의 목적, 신탁재산, 수익자 등을 특정하고 자신을 수탁자로 정한 신탁으로서, 위탁자와 수탁자가 동일하므로 수탁자가 단독으로 신탁등록과 신탁재산으로 된 뜻의 권리변경등록을 동시에 신청하여야 한다.

또한, 위탁자의 선언에 의한 신탁은 공익신탁인 경우를 제외하고는 공정증서를 작성하는 방법으로 하여야 한다(신탁법§3②).

나. 신탁법 제27조의 규정에 의하여 신탁재산에 속하게 된 경우

신탁법 제27조는 신탁재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 멸실, 훼손, 그 밖의 사유로 수탁자가 얻은 재산은 신탁재산에 속한다고 규정하고 있다. 따라서 특허 등을 받을

수 있는 권리가 신탁계약을 통해 위탁자에서 수탁자로 이전된 후 수탁자가 설정등록을 하였다면, 설정등록으로 발생한 특허권등 역시 신탁재산에 속하게 되므로 그 설정등록과 더불어 신탁등록을 함께 하여 그 특허권등이 신탁재산에 포함되는 것을 분명히 하여야 한다.

이 경우 설정등록과 신탁등록을 동시에 신청해도 되나, 설정등록을 먼저 마친 후에 수익자나 위탁자가 수탁자를 대위하여 신탁등록만을 따로 신청할 수도 있다(등록령§53①). 다만 신탁등록만을 따로 신청할 경우에는 해당 권리가 신탁재산임을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다(등록령§52②).

다. 신탁법 제43조의 규정에 의하여 신탁재산을 회복한 경우

수탁자가 그 의무를 위반하여 신탁재산에 손해가 생기거나 변경된 경우에 위탁자, 수익자 또는 수탁자가 여럿인 경우의 다른 수탁자는 그 수탁자에게 신탁재산의 원상회복을 청구할 수 있다.

예를 들어, 수탁자가 신탁재산인 특허권을 신탁계약의 의무를 위반하여 제3자에게 처분한 후 그 특허권을 신탁재산으로 원상회복하는 경우 다시 신탁 설정등록을 해야 한다. 이 때, 수탁자로부터 특허권을 이전받은 제3자가 등록의무자, 수탁자가 등록권리자가 되어 권리이전 등록과 신탁등록을 동시에 신청하면 된다.

2. 첨부서류

가. 등록의 원인을 증명하는 서류

신탁행위에 의한 신탁 설정등록의 경우에는 등록의 원인을 증명하는 서류로서 당해 권리에 관하여 신탁행위가 있었음을 증명하는 서류(신탁계약서 등)를 첨부서류로 제출하여야 한다. 이 때 신탁계약서 등에는 신탁원부 작성을 위해 특허권 등의 등록령 제51조제1항 각 호에서 규정한 사항이 기재되어 있어야 한다.

신탁법 제27조의 규정에 의하여 신탁재산에 속하게 된 경우 및 같은 법 제43조의 규정에 의하여 신탁재산을 회복한 경우의 신탁 설정등록에 있어서도 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

나. 수탁자로서 인허가를 증빙하는 서류

제1절의 3. 신탁의 분류에서 설명한 바와 같이 신탁의 종류에 따라 수탁자의 요건이 다르고, 민사신탁을 제외하고는 수탁자에 대해 관련기관의 인가나 허가가 필요하므로, 이를 증빙하는 서류를 제출하여야 한다.

(1) 신탁업

영리법인에 의한 신탁은 반드시 금융위원회로부터 인가를 받아야하므로(자본시장법§12), 영리법인(회사)을 수탁자로 하는 신탁등록 신청의 경우에는 **금융위원회의 신탁업 인가 공문**을 첨부서류로 제출하여야 한다. 또한, 금융위원회가 신탁업의 인가를 한 경우에는 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 하는 바(자본시장법 §13 ⑥), 이러한 **공고를 출력한 서면**을 첨부하여도 된다.

다만, 법인등기부의 목적란에 ‘신탁업’이 기록되어 있다 하더라도 상업 등기 시 그 법인이 신탁업의 인가를 받았는지에 대해서는 심사를 하지 않으므로(상업등기선례 제1-92호), 목적란에 ‘신탁업’이 기록된 법인등기사항증명서는 신탁업의 인가를 받았음을 증빙하는 서류에 해당하지 않는다.

(2) 기술신탁관리업

기술신탁관리업을 하려는 자는 산업통상자원부장관의 허가를 받아야 하므로(기촉법§35의2①), 기술신탁관리업에 의한 신탁인 경우 **기술신탁관리업 허가증**을 첨부서류로 제출하여야 한다.

(3) 공익신탁

공익신탁은 법무부장관이 관리·감독하며, 공익사업을 목적으로 하는 신탁을 인수하려는 수탁자는 법무부장관의 인가를 받아야 하므로(공익신탁법§3①), 공익신탁인 경우 **법무부장관의 공익신탁 인가 공문**을 첨부서류로 제출하여야 한다.

다. 대위원인을 증명하는 서류 및 신탁재산임을 증명하는 서류

위탁자 또는 수익자가 신탁등록을 대위신청하는 경우에는(등록령§52①) 대위원인을 증명하는 서류뿐만 아니라 해당 권리가 신탁재산임을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다(등록령 §52②).

라. 신탁의 유형에 따라 추가로 첨부하여야 하는 서류

설정등록하고자 하는 신탁이 신탁법에서 특정 요건을 구비할 것을 요구하는 신탁인 경우, 각 유형에 따라 추가로 첨부서류를 제출해야 하는데, 이를 표로 정리하면 다음과 같다.

신탁의 유형	위탁자의 선언	재신탁 *	유한책임신탁 **
첨부서류	신탁설정에 관한 공정증서	수익자의 동의서 (인감증명서 포함)	(공익)유한책임신탁 등기사항증명서
비고	공익신탁은 제외	신탁행위로 달리 정한 바가 있으면 불필요	-
관련규정	신탁법§3②	신탁법§3⑤	신탁법§114①, §126

* 수탁자가 인수한 신탁재산을 스스로 위탁자가 되어 다른 수탁자에게 신탁하여 새로운 신탁을 설정하는 것

** 신탁행위로 수탁자가 신탁재산에 속하는 채무에 대하여 신탁재산만으로 책임지는 신탁

제3절 수탁자 변경에 관한 등록

1. 수탁자 경질로 인한 권리이전등록

가. 신청인

(1) 공동신청

신탁행위로 정한 바에 의하여 수탁자의 임무가 종료되고 새로운 수탁자가 취임하거나, 수탁자가 사임, 자격상실로 임무가 종료되고 새로운 수탁자가 선임된 경우에는 새로운 수탁자와 종전 수탁자가 공동으로 권리이전등록을 신청한다.

(2) 단독신청

- ① 수탁자가 사망한 경우, 수탁자가 금치산선고(성년후견개시 심판), 한정치산선고(한정후견개시 심판) 또는 파산선고를 받은 경우, 법인인 수탁자가 합병 외의 사유로 해산한 경우 수탁자의 임무가 종료되고(신탁법§12①), 수탁자가 해임된 경우에도 수탁자의 임무는 종료된다(신탁법§16①,③). 이와 같은 사유로 새로운 수탁자가 선임된 경우에는 새로운 수탁자가 단독으로 권리이전등록을 신청한다.
- ② 수탁자인 법인이 합병하는 경우 합병으로 설립된 법인이나 합병 후 존속하는 법인은 계속 수탁자로서의 권리·의무를 가지므로(신탁법§12⑤), 합병 후 존속 또는 설립된 법인이 단독으로 권리이전등록을 신청한다.
- ③ 수탁자가 법원 또는 법무부장관(공익신탁의 경우)에 의하여 해임된 경우에는 법원 또는 법무부장관의 촉탁에 의하여 신탁원부 기록을 변경한 후 해임의 뜻을 등록원부에 직권으로 기록하고(이 때에는 수탁자를 말소하지 아니한다), 나중에 새로운 수탁자가 선임되면 그 수탁자가 단독으로 권리이전등록을 신청한다.

나. 첨부서류

새로운 수탁자와 종전 수탁자가 공동으로 권리이전등록을 신청할 때에는 종전 수탁자의 임무종료 및 새로운 수탁자의 선임을 증명하는 서류를 첨부하여야 하고, 종전 수탁자의 인감증명서 또는 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서를 함께 제출하여야 한다. 이 경우 수탁자의 임무종료 원인이 신탁행위에서 특별히 정한 사유가 아니라 종전 수탁자가 위탁자 및 수익자의 승낙을 얻어 사임한 것이라면 수익자 및 위탁자의 승낙서도 첨부서류로 제출하여야 한다.

또한, 민사신탁을 제외하고는 새로운 수탁자에 대해 수탁자로서 인허가를 증빙하는 서류(제2절 2. 나목 참고)를 제출하여야 한다.

다. 신탁원부 직권등록

수탁자의 경질은 신탁원부에 기록된 사항의 변경을 초래하는 것이므로, 등록원부에 수탁자 변경으로 인한 권리의 이전등록을 할 때에는 직권으로 신탁원부에도 등록하여야 한다(등록령§59).

2. 여러 명의 수탁자 중 1인의 임무종료에 따른 권리변경등록

위에서 살펴본 바와 같이 수탁자가 사망한 경우, 수탁자가 금치산선고(성년후견개시 심판), 한정치산선고(한정후견개시 심판) 또는 파산선고를 받은 경우, 법인인 수탁자가 합병 외의 사유로 해산한 경우, 수탁자가 해임된 경우에 수탁자의 임무는 종료된다.

만약 여러 명의 수탁자 중 1인이 위와 같은 사유로 임무가 종료된 경우 다른 수탁자는 단독으로 권리변경등록을 신청할 수 있고, 다른 수탁자가 여럿인 경우에는 그 전원이 공동으로 신청하여야 한다(등록령§56②). 이러한 권리변경등록은 수탁자의 경질과 마찬가지로 신탁원부에 기록된 사항의 변경을 초래하므로, 직권으로 신탁원부에도 등록하여야 한다.

제4절 신탁 변경등록/말소등록

1. 신탁 변경등록

가. 수탁자가 신청하는 경우

특허권등의 등록령 제51조 제1항 각호에서는 위탁자, 수탁자, 수익자, 신탁의 목적, 신탁종료의 사유, 신탁재산의 관리방법 등 신탁원부에 기록하는 각종 신탁사항에 대해 규정하고 있다. 이 중에서 수탁자가 변경된 경우에는 위 제3절의 절차에 따르고, 수탁자 외에 다른 신탁사항이 변경된 경우에는 그 변경을 증명하는 서류를 첨부하여 수탁자가 단독으로 신청한다(등록령§60①).

나. 법원 또는 법무부장관의 촉탁에 의한 경우

법원이나 법무부장관(공익신탁의 경우)이 신탁관리인을 선임하거나 해임한 경우, 수탁자를 해임한 경우, 신탁의 내용을 변경한 경우에는 법원이나 법무부장관이 신탁원부에 그 사실을 등록할 것을 특허청장에게 촉탁하여야 한다.

만약 수탁자 해임을 등록하는 촉탁에 의해 신탁원부의 기록을 변경한 경우에는, 직권으로 등록원부에 그 뜻을 부기하되(등록령§61), 해임된 수탁자를 말소해서는 안 된다.

다. 직권에 의한 신탁원부의 변경

「제3절 수탁자 변경에 따른 등록」으로 권리이전등록이나 권리의 변경등록을 할 때에는 신탁원부에 기록된 사항의 변경을 초래하므로, 직권으로 신탁원부에도 등록하여야 한다.

2. 신탁 말소등록

가. 신탁재산의 처분 또는 귀속

- (1) 수탁자가 신탁재산을 타인에게 처분하였거나 신탁이 종료되어 신탁재산이 위탁자 또는 수익자에게 귀속되었을 경우에는, 그에 따른 권리이전등록과 신탁의 말소등록을 동시에 신청하여야 한다. 따라서 등록원인이 신탁재산의 처분이나 귀속임에도 불구하고, 신탁재산인 특허권등에 대하여 권리이전등록 또는 신탁의 말소등록만을 신청하였을 경우에는 이를 수리하여서는 안 된다.
- (2) 신탁재산의 일부를 처분하였거나 신탁이 일부 종료되었을 경우에는 권리일부이전등록과 신탁의 변경등록을 동시에 신청하여야 한다.
- (3) 만약 수탁자가 신탁재산을 처분할 때에 위탁자 또는 수익자의 동의가 있어야 하는 것으로 수탁자의 처분권한을 신탁행위로 제한하고, 이러한 내용을 신탁설정등록 시 신탁원부에 기록하였다면, 위탁자 또는 수익자의 동의서와 인감증명서 또는 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서를 첨부서류로 제출하여야 한다.

나. 신탁재산이 수탁자의 고유재산으로 된 경우

수탁자는 신탁행위로 허용한 경우, 수익자에게 그 행위에 관련된 사실을 고지하고 수익자의 승인을 받은 경우 또는 법원의 허가를 받은 경우 신탁재산을 자신의 고유재산으로 할 수 있다(신탁법§34②).

이러한 경우 수탁자는, 단독으로 해당 신탁재산에 속하는 특허권등에 대해 권리의 변경등록과 신탁의 말소등록을 동시에 신청한다(등록령§60의4 ii).

제5절 신탁등록과 타등록과의 관계

1. 신탁목적에 반하는 등록의 신청

신탁등록이 완료된 권리에 대하여 수탁자를 등록의무자로 하는 등록의 신청이 있을 경우, 심사관은 그 등록신청이 신탁목적에 반하지 아니하는가를 심사하여 신탁목적에 반하지 않는 경우에만 수리해야 하고, 이는 위탁자의 동의 여부와는 상관이 없다. 즉 신탁목적에 반하지 않는다면 위탁자의 동의는 필요 없고, 신탁목적에 반한다면 위탁자의 동의가 있더라도 수리할 수 없다(부동산 등기선례 제7-279호).

2. 처분제한 등록 등

심사관은 수탁자를 등록의무자로 하는 처분제한의 등록, 강제경매등록, 임의경매등록 등의 촉탁은 수리하고, 위탁자를 등록의무자로 하는 위와 같은 등록의 촉탁은 수리하여서는 안 된다. 다만, 신탁 전에 설정된 질권이나 근질권에 기한 임의경매등록 또는 신탁 전의 가압류등록에 기한 강제경매등록의 촉탁은 위탁자를 등록의무자로 한 경우에도 수리하여야 한다.

제6절 신청서 작성

1. 개요

신탁에 관한 등록 신청서에는 신탁등록 신청서(특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제22호서식), 권리이전 등록 신청서(별지 제15호서식), 말소등록 신청서(별지 제18호서식), 변경등록 신청서(별지 제20호서식) 등이 있다. 여기서는 신탁등록 신청서의 작성방법에 대하여 설명하고 나머지는 각각의 분야에서 설명한다.

또한 신탁등록 신청서에서 등록권리자란, 대리인란 등의 일반적 기재사항은 제1편 제2장 제4절 「등록신청서 작성」을 참고하여 기재하고, 그 밖에 신탁등록과 관련하여 기재할 사항은 아래와 같다.

2. 신탁등록 관련 기재사항

가. [신탁의 형태] 란

신탁의 형태 중 (특허권등의 전부이전, 특허권등의 일부이전, 특허권등의 지분전부이전, 특허권등의 지분일부이전, 전용실시(사용)권 설정, 통상실시(사용)권 설정, 전용실시(사용)권 이전, 통상실시(사용)권 이전, 질권 설정, 질권 이전, 근질권 설정, 근질권 이전, 특허(등록)권 설정, 신탁등록의 동시신청의 예외) 하나를 선택하여 □ 안에 표시(예: ☒)한다.

나. [등록대상의 표시] 란 중 [권리의 표시] 란

신탁등록의 대상이 실시권, 사용권 또는 질권인 경우에 다음 예와 같이 적는다.

[예] [권리의 표시]

[해당란] 전용실시권자란

[순위번호] 제00번

[등록사항] 전용실시권 설정등록

다. [등록원인] 란

‘신탁설정등록’, ‘법정계약’ 등 해당사항을 적는다.

라. [실시(사용)권의 범위 및 내용] 란

[신탁의 형태] 를 ‘□ 전용실시(사용)권 설정’이나 ‘□ 통상실시(사용)권 설정’으로 선택한 경우 그 설정의 내용을 다음 예와 같이 적는다.

[예] [기간]

[지역]

[내용]

([대상디자인(상표)])

([대가의 금액]

[대가의 지급시기]

[대가의 지급방법])

([기타])

마. [질권설정의 내용] 란

[신탁의 형태] 를 ‘□ 질권 설정’이나 ‘□ 근질권 설정’으로 선택한 경우 그 설정의 내용을 다음 예와 같이 적는다.

[예] [채권(최고)액]

([존속기간]

[변제기]

[이자의 약정]

[위약금의 약정]

[특약])

([채무자의 표시]

[성명(명칭)]

[특허고객번호])

바. [신탁사항] 란

(1) [위탁자] 란에는 신탁계약서상의 위탁자를 적되 당사자가 특정될 수 있도록 성명(명칭)과 특허고객번호를 적는다. 일반적으로 등록의무자가 위탁자가 된다.

(2) [수탁자] 란에는 신탁계약서상의 수탁자를 적되 당사자가 특정될 수 있도록 성명(명칭)과 특허고객번호를 적는다. 일반적으로 등록권리자가 수탁자가 된다. 위탁자의 선언에 의한 신탁이 아니라면 위탁자와 수탁자는 겸할 수 없다.

(3) [수익자] 란에는 신탁계약서상의 수익자를 적되 당사자가 특정될 수 있도록 성명(명칭)과 특허고객번호를 적는다. 특허고객번호가 없는 경우 성명(명칭)과 주소를 적는다. 공익신탁이나 수익자가 아직 확정되지 않은 신탁의 경우에는 수익자를 기재하지 않을 수 있다. 수탁자는 수익자가 될 수 없다. 다만, 수탁자가 공동수익자의 1인인 경우에는 그러하지 아니하다(신탁법§36).

(4) [신탁관리인] 란에는 신탁행위로 정해진 신탁관리인이나 신탁법 제18조에 따라 선임된 신탁재산관리인을 적는다. 신탁관리인이 없는 경우에는 기재하지 않을 수 있다.

(5) [신탁내용] 란에는 다음과 같은 신탁계약의 중요사항을 적는다.

[신탁의 목적]

[신탁종료의 사유]

([신탁재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁목적의 달성을 위하여 필요한 방법])

([그 밖의 신탁내용])

신탁등록 신청서 작성(예)

- 【신탁의 형태】 ☒특허권등의 전부이전 ☐특허권등의 일부이전
☐특허권등의 지분전부이전 ☐특허권등의 지분일부이전
☐전용실시(사용)권 설정 ☐통상실시(사용)권 설정
☐전용실시(사용)권 이전 ☐통상실시(사용)권 이전
☐질권 설정 ☐질권 이전
☐근질권 설정 ☐근질권 이전

【등록권리자】

【명칭】 (재)한국○○○연구원

【특허고객번호】 2-2**5-05***4-1

【등록의무자】

【명칭】 학교법인 ○○대학교

【특허고객번호】 2-1**9-90***6-8

특허등록원부

【상표권자란】

순위번호

등록사항

(최종권리자)

학교법인 ○○대학교 (17***1-0****29
경상북도 포항시 ○○로 391 (○○동)

【대리인】

【성명】 박○○

【대리인번호】 9-2**8-00***8-1

【등록대상의 표시】

【특허(등록)번호】 10-0754967-00-00

【등록원인】 신탁설정등록

【신탁사항】

【위탁자】

【명칭】 학교법인 ○○대학교

【특허고객번호】 2-1**9-90***6-8

【수탁자】

【명칭】 (재)한국○○○연구원

【특허고객번호】 2-2**5-05***4-1

(【수익자】)

【명칭】 학교법인 ○○대학교

【특허고객번호】 2-1**9-90***6-8

【신탁내용】

【신탁의 목적】 위탁자는 특허권의 관리 이전 등을 위하여 이를 수탁자에게 신탁하고 . ….

【신탁종료의 사유】 1. 신탁 기간의 종료 2. 신탁특허권이 무효로 ….

【신탁재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁목적의 달성을 위하여 필요한 방법】 ① 수탁자는 신탁특허권의 전부 또는 일부에 ….

(**【그 밖의 신탁내용】**)계약의 해지
① 위탁자 또는 수탁자가 본 계약상의 의무를 불이행하는 경우, 상대방이 ….

기술신탁계약서

학교법인 ○○대학교 (이하, ‘위탁자’라고 한다.)
(재)한국○○○연구원은 기술의이전 및 사업화촉진에관한법률이 정하는바에 따라 …

제31조 (신탁재산의 관리방법)① 수탁자는 신탁특허권의 전부 또는 일부에 대하여….

제32조 (신탁의 종류 사유) 다음 각호에 …

2016년 10월 7일

위탁자 : 학교법인 ○○대학교 (인)

수탁자 : (재)한국○○○연구원 (인)

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 박○○

(서명 또는 인)

【등록료】 20,000원

【첨부서류】 1. 신탁계약서 1통 2. 기타첨부서류[위임장] 1통 3. 법인등기사항증명서 1통
4. 법인인감증명서 1통 5. 기술신탁관리업 허가증 1통

〈신탁등록 수리시 등록원부〉

① 특허등록원부 : 신탁등록시 특허권이 수탁자로 이전됨

순위번호	등록사항
(최종권리자)	
	(재)한국○○○연구원 (11***2-0****26) 서울특별시 강남구 테헤란로 *** 2층 (○○동)
1번	(등록권리자) 학교법인 ○○대학교 (17***1-0****29) 경상북도 포항시 ○○로 391 (○○동) 1999년 12월 02일 등록
2번	(권리의 전부이전등록) 접수연월일 : 2016년 10월 07일 등록의무자 : 학교법인 ○○대학교 (17***1-0****29) 등록권리자 : (재)한국○○○연구원 등록원인 : 신탁계약에 의한 양도 등록의 목적 : 권리의 전부이전등록 신탁번호 : 제0002214호 2016년 11월 02일 등록

② 신탁등록원부 : 신탁의 목적, 신탁의 종료사유 등이 기입된 별도의 신탁원부 생성



제1절 변경등록

1. 등록개요

가. 의의

등록제도가 거래의 안전에 이바지하기 위해서는 등록원부상의 기재, 즉 산업재산권의 현상(現狀) 및 권리관계에 관한 기재가 실체관계와 부합하여야 한다. 따라서 등록과 실체관계 사이에 불일치하는 경우에는 양자를 일치시킬 필요가 있는데, 이러한 경우에 인정되는 것이 변경등록이다.

변경등록은 원시적인 것인지, 아니면 등록이 마쳐진 후에 후발적으로 생긴 것인지에 따라 협의의 변경등록과 경정등록으로 나뉜다. 협의의 변경등록이란 등록과 실체관계 사이에 불일치가 후발적으로 생긴 경우, 이를 바로잡기 위하여 기존등록의 일부를 변경하는 등록을 말하고, 경정등록은 착오, 누락 등으로 등록내용과 실체관계 사이에 원시적으로 불일치가 있는 경우에 행하는 등록을 말하는데 통상 변경등록이라고 하면 협의의 변경등록을 의미한다.

나. 변경등록의 요건

(1) 등록사항의 일부에 관하여 행해질 것

변경등록은 등록의 일부가 실체관계와 불일치하는 경우에 그 불일치를 제거하기 위하여 행하여지는 등록이므로 등록사항의 전부가 불일치한 경우에는 말소등록 또는 말소회복의 대상이 되고 변경등록은 할 수 없다.

(2) 등록 후에 변경사유가 발생하였을 것

변경등록은 등록을 할 때에는 실체관계와 부합하였으나, 후발적인 사유로 등록내용에 변경이 생긴 경우에 행하여진다.

(3) 변경 전·후의 등록에 동일성이 인정될 것

변경등록은 등록의 일부가 후발적 사유로 실체관계와 불일치하는 경우이므로 경정등록과 마찬가지로 변경 전과 변경 후의 등록에는 동일성이 인정되어야 한다.

다. 변경등록의 대상

변경등록 대상은 권리주체의 표시를 변경하는 등록명의인표시의 변경등록과 권리의 내용을 변경하는 등록으로 나눌 수 있다.

2. 등록명의인 표시변경(권리주체의 표시변경)

가. 의의

등록명의인의 표시변경등록신청은 등록된 후 등록명의인의 표시에 변경이 발생한 경우(후발적 불일치)에 등록원부상의 표시를 실제상의 표시로 바로잡기 위해 행하는 등록신청이다. 여기서 등록명의인이란 등록원부상의 명의인인 특허(등록)권자, 전용 실시(사용)권자, 통상실시(사용)권자 등을 말하고 등록명의인의 표시라 함은 등록명의인의 성명 또는 명칭, 주소 또는 사무소 소재지, 주민등록번호 또는 법인등록번호를 일컫는 말이다.

등록명의인의 표시에 변경사유가 있다고 해서 그 변경등록을 신청하여야 할 의무가 부과되는 것은 아니나, 권리에 대한 처분시 신청서에 기재된 등록의무자의 표시가 등록원부와 부합하지 아니하면 신청의 보정사유(등록령§29①)에 해당하므로 간접적으로 신청의무가 있다고 할 수 있다.

등록명의인 표시변경등록에서 변경등록 전과 후의 명의인표시는 동일성이 인정되

어야 한다. 동일성이 인정되지 않는 때에는 권리주체의 변경이 있는 경우이므로 변경등록을 할 수 없고 이전등록을 하여야 한다.

나. 「등록명의인 표시변경 통합관리」 신청

(1) 도입배경

2008년 1월부터 특허고객번호 기재를 등록단계까지 확대하여 등록에 관한 절차를 밟고자 하는 특허권자, 실시(사용)권자, 질권자 등은 특허고객번호를 기재하여야 한다.

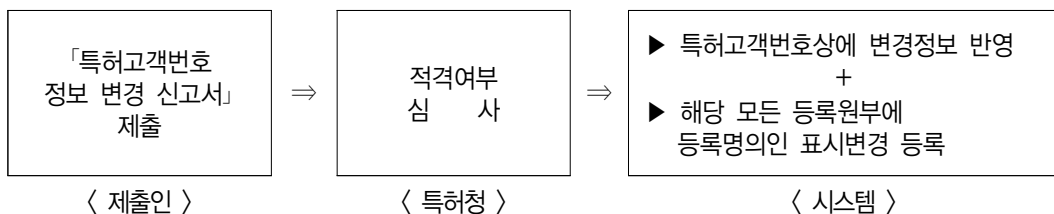
그런데 등록절차를 밟는 신청인은 등록원부 뿐만 아니라 특허고객번호상의 정보도 관리해야 하기 때문에 번거로울 수 있어 제도시행일 이후에 신규로 설정등록이 되는 권리는 등록원부상의 정보와 특허고객번호 정보를 통합관리가 되도록 하여 신청인은 특허고객번호정보로 모든 등록원부상의 정보를 관리할 수 있도록 한 것이다.

그러나 2008년 이전에 설정등록이 된 권리들은 자동으로 등록원부상의 정보와 특허고객번호정보가 통합관리 되지 않기 때문에 통합관리가 되기 위해서는 별도의 등록명의인 표시 통합관리신청이 필요하게 된다.

(2) 표시변경절차

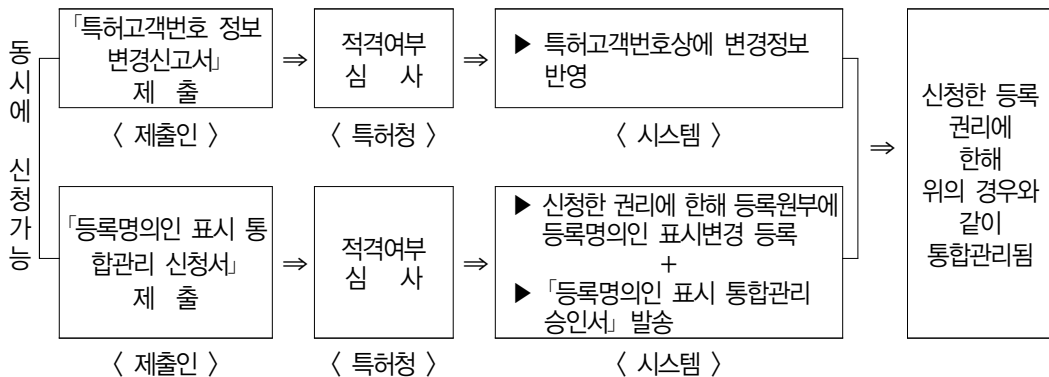
- ① 2008. 1. 1. 이후 설정등록된 권리 또는 권리를 부여받은 경우(권리이전, 실시(사용)권 설정등록 등)

「특허고객번호 정보변경 신고서」가 접수되어 수리되면 해당 등록명의인이 기재되어 있는 모든 등록원부의 정보가 변경된다.



② 2007. 12. 31. 이전에 설정등록된 권리

「특허고객번호 정보변경 신고서」와 「등록명의인 표시 통합관리 신청서」에 통합관리하고자 하는 권리의 등록번호를 기재하여 제출하면, 심사관은 첨부된 원인서류를 통해 변경사항을 판단하여 해당란의 변경된 표시를 등록원부에 반영하고, 신청인에게 통합관리승인서를 발송한다. 이후부터는 통합관리 신청서에 기재한 등록권리는 특허고객번호 정보 변경절차만 이행하면 변경 되는 정보가 해당원부에 반영된다.



다. 직권에 의한 표시변경 등록

특허청장은 행정구역 또는 그 명칭이 변경된 경우나, 등록원부상의 주소가 신청서에 적힌 신청인의 주소로 변경된 사실을 첨부서류나 전자정부법 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 확인할 수 있는 경우에는 직권으로 등록원부 또는 특허고객번호의 주소를 변경할 수 있다(등록령§34①).

또한 특허청장은 외국인의 등록원부상의 성명과 주소가 신청서에 적힌 성명·주소와 다른 경우에도 상호 동일인으로 인정될 때에는 등록원부상의 성명 및 주소를 신청서에 적힌 내용으로 정정할 수 있다(등록령§34).

라. 표시변경의 쟁점사항

(1) 중간의 변경사실 생략여부

등록명의인의 주소가 수차례에 걸쳐서 이전되었을 경우에는 중간의 변경사실을 생략하고 최종주소지로 등록명의인의 표시변경등록을 할 수 있다.

(2) 법인의 명칭변경 등에 관한사항

- ① 동일성을 유지하면서 다른 종류의 회사로 조직을 변경(예 : 주식회사 → 합자회사)하는 경우

조직변경 전후를 통하여 실제적인 권리의무 주체의 변경을 가져오지 않으므로 이전등록절차에 의할 것이 아니라 '조직변경'을 등록의 원인으로 하여 표시 변경절차를 신청하여야 한다.

- ② 합병된 경우

합병에 의해 법인의 명칭이 변경되는 경우는 권리이전등록신청 절차에 따른다. 다만, 합병에 의한 것이 아니라 회사의 명칭이 변경된 경우는 등록명의인 표시변경 절차에 의한다.

- ③ 대표자가 변경된 경우

법인의 대표자는 등록사항이 아니므로 대표자의 변경이 있어도 등록과는 무관하다.

마. 등록명의인 표시 변경 신청

등록명의인 표시 변경은 특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제14호 서식에 따라 등록명의인 표시통합관리 신청서에 의해 작성한다.

앞에서 언급한 바와 같이 2008. 1. 1. 이후 신규등록된 권리는 특허고객번호 변경 신고서를 제출하여 수리되면 모든 등록원부의 정보가 변경되므로 등록명의인 표시 통합관리 신청을 별도로 할 필요가 없고, 2007. 12. 31. 이전에 설정등록된 권리라고 하더라도 종전에 통합관리 신청을 하였다면 별도로 통합관리 신청을 할 필요가 없다.

등록명의인 표시 통합관리 신청서 작성(예)

【신청인】 ❶

【성명(명칭)】 강○○

【특허고객번호】 4-1**5-1***76-4

(【주소】) 서울특별시 양천구 ○○로 2**, 목동아파트 *단지 7**3동 1**호 (목동)

(【전화번호】) 02-6**-*****

(【전자우편 주소】) k****@n***.com

【신청대상의 표시】

【특허번호(등록번호)】 10-0***491-00-00

【권리의 표시】

【해당란】 권리자란

특허등록원부

【권리란】

표시번호	등 록 사 항	
1번	출 원 연 월 일	2005년 5월 9일
	:	
	존속기간만료일	2025년 12월 21일
② 2007년 2월 10일 등록		

【신청대상의 표시】 <잘못 신청된 사례 :
2008. 1. 1. 이후 등록된 권리>

【특허번호(등록번호)】 40-0***253-00-00

【권리의 표시】

【해당란】 권리자란

상표등록원부

【권리란】

표시번호	등 록 사 항	
1번	출 원 연 월 일	2005년 5월 9일
	:	
	존속기간만료일	2025년 12월 21일
③ 2011년 2월 10일 등록		

【신청대상의 표시】 <잘못 신청된 사례 :
유사디자인권 누락>

【특허번호(등록번호)】 30-0***251-00-00

【권리의 표시】

【해당란】 권리자란

디자인등록원부

【권리란】

표시번호	등 록 사 항	
1번	출 원 연 월 일	2005년 5월 9일
	:	
	존속기간만료일	2025년 12월 21일
2006년 2월 10일 등록		

④ (유사디자인등록번호란)

(NO1 30-0***251-00-01)

위와 같이 특허청장에게 등록명의인 표시통합관리를 신청합니다.

(신청인) 강 OO

(서명 또는 인)



【첨부서류】 1. 주민등록표 등본 1통 ⑤

〈작성시 유의사항〉

- ① 신청인 : 해당 권리의 등록명의인만으로 신청할 수 있음. 등록명의인이 2인이상인 경우 등록명의인별로 각각 신청해야함.
※ 주소란은 주민등록상 주소 또는 법인등기사항전부증명서상의 주소를 적는다. 함께 제출한 주민등록표등·초본 또는 법인등기사항전부증명서 등으로 기재한 주소가 확인되면 [특허고객번호] 상의 주소가 신청서에 기재된 주소로 변경됨
- ② 등록원부의 '권리란'에 2007. 12. 31. 이전에 신규등록된 권리이며, '등록권자란'(위 사례에서는 생략함)의 등록사항에 신청일 현재까지 통합관리 신청을 한 기록이 없는 경우로 등록명의인 표시 통합관리 신청대상이 됨
- ③ 2008.1.1. 이후 신규 등록된 권리는 특허고객번호 정보변경신고서를 제출하여 수리되면, 모든 등록원부의 정보가 변경되므로 등록명의인 표시 통합관리 신청대상이 아님
- ④ 디자인권에 관하여 등록명의인의 표시변경을 신청하는 경우 관련디자인권도 함께 신청 (등록령§16)

➡ 특허 등 산업재산권에 관한 처분, 등록명의인표시변경 등 모든 등록절차에 있어 당사자간의 계약시, 등록신청 전에 현재의 등록원부상의 등록사항을 반드시 확인 (등록원부 확인 : 특허청 홈페이지 > 특허로 > 조회/발급 > 증명서 발급 > 발급신청 > 등록원부)

- ⑤ 첨부서류 : 변경사항을 증명할 수 있는 자료를 첨부
※ 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 특허청장이 확인하는 것에 동의하는 경우, 다음과 같이 기재하고 서류의 제출을 생략할 수 있음
[예] 주민등록표 등본·초본 1통 [성명: 홍OO, 주민등록번호: 123456-1234567]

3. 권리의 내용에 대한 변경등록

가. 의의

권리에 대한 변경등록이란 특허권 등이나 특허권 등에 관한 권리에 대하여 등록을 마친 후에 등록된 권리에 대하여 변경이 있는 경우에 행하는 등록이다.

나. 신청서 작성

변경등록신청의 종류에는 전용실시(사용)권 변경신청, 통상실시(사용)권 변경신청, 신탁 변경신청, 질권 변경신청, 근질권 변경신청 등이 있다. 신청서에 기재할 사항과 등록원인서류 등은 각각의 분야에서 설명하고 있다.

권리내용에 관한 변경등록 신청서는 특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제20호에 의해 작성한다.

신청서에 기재할 등록권자란, 대리인란 등의 일반적 기재사항은 제1편 제2장 제4절 「등록신청서 작성」을 참고하여 기재하면 되고 그 밖에 기재할 사항은 아래와 같다.

(1) [신청구분] 란

신청사항 중 (전용실시(사용)권 변경, 통상실시(사용)권변경, 신탁변경, 질권 변경, 근질권 변경, 특약변경) 하나를 선택하여 ☐ 안에 표시(예: ☒)한다.

(2) [등록권리자] 및 [등록의무자] 란

변경계약의 내용에 따라 등록권리자 및 등록의무자가 달라진다. 예를 들어 실시권의 실시기간을 늘리는 변경신청인 경우 실시권자가 등록권리자이며, 특허권자가 등록의무자가 된다.

한편, 등록권리자 이면서 등록의무자인 경우도 있을 수 있는데 변경계약의 내용이 일방의 이익이 아닌 당사자 모두에게 이익이면서 불이익도 있을 때 그러하다. 이때는 설정등록때 처럼 기재하되, 방식심사관은 인감날인 및 첨부된 인감증명서를 통해 당사자 모두의 신청의사 확인을 해야한다.

(3) [등록대상의 표시] 란 중 [권리의 표시] 란

- ① 변경하는 실시권 중 특허권 이외의 경우에만 적으며, 다음 예와 같이 적는다.

[예] [권리의 표시]

[해당란] 전용실시권자란

[순위번호] 제00번

[등록사항] 전용실시권 설정등록

- ② 특허변경을 선택한 경우에는 [권리의 표시] 란 중 [해당란] 란에는 변경하고자 하는 특허가 적힌 란을 적고, [순위번호] 란에는 [해당란] 란의 순위번호를 적으며 [등록사항] 란에는 '특약'이라고 적는다.

[예] [권리의 표시]

[해당란] 권리자란

[순위번호] 제00번

[등록사항] 특약

(4) [등록원인] 란

- ① 실시권 또는 사용권의 변경인 경우

‘실시기간변경’, ‘실시지역변경’, ‘실시내용변경’, ‘상품류 및 지정상품 변경’, ‘실시대상디자인변경’, ‘대가의 금액변경’, ‘대가의 지급시기변경’, ‘대가의 지급방법변경’, ‘기타사항변경’, ‘계약변경(변경계약)’ 등 해당사항을 적는다. 위 기재사항 중 ‘상품류 및 지정상품 변경’은 전용사용권의 변경등록신청 및 통상사용권의 변경등록신청의 경우에만 해당된다.

- ② 질권의 변경인 경우

‘채권액변경’, ‘존속기간변경’, ‘변제기간변경’, ‘특약사항변경’, ‘계약변경(변경계약)’ 등 해당사항을 적는다.

(5) [변경사항] 란

등록원인에 따라 다음 예와 같이 변경 후의 내용을 적는다.

① 실시권 또는 사용권의 변경인 경우

[예 1] 등록원인이 ‘실시기간변경’인 경우

[변경사항]

[기간] 2011. 7. 1. 부터 2021. 6. 30. 까지

[예 2] 등록원인이 ‘실시지역변경’인 경우 실시할 지역의 시·도 명칭을 다음

예 2의1과 같이 적으며, 실시할 지역을 상세히 기재하는 경우는 시·도 명칭 다음에 한 칸의 공백을 두고 지역명을 다음 예 2의2와 같이 적는다. 다만, 실시할 지역이 대한민국 전국에 해당하는 경우는 다음 예 2의3과 같이 ‘대한민국 전국일원’이라 적는다.

[예 2의1]

[변경사항] [지역] 서울특별시, 경기도, 강원도, 충청북도, 충청남도

[예 2의2]

[변경사항] [지역] 서울특별시, 경기도 성남시, 충청북도 제천시

[예 2의3]

[변경사항] [지역] 대한민국 전국일원

* 시·도 명칭은 2자리 약칭을 사용할 수 있습니다.

(서울특별시 → 서울, 충청북도 → 충북)

[예 3] 등록원인이 ‘실시내용변경’인 경우 ‘생산’, ‘사용’, ‘양도’, ‘대여’, ‘수입’, ‘양도의 청약’, ‘대여의 청약’, ‘방법을 사용’ 등 해당 변경사항을 적는다.

[변경사항]

[내용] 생산, 사용, 양도, 대여, 수입

[예 4] 등록원인이 '상품류 및 지정상품 변경'인 경우

[변경사항]

[상품류 및 지정상품]

[상품류] 제20류

[지정상품] 침대, 의자, 탁자, 식탁, 책꽂이, 옷걸이, 진열장, 쇼파,
책상

[상품류 및 지정상품]

[상품류] 제21류

[지정상품] 가구닦는 솔, 가구용 먼지털이, 깃총채, 청소용 걸레

[예 5] 등록원인이 '실시대상디자인변경'인 경우

[변경사항]

[실시대상디자인]

[디자인일련번호] M02

[디자인대상 물품] 고품수프

[디자인일련번호] M03

[디자인대상 물품] 초밥

[예 6] 등록원인이 '대가의 금액변경'인 경우

[변경사항]

[대가의 금액] 매출액의 5%

[예 7] 등록원인이 '대가의 지급시기변경'인 경우

[변경사항]

[대가의 지급시기] 매월 말일까지

[예 8] 등록원인이 '대가의 지급방법변경'인 경우

[변경사항]

[대가의 지급방법] 현금 또는 계좌이체를 통하여 지급함

[예 9] 등록원인이 '기타사항변경'인 경우

[변경사항]

[기타사항] 전용(통상)실시(사용)권자가 그 의무를 불이행할 시에는
언제든지 본 실시(사용)권을 해지할 수 있다.

[예 10] 등록원인이 '계약변경(변경계약)'인 경우

[변경사항]

[기간] 2011. 7. 1. 부터 2021. 6. 30. 까지

[내용] 생산, 사용, 양도, 대여, 수입

[상품류 및 지정상품]

[상품류] 제20류

[지정상품] 침대, 의자, 탁자, 식탁, 책꽂이, 옷걸이, 진열장, 쇼파,
책상

[대가의 금액] 매출액의 5%

[대가의 지급방법] 현금 또는 계좌이체를 통하여 지급함

[기타] 전용사용권자가 그 의무를 불이행할 시에는 언제든지 이 사
용권을 해지할 수 있다.

② 질권의 변경인 경우

[예 1] 등록원인이 '채권액변경'인 경우

[변경사항]

[채권액] 금 123,456,789 원

[예 2] 등록원인이 '존속기간변경'인 경우

[변경사항]

[존속기간] 2022. 12. 31.까지

[예 3] 등록원인이 '변제기간변경'인 경우

[변경사항]

[변제기간] 2022. 12. 31.까지

[예 4] 등록원인이 '특약사항변경'인 경우

[변경사항]

[특약사항] 채권액에 대한 이자 및 수수료는 질권설정자가 부담하며 채무금 변제시에 즉시 질권설정을 해제한다.

[예 5] 등록원인이 '계약변경(변경계약)'인 경우

[변경사항]

[채권액] 금 123,456,789 원

[존속기간] 2012. 12. 31.까지

[변제기간] 2012. 12. 31.까지

[특약사항] 상기 변제기간까지 채권액을 변제하지 않을 시에 채권자에게 이 특허권을 무상양도(강제조항)하기로 함.

[예 6] 등록원인이 '계약변경(유질계약)'인 경우

[변경사항]

[특약사항] 채무불이행시 질권설정자는 채권자 또는 채권자가 지정하는 제3자에게 상기의 질권설정 대상인 특허권을 양도한다.

※ 기존에 다른 특약이 설정되어 있는 경우(예: 공동담보에 관한 특약), 신청서 [특약사항]란에 기존에 설정된 공동담보에 관한 특약과 유질계약으로 변경함에 따른 특약을 모두 기재하여야 함을 유의하여야 한다.

③ 특약의 변경인 경우

[예] [변경사항] 공유물분할 금지 기간은 5년으로 한다.

변경등록 신청서 작성(예)

【신청 구분】 ☒ 전용실시(사용)권 변경 ☐ 통상실시(사용)권변경 ☐ 신탁변경
☐ 질권 변경 ☐ 근질권 변경 ☐ 특약변경

【등록권리자】

【성명(명칭)】 주식회사 OO우리

【특허고객번호】 1-20**-0***48-4

(【주소】)

(【전화번호】)

(【전자우편 주소】)

【등록의무자】 ①

【성명(명칭)】 비오OO아 주식회사

【특허고객번호】 1-20**-01***6-6

(【주소】)

(【전화번호】)

(【전자우편 주소】)

【등록대상의 표시】

【특허(등록)번호】 10-0****42-00-00

【권리의 표시】

【해당란】 전용실시권자란

【순위번호】 ② 제 1 번

【등록사항】 전용실시권 설정등록

【등록원인】 계약변경

(【가등록신청】)

【변경사항】 ③

【기간】 2011. 10. 14. 부터 2016. 04. 28. 까지

【지역】 대한민국 전국일원

특허등록원부

(권리자란)

표시 번호	등록사항	
1번	출원연월일	2007년 05월 08일
	：	
	존속기간만료일	2027년 05월 08일
		2007년 10월 16일 등록

(특허권자란)

(최종권리자)

비오OO아 주식회사(1***11-2****91)
 경기도 고양시 일산동구 OO로*번길 5*-2**(풍동)

(전용실시권자란)

순위 번호	등록사항
1번	(전용실시권의 설정등록)
	접수 연월일 : 2010년 3월 27일
	전용실시권자 : 주식회사 OO우리 (15***13-0****53)
	서울특별시 OO구 OO대로 *(도화동)
	등록 원 인 : 설정계약
	통상실시권의 범위
	기 간 : 2011년 10월 14일부터 2014년 04월 19일까지
	지 역 : 강원도
	실시내용 : 특허법 제2조제3호에 규정한 일체의 실시행위
	2009년 10월 15일 등록

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

등록권리자

주식회사 OO우리

(인) 또는 인

등록의무자

비오OO아 주식회사

(인) 또는 인

【등록료】 5,000원

【첨부서류】 1. 변경계약서 1통

2. 인감증명서 1통

3. 법인 등기사항증명서[제출서류생략정보: 법인등기사항증명서(성명: 장 OO, 주민등록번호:77***7-*****, 등록번호:11***1-27***91)] 1통

4. 법인 등기사항증명서[제출서류생략정보 : 법인등기사항증명서(성명: 김OO, 주민등록번호:73***4-*****, 등록번호:11***1-23***15)] 1통

〈작성시 유의사항〉

- ❶ 등록의무자 : 변경등록이 기재되면 등록원부상 권리를 상실하거나 불이익을 받는자를 기재(여기서는 전용실시권의 기간이 늘어나므로 특허권자가 등록의무자임)
- ❷ 권리의 표시 : 현재 등록원부에 기재된 사항을 확인한 후 변경대상이 되는 사항을 기재 (여기서는 전용실시권자란의 순위번호 1번의 전용실시권의 범위를 변경하는 것이므로 이를 기재한 사항임)
- ❸ 변경사항 : 실시권의 경우, 변경 기간의 시기는 당초 설정일부터 기재하고, 종기는 존속기간 만료일 이내로 기재(여기서는 당초에 등록원부상 실시권 설정일이 2011. 10. 14.부터이므로 신청서에도 2011. 10. 14.로 기재한 사항임)
- 만약, 등록원부상 실시기간을 당초에 설정된 기간 이후(2014. 4. 19.)인 2014. 4. 20.부터 2016. 04. 28.까지로 한다면 변경등록이 아닌 설정등록으로 신청하여야 함

제2절 경정등록

1. 등록개요

가. 의의

경정등록은 등록의 일부에 원시적으로 착오 또는 누락이 있어 등록내용과 실체관계가 일치하지 않는 경우에 이를 정정할 목적으로 하는 등록이다.

나. 경정등록의 요건

(1) 등록사항의 일부에 착오 또는 누락이 있을 것

경정등록은 기존 등록의 일부를 보정할 목적으로 하는 것이므로 착오 또는 누락은 등록사항의 일부에 관한 것이어야 한다. 착오 또는 누락의 발생 원인은 당사자의 과오에 의한 것(신청착오)이든 심사관의 착오에 의한 것이든 묻지 아니한다.

(2) 현재 효력 있는 등록일 것

경정등록은 현재 효력이 있는 등록사항에 대하여만 할 수 있다. 따라서 폐쇄등록 원부상 등록명의인의 표시경정 또는 권리이전 된 후의 종전 권리자의 표시경정 등은 허용되지 아니한다.

(3) 등록과 실체관계 사이에 원시적인 불일치가 있을 것

등록과 실체관계와의 불일치는 신청 당시부터 있어야 한다. 즉 원시적 불일치가 있어야 한다. 등록완료 후 권리내용에 변동이 있는 경우에는 변경등록을 하여야 하고 경정등록을 할 수 없다.

(4) 경정 전후의 등록에 동일성이 있을 것

경정등록이 허용되기 위해서는 경정 전의 등록과 경정 후의 등록 사이에 동일성이 있어야 한다. 경정등록에 의하여 기존 등록이 당초에 소급하여 경정되는 효과가 발

생하는데 만일 동일성이 없는 경우에도 경정을 인정한다면 경정등록으로 인하여 새로운 물건변동이 일어나 애초부터 실체와 부합하지 않아서 무효인 등록을 경정등록에 의하여 유효한 등록으로 만드는 결과가 발생할 수 있기 때문이다.

(5) 등록에 이해관계가 있는 제3자의 승낙

등록에 이해관계가 있는 제3자가 있을 때에는 그에 관한 승낙서를 첨부하여야 한다.

2. 권리의 경정

가. 사례별 경정등록 허용여부

(1) 권리 자체의 경정등록

신청 착오에 의하여 등록과 실체 사이에 불일치가 발생한 경우, 권리자체를 경정(권리이전 등록을 전용실시권설정등록으로 경정 등)하는 것은 등록사항 전체의 성격을 변화시켜 권리관계의 혼란을 초래하므로 허용되지 아니한다.

(2) 권리자의 경정등록

권리자 전체를 바꾸는(양도중에 양수인이 갑인데 착오로 을로 기재하여 권리자를 갑에서 을로 경정하거나, 갑과 을의 공동소유에서 병과 정의 공동소유로 경정 등) 경정등록은 할 수 없다.

그러나 권리자 일부를 바꾸고자 하는(권리자를 갑에서 갑과 을의 공동소유로 경정하거나, 갑과 을의 공동소유에서 갑과 병의 공동소유로 경정하는 등) 일부말소 의미의 경정등록은 할 수 있다.

(3) 권리내용의 경정등록

신청서에 기재된 사항이 등록원인을 증명하는 서면과 맞지 아니함에도 심사관이 이를 간과하고 그 신청에 따른 등록을 마친 경우(예 : 근질권설정계약서상의 채권최고액

은 10억원인데 신청서에는 1억원으로 잘못 기재한 경우) 경정등록을 할 수 있다. 그러나 등록원인을 증명하는 서면과 신청서에 기록된 내용이 일치함에도 불구하고 당사자가 등록원인증서를 작성하는 과정에서 표기상의 착오가 있었음을 이유로 하는 경정등록은 허용되지 않는다.

3. 등록명의인 표시 경정

가. 의의

등록명의인의 표시경정은 등록원부에 기재되어 있는 등록명의인의 성명, 상호나 주소 등에 착오 또는 누락이 있는 경우에 이를 경정하는 것을 말한다.

나. 경정의 요건

경정 전후의 명의인이 '인격의 동일성'이 있어야 한다. 다만 등록명의인의 표시가 외관상 유사할 필요는 없으며 다음 예시의 경우 경정 전후 권리자의 동일성이 인정되어 등록명의인표시경정등록을 할 수 있다.

- ① 권리이전등록을 신청하면서 착오로 인하여 소유자를 '홍길동'으로 하여야 할 것을 '홍길도'로 잘못 등록한 경우
- ② 신청인이 착오로 사망한 동명이인의 특허고객번호를 자신의 특허고객번호로 잘못 기재하여 실제 주민등록번호, 주소가 등록원부와 불일치하게 된 경우 (2007. 8. 10. 선고 2007구합9891).
- ③ 설정등록전 권리관계변경신청시 신청인이 착오로 양수인의 특허고객번호를 잘못 기재하였고 그대로 설정등록되어 법인의 정보(법인등록번호, 주소)가 등록원부와 불일치하게 된 경우

다. 신청인

등록명의인이 단독으로 신청할 수 있다.

라. 신청서 작성

등록명의인 표시 경정은 특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제14호 서식의 등록명의인 표시통합관리 신청서에 의해 작성한다.

4. 직권에 의한 경정

가. 의의

특허청장은 등록의 착오 또는 누락이 심사관의 과실로 인한 것임을 발견한 때에는 당사자의 신청이 없어도 지체없이 경정하여야 하는데 이를 직권경정등록이라고 한다(등록령§32).

나. 직권경정의 요건

(1) 심사관의 과실로 등록의 착오 또는 누락이 발생하였을 것

(2) 등록에 이해관계가 있는 제3자가 없을 것

직권경정등록은 등록에 이해관계가 있는 제3자가 없는 경우에만 할 수 있다. 등록상 이해관계인이 있는 경우에는 그 자의 승낙서 등을 첨부하여도 직권으로 경정할 수 없다.

다. 등록원인

‘착오발견’ 또는 ‘누락발견’ 등으로 기재한다.

라. 착오 또는 누락의 통지

특허청장은 등록을 마친 후 그 등록에 착오 또는 누락이 있음을 발견하였을 때에는 그 뜻을 등록권리자와 등록의무자에게 문서로 알려야 한다(등록령§31①).



제1절 말소등록

1. 의의

말소등록이란 등록상태의 말소를 목적으로 행하는 등록으로 설정등록에 의하여 발생된 특허권 등이 일정사유에 의하여 그 효력이 상실(소멸)된 경우를 말하는 것으로 특허권자의 자유로운 의사에 의하여 특허권 등을 포기하거나 법률적으로 소멸되는 경우가 있는데 전자에는 특허권의 포기 등의 말소등록 등이 있고 후자에는 존속기간의 만료에 의한 소멸, 특허료의 불납에 의한 소멸, 직권말소에 의한 소멸, 혼동에 의한 소멸 등이 있다.

이러한 말소등록은 등록사항 전부가 원시적 또는 후발적으로 부적법(실체관계와 불일치)하게 된 경우에 당해 등록 전부를 법률적으로 소멸시킬 목적으로 행하는 등록으로 등록사항의 일부만이 실체관계와 불일치하는 경우에 행하는 변경등록 또는 정정등록과는 구별된다.

2. 말소등록의 요건

가. 현재 효력이 있는 등록의 전부가 부적법 할 것

말소의 대상이 되는 등록은 등록사항 전부가 부적법한 것이어야 한다. 부적법의 원인은 원시적이든, 후발적이든, 실체적(원인무효나 취소)이든 또는 절차적(중복등록)이든 가리지 않는다. 등록사항의 일부가 부적법한 경우에는 변경 또는 정정의 대상이 될 뿐이다. 등록사항 전부가 부적법한 경우라도 말소등록의 말소등록은 허용되지 않고 회복등록을 하여야 한다.

나. 등록에 이해관계가 있는 제3자가 있을 때에는 그의 승낙서 또는 그에 대항할 수 있는 재판의 등본이 있을 것

(1) 말소에 관하여 등록에 이해관계가 있는 제3자

말소등록 역시 권리에 관한 등록의 일반원칙에 따라 등록의무자와 등록권리자가 공동신청으로 할 수 있으므로, 말소등록을 자유로이 인정한다면 말소 전의 등록을 전제로 하여 권리를 취득한 자에게 예측하지 않은 손해를 줄 수 있다. 따라서 등록 말소를 신청하는 경우에 등록에 이해관계가 있는 제3자가 있을 때에는 신청서에 그 승낙서 또는 그에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하여야 한다고 규정하고 있다.(등록령§48)

말소대상인 등록에 터잡아 이루어진 권리등록의 명의인은 그 등록의 말소에 대하여 등록상 이해관계인이다. 예를 들어 권리이전등록의 말소에 있어서는 그 권리를 목적으로 하는 모든 권리자 즉, 질권자, 실시권자, 가압류권자, 체납처분에 의한 압류권자, 가등등록권자, 가처분권자 등은 원칙적으로 모두 등록상 이해관계인이 된다. 그러나, 공유권리자 중 일부가 지분을 포기하는 것은 특허권 지분의 변동일 뿐 특허권의 포기가 아니기 때문에 공유특허권에 기초한 실시권 및 질권자는 등록상 이해관계인이 아니다.

다만, 처음부터 지분에 대해 질권이나 가처분등록이 설정되어 있는 경우에는 특허권자가 지분을 포기한다면 그 특허권에 기초한 질권이나 가처분등록이 소멸하게 되므로 등록상 이해관계인에 해당한다. 이에 대해 다음 장 표로 설명한다.

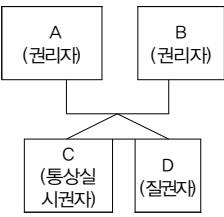
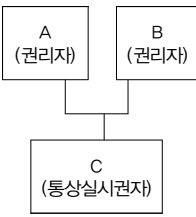
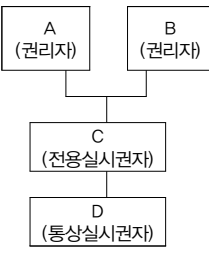
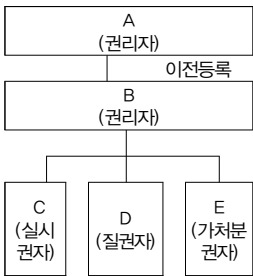
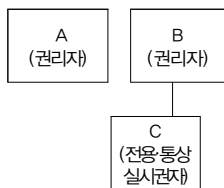
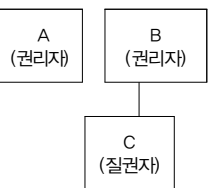
(2) 승낙서 등의 첨부 없이 말소등록신청을 한 경우

말소등록신청서에 등록상 이해관계 있는 제3자의 승낙서 등을 첨부하지 아니한 경우에는 특허권 등의 등록령 제29조제1항제7호의 사유로 반려하여야 한다. 그러므로 승낙서 또는 재판의 등본이 첨부되지 않았음에도 말소신청의 대상인 등록과 말소할 권리를 목적으로 하는 제3자의 등록 모두가 말소되었다면 특허권 등의 등록령 제29조제1항제7호에 위반한 등록에 불과하기 때문에 심사관이 직권으로 이미 말소된 등록의 회복등록을 할 수 없다.

반면, 말소할 권리를 목적으로 하는 제3자의 등록은 그대로 둔 채 말소신청의 대상인 등록만 말소한 경우 그 말소 등록은 특허권 등의 등록령 제29조제1항제1호의 “등록을 신

청한 사항이 등록할 수 있는 것이 아닌 경우”에 해당한다. 따라서 심사관은 말소에 대한 회복등록을 하여야 한다.

말소등록에 관하여 이해관계가 있는 제3자 여부

현재 등록 원부				
등록 신청	권리자 A의 지분포기	권리자 A, B 모두 권리포기	전용실시권자 C의 권리말소	권리자 A → B로의 이전등록 말소등록(판결)
이해 관계인 여부	통상실시권자 C는 등록상 이해관계인이 아님 질권자 D는 등록상 이해관계인이 아님.	통상실시권자 C는 등록상 이해관계인임	통상실시권자 D는 전용실시권 말소에 관한 등록상 이해관계인임	권리자 B의 권리의 말소에 관하여 실시권자 C, 질권자 D, 가처분권자 E는 등록상 이해관계인임
	전용통상실시권은 불가분적인 처분행위 로써 권리자 B의 지분 포기시 C는 이해관계인 아님 	다만, 처음부터 지분에 대해 질권 등이 설정되어 있는 경우라면 권리자 B의 지분포기시 질권자 C는 등록상 이해관계인에 해당함. 		

3. 신청에 의한 말소등록

가. 공동신청

당사자간의 계약해제에 의한 전용실시권 말소등록신청, 채무자의 채무변제로 인한 질권의 소멸 신청 등의 경우와 같이 말소등록신청은 일반적으로 등록권리자와 등록의무자가 말소등록합의서 등을 첨부하여 공동신청에 의한 것이 원칙이다. 공동신청에 있어서 신청인이 문제가 되는 경우는 다음과 같다.

(1) 갑 소유의 특허권이 갑 → 을 → 병 순으로 원인없이 권리 이전등록이 완료된 경우

순차로 특허권이 이전된 경우에는 말소도 순차(병→을→갑)로 행해져야 한다. 즉 말소등록의 대상은 현재 효력이 있는 등록이어야 한다. 갑,을,병의 순서로 소유권이전등록이 이루어진 경우 현재 효력이 있는 병 명의의 소유권이전등록을 그대로 둔 채 을 명의의 이전등록의 말소등록만을 신청할 수 없으므로, 갑이 을 및 병을 피고로 하여 각 권리이전등록 말소를 명하는 이행판결을 받은 경우 갑은 위 판결에 기하여 을을 대위하여 단독으로 병 명의의 등록의 말소를 신청할 수 있다.

(2) 근질권설정등록 후에 권리이전등록이 완료된 경우

근질권설정당시의 권리자 또는 제3취득자가 양쪽 다 근질권말소등록의 등록권리자가 될 수 있으나, 근질권설정자가 아닌 채무자는 근질권말소 등록의 등록권리자가 될 수 없다.

(3) 질권, 실시권 등이 이전된 경우

현재의 등록명의인에 대하여 그 설정등록의 말소등록 절차 이행을 청구하여야 한다. 따라서 양도 등을 원인으로 하여 근질권 등록이 완료되어 있다면, 그 근질권설정등록말소의 등록의무자는 양수인이 된다.

(4) 합병에 의하여 존속하는 회사가 소멸하는 회사 명의의 근질권을 포괄승계한 후 근질권의 해지 등을 원인으로 하여 소멸한 경우

먼저 합병으로 인한 근질권이전등록을 마친 다음, 존속회사가 등록의무자로서 근질권말소등록을 신청하여야 한다.

나. 단독신청이 가능한 경우

(1) 판결에 의한 말소등록(등록령§15)

말소등록을 공동신청하여야 하는 경우 말소등록의무자가 말소등록신청에 협력하지 아니하면, 말소등록권리자는 말소등록의무자를 피고로 하여 말소등록이행판결을 받아 단독으로 신청할 수 있다.

(2) 가등록의 말소(등록령§46)

가등록의 말소는 가등록 명의인만으로 신청할 수 있으며, 신청서에 가등록 명의인의 승낙서 또는 재판의 등본을 첨부한 경우에는 등록에 이해관계가 있는 자만으로 가등록 말소를 신청할 수 있다. 여기서 가등록에 관한 등록상 이해관계인이라 함은 가등록에 의한 본등록으로 인하여 자기의 권리가 부정되거나 등록상 불이익을 입을 위험이 있는 자를 말한다.

(3) 사망 등으로 인한 권리의 소멸과 말소등록(등록령§44)

특허권등 외의 권리가 그 권리자의 사망으로 소멸한 경우 또는 법인의 해산(혹은 청산)으로 소멸한다는 약정이 등록되어 법인의 해산(혹은 청산)으로 그 권리가 소멸하였을 때에는 등록권리자는 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 단독으로 해당 등록의 말소를 신청할 수 있다. 다만, 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 첨부서류의 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 첨부서류를 갈음하여야 한다.〈특허권 등의 등록령 개정(‘18. 12. 31. 시행)〉

(4) 등록의무자의 소재가 분명하지 아니한 경우의 등록 말소(등록령§45)

등록권리자는 등록의무자의 소재가 분명하지 아니하여 등록말소를 신청할 수 없는 경우에는 민사소송법에 따라 공시최고의 신청을 할 수 있고, 공시최고의 신청한 경우에 제권판결(除權判決)이 있을 때에는 신청서에 그 등본을 첨부하여 등록권리자만으로 등록 말소를 신청할 수 있다.

또한 신청서에 채권증서 또는 원본의 영수증 및 등록된 채무의 변제증서를 첨부하였을 때에는 등록권리자만으로 질권에 관한 등록의 말소를 신청할 수 있다. 등록의 말소를 신청하는 경우 등록상 이해관계가 있는 제3자가 있는 때에는 신청서에 그 승낙서 또는 그에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하여야 한다.

(5) 포기에 따른 등록 말소(등록령§43)

특허권 등이나 특허권 등에 관한 권리의 포기에 따른 등록의 말소는 등록명의인만으로 신청할 수 있다. 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 상표권자가 각각 특허권, 실용신안권, 디자인권 또는 상표권을 자신의 의사로 포기하기 위해 행하는 등록신청이다.

포기의 형태는 지분포기, 권리 전부 포기, 2이상의 특허청구항의 경우 각 청구항별로 포기 등이 있다.

다만, 특허권자 등은 전용실시(사용)권자·통상실시(사용)권자, 질권자 모두의 동의를 얻어야만 특허권 등을 포기할 수 있다. 또한, 전용실시(사용)권자는 질권자, 통상실시(사용)권자의 동의를 받아야만 전용실시(사용)권을 포기할 수 있고, 통상실시(사용)권자는 질권자의 동의를 얻어야만 통상실시(사용)권을 포기할 수 있다.

4. 촉탁에 의한 말소등록

등록실무에서는 ① 국가 또는 지방자치단체가 말소등록의무자인 경우 ② 관공서가 공매처분을 하고 등록권리자의 청구를 받아 공매처분으로 인한 권리이전의 등록을 촉탁하는 경우 ③ 매각을 원인으로 한 소유권이전등록을 하는 경우 등은 촉탁에 의해 말소등록을 하고 있다.

5. 직권에 의한 말소등록

특허권 등이나 특허권 등의 권리에 대하여 직권으로 말소하여야 하는 경우는 다음과 같다.

가. 존속기간의 만료(특§88①·§89, 실§22, 디§91, 상§83)

나. 등록료의 불납(특§81③, 실§20, 디§82③, 상§75)

다. 상속인의 부존재(특§124①, 실§28, 디§111①, 상§106①)

- (1) 일반적으로 소유권은 상속인이 존재하지 않을 경우 국가에 귀속되나 특허권 등은 이를 소멸시켜 누구나 자유로이 사용할 수 있도록 하고 있다.
- (2) 특허권·실용신안권·디자인권은 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 소멸하고, 상표권의 경우 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권을 이전등록하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 다음 날에 상표권이 소멸된다.

라. 청산종결된 법인의 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권(특§124②, 실§28, 상§106②, 디자인§111②)

청산절차가 진행 중인 법인의 특허권·실용신안권·상표권·디자인권은 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날로 한다. 이하 이 항에서 같다)까지 그 특허권·실용신안권·상표권·디자인권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음날에 소멸한다. 다만, 특허권 및 실용신안권은 2017. 3. 1. 이후 청산종결등기가 된 법인부터 적용하고, 디자인권은 2022. 4. 20. 이후 청산종결등기가 된 법인부터 적용한다.

마. 혼동으로 인한 전용실시권·통상실시권·전용사용권·통상사용권 또는 질권의 소멸 및 그 소멸된 권리의 회복(등록령§14)〈특허권 등의 등록령 개정(‘18. 12. 31. 시행)〉

(1) 혼동의 의미

「혼동」이란 서로 대립하는 두 개의 법률상의 지위 또는 자격이 동일인에게 귀속하는 것을 말한다. 이 경우 그 두개의 지위를 존속시키는 것은 무의미하므로 그 한쪽은 다른 쪽에 흡수되어 소멸한다(민법§191조).

(2) 「혼동」에 해당하는 경우

- ① 질권자가 권리이전을 받은 경우
- ② 전용(통상)실시(사용)권자가 권리이전을 받은 경우
- ③ 통상실시권자가 동일한 실시범위(내용, 기간, 지역) 내에서 전용실시권을 하여 받은 경우
- ④ 전용(통상)실시권에 질권이 설정된 경우, 질권자가 그 실시권을 이전 받는 경우

[상표권자란]	
(최종권리자) 배○○(86***6-*****) 경기도 성남시 ○○구○○로***번길 7-1 (○○동)	
1번	(등록권리자) 이○○(60***1-*****) 경기도 성남시 ○○구 ○○대로 391 (○○동) 2007년 6월 14일 등록
2번	(권리의 전부이전등록) 접수 연월일 : 2016년 2월 29일 접수 번호 : 2016-5120999 등록의무자 : 이○○(60***1-*****) 경기도 성남시 ○○구 ○○대로 391 (○○동) 등록권리자 : 배○○(86***6-*****) 경기도 성남시 ○○구 ○○로***번길 7-1 (○○동) 등록원인일자 : 양도 등 록 목 적 : 권리의 전부이전등록 2016년 02월 29일 등록
[통상사용권자란]	
1번	(통상사용권의 설정등록) 접수 연월일 : 2013년 11월 18일 접수 번호 : 2013-5242503 등록의무자 : 이○○(60***1-*****) 경기도 성남시 ○○구 ○○대로 391 (○○동) 등록권리자 : 배○○(86***6-*****) 경기도 성남시 ○○구 ○○로***번길 7-1 (○○동) : 2013년 11월 18일 등록
2번	(직권말소등록) 관리번호 : 2016-0108832 등 록 원 인 : 혼동으로 인한 말소 등록원인일자 : 2016년 2월 29일 등 록 내 용 : 특허권 등의 등록령 제14조 제5호의 규정에 의한 직권말소 주 말 번 호 : 1 2016년 2월 29일 등록

(3) 「혼동」에 해당하지 않는 경우

- ① 전용실시권자가 권리이전을 받았으나 다른 공유권리자가 있는 경우
- ② 실시권자가 권리이전을 받았으나 그 실시권에 질권이 설정되어 있는 경우
- ③ 질권자가 권리이전을 받았으나 후순위 질권설정이 있는 경우
- ④ 실시(사용)권의 실시(사용)기간이 경과한 경우

바. 수용의 처분으로 인한 경우

특허법 제106조제1항과 실용신안법 제28조에 따른 수용의 처분으로 인한 등록을 하는 경우에는 그 권리의 등록원부 중 특허권자 및 실용신안권자의 등록사항란에 수용 연월일, 수용의 범위, 보상금액 및 그 지급시기, 수용기관의 명칭 및 주소를 기록하고(특등칙§46) 수용으로 인한 권리이전등록을 하는 경우 그 특허권 등과 특허권 등에 관한 권리, 그 밖의 처분제한에 관한 등록이 있으면 그 등록을 직권으로 말소한다.

사. 이의신청취소결정, 취소심결

- (1) 디자인일부심사등록 이의신청에 따라 취소결정이 확정된 때에는 그 디자인권은 처음부터 없던 것으로 본다(디§73④).
- (2) 상표등록의 취소심판청구에 따라 취소심결이 확정되면 그 상표권은 그때부터 소멸된다. 다만, 상표법 제119조제1항제3호(불사용취소심판)에 해당하는 것을 사유로 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다(상§119⑥).

아. 특허등록 등을 무효로 한다는 심결 또는 판결이 확정된 경우에는 그 특허권 등은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 본다(특§133·§134, 실§31, 디§121, 상§117·§118).

6. 등록원부의 기재

등록원부상에 말소등록을 할 때에는 그 원인 및 등록을 말소하는 취지를 기록한 후 말소할 등록을 음영으로 표시한다. 다만, 직권으로 말소등록을 할 때에는 그 원인의 발생연월일도 기록해야 하고 말소 대상 권리를 목적으로 하는 제3자의 권리가 등록되어 있을 때에는 등록원부 중 해당 부분의 등록사항란에 그 권리의 등록을 말소함으로써 제3자의 권리에 관한 등록이 말소된다는 취지를 기재한 후 그 등록을 음영으로 말소하여야 한다(특등칙§21).

7. 신청서 작성

말소등록 신청서는 특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제18호에 의해 의해 작성한다.

말소등록 신청서에 기재할 사항은 등록권자란, 대리인란 등의 일반적 기재사항은 제1편 제2장 제4절 「등록신청서 작성」을 참고하여 기재하면 되고 여기서는 말소등록에 관한 사항에 대하여 설명한다.

가. [신청구분] 란

말소의 형태 중(권리 전부말소, 권리 일부말소, 등록권리 말소, 지분 말소, 특약 말소, 전용실시(사용)권 말소, 전용실시(사용)권자 말소, 통상실시(사용)권 말소, 통상실시(사용)권자 말소, 질권 말소, 질권자 말소, 근질권 말소, 근질권자 말소, 신탁권자 말소) 하나를 선택하여 □안에 표시(예: ☒)한다.

신청 사항	신청 내용
권리 전부말소	설정등록되어 있는 권리 전체를 말소하려는 경우
권리 일부말소	2 이상의 청구항(물품, 지정상품) 중 일부를 말소하려는 경우
등록권리 말소	특허(등록)권자란의 순위번호를 말소하려는 경우 ※ 특허(등록)권자 전부를 말소하는 경우에는 ‘권리 전부말소’를 선택한다.

신청 사항	신청 내용
지분 말소	특허(등록)권자란의 특정 특허(등록)권자의 지분의 전부 및 일부를 말소하려는 경우
특약 말소	특허(등록)권자란 또는 실시(사용)권자란의 특약을 전부 말소하려는 경우
전용실시(사용)권 말소	전용실시(사용)권자란의 순위번호를 말소하려는 경우
전용실시(사용)권자 말소	전용실시(사용)권자란의 특정 실시(사용)권자를 말소하려는 경우
통상실시(사용)권 말소	통상실시(사용)권자란의 순위번호를 말소하려는 경우
통상실시(사용)권자 말소	통상실시(사용)권자란의 특정 실시(사용)권자를 말소하려는 경우
질권 말소	질권의 순위번호를 말소하려는 경우
질권자 말소	권리자란의 특정 질권자를 말소하려는 경우
근질권 말소	근질권의 순위번호를 말소하려는 경우
근질권자 말소	권리자란의 특정 근질권자를 말소하려는 경우
신탁권자 말소	신탁권자를 말소하려는 경우

나. [등록의무자] 란중 [말소할 지분] 란

- (1) 말소될 등록의무자의 지분을 적는다.
- (2) 지분은 ‘○/□(분자/분모)’와 같이 분수로 적되 반드시 전체지분에 대한 비율이어야 한다.
- (3) 지분의 일부를 말소하기 위하여 본 신청서에 말소할 지분을 적어 신청할 경우에는 먼저 별지 제21호 서식(공유지분확인등록 신청서)을 통해 공유자 전원의 지분을 등록하여야 한다.
- (4) 등록의무자의 지분이 서로 다른 순위번호로 중첩 등록되어 생성된 경우에는 [말소할 지분] 란이 등록의무자의 전체 지분 중 어느 순위번호로 생성된 지분인지를 명확히 할 필요가 있으므로 지분 앞에 순위번호를 적는다.

[예 1] 단일한 순위번호의 지분 전부 말소

[말소할 지분] 1/8 [순위번호 3번(지분 1/8)]

[예 2] 복수의 순위번호의 지분 전부 말소

[말소할 지분] 1/4 [순위번호 3번(지분 1/8), 순위번호 7번(지분 1/8)]

[예 3] 복수의 순위번호의 지분 일부 말소

[말소할 지분] 1/8 [순위번호 3번(지분 1/16), 순위번호 7번(지분 1/16)]

다. [등록대상의 표시] 란 중 ([일부말소대상]) 및 [말소대상특약] 란

- (1) ([일부말소대상])란에는 권리의 일부말소등록(복수디자인물품의 일부말소 등록 및 지정상품의 일부말소등록 포함)을 신청하는 경우에 적으며, 다음 예와 같이 적는다.

[예 1] [일부말소대상]

[말소할 항수] 3 항

[말소할 항] 3, 4, 5

[예 2] [일부말소대상]

[디자인일련번호] M02

[디자인대상 물품] 고행수프

[디자인일련번호] M03

[디자인대상 물품] 초밥

[예 3] [일부말소대상]

[상품류] 제20류

[지정상품] 침대, 의자, 탁자, 식탁, 책꽂이, 옷걸이, 진열장, 쇼파

(2) [말소대상특약] 란

등록된 특약을 말소하려는 경우에는 다음과 같이 말소하려는 특약란을 적는다. 등

록된 특약의 일부를 말소하려는 경우에는 별지 제20호 서식(변경등록 신청서)을 통해 특약 변경의 형식으로 신청하여야 한다.

[예] [말소대상특약]

[해당란] 등록권자란

[순위번호] 제00번

[등록사항] 특약

라. [등록원인] 란

‘포기’, ‘지분포기’, ‘계약해제’, ‘존속기간만료’, ‘채무변제’, ‘사망’, ‘말소(해제)’, ‘합병’, ‘영업의 폐지’, ‘본등록에 의한 말소’, ‘판결’ 등 해당하는 사항을 적으며, 병합신청의 경우에는 등록원인이 동일하여야만 신청이 가능하다.

말소등록 신청서 작성(예)

【신청구분】 ① ☒ 권리 전부말소 ☐ 권리 일부말소 ☐ 등록권리 말소 ☐ 지분 말소
☐ 특약 말소 ☐ 전용실시(사용)권 말소 ☐ 전용실시(사용)권자 말소
☐ 통상실시(사용)권 말소 ☐ 통상실시(사용)권자 말소 ☐ 질권 말소
☐ 질권자 말소 ☐ 근질권 말소 ☐ 근질권자 말소 ☐ 신탁권자 말소

(【등록권리자】)

(【성명(명칭)】)

(【특허고객번호】)

【등록의무자】

【성명(명칭)】 주식회사 OO

【특허고객번호】 1-19**-0***51-0

(【주소】)

(【전화번호】)

(【전자우편 주소】)

(【말소할 지분】)

실용신안등록원부

【실용신안권자란】

(최종권리자)

주식회사 OO (1***11-01***30)

경상북도 경산시 대학로 **길 ** (정평동)

:

【통상실시권자란】 ②

순위 번호	등록사항
1번	(통상실시권 설정등록) 접수 연월일 : 2004년 10월 15일 통상실시권자: 합자회사 OO콘크리트 (15***13-0***53) 충청북도 괴산군 OO면 OO로 **0 등 록 원 인 : 허락 통상실시권의 범위 기 간 : 2004년 10월 14일부터 2016년 09월 16일까지 지 역 : 전국 실시내용 : 생산, 사용 2004년 10월 15일 등록

【대리인】

【성명(명칭)】 구OO

【대리인번호】 9-20**-0***8-6

(【포괄위임등록번호】) 20**-0***1-3

【등록대상의 표시】

【특허번호(등록번호)】 20-03***73-00-00

③ 【등록원인】 포기

포기서

【권리자】

성명 : 주식회사 OO

주소 : 경상북도 경산시 대학로 **길 ** (정평동)

주민등록번호(법인등록번호) : 1***11-01***30

【권리의 표시】

등록번호 20-03***73-00-00

발명의 명칭 : 오벽 축조용 식생블럭

【내용】 본인은 상기 기재된 권리(지분)를 포기 하고,
 말소등록 신청 등을 통하여 등록원부에 기재된 권리를
 말소할 것임을 확인한다.

:

권리자 : 주식회사 OO (인)

위와 같이 특허청장에게 제출합니다

(대리인) 구OO

(서명 또는 인)

【등록료】 0원

【첨부서류】 1. 포기서 1 통 2. 법인인감증명서(주식회사 OO) 1 통

④ 3. 통상실시권자(합자회사 OO콘크리트) 동의서 1 통

⑤ 4. 통상실시권자(합자회사 OO콘크리트) 인감증명서 1 통

〈작성시 유의사항〉

❶ 권리전부말소 : 실용신안권자(주식회사OO)의 권리 전체를 말소하고자 하는 것으로 신청서의 신청구분은 ‘권리전부말소’로 기재하고 등록의무자는 ‘주식회사 OO’가 됨

②④⑤ : 말소에 관하여 등록상 이해관계인인 통상실시권자(합자회사 OO콘크리트)가 있으므로 그의 승낙의사를 표시하는 동의서 및 인감증명서를 첨부

③ 등록원인 : 권리자 스스로 자신의 의사로 포기한 경우로 등록원인은 ‘포기’로 기재

8. 직권말소등록신청서 작성

직권말소등록 신청서는 권리자의 사망 또는 법인의 청산으로 소멸한 경우 등록원부 상 말소하려는 경우에 특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제18호의2에 의해 작성한다. <신설 2017. 11. 28.>

가. 【신청인】란

[성명(또는 법인의 명칭)]란에는 성명(또는 법인의 명칭)을 적고, ([특허고객번호])란에는 특허청에서 부여한 특허고객번호를 적는다.

※ 특허고객번호가 없을 때에는 연락할 수 있는 주소, 전화번호를 적어야만 요청한 내용에 대한 통지를 받을 수 있다.

나. [말소대상 등록권자]란

[성명(또는 법인의 명칭)]란에는 말소대상 등록권자의 성명(또는 법인의 명칭)을 적고, [특허고객번호]란에는 말소대상 등록권자의 특허고객번호를 적습니다.

※ [특허고객번호]를 확인할 수 없을 때에는 ([법인등록번호])란에 등록권자를 식별할 수 있도록 법인등록번호 등 식별번호를 적을 수 있다.

다. [등록대상의 표시]란

- (1) [등록번호]란에는 말소등록의 대상이 되는 권리의 등록번호를 다음 기재의 예와 같이 권리구분(2자리)-일련번호(7자리)-일련번호(2자리)-일련번호(2자리) 순서로 적습니다.

권리구분	번호란	기재의 예
특허	[특허번호]	10-1234567-00-00
실용신안	[등록번호]	20-1234567-00-00
디자인	[등록번호]	30-1234567-00-00
상표	[등록번호]	40-1234567-00-00

- (2) 2건 이상의 사건을 병합하여 신청하는 경우에는 말소대상 등록권자와 소멸사유가 모두 동일한 경우에만 가능하며, [등록대상의 표시]란을 반복하여 적는다.

라. [권리소멸사유]란

직권말소 요청대상인 특허권등 해당 권리의 소멸사유를 표시(예 : [√])

권리 소멸 사유	[]	(특허권·실용신안권·디자인권) 상속이 개시되었으나 상속인이 없는 경우
		(상표권) 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 않은 경우
	[]	법인의 청산종결등기일까지 해당 권리의 이전 등록을 하지 않은 경우

직권말소등록 신청서 작성(예)

접수번호		접수일시		처리기간	
신청인	성명 (또는 법인의 명칭)	이OO	특허고객번호	4-20**-*****45-0	
	주소		전화번호		
말소대상 등록권자	성명 (또는 법인의 명칭)	주식회사 OOOO	특허고객번호	1-19**-0*****-0	
	주소		법인등록번호		
등록대상의 표시		특허번호(등록번호) 40-037*****-00-00			
① 권리 소멸사유	[]	(특허권·실용신안권·디자인권) 상속이 개시되었으나 상속인이 없는 경우			
		(상표권) 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 않은 경우			
	[√]	법인의 청산종결등기일까지 해당 권리의 이전 등록을 하지 않은 경우			
「특허권 등의 등록령 시행규칙」 제13조제1항제6호의2에 따라 위와 같이 특허청장에게 신청합니다.					
② 신청인(대리인) 이 O O (서명 또는 인) 특허청장 귀하					
첨부서류	소멸사유를 확인할 수 있는 서류(예시: 법인등기사항증명서, 기본증명서, 사유서 등) ※ 국내 증명서는 제출을 생략할 수 있습니다.				
담당공무원 확인사항	법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당됩니다)				
〈작성시 유의사항〉					
① 이 서식은 「특허법」 제124조, 「실용신안법」 제28조, 「디자인보호법」 제111조, 「상표법」 제106조에 따라 특허권·실용신안권·디자인권 및 상표권이 등록권리자의 사망 또는 법인 청산으로 소멸한 경우, 등록원부상 말소를 요청하기 위해 제출합니다. ② 방문 및 우편신청의 경우 신청인이 기명을 한 후 서명 또는 날인해야 합니다.					

제2절 회복등록

1. 의의

회복등록은 어떠한 사유로 소멸된 등록을 회복하여 소멸 전의 등록의 효력을 회복시키는 등록이다. 회복등록에는 등록원부의 전부 또는 일부가 멸실된 경우에 소멸된 등록을 회복할 목적으로 행하여지는 ‘멸신회복등록’(등록령§11)과 어떤 등록의 전부 또는 일부가 부적법하게 말소된 경우에 그 말소된 등록을 회복하기 위한 ‘말소회복등록’(등록령§27)이 있다.

2. 멸신회복등록

가. 의의

멸신회복등록이라 함은 등록원부의 전부 또는 일부가 물리적으로 멸실한 경우에 그로 인하여 형식적으로 소멸한 등록을 회복하는 등록을 말한다. 멸신회복등록은 등록원부 멸실 이전에 이미 유효하게 성립하였던 등록을 단순히 회복하여 보존하는 것 일 뿐 새로이 등록을 하는 것은 아니다. 등록원부가 멸실하였던 사유만으로 등록의 효력을 상실하는 것이 아니기 때문이다.

나. 등록원부 멸실의 고시

특허청장은 등록원부의 전부 또는 일부가 멸실된 경우에는 3개월 이상의 기간을 정하여 그 기간에 등록의 회복을 신청한 자는 그 멸실된 등록원부에서의 종전순위를 유지한다는 뜻을 고시하여야 한다(등록령§11).

다. 회복등록의 신청

회복의 등록은 등록권리자만으로 신청할 수 있다(등록령§18①). 공동소유의 특허권 등은 공유자 전원의 명의로 회복등록신청을 하여야 하고 공유자 중의 일부의 지분만에 관한 회복등록신청을 할 수 없다. 등록명의인의 사망으로 인하여 그 상속인

이 회복등록을 신청하는 때에는 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 직접 상속인 명의로 등록을 신청할 수 있다.

라. 등록원부 작성

특허청장은 신청을 받은 경우에는 특허증·공보 그 밖의 관계서류를 조사·확인하여 등록원부를 작성하여야 한다(등록령§18②).

마. 등록원부의 등본 송부

특허청장은 등록원부를 작성한 경우에는 그 등본을 특허권등의 권리자 및 특허권등에 관한 권리를 가진 자에게 각각 송부하여야 한다(등록령§18③).

3. 말소회복등록

가. 의의

말소회복등록은 어떤 등록의 전부 또는 일부가 부적법하게 말소된 경우에 그 말소된 등록을 회복하여 처음부터 그러한 말소가 없었던 것과 같은 효력을 보유하게 할 목적으로 행하여지는 등록이다. 따라서 회복된 등록은 말소된 종전의 등록과 동일한 순위를 가지게 된다.

나. 말소회복등록의 요건

(1) 등록이 부적법하게 말소되어 있을 것

부적법 말소란 실체적 이유에 기한 것이건 절차적 하자에 기한 것이건 불문하고 말소등록이 무효인 경우를 말한다.

한편, 당사자가 자발적으로 말소등록을 한 경우(예 : 근질권설정등록의 말소 신청에 의하여 말소등록이 완료된 경우)에는 그 등록에 의하여 받게 되는 실체법상의 이익을 포기하려는 의사에 기한 적법한 원인이므로, 말소회복등록은 허용되지 않는다.

그러나 형식적 심사권 밖에 없는 심사관으로서는 회복의 대상인 말소등록 신청이 자발적인 것이었는지를 판단할 방법이 없다. 따라서 당사자가 ‘신청착오’, ‘합의해제의 무효’ 등을 등록원인으로 하여 말소회복등록을 신청하면서 이해관계에 있는 제3자의 승낙서 등을 첨부한 경우에는 그 신청을 수리하여야 한다.

(2) 말소된 등록 그 자체를 회복하려는 것일 것

말소등록은 ‘말소된 등록’을 그대로 재현하여 그 효력을 회복시키는 것이다. 등록의 회복 방법으로는 말소회복등록을 하여야지 말소등록의 말소등록은 할 수 없다. 또한 폐쇄된 등록원부에 기록된 등록사항은 현재의 등록으로서의 효력이 없고 회복 절차에 관하여도 법률상 규정이 없으므로 말소회복등록절차의 이행을 청구할 수 없다.

(3) 회복등록으로 인하여 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없을 것

① 의의

말소회복등록 역시 권리에 관한 등록의 일반 원칙에 따라 등록권리자와 등록의무자가 공동신청에 의하여 이루어진다. 그런데 말소된 등록의 회복 전에 법률관계를 맺은 제3자가 있는 경우에도 아무런 제약없이 자유롭게 말소회복등록을 신청할 수 있다면 제3자에게 불측의 손해를 주게 되고 거래의 안전을 해치게 된다. 그러므로 특허권 등의 등록령 제27조에서는 “말소한 등록의 회복을 신청하는 경우에 등록에 대한 이해관계가 있는 제3자가 있을 때에는 신청서에 그 승낙서나 그에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하여야 한다”고 규정하고 있다.

② 등록상 이해관계에 있는 제3자

등록상 이해관계에 있는 제3자는 말소회복등록이 될 경우 손해를 입을 우려가 있다는 것이 등록원부 기록에 의하여 형식적으로 인정되는 자를 의미한다. 이는 권리 변경등록이나 말소등록의 경우와 같다. 예를 들어 갑이 권리자인 특허권에 설정된 을 명의의 근질권설정등록이 부적법 말소된 후에 병 명의로 권리가 이전된 경우라면

현재 권리자인 병은 등록상 이해관계 있는 제3자이다. 여기서 제3자에 해당하는 병의 승낙이 있어야 한다. 따라서 제3자가 있을 때에는 그 제3자의 승낙서, 그에 대항할 수 있는 재판의 등본이 있어야 한다. (대법원 판결 1993.3.9. 92다39877)

③ 승낙서 등

승낙서는 회복등록을 하는데 대한 승낙의 의사표시가 기록된 문서를 의미한다. 만약 그 등록상 이해관계인이 승낙을 하지 않는 경우에는 그 등록상 이해관계인을 상대로 회복등록절차에 승낙의 의사표시를 하라는 승소판결을 받아서 회복등록신청서에 첨부하여야 한다. 등록상 이해관계인을 상대로 회복등록절차를 이행하라는 취지의 소송을 할 것은 아니다.

다. 신청인

(1) 공동신청의 경우

회복하여야 할 등록의 등록명의인이 등록권리자가 되고, 그 회복에 의하여 등록상 직접 불이익을 받는 자가 등록의무자가 된다. 부적법하게 말소된 후에 새로운 이전 등록이 있는 경우에 말소 당시의 권리자와 현 권리자 중 누가 등록의무자가 되는지에 관하여는 말소 당시 권리자만이 등록의무자적격이 있고, 현 권리자는 등록상 이해관계인에 불과하다.

(2) 단독신청이 허용되는 경우

등록의무자가 말소회복등록의 신청에 협력하지 않으면 등록권리자는 등록의무자의 의사진술을 명하는 판결을 받아 단독으로 신청할 수 있다. 또 말소된 종전의 등록이 단독신청에 의한 것이었던 때에는 그 등록명의인이 단독으로 신청한다. 예컨대 불법말소된 상속등록의 회복등록은 상속인이 단독으로 신청한다.

(3) 촉탁등록으로 말소된 경우

말소등록이 법원의 촉탁에 의하여 된 때에는 그 회복등록도 당해 촉탁관청의 촉탁에 의하여 행하여져야 한다.

(4) 직권으로 말소등록된 경우

심사관이 직권으로 말소한 등록이 부적법한 것인 때에는 직권으로 회복등록을 하여야 한다. 이 경우 회복등록의 등록권리자와 등록의무자 및 등록상 이해관계가 있는 제3자에게 등록을 회복한다는 통지를 하고, 이의를 진술하는 자가 없을 때 또는 이의를 각하한 때에 직권으로 회복등록을 하여야 한다.

4. 등록원부의 기재

- (1) 특허권등의 소멸등록을 한 후, 그 특허권등의 회복등록을 할 때에는 소멸 전 특허권등의 권리란 중 등록사항란에 회복의 원인, 취지 및 연월일을 기록한 후, 소멸등록된 해당 번호란의 음영을 제거하고, 소멸등록 시 기록한 등록 취지를 음영으로 말소한다(특등칙§22①).
- (2) (1)에서 규정한 경우 외의 회복등록을 할 때에는 그 등록사항란에 회복의 원인, 취지 및 연월일을 기록한 후, 해당 부분의 음영을 제거하고, 말소등록시 기재한 등록 취지를 음영으로 말소한다(특등칙§22②).
- (3) (2)에 따라 회복등록을 할 경우에 그 등록원부가 폐쇄되어 있을 때에는 그 등록원부 중 그 등록사항란에 회복등록의 취지 및 연월일을 기록하여야 한다(특등칙§22③).

5. 신청서 작성

회복등록 신청서는 특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제19호에 의해 등록권리자, 등록대상의 등록번호, 등록원인(회복, 착오, 판결 등)을 기재하면 된다.



제1절 가등록

1. 등록개요

가. 의의

가등록은 등록 본래의 효력을 발생시키는 본등록에 대응하는 개념으로 예비등록에 해당하는 바, 장차 본등록을 할 수 있는 청구권을 보전하거나, 그 본등록의 순위를 미리 확보함으로써 가등록권리자의 이익을 보호하는데 목적이 있다.

나. 요건

(1) 청구권적 보전의 필요성

특허권 등의 등록령 제8조에 ‘권리의 설정, 이전, 변경 또는 소멸에 관하여 청구권을 보전하려는 경우’ ‘그 청구권이 시기부 또는 정지조건부인 경우와 그 밖에 장래에 확정될 경우’ 가등록을 할 수 있다고 규정하고 있다.

(2) 물권변동을 목적으로 하는 청구권

① 원칙

가등록은 장차 본등록을 완료하여 물권을 취득하는 것을 목적으로 하나, 가등록되는 권리는 물권 그 자체가 아니라 특허권 등의 등록령 제8조제1항제1호에 규정된 물권 등의 변동을 목적으로 하는 청구권이다.

여기서의 청구권은 아직 물권 등의 변동이 일어나기 전에 그 변동을 가져오기 위한 청구권 즉, '채권적 청구권'을 의미하므로 이미 물권변동 이후에 '물권적 청구권'을 보전하기 위한 가등락은 허용되지 아니한다(대법원 1982. 11. 25. 81다카1110참조).

(ㄱ) 채권적 청구권과 물권적 청구권

- 채권적 청구권 : 특정인에게 일정한 행위(급부)를 청구할 수 있는 권리
- 물권적 청구권
 - 물권이 배타적 지배권이라는 본질에서 가지는 물권의 효력
 - 물건에 대한 지배가 방해받거나 방해받을 염려가 있는 경우, 물권자가 방해자에 대해 방해의 제거 또는 방해 예방을 청구할 수 있는 권리
 - 종류 : 반환청구권, 방해제거청구권, 방해예방청구권

※ 참고 : 물권적 청구권은 '물권자'가 '특정인'에게 '청구'할 수 있는 권리라는 점에서 채권과 유사하며 채권에 관한 일반규정이 준용됨. 다만, ①물권적 청구권의 권원이 '채권'이 아닌 '물권'이라는 점, ②채권적 청구권은 의무자가 처음부터 특정되나, 물권적 청구권은 의무자가 방해하는 재(방해 염려가 있는 자)면 누구나 의무자가 될 수 있다는 점에서 차이가 있음.

〈채권적 청구권과 물권적 청구권 비교〉

구분	채권적 청구권	물권적 청구권
특징	○ 채무자가 급부를 이행하면 소멸	○ 물권에 부종됨 - 물권의 이전, 소멸과 같이 함
효력	○ 상대적, 대인적 효력 - 특정인에게만 급부를 청구할 수 있음	○ 절대적, 대세적 효력 - 제3자에게 권리를 주장할 수 있음
소멸시효	○ 있음 - 채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.(민법§162)	○ 없음 (대법원80다2968) (判) 매매계약의 합의해제에 따른 매도인의 원상회복청구권은 소유권에 기한 물권적청구권이라 할 것이고 이는 소멸시효의 대상이 되지 아니한다.

② 가등록 허용여부가 문제되는 경우

(ㄱ) 양도계약 해제시의 말소등록청구권을 보전하기 위한 가등록

말소등록의 가등록은 기본적으로 가능하다. 그러나 그 청구권이 물권적 청구권으로 해석되는 경우에는 그 말소등록청구권을 보전하기 위한 가등록은 허용되지 아니한다. 말소등록청구권이 물권적 청구권인 경우에는 대세적인 효력이 있기 때문에 구태여 가등록을 하지 아니하여도 누구에게나 대항할 수 있기 때문이다.

(ㄴ) 양도계약 해지시의 이전등록청구권을 보전하기 위한 가등록

양도계약 당시 계약당사자 사이에 계약이 해제되면 양수인은 양도인에게 권리이전등록을 하여 주기로 약정이 있었다면 양도인은 그 약정에 의하여 양수인에 대하여 권리이전등록절차의 이행을 청구할 수 있다 할 것이고 이러한 경우(제3자에게 권리이전등록이 된 후에 계약이 해제된 경우)의 양도인이 가지는 권리이전등록청구권은 물권을 목적으로 하는 청구권이라 할 것이므로 이러한 청구권을 보전하기 위하여 가등록을 할 수 있다.

다. 가등록을 할 수 있는 권리

(1) 이미 발생한 권리의 설정, 이전, 변경 또는 소멸의 청구권

가등록은 이미 발생한 권리의 설정이나 이전 등을 위한 청구권을 보전하기 위해서 하는 등록이다. 예를 들어 양도계약에 의하여 양수인 을이 권리이전등록청구권을 취득하였으나 아직 잔금을 지급하지 못하고 있는 사이에 양도인 갑이 제3자 병에게 먼저 근질권설정등록을 하는 경우를 생각할 수 있는데 이러한 경우에 대비하여 을이 자기의 권리이전등록청구권의 존재를 등록원부에 공시하여 제3자의 거래에 관하여 미리 고시하고 자기의 권리이전등록청구권을 보전하려 할 때에 가등록을 할 수 있다.

그러므로 권리변동과 무관한 등록명의인표시의 변경등록 등을 위한 가등록은 할 수 없다.

등록령 제8조에서는 소멸의 청구권 즉 말소등록청구권 보전을 위한 가등록도 가능한 것으로 규정하고 있다. 그러나 말소등록은 채권적 청구권에 기한 것이 거의 없고 대부분 물권적 청구권에 기한 것이므로 등록실무상 예는 거의 없다.

(2) 시기부 또는 정지조건부의 청구권

시기부 또는 정지조건부의 청구권이란 권리의 설정, 이전, 변경 또는 소멸의 청구권 발생이 시기부 또는 정지조건부인 것을 말한다. 즉, 법률행위의 효력이 장래의 일정 시점이나 조건의 성취여부에 따라 발생하는 청구권을 말한다.

① 시기부 청구권

시기부 청구권이란 청구권의 효력이 장래 일정기일에 발생하는 것을 말한다.

예를 들면, 장래의 일정 시기가 도래하면 계약의 효력요건이 발생한다는 취지의 특약을 맺고 매매계약을 체결하는 것과 같은 경우를 말한다. 이러한 시기부매매를 원인으로 한 가등록도 일반적인 가등록과 동일한 효력이 있다.

② 정지조건부 청구권

정지조건부 청구권이란 청구권의 효력이 일정한 조건에 걸려 있는 것을 말한다.

예를 든다면 금전소비대차를 하면서 채무불이행시에 채무자소유의 특허권을 이전한다는 계약을 체결한 경우 등이 이에 해당한다.

(3) 장래에 확정될 청구권

청구권이 장래에 확정될 것이라 함은 장래 청구권이 발생할 가능성이 있는 모든 경우를 의미하는 것이 아니고 장래 청구권을 발생하게 할 기본적인 법률관계는 이미 성립되어 있는 경우를 말한다.

예를 들어 양도예약을 하여 청구권은 발생하였으나 그 청구권이 잠정적인 상태에 있다가 장래에 일정한 요건이 충족되었을 때에 비로소 확정되므로 그 장래에 확정될 청구권을 미리 보전하기 위해서 가등록을 하는 경우 또는 수개의 특허권에 관한 권리의 이전의 선택채권이 성립하는 계약을 맺은 경우 등을 들 수 있다.

2. 가등록 절차

가. 신청인

가등록은 원칙적으로 가등록권리자와 가등록의무자가 공동으로 신청해야 한다. 다만, 신청서에 가처분 명령의 정보이나 가등록의무자의 승낙서(단독신청승낙서)를 첨부했을 때에는 가등록권리자만으로 신청할 수 있다(등록령§15⑨). ‘판결에 의한 등록신청은 승소한 등록권리자 또는 등록의무자만으로 신청할 수 있다’고 규정하고 있는 특허권 등의 등록령 제15조제3항은 가등록의 경우에도 준용된다.

나. 등록의 원인 및 원인서류

(1) 청구권 보전을 위한 경우

등록원인은 그 청구권의 발생원인에 따라 ‘양도’, ‘설정계약’, ‘변경계약’ 등으로 기재하고, 등록원인서류로는 전용실시권 설정계약서, 권리이전을 위한 양도 계약서 등을 첨부한다.

(2) 청구권의 발생이 시기부 또는 정지조건부인 경우

등록원인은 ‘양도’, ‘설정계약’ 등으로 기재하고, 등록원인서류로는 그 시기부 또는 정지조건이 기재된 전용실시권 설정계약서, 권리이전을 위한 양도계약서 등을 첨부한다.

(3) 청구권이 장래에 있어서 확정될 것인 경우

등록원인은 ‘양도예약’, ‘설정예약’ 등으로 기재하고 등록원인서류로는 권리이전을 위한 양도 예약서 등을 첨부한다.

(4) 판결 등에 의한 경우

등록원인은 가등록가처분에 의한 경우에는 ‘서울지방법원의 가등록가처분결정(○카기○)’ 등으로 기재하고 등록원인서류로는 판결에 의한 가등록 신청에 대한 판결정본 및 확정증명원을 첨부한다.

3. 가등록에 의한 본등록

가. 신청인

(1) 원칙

가등록에 의한 본등록은 일반원칙에 따라 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청하여야 한다. 등록의무자가 등록신청에 협력하지 않으면 의사진술을 명하는 판결을 받아 단독으로 신청할 수 있다.

(2) 본등록신청의 당사자

① 가등록 후 가등록권리가 제3자에게 이전된 경우

가등록에 의한 본등록의 등록권리자는 가등록권리자이며, 가등록권리가 제3자에게 이전된 경우에는 그 이전받은 자가 본등록권리자가 된다.

② 가등록 후 제3자에게 권리가 이전된 경우

가등록에 의한 본등록 신청의 등록의무자는 가등록할 때의 권리자이며, 가등록 후 제3자에게 권리가 이전된 경우라도 본등록의무자는 변동되지 않는다.

(3) 당사자가 사망한 경우

가등록을 마친 후에 가등록당사자가 사망한 경우에는 그 자의 지위가 가등록상의 권리자이든 의무자이든 관계없이 그 상속인은 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 가등록의무자 또는 가등록권리자로서 공동으로 본등록을 신청할 수 있다.

(4) 청산종결된 회사의 경우

회사가 상법 제520조의2(휴면회사의 해산)에 의하여 직권으로 해산등록 및 청산종결등록이 되어 그 법인등록기록이 폐쇄된 경우에도 그 회사 명의로 양도예약을 원인으로 한 가등록이 존재하는 한 그 범위 내에서 청산사무는 종료되지 아니하였기 때

문에 가등록에 기한 본등록을 신청할 수 있고, 만일 그 재산권을 제3자에게 처분한 경우에는 본등록 후 그에 따른 권리이전등록을 신청할 수 있다.

다만, 폐쇄된 법인등기기록에 청산인 등록이 되어 있지 않은 경우, 청산인이 재산권등록신청을 하기 위해서는 폐쇄된 법인등기기록을 부활하여 청산인을 등록하여야 하고, 인감증명의 제출이 필요한 경우에는 청산인의 법인인감증명서를 첨부하여야 한다.

나. 본등록 신청과 관련된 문제

(1) 공동가등록권자가 있는 경우 일부가 자기지분에 대하여 본등록을 신청할 수 있는지 여부

하나의 가등록에 관하여 여러 사람의 가등록권자가 있는 경우에, 가등록권자 모두가 공동의 이름으로 본등록을 신청하거나, 그 중 일부의 가등록권자가 자기의 가등록지분에 관하여 본등록을 신청할 수 있다. 그러나 일부의 가등록권자가 전부에 관한 본등록을 신청할 수 없다.

두 사람의 가등록권자 중 한 사람이 가등록상 권리를 다른 가등록권자에게 양도한 경우, 양수한 가등록권자 한 사람의 이름으로 본등록을 신청하기 위해서는 먼저 가등록상의 권리의 양도를 원인으로 한 지분이전의 등록을 마쳐야 한다.

(2) 권리이전등록을 명한 판결에 의하여 본등록을 신청할 수 있는지의 여부

판결주문에서 권리이전등록청구권의 가등록에 의한 본등록 절차의 이행을 명하지 않고 양도로 인한 권리이전등록 절차의 이행을 명한 경우라도 판결이유에 의하여 권리이전등록 절차의 이행이 가등록에 의한 본등록 절차임이 명백한 경우에는 그 판결을 원인서류로 하여 가등록에 의한 본등록을 신청할 수 있다. 다만, 판결의 주문과 이유에 그러한 취지의 기록이 모두 누락된 경우에는 가등록에 의한 본등록을 신청할 수 없다.

(3) 가등록에 의한 본등록을 명하는 판결에 의하여 일반적인 권리이전등록을 신청할 수 있는지 여부

가등록에 의한 본등록을 명하는 판결로 가등록에 의한 본등록이 아닌 일반적인 권리이전등록을 신청할 수 없다. 신청서와 등록원인 서류가 일치하지 않으므로 신청서는 반려사유가 된다.

(4) 가등록에 따라 본등록을 할 때 가등록 이후에 등록된 것으로 가등록에 따라 보전되는 권리를 침해하는 등록의 직권말소

가등록을 한 사항에 대하여는 본등록을 한 경우에 그 본등록의 순위는 가등록의 순위에 따른다(등록령§8②). 이를 가등록이 갖는 「순위보전의 효력」이라고 한다.

가등록은 오로지 순위보전의 효력이 있을 뿐이므로 그 가등록에 의한 본등록이 이루어지기 전에는 물건변동의 효력이 없으며 가등록의무자의 처분권을 제한하는 효력도 없다.

따라서 특허권자가 가등록에 저촉되는 처분(예컨대, 제3자로의 이전, 실시권의 설정 등)을 하는 경우 문제가 되는 바, 특허권 등의 등록령 제14조제1항제7호에서는 가등록에 따라 본등록을 할 때에는 가등록 이후에 등록된 것으로 가등록에 따라 보전되는 권리를 침해하는 등록은 직권으로 말소하고, 그 사실을 말소된 권리의 등록명의인에게 통지하도록 한다(등록령§14①). 〈특허권 등의 등록령 개정('18. 12. 31. 시행)〉

다. 등록원인서류

(1) 약정에 의한 등록신청의 경우

양도예약을 원인으로 한 가등록에 의한 본등록을 신청함에 있어서, 본등록의 원인서류는 양도계약서이다. 그러나 형식상 양도예약을 등록원인으로 하여 가등록이 되어 있으나, 실제로는 양도예약완결권을 행사할 필요없이 가등록권리자가 요구하면 언제든지 본등록을 하여 주기로 약정한 경우에는 양도예약완결권을 행사하지 않고서도 본등록을 신청할 수 있으며, 이때에는 별도로 양도계약서를 제출할 필요가 없다.

(2) 판결에 의한 등록신청의 경우

판결에 의한 등록신청의 경우에는 판결정본과 확정증명원을 첨부하여야 한다.

4. 가등록의 말소 절차

(1) 공동신청

일반원칙에 따라 등록권리자와 등록의무자의 공동신청에 의하여 말소할 수 있다. 이 경우 등록의무자는 가등록명의인이고 등록권리자는 가등록의무자 또는 제3취득자(가등록 이후에 권리를 취득한 자)이다. 가등록에 기한 본등록이 마쳐진 이후에는 가등록만의 말소등록은 신청할 수 없고, 가등록의 말소등록절차를 이행하라는 판결로는 본등록의 말소등록을 신청할 수 없다.

(2) 단독신청

① 가등록명의인의 단독신청

가등록명의인은 단독으로 가등록의 말소를 신청할 수 있다.

② 가등록의무자 또는 등록상 이해관계인의 단독신청

가등록의무자 또는 가등록에 관하여 등록상 이해관계 있는 자는 가등록명의인의 승낙을 받아 단독으로 가등록의 말소를 신청할 수 있다.

가등록에 관한 등록상 이해관계인이라 함은 가등록에 의한 본등록으로 인하여 자기의 권리가 부정되거나 등록상 불이익을 입을 위험이 있는 자를 말한다. 따라서 가등록보다 선순위로 등록된 권리의 등록명의인은 여기에서의 등록상 이해관계인이 아니다.

반면, 가등록 후에 마쳐진 압류등록의 압류권자는 등록상의 이해관계인이라 할 수 있으므로 압류권자는 공매처분으로 인한 권리이전등록 촉탁을 할 때에 가등록권자의 승낙이나 이에 대항할 수 있는 판결(판결과 동일한 효력이 있는 조서 포함)이 있음을 증명하는 정보를 첨부하여 가등록의 말소 등록의 촉탁을 할 수 있다.

(3) 가등록권자가 다른 원인으로 권리이전등록을 한 경우

가등록권자가 가등록에 의하지 않고 다른 원인으로 권리이전등록을 하였을 경우 그 특허권 등이 제3자에게 이전되기 전에 가등록권자의 단독신청으로 가등록을 말소할 수 있다. 그러나 그 특허권 등이 제3자에게 이전된 후에는 통상의 가등록 말소 절차에 따라 가등록을 말소한다.

또한, 가등록에 의하여 보전된 권리이전등록청구권의 채권자는 그 채무자를 상속하여 채권과 채무가 동일인에 속하여 혼동이 발생하였다고 하더라도 혼동을 원인으로 한 말소등록신청이 없는 한 심사관이 그 가등록을 직권으로 말소할 수 없으며, 양도예약완결권이 제척기간의 도과로 소멸한 경우에도 마찬가지다.

5. 신청서 작성

등록령은 가등록에 관한 신청요건을 규정하고 있지만 가등록에 대한 별도의 신청서식은 마련하고 있지 않다. 대신, 특허권이전가등록신청의 경우 [권리이전등록신청서(특등칙 별지 제15호 서식)]의 [등록원인]란 아래에 [가등록의 표시]란을 만들어 '가등록 신청'이라고 기재하는 방법으로 실무상 운영되고 있다.

가등록 및 본등록 절차 요약

구 분	내 용	등록원인	원인서류
가등록	- 가등록권리자와 가등록의무자의 공동신청 - 가처분명령의 정보 또는 가등록의무자의 승낙(단독신청승낙서)에 의한 단독신청 - 판결에 의한 승소한 등록권리자 또는 등록의무자의 단독 신청		
	청구권 보전을 위한 경우	양도 설정계약 변경계약	양도계약서 설정계약서 변경계약서
	청구권의 발생이 시기부 또는 정지조건부인 경우	양도, 설정계약	시기부 또는 정지조건 기재된 계약서
	청구권이 장래에 있어서 확정될 것인 경우	양도예약 설정예약	양도예약서 설정예약서
	판결 등에 의한 경우	서울지방법원의 가등록가처분결정 (○카기○)	판결정본 및 확정증명원
가등록된 권리의 이전	- 가등록 : 본등록의 순위 확보, 양도 가능한 재산권 - 양수인과 양도인의 공동신청		
본등록	- 가등록 당시의 의무자와 본등록 신청시의 권리자가 공동신청 - 가등록권리자가 사망한 경우 상속인이 본등록 권리자(상속등록은 생략) - 가등록의무자가 사망한 경우 상속인이 본등록 의무자(상속등록은 생략) - 양도예약을 원인으로 한 가등록에 의한 본등록 신청시 : 양도계약서 ※ 가등록권리자가 요구시 본등록을 약정한 경우 양도계약서 생략 가능		
	가등록에 의해 보전되는 권리를 침해하는 등록의 직권말소 ※ 가등록의 본등록 시에는 가등록 이후에 등록된 것으로 가등록에 따라 보전되는 권리를 침해하는 등록은 직권말소 후 말소권리의 등록명의인에게 통지		
가등록의 말소	등록권리자와 등록의무자의 공동신청 ※ 등록권리자 : 가등록의무자 또는 제3취득자(가등록 이후 권리를 취득한 자) ※ 등록의무자 : 가등록명의인(가등록된 권리의 양수인)		
	- 가등록명의인은 가등록 말소 단독신청 - 가등록의무자 또는 등록상 이해관계인이 가등록명의인의 승낙을 받아 단독신청		

권리이전등록 가등록신청 작성(예)

[대상권리] ☒ 특허(등록)권 ☐ 전용실시(사용)권 ☐ 통상실시(사용)권 ☐ 질권 ☐ 근질권
 [신청구분] ☒ 전부이전 ☐ 일부이전 ☐ 지분전부이전 ☐ 지분일부이전

[등록권리자(양수인)]
 [성명(명칭)] (주)굿000
 [특허고객번호] 1-20**-01***9-2

[등록의무자(양도인)]
 [성명(명칭)] 김00
 [특허고객번호] 4-20**-0***99-9

[대리인]
 [성명(명칭)] 특허법인 00
 [대리인번호] 9-2008-1***41-2
 [포괄위임등록번호] 2012-0***88-3
 [포괄위임등록번호] 2012-0***91-8

[등록대상의 표시]
 [특허번호(등록번호)] 10-*****

[등록원인] 양도
 [가등록신청] 가등록신청

순위번호	등록사항
(최종권리자)	김00(5*****-*****) 서울특별시 강남구 테헤란로 *** 2층 (00동)
1번	(등록권리자) 김00(5*****-*****) 서울특별시 강남구 테헤란로 *** 1999년 12월 02일 등록
2번	(권리의 전부이전등록)(가등록) 접수연월일 : 2010년 10월 08일 등록의무자 : 김00 (5*****-*****) 서울특별시 강남구 테헤란로 *** 등록권리자 : (주)굿000 경기도 성남시 ***** 등록원인 : 양도 등록의 목적 : 권리의 전부이전등록 2011년 12월 02일 등록

〈가등록에 의한 본등록 신청시 등록원부〉

순위번호	등록사항
(최종권리자)	김00(5*****-*****) 서울특별시 강남구 테헤란로 *** 2층 (00동)
1번	(등록권리자) 김00(5*****-*****) 서울특별시 강남구 테헤란로 *** 2층 (00동) 1999년 12월 02일 등록
2번	(권리의 전부이전등록)(가등록) 접수연월일 : 2010년 10월 08일 등록의무자 : 김00 (5*****-*****) 서울특별시 강남구 테헤란로 *** 등록권리자 : (주)굿000 경기도 성남시 ***** 등록원인 : 양도 등록의 목적 : 권리의 전부이전등록 2011년 12월 02일 등록
2번	(권리의 전부이전등록)(가등록에 의한 본등록) 접수연월일 : 2010년 10월 08일 등록의무자 : 김00 (5*****-*****) 서울특별시 강남구 테헤란로 *** 등록권리자 : (주)굿000 경기도 성남시 ***** 등록원인 : 양도 등록의 목적 : 권리의 전부이전등록 2012년 12월 02일 등록

제2절 예고등록

1. 의의

예고등록이란 등록된 특허권 등에 무효 또는 취소 원인이 있거나, 권리의 보호범위 확인을 통한 당사자간 분쟁을 신속·정확하게 해결하기 위하여 특허심판원에 심판이 제기된 경우나, 특허법원에 소가 제기된 경우 등에 그러한 사실을 등록원부에 기입하는 등록이다(등록령§6①).

등록원부에 심판청구 사실을 기입함으로써 당해 산업재산권이 무효되거나 취소될 수 있음을 공시하여 권리를 취득하고자 하는 제3자에 대해 거래안전을 도모하고 선의의 피해자가 발생되지 않도록 하는데 목적이 있다.

2. 예고등록의 대상

가. 특허권과 그 밖의 특허에 관한 권리

특허권과 그 밖의 특허에 관한 권리의 예고등록은 다음의 경우에 한다(등록령§6①).

- (1) 특허법 제106조제1항 및 제106조의2제1항에 따른 특허권의 수용·실시의 신청이 있는 경우
- (2) 특허법 제107조제1항에 따른 통상실시권 설정의 재정신청, 같은 법 제114조제1항에 따른 재정의 취소신청이 있는 경우
- (3) 특허법 제132조의2제1항에 따른 특허취소신청이 있는 경우 <특허권 등의 등록령 개정 제6조제1항('16. 9. 13. 시행)>
- (4) 특허법 제132조의17(특허권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판만 해당한다), 제133조제1항, 제134조제1항·제2항, 제135조제1항·제2항, 제136조제1항, 제137조제1항 및 제138조제1항·제3항에 따른 심판의 청구가 있는 경우 <특허권 등의 등록령 개정 제6조제1항('16. 9. 13. 시행)>

- (5) 특허법 제178조제1항에 따른 재심의 청구가 있는 경우
- (6) 특허법 제186조제1항에 따라 특허법원에 소가 제기된 경우
- (7) 특허법 제186조제8항에 따라 대법원에 상고가 제기된 경우

나. 실용신안권과 그 밖의 실용신안에 관한 권리

실용신안권과 그 밖의 실용신안에 관한 권리의 예고등록은 다음의 경우에 한다(등록령§6②).

- (1) 실용신안법 제28조에 따라 준용되는 특허법 제106조제1항에 따른 실용신안권의 수용·실시의 신청이 있는 경우
- (2) 실용신안법 제28조에 따라 준용되는 특허법 제107조제1항에 따른 통상실시권 설정의 재정청구, 같은 법 제114조제1항에 따른 재정의 취소신청이 있는 경우
- (3) 실용신안법 제30조의2제1항에 따른 실용신안등록취소신청이 있는 경우 <특허권 등의 등록령 개정 제6조제2항('16. 9. 13. 시행)>
- (4) 실용신안법 제31조제1항, 제31조의2제1항, 제32조제1항·제3항 및 제33조에 따라 준용되는 특허법 제132조의17(실용신안권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판만 해당한다) 및 제135조부터 제137조까지의 규정에 따른 심판의 청구가 있는 경우 <특허권 등의 등록령 개정 제6조제2항('16. 9. 13. 시행)>
- (5) 실용신안법 제33조에 따라 준용되는 특허법 제178조제1항에 따른 재심의 청구가 있는 경우
- (6) 실용신안법 제33조에 따라 준용되는 특허법 제186조제1항에 따라 특허법원에 소가 제기된 경우
- (7) 실용신안법 제33조에 따라 준용되는 특허법 제186조제8항에 따라 대법원에 상고가 제기된 경우

다. 디자인권과 그 밖의 디자인에 관한 권리

디자인권과 그 밖의 디자인에 관한 권리의 예고등록은 다음의 경우에 한다(등록령§6③).

- (1) 디자인보호법 제68조제1항에 따른 디자인일부심사등록이의신청
- (2) 디자인보호법 제120조(디자인등록취소결정에 대한 심판만 해당한다), 제121조제1항, 제122조 및 제123조제1항·제2항에 따른 심판의 청구가 있는 경우
- (3) 디자인보호법 제158조제1항에 따른 재심의 청구가 있는 경우
- (4) 디자인보호법 제166조제1항에 따라 특허법원에 소가 제기된 경우
- (5) 디자인보호법 제166조제8항에 따라 대법원에 상고가 제기된 경우

라. 상표권과 그 밖의 상표에 관한 권리

상표권과 그 밖의 상표에 관한 권리의 예고등록은 다음의 경우에 한다(등록령§6④).

- (1) 상표법 제117조제1항, 제118조제1항, 제119조제1항, 제120조제1항, 제121조 및 제214조제1항에 따른 심판의 청구가 있는 경우
- (2) 상표법 제157조제1항에 따른 재심의 청구가 있는 경우
- (3) 상표법 제162조제1항에 따라 특허법원에 소가 제기된 경우
- (4) 상표법 제162조제7항에 따라 대법원에 상고가 제기된 경우

3. 예고등록의 절차

특허청장은 특허·실용신안·디자인·상표 권리에 대해 수용·실시의 신청(특허·실용신안), 통상실시권 설정의 재정신청(특허·실용신안), 재정의 취소신청(특허·실용신안), 취소신청(특허·실용신안), 디자인일부심사등록이의신청, 심판의 청구, 재심의 청구, 특허법원에 소의 제기, 대법원에 상고 제기가 있는 경우에는 직권으로 그 예고

등록을 하여야 한다. 다만, 심판의 청구, 재심의 청구, 특허법원에 소의 제기, 대법원에 상고 제기가 있는 경우에 대한 예고등록은 특허심판원장의 통지가 있는 경우에 한다(등록령§14).

4. 예고등록의 말소

특허청장은 다음에 해당하는 경우에는 예고등록을 말소하여야 한다(등록령§47②).

- (1) 수용·실시의 신청(특허·실용신안), 통상실시권설정의 재정신청(특허·실용신안), 재정의 취소신청(특허·실용신안), 취소신청(특허·실용신안), 디자인 일부심사등록이의신청에 대한 결정이 있거나 신청의 취하가 있는 경우
- (2) 심판청구, 재심청구, 소의 제기 또는 상고 등 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
 - ① 심판청구·재심청구·소의 제기 또는 상고를 각하한 심결 또는 판결이 확정된 경우
 - ② 심판청구·재심청구·소의 제기 또는 상고가 이유 없다는 심결 또는 판결이 확정된 경우
 - ③ 심판청구·재심청구·소의 제기 또는 상고의 취하가 있는 경우
 - ④ 심판청구·재심청구·소의 상급심에 대한 예고등록이 있는 경우
- (3) 위와 같은 경우 외에 등록의 원인이 무효나 취소라는 이유로 등록을 말소하거나 회복시킨 경우 또는 그 밖에 예고등록의 원인이 된 사실이 소멸한 경우(등록령§47③)

5. 신청서 작성

예고등록은 특허심판원의 통지가 있는 경우에 등록하는 것으로 특허권 등의 등록령에서 별도의 서식을 규정하고 있지 않다.



제1절 총설

처분제한의 등록은 특허권 등이나 특허권 등에 관한 권리의 권리자가 가지는 처분 권능을 제한하는 것으로 ① 가압류·가처분에 관한 등록(민사집행법§293, §305) ② 체납처분에 의한 압류등록(국세징수법§55②, 지방세징수법§61②) ③ 회생 및 파산 절차에 관한 등록(채무자회생법§24) 등이 있다. 이 중에서 실무에서 사례가 많은 가처분·가압류에 관한 등록과 회생 및 파산절차에 관한 등록을 중심으로 살펴본다.

〈가처분, 가압류, 압류 등록 비교〉

	가처분	가압류	압류
목적	금전채권 이외 청구권의 보전을 위한 처분 제한 (집행권원을 얻기 전 임시 처분 제한)	금전채권에 대한 강제집행 보전을 위한 처분 제한 (집행권원을 얻기 전 임시 처분 제한)	금전채권에 대한 강제집행 보전을 위한 처분 제한 (이후 진행될 매각, 양도 등에 앞서 처분 제한)
집행권원의 필요성	불필요 차용증, 계약서 등 채권, 채무 관계 소명으로 충분	불필요 차용증, 계약서 등 채권, 채무 관계 소명으로 충분	필요 확정판결, 공정증서, 지급 명령 등 집행권원 필요
등록 후 처분행위	가능 피보전권리가 침해받지 않는 한도 내에서 상대적 무효	가능 집행보전 목적 달성 범위 내에서 상대적 무효	가능 집행보전 목적 달성 범위 내에서 상대적 무효
처분금지에 저촉되는 등록의 말소	본안소송에서 승소한 가처분 채권자가 단독으로 말소 신청 가능	법원의 매각 또는 양도 명령 등에 의한 명의 변경 촉탁 시 말소도 같이 촉탁	법원의 매각 또는 양도 명령 등에 의한 명의 변경 촉탁 시 말소도 같이 촉탁

제2절 가압류 등록

1. 의의

가압류는 매매대금·대여금 등의 금전채권이나 금전으로 환산할 수 있는 채권에 관하여 장래에 실시할 강제집행을 보전하기 위하여 채무자의 재산을 잠정적으로 압류함으로써 그 처분권을 제한하는 보전처분이다.

2. 등록의 촉탁

집행법원에서 특허권 등 또는 특허권 등에 관한 권리에 대해 가압류 결정을 한 경우 해당 집행법원의 법원사무관 등이 촉탁서에 가압류결정정보를 첨부하여 촉탁한다.

3. 가압류등록의 효력

- (1) 가압류의 집행으로 등록이 완료되면 해당 산업재산권에 대하여 채무자에게 양도·증여·근질권설정, 그 밖에 일체의 처분을 금지하는 효력이 생긴다.
- (2) 그러나 채무자가 가압류등록 후에 처분행위를 하였더라도 그 처분행위가 절대적으로 무효가 되는 것이 아니다. 처분행위의 당사자 즉, 채무자와 제3취득자(특허권 등 또는 담보권 등을 취득한 자) 사이에는 그들 사이의 거래행위가 여전히 유효하고, 단지 가압류채권자가 집행보전의 목적을 달성하는데 필요한 범위 안에서 그 가압류채권자에 대한 관계에서만 상대적 무효가 된다(상대적 효력, 대법원 1987. 6. 9. 선고 86다카2570 판결 참조). 가압류의 목적이 장차 목적물을 현금화하여 그로부터 금전적 만족을 얻고자 하는 데 있는 것이므로, 그러한 목적 달성에 필요한 범위를 넘어서까지 채무자의 처분행위를 막을 필요가 없기 때문이다.

4. 가압류등록의 말소

가압류등록의 말소는 법원의 말소촉탁에 의하는 것이 원칙이므로 당사자의 신청에 의하여 가압류등록을 말소할 수는 없다. 가압류등록은 가압류법원의 말소촉탁 외에 매각으로 인한 경매법원의 말소촉탁, 가처분권자의 승소판결에 따른 등록, 가등록에 기한 본등록 등으로 말소되기도 한다.

제3절 가처분등록

1. 의의

민사집행법상 가처분(민사집행법§300)은 목적에 따라 다툼의 대상에 관한 가처분과 임시의 지위를 정하기 위한 가처분으로 나뉜다. 다툼의 대상에 관한 가처분은 채권자가 금전 이외의 물건이나 권리를 대상으로 하는 청구권을 가지고 있을 때 그 강제집행 시까지 다툼의 대상이 처분·멸실되는 등 법률적·사실적 변경이 생기는 것을 방지하고자 다툼의 대상의 현상을 동결시키는 보전처분이고 임시의 지위를 정하기 위한 가처분은 당사자 사이에 현재 다툼이 있는 권리 또는 법률관계가 존재하고 그에 대한 판결이 있기까지 현상의 진행을 그대로 방지한다면 권리자가 현저한 손해를 입거나 급박한 위험에 처하는 등 소송의 목적을 달성하기 어려운 경우에 그로 인한 위험을 방지하기 위해 잠정적으로 권리 또는 법률관계에 관하여 임시의 지위를 정하는 보전처분이다.

가처분은 청구권을 보전하기 위한 제도라는 점에서 가압류와 같으나 그 청구권이 금전채권이 아니고 대상이 채무자의 일반재산이 아닌 특정 물건이나 권리라는 점에서 다르다.

2. 등록의 촉탁

집행법원에서 특허권 등 또는 특허권 등에 관한 권리에 대해 가처분 결정을 한 경우 해당 집행법원의 법원사무관 등이 촉탁서에 가처분결정정본을 첨부하여 촉탁한다.

서울동부지방법원 민사00부 결정

사 건 : 2011**13 ○ 상표권가처분명령

채 권 자 : 최○○

⋮

채 무 자 : 이○○

주 문

채무자는 별지 기재 상표권에 대하여 양도, 질권·전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니된다.

피보전권리의 내용 : 약정에 의한 상표권 이전등록절차이행 청구 :

3. 등록의 실행

특허권 등에 대한 가처분은 주등록으로, 특허권등에 관한 권리와 가등록된 권리에 대한 가처분은 부기등록으로 한다.

순위번호	등 록 사 항
5번	(가처분등록) 접 수 연 월 일: 2013년 6월 14일 접 수 번 호: 2013-5120999 사 건 의 표 시: 서울동부지방법원 2013**13○○ 상표권가처분명령 등 록 의 무 자: 이○○ (54○○○○○ - ○○○○○○○○) 서울특별시 강남구 연주로 ○○○길 6, 동부센트레빌 ○동 ○○호(논현동, 논현동 부센트레빌) 등 록 권 리 자: 최○○ 서울특별시 송파구 ○○○로 1**5 (잠실동, 리센츠) 등 록 원 인 일 자: 2013년 6월 10일 등 록 원 인: 서울동부지방법원 2013**13○ 상표권가처분명령 등 록 목 적: 상표권의 가처분 기입등록 상표권에 대하여 양도, 질권·전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 기타 일체의 처분행위를 하여서는 아니된다 2013년 6월 14일 등록

4. 가처분등록의 효력

(1) 개요

- ① 가처분등록이 마쳐지면 채무자 및 제3자에 대하여 구속력을 갖게 된다.
이는 그 등록 후에 채무자가 가처분을 위반하여 제3자에게 양도, 전용·실시권설정 등의 처분행위를 한 경우에 채권자가 그 처분행위의 효력을 부정할 수 있는 것 즉, 무효로 할 수 있다는 것을 의미한다.
- ② 다만, 위 가처분을 위반한 처분행위는 가압류등록의 효력과 같이 가처분 채무자와 그 상대방 및 제3자 사이에서는 완전히 유효하고 단지 가처분채권자에게만 대항할 수 없음에 그친다.

(2) 가처분채권자가 가처분 위반행위의 효력을 부정할 수 있는 시기

- ① 본안소송에서 승소확정판결을 받거나 이와 동일시할 수 있는 사정이 발생한 때(화해, 조정, 청구의 인낙 등에 의하여 가처분채권자의 권리의 존재가 확정된 때)이다.
- ② 단순히 가처분채권자의 지위만으로는 가처분채무자로부터 목적 소유권 이전등록을 완료받은 제3자에 대하여 말소등록을 청구하는 등 위법한 처분행위의 효력을 부인할 수 없다(대법원 1966. 3. 22. 선고 95다 53768 판결).
- ③ 가처분채권자의 권리가 본안에서 확정될 때까지는 가처분등록 후의 처분행위라도 등록이 허용됨은 물론이다(대법원 1999. 7. 9. 선고 98다13754 판결).

(3) 효력 발생 범위

가처분은 가처분채권자의 권리를 침해하는 한도 내에서만 효력이 있으므로 가처분채권자는 피보전권리의 한도 내에서 가처분을 위반한 처분행위의 효력을 부정할 수 있다(실체적 효력설). 예컨대, 근질권, 실시권 등의 등록청구권을 피보전권리로 한 가처분등록 후에 행하여진 권리이전행위는 전면적으로 무효가 아니라, 근질권, 실시권 등의 제한이 있는 채로 제3취득자에게 권리가 넘어가는 것이다.

5. 가처분채권자의 본안승소와 그에 따라 실효되는 등록사항

가. 개요

가처분채권자가 본안소송에서 승소확정판결(또는 이와 동일시할 수 있는 청구의 인낙이나 조정, 화해 등)을 받아 권리이전(말소)등록 등을 신청하는 경우 그 승소판결에 의한 등록 절차는 통상의 판결에 의한 등록절차와 동일하다. 다만, 승소판결이 확정되면 가처분에 저촉되는 제3자 명의의 등록을 어떻게 처리하여야 하는지 문제이다.

이점에 관하여 가처분과 저촉되는 등록은 모두 말소처리하는 것을 원칙으로 하고 있다. 다만, 그 말소절차는 가처분의 피보전권리와 실효되는 등록의 종류 등에 따라 다르다.

나. 처분금지가처분채권자가 본안사건에서 승소하여 그 승소판결에 의한 권리이전 등록을 하는 경우

(1) 당해 가처분등록 이후에 완료된 제3자 명의의 권리이전등록의 말소

- ① 처분금지가처분채권자가 본안사건에서 승소하여(재판상 화해 또는 인낙을 포함한다) 그 확정판결의 정본을 첨부하여 권리이전등록을 신청하는 경우, 그 가처분등록 이후에 제3자 명의의 권리이전등록이 완료되어 있을 때에는 위 권리이전등록신청과 함께 단독으로 제3자 명의의 권리이전등록의 말소등록신청(등록원인 : 가처분에 의한 실효)도 동시에 하여 그 가처분 등록 이후의 권리이전등록을 말소하고 가처분채권자의 권리이전등록을 하여야 한다.
- ② 위 ①의 경우, 가처분등록 이후에 완료된 제3자 명의의 권리이전등록이 가처분등록에 우선하는 질권 또는 압류에 기한 경매절차에 따른 매각을 원인으로 하여 이루어진 것인 때에는 가처분채권자의 말소신청이 있다 하더라도 이를 말소할 수 없다.

(2) 당해 가처분등록 이후에 완료된 제3자 명의의 권리이전등록 이외의 등록의 말소

- ① 가처분채권자가 본안소송에서 승소확정판결을 받아 권리이전등록을 신청하는 경우, 그 가처분등록 이후에 제3자 명의의 권리이전등록을 제외한 가등록, 실시권 설정 등록, 질권 설정 등록, 가압류등록, 국세채납에 의한 압류등록, 처분금지가처분등록 등이 완료되어 있을 때에는 위 권리이전등록신청과 함께 단독으로 그 제3자 명의 등록의 말소등록신청도 동시에 하여 그 가처분등록 이후의 등록을 말소하고 가처분채권자의 권리이전등록을 하여야 한다.
- ② 다만, 가처분 등록 이후 경료된 제3자 명의의 권리이전 등록 이외의 등록이 가처분등록 전에 마쳐진 가압류, 질권, 가등록 등에 기한 것일 경우에는 이를 말소하지 아니하고 가처분채권자의 권리이전등록을 하여야 한다.
- ③ 위 ①의 경우 가처분채권자가 그 가처분에 기한 권리이전등록만 하고 가처분등록 이후에 완료된 제3자 명의의 권리 이전등록 이외의 등록의 말소를 동시에 신청하지 않았다면 추후 그 권리이전등록이 가처분에 기한 권리이전등록이었다는 소명자료를 첨부하여 다시 가처분등록 이후에 완료된 제3자 명의의 등록의 말소를 신청하여야 한다.

(3) 피보전권리가 말소등록청구권인 가처분에 의하여 이전등록을 한 경우

권리이전등록말소청구권을 피보전권리로 가처분 등록을 하였으나 본안사건 승소에 따른 청구권이 권리이전등록 청구권인 경우에도 청구의 동일성이 인정된다면 가처분에 기해 제3자 명의 등록의 말소 등록을 신청할 수 있다(피보전권리가 이전등록청구권이나 본안사건 승소에 따른 청구권이 말소등록청구권인 경우에도 마찬가지이다).

다. 가처분채권자가 본안사건에서 승소하여 그 승소판결에 의한 권리이전등록의 말소등록을 하는 경우

(1) 당해 가처분등록 이후에 완료된 제3자 명의의 권리이전등록의 말소

가처분채권자가 본안사건에서 승소하여 그 확정판결의 정본을 첨부하여 권리이전등록말소등록을 신청하는 경우, 그 가처분등록 이후에 제3자 명의의 권리이전등록이 완료되어 있을 때에는 위 권리이전등록말소등록신청과 동시에 제3자 명의의 권리이전등록의 말소등록도 단독으로 신청하여 그 가처분등록 이후의 권리이전등록을 말소하고 위 가처분에 기한 권리이전등록말소등록을 하여야 한다.

(2) 당해 가처분등록 이후에 완료된 제3자 명의의 권리이전등록 이외의 등록의 말소

① 가처분채권자가 본안사건에서 승소하여 그 확정판결의 정본을 첨부하여 권리이전등록말소등록을 신청하는 경우, 그 가처분등록 이후에 완료된 제3자 명의의 권리이전등록을 제외한 가등록, 실시권 설정 등록, 질권 설정 등록, 가압류등록, 국세채납에 의한 압류등록, 처분금지가처분등록 등이 완료되어 있을 때에는 위 권리이전등록말소등록신청과 함께 단독으로 제3자 명의의 말소등록 신청도 동시에 하여 그 가처분등록 이후의 등록을 말소하고 가처분채권자의 권리이전등록의 말소등록을 하여야 한다.

② 다만, 가처분 등록 이후 경료된 제3자 명의의 권리이전 등록 이외의 등록이 가처분등록 전에 마쳐진 가압류, 질권, 가등록 등에 기한 것일 경우에는 이를 말소하지 아니한다. 이 경우 가처분채권자가 가처분채무자의 권리이전등록의 말소 등록을 신청하기 위해서는 위 권리자의 승낙이나 이에 대항할 수 있는 재판이 있음을 증명하는 정보를 제공하여야 한다.

③ 한편, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금지하는 가처분등록이 완료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우가 문제가 되는데 판례는 “전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실

시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면, 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다”라고 하였다(대법원 1999. 3. 26. 97다41295).

가처분권자의 승소판결에 의한 등록절차(예시)

[실용신안권자란]	
(최종권리자) 이OO(60***1-*****) 경기도 성남시 OO구 OO대로 391 (OO동)	
1번	(등록권리자) 홍OO(65***7-*****) 경기도 구리시 OO로***번길 7-1 (OO동) 2005년 10월 27일 등록
2번	(가처분등록) ① 등록의무자 : 홍OO(65***7-*****) 등록권리자 : 이OO(60***1-*****) 등록원인일 : 2012년 7월 7일 등록원인 : 가처분 결정 등록목적 : 양도, 질권, 전용실시권의 설정 등 일체의 처분금지 가처분 2012년 7월 7일 등록
3번	(권리의 전부이전등록) ③ 접수연월일 : 2014년 7월 7일 접수번호 : 2**0-5***241 사건의표시 : 대전지방법원 20**카합 6*7 특허권등처분금지가처분 등록의무자 : 홍OO(65***7-*****) (1/3) 경기도 구리시 OO로***번길 7-1(OO동) 등록권리자 : 이OO(60***1-*****) (2/3) 경기도 성남시 OO구 OO대로 391(OO동) 등록원인일 : 2014년 7월 12일 등록원인 : 판결 2014년 8월 9일 등록
[전용실시권자란]	
1번	(전용실시권의 설정등록)② 접수연월일 : 2013년 08월 29일 접수번호 : 2**1-5***771 등록의무자 : 홍OO(65***7-*****) 경기도 구리시 OO로***번길 7-1 (OO동) 등록권리자 : 김OO(61***1-*****) 경기도 부천시 원미구 OO로***번길 8-1(OO동) 2013년 8월 29일 등록
2번	(전용실시권말소등록)④ 등록원인 : 가처분에 의한 실효 주말번호 : 1 2014년 8월 9일 등록
① 가처분권자(이OO)가 2012. 7. 7. 실용신안권에 대하여 “양도, 질권, 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 등 일체의 처분금지 가처분등록”을 등록함 ② 실용신안권자(홍OO)는 가처분등록이후인 2013.8.29. 김OO에게 전용실시권 설정등록을 함 ③ 가처분권자(이OO)가 본안소송에서 승소판결(주문 : “홍OO는 이OO에게 실용신안권 제 00000호에 관하여 이전등록 절차를 이행하라”)을 받아서 권리이전등록을 신청 ④ 가처분권자(이OO)는 가처분등록 후에 가처분의 내용에 위배한 전용실시권 설정의 처분행위의 효력을 부정하면서 ‘가처분에 의한 실효’를 등록원인으로 하여 전용실시권 말소등록을 신청	

제4절 회생절차에 관한 등록

1. 개요

채무자 회생 및 파산에 관한 법률(이하 ‘채무자 회생법’이라 한다)에 의한 회생절차는 재정적 어려움으로 인하여 파산에 직면한 채무자에 대하여 채권자 등 이해 관계인의 법률관계를 조정하여 채무자 또는 그 사업의 효율적인 회생을 도모하는 것이다.

2. 촉탁에 의한 등록

가. 촉탁의 주체

채무자 회생법에서는 회생절차와 관련한 대부분의 등록은 회생법원의 법원사무관 등의 명의로 촉탁하도록 하고 예외적인 경우(채무자회생법§24②)에만 회생법원의 명의로 촉탁하게 하였다.

나. 촉탁의 대상

촉탁에 의한 등록의 대상은 채무자의 등록된 산업재산권 또는 권리인데, 채무자가 법인인지 여부에 따라 달라진다. ① 채무자가 법인인 경우에는 보전처분의 등록만 촉탁할 수 있고, ② 법인이 아닌 경우(자연인 또는 법인 아닌 사단·재단)에는 보전처분 및 회생절차의 각 단계에 따른 기입등록이 촉탁의 대상이 된다(채무자회생법§24①).

〈채무자가 회생절차 진행중인 경우 등록 신청권자〉

- (1) 회생법원이 보전처분 외에 보전관리인에 의한 관리를 명한 때 (채무자회생법§43③)에는 보전관리인의 신청에 의해,
- (2) 회생절차개시결정이 있는 때에는 관리인* 또는 관리인으로 간주되는 자의 신청에 의해 등록해야 한다.

* 채무자의 업무의 수행과 재산의 관리 및 처분 권한은 관리인에게 전속하고(채무자회생법§56①), 관리인이 선임되지 아니한 경우에는 채무자의 대표자가 관리인으로 간주된다(채무자회생법§74④).

3. 보전처분에 관한 등록

가. 기입등록

법원사무관 등은 보전처분등록 촉탁 시 촉탁서에 등록의 목적, 등록원인 및 일자, 처분 결정을 한 법원 등을 표시하고 보전처분 결정문을 첨부하여야 한다.

나. 보전처분 등록의 변경 및 말소

보전처분 등록의 변경 또는 말소 역시 법원사무관 등의 촉탁에 의한다. 즉 ① 보전처분이 변경 또는 취소되거나 ② 보전처분 이후 회생절차개시신청의 기각 결정, 취하 등의 사유로 보전처분이 그 효력을 상실한 경우 ③ 회생절차종결결정이 있는 경우 ④ 관리인이 법원의 허가를 얻어 임의 매각한 경우에는 법원사무관 등의 촉탁에 의하여 보전처분 등록을 변경 또는 말소한다. 이 경우 결정문의 등본(또는 초본)이나 취하서 등을 첨부하여야 한다.

다. 보전처분등록과 다른 등록의 관계

(1) 보전처분등록 후의 다른 등록

보전처분 등록이 마쳐진 이후에 다른 등록신청(예 : 채무자와 매수인의 권리이전등록신청, 근질권설정등록신청)이 있는 경우 심사관은 그 신청을 수리하여야 한다. 보전처분에 저촉되는 등록이라고 해서 절대적 무효가 아니라 회생절차개시결정이 있을 때에 채무자에 대하여 유효를 주장할 수 없는 데 그치는 상대적 무효이고, 회생절차가 폐지되면 보전처분에 위반한 등록도 완전히 유효한 것으로 되기 때문이다.

또한, 보전관리명령이 있는 경우에는 보전관리인이 법원의 허가서를 첨부하여 권리이전등록 등을 신청할 수 있는데 이 경우에는 유효한 등록이 된다.

(2) 보전처분등록에 앞서는 가처분등록

보전처분에 앞선 가처분등록이 있는 경우에 가처분권리자가 승소한 경우 보전처분의 등록은 가처분등록에 저촉되는 등록이 되므로 가처분채권자의 신청으로 말소한다.

(3) 보전처분에 저촉되는 등록의 말소여부

① 회생절차개시신청 기각, 취소 등으로 보전처분이 효력을 상실한 경우

예를 들어, 채무자 갑→보전처분→을(권리이전등록)의 등록이 마쳐진 상태에서, 보전처분이 취소되거나 또는 보전처분 이후 개시신청의 기각결정 등으로 인하여 보전처분이 효력을 상실한 경우, 법원사무관 등은 보전처분등록의 말소를 촉탁한다. 이에 따라 보전처분등록이 말소되면 을 명의의 권리이전등록은 확정적으로 유효한 등록이 된다.

② 회생절차종결 결정이 있는 경우

회생절차종결 결정이 있는 경우에는 보전처분 및 그에 저촉되는 등록은 회생계획의 인가로 이미 효력을 상실하였으므로, 법원사무관 등은 회생절차종결시 보전처분 말소등록 및 그에 저촉되는 등록의 말소등록의 촉탁을 하게 된다. 즉 ①의 예에서 보전처분 등록과 을 명의의 권리이전등록은 법원사무관 등의 촉탁에 의하여 말소된다.

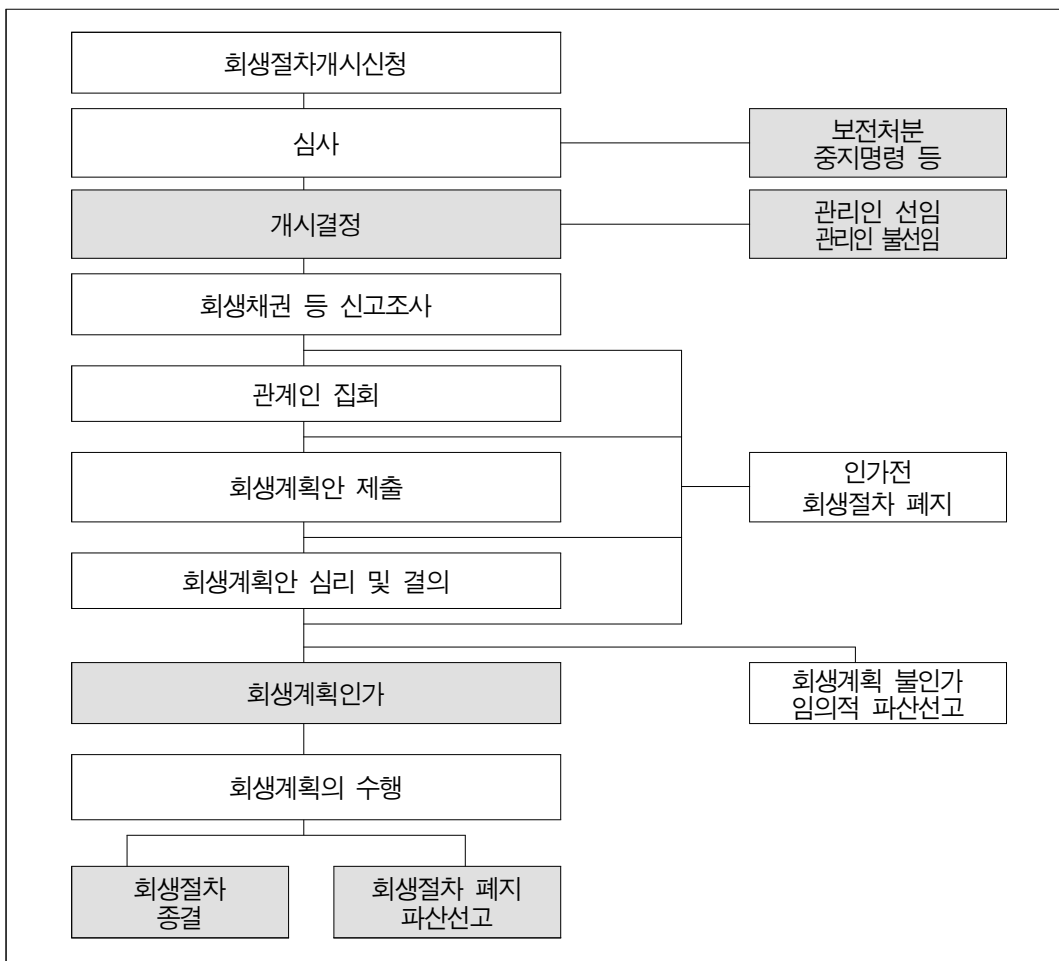
③ 회생절차 진행 중 관리인이 법원의 허가를 얻어 산업재산을 양도한 경우

관리인은 법원의 허가서를 첨부하여 먼저 단독으로 보전처분에 위배된 등록의 말소를 신청하고 이어 양수인과 공동으로 권리이전등록을 신청한다. 보전처분 등록은 위 권리이전등록과 말소등록이 마쳐진 후에 관리인의 신청에 의하여 회생법원의 촉탁으로 말소한다.

4. 회생절차개시결정 이후의 등록

회생절차에 관한 등록은 채무자가 법인이 아닌 경우에만 채무자 소유의 개별 재산에 각 절차단계별로 기입등록을 하고, 채무자가 법인인 경우에는 그러한 등록을 하지 않는다. 따라서 법인인 채무자 명의의 산업재산권에 대해서 회생절차 개시결정, 회생계획인가, 회생절차종결의 등록촉탁이 있는 경우, 이는 등록신청한 사항이 등록할 수 있는 것이 아닌 경우에 해당하므로 심사관은 특허권 등의 등록령 제29조제1항제1호에 의거 반려하여야 한다.

회생절차 흐름도



회생절차별 등록업무 처리

구 분	내용 및 등록방법	비고
회생절차개시신청	■ 사업의 계속에 현저한 지장을 초래하지 아니하고는 채무를 변제할 수 없는 경우 등 - 채무자, 일정액 이상의 채권을 가지는 채권자, 일정비율 이상의 주주 등이 법원에 신청 ※ 법원은 회생절차개시 신청일로부터 1월 이내에 회생절차 개시여부를 결정	채무자 회생법 제34조 제49조
보전	<div data-bbox="239 539 289 829" data-kind="parent" data-rs="2">보전처분</div> ■ 회생절차 개시 신청이 있거나 또는 법원 직권으로 회생절차 개시결정 전까지 채무자 재산의 산일방지 등을 위해 채무자에 대한 행위를 제한 ■ 보전처분 이후부터 회생절차 개시 전까지 다른 등록 신청 또는 촉탁이 있는 경우 수리 - 보전처분은 채무자에게 일정한 행위를 제한하는 것으로 제3자의 권리행사를 금지하는 것이 아님 - 다만, 보전처분에 위반한 채무자의 처분은 회생절차 개시결정이 있을 때, 회생채권자에 대하여 유효성을 주장할 수 없음	제43조①
처분	<div data-bbox="239 829 289 1170" data-kind="parent" data-rs="2">보전관리명령</div> ■ 법원은 필요하다고 인정하는 때에는 보전관리인에 의한 관리를 명할 수 있음 ■ 회생절차개시 전까지 채무자의 재산의 관리 및 처분을 하는 권한은 보전관리인에 전속됨 ※ 법원은 필요하다고 인정하는 때에는 보전관리인이 재산의 처분 등의 행위(양도, 양수, (근)질권, 포기 등)를 하고자 하는 때에 법원의 허가를 받도록 할 수 있음 ■ 보전관리인과 계약상대자가 공동 신청하는 경우 수리(보전관리인을 증명하는 서류, 등록원인서류(계약서 등), 법원의 허가서 또는 허가를 요하지 아니한다는 뜻의 증명서) ※ 회생절차 개시신청일로부터 1개월 이내에 회생절차 개시여부를 결정(제49조)하도록 규정하고 있어 보전관리인을 선임할 것이라면 바로 관리인을 선임하여 개시 결정을 하면 되므로 보전관리명령은 거의 발하고 있지 않음	제43조③ 제45조
회생절차개시	■ 법원은 회생절차 개시의 원인인 사실이 있다고 판단하는 경우 등에 회생절차 개시 결정을 하고, 개시결정 주문, 관리인을 선임하여 공고 ■ 채무자의 업무의 수행과 재산의 관리 처분을 하는 권한은 관리인에게 전속 ※ 관리인이 선임되지 아니한 경우에는 채무자의 대표자가 관리인으로 간주 ※ 법원은 필요하다고 인정하는 때에는 관리인이 재산의 처분 등의 행위(양도, 양수, (근)질권, 포기 등)를 하고자 하는 때에 법원의 허가를 받도록 할 수 있음 ■ 관리인과 계약상대자가 공동 신청하는 경우 수리(관리인을 증명하는 서류(법인 등기사항증명서상 기재됨), 등록원인서류(계약서 등), 법원의 허가서 또는 허가를 요하지 아니한다는 뜻의 증명서)	제46조① 제61조 제74조④
파산재단관리 및 처분	■ 채무자가 파산선고 당시에 가진 모든 재산은 파산재단에 속하게 되며, 파산재단을 관리 및 처분하는 권한은 파산관재인에게 전속됨 ■ 파산관재인과 등록 원인자가 공동 신청하는 경우 수리(파산관재인을 증명하는 서류, 등록원인서류(계약서 등), 법원의 허가서 또는 감사위원 동의서) ※ 법원의 허가사항 : 양도, (근)질권, 포기 등	제82조 제84조 제92조

제5절 파산절차에 관한 등록

1. 개요

파산은 채무자가 채무의 완제불능 상태에 빠졌을 때 채무자의 재산을 공정하게 환가·배당하여 채권자 전체의 이익을 극대화하고 채무자에게는 남은 채무를 면책시켜 재기의 기회를 부여하기 위한 제도이다.

파산선고에 의하여 파산절차가 개시되면 채무자가 소유하고 있는 일체의 재산은 원칙적으로 파산재단을 구성한다(채무자회생법§382). 파산선고된 채무자는 파산선고시에 소유하는 재산에 관한 관리처분권을 상실하고 파산관재인에 의하여 그 관리·처분이 이루어진다(채무자회생법§384).

2. 파산절차에 관한 등록

파산절차에 관한 등록에는 파산선고의 등록, 파산취소의 등록, 파산폐지의 등록, 파산종결의 등록이 있는데, 그 등록절차는 회생절차에 관한 등록과 거의 같다. 즉 원칙적으로 파산법원 또는 법원사무관 등의 촉탁에 의하여 등록이 이루어진다.

3. 보전처분의 등록

파산절차에서도 파산선고 전에 채무자의 처분을 막기 위한 보전처분 제도가 있으며, 회생절차에서 설명한 내용과 같다(파산관재인이 회생절차의 관리인에 해당한다).

4. 파산선고 후의 등록

파산절차에 관한 등록절차도 회생절차와 마찬가지로 채무자가 법인이 아닌 경우에만 개별 산업재산권에 대하여 등록을 하고, 채무자가 법인인 경우에는 그 등록을

하지 않는다. 파산선고가 있으면 그 선고 때부터 파산재단의 관리처분권은 파산관재인에게 전속하고 파산자의 관리처분권한은 박탈되는 효력이 발생한다.

〈파산관재인의 임의매각에 따른 등록〉

파산재단에 속한 산업재산권은 주로 파산관재인이 법원(감사위원)의 허가를 얻어 제3자에게 임의매각하는 방법으로 환가하고 있는데, 이 경우에는 등록의 일반원칙에 따라 파산관재인과 매수인이 공동으로 권리이전 등록을 신청하여야 하며, 등록신청을 할 때에는 법원의 허가서 등본 또는 감사위원의 동의서 등본과 파산관재인임을 증명하는 서면, 파산관재인의 인감증명서를 첨부하여야 한다. 또한 파산 선고 전에 완료된 가등록에 기한 본등록도 파산관재인이 신청하여야 한다.

제6절 청산법인 등에 관한 등록

1. 청산법인

가. 개요

청산법인에 관한 등록은 권리자가 가지는 처분권능을 제한하는 처분제한 등록은 아니나, 회생 및 파산절차와 함께 설명하여 이해를 돕고자 한다.

청산이란 해산한 법인이 잔무를 처리하고 재산을 정리하여 완전히 소멸할 때까지의 절차를 말한다. 법인이 해산하게 되면 청산인이 청산법인의 집행기관이 되어 계속 중인 사무를 끝내게 하고 채권을 회수하여 채무를 변제하며, 그 결과 잔여재산이 남는 경우에는 이것을 정관에서 지정한 사람에게 주며, 정관에서 지정한 자가 없는 때에는 주무관청의 허가를 얻어서(사단법인인 경우에는 총회결의도 필요), 그 법인의 목적과 같은 목적을 위하여 처분하며, 그것도 없는 때에는 국고에 인도한다. 이 청산의 완료에 의하여 법인은 소멸하게 된다. 또한 법인이 채무를 변제할 수 없는 때에는 파산선고를 신청하고 이를 공고하여야 한다(민법§93).

나. 등록신청절차

(1) 신청인

존립기간의 만료 등의 사유로 법인이 해산된 후 청산절차가 진행 중이거나 청산종결등기가 되었다 하더라도 청산사무가 종결되지 아니한 때(이 경우 청산사무범위 내에서 등록당사자 능력이 있다.) 에는 청산인이 등록신청을 한다.

(2) 첨부서류

청산법인에 관한 등록은 청산법인의 등기부가 폐쇄되지 않은 경우와 청산법인의 등기부가 폐쇄된 경우에 청산인 등기가 마쳐져 있는지 여부 등에 따라 그 첨부서류가 다르다.

법인상태에 따른 등록신청 첨부서류

구분	청산법인	청산법인		회생관련 법인	파산관련 법인
	등기부 폐쇄되지 않은 경우	등기부 폐쇄된 경우		보전관리명령후	
		청산인 등기	청산인 미등기		
인 감 증명서	법인인감인 청산인의 인감증명서	청산인의 개인인감증명서	법인인감인 청산인의 인감증명서 * 등기부 부활 후 청산인 등기 요	회생관리인 법인인감증명서	파산관재인 법인인감증명서
법 원 허가서				법원허가서 (채무자회생법§61)	법원허가서 (채무자회생법§42 ii 특허권의 임의매각)

2. 휴면회사에 관한 절차

가. 개요

휴면회사란 상업등기부에는 존재하고 있으나 사실상 영업활동을 하지 않고 있는 회사를 말한다. 회사가 이미 도산하였거나 실제로 영업을 폐지하고 있음에도 불구하고 해산과 이에 따른 청산의 등기를 하지 않은 채 그대로 방치하는 경우가 이에 해당된다.

휴면회사가 있는 경우에는 동일행정구역 내에서 동일상호의 등기가 제한되는 관계로 새로운 회사의 동일상호등기에 불편을 주게 되고 휴면회사의 등기를 악용하는 사기 등의 소지가 생기게 된다(상법§22). 그러므로 법원행정처장이 최후의 등기 후 5년을 경과한 회사는 본점의 소재지를 관할하는 법원에 아직 영업을 폐지하지 아니하였다는 뜻의 신고를 할 것을 관보로써 공고한 경우에 그 공고를 한 날에 이미 최후의 등기 후 5년을 경과한 회사로써 공고한 날로부터 2월 이내에 그 신고를 하지 아니한 때에는 그 회사는 신고기간이 만료된 때에 해산한 것으로 보게 된다(상법§520의2①).

해산의 효과는 통상의 회사해산과 같다. 휴면회사가 해산한 것으로 의제된 때에는 등기소가 직권으로 해산 등기를 하게 된다(상업등기법§73).

나. 등록신청절차

(1) 등기의 회복

- ① 휴면회사에 대한 법원행정처의 공고 후 2개월이 경과하여 해산된 것으로 간주된 경우 3년 이내에 상법 제434조의 정관변경에 대한 주주총회의 특별결의에 의해 회사 계속등기를 통해 등기를 회복할 수 있다.
- ② 해산으로 간주된 후 3년이 경과하여 청산이 종결된 것으로 간주된 이후에는 등기용지 폐쇄일로부터 20년이 경과하지 아니하였다면, 청산사무가 종결되지 않았음을 증명하여 청산종결등기의 말소등기를 신청함으로써 폐쇄된 등기용지를 부활시키고 청산종결등기를 말소한 다음, 청산인 등기를 하는 등 청산절차를 진행할 수 있다.

(2) 등록의 신청

휴면회사의 경우 ①, ②와 같은 방법으로 등기를 회복한 후에 등록절차를 이행하여야 한다.

제4편

판결 등에 의한 등록 및 그 밖의 등록업무

제1장 판결에 의한 등록

제2장 대위등록신청

제3장 외국인 및 외국법인의 등록신청

제4장 그 밖의 등록업무



제1절 의의

특허권 등의 등록령 제15조제3항에서 규정하는 판결에 의한 등록은 승소한 등록권리자 또는 등록의무자만으로 신청할 수 있다고 규정하고 있다. 등록권리자가 등록의무자를 상대로 한 소송에서 일정한 내용의 등록절차를 이행할 것을 명하는 판결이 확정되면 그것으로 등록의무자가 등록신청을 한 것으로 간주되므로(민사집행법§263) 승소한 권리자는 그 확정판결에 기하여 단독으로 등록을 신청할 수 있는 것이다.

위와 같이 판결에 의한 등록신청의 경우에 등록권리자 또는 등록의무자의 단독신청을 인정하는 이유는 한편으로는 판결에 의하여 등록의 진정성이 보장되고, 다른 한편으로는 판결에 의하여 공동신청주의 원칙이 유지되기 때문이라고도 할 수 있다.

제2절 등록령 제15조제3항의 판결요건

1. 이행판결

가. 등록령 제15조제3항의 판결은 등록신청절차의 이행을 명하는 이행판결이어야 하며, 주문의 형태는 “○○○등록절차를 이행하라” 등과 같이 등록신청 의사를 진술하고 있어야 한다. 다만, 등록령 제15조제3항의 판결에 준하는 집행권원(화해권고결정 등)의 경우 “○○○실시권 설정등록을 말소하고(2023가단5182990),”와 같이 이행을 명하는 형태의 결정은 “이행하라”와 같은 등록신청 의사를 진술하고 있다고 할 수 있다.

나. 위 판결에는 등록권리자와 등록의무자가 나타나야 하며, 신청의 대상인 등록의 내용, 즉 등록의 종류, 등록원인 등 신청서에 기재하여야 할 사항이 명시되어 있어야 한다.

다. 등록신청할 수 없는 판결의 예시

(1) 등록신청절차의 이행을 명하는 판결이 아닌 경우

- ① “특허권지분 10분의 3을 양도한다”라고 한 화해조서
다만, “특허권지분 10분의 3을 양도하고 등록 절차를 이행한다”라고 한 화해조서는 등록가능하다.
- ② “특허권이전등록절차에 필요한 서류를 교부한다”라고 한 화해조서
다만, “특허권을 이전등록하고 필요한 경우 특허권이전등록절차에 필요한 서류를 교부한다”라고 한 화해조서라면 등록 가능하다.

(2) 이행판결이 아닌 경우

확인판결이나 형성판결은 특허권 등의 등록령 제15조제3항에 의한 판결이 아니다.

- ① 매매계약이 무효라는 확인판결에 의한 특허권이전등록의 말소등록신청
다만, 매매계약이 무효(확인)이고 이에 따라 특허권의 원상회복(이전등록)을 명하는 판결(이행)이라면 등록 가능하다.
- ② 특허권확인판결에 의한 특허권이전등록의 신청
다만, 특허권이 누구에게 속하는지의 확인과 더불어 권리자에게 이전을 명하는 내용이 주문에 기재되어 있다면 등록 가능하다.
- ③ 채권존재확인판결에 의한 질권설정등록의 신청
다만, 채권관계가 존재한다는 확인과 더불어 질권 설정을 명하는 내용이 포함된 판결이라면 등록 가능하다.
- ④ 재심의 소에 의하여 재심대상 판결이 취소된 경우 그 재심판결로 취소된 판결에 의하여 경료된 특허권이전등록의 말소등록 신청

(3) 신청서에 기재하여야 할 필수적 기재사항이 판결주문에 명시되지 아니한 경우

- ① 근질권설정등록을 명하는 판결주문에 필수적 기재사항인 채권최고액이나 채무자 등이 명시되지 아니한 경우(등록령§40①).
- ② 실시권설정등록을 명하는 판결주문에 필수적 기재사항인 실시권의 기간, 지역 등의 범위가 명시되지 아니한 경우(등록령§37①).

2. 확정판결

의사의 진술을 명하는 판결은 그 판결이 확정된 때에 그 의사를 진술한 것으로 보므로(민사집행법§263①) 등록령 제15조제3항의 판결은 확정판결이어야 한다. 따라서 판결에 의한 등록신청시 신청에 필요한 첨부서류인 '확정증명원'을 첨부하지 않은 때에는 그 신청을 반려하여야 한다(등록령§22①, §29①).

3. 등록령 제15조제3항의 판결에 준하는 집행권원

- 가. 화해조서·인낙조서, 화해권고결정, 민사조정조서·조정에 갈음하는 결정, 가사조정조서·조정에 갈음하는 결정 등도 그 내용에 등록의무자의 등록신청에 관한 의사표시의 기재가 있는 경우에는 등록권리자가 단독으로 등록을 신청할 수 있다.
- 나. 중재판정에 의한 등록신청은 집행결정을, 외국판결에 의한 등록신청은 집행판결을 첨부하여야만 단독으로 등록을 신청할 수 있다.
- 다. 공증인 작성의 공정증서는 채무의 목적이 일정한 금액의 지급이나 대체물 또는 유가증권의 일정한 수량의 급여인 때에 한하여 집행력이 인정되므로 설령 특허에 관한 등록신청의무를 이행하기로 하는 조항이 기재되어 있더라도 등록권리자는 이 공정증서에 의하여 단독으로 등록을 신청할 수 없다.

4. 판결의 확정시기

등록절차의 이행을 명하는 확정판결을 받았다면 확정시기가 언제이든 즉, 소멸시효 완성일(10년)이 경과하였다 하더라도 그 판결에 의한 등록신청을 할 수 있다.

제3절 판결에 의한 등록과 집행문

1. 집행문

가. 판결에 의한 등록을 신청하는 경우 원칙적으로 집행문의 첨부을 요하지 않는다.

통상의 강제집행절차에서 강제집행을 하려면 집행권원에 집행문을 부여받아야 한다. 그런데 의사표시를 명하는 판결은 그 확정시에 채무자의 의사가 있는 것으로 보기 때문에(민사집행법§263①), 등록절차의 이행을 명하는 판결에 의한 등록신청에는 확정증명원을 첨부하면 충분하고 집행문을 부여받을 필요가 없음이 원칙이다.

나. 선이행판결, 상환이행판결, 조건부이행판결의 경우에는 집행문의 첨부하여야 한다.

다만, 등록절차의 이행과 반대급부의 이행이 각각 독립적으로 기재되어 있다면 그러하지 아니하다(예 : 피고는 원고에게 별지 기재 특허권에 관하여 이전등록절차를 이행한다. 원고는 피고에게 돈 00원을 지급한다 등).

(1) 등록절차의 이행을 명하는 판결이 반대급부가 이행된 뒤에 등록신청의 의사표시를 명하는 선이행판결

(예: “피고는 원고로부터 금 1,000,000원을 지급받은 후 원고에게 별지 기재 특허권의 이전등록절차를 이행하라”)

(2) 반대급부와 상환으로 등록신청의 의사표시를 명하는 상환이행판결

(예: “피고는 원고로부터 금 1,000,000원을 지급받음과 동시에 별지 기재 특허권의 이전등록절차를 이행하라”),

(3) 등록신청의 의사표시가 일정한 조건에 결부되어 있는 조건부이행판결

(예: 소외 갑이 원고에게 금 1,000,000원을 지급하지 않는 때에는 피고는 원고에게 별지 기재 특허권의 이전등록절차를 이행하라)

2. 승계집행문

가. 개념

민사소송법 제218조제1항(기판력의 주관적 범위)에 따르면 판결의 효력은 당사자뿐만 아니라 변론종결 후의 승계인에도 미치므로, 판결의 확정 기타 집행권원의 성립 후에 당사자의 승계가 있는 경우 승계인을 위하여(등록권리자 승계) 또는 승계인에 대하여(등록의무자 승계) 법원이 발부하는 집행문을 말한다.

나. 지위의 승계

(1) 등록의무자의 지위 승계

- ① 을이 서류를 위조하여 무단으로 권원없이 갑의 특허권을 자기앞으로 옮기자 갑이 을을 상대로 말소소송(물권적 청구권)을 제기하였으나, 승소확정판결의 변론종결 이후에 을이 특허권을 매매 등을 이유로 병에게 이전등록한 경우 갑은 병에 대한 승계집행문을 법원으로부터 부여받아 을 명의의 특허권이전등록에 대한 말소 등록신청과 병 명의의 등록에 대한 말소등록신청을 단독으로 신청할 수 있다. 위 두 말소 등록은 동시에 신청하여야 한다.
- ② 위 ①의 경우에 을의 특허권이 매매가 아닌 상속으로 병에게 이전등록된 경우에 있어서도 위 ①의 경우와 동일하게 해결한다.
- ③ 위 ①의 경우에 갑이 을을 상대로 (주로 진정명의회복을 원인으로 한) 특허권이전등록소송(물권적 청구권)을 제기하였으나 변론종결 이후에 을이 특허권을 병에게 이전한 경우
갑은 병에 대한 승계집행문을 부여받아 병으로부터 갑으로 곧바로 특허권이전등록을 단독신청할 수 있다.
- ④ 위 ①의 경우에 갑이 을을 상대로 말소소송을 제기하였으나 승소확정판결의

변론종결 이전에 병 명의로 실시권을 설정(또는 특허권 이전 등)한 경우
 변론종결 이전에 실시권을 설정한 병으로서는 당해 판결의 승계인이 아니므로 병 명의의 실시권을 말소하기 위해서는 일반원칙에 따라 병의 승낙서를 첨부하여야 한다. 형식적 심사권밖에 없는 심사관은 승계가 변론종결 전인지 후인지 알 수 없으므로 승계집행문이나 승낙서 중 어느 하나라도 첨부되어 있다면 수리한다.

- ⑤ 갑은 을의 특허권을 매수하기로 계약체결하였으나 을이 등록신청의 협조를 하지 않자 갑이 을을 상대로 이전소송(채권적 청구권)을 제기하였는데 변론종결 이후에 을이 특허권을 매매 등의 이유로 병에게 이전한 경우
 소송물이 채권적 청구권인 이전소송의 경우 승계집행의 문제는 발생하지 않으므로 갑은 위 판결(이전소송)에 기하여 병을 등록의무자로 한 특허권이전을 신청할 수 없다.
- ⑥ ⑤의 경우에 있어 을이 사망하여 병으로 상속이 발생한 경우, 마찬가지로 승계집행의 문제는 발생하지 않으나 상속인에 의한 등록신청으로는 가능하다(상속은 피상속인의 모든 지위가 그대로 상속인에게 포괄이전되어 을의 지위가 그대로 병에게 이전됨).

(2) 등록권리자의 지위 승계

- ① 을이 갑의 특허권을 서류 등을 위조하여 권원없이 자기 앞으로 옮기자 갑이 을을 상대로 말소소송(물권적 청구권)을 제기하였으나 변론종결 이후에 갑이 특허권을 매매 등을 이유로 병에게 이전(계약체결만 한 상태, 등록은 을 앞으로 되어있음)한 경우
 병은 갑에 대한 채권적 권리자에 불과하고 판결의 효력을 받는 당사자가 아니며 병은 을에 대하여 아무런 청구권도 없으므로 판결에 의한 등록을 신청할 수 없다.
- ② ①의 경우에 있어 병이 갑을 대위하여 을을 상대로 이전등록말소소송을 제기한 경우에는 물론 대위로 말소등록신청이 가능하지만 이는 승계집행의 문제가 아니

라 일반적인 대위신청에 따른 결과이므로 구별해야 한다.

- ③ ①의 경우에 있어 갑이 을을 상대로 말소소송을 제기하였으나 승소확정판결의 변론종결 이후에 갑이 사망하여 특허권이 병에게 상속된 경우
병은 을에 대한 승계집행문을 부여받아 판결에 따른 말소등록을 단독으로 신청 가능하며, 병은 상속을 증명하는 서류를 첨부하여 상속인에 의한 등록 신청으로도 가능하다.
- ④ 갑은 을의 특허권을 매수하기로 계약체결하였으나 을이 등록신청의 협조를 하지 않자 갑이 을을 상대로 이전소송(채권적 청구권)을 제기하였는데 변론종결 이후에 갑이 특허권을 매매 등의 이유로 병에게 이전한 경우
병은 갑의 승계인이 아니므로 병은 위 판결에 의한 등록을 신청할 수 없다.
- ⑤ 위 ④에 있어 갑의 특허권이 상속으로 병에게 이전된 경우라면 병은 상속인에 의한 등록 신청으로 등록이 가능하다.

제4절 판결에 의한 등록의 신청

1. 신청인

가. 승소한 등록권리자 또는 승소한 등록의무자

- (1) 승소한 등록권리자 또는 승소한 등록의무자는 단독으로 판결에 의한 등록 신청을 할 수 있다.
- (2) 패소한 등록의무자는 그 판결에 기하여 직접 등록권리자 명의의 등록신청을 하거나 승소한 등록권리자를 대위하여 등록신청을 할 수 없다.
- (3) 승소한 등록권리자에는 적극적 당사자인 원고뿐만 아니라 피고나 당사자 참가인도 포함된다.

나. 승소한 등록권리자의 상속인

승소한 등록권리자가 승소판결의 변론종결 후 사망하였다면, 상속인이 상속을 증명하는 서류를 첨부하여 직접 자기 명의로 등록을 신청할 수 있다.

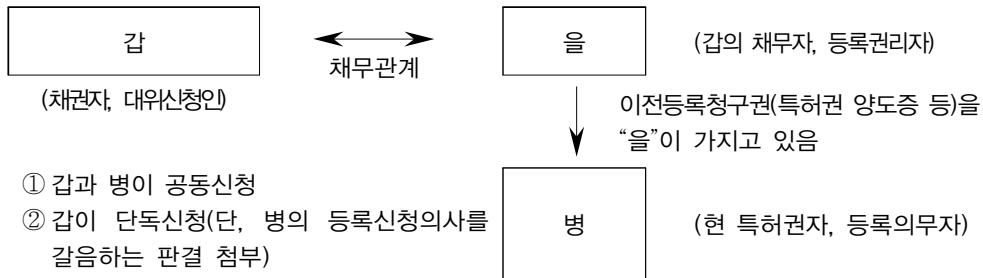
다. 채권자대위소송에 의한 경우

채권자대위권이란 채권자가 자기의 채권을 보전하기 위하여 자기 채무자에게 속하는 권리를 대신 행사할 수 있는 권리를 말한다.

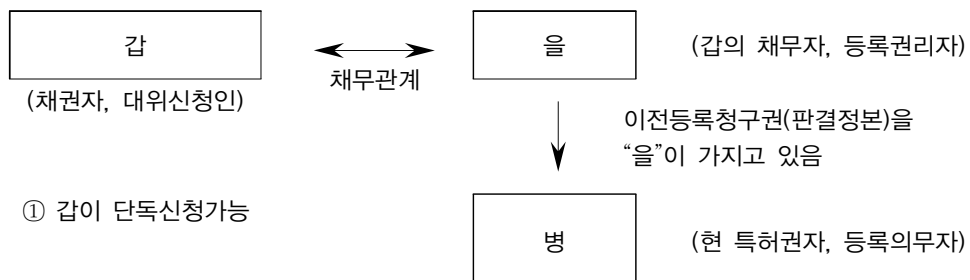
- (1) 채권자가 제3채무자를 상대로 채무자를 대위하여 등록절차의 이행을 명하는 판결을 얻은 경우 채권자는 특허권 등의 등록령 제24조에 의하여 채무자의 대위 신청인으로서 그 판결에 의하여 단독으로 등록을 신청할 수 있다.
- (2) 채권자 대위소송에서 채무자가 채권자대위소송이 제기된 사실을 알았을 경우에는 채무자 또는 제3채권자도 채권자가 얻은 승소판결에 의하여 단독으로 등록을 신청할 수 있다.

〈예시〉 갑은 을에 대해서 금전채권을 가지고 있고, 을은 병에 대해서 권리이전청구권(판결에 의한 권리이전)을 가지고 있는 경우, 갑이 을을 대위하여 단독으로 권리이전 신청을 할 수 있는 지 여부

☞ 을이 병에 대하여 가진 이전등록청구권이 판결이 아닌 양도증 등에 의한 청구권인 경우에는 갑과 병이 공동으로 ‘병→을’로의 특허권 이전 등록을 신청할 수 있으며 병이 등록에 협력하지 않는 경우 병의 등록신청의사를 갈음하는 판결을 얻은 다음 을의 등록신청권을 대위하여 단독으로 이전 등록을 신청할 수 있다.



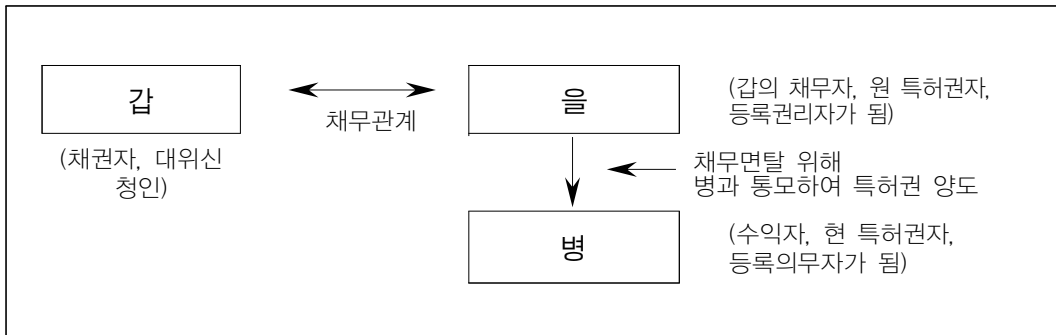
☞ 을이 병에 대하여 판결에 의한 이전등록청구권을 가지는 경우 갑은 을을 대위하여 단독으로 이전 신청이 가능하다.



라. 채권자취소소송의 경우

채권자취소권이란 채권자를 해함을 알면서 행한 채무자의 법률행위(사해행위)를 취소하여 채무자의 재산 회복을 재판상 청구할 수 있는 채권자의 권리를 말한다.

수익자(병)를 상대로 사해행위취소판결을 받은 채권자(갑)는 채무자(을)를 대위하여 단독으로 등록을 신청할 수 있다. 이 경우 등록신청서의 등록권리자란에는 ‘을’을 기재하고 대위신청인란에는 ‘갑’을 기재하며, 등록의무자란에는 ‘병’을 기재한다.



2. 첨부서류

가. 판결정본 및 확정증명원

- (1) 판결에 의한 등록을 신청함에 있어 등록원인증서로 판결정본과 그 판결이 확정되었음을 증명하는 확정증명원을 첨부하여야 한다.
- (2) 조정조서, 화해조서 또는 인낙조서를 등록원인증서로 첨부하는 경우에는 확정증명원을 첨부할 필요가 없다.
- (3) 조정에 갈음하는 결정정본 또는 화해권고결정정본을 등록원인증서로 첨부하는 경우에는 확정증명원을 첨부하여야 한다.
- (4) 위 (1)부터 (3)까지의 경우에 송달증명서의 첨부은 요하지 않는다.

나. 집행문 및 승계집행문

- (1) 반대급부의 이행을 조건으로 하는 조건부 이행판결 및 동시이행을 명하는 상환이행판결 등에는 집행문을, 당사자의 승계가 이루어진 경우에는 승계집행문을 부여받아 첨부하여야 한다. 집행문이나 승계집행문의 송달증명은 첨부할 필요가 없다.
- (2) 등록절차의 이행을 명하는 확정판결의 변론종결 후 그 판결에 따른 등록신청 전에 등록의무자인 피고 명의의 등록을 기초로 한 제3자 명의의 새로운 등록이 경료된 경우로서 제3자가 「민사소송법」 제218조제1항의 변론을 종결한 뒤의 승계인에 대하여 위 판결의 기판력이 그에게 미친다는 이유로 원고가 위 제3자에 대한 승계집행문을 부여받은 경우에는, 원고는 그 제3자 명의의 등록의 말소등록과 판결에서 명한 등록을 단독으로 신청할 수 있으며, 위 각 등록은 동시에 신청하여야 한다.
- (3) 권리이전등록(예 : 진정명의회복을 원인으로 하는 권리이전등록)절차를 이행하라는 확정판결의 변론종결 후 그 판결에 따른 등록신청 전에 그 권리에 대한 제3자 명의의 이전등록이 경료된 경우로서 제3자가 「민사소송법」 제218조제1항의 변론을 종결한 뒤의 승계인에 대하여 위 판결의 기판력이 그에게 미친다는 이유로 원고가 위 제3자에 대한 승계집행문을 부여받은 경우에는, 원고는 그 제3자를 등록의무자로 하여 곧바로 판결에 따른 권리이전등록을 단독으로 신청할 수 있다.

다. 주소를 증명하는 서류

- (1) 판결에 의하여 권리이전등록신청을 하는 경우

판결에 의하여 등록권리자가 단독으로 권리이전등록을 신청할 때는 등록권리자의 주소를 증명하는 서류만을 제출하면 된다. 판결문상의 피고의 주소가

등록원부상의 등록의무자의 주소와 다른 경우(등록원부상 주소가 판결문에 병기된 경우 포함)에는 동일인임을 증명할 수 있는 자료로 주소에 관한 서류를 제출하여야 한다. 다만 판결문상에 기재된 피고의 주민등록번호와 등록원부상에 기재된 등록의무자의 주민등록번호가 동일하여 동일인임을 인정할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

- (2) 판결에 의하여 권리이전등록을 순차로 대위신청하는 경우 병은 을에게, 을은 갑에게 각 권리이전등록절차를 순차로 이행하라는 판결에 의하여 갑이 을을 대위하여 병으로부터 을로의 이전등록을 신청할 때에는 을의 주소를 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

라. 제3자의 허가서

- (1) 판결에 의한 등록을 하는 경우 제3자의 허가서 등의 제출은 요하지 않는다. 다만, 등록원인에 대하여 행정관청의 허가, 동의 또는 승낙 등을 받을 것이 요구되는 때에는 해당 허가서 등의 현존사실이 그 판결서에 기재되어 있는 경우에 한하여 허가서 등의 제출의무가 면제된다.
- (2) 여기의 제3자에는 등록원부상 이해관계인은 포함되지 않으므로 이해관계인의 승낙서 제출은 면제되지 않는다. 따라서, 등록상 이해관계가 있는 제3자의 승낙이 필요한 경우에는 그 제3자의 승낙서 또는 그 제3자에게 대항할 수 있는 판결문 등본을 첨부하여야 한다.

〈판결에 의한 등록신청 시의 첨부서류〉

첨부서류	비 고
판결정본 및 확정증명원	○ 조정에 갈음하는 결정 정본 또는 화해권고결정 정본 : 확정증명원 첨부 ○ 조정조서, 화해조서 또는 인낙조서 : 확정증명원 불요 ○ 송달증명서 : 불요
집행문	○ 원칙 : 불요 ○ 예외 : 선이행판결, 상환이행판결, 조건부이행판결의 경우 필요 * 단, 등록절차의 이행과 반대급부의 이행이 독립적으로 기재된 경우 불요
승계집행문	○ 이행판결 - 물권적 청구권 : 승계집행문 - 채권적 청구권 : 판결의 효력이 미치지 아니하므로 제3자의 등록을 먼저 말소하지 않는 한 그 판결에 의해 등록신청 불가
등록원인에 대한 제3자의 허가서 등	○ 제3자의 허가서 등이 필요한 경우 : 원칙적으로 면제 ○ 예외적으로 제출해야 하는 경우 : 등록원인에 대하여 행정관청의 허가, 동의 또는 승낙을 받아야 하는 때
등록원부상 이해관계인의 승낙서 등	○ 등록상 이해관계가 있는 제3자가 있을 때는 그 승낙서 또는 그에 대항하는 판결문 등본

3. 심사관의 심사범위

등록방식 심사관은 형식적 심사권만 있으므로 판결에 의한 등록을 하는 경우 원칙적으로 판결 주문에 나타난 등록권리자와 등록의무자 및 이행의 대상인 등록의 내용이 등록신청서와 부합하는지를 심사하는 것으로 족하다.

다만, 권리이전등록이 가등록에 기한 본등록인지를 가리기 위한 경우에는 예외적으로 판결이유를 자세히 살펴보고 신청에 대한 심사를 하여야 한다.

「권리이전등록 신청」의 판결에 의한 신청서 작성(예)

【대상권리】 ☒ 특허(등록)권 ☐ 전용실시(사용)권 ☐ 통상실시(사용)권 ☐ 질권 ☐ 근질권【신청구분】 ☐ 전부이전 ☒ 일부이전 ☐ 지분전부이전 ☐ 지분일부이전
☐ 분할이전 ☐ 분할 ❶

【등록권리자】 ❷

【성명(명칭)】 이○○

【특허고객번호】 1-19**-1****8-0

([주소]) 경기도 부천시 원미구 ○○로***번길 8-1 (○○동)

([전화번호]) 032-***-83**

(【이전받을 지분】) 1/3

【등록의무자】

【성명(명칭)】 홍○○

【특허고객번호】 4-20**-0****5-4

【성명(명칭)】 주식회사 ○○

【특허고객번호】 4-22**-1****5-4

(【이전할 지분】) 1/3

실용신안등록원부

【실용신안권자란】

순위 번호	등록사항
(최종권리자)	
홍○○(65***7-*****)	
경기도 구리시 ○○로**번길 7-1 (○○동)	
주식회사○○(11***1-0****49)	
경기도 성남시 ○○구 ○○대로 391 (○○동)	

【대리인】

【성명(명칭)】 특허법인 ○○

【대리인번호】 9-2008-1***41-2

【포괄위임등록번호】 2012-0***88-3 ❸

【등록대상의 표시】

【특허번호(등록번호)】 20-0****54-00-00

【특허번호(등록번호)】 20-0****24-00-00

【특허번호(등록번호)】 20-0****34-00-00

【등록원인】 판결

판결문

· 주문

1. 피고 홍OO는 원고 이OO에게
 실용신안등록번호 제0****54호, 제0****24호
 제0****34호의 피고 홍OO의 지분 중 1/3에
 관하여 이전등록절차를 이행하라.④

2. 피고 주식회사OO은
 실용신안등록번호 제0****54호, 제0****24호
 제0****34호의 이전등록에 대하여 승낙의
 의사를 표시하라.⑤

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

⑥ 특허법인 OO (서명 또는 인)

【등록료】 184,800원

【첨부서류】 ⑦ 1. 판결등본[대전지방법원 20**가합9***5호] 1통

⑧ 2. 확정증명원[대전지방법원 20**가합9***5호] 1통

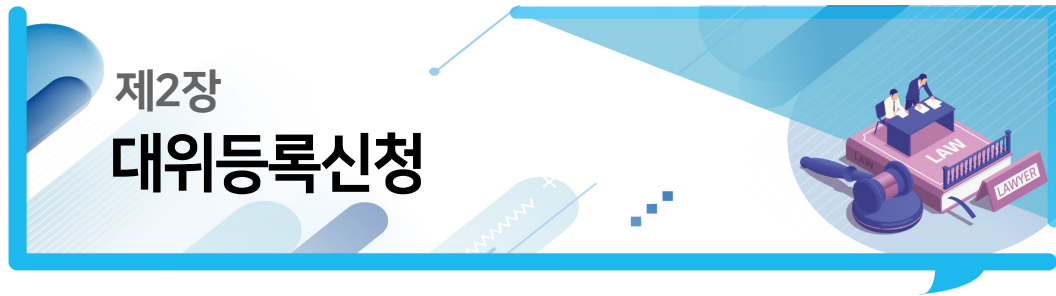
〈작성시 유의사항〉

① **신청구분** : 판결등본에 ‘피고(홍OO)의 지분 중 1/3에 관하여 이전등록절차(일부이전 등록)를 이행하라’는 주문이 있으므로 신청구분은 일부이전이 됨

②③⑥ **대리인, 신청인** : 판결에 의한 등록은 승소한 등록권리자만으로 신청할 수 있으므로 특허법인 OO가 등록권리자만을 대리하여 신청한 경우에 해당

④⑤ **판결의 요건** : 특허권 등의 등록령 제15조제3항 판결의 요건은 이행판결이어야 하고, 등록상 이해관계인이 있는 경우 의사진술을 명하는 판결이나 그의 승낙서를 첨부(여기서는 공유자인 주식회사 OO를 피고로 하여 소송을 진행하고 의사진술을 명하는 판결을 받은 경우임)

⑦⑧ **첨부서류** : 판결에 의한 경우로 판결문정본과 확정증명원을 첨부



제1절 의의

등록은 등록권리자와 등록의무자 또는 그 대리인만이 신청할 수 있는 것이 원칙이다. 다만, 예외적으로 등록신청권자나 그 대리인이 아니면서 등록신청권자를 대위하여 자기 이름으로 피대위자 명의의 등록을 신청할 수 있는 경우가 있다. 이를 대위등록 신청이라고 한다. 이러한 대위등록신청은 민법상 채권자대위권에 기한 대위등록(등록령§24)과 법령에 의하여 일정한 경우에 대위 신청권이 인정되는 경우로 나눌 수 있다(등록령§52).

제2절 채권자대위권에 의한 등록신청

1. 의의

채권자대위권이란 채권자가 자기 채권의 보전을 위하여 채무자에게 속하는 권리를 자기 명의로 행사할 수 있는 권리를 말하며(민법§404) 등록령 제24조에서 채권자가 채무자를 대위하여 등록신청할 수 있다고 규정하고 있다. 등록신청권도 채권자 대위의 객체인 권리가 될 수 있으므로 채권자는 자기채권(금전채권 또는 등록청구권과 같은 특정채권)의 실현을 위하여 채무자가 가지는 등록신청권을 자기의 이름으로 행사하여 채무자 명의의 등록을 신청할 수 있다.

2. 대위신청의 대상이 되는 등록의 유형

채권자대위제도는 채무자의 책임재산 보전이 목적이므로 대위로 신청할 수 있는 등록은 원칙적으로 채무자에게 이익이 되는 등록에 한하며, 채무자에게 불이익이 되는 등록은 대위신청을 할 수 없다.

- (1) 채무자가 단독으로 신청할 수 있는 등록(등록명의인의 표시변경등록 등)을 대위신청하는 경우
- (2) 채권자가 채무자를 대위하여 등록의무자인 제3채무자와 공동신청하는 경우
 - 대위등록을 할 수 있는 등록의 종류에는 특별한 제한이 없으며, 이전등록, 말소등록, 변경등록, 가등록 등 신청에 의하여 이루어지는 등록은 일반적으로 대위신청이 가능함
- (3) 등록의무자의 임의의 협력을 얻지 못할 때 채권자가 채무자의 등록청구권을 대위행사하여(대위 소송을 제기하여) 등록의무자인 제3채무자의 등록신청의사를 갈음하는 판결을 얻은 후 절차상 등록권리자인 채무자를 대위하여 단독으로 등록신청을 하는 경우

3. 대위신청의 요건

가. 채무자에게 등록신청권이 있을 것

대위에 의한 등록은 채권자가 채무자의 등록신청권을 대위행사하는 것이므로 그 전제로 채무자에게 등록신청권이 있어야 한다. 예를 들면 갑이 을에 대하여 금전채권을 갖고 있고, 을은 병에 대하여 특허권 이전등록청구권을 갖고 있는데 그 등록을 하지 않는 경우, 갑은 을을 대위하여 병과 공동으로 을 명의의 특허권 이전등록을 신청할 수 있다. 만약 병이 등록에 협력하지 않는다면 갑은 을의 등록청구권을 대위행사하여 병의 등록신청의사를 갈음하는 판결을 얻은 후 을의 등록신청권을 대위하여 단독으로 이전등록을 신청할 수 있다.

반면에 채무자에게 등록신청권이 없으면 대위등록을 할 수 없다. 예를 들면 채무자인 상속인이 이미 상속포기를 한 경우에는 채무자에게 등록신청권이 없으므로 채권자는 상속인을 대위하여 상속등록을 신청할 수 없다.

나. 채무자에게 유리한 등록일 것

대위로 신청할 수 있는 등록은 원칙적으로 채무자에게 이익이 되는 등록에 한하며, 채무자에게 불이익이 되는 등록은 대위신청을 할 수 없다.

예를 들면 특허권 양수인(채권자)이 그 양도계약에 따라 양도인에 대하여 가지는 등록청구권에 기하여 등록의무자인 양도인(채무자)의 등록신청권을 대위행사하여 채권자 자신에게 특허권 이전 등록신청을 하는 것은 공동 신청의 취지에 반하여 허용되지 않고 특허권 양수인의 채권자가 양도인의 등록의무자로서의 등록신청권을 대위행사하는 것도 허용되지 않는다. 다만, 등록명의인 표시의 변경(경정)등록과 같이 채무자에게 불리하지 아니한 등록은 대위신청할 수 있다.

다. 대위의 기초가 되는 채권(피보전채권)이 있을 것

대위신청을 하기 위해서는 채권자대위의 일반원칙에 따라 대위자가 피대위자에 대하여 채권을 가져야 한다. 피보전채권은 채권적 청구권이든 물권적 청구권이든 불문한다.

라. 채무자의 권리불행사가 있을 것

채무자가 권리를 행사할 수 있는 상태(법률적 장애가 없는 상태)에 있으나 스스로 그 권리를 행사하지 않는 경우에 채권자는 채무자를 대위하여 등록신청할 수 있다. 판례에 따르면 채권자대위권 행사의 요건인 '채무자가 스스로 그 권리를 행사하지 않을 것'이라 함은 채무자의 제3채무자에 대한 권리가 존재하고 채무자가 그 권리를 행사할 수 있는 상태에 있으나 스스로 그 권리를 행사하고 있지 아니하는 것을 의미하고, 여기서 권리를 행사할 수 있는 상태에 있다는 뜻은 권리 행사를 할 수 없게 하는 법률적 장애가 없어야 한다는 뜻이지 채무자 자신에 관한 현실적인 장애까지 없어야 한다는 뜻은 아니며 채무자가 그 권리를 행사하지 않는 이유를

문지 아니한다고 판시하고 있다(대법원91다9312).

4. 대위신청의 절차

가. 신청인

대위채권자는 채무자의 신청대리인으로서가 아니라, 자기 명의로 신청한다. 따라서 대위채권자가 신청인이 되며 대위에 의한 등록신청은 채무자가 가지는 등록신청권을 채권자가 대위행사하는 것에 불과하므로 나머지 등록절차는 통상의 경우와 같다.

나. 신청서의 기재사항

채무자를 대위하여 등록을 신청할 때에는 채권자와 채무자의 성명, 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 주된 영업소의 소재지) 등을 대위 원인과 함께 기재하여야 한다(등록령§24). 신청서 [대위신청인]란에 대위하여 신청하는 자를 기재하고, 등록의무자란과 등록권리자란은 원래의 당사자를 기재한다.

다. 대위원인과 대위원인을 증명하는 서면

신청서에 대위원인을 기재하고 대위원인을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다(등록령§24). 대위원인은 등기 신청인의 대위권이 발생하게 된 원인을 말하며, 판결에 의한 경우에는 [대위원인]란에 ‘판결’을 기재하고, 금전채권인 경우에는 보전하여야 하는 채권이 발생된 법률관계 등을 간략히 기재한다. 예를 들어 대위원인이 양도인 경우에는 ‘○년 ○월 ○일 양도에 의한 특허권 이전등록청구권’, 대여금 채권인 경우에는 ‘○년 ○월 ○일 소비대차의 대여금반환청구권’ 등으로 기재한다. 대위원인을 증명하는 서면으로는 금전채권증서, 양도계약서 등의 사문서나 가압류결정서, 압류조서 등의 공문서를 불문한다. 그러나 단순한 소재기증명서는 대위원인을 증명하는 서면에 해당되지 않는다.

- (1) 피보전채권이 금전채권일 때에는 원칙적으로 당해 금전채권증서가 대위원인증서이다. 다만, 대위의 기초인 채권이 손해배상청구권과 같이 원래 증서를 수반하지 않을 때에는 채권자로서는 가압류결정을 받아 대위신청을 할 수 있다. 채권자가 채무자 소유의 다른 산업재산권에 대한 가압류결정을 받은 경우에도 그 결정정보를 대위원인증서로 하여 대위등록을 신청할 수 있다.
- (2) 대위의 기초인 권리가 특정채권인 경우에는 당해 권리의 발생원인인 법률관계를 증명하는 서면, 예를 들면 양도계약서, 재결서등본 등이 대위원인증서가 된다. 또한 채권자가 처분금지가처분결정을 얻어 그 정보를 대위원인증서로 할 수도 있으며, 화해조서나 인낙조서도 대위원인증서가 될 수 있다.

5. 채권자취소권과의 관계

채권자취소권은 채무자가 채권자를 해함을 알고 재산권을 목적으로 한 법률행위를 한 경우에 채권자가 그 법률행위의 취소 및 원상회복을 법원에 청구할 수 있는 권리를 말한다(민법§406). 채권자대위권과 채권자취소권은 채권자가 채무자의 책임재산을 보전하기 위한 권리라는 점에서 공통점이 있으나, 채권자대위권이 본래 채무자가 행사할 권리를 채권자가 대신 행사하는 것에 지나지 않으며 재판상, 재판외 행사가 가능하나, 채권자취소권은 채무자와 제3자 간의 법률행위를 취소, 원상회복하는 권리로 재판상 행사하여야 하며, 채무자의 사해행위를 그 요건으로 한다는 점에서 차이가 있다. 채권자대위권과 채권자취소권은 서로 대립하는 개념은 아니며 채권자취소권을 행사하면서 대위권도 행사할 수 있다. 예를 들어 양수인 C를 상대로 채권자취소권에 의해 사해행위취소판결을 받은 채권자 A는 채무자 B를 대위하여 단독으로 등록을 신청할 수 있으며 이 경우 등록권리 말소등록신청서의 등록권리자란에는 B를 기재하고 대위신청인란에는 A를 기재하고, 등록의무자란에는 C를 기재하여 등록권리를 말소할 수 있다.

제3절 등록령에 의한 대위등록(신탁등록의 대위신청)

1. 취지

특허권 등의 등록령 제52조는 수익자나 위탁자가 수탁자를 대위하여 신탁등록을 신청할 때에는 특허권 등의 등록령 제24조(채권자의 대위)를 준용한다고 함으로써 신탁등록에서의 대위신청을 인정하고 있다. 수탁자가 신탁재산을 관리함으로써 얻은 재산은 신탁재산의 경우에 속하는데(신탁법§27) 이 경우 수탁자가 신탁등록의 신청을 게을리 하는 것을 방지하기 위한 것이다. 예를 들어 수탁자가 신탁을 받은 금전으로 제3자로부터 산업재산권을 매수 취득한 경우 그 산업재산권은 신탁재산이 된다. 이때 수탁자는 이전등록과 동시에 동일한 신청서에 의하여 신탁의 등록을 신청하여야 하지만 만약 소유권이전등록만을 먼저 신청한 경우라면 나중에 단독으로 신탁의 등록을 신청할 수 있다. 이때 수탁자가 신탁등록의 신청을 게을리할 수도 있으므로 위탁자 또는 수익자가 수탁자를 대위하여 신탁등록을 할 수 있도록 하기 위한 것이다.

2. 절차

신탁의 등록은 수탁자가 단독으로 신청하며 신탁 등록은 신탁에 의한 특허권등 또는 특허권등에 관한 권리의 설정이나 이전등록의 신청과 동시에 신청하여야 하는 것이 원칙이나, 수익자나 위탁자가 수탁자를 대위하여 신탁의 등록을 신청하는 경우에는 신탁의 등록과 권리이전등록의 신청을 동시에 하지 않아도 된다(등록령 §53).

수익자나 위탁자가 수탁자를 대위하여 신탁의 등록을 신청할 때에는 특허권 등의 등록령 제24조 채권자 대위 규정이 준용되므로 신청서에는 대위원인을 기재하고 등록의 목적인 특허권 등이나 특허권 등에 관한 권리가 신탁재산임을 증명하는 서류(신탁계약서, 판결정본 등)를 첨부하여야 한다(등록령§52). 신탁의 대위등기는 위탁자 또는 수익자의 지위에서 수탁자의 등기신청권을 대위행사하는 것이므로 대위원인은 ‘특허권 등의 등록령 제52조’로 기재하면 되며, 나머지 절차는 통상의 신탁의 등록절차와 동일하다.

「말소등록 신청」의 대위신청서 작성(예)

- 【신청구분】 ☐ 권리 전부말소 ☐ 권리 일부말소 ☒ 등록권리 말소 ☐ 지분 말소
☐ 특약 말소 ☐ 전용실시(사용)권 말소 ☐ 전용실시(사용)권자 말소
☐ 통상실시(사용)권 말소 ☐ 통상실시(사용)권자 말소 ☐ 질권 말소
☐ 질권자 말소 ☐ 근질권 말소 ☐ 근질권자 말소 ☐ 신탁권자 말소

【등록권리자】

【성명(명칭)】 주식회사 OO넷

【특허고객번호】 1-19**-1****8-0

【등록의무자】

【성명(명칭)】 이OO

【특허고객번호】 4-20**-0****5-4

【대위신청인】 ①

【성명(명칭)】 주식회사 OO은행

【주소】 서울시 강남구 대치동 ***-9

【대위원인】 판결(서울중앙지방법원
20**가 합**01 사해행위취소등)

【대리인】

【성명(명칭)】

【대리인번호】

(【포괄위임등록번호】)

【등록대상의 표시】

【특허번호(등록번호)】 40-0****44-00-00

【권리의 표시】 ②

【해당란】 권리자란

【순위번호】 2번

【등록사항】 이전등록

(【말소대상특약】)

【등록원인】 판결

상표등록원부

【상표권자란】

순위 번호	등록사항
(최종권리자) 이OO(74***3-*****) 경기도 성남시 수정구 수정로 2**0 1**동 ***3호 (OO동, OO아파트)	
1	(등록권리자) 주식회사 OO넷(1****1-0****28 서울 강남구 도곡동 ***-4 1999년 12월 02일 등록
2	(권리의 전부이전등록) 접수 연월일 : 2012년 04월 02일 등록의무자 : 주식회사 OO넷(1****1-0****28 서울특별시 강남구 도곡로*길 10 (도곡동) 등록 권리자 : 이OO(74***3-*****) 경기도 성남시 수정구 수정로 2**0 1**동 ***3호 (OO동, OO아파트) 등록 원 인 : 양도 등록의 목적 : 권리의 전부이전등록 2012년 04월 02일 등록

신청내용 설명

- 주식회사 OO은행(채권자), 주식회사 OO넷(채무자)
- 주식회사 OO은행(채권자)이 채권 확보를 위해 2010.4.2. 등록한 주식회사 OO넷과 이OO 간의 권리의 전부 이전등록은 사해행위이므로 취소를 구하는 확정 판결을 받은 후, 등록원부의 순위번호 2번을 말소하여 주식회사 OO넷(채무자)의 권리로 하여 채권을 확보하고자 대위 신청한 것임

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

③ 주식회사 OO은행 (서명 또는 인)

【등록료】 5,000원

【첨부서류】 ④ 1. 판결등본[서울중앙지방법원 20**가합5***1호] 1통

⑤ 2. 송달·확정증명원[서울중앙지방법원 20**가합5***1호] 1통

〈작성시 유의사항〉

- ① **대위신청자** : 채무자(주식회사 OO넷)의 등록신청권을 대위행사하는 채권자(주식회사 OO은행)
- ② **권리의 표시** : 등록원부를 확인하여 해당란, 순위번호, 등록사항란을 기재
- ③ **신청인** : 대위채권자(주식회사 OO은행)는 채무자의 신청대리인이 아니라, 자기의 채권보전을 위하여 채무자가 가지는 등록신청권을 자기의 이름으로 행사하는 것이므로 대위채권자가 신청인이 됨
- ④⑤ **첨부서류** : 판결에 의한 경우로 판결문정보과 확정증명원을 첨부

〈위 대위에 의한 말소등록 신청서 수리시 등록원부〉

순위번호	등록사항
(최종권리자) 주식회사 OO넷(1****1-0****28) *최종권리자가 이OO에서 순위번호 2번 서울특별시 강남구 도곡로*길 10 (도곡동) 말소에 따라 주식회사 OO넷으로 변경됨	
1번	(등록권리자) 주식회사 OO넷(1****1-0****28) 서울 강남구 도곡동 ***-4 1999년 12월 02일 등록
2번	(권리의 전부이전등록) 접수 연월일 : 2012년 04월 02일 등록의 무자 : 주식회사 OO넷(1****1-0****28) 서울특별시 강남구 도곡로*길 10 (도곡동) 등록 권리자 : 이OO(74***3-*****) 경기도 성남시 수정구 수정로 2**0 1**동 ***3호 (OO동, OO아파트) 등 록 원 인 : 양도 등록의 목적 : 권리의 전부이전등록 2012년 04월 02일 등록
3번	(등록권리의 말소등록) 접수 연월일 : 2014년 02월 15일 등 록 원 인 : 판결 주말번호 : 2번 대위신청인 : 주식회사 OO은행 서울시 강남구 대치동 ***-9 접수번호 : 2014-0084801 2014년 2월 15일 등록



제1절 등록개요

1. 의의

‘외국인’이란 대한민국의 국적을 보유하고 있지 아니한 자를 말한다. 대한민국의 국적을 보유하고 있지 아니한 개인에는 외국 국적만을 보유한 자는 물론 무국적자, 대한민국 국적을 가지고 있다가 국적법에 의하여 국적을 상실한 자, 이중국적을 가지고 있다가 대한민국 국적의 이탈신고를 한 자 등도 포함된다.(국적법§14, §15)

‘외국법인’이란 외국에 본점 또는 주사무소를 둔 단체(사업의 실질적 관리장소가 국내에 있지 아니하는 경우만 해당)를 의미하는 것으로, 국내에 본점 또는 주사무소를 둔 내국법인에 대응되는 개념이다(법인세법§2iii).

2. 등록신청

가. 신청인

등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청하는 공동신청주의 원칙이 적용되며, 외국인 및 외국법인은 명칭과 본국의 주소가 일치하면 동일인으로 본다(등록심사지침 제2호 당사자의 동일성 판단 기준).

나. 등록에 필요한 첨부서류

신청서에는 특허권 등의 등록령 제22조에 따라 등록의 원인을 증명하는 서류 등을

첨부하여 등록신청을 하여야 한다. 다만, 신청인이 외국인(외국법인)인 경우에는 다음과 같은 점에서 내국인(내국법인)과의 차이가 있다.

(1) 국적증명서

신청인이 실재하고 있고 권리능력 있는 자인지를 확인해야 한다. 내국인 또는 출입국관리법 제31조에 따른 외국인등록을 한 외국인의 경우에는 주민등록표등본, 외국인등록사실증명 열람을 통하여, 내국법인의 경우에는 등기사항증명서를 열람하여 확인할 수 있으나, 이러한 서류를 발급받을 수 없는 외국인 및 외국법인은 국적증명서를 제출하여 국적과 권리능력에 관한 사항을 증명하여야 한다. 외국법인의 경우 통상 법인국적증명서라는 서식에 ①법인에 관한 사항(법인의 국적, 명칭 및 주소), ②서명권한 등을 함께 증명하는 것이 통례로 되어 있다.

예를 들어 “ooo국 법하에서 현재 적법하게 존립하고 있는 oo법인은....그 주소가 ooo이며, 첨부된 양도증에 서명한 자는 본 법인을 대표할 정당한 권한이 있는 자이다. 이를 공증인 앞에서 선서하고 서명하였다.”라는 문구로 작성된 법인국적증명서가 흔히 제출되는데 이러한 양식의 법인국적증명서는 법인의 국적과 법인에 관한 사항(권리능력, 대표권)을 증명하고 있는 것으로 인정된다.

(2) 서명의 공증 또는 인감증명

① 인감증명제도가 없는 경우

본국에 인감증명제도가 없고, 인감증명법에 의한 인감증명을 받을 수 없는 자(법인)는 등록원인서류에 기재한 서명에 관하여 본인이 직접 작성하였다는 취지의 본국관공서의 증명이나 이에 관한 공증받은 문서(국적증명서 등)를 제출하여야 한다. 관공서에서 작성된 증명서의 경우 서명자의 본국 관공서에서 작성된 것이어야 하며, 여기서 말하는 서명자의 본국 관공서에는 외국 주재의 영사관도 포함된다고 해석된다. 따라서 미국인이 한국주재의 미국대사관의 영사 앞에서 작성한 서명인증서의 경우에는 적법한 서류로 인정하고 있다.

그러나 공증받은 문서의 경우 공증인의 국적이 반드시 신청인의 본국일 필요는 없다. 특허권 등의 산업재산권의 경우 국제거래가 빈번하여 양도인의 본국 공증을 요구할 경우 신청인에게 대단한 불편을 초래할뿐더러, 본국의 공증만이 적법하고 타국의 공증은 부적법하다고 볼 합리적인 이유가 없기 때문이다.

② 인감증명제도가 있는 경우

인감증명제도가 있는 나라(일본, 대만)의 경우에는 그 나라의 인감증명서와 번역문을 제출하여도 되고, 서명을 공증(법인국적증명서 제출)하여도 되므로 선택적으로 신청하면 된다.

(3) 번역문

등록신청서에 첨부된 서류가 외국어로 된 경우에는 국문번역문을 첨부하여야 한다. 번역문을 작성함에 있어 번역인의 자격에는 그 제한이 없으며, 공증인의 공증을 받을 필요가 없으나, 번역문에 ‘상기 번역문은 원본내용과 상위없음을 확인한다’는 내용을 대리인의 이름과 함께 기재하여야 한다.

제2절 공증과 아포스티유(Apostille)

1. 공증

공증은 공증인(임명공증인, 인가공증인 등 공증인법에서 규정한 자)이 특정한 사실이나 법률관계의 존부를 공적으로 증명하는 제도로 사인간의 문서에 대하여 그 성립·내용·작성 연월일 등에 대하여 나중에 다툼이 생길 경우에 대비하여 공적 기관이 관여하여 문서의 증거력을 높이고 그 내용을 명확히 하는 제도이다. 공증된 것은 공적 증명력이 있으나 이것으로 법률관계가 창설, 변경 또는 소멸되는 효과는 생기지 않으며, 단지 진실한 것으로 추정되는 것에 불과하므로 반증(反證)에 의해 번복될 수 있다.

가. 공증의 방법

(1) 공정증서

공정증서(公正證書)란 공증인이 법률행위나 그 밖에 사권(私權)에 관한 사실에 대하여 작성한 증서를 말하며, (공증인법 §2 i) 공정증서는 공증인이 직접 작성한다는 점에서 당사자가 직접 작성한 사서증서를 인증하는 것과 다르다. 공정증서의 예로는 금전소비대차계약공정증서, 어음공정증서, 유언공정증서 등이 있다.

(2) 사서증서의 인증

사서증서(私署證書)의 인증이란, 공증인이 해당 사문서(양도계약서 등)가 작성명의인의 의사에 의하여 서명 또는 날인된 것임을 인증하여 주는 것을 말한다(공증인법 §2 ii). 인증방법으로는 ①공증인 앞에서 당사자가 증서에 서명 또는 기명날인하는 것을 공증인이 보고 확인하는 것과 ②작성된 증서에 서명 또는 기명날인된 것이 당사자의 정확한 의사에 의하여 작성한 것임을 공증인 앞에서 본인 또는 대리인에게 진술(선서) 후 그 사실을 증서에 기재하는 방법이 있다. 등록심사의 경우 사서증서를 인증하여 제출하는 경우가 대부분을 차지한다.

나. 공증서의 심사기준

(1) 공증서류의 요건

공증인이 작성한 서류에는 공증인의 직인(철인, 압인 또는 스탬프 등), 공증인의 성명 및 소재지, 작성일이 기재되어 있어야 한다.

(2) 공증인의 국적

등록 신청인과 공증인은 동일 국적일 필요는 없다.

(3) 선서에 의한 공증

선서의 방법으로 작성된 문서에는 (공증인)면전에서(in the presence of), 앞에서(before me), 선서(oath, swear) 등의 문구가 기재되어 공증인 면전에서 선서의 방식을 통해 작성된 것임을 알 수 있어야 한다.

* 예시1 : “...Subscribed and sworn to before me this 27th day of February, 2012”

* 예시2 : “I solemnly and sincerely declare and affirm that this is my name and my address is...”

(4) 전자서명에 의한 공증

- ① 공증인이 직접 전자적으로 서명한 공증서는 적법한 공증서류로 인정한다.
- ② 일반적인 서명 형태를 갖춘 전자서명 공증서를 제출하는 경우, ‘해당 공증서가 공증인에 의해 적법하게 전자서명된 것으로, 공증인이 직접 서명한 것임을 확인한다’는 취지의 소명 내용을 그 번역문에 적어야 한다.
- ③ 일반적인 서명 형태가 아닌 문자·기호(디지털기호) 등으로 구성된 전자서명 공증서를 제출하는 경우, ‘해당 공증서가 공증인에 의해 적법하게 전자서명된 것으로, 공증인이 직접 서명한 것임을 확인한다’는 취지의 소명 내용을 그 번역문에 적는 것과 함께, 전자문서 파일 내 유효 서명임을 나타내는 속성정보(서명자인증) 등을 복사(캡처)하여 번역문에 추가하여야 한다.

(5) 공증서류의 내용

- ① 등록의무자가 자연인인 경우, 등록원인서류(양도증 등)에 서명한 자가 권리자와 동일인임이 증명되어야 한다.
- ② 등록의무자가 법인인 경우 (ㄱ)그 법인이 현존하는 법인인지의 사실, (ㄴ)양도증에 서명한 자가 그 법인을 대표해서 서명할 권한이 있다는 사실이 확인되어야 한다. 서명할 수 있는 권한의 확인은 ‘대표자(representative)’와 같은 직함으로 인정할 수 있으며, 대표자(representative)가 아닌 경우에도 법인을 대표하여 서명권한을 가지고 있음이 기재된 경우에는 적법한 서명으로 본다.
- ③ 등록원인서류(양도증 등) 자체는 반드시 공증될 필요가 없으나, 국적증명서에 반드시 공증을 받아야 하며 등록원인서류 상의 서명이 국적증명서에 기재된 서명과 일치하여야 한다.

2. 아포스티유(Apostille)

가. 개 요

아포스티유(Apostille)는 프랑스어로 ‘인증’을 의미하며, ‘외국 공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약(Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents)’이 이른바 아포스티유 협약이다.

각 나라마다 공증에 관한 법이 다르기 때문에 한 국가의 공문서나 공증받은 문서가 다른 나라에서 인정받기 위해서 확인 절차를 거쳐야 하는데 이를 Legalization이라고 한다. 원칙적으로 타국의 공문서를 인증받기 위해서는 문서를 발급한 국가의 공신력 있는 정부기관과 해당 문서를 사용하려는 국가의 재외공관에서 두 번 확인을 거쳐야 하는데 아포스티유 협약은 재외공관의 확인을 받는 과정을 생략하여 아포스티유 협약에 가입된 국가 간에 영사 확인을 거칠 필요 없이 아포스티유 확인서를 받으면 공문서로 인정하는 것을 말한다.

아포스티유 협약개요

- 명 칭 : Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document (외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약)
- 발효시기 : 1961. 10. 5. 헤이그에서 작성, 1965. 1. 24. 발효
- 우리나라 발효 : 2007. 7. 14
- 가 입 국 : 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본 등 128개국 ('24. 6월 기준)

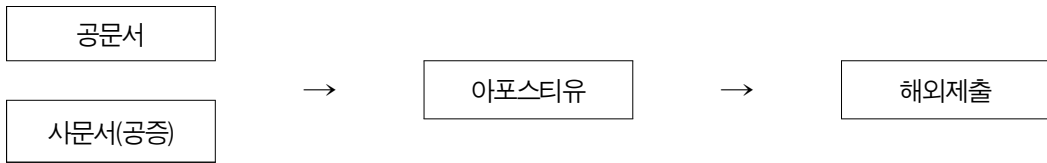
아시아, 대양주	한국, 일본, 중국 (마카오, 홍콩 포함), 오스트레일리아(호주), 뉴질랜드, 브루나이, 몽골, 쿡제도, 피지, 인도, 마셜군도, 모리셔스, 바누아투, 사모아, 통가, 니우에, 타지키스탄, 필리핀, 싱가포르, 인도네시아, 팔라우, 파키스탄
유럽	알바니아, 오스트리아, 벨라루스, 벨기에, 보스니아헤르체코비나, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 조지아, 독일, 몰타, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 모나코, 몬테네그로, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 러시아, 루마니아, 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 튀르키예, 키르기즈스탄, 북마케도니아, 우크라이나, 영국, 안도라, 아르메니아, 아제르바이잔, 몰도바, 리히텐슈타인, 산마리노, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 코소보
북미	미국(괌, 마우리제도, 사이판, 푸에르토리코 포함), 캐나다
중남미	아르헨티나, 멕시코, 파나마, 수리남, 베네수엘라, 앤티가바부다, 바하마, 바베이도스, 벨리즈, 콜롬비아, 도미니카연방, 도미니카공화국, 에콰도르, 엘살바도르, 그라나다, 온두라스, 세인트빈센트, 페루, 트리니다드토바고, 세인트루시아, 세인트키츠네비스, 코스타리카, 우루과이, 니카라과, 파라과이, 브라질, 칠레, 과테말라, 볼리비아, 가이아나, 자메이카
아프리카	남아프리카공화국, 보츠와나, 브룬디, 레소토, 라이베리아, 나미비아, 상투메프린시페, 말라위, 카보베르데, 세이셸, 튀니지, 세네갈, 에스와티니, 르완다
중동	오만, 이스라엘, 바레인, 모로코, 사우디아라비아

나. 아포스티유 발급 절차

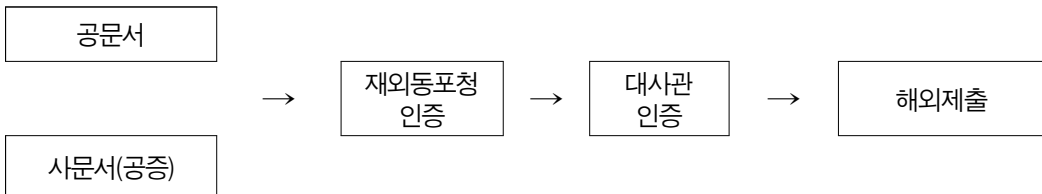
우리나라는 재외동포청과 법무부가 아포스티유 권한기관으로 지정되어 있으며, 아포스티유 확인서를 받은 우리나라 공문서는 한국에 있는 외국공관의 영사확인 없이 협약 가입국에서 공문서의 효력을 인정받을 수 있다. 반대로 아포스티유 확인서를 받은 외국 문서는 공관의 영사확인 없이 우리나라에서 효력을 인정받는다.

관공서에서 발행한 서류는 공문서로 인정되어 원본에 아포스티유를 부착해야 한다. 예로 판결문, 국립학교 성적, 졸업증명서 등이 있으며, 사문서(사설 기관에서 발행한 서류 등)는 공증을 받은 이후 아포스티유를 부착해야 한다. 예로 회사가 발행한 문서, 진단서, 사립 대학의 문서 등이 있다.

[아포스티유 협약국]



[아포스티유 비협약국]



다. 확인대상

등록실무에서는 정부기관(지방자치단체, 교육기관 포함)이 업무 수행과정에서 발급한 문서를 발급대상으로 적용하고 있으며, 공증 받은 서류는 발급대상으로 적용하고 있지 않다.

라. 아포스티유 구성

아포스티유는 표준화된 10개의 칸으로 이루어진 양식으로 구성되며, 맨 위에는 “APOSTILLE”라는 문구가 있으며 그 아래에 “Convention de La Haye du 5 octobre 1961”(1961년 10월 5일 헤이그 협약)이라는 문구가 배치된다.

APOSTILLE 확인서

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country ❶ 국가

This public document

2. has been signed by ❷ 발급자 성명

3. acting in the capacity of ❸ 공증기관

4. bears the seal/stamp of ❹ 검인기관

Certified

5. at ❺ 발급장소

6. the ❻ 발급일자

7. by ❼ 아포스티유 발급기관

8. No ❽ 발급번호

9. Seal/stamp ❾ 발급기관의 스탬프

10. Signature ❿ 발급 담당자의 서명

제3절 등록에 관한 심사기준 및 신청서 작성

1. 번역상의 착오로 인한 표시 경정

등록원부와 특허고객번호 상의 외국권리자의 명칭 또는 주소가 번역상의 차이로 서로 다른 경우, 대리인의 소명서(번역상의 차이에 대한 소명과 경정 전후의 권리자가 동일함을 보증)를 첨부하여 ‘등록명의인표시통합관리’ 신청을 하면 된다. 이는 처음 신청시 국적증명서 등의 등록원인서류를 착오로 번역된 사항이 등록되어 등록원부와 실체관계 사이에 불일치가 발생한 경우이며 경정 전후의 동일성이 인정된다면 경정사유 요건에 해당되기 때문이다.

그러나 번역상의 착오가 아니라 실제 명칭 또는 주소 등의 등록명의인 표시가 변경된 경우라면 명칭 또는 주소 변경확인서(공증)와 같은 등록원인서류를 첨부하여 ‘특허고객번호 정보변경신고서’ 또는 2008년 이전 등록 건의 경우 ‘등록명의인표시통합관리’ 신청을 해야 한다.

2. 파산법인 및 청산법인

제3편 제7장 제5절 「파산절차에 관한 등록」, 제6절 「청산법인에 관한 등록」에 준하여 청산인과 파산관재인자의 지위에 있는 자가 신청하면 된다.

다만, 파산법인의 경우 국내법에 따라 권리이전 등을 하는 경우 법원의 허가서를 첨부하여야 하는데, 이러한 제도가 없는 나라의 경우에는 법원의 허가를 요하지 않는다는 취지를 국적증명서 등에 기재하여야 한다.

가. 청산인이 신청하는 경우

- (1) 법인국적증명서 상에 청산인 등에 관한 사실이 나타나야 하고 이를 공증하면 된다. 그 작성예시를 보면 “... was a corporation duly registered ... Under laws of Germany .. Who signed the ...is authorized to represent the corporation ... as a liquidator”와 같다.

- (2) 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권의 경우 특허법 제124조, 실용신안법 제28조, 상표법 제106조, 디자인보호법 제111조에 의하여 청산절차가 진행 중인 법인의 특허권 등은 법인의 청산종결등기일까지 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일 다음날에 소멸하므로 법인이 현재 청산 중 또는 아직 청산이 종결되지 않았다는 내용을 기재하여야 한다(특허권 및 실용신안권은 2017. 3. 1. 이후 청산종결등기가 된 법인부터 적용하고, 디자인권은 2022. 4. 20. 이후 청산종결등기가 된 법인부터 적용).

나. 파산관재인이 신청하는 경우

법인국적증명서와 법원의 허가에 준하는 서류에 대한 공증을 받으면 된다. 다만, 해당 국가에서 법원의 허가사항이 아닌 경우에는 법원허가사항이 아니라는 내용을 기재하여야 한다. 그 작성사례를 보면 “ ... was a corporation duly registered ... Under laws of USA .. Who signed the ... is authorized to represent the corporation ... as a trustee in bankruptcy and I can dispose of ... property on my own without the approval of the Court under the Bankruptcy Law of USA” 와 같다.

3. 신청서 작성

외국인 및 외국법인의 등록신청서도 내국인 및 내국법인이 작성하는 것과 동일한 기준으로 작성하면 된다. 다만 대리인에 의해서만 등록신청할 수 있다는 점(특 §5)과 법인국적증명서, 공증 등 첨부서류 제출에 있어서 다소 차이가 있다.

권리이전 등록 신청서 작성(예)

【대상권리】 ☒ 특허(등록)권 ☐ 전용실시(사용)권 ☐ 통상실시(사용)권 ☐ 질권 ☐ 근질권

【신청구분】 ☒ 전부이전 ☐ 일부이전 ☐ 지분전부이전 ☐ 지분일부이전

☐ 분할이전 ☐ 분할

【등록권리자(양수인)】

【성명(명칭)】 리젠트 호OO러티(비브이아이) 리미티드

【특허고객번호】 5-20**-0***99-4

【등록의무자(양도인)】

【성명(명칭)】 리젠트 호OO피탈러티 월OOO이드 인크

【특허고객번호】 5-20**-0***84-1

【대리인】

【성명(명칭)】 특허법인 ****

【대리인번호】 9-1**9-0***01-4

【등록대상의 표시】

【특허번호(등록번호)】 40-00***03-00-00

【등록원인】 양도

【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다

대리인 장OO

(서명 또는 인)

【납부금액】

【등록료】 40,000원

【등록세】 21,600원

【인지세】 1건

20,000원

【합계】 94,600원

【첨부서류】 1. 양도증 및 국적증명서 1통

양도증

상표등록번호 : 40-00***03

우리, ① 미합중국 미네소타 미네아폴리스 1***55 스테이트 하이웨이 **에 소재하는 리젠트 호오피탈리티 월000이드 인크는 ② 중국 홍콩 퀸스로드 ***-*** 더 센트레 파크, 14/에프, 스위트에 소재하는 리젠트 호오피탈리티 월000이드 인크에게 위에서 언급한 상표등록을 양도하며, 한국 특허청에 양도사실을 등록하는 데 동의한다.

③ 2011년 11월 17일

양도인 : 리젠트 호오피탈리티 월000이드 인크

대표자 : (서명)

데오비드 엠 00리

법인국적증명서

하기의 본인은 위의 ④ 양도인이 미네소타법에 적법하게 설립되고 존속하는 법인이며, 상기 양도증에 서명한 데오비드 엠 00리는 상기 ⑤ 법인의 대표자로서 동 법인을 대표하고 양도증 및 000에 서명할 권한이 부여되어 있음을 증명한다.

⑥ 본인 앞에서 2018년 00월 00일자로 선서하며 서명함

공증인직인

공증인 : (서명) ⑦

조지 에00드 허00슨

유효기간 : 2021년 00월 00일

상기 번역문은 원본내용과 상위없음을 확인함
대리인 00 인

※ 위 사례는 양도증과 법인국적증명서를 1장으로 작성한 사례임

<작성시 유의사항>

- ①② 등록원부, 신청서, 양도증간에 기재한 등록권리자(양수인)와 등록의무자(양도인)의 성명(명칭), 주소가 일치하여 상호간에 동일성이 인정되어야 함
- ④⑤⑥ 국적증명서에는 필수적으로 3대 요건이 기재사항이 있어야 함(법인의 권리능력, 서명한 자의 대표권, 공증의 유효요건)
- ⑥ 접수일 기준으로 6개월 이내에 공증받은 서류이어야 함
- ⑦ 공증인의 직인, 성명, 소재지, 작성일이 기재되어야 함



제1절 심판사항 등록

1. 의의

특허·실용신안·디자인·상표 권리에 대해 특허심판원에 심판이 제기된 경우, 취하된 경우, 특허법원에 소를 제기하는 경우, 대법원에 상고하는 경우, 심결이 확정된 경우 등의 각각의 쟁송과정을 등록원부상의 권리란에 기재하는 행정법상의 공증행위이다.

2. 심판관련 등록사항

쟁송이 제기되거나 확정·취하되는 경우 그러한 사실을 등록하여 이해관계인을 보호하고자 하는 것이다.

가. 예고등록(등록령§6, §19)

취소신청(특허·실용신안), 심판·재심의 청구나 특허법원에의 소 또는 대법원에의 상고로 인하여 특허심판원장의 통지가 있는 경우에 특허청장이 직권으로 등록한다. 예고등록의 대상은 제3편 제6장 제2절 예고등록에서 설명한 바와 같다.

나. 확정등록(등록령§3, §16)

취소신청의 확정결정 및 심판·재심의 확정심결이나 특허법원의 확정판결 또는 대법원의 판결로 인하여 특허심판원장의 통지가 있는 경우에 특허청장이 직권으로 등록한다.

다. 취하등록

예고등록된 심판청구·재심청구·소의 제기 또는 상고에 대한 취하로 인하여 특허심판원장의 통지가 있을 때에 특허청장이 직권으로 등록한다.

라. 예고등록의 말소(등록령§47)

심판청구·재심청구·소의 제기 또는 상고가 아래에 해당될 때 특허청장은 직권으로 예고등록을 말소한다.

- (1) 심판청구·재심청구·소의 제기 또는 상고를 각하한 심결 또는 판결이 확정된 경우
- (2) 심판청구·재심청구·소의 제기 또는 상고가 이유 없다는 심결 또는 판결이 확정된 경우
- (3) 심판청구·재심청구·소의 제기 또는 상고의 취하가 있는 경우
- (4) 심판청구·재심청구·소의 상급심에 대한 예고등록이 있는 경우

심판 및 소송 관련 등록사항

구 분		1 심	2 심	3 심
심판·소송 종류		무효심판, 권리범위확인심판 등	심결취소소송	상고
심결기관		특허심판원	특허법원	대법원
청구기한			심결의 등본을 송달 받은 날부터 30일 이내	판결문을 송달 받은 날부터 2주일 이내
등록 사 항	청구	·무효심판예고등록 ·취소심판예고등록 ·권리범위확인심판예고등록 등	·심결취소소송예고등록 ※ 1심의 예고등록 말소	·상고예고등록 ※ 2심의 예고등록 말소
	확정	·심결(초심)확정등록 ※ 예고등록 말소	·확정(심결취소소송)등록 ※ 예고등록 말소	·확정(상고)등록 ※ 예고등록 말소
	취하	·취하등록(초심) ※ 예고등록 말소	·취하등록(심결취소소송) ※ 예고등록 말소	·취하등록(상고) ※ 예고등록 말소
	재심	·재심예고등록 ·재심확정등록 ·예고등록 말소		

3. 등록절차

가. 접수

심판 등이 청구 혹은 취하되거나, 심결이 확정되면 심판원에서 등록과로 등록을 의뢰한다.

나. 심판등록 방식심사

- (1) 의뢰서와 등록원부상의 해당심판번호, 사건번호, 청구인, 피청구인 등을 확인한 후 서류에 흠결이 있거나 의문사항이 있을 때 심판원에 확인
- (2) 당해사건과 관련하여 주말할 사항(예고등록 및 권리 등) 확인
- (3) 일부 청구항 및 일부 상품류 삭제 여부 확인

다. 환급통지서

취소신청 확정결정 또는 무효심결확정으로 반환할 특허(등록)료가 있는 경우 환급통지서(권리자용)를 작성한다. 디자인권이 무효심결 등에 의한 소멸시 유사디자인도 같이 소멸되므로 환급여부를 확인하여 처리하여야 한다.

라. 등록원부 등재

방식심사 후 흠결이 없는 경우 등록원부에 등재하되 별도로 등록결과를 심판원에 통지할 필요는 없다(심판사항 등록은 심판원에서는 전용단말기를 통해 등록사항의 조회 가능).

제2절 발명자 정정

1. 의의

발명자라 함은 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자로서 특허출원시 발명자 표시는 필수 기재사항이며 특허증 및 특허공보에 발명자로 게재되어 그 권리나 명예권을 보호하고 있다. 그러나 잘못 게재되거나 누락됨으로 인하여 발생한 진정한 발명자의 훼손된 권리를 바로잡을 수 있도록 권리 설정등록 이후라도 발명자 정정이 가능하도록 허용하고 있다.

2. 발명자 정정제도의 변천 및 입법취지

가. 제도변천

'73.12.31. 신설	발명자 누락 시 특허여부결정 전까지 발명자 추가 허용
↓	
'90.9.4. 개정	발명자 오기 시 특허여부결정 전까지 발명자 정정 허용
↓	
'06.9.29. 개정	명백한 오기인 경우 설정등록 전까지 발명자 정정 허용
↓	
'07.6.29. 개정	명백한 오기인 경우 특허여부결정 후에도 발명자 정정 허용
↓	
'08.12.31. 개정	명백한 누락인 경우 특허여부결정 후에도 발명자 추가 허용
↓	
'19.6.10. 개정	특허권의 설정등록 후에도 확인서류가 제출될 경우 추가·삭제 허용
↓	
'24.11.01. 개정	특허권의 설정등록 후에도 설명서 및 확인서가 제출될 경우 추가·삭제 허용

나. 현 시행규칙의 입법취지

그동안 권리의 안정성 유지를 이유로 특허여부결정 이후 발명자 추가 등은 최초

출원서에 기재된 발명자의 누락 또는 잘못 적은 것임이 명백한 경우(오기·동명이인 등)에만 한정하였으나, 직무발명 등으로 발명자의 중요성이 커짐에 따라 진정한 발명자의 보호 공백을 해소하고자 설정등록 이후라도 발명자의 추가·정정 할 수 있는 기회를 허용하고 있다.

3. 발명(고안)자 추가, 정정 사례

- 발명자의 성명이 개명을 통해 변경된 경우
- 출원시 동일 발명자를 중복 기재한 경우
- 발명자(외국인)의 성명이 음역상의 차이로 타 출원건과 불일치하는 경우
- 진정한 발명자가 타인으로 잘못 기재된 경우(동명이인)
- 누락된 발명자를 추가하는 경우
- 진정한 발명자가 아닌자를 삭제하는 경우

4. 창작자 추가, 정정

디자인보호법시행규칙 제50조에 의한 창작자의 추가 및 정정에 관하여는 그 제도적 취지가 동일한 특허법시행규칙 제28조를 적용할 수 있다. 따라서 상기에서 살펴본 발명자정정에 관한 내용 전체를 준용한다.

5. 설정등록이후 신청서식 및 첨부서류

- 신청주체 : 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자
- 신청서식 : 특허법시행규칙 별지 제29호 서식 정정발급 신청서
- 첨부서류

- 등록증(회수)
- 발명자의 추가 또는 정정 이유를 기재한 설명서 1통
- 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류
다만, 발명자의 사망 등으로 서명 또는 날인이 불가능한 특별한 사유가 있는 경우에는 그 사유를 확인서류에 기재하고 서명 또는 날인을 생략할 수 있다.
- 무권리자 출원에 해당하여 법원을 통해 특허권을 이전 받은 경우 확인서류 제출 생략 가능
- 삭제되는 발명자의 경우 확인서 인감날인 및 인감증명서 제출

제3절 그 밖의 등록업무

1. 등록서류철 대출

가. 근거규정

서면등록서류철은 심사 또는 심판 등 특히 필요한 경우에 한하여 해당 심사국 또는 특허심판원에 대출할 수 있다(등록사무취급규정§25).

나. 등록서류철 대출신청자

심사 또는 심판을 담당하는 심사관 또는 심판관이 한다.

다. 등록서류철 대출절차

- (1) 서류철대출신청
- (2) 서류 또는 광화일 보관여부 등 해당서류철의 보관(상태)여부 확인
- (3) 등록서류철 색출 및 등록서류 확인
- (4) 대출자코드, 대출사유, 출원번호 등을 전산입력 후 대출

2. 폐쇄원부의 작성

가. 근거

특허청장은 특허권 등의 소멸등록을 한 경우 또는 국제기초상표권에 대한 국제등록이 소멸된 경우에는 해당 등록원부에 폐쇄한 사실을 기록하여야 한다(등록령§12).

나. 작성기한

(1) 연차등록료 불납으로 인한 특허·실용신안·디자인권의 폐쇄원부 작성일

연차등록료 회복등록신청기간 만료일로부터 10일 경과후 폐쇄
(추가납부기간(6월)+회복납부기간(3월)+10일 경과후)

(2) 권리의 존속기간만료로 인한 특허·실용신안·디자인권의 폐쇄원부 작성일

존속기간만료일 후 6개월 경과후 폐쇄

(3) 상표갱신등록 미신청으로 인한 상표권의 폐쇄원부 작성일

(가) 일괄납부

갱신등록신청료 추가납부기간 만료일로부터 10일 경과후 폐쇄
(추가납부기간(6월)+10일 경과후 등록원부 폐쇄)

(나) 분할납부

분할납부기간 만료일로부터 10일 경과후 등록원부 폐쇄
(분할납부기간+10일 경과후 등록원부 폐쇄)

제5편

국제 상표·국제디자인 등록

제1장 마드리드 국제상표 등록

제2장 헤이그 국제디자인 등록

제1장 마드리드 국제상표 등록



제1절 제도개요

마드리드 시스템에 의한 국제상표등록제도는 본국관청(우리나라의 경우 한국특허청)에서의 상표등록 또는 상표출원을 기초로 해당 상표를 국제출원서 상에서 지정한 여러 국가에서 보호 받을 수 있는 ‘다국가 1출원 시스템’으로, 국제상표등록출원서를 WIPO(세계지식재산기구)의 국제사무국에 제출하면 국제사무국은 국제등록부에 등재한 후 지정국 관청으로 통보하고 지정국 관청이 심사하여 등록하게 된다. 마드리드 국제상표출원에 관한 등록은 출원 단계에서 출원료와 등록료를 사전에 납부하고, 별도의 국내등록번호를 부여하지 않고 마드리드 국제등록번호로 등록되며, 존속기간은 국제등록부의 등록일로부터 10년간이다.

1. 의의

마드리드 시스템은 두 조약 즉, 「마드리드 협정」과 「마드리드 의정서」에 의해 운영되고 있으며, 이 시스템의 행정적 업무는 WIPO(세계지식재산기구)의 국제사무국(IB)에서 담당하고 있다.

「마드리드 협정」의 공식명칭은 ‘표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)’으로, ‘산업재산권 보호를 위한 파리협약’이 성립된 지 8년 후, 이 파리협약 제19조에 근거한 특별협정으로 1891년 마드리드에서 채택되었다.

「마드리드 의정서」의 공식명칭은 ‘표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서(Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International

Registration of Marks)’로서, 1989년 6월 27일에 채택되고 1995년 12월 1일에 발효되었으며, 동 의정서를 시행하기 위한 하위규정인 공통규칙이 제정됨에 따라 1996년 4월 1일부터 시행되었다. 마드리드 의정서는 마드리드 협정이 가지고 있는 제도적 문제점을 보완하여 탄력적인 국제상표등록제도를 창설할 목적으로 마련되었다. 마드리드 협정과 마드리드 의정서의 회원국을 마드리드 동맹이라고 한다.

마드리드협정과 마드리드의정서의 차이

구 분	마드리드 협정	마드리드 의정서
가입대상	국가	국가 또는 정부간기구
사용언어	불어	영어, 불어 또는 스페인어
수수료	개별수수료 징수 불가	개별수수료 징수 가능
국제출원의 기초	상표등록	상표등록 또는 상표등록출원
거절통지기한	지정통지를 받은 날부터 1년	지정통지를 받은 날부터 1년 또는 1년 6월(선언 필요)
국제등록의 존속기간	국제등록일부터 20년	국제등록일부터 10년
재출원(전환)	불가능	가능

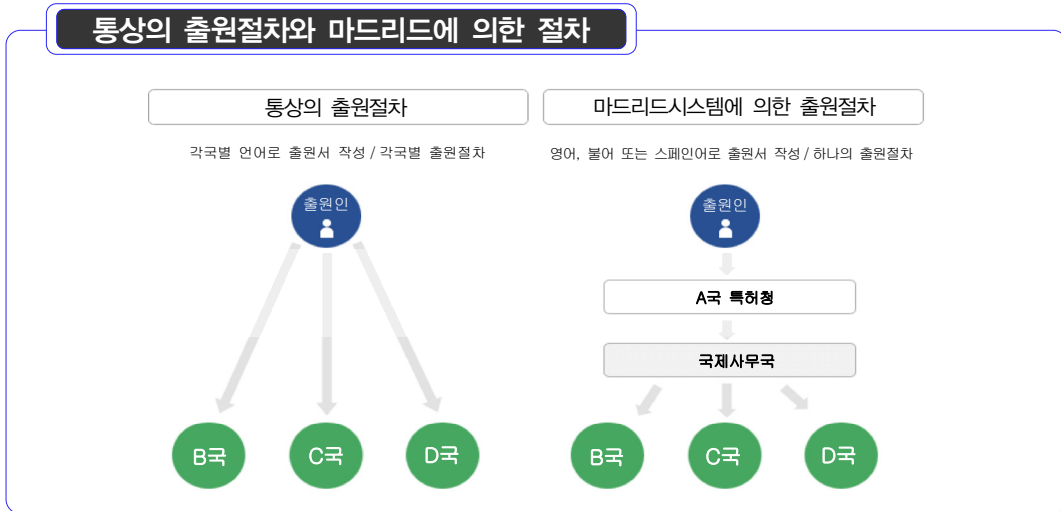
2. 마드리드 시스템의 장점

마드리드 시스템은 「다국가 1출원 시스템」이자, 「User-friendly System」의 특징을 가지고 있다.

가. 절차의 간소화 및 비용절감

국내에서 등록받거나 출원한 상표가 있으면, 이를 기초로 하나의 언어로 작성된 하나의 국제출원을 하나의 본국관청에 제출하고 한 번의 수수료를 납부함으로써 하나의 번호로 된 국제등록을 획득하고 다수의 국가에서 보호를 받을 수 있다. 이는 개별국가의 관청에 각각 출원을 하고 각각의 수수료를 납부하는 등의 절차를 대체하여, 한 번의 출원으로 복수의 국가에 출원한 효과를 얻게 함으로써 출원인에게 편의

를 제공하는 시스템이다. 또한 원칙적으로 국제출원단계에서 각 개별국에 대한 대리인을 선임할 필요가 없어 대리인 선임비용을 절감할 수 있다.



나. 권리취득 여부의 명확성

지정국관청에서 거절이유를 발견한 경우에는 원칙적으로 국제사무국으로부터 지정통지를 받은 날부터 1년(1년 6월까지 연장 가능, 이의신청의 경우 예외) 이내에 국제사무국에 거절이유 통지(가거절통지)를 하여야 한다. 만약 그 기간 내에 거절이유 통지(가거절통지)가 없으면, 그 상표는 그 지정국에서 등록된 것과 동일한 보호를 받는다. 따라서 출원인은 일정 기간 내에 각 지정국에서의 상표권 취득 여부를 미리 알 수 있다.

다. 지정국 추가 가능

마드리드 의정서에 새로 가입한 국가 또는 기존의 마드리드 의정서에 가입한 국가에서 추가적으로 상표를 보호받고자 하는 경우에는, 국제등록 후에도 사후지정출원을 통하여 그 국가를 지정하는 것이 가능하므로, 상표를 보호받고자 하는 국가를 간편하게 확장할 수 있다.

라. 상표권 관리의 일원화

권리자의 명의변경이나 주소변경, 존속기간 갱신 등의 변동사항을 국제사무국에서 일원적으로 관리하기 때문에, 국제사무국에 한 번만 신청하면 국제등록부에 기록되고, 국제사무국에서 다시 각 지정국관청에 통보해 주기 때문에 각 지정국관청에 개별적으로 변경신청을 하지 않아도 된다.

3. 가입국 현황

마드리드 동맹은 2024. 09. 20. 현재 총 115개 회원국으로 구성되어 있다. 마드리드 협정과 마드리드 의정서에 동시에 가입할 수 있기 때문에 마드리드 시스템의 지정계약국당사자를 i)마드리드 협정과 마드리드 의정서에 모두 가입한 나라, ii)마드리드 의정서만을 가입한 나라로 분류할 수 있다.

4. 마드리드 국제상표 관련 주요 용어

가. 본국관청 / 지정국관청

본국관청(Office of Origin)은 출원인으로부터 국제출원서를 접수하여 국제사무국에 송부하는 관청이고, 지정국관청(Office of Designated Contracting Parties)은 국제사무국으로부터 통지된 국제상표등록출원을 심사하는 관청이다.

나. 국제출원 / 국제상표등록출원

국제출원은 국내 출원인이 외국에서 상표를 보호받기 위해 대한민국 특허청을 본국관청으로 하여 국제사무국에 제출하는 상표출원이고, 국제상표등록출원은 외국출원인이 외국 특허청을 본국관청으로 하는 국제출원으로서 국제사무국으로부터 지정국관청에 통지된 상표출원이다.

다. 기초출원 / 기초등록

국제출원의 근거가 되는 (국내)상표출원 또는 (국내)상표등록을 각각 기초출원과 기초등록이라 한다.

라. 국제등록기초상표권

우리나라를 지정하여 통지된 국제상표등록출원이 등록결정되어 국내 상표등록원부에 등록되어 있는 상표권

마. 집중공격(Central Attack)

본국관청에 출원 중인 상표(기초출원) 또는 등록되어 있는 상표(기초등록)를 소멸시키게 되면 국제등록부상의 국제등록이 소멸하게 되어 각 지정국에서 심사 중인 국제상표등록출원 또는 각 지정국에 이미 등록되어 있는 국제등록기초상표권은 한꺼번에 모두 효력을 상실하게 되는데(국제등록의 의존성), 이러한 국제상표의 특성을 이용하여 기초출원 또는 기초등록을 소멸시키는 방법을 집중공격이라 한다.

바. 전환(Transformation, 재출원)

마드리드 제도를 이용하여 국제출원함으로써 지정국에 등록된 상표가 집중공격을 받는 등의 이유로 효력을 상실하였을 경우, 그 상표를 지정국의 절차에 따라 해당 지정국에 다시 출원하는 것을 ‘전환’ 또는 ‘재출원’이라고 한다. 전환(재출원)의 출원일은 효력 상실 전의 국제등록일 또는 사후 지정일로 소급된다.

사. 대체(Replacement)

국제상표등록출원이 이미 지정국에 등록되어 있는 본인의 선등록 상표와 동일하고 그 국제상표등록출원의 지정상품이 그 선등록 상표의 지정상품이 일부만 포함된 경우에도 그 국제상표등록출원은 본인의 국내 선등록 상표를 대체한다. 따라서 그 선등록 상표를 근거로 1상표1출원 원칙 위배의 거절이유가 통지되지 않는다.

제2절 국제등록기초상표권의 등록

1. 국제등록기초상표권의 관리체계

가. 국제등록기초상표권은 등록사항에 따라 국제사무국이 관리하는 ‘국제등록부’와 우리나라 특허청이 관리하는 ‘상표등록원부’에 의하여 이원관리되고 있다.

상표등록원부	국제등록부
상표권의 • 설정 • 처분의 제한(압류 등) 및 그 해제 • 전용(통상)사용권 설정 등 • 무효심판 등의 예고/확정 등록 • 국제등록부에 등록되어 있는 사항	상표권의 • 존속기간갱신 • 이전 • 변경 • 소멸

나. 국제등록부에서 관리하는 등록사항에 대해서는 국제사무국에 본국관청을 경유(또는 직접)하여 등록 신청을 하고, 상표등록원부에서 관리하는 등록사항에 대해서는 우리 특허청에 직접 등록 신청한다.

우리나라 상표법은 존속기간갱신, 사후지정 또는 명의변경에 대해 소정의 수수료를 지불하는 것에 의하여 특허청을 통해 할 수 있다고 규정하고 있다.

국제등록기초상표권에 관한 기타의 특례

○ 단체표장에 관한 상표권의 이전

마드리드 의정서에서는 국제등록의 대상인 상표의 종별(통상의 상표, 단체표장 등)의 변경을 인정하지 않기 때문에 국제등록에 기초한 단체표장은 단체표장의 등록을 받을 수 있는 법인임을 증명하는 서류를 제출하는 경우를 제외하고는 이전할 수 없다(상§182③, 상시칙§86). 또한, 단체표장의 등록을 받을 수 있는 법인임을 증명하는 서류(정관)를 국제등록일(사후지정한 경우에는 사후지정일) 또는 「상표법」 제39조의 규정에 의한 보정통지를 받은 날부터 3월 이내에 우리나라에 제출하여야 하고, 단체표장의 이전등록은 국제사무국에 절차를 밟는다.

○ 상표권의 포기

국제등록기초상표권의 포기는 직접 국제사무국에 절차를 밟는다. 또한, 국제등록기초상표권에 전용(통상)사용권 또는 질권이 설정되어 있는 경우의 상표권 포기 시 전용(통상)사용권자 또는 질권자의 동의서, 승낙서 등의 제출은 필요하지 않다(상§203).

2. 설정등록

가. 의의

국제등록기초상표권은 설정등록에 의해 발생하며, 국제상표등록출원에 대하여 상표 등록결정이 있는 때에는 국제등록기초상표권의 설정등록을 하여야 한다(상§197).

※ 국제상표등록출원시에 납부하는 개별수수료에는 등록료 및 등록세가 포함되므로 설정등록시에 별도의 등록료 납부는 필요하지 않다.

나. 설정등록 시 상표등록원부(특등척 별지 제12호 또는 제13호 서식)에의 등록사항(특 등척§31)

(1) 국제등록번호란 및 권리란 중 등록사항란

① 국제등록번호란

국제등록번호란에는 국제사무국에서 부여한 국제등록번호 또는 분할이전국제등록번호를 기재

② 권리란 중 등록사항란

- (가) 국제등록일 : 「상표법」 제180조제2항에서 규정하는 국제등록일
- (나) 사후지정일(대한민국을 사후지정한 경우만 해당한다) : 당해 국제등록이 사후 지정에 관한 것인 경우에는 국제등록일 및 사후지정일을 다같이 기록
- (다) 우선권 주장이 있는 경우에는 상품류 구분, 주장일, 주장 수 및 주장국가
- (레) 우선권 주장이 있는 경우에는 원출원 연월일 및 원출원번호
- (미) 출원공고의 연월일 및 공고번호
- (히) 상표등록결정 또는 심결의 연월일
- (사) 상품류 구분, 상품류의 구분 수 및 지정상품
- (오) 입체적 형상·색채·홀로그램·동작 등 시각적으로 인식할 수 있는 것으로 된 상표, 비시각적 상표, 지리적 표시 단체표장, 지리적 표시 증명표장(지리적 표시 및 지리적 표시의 대상지역을 포함한다) 또는 이들을 결합한 상표를 설정 등록하는 경우에는 그 상표권의 취지

- (자) (o)의 상표에 관한 설명(해당 상표에 대한 설명이 있는 경우만 해당한다)
- (zz) 비시각적 상표의 시각적 표현
- (k) 「상표법」 제33조제2항에 해당함을 나타내는 표시(같은 조 같은 항에 해당하여 상표권의 설정등록을 하는 경우만 해당한다)
- (t) 상표권 설정등록 연월일
- (n) 비엔나 분류 코드
- (h) 등록공고의 연월일

(2) 상표권자란 중 등록사항란

상표권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)

(3) 국제등록사항 기재란 중 등록사항란

「표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서」 제2조(1)에 따른 국제등록부에 등록된 사항을 기재

중복국제등록 상표권

- **의의**
마드리드의정서는 각국마다 다른 상표제도에서 이미 취득한 상표권을 마드리드 체제에 따른 국제등록 체제로 일괄하여 통합관리 할 수 있도록 국내등록 또는 지역등록의 대체를 규정
- **요건(상§183)**
 - 국제상표등록출원에 의하여 국제등록부에 등록된 상표(이하 ‘국제등록상표’라 한다)와 국내등록상표가 동일할 것
 - 국제등록상표에 관한 국제등록명의인과 국내등록상표의 상표권자가 동일할 것
 - 의정서 제3조약3의 규정에 의한 영역확장의 효력이 국내등록상표의 상표등록일 후에 발생할 것 다만, 국내등록상표의 상표권이 일정한 사유로 취소되거나 소멸되는 경우에는 대체의 효과가 발생하지 않음
- **효과**
중복국제등록상표권에 관한 요건이 인정되는 경우 당해 국제상표등록출원은 지정상품이 중복되는 범위안에서 당해 국내 등록상표에 관한 상표등록출원의 출원일에 출원된 것으로 봄. 또한, 국내 등록상표에 관한 상표등록출원에 대하여 조약에 의한 우선권이 인정되는 경우에는 그 우선권이 당해 국제상표등록출원에도 인정

다. 상표등록증 발급

- (1) 국내 상표와 마찬가지로 국제등록기초상표권의 설정등록을 한 때에는 상표권자에게 상표등록증을 발급(상§81)
- (2) 상표등록증에 기재되는 권리자의 주소(영업소의 소재지), 성명(명칭)은 국제등록부에 기재된 문자와 동일한 문자(라틴문자)에 의하여 표기되고, 지정상품은 영어에 의하여 표기(※ 이외의 사항은 국어로 표기)
- (3) 등록과는 국제등록기초상표권에 관한 상표등록원부를 생성한 때에는 상표등록증을 출력하여 상표권자에게 항공우편으로 발송

라. 지방세 납부(지방세법§31,§151,§152)

- (1) 국내 상표와 마찬가지로 마드리드 의정서에 의한 국제등록기초상표권의 설정에 대한 등록면허세와 지방교육세는 특허청장을 특별징수의무자로 함
- (2) 특허청장은 국제등록기초상표권의 설정에 따른 등록면허세와 지방교육세를 특별징수하여 그 등록일이 속하는 달의 다음날 말일까지 대전광역시 서구청에 납부(외국인의 경우)

3. 우리나라 고유의 등록절차

가. 의의

- (1) 우리나라 고유의 등록절차는 마드리드 의정서상의 규정이 적용되지 않는 절차로서 국제사무국이 아니라 우리 특허청에 등록신청한다.
- (2) 신청서 작성시 국제등록명의인의 성명(명칭) 및 주소(거소지)의 표시는 국제등록부에 기재된 문자(라틴문자)와 동일한 문자로 기재하고, 지정상품은 영어로 기재한다(다른 항목은 국어로 기재).

나. 종류

(1) 전용(통상)사용권에 관한 등록

전용(통상)사용권 설정등록, 변경등록, 이전등록 및 말소등록의 신청에 대해서는 마드리드 의정서의 규정이 적용되지 않기 때문에 국제등록부에는 등록되지 않고, 등록 신청은 지정국관청인 대한민국 특허청에 하여야 하며, 국제상표등록원부에만 등록된다.

(2) 처분의 제한(압류 등) 및 그 해제

국제등록기초상표권에 대한 처분제한 및 그 해제에 관한 등록은 법원 등에서 특허청에 촉탁하며, 국제상표등록원부에 그 등록이 된 경우에는 처분제한 및 그 해제 등이 발생한 취지를 국제사무국에 통보하여 처분권이 제한 및 해제되었다는 것을 알릴 수 있고, 국제사무국은 통보된 내용을 국제등록부에 등재하고 이를 권리자와 그 권리자의 계약당사자 관청에 적절히 알려야 한다.

(3) (근)질권에 관한 등록

국제등록기초상표권을 담보로 질권(근질권)을 설정하거나 이전·말소하는 등록은 등록원인서류(질권 설정계약서 등)를 첨부하여 국제사무국이 아닌 지정국관청에 직접 신청하여야 한다.

(4) 신탁에 관한 등록

신탁은 위탁자에서 수탁자로의 신탁재산 이전과 위탁자와 수탁자간의 신탁행위가 함께 이루어지므로, 신탁재산의 이전등록신청은 직접 국제사무국에 하고, 신탁의 등록신청은 지정국관청인 대한민국 특허청에 하여야 한다.

(5) 심판사항의 등록

무효심판, 취소심판 등의 청구에 의해 당해 국제등록기초상표권이 취소·무효(전부 또는 일부)된 경우(확정등록)에는 그 취지를 국제사무국에 통보하여야 하며 국

제상표등록원부에도 등록하여야 한다. 그 결과, 우리나라의 영역지정에 관련한 당해 국제등록이 소멸된다.

다. 등록신청의 반려 등

신청서를 심사한 결과 당해 신청서가 법령에서 정한 방식에 위반되거나 특허료 등의 징수규칙에서 정한 기간 이내에 소정의 등록료 등을 납부하지 아니하여 등록될 수 없는 경우에는 특허권 등의 등록령 등에 근거해서 반려한다.

4. 국제사무국의 통지에 의한 등록절차

가. 의의

- (1) 국제등록부의 등록사항인 존속기간갱신, 이전(양도 등을 원인으로 한 소유권의 전부이전, 분할이전), 표시변경(성명(명칭)·주소변경), 소멸(취소 등에 의한 상표권의 전부(일부)소멸)은 국제사무국이 국제등록부에 등록하고, 해당 특허청에 그 취지를 통보한다.
- (2) 당해 국제등록이 우리나라에 설정등록되어 있는 경우에는 국제사무국의 통지에 기초하여 그 국제등록과 대응하는 국내 상표등록원부의 국제등록사항 기재란에 이를 기재한다.
- (3) 국제등록부와 상표등록원부의 기재내용이 다를 경우에는 국제등록부의 기재내용이 우선한다.

나. 종류

(1) 존속기간갱신

- ① 국제등록은 국제등록일로부터 10년동안 유효하고, 소정의 수수료를 지불하는 것에 의해 10년씩 갱신될 수 있음(마드리드 의정서§6(1),§7)
- ② 국제사무국은 존속기간이 만료하기 6개월 전에 국제등록명의인 및 대리인이 있는 경우 그 대리인에게 정확한 만료일을 비공식적으로 통지

- ③ 국제등록명의인은 WIPO의 서식인 국제등록존속기간갱신신청서(MM11)를 작성하여 국제사무국에 직접 제출하거나, 국제출원서등의 제출서에 첨부하여 특허청에 제출
- ④ 수수료는 국제사무국에 늦어도 존속기간 만료일까지 납부하여야 하고, 존속기간 만료 후 6월 이내의 유예기간 내에는 기본수수료의 50%를 추가로 납부하면 갱신이 가능
- ⑤ 국제등록의 존속기간갱신이 국제등록부에 기재되고, 국제사무국으로부터 그 통지가 있을 때에는 당해 국제등록기초상표권에 관한 상표등록원부의 국제등록사항 기재란에 기재

(2) 명의인·대리인의 표시변경(성명, 주소 변경)

- ① 명의인의 성명 또는 주소를 변경 하고자 하는 경우에는 공식서식인 명의인의 성명 또는 주소의 변경신청서(MM9)를 작성하여 국제사무국에 직접 제출
- ② 대리인의 성명 또는 주소를 변경하고자 하는 경우에는 비공식서식인 대리인의 성명 또는 주소의 변경신청서(MM10)를 작성하여 국제사무국에 직접 제출
- ③ 명의인의 표시변경이 국제등록부에 기재되고, 국제사무국으로부터 그 통지가 있을 때에는 당해 국제등록기초상표권에 관한 상표등록원부의 국제등록사항 기재란에 기재
- ④ 대리인의 표시변경은 국제등록부에 기재되나, 상표등록원부에 기록되는 사항이 아님

(3) 명의변경

- ① 국제등록과 관련하여서는 다양한 등록원인(ex. 계약, 상속 또는 파산과 같은 법원의 판결 또는 법률의 시행)을 구별하지 않고 ‘명의변경’이라는 일정한 용어와 하나의 서식을 사용

- ② 국제등록의 명의변경은 영역지정한 체약국의 전부나 일부 또는 국제등록에서 지정된 상품의 전부나 일부에 관한 것일 수 있음
- ③ 국제등록명의인은 국제등록명의변경등록신청서(MM5)를 국제사무국에 직접 제출하거나 체약당사자의 관청 또는 양수인의 체약당사자의 관청을 경유하여 국제사무국에 제출(상§174)
- ④ 국제등록의 명의변경이 국제등록부에 기재되고, 국제사무국으로부터 그 통지가 있는 경우에는 당해 국제등록기초상표권에 관한 상표등록원부의 국제등록사항 기재란에 이를 기재(상§201①)
- ⑤ 국제등록기초상표권의 이전은 국제등록부에 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않음(상§201①)
- ⑥ 국제등록기초상표권을 그 지정상품별로 분할이전등록을 할 때에는 별지 제 13호 서식의 상표등록원부 생성(특등칙§38)
 분할이전등록을 한 때에는 원 국제등록기초상표권의 상표등록원부의 권리란 중 사항란에 다음 각호의 사항을 기재하고, 분할이전되는 지정상품은 원국제등록기초상표권의 설정등록사항에서 이를 음영으로 처리
 - (ㄱ) 지정상품에 대한 분할이전의 수
 - (ㄴ) 상품류구분 및 분할이전되는 지정상품

(4) 사후지정

- ① i) 국제출원시에는 마드리드 의정서 가입국이 아니었으나 그 후에 가입한 체약국; ii) 국제출원시에 지정하지 않은 체약국; 또는 iii) 특정 지정체약국에서 거절이유, 무효 또는 포기 사유가 더 이상 존재하지 않게 된 경우 그 지정체약국에 대해 사후지정을 신청함으로써 당해 국가로 보호영역을 확대(마드리드 의정서§3의3(2))
- ② 국제등록부에 등록된 지정상품의 일부에 대하여만 사후지정을 할 수도 있고, 특정체약국에 대해 여러 번 사후지정 가능

- (ㄱ) 사후지정의 경우에도 존속기간은 사후지정일부터가 아닌 국제등록일로부터 10년간임을 유의
- (ㄴ) 예컨대, 국제등록일로부터 이미 8년이 경과한 경우, 사후지정에 의해 보호되는 기간은 2년임
- ③ 사후지정의 신청은 WIPO의 공식서식인 사후지정서(MM4)를 작성하여 국제사무국에 직접 제출하거나, 국제등록명의인의 계약당사자의 관청을 경유하여 제출
- ④ 대한민국을 사후지정한 국제출원의 경우에는 마드리드 의정서 제2조의(1)의 규정에 의하여 그 사후지정이 국제등록부에 등록된 날(사후지정일)을 우리나라에 대한 상표등록출원일로 봄(상\$180②)
사후지정 출원은 신규출원과 마찬가지로 국제사무국의 통지에 의거하여 우리나라 상표법에 따른 실체심사가 행해지고, 등록하여야 하는 취지의 상표등록 결정 또는 심결이 있을 때에 설정등록

(5) 국제등록의 소멸

- ① 국제등록은 존속기간의 미갱신, 영역지정의 포기, 지정상품의 취소(전부 또는 일부), 기초출원 또는 기초등록의 효력이 종료(전부 또는 일부)되는 등의 사유로 인하여 소멸
- ② 국제등록기초상표권의 기초가 되는 국제등록의 전부 또는 일부가 집중공격(Central Attack) 등 사유에 의하여 소멸한 때에는 그 소멸한 범위에서 지정상품의 전부 또는 일부에 대하여 소멸(상\$202②)
- ③ 대한민국에서 국제등록기초상표권의 소멸의 효과는 국제등록부상 당해 국제등록이 소멸된 날부터 발생(상\$202③)
이 경우, 당해 국제등록기초상표권에 관한 상표등록원부에 등록의 말소를 기재하고, 해당 상표등록원부는 폐쇄상표원부로 옮김

5. 등록의 효력

가. 국제등록부 등록사항의 등록의 효력

국제등록기초상표권의 이전·변경·포기에 의한 소멸 또는 존속기간의 갱신은 국제등록부에 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다(상§201①).

나. 상표등록원부 등록사항의 등록의 효력

다음 사항은 상표등록원부에 등록하지 아니하면 효력이 발생하지 아니한다.

- (1) 국제등록기초상표권의 처분의 제한
- (2) 국제등록기초상표권을 목적으로 하는 질권(근질권)의 설정·이전(일반승계 제외)·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한

WIPO Gazette(국제표장공보)

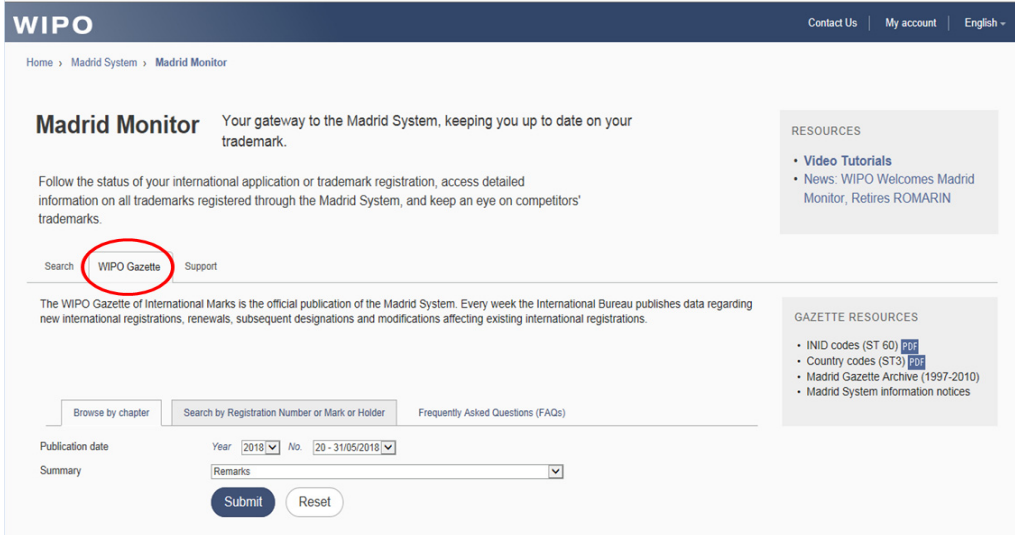
○ 개요

국제표장공보(이하 ‘공보’)는 WIPO에서 매주 발행하며, 국제등록제도의 운영에 대한 일반적인 정보뿐만 아니라, 신규국제등록, 존속기간 갱신, 사후지정 및 변경, 그리고 국제등록에 영향을 미치는 기타 등재사항에 대한 모든 관련 데이터를 제공한다. 국제상표 방식심사를 위해서는 공보에 의해 제공되는 국제등록부 기재 사항을 사전에 반드시 확인하여야 한다.

○ 홈페이지 주소

<http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazette>

○ 초기화면



The screenshot shows the WIPO Madrid Monitor homepage. At the top, there's a navigation bar with 'WIPO' and links for 'Contact Us', 'My account', and 'English'. Below this, the breadcrumb trail reads 'Home > Madrid System > Madrid Monitor'. The main heading is 'Madrid Monitor' with the subtitle 'Your gateway to the Madrid System, keeping you up to date on your trademark.' A paragraph explains that users can follow the status of their international application or trademark registration, access detailed information on all trademarks registered through the Madrid System, and keep an eye on competitors' trademarks.

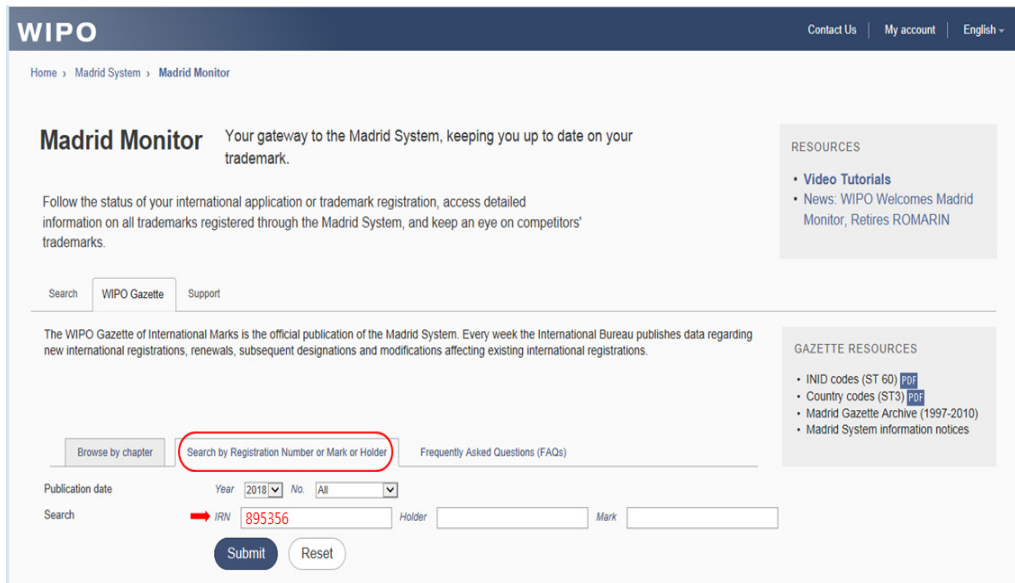
On the left, there's a search bar with 'WIPO Gazette' entered and a 'Support' link. Below this, a paragraph states: 'The WIPO Gazette of International Marks is the official publication of the Madrid System. Every week the International Bureau publishes data regarding new international registrations, renewals, subsequent designations and modifications affecting existing international registrations.'

Below the paragraph, there are three tabs: 'Browse by chapter', 'Search by Registration Number or Mark or Holder' (which is selected), and 'Frequently Asked Questions (FAQs)'. Under the 'Search by Registration Number or Mark or Holder' tab, there are fields for 'Publication date' (Year: 2018, No: 20 - 31/05/2018) and 'Summary' (Remarks). There are 'Submit' and 'Reset' buttons.

On the right, there are two sections: 'RESOURCES' with links for 'Video Tutorials' and 'News: WIPO Welcomes Madrid Monitor, Retires ROMARIN', and 'GAZETTE RESOURCES' with links for 'INID codes (ST 60)', 'Country codes (ST3)', 'Madrid Gazette Archive (1997-2010)', and 'Madrid System information notices'.

○ 검색방법

Search by Registration Number or Mark or Holder 탭을 선택한 후 IRN(International Registration Number; 국제등록번호)으로 검색하는 것이 가장 간편하고, 필요에 따라 Year(발행연도)나 No를 선택하면 더 정확한 결과를 얻을 수 있다.



The screenshot shows the WIPO Madrid Monitor search page. At the top, there's a navigation bar with 'WIPO' and links for 'Contact Us', 'My account', and 'English'. Below this, the breadcrumb trail reads 'Home > Madrid System > Madrid Monitor'. The main heading is 'Madrid Monitor' with the subtitle 'Your gateway to the Madrid System, keeping you up to date on your trademark.' A paragraph explains that users can follow the status of their international application or trademark registration, access detailed information on all trademarks registered through the Madrid System, and keep an eye on competitors' trademarks.

On the left, there's a search bar with 'WIPO Gazette' entered and a 'Support' link. Below this, a paragraph states: 'The WIPO Gazette of International Marks is the official publication of the Madrid System. Every week the International Bureau publishes data regarding new international registrations, renewals, subsequent designations and modifications affecting existing international registrations.'

Below the paragraph, there are three tabs: 'Browse by chapter', 'Search by Registration Number or Mark or Holder' (which is selected), and 'Frequently Asked Questions (FAQs)'. Under the 'Search by Registration Number or Mark or Holder' tab, there are fields for 'Publication date' (Year: 2018, No: All) and 'Search' (IRN: 895356, Holder: , Mark:). There are 'Submit' and 'Reset' buttons.

On the right, there are two sections: 'RESOURCES' with links for 'Video Tutorials' and 'News: WIPO Welcomes Madrid Monitor, Retires ROMARIN', and 'GAZETTE RESOURCES' with links for 'INID codes (ST 60)', 'Country codes (ST3)', 'Madrid Gazette Archive (1997-2010)', and 'Madrid System information notices'.

○ 공보 확인방법

검색 결과에서 공보제목을 확인한 후 같은 줄의 IRN을 클릭하면 공보 내용을 볼 수 있다.

WIPO Home > Madrid System > Madrid Monitor

Madrid Monitor Your gateway to the Madrid System, keeping you up to date on your trademark.

Follow the status of your international application or trademark registration, access detailed information on all trademarks registered through the Madrid System, and keep an eye on competitors' trademarks.

Search WIPO Gazette Support

The WIPO Gazette of International Marks is the official publication of the Madrid System. Every week the International Bureau publishes data regarding new international registrations, renewals, subsequent designations and modifications affecting existing international registrations.

Browse by chapter Search by Registration Number or Mark or Holder Frequently Asked Questions (FAQs)

Publication date Year: 2018 No: All

Search IRN: 895336 Holder: Mark:

Submit Reset

공보제목

Mark	IRN	Holder	Origin	Transaction	Gazette
3D MLI SENSOR	895336	I.E.E. International		Correction	2018 / 4
3D MLI SENSOR	895336	I.E.E. International	BX	Correction	2018 / 4
3D MLI SENSOR ...	895336 ...	IEE International	BX	Appointment of a representative	2018 / 20
3D MLI SENSOR ...	895336 ...	IEE International	BX	Name/address of the holder	2018 / 20

○ 공보 내용

WIPO Gazette - Internet Explorer

http://www.wipo.int/madrid/monitor/gaz/details.jsp?seq=1&lang=en

파일(F) 편집(E) 보기(V) 즐겨찾기(A) 도구(T) 도움말(H)

Correction ← 공보제목

Gazette No. 4/2018 - 08/02/2018 ← 공보번호, 발행일자

895336 (3D MLI SENSOR).

The change in the name or address of the holder has been amended (See No. 32/2008) ← 핵심 내용

<세부 내용>

895336 (3D MLI SENSOR).

874. New name and/or address of the holder

I.E.E. International
Electronics & Engineering S.A
Zone Industrielle
L-6468 ECHTERNACH (LU (Luxembourg))

812. Contracting State or Contracting Organization in the territory of which the holder has a real and effective industrial or commercial establishment

BX (Benelux)

740. Name and address of the representative

OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.
234 route d'Arlon,
B.P. 48
L-8001 STRASSEN (LU (Luxembourg))

580. Date of recordal in the International Register

29.10.2007

580. Date of notification

08.02.2018



제1절 제도 개요

헤이그시스템은 세계지식재산기구(WIPO) 국제사무국(IB)에 하나의 국제출원서를 제출하여 여러 계약당사자 영역에서 디자인을 보호받을 수 있는 제도이다. 따라서 헤이그 시스템에서는 하나의 국제출원이 복수의 관청에 제출해야 하는 일련의 출원을 대체한다. 이러한 헤이그 시스템은 아래 3개의 협정으로 구성된다.

1934년 협정(The London Act of June 2, 1934 Act)

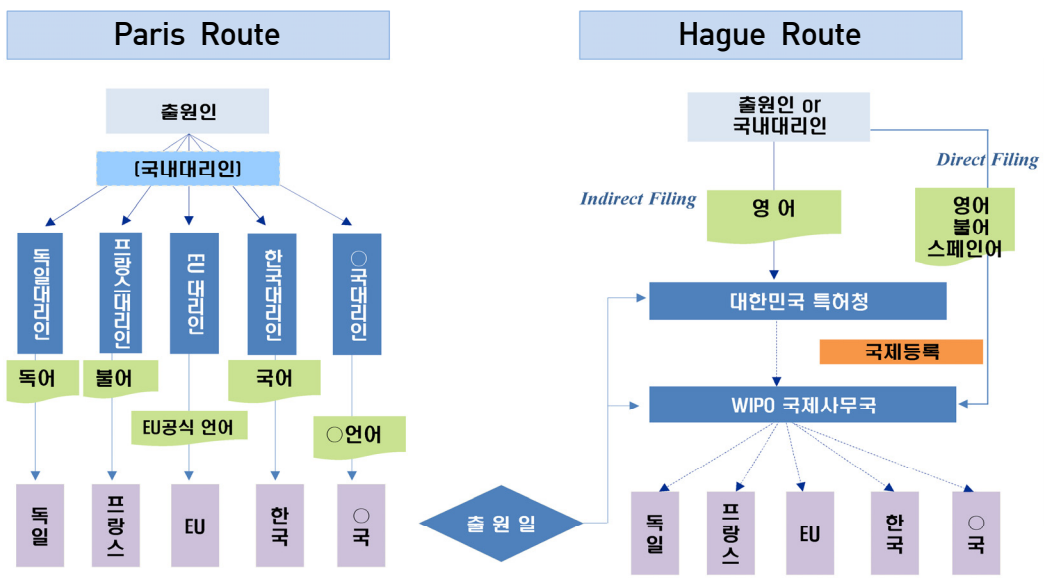
1960년 협정(The Hague Act of November 28, 1960 Act)

1999년 협정(The Geneva Act of July 2, 1999 Act)

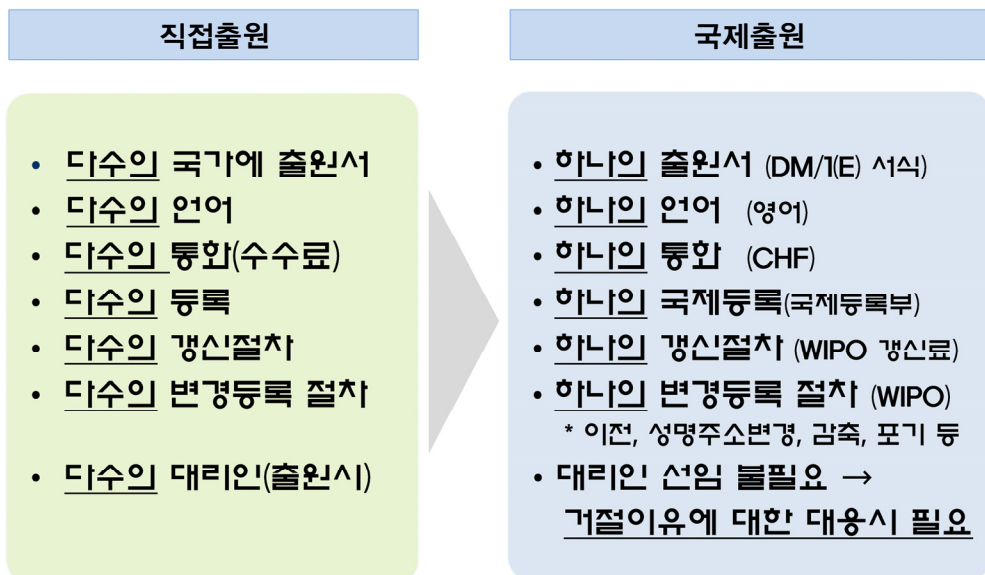
1934년 협정은 그 적용이 동결되었고, 현재는 1960년 협정 가입국가와 1999년 협정 가입국가로 구분할 수 있다. 우리나라는 1999년 협정의 가입국가로서 1999년 협정에 따른 국제출원 절차를 따른다.

헤이그 시스템을 이용한 디자인의 보호는 출원인의 계약당사자에게 적용되는 협정과 같은 협정에 가입한 국가 또는 정부간기구의 영역에 한정된다. 대한민국은 1999년 협정의 계약당사자이므로 대한민국을 출원인의 계약당사자로 하여 국제출원을 하는 사람은 1999년 협정에 가입한 계약당사자만을 지정하여 국제출원을 할 수 있다. 따라서 1999년 협정의 계약당사자가 아닌 국가에서 디자인권을 획득하고자 하는 경우 출원인은 “파리루트에 의한 개별 출원”을 통해서만 가능하다.

1. 해외 직접 출원과 국제출원 절차 비교



2. 헤이그 국제출원의 장점



3. 헤이그 협정 가입 현황

2024. 09. 20. 현재 총 80개의 계약당사자가 가입되어 있으며, 이 중에서 베네룩스(BX), 아프리카 지식재산권기구(OAPI)와 유럽연합(EU)은 정부간 기구로서, 베네룩스(BX)는 벨기에, 룩셈부르크, 네덜란드 총 3개의 국가를 포함하고, OAPI와 EU는 각각 17개국, 27개국을 포함한다.

제2절 헤이그시스템의 절차

1. 국내 선출원 또는 선등록 여부

헤이그시스템을 이용한 국제출원은 선행하는 국내출원이나 등록이 필요하지 않다. 이러한 점에서 상표의 국제출원제도인 마드리드시스템과는 차이가 있다.

2. 국제출원의 내용 및 방법

가. 복수디자인 출원

헤이그시스템을 이용한 국제출원은 하나의 국제출원에 최대 100개까지 다른 디자인을 포함할 수 있다(복수디자인 출원). 다만, 하나의 출원에 포함되는 모든 디자인은 로카르노 분류의 같은 류에 속해야 하므로 모든 국제출원은 단일 류에 대한 출원이 된다.

출원인이 국제분류의 예시 명칭을 사용하지 않는 물품을 출원할 때에는 로카르노 분류의 같은 류에 속하는 명칭인지에 대해 확인하여야 한다. 같은 류에 속하지 않는 복수디자인 출원일 경우 국제사무국 방식심사의 하자통지 대상이 된다.

나. 국제출원의 내용 및 언어

출원인은 공식서식 또는 국제사무국이 제공하는 전자출원 인터페이스(E-Filing Portfolio Manager)를 이용하여 국제출원서를 제출해야 하며, 보호를 구하는 계약당사자를 지정하고 관련 디자인의 도면을 포함해야 한다. 국제출원서는 출원인의 선택에 따라 영어, 프랑스어, 스페인어 중 하나로 작성하여 제출할 수 있다.

다만, 출원인의 계약당사자를 통하여 국제출원서를 제출할 때에는 관청에서 사용 가능한 언어를 제한할 수 있으며 대한민국은 국제출원서 등의 작성에 영어만을 사용하도록 제한하고 있다.

다. 공개연기 신청

출원인은 출원일(또는 우선일)로부터 30개월을 넘지 않는 기간 내에서 공개연기를 신청할 수 있다. 국제출원의 공개연기는 출원서 제출과 동시에 신청하여야 하는 것으로, 공개연기를 신청하면 공개연기 기간 만료 전까지 국제등록부가 공개되지 않고 지정관청의 심사도 진행되지 않는 점에서 국내법에 따라 등록료 납부 전에 신청하고 디자인등록원부에 등록되는 디자인보호법 상의 비밀디자인 제도와는 그 취지가 다르다.

라. 국제출원의 수수료

출원인이 국제출원서를 제출할 때 국제사무국에 내야 할 수수료는 기본료, 공개료와 지정 계약당사자의 심사와 관련된 표준(또는 개별) 지정수수료까지 총 3가지이다. 다만, 지정 계약당사자의 심사와 관련하여 국내 절차에서 필요한 수수료는 개별 국가의 국내법에 따라 해당 국가에 직접 납부한다. 국제사무국에 납부하는 수수료는 스위스 통화(프랑; CHF)로만, 개별 국가에 납부하는 수수료는 개별 국가에서 정한 통화로만 납부가 가능하다.

3. 국제출원서의 제출 방법

가. 국제사무국에 직접 제출

출원인이 국제사무국에 국제출원서를 직접 제출하는 것이 일반적인 방법이다. 국제사무국에 제출할 때는 국제사무국에서 제공하는 E-Filing Portfolio Manager를 이용하거나 서면출원 양식을 다운받아 작성하여 우편 또는 팩스로 제출할 수 있다. E-Filing Portfolio Manager는 국제사무국에 출원을 위한 사용자 계정을 만든 이후 사용할 수 있다.

나. 대한민국 특허청을 경유한 출원

대한민국을 출원인의 계약당사자로 지정할 수 있는 경우, 대한민국 특허청을 통하여 국제출원서를 제출할 수 있다. 이 경우 출원인은 출원서를 영어로만 작성할 수 있으며 국내법에서 정한 수수료를 추가로 납부하여야 한다. 이러한 방식의 국제출원은 다음 2가지 사항을 주의하여야 한다.

첫째, 특허청이 국제출원서를 접수한 날로부터 1개월 이내에 그 국제출원서가 국제사무국에 도착하여야만 출원일을 인정받을 수 있으므로 수수료 미납 또는 대리인의 위임장 미제출 등 형식 요건의 미비로 인하여 보정이 필요한 경우 최대한 빠른 시일 내에 보정이 이루어져야 한다.

둘째, 국내법에서 정한 수수료를 제외한 국제출원 수수료(기본료, 공개료, 지정 수수료)는 국제사무국으로 직접 납부하여야 한다.

4. 국제사무국의 방식심사

국제사무국이 국제출원서를 접수하면 협정 등에서 정한 형식요건을 따르고 있는지 심사하고 그 결과에 따라 국제등록 또는 하자통지의 대상이 된다. 국제사무국은 오직 형식요건만을 심사하고 디자인의 신규성 또는 다른 실체적 요건을 이유로 국제등록을 거절하지 못한다.

5. 국제등록 및 국제등록의 공개

형식요건을 만족하는 국제출원은 국제등록부에 기록되고 공개연기가 신청된 출원이 아니라면 국제디자인공보에 공개된다. 이러한 공개는 WIPO 웹사이트를 통해 이루어지고 도면 등 국제등록과 관련된 모든 데이터를 포함한다.

6. 지정 계약당사자 관청에 의한 실체심사

가. 국제등록에 대한 심사

국제등록이 국제디자인공보에 공개되면 각 관청은 자국 법에 따른 실체심사를 진행한다. 이러한 심사 결과에 따라 해당 관청은 그 국제등록에 대한 보호거절 여부를 국제사무국에 통지할 수 있다. 다만, 관청은 국제등록의 형식요건에 관한 이유로 국제등록의 보호를 거절할 수 없다.

나. 심사결과의 통지

일반적으로 보호거절 여부는 국제등록이 공개된 날로부터 6개월 이내에 통지되어야 한다. 다만, 심사관청이거나 보호부여에 대한 이의신청 기회를 부여하는 계약당사자 관청은 6개월의 거절통지기간을 12개월의 거절통지기간으로 대체한다는 선언을 할 수 있다(각 관청의 거절통지 기간은 WIPO 홈페이지 참조).

다. 거절통지에 대한 대응

거절통지가 있는 경우 출원인은 그 관청에 직접 출원을 제출한 것과 동일한 구제 수단을 가진다. 권리자가 거절을 다투는 경우 후속절차는 그 국내법령에 규정된 요건과 절차에 따라야 하므로 불복청구 등은 해당 계약당사자의 법령에서 정한 조건과 기한 내에 관할 관청에 직접 하여야 한다.

라. 보호부여기술서(또는 등록결정서)

관청에 의한 실체심사 결과에 따라 관청은 보호가 부여된다는 내용의 통지를 국제사무국에 할 수도 있다. 다만, 해당 관청이 그러한 통보를 하지 않았더라도 거절통지 기간 이내에 보호거절의 통지가 없을 때에는 국제등록의 대상인 디자인은 당연히 보호된다.

마. 보호의 존속기간

국제등록은 최초 5년의 기간 동안 유효하고 5년 단위로 2회 연장이 가능하다 (총 15년의 보호기간). 다만, 계약당사자의 국내 법률이 허용하는 총 보호기간이 15년을 초과하는 경우에는 그 이상 횟수의 갱신도 가능하다. 우리나라의 경우 존속기간을 20년까지 연장할 수 있으므로 최대 3회까지 갱신할 수 있으며, 각 계약당사자의 최장 보호기간은 국제사무국 홈페이지에서 확인할 수 있다.

7. 국제등록일 인정

✓(원칙) 국제등록일 = 국제출원일 = 국내 출원일과 동일

✓(예외) 국제출원일이 연기되는 중대한 하자 발생시 보정서 제출일

구분	직접출원(WIPO)	간접출원(특허청)
원칙	국제사무국이 국제출원서를 접수한 날	수리관청이 국제출원서를 접수한 날 (단, 1개월 내 국제사무국에 접수 필수)
예외	국제출원일이 연기되는 하자가 있는 경우 하자를 치유하는 보정서를 국제사무국에 제출한 날	△ 수리관청이 접수한 날부터 1개월 이후에 국제출원서가 국제사무국에 접수된 경우 그 날 △ 국제출원일이 연기되는 하자가 있는 경우 하자를 치유하는 보정서를 특허청에 제출한 날

8. 국제등록의 변경

가. 국제등록에 대한 변경신청이 가능한 사항

- (1) 국제등록의 권리자 또는 그 대리인의 성명(명칭)이나 주소 변경
- (2) 국제등록의 소유권 변경(지정 계약당사자 전부 또는 일부)
- (3) 국제등록의 모든 디자인에 대한 포기(지정 계약당사자 전부 또는 일부)
- (4) 국제등록의 일부 디자인으로의 감축(지정 계약당사자 전부 또는 일부)

나. 신청 방법

국제등록에 대한 변경 신청은 국제사무국에서 정한 공식 서식으로 국제사무국에 직접 제출하여야 하고 이러한 변경신청은 수수료 납부의 대상이 된다.

9. 실시권

헤이그 시스템에서는 국제등록부에 실시권을 기록할 수 있도록 허용하는 규정이 없다. 따라서 지정 계약당사자가 실시권 계약의 유효성을 확보하기 위해 필요한 형식적 조치는 그 국내법령이 이를 허용하는 해당 계약당사자의 관청에 직접 국내 또는 지역적 수준에서 이루어져야 한다.

부 록

1. 등록관련 행정심판·소송 사례
2. 등록신청에 필요한 첨부서류
3. 법률용어정리

부록

1

**등록관련 행정심판·
소송 사례**

contents

1. 납부기한을 경과한 등록(연차)료 납부 관련 재결
2. 감면요건 증빙서류 미제출 관련 재결
3. '책임질 수 없는 사유' 관련 재결 및 판결
4. '정당한 사유' 관련 재결 및 판결
5. 화해조서와 관련한 재결 및 판결
6. 등록방식 심사관이 흠(불수리사유)이 있는 신청서를 수리한 사례
7. 양도인의 사망으로 위임장을 첨부하지 않은 경우에 대한 사례
8. 특허권자가 아닌 자가 특허권말소등록 취소를 청구한 사례
9. 보전처분결정등록 이후의 다른 등록신청이 있는 경우
10. 등록명의인 표시 변경등록신청 관련 판결
11. 이전등록을 하지 아니한 상표권의 소멸 관련 재결 및 판결
12. 불법 말소된 상표권의 존속기간이 계속 진행하는지 여부

1

납부기한을 경과한 등록(연차)료 납부 관련 재·판결

- 특허결정을 받고 특허료 납부기간(정상납부기간과 추가납부기간)을 경과하여 제출한 납부서에 대해 불수리 통지된 사건(행심 04-11892, 각하)
- 연차등록료 납부서만 제출하고 납부방법 안내 미흡을 이유로 등록료는 납부하지 아니하여 반려 처분된 사건(행심 2013-07434 특허료 반려처분 취소청구, 기각)
- 상표설정등록료납부서를 제출하면서 등록료 일부를 부족하게 납부하여 불수리 통지된 사건(행심 03-02145, 각하)
- 등록결정서를 아파트경비원이 수령하고 청구인에게 전달하지 않았음을 이유로 납부 기간을 경과하여 등록료를 납부하였으며 이에 대해 불수리 처분한 사례(행심2011-21368, 기각)
- 원고가 원고 출원대리인의 직원이 등록결정서 수신 사실을 보고하지 않고 퇴사하여 발생한 설정등록 신청 실기에 대한 반려처분 취소 소송을 제기한 사례(서울행정법원2019. 6. 28. 선고 2018구합84331 판결, 각하)
- 기타 행심 99-5716, 99-7913, 03-01092, 2012-00989, 2012-02948 등

○ 시사점

1. 등록료를 기한 내에 납부하지 않아 권리가 소멸된 뒤에 납부서가 제출되어 이에 따른 불수리안내 통지 및 특허등록원부에 특허권 소멸 등록하는 것에 대하여 초전에는 행정쟁송의 대상이 되는 행정청의 ‘처분’으로 보지 않다가(본안심리를 거치지 않고 ‘각하’) 최근에는 국민의 권리구제 강화를 위해 ‘처분’으로 보고 있음(본안심리)
2. ‘등록결정 또는 등록심결의 등본을 받은 날’이란 해당 서류가 당사자의 주소지에 도달하여 사회통념상 당사자의 지배권 안에 위치한 경우에도 해당 서류를 받은 날로 본다는 재결임

○ 재결 및 판결 요약

1. (행심 04-11892 재결) … 살피건대, 행정심판법 제2조제1항 및 제3조제1항의 규정에 의하면 행정심판은 행정청의 처분 또는 부작위에 대하여 제기할 수 있고, ‘처분’이

라 함은 행정청이 행하는 구체적인 사실에 관한 법 집행으로서의 공권력의 행사 또는 거부와 그밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다고 되어 있으며, 특허법 제81조의 규정에 의하면 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자가 특허료 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니한 때에는 특허출원을 포기한 것으로 본다고 되어 있는 바, 이 경우의 ‘포기한 것으로 본다’ 라는 것은 그 효과가 행정청의 의사에 따라 발생하는 것이 아니라 법령의 규정에 의하여 발생하는 것이라고 할 것이다.

위 인정사실에 의하면, 청구인은 특허료 납부기간에 특허료를 납부하지 아니한 사실이 분명하고, 특허료를 납부기간에 납부하지 아니하면 법령의 규정에 의하여 특허출원이 당연히 포기되는 것으로 간주되는 것이어서, 청구인이 납부기간을 경과하여 제출한 설정특허(등록)료 납부서에 대하여 피청구인이 불수리한 이 건 통지는 이미 발생한 법적 효과를 확인하는 관념상의 통지에 불과한 것으로 이는 구체적인 사실에 관한 법 집행으로서의 처분이라고 할 수 없으므로, 이 건 심판청구는 행정심판의 대상이 아닌 것을 대상으로 제기한 부적법한 심판청구라 할 것이다.

2. (행심 2013-07434 재결) … 7년차 등록료를 납부기간(정상 및 추가납부기간)내에 납부하지 않았고, 이후 권리회복 납부기간 만료일에 피청구인에게 연차등록료 납부서를 제출하고 등록료를 납부하려 하였으나 납부고지서가 분실된 것을 확인하고 피청구인에게 문의하여 전자 납부방법을 안내받아 납부를 시도하였으나 여의치 않아, 재차 문의 전화하였지만 업무시간이 종료되어 연차등록료를 납부하지 못한 채 권리회복 신청기한이 도과되었는바, 피청구인이 평소에 등록료 납부방법을 제대로 안내하지 않은 것은 잘못이 있고, 피청구인은 청구인이 제출한 등록료 납부서 반려이유 통지서를 발송하면서 청구인이 이 사건 등록료를 납부하지 아니하였으므로 소명서류를 제출해도 반영되기 어렵다고 안내하였는바, 청구인이 제대로 소명할 수 있는 기회를 상실케 한 잘못이 있다고 주장하나, … 특허법은 등록료의 납부를 특허권의 존속요건으로 정하고 있는바, 특허권을 계속 유지할지 또는 권리의 경제적 효용이 상실된 사정 등으로 인해 그 권리를 포기할지 여부의 결정은 청구인이

최종 판단하여 결정해야 할 사항인 점, 등록료 미납으로 인해 권리가 소멸되는 불측의 손해를 방지하여 권리자의 편의를 도모하기 위한 취지로 피청구인이 추가납부 및 회복납부기간을 두고 있음에도 청구인이 기한내 등록료를 납부하지 아니한 점, 회복납부기간내 등록료를 납부할 수 없었던 사정을 청구인이 적극 소명하지 않고 피청구인의 구두안내를 핑계로 스스로 포기한 점, 달리 청구인의 주장을 인정할 만한 객관적인 자료나 구체적인 사정도 찾을 수 없는 점 등을 종합해 볼 때 등록료 미납을 이유로 청구인이 제출한 등록료 납부서를 반려한 피청구인의 이 사건 처분이 위법·부당하다고 할 수 없다.

3. (행심 03-02145 재결) … 구 상표법 제34조 및 제36조와 구 특허법·실용신안법·의장법및상표법에의한특허료·등록료와수수료의징수규칙 제7조제6항의 규정을 종합하여 보면 등록결정의 등본을 받은 날부터 2월 이내에 당해 상표등록료를 납부하지 아니한 때에는 상표등록출원은 이를 포기한 것으로 본다 고 되어 있고, 행정심판법 제3조제1항의 규정에 의하면 행정심판은 행정청의 처분 또는 부작위에 대하여 제기할 수 있다고 되어 있으며, 동법 제2조제1항의 규정에 의하면 "처분"이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다고 되어 있는 바, 위 인정사실에 의하면 청구인 회사는 상표법 제34조 및 구 특허법·실용신안법·의장법및상표법에의한특허료·등록료와수수료의징수규칙 제7조제6항의 규정에 의한 기간 내에 상표권 설정등록을 위한 상표설정등록료를 부족납부한 사실이 분명하고, 그러한 경우에는 상표법 제36조의 규정에 의하여 상표등록출원을 포기한 것으로 간주되므로, 피청구인의 상표설정등록료납부서불수리통지는 상표등록출원이 포기되었음을 확인한 사실행위에 불과할 뿐 행정심판법상의 청구인의 권익을 구체적으로 침해하는 공권력의 행사로서의 처분에 해당되지 아니한다 할 것이어서, 청구인 회사의 이 건 청구는 행정심판의 대상이 아닌 사항을 대상으로 하여 제기된 부적법한 심판청구라 할 것이다.

4. (행심 2011-21368 재결) … 피청구인은 이 사건 처분이 행정청의 의사표시가 아니라 법령의 규정에 의하여 발생한 사실에 대한 관념상 통지에 불과하여 행정심판법상의 ‘처분’이라 볼 수 없는바 이 사건 심판청구는 행정심판제기요건을 갖추지 못한 부적법한 청구로 각하되어야 한다고 주장한다. 그러나 관계법령에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 특허료를 일정 기간 이내에 납부하여야 한다고 되어 있고 특허청장은 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자가 특허료를 납부한 때에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다고 되어 있어 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자의 특허료 납부 행위를 거부하는 피청구인의 특허설정등록료 납부서 불수리처분은 사실상 특허권 설정등록에 대한 거부처분으로 보이고 이러한 특허권 설정등록에 대한 거부처분은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부, 그 밖에 이에 준하는 행정작용에 해당하므로 이 사건 처분은 관념상의 통지가 아닌 행정심판법에서 규정하는 ‘처분’에 해당한다 할 것이다.

이 사건 처분의 위법·부당 여부에 대하여 청구인은 피청구인이 특허등록결정서와 같은 중요한 문서를 특별등기가 아닌 일반등기로 발송하여 청구인이 아닌 아파트 경비원에게 배달된 것은 피청구인 및 우체국의 잘못이므로 이 사건 처분은 위법·부당하여 취소되어야 한다고 주장한다. 그러나 특허법 시행령 제18조에는 특허법에 따라 송달할 서류는 특허청 또는 특허심판원에서 당사자 또는 그 대리인이 이를 직접 수령하거나 정보통신망을 이용하여 수령하는 경우를 제외하고는 등기우편으로 발송하되 심판·재심·통상실시권 설정의 재정 및 특허권의 취소에 관한 심결 또는 결정의 등본을 송달하는 경우에는 우편법령에 따른 특별송달의 방법으로 하여야 한다고 되어 있어 특허등록결정서의 경우 등기우편으로 발송하여야 하는데 실제로 이 사건 특허등록결정서는 2010. 9. 8. 등기우편으로 발송되어 2010. 9. 12. 청구인 주소지 아파트의 경비원인 권○○에게 배달된 바 있으므로 피청구인의 이 사건 특허등록결정서의 발송방법이 잘못되었다는 청구인의 주장은 받아들일 수 없다.

또한 관계법령에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 등록결정 또는 등록심결

의 등본을 받은 날부터 9월 이내에 특허료를 납부하여야 하고 위 기간 내에 납부하지 아니한 때에는 특허출원을 포기한 것으로 본다고 되어 있는바, 이 때 ‘등록 결정 또는 등록심결의 등본을 받은 날’이란 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 위 서류를 현실적으로 받은 날을 의미하기는 하나 해당 서류가 당사자의 주소지에 도달하여 사회통념상 당사자의 지배권 안에 위치한 경우에도 해당 서류를 받은 날로 보아야 할 것이다. 그런데 이 사건 특허등록결정서는 2010. 9. 8. 등기우편으로 발송되어 2010. 9. 12. 청구인 주소지 아파트의 경비원인 권○○에게 배달되었고 청구인의 주소지에서 아파트 경비원이 이 사건 특허등록결정서를 수령한 이상 동 결정서가 청구인의 지배권 내에 들어갔다고 인정하는 것이 상당하므로 청구인은 이 사건 특허등록결정서가 권○○에게 배달된 2010. 9. 12. 동 특허등록결정서를 받았다고 보아야 할 것이다. 한편 청구인은 이 사건 특허등록결정서를 받은 날(2010. 9. 12.)로부터 9개월이 지난 2011. 6. 16. 피청구인에게 이 사건 특허에 대한 특허설정등록을 위한 특허설정등록료 납부서를 제출하였는바 청구인이 납부기간을 경과하여 납부서를 제출하였다는 이유로 한 피청구인의 이 사건 처분이 위법·부당하다 할 수 없다.

5. (행법 2018구합84331 판결) … 원고 출원대리인의 직원이 2014. 5. 2. 이 사건 출원에 대한 등록결정서를 수신한 사실은 앞서 인정한 바와 같으므로, 원고는 2014. 5. 2.부터 3개월의 납부기간 및 6개월의 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하여야 하고, 원고가 위 기간 내에 특허료를 납부하지 아니한 이상 특허법제81조제3항에 따라 이 사건 출원을 포기한 것으로 간주되는 효과가 발생하였다. 출원대리인의 직원이 등록결정서를 수신한 사실을 원고가 현실적으로 알지 못하였다고 하더라도 이를 원고가 책임질 수 없는 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우에 해당한다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 원고가 추가납부기간의 만료일로부터 1년이 지난 후에야 피고에게 이 사건 납부서를 제출한 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 특허법 제81조의3제2항에 의하여 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 볼 여지도 없다. 따라서 원고는 피고에게 이 사건 납부서를 제출함으로써

이 사건 출원에 관한 설정등록을 신청할 수 있는 법규상 또는 조리상의 신청권을 가진다고 볼 수 없고, 이미 법률 규정에 의하여 원고가 이 사건 출원을 포기한 것으로 간주된 이상 피고가 한 이 사건 반력통지로 인하여 원고의 구체적인 권리나 의무에 어떠한 변동이 발생한다고 볼 수도 없다. 이 사건 반력통지는 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하지 아니한다.

6. (행심 2012-00989 재결) ... 행정심판법 제27조제3항의 ‘처분이 있었던 날’이라 함은 처분이 외부에 표시되어 그 효력이 발생한 날을 의미하는바, 피청구인이 청구인의 특허권 소멸을 특허등록원부에 등록한 2011. 5. 9. 특허권 소멸등록의 효력이 발생하였다고 봄이 상당하고 이 사건 심판청구는 그로부터 180일이 경과하여 제기되었으며 달리 청구인이 위 기간 내에 행정심판을 청구하지 못한 정당한 사유가 있다고 인정할 자료도 없으므로 이 사건 심판청구는 적법한 기간 내에 제기되지 아니하여 부적법하다.

2 감면요건 증빙서류 미제출 관련 재결

등록료 납부서 제출시 소기업 감면대상임을 표기하고 이에 해당하는 등록료를 납부하면서 감면요건인 직무발명임을 증명하는 서류를 제출하지 않아 불수리 처분되었으나 불수리처분을 취소하고 설정등록이 된 행정심판 사건(행심 2006-06149, 인용)

○ 시사점

신규 설정등록료를 납부하면서 감면요건에 해당하는 증명서류를 제출하지 않았다 하여 바로 불수리처분을 한 것은 신청인에게 가혹하므로 불수리처분을 취소한 재결로 불수리처분이 아니라 신청인에게 보다 유리한 보전처분을 하여 신청인에게 보전기회를 주고 보전에 필요한 서류를 안내하는 것이 바람직하다는 취지의 재결임

○ 재결 요약

… 피청구인은 청구인이 특허료 감면대상에 해당함을 증명할 수 있는 서류를 제출하지 않아 불수리이유통지서를 발송하였고 청구인이 주어진 기간인 1개월 이내에 소명을 하지 않아 최종적으로 특허료 납부서를 불수리하였으므로 이 건 처분은 청구인의 귀책사유로 인한 것이므로 적법·타당하다고 주장하나, 위 인정사실에 의하면 특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제20호서식에 의하면 소기업이 특허료 감면을 받기 위해서는 소기업임을 증명하는 서류 외에 직무발명임을 입증하는 별도의 서류가 있어야 한다고 판단하고 청구인의 특허권설정등록료납부서를 불수리하면서 불수리이유통지서에는 청구인에 대하여 단지 ‘청구인의 발명이 직무발명에 해당하지 않고 중소기업은 직무발명에 한해 등록료감면을 받을 수 있다’라고만 통지하여 청구인으로서 직무발명임을 입증하기 위해 필요한 서류가 무엇인지 알 수 없었던 점, 이 건 특허는 2003. 3. 11. 출원되어 2년 이상의 기간동안 특허심사를 거쳐 특허등록결정이 이루어졌고, 청구인은 특허등록의 의사를 가지고 특허료를 납부하였으나 감면대상이 아님에도 감면대상으로 오해하고 특허료를 부족하게 납부하여 결과적으로 특허료납부서 불수리 처분을 받아 청구인이 다시는 이 건 특허를 등록할 수 없게 된 점 등을 고려할 때 피청구인이 청구인에게 한 이 건 처분은 가혹하다.

3 '책임질 수 없는 사유' 관련 재결 및 소송

- 간헐적인 의식장애로 입원한 경우 책임질 수 없는 사유에 해당한다고 인정한 고등법원 판결(대전고등법원, 2005. 9. 15. 선고 2005누331 판결, 기각)
- 등록료의 납부를 대리인에게 지시하였으나 대리인의 실수로 연차료 납부기한이 도과하여 권리가 소멸된 경우 '특허권자가 책임질 수 없는 사유'에 해당한다고 소를 제기하였으나 기각된 판결(서울행정법원, 2006. 11. 22. 선고 2006구합19976 판결, 기각)
- 외국인에게 '소멸예고안내장'을 발송하지 않아 이를 수령할 수 없었기에 책임질 수 없는 사유에 해당된다고 행정심판을 제기하였으나 기각된 사례(행심 2008-14061, 기각)
- 교도소에 재소 중인 사정으로 특허료 납부 통지를 받지 못해 특허권 유지를 실패하였으므로 반려처분을 취소하고 소멸된 권리의 회복을 주장하였으나 기각된 사례(서울행정법원 2020. 5. 15. 선고 2019구합81384 판결, 기각)

○ 시사점

1. 간헐적인 의식장애로 병원에 장기간 입원한 경우는 책임질 수 없는 사유에 해당되나, 대리인의 실수로 등록료를 납부하지 못한 사유는 이에 해당하지 않는다는 판결
2. 특허청이 발송하는 '소멸예고안내장'은 행정서비스의 일환으로 본 안내장을 받지 못해 등록료를 납부하지 않았다고 하더라도 이는 소위 '책임질 수 없는 사유'에 해당하지 않는다는 취지임

○ 재결 및 판결 요약

1. (대전고법 2005누331 판결) …살피건대, 특허법 제81조의3제1항에서 규정하는 '책임질 수 없는 사유'란 불확정개념으로서, 그 사유가 있고 없음은 사안에 따라 개별적 구체적으로 판단하여야 할 것이나, 납부지연의 원인 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여, 특허권자가 일반적으로 하여야 할 주의의무를 다하였음에도 불구하고 납부기간을 준수하여 납부할 수 없었다고 인정되는 사유로서 지연된 특

허료 납부를 허용하는 것이 사회통념상 상당하다고 할 수 있는가에 의하여 판단하여야 할 것이다. 위 인정사실에 의하면, 청구인은 외국인으로 외국에 거주하고 있었던 점, 피청구인이 이 사건 특허권에 대한 4년차 특허료 납부기간 이전에 청구인 또는 국내에 있는 청구인의 대리인에게 권리소멸 예고 안내장을 발송하지 않은 점은 인정되나, 특허료는 기본적으로 국가의 독점권 부여에 대한 대가로서의 성격을 가지고, 특허법에서 특허료의 납부를 특허권의 존속요건으로 정하고 있는바, 특허권을 계속 유지할지 또는 권리의 경제적 효용이 상실된 사정 등으로 인해 특허료 미납의 방법을 포함하여 그 권리를 포기할지 여부의 결정은 특허권자가 최종 판단하여 결정해야 할 사항인 점, 특허법 상 특허료를 미납한 때에 추가납부기간을 부여하거나, 특허권자에게 책임을 지울 수 없는 사유가 있는 때에 추가납부를 허용하도록 정하고 있을 뿐, 그 외에 관련 법령에서 특허료 납입기간 내에 또는 특허권 소멸 전에 미리 특허료 미납과 권리소멸의 통지를 하도록 하는 절차를 거치도록 규정하고 있지 않은 점, **피청구인이 행하는 권리소멸 예고 안내가 법령상 의무사항은 아니고,** 단지 연차 특허료 미납으로 인해 권리가 소멸되는 불측의 손해를 방지하여 권리자의 편의를 도모하기 위한 취지로 이루어지는 **행정안내에 불과한** 점, 오히려 특허권자에게 특허에 관련된 사항을 전문적으로 취급하는 기관이 대리인으로 선임되어 있는 사정이라면, 특허권자와의 관계에서 대리인으로서 특허료 납부를 지체하여 특허권이 권리자의 의사에 반해 소멸되지 않도록 주의의무를 다해야 할 것으로 보이는 점 등을 종합해 볼 때, **청구인 또는 대리인이 피청구인으로부터 권리소멸 예고 안내장을 받지 못하였다는 사정만으로 청구인이 납부기간 내에 특허료를 내지 못하는데 특허법 제81조의3제1항에서 규정하는 ‘특허권자가 책임질 수 없는 사유’가 있는 것으로 보기 어렵고,** 달리 지연된 특허료 납부를 허용할 만한 다른 사정도 보이지 않으므로, 결국 청구인이 특허료 추가 납부기간 만료일부터 3개월 이상 경과하여 2008. 3. 17. 제출한 4년차 특허료 납부서를 특허권 등의 등록령 제34조제1항제1호의 등록할 사항이 아니라는 이유로 불수리한 피청구인의 이 사건 처분이 위법·부당하다고 할 수 없다.

2. (행법 2006구합19976 판결) … 여기서 말하는 실용신안권자가 ‘책임질 수 없는 사유’라 함은 실용신안권자가 등록료를 납부하기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다 하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 사유를 가리킨다고 할 것이다.

그런데 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 실용신안의 제4년차 등록료의 납부기한은 2003. 12. 6.이나 원고는 위 납부기한 내에 위 등록료를 납부하지 아니한 사실, 원고는 2004. 6. 4. 갑자기 심한 어지러움증을 느끼고 실신하여 전주시 덕진구 금암동 소재 000내과의원에 내원하였고, 검사 결과 철결핍성 빈혈과 일과성 대뇌 허혈성 발작의증으로 진단되었으나 빈혈이 심하고 간헐적인 의식장애 증세까지 보여 약물을 이용한 수면유도로 환자를 절대안정상태로 유지시키는 치료를 받았으며, 2004. 6. 11.까지 위 의원에 입원한 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 원고는 2004. 6. 4.부터 2004. 6. 11.까지 심한 빈혈로 인하여 육체적으로 거동하기 어려운 상태에 있었을 뿐 아니라, 간헐적인 의식장애를 보이고 약물에 의하여 수면을 취하여야 하였으므로 분석·판단을 요하는 정신적 활동에 있어서도 상당한 지장을 받고 있었던 것으로 보이고, 그와 같이 허약한 육체적·정신적 상태는 원고가 미리 예상치 못한 시기에 갑자기 대뇌의 허혈성 발작과 함께 발현된 것으로서 원고가 통상적인 노력과 주의를 기울였다고 하더라도 이를 회피할 수 있었다고 보이지 아니한다.

피고는 원고가 이미 지병인 빈혈을 앓고 있었으므로 빈혈로 인한 갑작스런 발작에 대비하여 실용신안권의 연차등록료 납부 문제를 가족들에게 맡기는 등 사전에 조치를 취할 수 있었을 터이므로 기간의 준수에 책임질 수 없는 사유가 있다 할 수 없다고 주장하나, 원고가 2004. 6. 4. 이전에 스스로 빈혈임을 알고 있었다고 볼 만한 아무런 증거가 없을 뿐 아니라, 원고가 빈혈임을 알고 있었다고 하더라도 갑작스레 찾아온 발작에 대비하여 실용신안권의 등록료 납부 문제에 관한 처리 방안을 미리 준비하지 아니하였다고 하여 원고에게 통상적인 노력과 주의를 다하지 못한 잘못이 있다 할 수 없다.

3. (행심 08-14061 재결) ... 살피건대, 특허법 제81조의3제1항은 ‘특허권자가 책임질 수 없는 사유’로 말미암아 제81조 제1항의 규정에 의한 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니한 경우에는 그 사유가 종료한 날부터 14일 이내에 그 특허료를 납부할 수 있다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 ‘특허권자가 책임질 수 없는 사유’라 함은 특허권자가 그 특허료를 납부하기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 경우를 가리키는 것이다(소송행위의 추완에 관한 대법원 2005. 9.15. 선고 2005다14465 판결, 1999. 6. 11. 선고 99다9622 판결 등의 판지가 이 사건에서도 마찬가지로 참조될 수 있다).

특허권자로서는 비록 특허료 납부사무 등을 타인에게 직간접적으로 위임하였다고 하더라도 그 수임인이 연차 특허료 납부기한을 준수하였는지 여부를 확인할 일반적인 주의의무를 부담하고 있음에는 여전히 변함이 없고, 이는 자신의 특허권의 존속 유지를 위하여 어느 누구를 탓할 것도 없이 스스로 위험을 부담하여야 할 당연한 자기보호 관리책무라고 할 것인데, 이 사건의 경우와 같이 특허료 납부사무를 위임받은 자의 과실로 이 사건 특허료가 기간 내에 납부되지 못한 사정이 있었다고 하는 사유만으로 그러한 일반적인 주의의무를 다하였다고 보아 그 책임을 면할 수는 없다(대법원 1991. 2. 12. 선고 90다16696 판결 참조).

4. (행법 2019구합81384 판결) 원고는 이 사건 납부안내서가 사전에 원고에게 송달되지 않은 점을 문제 삼고 있으나, 피고의 특허권자들에 대한 특허료 납부고지 안내는 단지 특허권자가 착오나 부주의로 정해진 기간 내에 특허료 납부를 하지 못하여 권리가 소멸하는 것을 사전에 방지하기 위하여 행정서비스 차원에서 이루어지는 것이고, 법령상 피고가 특허료 납부고지 안내를 하여야 할 의무는 존재하지 않는다(이 사건 납부안내서를 특허법에 따라 송달해야 할 서류라고 볼 만한 근거를 전혀 찾을 수 없으며, 특허료 납부고지 안내에 관한 내용이 피고의 행정규칙이나 내부지침에 반영되어 있지도 않다). 더욱이 특허권자에게는 특허 등록원부와 달리 주소가 변경된 경우 이를 신고할 의무가 부여되어 있다는 점 역시 아울러 고려하면(특§218, 특시령§18⑩ 참조), 그 당시 원고가 위와 같은 변

경신고 의무를 이행하지도 않은 상태에서 피고가 이 사건 납부안내서를 특허등록원부에 기재된 원고의 주소지로 발송한 것에 어떠한 위법이 있다고 볼 수는 결코 없다. 다음으로 이 사건 특허료 미납부와 관련하여 원고에게 책임질 수 없는 사유가 존재하였는지 여부에 관하여 보면, 원고는 이 사건 특허권의 설정등록 당시부터 특허료 불납이 있는 경우 이 사건 특허권이 소멸할 수 있음을 알고 있었다고 보이는데, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 납부안내서는 단지 행정서비스 차원에서 특허권자들에 대한 특허료 납부고지를 안내하는 것에 불과하므로, 이를 송달받지 못하였다고 하여 원고의 이 사건 특허료 미납부가 정당화될 수는 없다. 또한 원고가 추가납부기간 등에 교도소에 수감되어 있었다고 하더라도, 이 사건 특허료에 대한 정상납부기간 및 추가납부기간을 합하면 약 1년 6개월 정도의 기간이 있었고, 이 경우 원고가 비록 교도소에 수감되어 있어 직접 납부가 어려웠다고 하더라도, 제3자를 통해 이 사건 특허료를 납부할 수 있었을 것이다. 결국 원고가 주장하는 사정만을 근거로 이 사건 특허료 미납부가 원고의 책임질 수 없는 사유로 인한 것이라고 볼 수는 없다.

4

‘정당한 사유’ 관련 재결 및 판결

대리인의 사무직원이 업무상 과실로 특허료를 정해진 기간 내에 납부하지 못한 것은 특허법 제81조의3제1항의 ‘정당한 사유’에 해당된다고 행정심판을 제기하였으나 기각된 사례(행심 2023-25360, 기각)

○ 시사점

특허출원 대리인의 사무직원의 업무관리 프로그램 이용상 과실로 인하여 특허료를 정해진 기한 내에 납부하지 못하였다는 사실이 존재한다고 하여도 그러한 사정만으로 특허법령에서 정하고 있는 ‘정당한 사유’에 해당하지 않는다는 취지의 재결임

○ 재결 요약

…청구인이 주장의 근거로 제시한 논문은 현행 특허법이 아닌 2005. 5. 31.자로 일부 개정된 구 특허법에 관한 것이고 그 논문의 검토대상이 되는 법조 또한 같은 법 제81조의3제1항이 아니라 위 개정을 통하여 신설된 같은 조 제3항에 관한 것인 바, 이 사건 처분 사유와 직접적인 관련이 있는 것이라고 할 수는 없는 점, 청구인이나 청구인의 특허출원 대리인은 특허결정서 및 그에 대한 특허료 납부 안내서를 송달받은 날로부터 3개월이 경과할 때까지 특허법 제79조에 따라 피청구인에게 납부하여야 하는 특허료를 납부하지 않았고, 이후 같은 법 제81조에 따른 6개월의 추가납부기간이 경과할 때까지도 특허료를 납부한 사실이나 특허료 납부로 인한 특허권이 설정 등록 되었는지 확인을 하였다는 사실마저도 확인되지 않으며, 청구인은 특허 법령에서 정하고 있는 당초의 납부기간 및 추가 납부기간까지의 총 9개월이 모두 경과한 시점에서야 특허출원 대리인이 특허료를 납부하지 않은 사실을 알게 되었다면서 특허료를 납부한 점, 달리 불가피한 사유로 인하여 청구인이나 청구인의 특허 출원 대리인이 이 사건 출원 관련 특허료가 기간 내에 납부되지 않은 사실을 확인할 수 없었다고 볼 만한 객관적인사정도 확인

되지 않는 점, 더욱이 피청구인이 청구인에게 이 사건 처분 사유를 미리통지하면서 기간을 정하여 그 사유에 대하여 소명할 것을 안내하였음에도 불구하고 청구인이 그에 따라 피청구인에게 별다른 소명을 하였다는 사실마저도 확인되지 않는 점 등을 종합하여 보면, 설령 청구인의 주장과 같이 특허출원 대리인 내지 그 대리인의 사무직원의 업무관리 프로그램 이용 상 과실로 인하여 이 사건 출원 관련 특허료를 정해진 기한 내에 납부하지 못하였다는 사실이 존재한다고 하더라도 그러한 사정만으로 특허법령에서 정하고 있는 기간과 추가로 주어지는 납부기간을 모두 도과하여서도 특허료를 보전할 수 있는 ‘정당한 사유’에 해당한다고 볼 수는 없는 바, 이에 대한 청구인의 주장은 이유 없고, 정상적인 납부기간을 경과하여 특허료를 납부하였다는 이유를 들어 그 납부를 반려했던 피청구인의 이 사건 처분이 위법·부당하다고 할 수 없다.

사무실 폐쇄, 주소이전 등으로 납부안내서를 받지 못하였으므로 등록료 미납에 대한 정당한 사유가 있다고 주장하면서 행정소송을 제기하였으나 기각된 사례(서울행정법원 2023. 6. 15. 선고 2022구합73192 판결, 각하)

○ 경과

1. 서울행정법원 2023. 6. 15. 선고 2022구합73192 판결(등록취소처분취소, 각하)
2. 서울고등법원 2024. 6. 27. 선고 2023누48713판결(항소기각)
3. 대법원 2024. 10. 31. 선고 2024두48404 판결(심리불속행기각)

○ 시사점

특허청의 납부안내고지는 디자인보호법 등 관련법령에서 정하고 있는 법적 의무가 아니며, 사무실 폐쇄, 주소이전 등의 사유는 디자인보호법에서 정하고 있는 ‘정당한 사유’에 해당하지 않는다는 취지의 판결임

○ 판결 요약

… 특허청장이 2022. 6. 22. 이 사건 디자인권에 관한 소멸등록을 마친 행위는 디자인권이 소멸하였음을 확인하는 사실·확인적 행위에 지나지 않고, 그 소멸등록으로 비로소 디자인권 소멸의 효력이 발생하는 것이 아니므로, 이 사건 디자인권에 대한 소멸등록을 국민의 권리의무에 직접적 영향을 미치는 행위라고 할 수 없다.

다만, 디자인보호법 제84조 제1, 2항에 의하면, 디자인권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 등록료를 납부하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸된 날부터 2개월 이내에 그 등록료를 납부할 수 있고, 이러한 경우 디자인보호법 제82조 제3항에도 불구하고 그 디자인권은 소멸하지 않고 계속하여 존속하고 있었던 것으로 보게 된다. 따라서 원고가 정당한 사유로 추가납부기간 내에 5년차 등록료를 납부하지 아니하였다면 추가납부기간이 도과하더라도 이 사건 디자인권은 소멸되지 않게 되므로, 이러한 경우 이 사건 디자인권에 대한 소멸등록은 국민의 권리·의무에 직접적으로 영향을 미치는 행위로서 처분에 해당한다고 볼 여지가 있다.

이에 관하여 보건대, 앞서 인정한 사실 및 앞서 든 증거들, 갑 제2호증의 기재와 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정들, 즉 ① 디자인보호법 및 관련 법령에서 특허청장으로 하여금 디자인권자에게 등록료에 관한 납부고지를 하여야 한다는 의무를 부과하고 있지 않으므로, 특허청장이 원고에게 5년차 등록료에 대한 납부고지를 하여야 하는 의무가 있었다고 보기 어려운 점, ② 게다가 원고는 이 사건 디자인권을 설정등록한 뒤 4년차 등록료를 납부하였으므로, 별도의 고지가 없더라도 등록료 납부의무, 납부시기 및 방법을 잘 알고 있었을 것으로 보이는 점, ③ 특허청장은 2021. 6. 2. 원고의 대표자 및 직원의 이메일 주소로 5년차 등록료 납부안내서를 발송하였고, 추가납부기간 내인 2021. 9. 15. 원고의 당시 등록원부 상 본점 소재지로 추가납부안내서를 발송한 점, ④ 그런데 원고의 법인등기부등본 상 본점 소재지는 2021. 7. 30. 변경되어 2021. 8. 5. 등기되었으나, 원고는 이 사건 등록디자인에 관한 등록원부에는 위 주소 변경사항을 등록하지 않은 점, ⑤ 특허청장은 2021. 9. 24. 추가납부안내서를 발송하였고 같은

달 29. 원고의 직원인 장○라가 이를 수령한 점, ㉔ 그림에도 원고는 5년차 등록료를 추가납부기간 내에 납부하지 않았고, 회복등록 신청 기간마저 도과한 2022. 6. 30. 에 이르러서야 특허청장에게 납부서를 제출한 점 등에 비추어 보면, 원고가 정당한 사유로 5년차 등록료를 납부하지 않았다고 볼 수 없다.

결국 이 사건 디자인권에 대한 소멸등록을 항고소송의 대상이 되는 처분이라고 볼 수 없으므로, 이 사건 소는 부적법하다.

5 화해조서와 관련한 재결 및 판결

화해조서를 근거로 단독으로 신청한 사용권설정등록을 특허청에서 수리하여 상표사용권설정 등록이 되자 상표법에 규정된 공동신청주의에 위배되는 위법한 행정처분이라고 주장하면서 행정심판과 고등법원을 거쳐 대법원에 상고된 사례(행심 1989-2, 가각)

○ 경과

1. 행정심판위원회 1989-2, 등록상표 제312254호의 사용권설정등록처분취소청구(가각)
2. 서울고등법원 1990. 10. 25. 선고 89구10977 판결(설정등록처분취소, 인용)
3. 대법원 1991. 8. 13. 선고 90누9414 판결(원심파기, 각하)

○ 시사점

1. 화해조서도 판결에 준하는 서류로서 단독으로 전용실시(사용)권 신청이 가능하나, 여기의 판결문은 등록신청의 이행을 명하는 이행판결만을 의미하므로 화해조서도 화해조항에 이행명령의 내용이 있어야만 된다는 취지
2. 방식심사관이 흠이 있는 신청서를 수리한 후 등록하였다면, 이미 등록된 권리를 행정소송으로 취소할 수는 없고 민사소송으로 권리구제를 받아야 한다는 취지

○ 재결 및 판결 요약

1. (행심 1989-2 재결) … 살피건대, 상표법 제29조는 상표권자가 자기의 등록상표를 타인에게 사용하게 할 때는 사용권의 설정을 상표원부에 등록토록 하고, 등록을 하고자 할 때에는 상표권자와 등록상표를 사용할 자가 공동으로 특허청장에게 신청토록 하고 있는 이른 바, 공동신청주의를 채택하는 동시에 단독으로 신청할 수 있는 예외규정을 인정하고 있으며, 상표등록령 제10조, 특허등록령 제16조는 판결에 의한 등록은 등록 권리자만으로 신청할 수 있도록 하고 민사소송법 제206조는 화해조서에 확정 판결과 동일한 효력을 부여하고 있으므로 화해조서를 원인행위로 하여 단독신청에 의한 등록이 가능한 것에 대해서는 이론의 여지가 없다 할

것이다. 다만, 본 사건에 있어 화해조서 중 화해조항의 해석을 어떻게 하느냐에 따라 피청구인이 등록처분을 함에 있어 형식적 심사에 하자가 있는지의 여부가 판별될 것인 바, 화해조항 제1항(‘금후 원고의 서면에 의한 승낙을 얻지 아니하고는 본 건 상표를 사용하지 아니한다’)이 제2항(‘1990년 12월 31일까지 본건 상표에 관한 통상사용권을 허락한다’)에 대한 전제조건이 된다면 구태여 제2항이 존재할 이유가 없으며, 또한 제2항 단서에 ‘사전에 합의가 성립될 경우’에는 사용 허락기간을 2년간에 한하여 연장할 수 있다고 하고 있는 바, 이는 바로 1990년 12월 31일까지는 본건 상표에 관한 통상사용권을 허락하고, 그 이후에는 제1항에 의한 서면 승낙에 해당되는 사전합의에 의하여 사용기간을 연장한다고 보는 것이 명백하므로 제2항은 제1항에 대한 특별한 합의라고 보는 것이 합당한 것이며, 또한 상표법은 상표권자가 상표를 타인에게 사용케 하고자 하는 경우에는 반드시 사용권 설정등록을 하도록 하고 있는 취지로 보아 본 화해조항 제2항의 기판력과 집행력을 부인할 수 없다 할 것이므로 피청구인의 사용권 설정등록 처분은 정당한 것이 분명하며, 청구인은 또 피청구인이 본 화해조항을 근거로 설령 사용권 설정등록이 가능하다면 상표원부에 사용권 설정등록을 함에 있어 화해조항 내용대로 반드시 ‘YKK 문자와 KZ 문자를 병기하여 사용해야 한다는 것’과 ‘수출용 지퍼에는 이 건 상표를 사용할 수 없고, 국내용 지퍼에 한하여 1990년 12월 31일까지 사용할 것’ 등을 등록원부에 부기하여야 한다고 하고, 이와 같은 부기가 없는 피청구인의 등재행위는 위법한 처분이라고 주장하고 있으나 본건 사용권 설정등록 신청서에서는 그러한 내용들이 포함되어 있지만, 특허청에서 운용하고 있는 ‘등록원부의 기재 및 증서발급요령’에 의하면 그러한 내용이 의무적 기재사항이 아니며 통상적으로 기록하지 않는다는 것은 등록원부에서 명백하게 나타나고 있고, 다만 그 사용권 설정지역이 대한민국 전역으로 되어 국내용 지퍼에 관하여 사용권 설정이 되어 있는 것은 명백하므로 청구인의 주장은 모두 이유가 없음에 돌아간다고 할 것이다.

2. (서울고등법원 89구10977 판결) ... 살피건대, 상표의 사용권설정에 관한 등록은 원칙적으로 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청하여야 하고, 예외적으로 등록신청서에 등록의무자의 승낙서를 첨부한 경우나, 판결 또는 이와 동일한 효력

이 있는 화해조서 등에 의한 신청의 경우에는 등록권리자가 단독으로 신청할 수 있다고 할 것이며, 여기에서의 판결이나 화해조서는 등기의 공동신청주의에 대한 예외규정인 부동산등기법 제29조의 규정과 마찬가지로, 모든 판결이나 화해조서를 의미하는 것이 아니라, 등록의 신청을 할 것을 명하는 내용의 이행판결(의사의 진술을 명하는 판결) 또는 이와 같은 내용의 화해조서만을 의미한다고 해석하여야 할 것이다.

그런데, 피고의 이 사건 처분이 참가인과 원고 사이의 화해조서에 기한 참가인의 단독신청에 의하여 이루어진 것임은 위 가항에서 인정한 바와 같으므로, 참가인과 원고 사이의 위 화해조서가 과연 참가인의 단독신청으로도 등록이 가능한 내용의 것이었는가에 관하여 살피건대, ... 원고와 참가인이 위와 같이 법정 화해를 하게 된 경위나, 위 화해 전후의 사정들을 종합하면, 위 화해조서는 상표법과 상표등록령에서 규정하는 바와 같이, 등록권리자의 단독으로 사용권설정등록신청을 할 수 있는 화해조서에는 해당되지 않는다고 할 것이고, 따라서 위와 같이 참가인의 부적법한 단독신청을 적법한 것으로 인정하고 이를 받아들여 행하여진 피고의 이 사건 처분은, 원고의 나머지 주장을 판단할 필요도 없이, 절차상 위법함을 면하지 못한다고 할 것이다.

또한 참가인은, 위 화해조서의 내용이 이 사건 등록상표에 관한 사용권설정등록 절차이행에 관한 것이 아니라고 하더라도, 적어도 특허등록령 제15조 제2항이 등록권리자의 단독신청요건 중의 하나로 규정한 등록의무자의 ‘승낙서’에는 해당하므로, 참가인의 단독신청에 의한 이 사건 처분은 적법하다고 할 것이고, 가사 피고의 이 사건 처분에 절차상 약간의 잘못이 있다고 하더라도, 이 사건 등록상표에 관한 참가인의 사용권설정등록은 실체적 권리관계에 부합하는 등록으로서 유효한 것이니, 결국 피고의 이 사건 처분은 취소될 수 없는 것이라는 취지의 주장을 하므로 살피건대, 위에서 판단한 바와 같이 위 화해조서는 실체법상 사용권의 존부확인에 관한 것이지, 사용권의 등록절차 이행에 관한 것이 아니므로, 이를 가지고 특허등록령 제15조제2항의 규정하는 ‘승낙서’로 보기는 어렵다고 할 것이고, 피고와 참가인의 전 거증에 의하더라도 이 사건 등록상표에 관한 참가인명의 위 사용권설정등록이 실체적 권리관계에 부합한다고 인정하기에 부족할 뿐만

아니라 가사 위 등록이 실체적 권리관계에 부합한다고 하더라도, 실체적 권리관계를 중요시하는 사법 관계와는 달리, 내용의 적정, 뿐만 아니라 절차의 적법, 공정성도 내용의 적정 확보와 인권보장을 위하여 중요시되는 공법관계에 있어서 실체관계에 부합한다는 이유만으로 위와 같은 하자가 치유된다거나, 그 취소가 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하기도 어렵다고 할 것이므로, 참가인의 위 주장은 모두 이유가 없다고 할 것이다.

3. (대법원 90누9414 판결) … 특허청장이 상표사용권설정등록을 거부한 처분에 대하여는 달리 특별한 불복절차가 마련되어 있지 아니하므로 원칙적으로 행정소송 절차를 통하여 그 거부처분의 취소를 청구할 수 있다고 할 것이지만, 특허청장이 일단 등록신청을 수리하여 상표사용권설정등록을 완료하여 버린 경우에는, 설사 등록상표를 사용할 자인 등록권리자가 구 특허등록령 제15조제1항을 위반하여 단독으로 상표사용권설정등록을 신청하는 등 등록신청절차에 하자가 있어, 구 특허등록령 제34조제1항제2호 내지 제9각호의 1에 해당하는 등록신청의 불수리 사유가 있었다고 하더라도(제1호에 해당하는 사유가 있어 등록이 당연히 그리고 절대적으로 무효임이 그 등록자체에 의하여 명백한 경우는 별론으로 하고), 상표권자가 민사소송절차를 통하여 사용권자를 상대로 위와 같은 사유를 들어 상표사용권설정등록 말소등록절차의 이행을 청구할 수 있을 뿐, 행정소송절차를 통하여 특허청장을 상대로 그 등록처분의 취소를 청구할 수는 없다고 보아야 할 것이다.
- 그러므로 피고소송수행자들과 참가인소송대리인들의 그 밖의 각 상고이유에 대하여는 판단할 필요도 없이 원심판결을 파기할 수밖에 없고, 원심이 확정된 사실에 의하여 당원이 재판하기에 충분하므로 종국판결을 하기로 하는 바, 피고의 위 등록처분이 행정소송으로 취소를 청구할 수 있는 것임을 전제로 그 등록처분의 취소를 구하는 원고의 이 사건 소는 부적법한 소로서 그 흠결을 보정할 수 없는 것이 명백하므로, 변론없이 판결로 소를 각하한다.

6

등록방식 심사관이 흠(불수리사유)이 있는 신청서를 수리한 사례

등록방식 심사관이 흠(불수리사유)이 있는 신청서를 미처 발견하지 못하고 이를 수리한 후 등록된 사건에 대하여 상표권설정등록 말소등록을 청구한 사례(대법원 1991. 8. 13. 선고 90누 9414 판결, 각하)

○ 시사점

등록방식 심사관이 흠(불수리사유)이 있는 신청서를 미처 발견하지 못하고 이를 수리한 후 등록하였다면, 이미 등록된 권리를 행정소송으로 취소할 수는 없고 민사소송으로 권리구제를 받아야 한다는 취지임

○ 판결 요약

…행정청의 어떤 행위가 행정소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는지의 여부는 그 행위의 성질·효과 이외에 행정소송제도의 목적이나 사법권에 의한 국민의 권익보호의 기능도 충분히 고려하여 합목적적으로 판단하여야 할 것인바(당원 1984. 2. 14. 선고 82 누 370 판결 참조), 행정소송제도는 행정청의 위법한 처분 그 밖에 공권력의 행사, 불행사 등으로 인한 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고, 공법상의 권리관계 또는 법 적용에 관한 다툼을 적절하게 해결함을 목적으로 하는 것이므로(행정소송법§1), 행정처분이 단지 사인간의 법률관계의 존부를 공적으로 증명하는 공중행위에 불과하여 그 효력을 둘러싼 분쟁의 해결이 사법 원리에 맡겨져 있고, 위법한 행정처분의 취소가 국민의 권익구제나 분쟁의 근본적인 해결을 위한 적절한 수단이 되지 못하는 경우에는, 취소소송의 대상이 되지 아니한다고 보아야 할 것이다.

…이들 관계법령의 규정내용을 종합하여 보면, 상표사용권설정등록신청서가 제출된 경우 특허청장은 신청서와 그 첨부서류만을 자료로 형식적으로 심사하여 그 등록신청을 수리할 것인지의 여부를 결정하여야 되는 것으로서, 특허청장의 상표사용권설정등록행위는 사인간의 법률관계의 존부를 공적으로 증명하는 준법률행위적 행정행위임이 분명하다.

따라서 특허청장이 상표사용권설정등록을 거부한 처분에 대하여는 달리 특별한 불복절차가 마련되어 있지 아니하므로 원칙적으로 행정소송절차를 통하여 그 거부처분의 취소를 청구할 수 있다고 할 것이지만, 특허청장이 일단 등록신청을 수리하여 상표사용권설정등록을 완료하여 버린 경우에는, 설사 등록상표를 사용할 자인 등록권리자가 구 특허등록령 제15조제1항을 위반하여 단독으로 상표사용권설정등록을 신청하는 등 등록신청절차에 하자가 있어, 구 특허등록령 제34조제1항제2호 내지 제9각호의 1에 해당하는 등록신청의 불수리 사유가 있었다고 하더라도(제1호에 해당하는 사유가 있어 등록이 당연히 그리고 절대적으로 무효임이 그 등록자체에 의하여 명백한 경우는 별론으로 하고), 상표권자가 민사소송절차를 통하여 사용권자를 상대로 위와 같은 사유를 들어 상표사용권설정등록 말소 등록절차의 이행을 청구할 수 있을 뿐, 행정소송절차를 통하여 특허청장을 상대로 그 등록처분의 취소를 청구할 수는 없다고 보아야 할 것인 바, 그 이유는 다음과 같다.

일단 상표사용권설정등록이 완료되면 사용권자로 등록된 자는 등록부상 사용권자인 지위를 가지게 됨은 물론, 그 등록을 기초로 이해관계인이 생길 수 있는데다가, 상표사용권설정등록절차에 하자가 있다고 하더라도 그 등록이 실체적 권리관계에 합치되는 이상 그 등록은 유효한 것이라고 보아야 할 뿐만 아니라, 등록이 될 당시에는 그 등록이 실체적 권리관계에 합치되지 않았다고 하더라도 후발적인 사유로 인하여 그 등록이 실체적 권리관계에 합치되는 등록으로 될 수 있는 것인데, 그 등록처분의 취소를 청구하는 행정소송절차에서는 등록처분 자체가 위법한 것인지의 여부만이 심판의 대상이 될 뿐, 그 등록이 실체적 권리관계에 합치되는 것인지의 여부까지 심판하는 것은 부적절하여, 등록처분이 위법한 것으로 판단되는 이상 그 등록처분을 취소할 수 밖에 없는 것이므로, 실체적 권리관계에 합치되어 사법상 유효한 등록이 행정소송의 결과에 따라 말소됨으로써, 실질적인 권리를 가지고 있는 등록명의인이 자신의 이익을 방어할 기회를 가져보지도 못한 채 등록부상 사용권자인 지위를 박탈당하게 될 우려가 있으니, 등록의무자와 등록권리자 사이의 위와 같은 실체적 권리관계에 관한 분쟁은 그들 사이의 민사소송에 따라서 근본적으로 해결되어야 할 것으로 판단되기 때문이다.

7

양도인의 사망으로 위임장을 첨부하지 않은 경우에 대한 사례

양도인의 사망을 이유로 위임장을 첨부하지 않고 등록권리자의 표시변경 및 권리이전등록 신청서에 대하여 불수리처리하자 행정심판을 청구한 사례(행심 01-4130, 기각)

○ 시사점

양도인의 사망을 이유로 위임장을 첨부하지 않은 경우에는 불수리처분 대상이 된다는 취지임

○ 재결 요약

상표등록령 시행규칙 제3조제1항에는 등록명의인의 표시변경을 위한 등록신청시에는 등록원인을 증명하는 서류와 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류를 제출하고, 권리의 이전등록신청시에는 등록의 원인을 증명하는 서류, 외국인의 경우 국적증명서(양수인은 제외하며 다른 방법으로 증명할 수 있는 때에는 제출하지 아니할 수 있음), 등록의무자의 인감증명서(인감제도가 없는 국가의 외국인인 경우에는 이에 준하는 증명서)와 대리인에 의하여 등록을 신청하는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 등을 제출하도록 되어 있는 바, ... 상표등록출원은 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 양도인(등록의 무자)과 양수인(등록권리자)이 공동으로 권리이전등록신청을 하여야 함에도 청구인은 양도인이 사망하였다는 이유로 양도인의 위임장을 첨부하지 아니한 채 사망한 루○○노 소○○니(양도인)의 상표권을 청구인에게 이전등록하여 달라는 신청서를 제출하였으나, 법령의 규정에 의하면 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류를 제출하여야 함에도, 권리의 이전등록을 위하여 필요한 첨부서류를 제출하지 아니하였다고 하여 청구인의 신청서를 불수리한 이 건 처분이 위법·부당하다고 할 수 없다 할 것이고, 또한 등록된 상표의 등록원부상의 주소를 변경하기 위하여는 등록권리자의 위임장을 제출하여야 함에도 불구하고 등록권리자가 사망하였다는 이유로 위임장을 제출하지 아니하였으므로 등록권리자의 표시변경등록을 위하여 필요한 첨부서류를 제출하지 아니하였다고 하여 청구인의 신청서를 불수리한 이 건 처분이 위법·부당하다고 할 수 없을 것이다.

8 특허권자가 아닌 자가 특허권말소등록 취소를 청구한 사례

진정한 특허권자가 아닌 자의 특허권 포기신청에 의한 특허권말소등록 처분은 위법이라며 행정소송을 제기한 사례(서울행정법원 2007. 2. 7. 선고 2006구합22170 판결, 각하)

○ 시사점

등록명의인이 아닌 자는 특허권말소등록의 취소나 회복등록을 신청할 수 없다는 취지임

○ 판결 요약

(특허권말소등록의 취소청구에 관하여) 관계 법령에 의하면, 특허권은 등록명의자가 포기함으로써 소멸하되, 이는 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하고, 다만 특허권의 말소등록이 이루어지면 특허권의 포기시점부터 권리가 소멸된 것으로 의제될 뿐이다. 따라서 포기에 의한 특허권말소등록에 관하여 특허권이 소멸되었음을 확인하는 단순한 사실행위에 불과하다 할 수 없으므로, 이 부분 피고의 본안전 항변은 이유 없다.

그런데 원고가 주장하는 바와 같이 특허권이 부당하게 말소된 경우에 있어서 그 등록의 회복절차와 관련하여 특허등록령 제30조, 특허등록령 시행규칙 제16조는 특허권말소등록의 회복등록에 의하도록 규정하고 있고, 행정처분의 근거 법률에서 행정소송 이외의 다른 절차에 의하여 불복할 것을 예정하고 있는 처분은 항고소송의 대상이 될 수 없으므로, 이 사건 특허권말소등록은 항고소송의 대상이 될 수 없다.

(회복등록거부처분의 취소청구에 관하여) 행정청이 국민의 신청에 대하여 한 거부행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하려면, 행정청의 행위를 요구할 법규상 또는 조리상의 신청권이 그 국민에게 있어야 하고, 이러한 신청권의 근거 없이 한 국민의 신청을 행정청이 받아들이지 아니한 경우에는 그 거부로 인하여 신청인의 권리나 법적 이익에 어떤 영향을 주는 것이 아니므로 이를 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라고 할 수 없다.

그런데 특허법 제87조, 제101조, 제119조에 의하면, 특허권의 포기는 특허등록원부상 등록명의인인 특허권자의 단독행위라 할 것이므로, 포기로 인한 특허권등록말소신청은 등록명의인만이 할 수 있고, 포기로 인한 특허권등록말소의 회복등록신청 또한 기존의 특허권자이던 등록명의인만이 할 수 있을 뿐이다.

따라서 등록명의인 이외의 이해관계인은 등록명의인에 대하여 회복등록신청절차의 이행을 구하는 민사 소송을 제기하여 그 확정판결에 기하여 등록명의인을 대위하여 신청할수 있는 것은 별론으로 하고 직접 피고에게 회복등록을 신청할 수 있는 법규상 또는 조리상 권리가 있다 할 수 없으므로, 등록명의인이 아닌 원고의 신청에 대하여 한 이 사건 회복등록거부처분은 항고소송의 대상이 될 수 없다.

9 보전처분결정등록 이후의 다른 등록신청이 있는 경우

권리이전등록신청에 대하여 등록원부에 일체의 처분행위를 금지하는 내용의 보전처분결정의 기입등록이 마쳐졌다는 사유로 불수리처분을 하자, 행정소송을 제기하여 승소한 사례 (서울행정법원 2011. 8. 18. 선고 2010구합46531 판결, 인용)

○ 시사점

일체의 처분행위를 금지하는 내용의 보전처분결정의 기입등록이 마쳐진 이후에 다른 등록신청(예: 채무자와 매수인의 소유권이전등록신청등록 신청, 전용실시(사용)권 설정)이 있는 경우 수리하여야 함

○ 판결 요약

채무자 회생 및 파산에 관한 법률은 채무자가 회생절차 개시 이후 채무자의 재산에 관하여 법률행위를 한 때에는 회생절차와 관계에 있어 그 효력을 주장하지 못한다고 규정하고 있는 점(채무자회생법§64①), 부동산 또는 선박에 관하여 회생절차 개시 전에 생긴 등기원인으로 회생절차개시 후에 한 등기 또는 가등기는 회생절차와의 관계에 있어서는 그 효력을 주장하지 못하지만 등기권리자가 회생절차개시의 사실을 알지 못하고 한 본등기는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는 점(채무자회생법§66) 및 회생절차 개시신청이 있었다고 하더라도 그 신청이 인용되지 않고 기각 또는 취하될 수도 있으며 회생절차가 폐지되면 보전처분에 위반한 등록도 완전히 유효한 것으로 취급될 수 있는 점 등에 비추어 보면, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제43조에 기하여 상표권에 대한 처분금지의 보전처분등록이 이루어진 이후에 마쳐진 상표권이전 등록도 절대적으로 무효인 것이 아니라 채무자 재산보전의 목적을 달성하는데 필요한 범위에서 회생채권자에 대한 관계에서만 상대적으로 무효라 할 것이어서, 상표권에 대한 보전처분결정의 기입등록 이후에 접수된 이전등록신청이라 하여도 그 사항이 등록할 수 있는 것이 아닌 것

우려든가 그 밖에 등록의 신청을 수리하지 아니할 경우에 해당한다고 볼 수는 없다. 따라서 원고가 2010.8.2. 이 사건 각 상표권에 관한 이전등록 재신청을 할 당시 이 사건 각 상표권에 관하여 일체의 처분행위를 금지하는 내용의 보전처분결정의 기입등록이 마쳐졌다고 하더라도 그와 같은 사정이 상표등록령 제36조가 정한 불수리 사유에 해당한다고 볼 수 없다.

10 등록명의인 표시 변경등록신청 관련 판결

동명이인의 출원인코드를 자신의 출원인코드로 잘못 기재함으로써 실제 주민등록번호, 주소가 등록원부의 불일치하게 되었다는 사유로 등록명의인 표시변경등록신청에 대하여 불수리처분을 하자, 행정소송을 제기하여 승소한 사례(서울행정법원 2007. 8. 10. 선고 2007구합9891 판결, 인용)

○ 시사점

신청인이 착오로 등록한 사항에 대하여 권리주체의 변경이 없다면 등록명의인 표시 경정사유에 해당한다는 판결

○ 판결 요약

실용신안등록령 제9조의 규정에 따라 준용되는 특허등록령 제4조 제1항에 의하면 등록명의인의 표시의 변경 또는 경정은 부기에 의하여 하도록 되어 있고, 제2항에 의하면 등록명의인의 표시 경정은 등록상의 이해관계가 있는 제3자가 없는 경우 또는 등록신청서에 등록상의 이해관계가 있는 제3자의 승낙서 또는 그에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하지 않아도 등록이 가능한데, 여기서 말하는 경정등록은 등록과 실체관계의 불일치를 시정하는 점에 있어서는 변경등록과 그 목적이 동일하나 불일치의 원인이 착오 또는 누락의 경우에 행해지는 등록이며, 그 중 권리의 주체에 관한 경정등록은 신청서류에 기재된 출원인의 주소, 성명 또는 국적 등에 하자가 있는 경우 및 출원 중에 그 표시가 변경되었음에도 변경절차를 거치지 않고 설정등록이 된 경우에 실체상의 표시에 맞게 시정할 목적으로 행해지는 등록과 신청서에 기재된 사항이 첨부서류와 일치하지 않는 경우에 그것을 간과하고 특허청장이 당해 신청서의 기재를 토대로 특허(등록)원부상에 등록했는데 그 후 신청인이 불일치를 발견한 경우에 행하는 등록이 있다.

그런데 위 인정사실에 의하면, 원고는 자신의 이름으로 자신이 고안한 통풍신발에 대해 실용신안등록출원을 했고 등록번호 제*****호의 실용신안등록원부에도 실용신안등록출원서에 따라 원고 이름으로 등록이 되어 실용신안등록출원서의 장○○과 실용신안등록원부의 등록권리자 장○○은 모두 원고로 보아야 하므로 원고의 등록권리자 표시변경(경정)등록신청은 권리 주체의 변경이 없고, 원고가 착오로 장○○의 출원인코드를 자신의 출원인코드로 잘못 기재함으로써 원고의 실제 주민등록번호, 주소가 실용신안등록원부의 주민등록번호, 주소와 불일치하게 되었으므로 실용신안등록원부에 원고의 것으로 잘못 등록된 주민등록번호, 주소는 실용신안등록령 제9조, 특허등록령 제4조 제1항에 따른 등록명의인의 표시경정사유에 해당한다.

11 이전등록을 하지 아니한 상표권의 소멸 관련 재결 및 판결

공유인 상표권의 상표권자 1인이 사망하였음에도 3년 이내에 그 상속인들이 이전등록을 하지 아니한 경우라 하더라도 상표권자의 공동상속인 중 일부가 원래부터 상표권자의 공유자로 등록되어 있어 피상속인의 사망과 관계없이 상표권을 계속 이용하고 있고, 공동 상속인의 소재가 분명한 경우에는 상표권을 소멸시킬 이유가 없다 주장하나, 상표권을 3년 이내에 그 상속인들이 이전등록을 하지 아니한 경우 사망한 상표권자의 상표권은 소멸한다는 규정은 상표권 제도를 적정하게 운영하기 위한 합리적인 제한으로서 헌법에 위반된다고 보기 어렵다고 본 판결 사례(행심 2012-23152, 기각)

○ 경과

1. 행정심판위원회 2012-23152, 상표권 이전등록신청 반려처분 취소청구(기각)
2. 서울행정법원 2013. 11. 8. 선고 2013구합18100 판결, 상표권이전등록신청반려처분 취소(기각)

○ 시사점

상표권자가 사망한 날로부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우 그 상표권은 상표권자가 사망한 날로부터 3년이 되는 날의 다음날에 소멸되며, 상표권이 공유인 경우에도 그 중 1인이 사망하였음에도 상속인들이 3년 내에 그 상표권에 관한 이전등록신청을 하지 않는 경우 그 상속인들이 상표권을 사용하지 않고 있다는 점에서 단독으로 상표권을 보유한 자가 사망한 경우와 달리 볼 필요가 없다는 판결

○ 판결 요약

원고들의 주장과 같이 상표법 제64조 제1항을 제한적으로 해석하여야 하는지, 그와 같이 해석하지 않는 경우 헌법에 위배된다고 볼 수 있는지에 관하여 보건대,
 ① 상표권이 설정등록일부터 10년간 존속하고, 존속기간 만료 전 1년 이내 또는 만료 후 6개월 이내에 갱신신청을 하는 경우 다시 10년간 존속하며, 갱신신청을

계속 반복할 수 있으나, 영속성을 상표권 자체의 고유한 특성으로 보기는 어려운 점 ② 상표법 제64조 제1항은 정당한 이유 없이 사용하지 않는 상표를 장기간 보호하는 것은 상표 보호의 취지에 맞지 않고, 타인의 상표 선택의 자유를 부당하게 제한할 수 있으므로 그러한 경우 상표법에 따른 보호를 철회하고, 또한 등록 기재사항과 실제적 권리관계를 최대한 빠르게 일치시키자는 차원에서 상표권자가 사망한 후 3년 내에 이전등록신청을 하지 않는 경우 그 상표권을 소멸시키는 규정인바, 이 사건과 같이 상표권을 공유하고 있는 자 중 1인이 사망하였음에도 상속인들이 3년 내에 그 상표권에 관한 이전등록신청을 하지 않는 경우 그 상속인들이 상표권을 사용하지 않고 있다는 점에서 단독으로 상표권을 보유한 자가 사망한 경우와 달리 볼 필요가 없고, 상표권의 다른 공유자들이 계속하여 그 상표를 사용하고 있다는 이유만으로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다고 보기는 어려운 점 ③ 또한 상표법의 규정을 보면, 상표권을 공유하고 있는 경우 그 상표권을 이용·유지하는 데에 있어 공유자 전원의 동의를 요하도록 하는 경우가 많은데, 원고들의 주장과 같이 해석한다면 상표권의 공유자 중 1인이 사망한 후 그 상속인들이 장기간 이전등록신청을 하지 않았음에도 그 상속인들의 상표권 지분이 유효하게 존속하게 되고 그 결과 상표권의 다른 공유자가 그 상표권을 이용·유지하는데 있어 많은 어려움을 겪게 되는 불합리한 면이 초래되는 점 등을 종합적으로 고려하여 보면, 원고들의 주장과 같이 상표법 제64조 제1항을 제한적으로 해석하여야 한다고 보기 어렵고, 또한 상표법 제64조 제1항은 상표권 제도를 적정하게 운영하기 위한 합리적인 제한으로서 헌법에 위반된다고 보기 어려우므로 이에 대한 원고들의 주장은 모두 이유 없다.

12 불법 말소된 상표권의 존속기간이 계속 진행하는지 여부

상표권이 정당한 원인 없이 불법으로 말소된 경우 그 등록말소 전 상표권의 존속기간이 그대로 진행하는지 아니면 부적법한 등록말소로 존속기간이 정지하는지 여부와 관련하여, 상표권이 부적법하게 소멸등록 되었다 하더라도 상표권의 효력에는 아무런 영향이 없고, 상표권의 존속기간도 그대로 진행하며, 존속기간이 만료된 상표권에 회복등록을 하였다고 해서 상표권이 다시 살아난 것은 아니라고 판시한 사례(서울행정법원 2015. 4. 23. 선고 2014구합66977 판결, 기각)

○ 경과

1. 서울행정법원 2015. 4. 23. 선고 2014구합66977 판결, 기각
2. 서울고등법원 2016. 2. 18. 선고 2015누42253 판결, 항소기각
3. 대법원 2018. 8. 30. 선고 2016두36000 판결, 상고기각

○ 쟁점

등록 상표권이 정당한 원인 없이 불법 말소된 경우 그 등록말소 전 상표권의 존속기간이 그대로 진행되는지 아니면 부적법 등록말소로 존속기간이 정지되는지 여부

○ 시사점

상표권 등록은 상표권 발생의 요건이지만 존속요건은 아니므로 상표권이 부적법하게 소멸등록되었다 하더라도 상표권의 효력에는 아무런 영향이 없고, 상표권의 존속기간도 그대로 진행한다. 그리고 상표권이 부적법하게 소멸등록된 때에는 상표권자는 특허권 등의 등록령 제27조의 절차에 따라 그 회복을 신청할 수 있다. 이러한 회복등록은 부적법하게 말소된 등록을 회복하여 처음부터 그러한 말소가 없었던 것과 같은 효력을 보유하게 하는 등록에 불과하므로, 회복등록이 되었다고 해도 상표권의 존속기간에 영향이 있다고 볼 수 없다는 내용임.

○ 판결 요약

‘상표권자가 아닌 제3자를 상대로 하여 제기된 상표등록취소심판에서 이를 인용하는 심결이 내려지더라도, 이러한 심결은 상표권자에게 효력이 미치지 아니하므로, 특허청장은 이러한 심결을 이유로 상표권의 소멸등록을 하여서는 아니되고, 설령 이에 위배되어 소멸등록이 이루어졌다고 하더라도 상표권자는 특허권 등의 등록령 제27조의 절차에 따라 그 회복을 신청할 수 있다’는 설시도 포함되어 있다. 원고가 2014. 1. 28. 이 사건 소멸 상표권의 회복등록과 존속기간갱신등록을 신청하자, 피고는 2014. 1. 28. 상표권의 회복등록을 한 다음 다시 존속기간 만료를 이유로 상표권의 소멸등록을 하고, 2014. 6. 10. 이 사건 소멸 상표권의 존속기간 갱신등록을 거부하였다(이하 ‘이 사건 처분’이라고 한다).

원심은, 이 사건 취소심결의 효력은 당사자가 아닌 원고에게는 미치지 않으므로 원고의 이 사건 소멸 상표권은 소멸되지 아니한 채 그대로 존속하고 존속기간도 계속 진행한다고 보아야 하고, 그렇게 보면 이 사건 소멸 상표권의 존속기간은 2012. 2. 29. 만료하게 되는데 그로부터 6개월이 경과할 때까지 존속기간갱신등록 신청이 없었으므로 위 상표권은 존속기간 만료로 소멸하였으며, 이미 존속기간 만료로 소멸한 이상 회복등록을 하였다고 해서 이미 소멸한 상표권이 다시 살아나는 것은 아니라고 판단하였다.

부록

2

등록신청에 필요한
첨부서류

contents

1. 국적증명서
2. 특허권 등의 양도계약서
3. 상표권 분할양도계약서
4. 통상사용권 설정계약서(허락서)
5. 전용실시권 설정계약서(허락서)
6. (근)질권 설정계약서
7. (근)질권 변경계약서
8. 실시권 변경계약서
9. 단독신청 승낙서
10. 공유자 동의서
11. 권리 포기서
12. 양도담보 설정계약서
13. 양도담보 특허권 반환증서
14. 양도담보 설정계약 해제증서
15. 신탁계약서
16. 신탁재산 인계증서
17. 상속 재산분할 협의서
18. 사용인감계
19. 이관확인서

1. 국적증명서

양 도 증

상표등록번호 : 40-00***03

우리, 미합중국 미네소타 미네아폴리스 1***55 스테이트 하이웨이 **에 소재하는 리젠트 호OO피탈러티 월OOO이드 인크는 중국 홍콩 퀸스로드 ***-*** 더 센트레 파크, 14/에프, 스위트에 소재하는 리젠트 호OO피탈러티 월OOO이드 인크에게 위에서 언급한 상표등록을 양도하며, 한국 특허청에 양도사실을 등록하는 데 동의한다.

2013년 7월 13일

양도인 : 리젠트 호OO피탈러티 월OOO이드 인크

대표자 : (서명)

데O비드 엠 OO리

법 인 국 적 증 명 서

하기의 본인은 위의 양도인이 미네소타법하에 적법하게 설립되고 존속하는 법인이며, 상기 양도증에 서명한 데O비드 엠 OO리는 상기 법인의 대표자로서 동 법인을 대표하고 양도증을 비롯한 서류에 서명할 권한이 부여되어 있음을 증명한다.

본인 앞에서 2011년 11월 17일자로 선서하며 서명함

공증인직인

공증인 : (서명)

조지 에OO드 허OO슨

유효기간 : 2013년 4월 15일

상기 번역문은 원본내용과 상위없음을 확인함

대리인 OO 인

DEED OF TRADEMARK ASSIGNMENT

Trademark Reg. No(s): 40-20418,

We, Regent Hospitality Worldwide, Inc.
at (a) State Highway 55, Minnetonka, Minnesota U.S.A. do hereby declare that we are the registered owner of the above-mentioned trademark(s) and that we assigned the said trademark(s) to (c) Regent Hospitality (SVN) Limited
at (c) Suite 1418, 14/F, The Centre Mark, -299 Queen's Road, Central Hong Kong, China.

Dated this 17 day of November, 2011

Assignor: Regent Hospitality Worldwide, Inc.

Representative: [Signature]

(Full name) 3 M. K. ly

I do hereby certify that the above assignor is a corporation duly organized and existing under the laws of (a) Minnesota and that (b) 3 M. K. ly who signed the Deed of Assignment is a lawful representative of the said corporation and is authorized to execute certain documents relative to trademarks on behalf of the Corporation.

Sworn and subscribed before me this 17th day of November 2011



2. 특허권 등의 양도계약서

【서류명】 양도계약서

【권리의 표시】

등 록 번 호 10-111111 또는 특허 제111111호
(지분)

발명의 명칭 000 제조방법

【당사자의 표시】

양 도 인 성명(명칭): 이OO
주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 000로 111
주민등록번호(법인등록번호): 111111-1111111

양 수 인 성명(명칭): 홍OO
주소(회사본점 소재지): 경상남도 거제시 00로 222
주민등록번호(법인등록번호): 222222-2222222

【계약내용】 권리자인 양도인은 상기 권리를 양수인에게 양도한다.

(【매매대금】) 1억원(W100,000,000)

(【특약】) 1.
2.

【계약일】 2016년 7월 13일

양도인 이OO (인감날 
(주 소 :)
(주민등록번호 :)

양수인 홍OO (서명 또는 날인 도장 가능))
(주 소 :)
(주민등록번호 :)

3. 상표권 분할양도계약서

【서류명】 상표권분할 양도계약서

【권리의 표시】

등 록 번 호 40-111111 또는 상표 제111111호

【계약내용】 상기 권리에 대하여 권리자인 양도인은 아래의 지정상품을
양수인에게 분할양도한다.

1. 분할이전 상품류 및 지정상품

상품류 제21류

지정상품 가구덮는 술, 가구용 먼지떨이, 깃총채, 청소용 걸레

【계약일】 2016년 7월 13일

양도인 이OO (인감날 
(주 소 :)
(주민등록번호 :)

양수인 홍OO (서명 또는 날인(일 장 가능))
(주 소 :)
(주민등록번호 :)

4. 통상사용권 설정계약서(허락서)

【서류명】 통상 사용권 설정계약서

【권리의 표시】

등록번호 40-111111 또는 상표 제111111호

【당사자의 표시】

권리자 성명(명칭): 이OO
 주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 OO로 111
 주민등록번호(법인등록번호): 111111-1111111

사용권자 성명(명칭): 홍OO
 주소(회사본점 소재지): 경상남도 거제시 OO로 222
 주민등록번호(법인등록번호): 222222-2222222

【계약내용】 다음과 같이 통상사용권 설정을 허락(계약)한다.

사용기간 2014년 8월 1일 ~ 2018년 8월 1일

지역 대한민국 전지역

상품류 및 지정상품 * 특허, 실용신안, 디자인의 경우 실시내용 기재
 제20류: 의장, 의자
 제24류: 직물제 또는 플라스틱제 커튼(샤워커튼은 제외)

대가의금액 * 대가의 금액 기재시 화폐단위가 누락되지 않도록 주의
 * 계약서에 대가의 금액을 기재하지 않은 경우 신청서에도 기재하지 않음

(【특약】) 1.

【계약일】 2016년 7월 13일

권리자 이OO (인  날인)

사용권자 홍OO (서명 또는 날인(일반  가능))

5. 전용실시권 설정계약서(허락서)

【서류명】 전용실시권 설정계약서

【권리의 표시】

등록번호 10-111111 또는 특허 제111111호

발명의 명칭 000 제조방법

권리의 표시

【당사자의 표시】

권리자 성명(명칭): 이00

주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 00로 111

주민등록번호(법인등록번호): 111111-1111111

실시권자 성명(명칭): 홍00

주소(회사본점 소재지): 경상남도 거제시 00로 222

주민등록번호(법인등록번호): 222222-2222222

【계약내용】 다음과 같이 전용실시권 설정을 허락(계약)한다.

실시기간 : 2016년 8월 1일 ~ 2020년 8월 1일

실시지역 : 대한민국 전역

실시내용 : 생산, 사용

대가의 금액

특약

*이율, 변제기, 특약 등 필요시 기재

【계약일】 2016년 7월 13일

권리자 이00 (인감 )

실시권자 홍00 (서명 또는 날인(일반  가능))

6. (근)질권 설정계약서

【서류명】 (근)질권설정계약서

【권리의 표시】

등록번호 10-111111 또는 특허 제111111호
 발명의 명칭 000 제조방법

【당사자의 표시】

질권설정자 성명(명칭): 이OO
 (권리자) 주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 OO로 111
 주민등록번호(법인등록번호): 111111-111111

채 무 자 성명(명칭): 이OO
 주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 OO로 111
 주민등록번호(법인등록번호): 111111-111111

질 권 자 성명(명칭): 홍OO
 (채권자) 주소(회사본점 소재지): 경상남도 거제시 OO로 222
 주민등록번호(법인등록번호): 222222-222222

【계약내용】 권리자는 상기 권리에 대해 다음과 같은 내용의 채권의 담보를 위한
 (근)질권설정을 허락한다.

채권액 일억원 (₩100,000,000)
 (변제기 2017년 7월 13일
 이자 년 10%
 특약)

【계약일】 2016년 7월 13일

(근)질권설정자(권리자) 이OO  감날인)(근)질권자 홍OO (서명 또는 날인  반도장 가능)

7. (근)질권 변경계약서

【서류명】 (근)질권 변경계약서

【권리의 표시】

등록번호 : 10-111111 또는 특허 제111111호

발명의 명칭 : 000 제조방법

권리의 표시 : (전용실시권에 기재된 순위번호 4번 (근)질권)

【당사자의 표시】

권 리 자 성명(명칭): 이OO
 주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 OO로 111
 주민등록번호(법인등록번호): 111111-1111111

근질권자 성명(명칭): 홍OO
 주소(회사본점 소재지): 경상남도 거제시 OO로 222
 주민등록번호(법인등록번호): 222222-2222222

【변경 내용】 다음과 같이 (근)질권 내용을 변경한다.
 *이율이나 변제기 등 변경할 내용을 선택해서 기재합니다.

채 권 액 이억원 (₩200,000,000)

변 제 기 2017.1.1.

이 율 15%

【계약일】 2016년 7월 13일

권 리 자 이OO (서명 또는 )

(근)질권자 홍OO (서명 또는 )

8. 실시(사용)권 변경계약서

【서류명】 실시(사용)권 변경 계약서 * 실시기간이 종료되어 다시 계약하는 경우는 변경계약이 아닌 '설정계약'임

【권리의 표시】

등록번호 : 10-111111 또는 특허 제111111호

권리의 표시 : (예 : 순위번호 3번 전용실시권)

* 실시(사용)권이 여러 개인 경우 변경할 권리의 종류와 순위번호를 기재합니다.

【당사자의 표시】

권리자 성명(명칭): 이○○
주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 ○○로 111
주민등록번호(법인등록번호): 111111-111111

실시권자 성명(명칭): 홍○○
주소(회사본점 소재지): 경상남도 거제시 ○○로 222
주민등록번호(법인등록번호): 222222-222222

【변경 내용】 다음과 같이 전용(통상) 실시(사용)권을 변경한다.
* 실시기간이나 지역 등 변경할 내용을 선택해서 기재합니다.

실시기간 2016년 8월 1일 ~ 2020년 8월 1일
지역 대한민국 전지역
실시내용 생산, 사용
대가의금액 무상

【계약일】 2016년 7월 13일

권리자 이○○ (서명 또는 )

실시권자 홍○○ (서명 또는 )

9. 단독신청 승낙서

【서류명】 단독신청 승낙서

【권리의 표시】

등록번호 : 10-111111(특허 제111111호)

발명의 명칭 : 000 제조방법

【당사자의 표시】

양수인 성명(명칭): 이00

주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 00로 111

주민등록번호(법인등록번호): 111111-111111

양도인 성명(명칭): 주식회사 00

주소(회사본점 소재지): 경상남도 거제시 00로 222

주인등록번호(법인등록번호): 222222-222222

【승낙사항】 2016년 7월 11일 귀사에게 양도한 상기 특허권에 대한 이전등록 신청에 있어 양수인이 단독으로 신청하는 것을 승낙한다.

【승낙일】 2016년 7월 12일

특허권 등 양도자(승낙자) 이00 (서명인)

10. 공유자 동의서

【서류명】 지분의 일부양도에 대한 동의서

【권리의 표시】

등 록 번 호 10-111111 또는 특허 제111111호

발명의 명칭 000 제조방법

【동의내용】 주식회사 00와 본인의 공동 소유인 상기 특허권에 대하여
주식회사 00가 자신의 지분 일부를 갑에게 양도하는 것에
대하여 동의합니다.

【동의일】 2016년 7월 13일

동의자 이00 (인감 )

(주소 :

(주민등록번호 :

11. 권리 포기서

【서류명】 권리 포기서

【권리자】

성명 :

주소(회사본점 소재지) :

주민등록번호(법인등록번호) :

【권리의 표시】

등록번호 : 10-111111(특허 제111111호)

발명의 명칭 : 000 제조방법

권리의 표시 : * 실시권이나 질권인 경우 그 권리의 종류와 순위번호
* 지분일 경우 포기할 지분

【포기내용】 본인은 위에 적힌 권리(지분)를 포기하고, 말소등록 신청 등을 통해
등록원부에 적힌 권리를 말소할 것임을 확인한다.

【포기일】 2016년 7월 13일

특허권 등 권리자 이OO (서명  는 인)

12. 양도담보 설정계약서

양도담보 설정계약서

【권리의 표시】

등록번호 10-111111 또는 특허 제111111호

【당사자의 표시】

양도담보설정자 성명(명칭): 이OO

(채무자) 주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 OO로 111

주민등록번호(법인등록번호): 111111-111111

양도담보권자 성명(명칭): 이OO

(채권자) 주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 OO로 222

주민등록번호(법인등록번호): 111111-111111

【계약내용】 양도담보설정자(갑) 및 양도담보권자(을)는 갑의 상기 특허권에 대하여 년 월 일 체결한 금전소비대차계약을 기초로 한 채권을 담보하기 위하여, 다음과 같이 양도담보설정 계약을 체결하고 갑은 상기 특허권을 을에게 이전한다.

1. 채권액 금 원

1. 변제기 년 월 일

1. 이자 년 %

1. 위약금 또는 배상액

1. 당해 채권에 부가되는 조건

1. 채무자

주소(거소)

성명(명칭)

갑이 변제기까지 채권액을 지불하는 경우, 본 특허권은 당연히 갑에게 이전되고 을은 본 특허권의 이전등록신청을 해야 한다. 반면, 갑이 변제기까지 채권액을 지불하지 못했을 경우, 년 월 일 체결한 금전소비대차계약은 효력을 잃어버리게 되고, 갑은 바로 당해 특허권을 을에게 인도하고, 을은 특허권을 임의로 처분하여 그 매매대금으로 채권액을 충당하고, 잔금이 있으면 갑에게 반환하고 부족한 경우에는 갑에게 부족분을 청구한다.

【계약일】 2016년 7월 13일

양도담보설정자(권리자) 이OO (인감 )

양도담보권자(채권자) 홍OO(서명 또는 날인  도장 가능)

13. 양도담보 특허권 반환증서

양도담보 특허권 반환증서

【권리의 표시】

등록번호 10-111111 또는 특허 제111111호

【당사자의 표시】

양도담보설정자 성명(명칭): 이OO

(채무자) 주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 OO로 111

주민등록번호(법인등록번호): 111111-111111

양도담보권자 성명(명칭): 이OO

(채권자) 주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 OO로 222

주민등록번호(법인등록번호): 111111-111111

【내용】 채무자 갑은 년 월 일 체결한 금전소비대차계약에 의한 차입금의 원리금
 ____원을 채권자 을에게 반환하고, 채권자 을은 그것을 수령한다. 따라서
 년 월 일 양도담보설정계약을 기초로 을이 취득한 상기 특허권을 갑에게
 반환한다.

【작성일】 2016년 7월 13일

양도담보설정자(채무자) 이OO (인감날인) 

양도담보권자(채권자) 홍OO(서명 또는 날인(일 장 가능))

14. 양도담보 설정계약 해제증서

양도담보 설정계약 해제증서

【권리의 표시】

등록번호 10-111111 또는 특허 제111111호

【당사자의 표시】

양도담보설정자 성명(명칭): 이OO

(채무자) 주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 OO로 111

주민등록번호(법인등록번호): 111111-111111

양도담보권자 성명(명칭): 이OO

(채권자) 주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 OO로 222

주민등록번호(법인등록번호): 111111-111111

【내용】 채무자 갑 및 채무자 을은 상기 특허권에 대해 년 월 일 양도담보설정 계약을 체결했지만 양자 합의로 계약을 해제하고, 그에 따라 양도담보설정계약을 기초로 취득한 상기 특허권을 을에게 반환한다.

【작성일】 2016년 7월 13일

양도담보설정자(채무자) 이OO (인감날인 )

양도담보권자(채권자) 홍OO(서명 또는 날인(일반도  가능))

15. 신탁계약서

신탁 계약서

【권리의 표시】

등록번호 10-111111 또는 특허 제111111호

【당사자의 표시】

위탁자 성명(명칭): 이OO

주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 OO로 111

주민등록번호(법인등록번호): 111111-1111111

수탁자 성명(명칭): 이OO

주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 OO로 222

주민등록번호(법인등록번호): 111111-1111111

【계약내용】 위탁자와 수탁자는 상기 특허권에 관한 신탁계약을 아래와 같이 체결한다.

1. 위탁자는 상기 특허권을 수탁자에게 양도하고, 수탁자는 신탁의 목적을 가지고 수익자를 위해 관리처분하기로 계약하고 상기 특허권을 인수한다.
2. 신탁의 목적
3. 신탁재산의 관리방법
4. 신탁의 종료 사유
5. 기타 신탁조항

【계약일】 2016년 7월 13일

위탁자 이OO (인감 )

수탁자 홍OO(서명 또는 날인(일반도  가능))

16. 신탁재산 인계증서

신탁재산 인계증서

【권리의 표시】

등록번호 10-111111 또는 특허 제111111호

【당사자의 표시】

위탁자 성명(명칭): 이OO

주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 OO로 111

주민등록번호(법인등록번호): 111111-1111111

수탁자 성명(명칭): 이OO

주소(회사본점 소재지): 전라남도 순천시 OO로 222

주민등록번호(법인등록번호): 111111-1111111

【내용】 년 월 일에 체결한 신탁계약에 따라 위탁자(겸 수익자)가 상기 특허권을 수탁자에게 양도하고 수탁자는 본 특허권을 취득했으나, 신탁기간의 종료(년 월 일)로 신탁재산인 상기 특허권을 위탁자에게 인계하기로 합의한다.

【작성일】 2016년 7월 13일

위탁자 이OO (인감 )

수탁자 홍OO(서명 또는 날인(도장 가능))

17. 상속 재산분할 협의서

상속 재산분할 협의서

2014년 5월 30일 서울특별시 성동구 OO로 OO길 OO (OO동2가) 홍길동의 사망으로 인하여 개시된 상속에 있어 공동상속인 김배우, 홍일동, 홍이동은 다음과 같이 상속재산을 분할하기로 합의한다.

1. 상속재산 중 특허권 00000호는 김배우의 소유로 한다.
2. 상속재산 중 특허권 00000호는 홍일동의 소유로 한다.
3. 상속재산 중 상표권 00000호는 홍이동의 소유로 한다.
4. 기타사항

위 협의의 성립을 증명하기 위하여 이 협의서 3통을 작성하고 아래에 각각 기명날인하여 1통씩 보관한다.

2016년 6월 30일

공동상속인 김배우 (인 
(주소 :)
공동상속인 홍일동 (인 
(주소 :)
공동상속인 홍이동 (인 
(주소 :)

18. 사용인감계

사용인감계

법인인감	사용인감	법인의 명칭 등
		법 인 명 : 주식회사 000 법인등록번호 : 123456-1234567 주 소 : 경기도 부천시 원미구 상동 *** 대 표 이 사 : 홍00

위 사용인감은 법인인감과 동일한 효력을 가집니다. 당사는 특허청에 신청하는 특허 제1234567호 등의 권리이전등록과 관련한 절차를 수행함에 있어 본 사용인감을 사용하겠으며 이로 인하여 발생하는 제반문제는 당사가 책임질 것을 약속하며 사용인감계를 제출합니다.

붙임 : 법인인감증명서 1통

2016년 7월 13일

주식회사 000

19. 이관확인서

【서류명】 이관확인서

【권리의 표시】

등 록 번 호 10-1111111 또는 특허 제1111111호

발명의 명칭 000 제조방법

권리의 표시

【취지】 상기 권리에 대하여 2000년 00월 00일에 등록된 근질권 취급 업무를 담당하는 사무소가 00은행 00지점에서 00은행 00지점으로 이관되었음을 확인합니다.

【작성일자】 2016년 7월 13일

확인자 00 은행 00지점 (날인)

(본점주소 :)

(법인등록번호 :)

부록

3

법률용어정리

연번	용 어	해 설
1	가등기담보	채권담보를 위하여 채권자와 채무자(또는 제3자)사이에 채무자 소유의 부동산을 목적물로 하는 대물변제예약 또는 매매예약 등을 하는 동시에 채무 불이행의 경우에 발생하게 될 장래의 소유권이전청구권을 보전하기 위한 가등기를 하는 변칙적인 담보
2	가압류	채무자의 재산을 압류하여 현상을 보전하고, 그 변경을 금지하여 장래의 강제집행을 보전하는 절차
3	가처분	금전채권 이외의 특정의 지급을 목적으로 하는 청구권을 보전하기 위하거나, 또는 쟁의 있는 권리관계에 관하여 임시의 지위를 정함을 목적으로 법원의 재판을 통해 어떤 행위를 임시로 요구하는 것 ※ (가압류와 가처분의 차이점) 가압류는 금전채권의 보전을 목적으로 하며, 가처분은 금전채권이 아닌 특정 청구권의 보전을 목적으로 한다는 점에서 구별됨.
4	각하	행정기관이 신청서·원서·신고서·심판청구서 등을 형식·요건·절차 등의 불비로 수리를 거절하는 행정처분
5	간인	함께 묵인 서류의 종잇장 사이에 걸쳐서 도장을 찍는 일
6	간주	사실부합의 여부를 불문하고, 당사자가 그 반대의 사실을 입증하더라도 반복되지 않고 그대로 그 효과가 발생하는 제도
7	갈음	다른 것으로 바꾸어 대신함
8	감면	매겨야 할 부담 따위를 덜어 주거나 면제함
9	강제경매	부동산 강제집행 방법의 하나로서, 법원에서 채무자의 부동산을 압류하여 매각한 후 그 대금으로 채권자의 금전채권을 만족시키는데 필요한 절차. 채권자가 약속된 날까지 채권을 변제받지 못하면 법원에 소송을 제기하여 판결을 얻은 후 집행문 부여 등의 절차를 거쳐 법원에 경매신청을 하면, 법원은 채권자의 경매신청에 따라 경매개시결정을 내리고 동시에 부동산을 압류한 다음에 경매절차에 따라 부동산을 강제 매각하는 것.
	임의경매	담보권의 실행을 위한 경매. 채무자가 채무를 임의로 이행하지 않을 때 근저당권 또는 전세권 등의 담보권을 가진 채권자가 담보권을 행사하여 담보의 목적물을 경매로 매각한 다음 그 매각대금에서 다른 채권자 보다 먼저 채권을 회수하는 강제집행 절차. 강제경매와 달리 별도의 재판을 거치지 않고 곧바로 법원에 경매신청을 할 수 있음.

연번	용 어	해 설																							
	차이점	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>임의경매</th><th>강제경매</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>경매신청</td><td>담보권실행에 의함</td><td>집행권원에 의함 (판결문, 공정증서 등)</td></tr> <tr> <td>집행대상</td><td>담보권(저당권, 질권 등)이 설정된 권리</td><td>임의경매대상 외 모든 권리 (일반채무나 임대차 등)</td></tr> <tr> <td>배당관계</td><td>담보권이 설정된 순서에 따른 순위 배당</td><td>안분(비율) 배당</td></tr> <tr> <td>경매취하 시기</td><td>대금 납부 전까지 가능</td><td>매각 이후 매수인의 동의서 필요</td></tr> <tr> <td>공신력</td><td>없음</td><td>있음</td></tr> <tr> <td rowspan="2">공통점</td><td>진행주체</td><td>경매개시결정부터 낙찰에 따른 소유권이전까지 절차가 동일함</td></tr> <tr> <td>경매절차</td><td>자력구제가 금지되므로 집행기관인 법원이 주체가 됨</td></tr> </tbody> </table>	구분	임의경매	강제경매	경매신청	담보권실행에 의함	집행권원에 의함 (판결문, 공정증서 등)	집행대상	담보권(저당권, 질권 등)이 설정된 권리	임의경매대상 외 모든 권리 (일반채무나 임대차 등)	배당관계	담보권이 설정된 순서에 따른 순위 배당	안분(비율) 배당	경매취하 시기	대금 납부 전까지 가능	매각 이후 매수인의 동의서 필요	공신력	없음	있음	공통점	진행주체	경매개시결정부터 낙찰에 따른 소유권이전까지 절차가 동일함	경매절차	자력구제가 금지되므로 집행기관인 법원이 주체가 됨
구분	임의경매	강제경매																							
경매신청	담보권실행에 의함	집행권원에 의함 (판결문, 공정증서 등)																							
집행대상	담보권(저당권, 질권 등)이 설정된 권리	임의경매대상 외 모든 권리 (일반채무나 임대차 등)																							
배당관계	담보권이 설정된 순서에 따른 순위 배당	안분(비율) 배당																							
경매취하 시기	대금 납부 전까지 가능	매각 이후 매수인의 동의서 필요																							
공신력	없음	있음																							
공통점	진행주체	경매개시결정부터 낙찰에 따른 소유권이전까지 절차가 동일함																							
	경매절차	자력구제가 금지되므로 집행기관인 법원이 주체가 됨																							
10	강제집행	사법상의 청구권을 국가기관을 통해 강제로 실현하는 절차로, 의무를 이행하지 않는 자에 대해 국가권력에 의하여 강제적으로 실현하는 법적 절차																							
11	경정(更正)	등록 절차에 있어 착오나 빠진 것이 있어서 시정하는 것(주로 직권에 의함)																							
12	공매처분	세금을 체납한 사람의 재산을 관공서에서 강제 집행하여 공매에 부치는 처분																							
13	공시(公示)	권리의 변동을 점유·등기·등록과 같이 타인이 인식할 수 있는 표상으로써 나타내는 일																							
14	공시최고	법원이 당사자의 신청에 의해 불특정 또는 불분명한 상대방에 대하여 청구 또는 권리를 신고할 것을 촉구하고 그 신고가 없을 때에는 실권(失權)의 효력이 생길 수 있다는 취지의 경고를 붙여 공고하는 재판상의 최고. * 최고(催告): 상대방에게 일정한 행위를 하도록 독촉하는 통지를 하는 일																							
15	공신력	어떤 권리관계가 있을 때 이것이 외형으로 드러나는 사실이 실령 진실한 권리관계와 맞지 않더라도 이러한 외형을 신뢰하고 거래하는 자에게 진실한 권리관계가 있는 것처럼 법률효과를 인정하는 것. 민법상 부동산 등기는 공신력을 인정하지 않고 동산의 점유는 공신력을 인정함. 그래서 등기를 믿고 부동산을 거래했다라도 진정한 소유자가 나타나면 매수한 사람은 그 권리를 상실하고 피해를 구제받을 수 없음.																							

연번	용 어	해 설
16	공유	하나의 특허권을 2인 이상이 사용·수익·처분 등 배타적 권리를 공동으로 소유하는 것
17	공익신탁	개인이나 법인이 재산을 어떤 일정한 공익 목적에 사용하기 위하여 신탁하는 것. 공익신탁은 복지사업·의료시설·교육시설에 대한 증여가 목적이므로 자선신탁이라고도 함. 원칙적으로 영구신탁이며, 수익자는 불특정인임. 수탁자는 주무관청의 승인을 받아 그 임무를 사임할 수 있으며(신탁법§68), 만일 신탁기간이 종료되고 그 재산의 귀속 권리자가 없을 때 주무관청은 신탁 목적에 따라 유사한 목적으로 신탁을 지속시킬 수 있음(신탁법§72).
18	공증	특정한 사실 또는 법률관계의 존재를 공적으로 증명하는 행정행위
19	관인	정부 기관에서 발행하는, 인증(認證)이 필요한 문서 따위에 찍는 도장
20	국세체납처분	국세체납자에 대하여 세무행정관청에서 국세징수법에 따라 행하는 강제징수처분, 또는 그에 부수되는 절차
21	국유특허	국가공무원의 직무상 발명에 대하여 국가명의로 등록된 특허권
22	권리	일정한 생활상의 이익에 대한 법률상의 힘
23	근질권	계속적인 거래관계에서 발생하는 불확정(시기나 조건이 불명확하고 최고의 한도액만을 정해놓은 경우)한 채권을 담보로 할 목적으로 설정되는 질권 ※ 질권과의 차이점 1. 피담보채권이 불특정채권임 2. 채권액의 결산기까지 일시적으로 채권이 0이 되어도 질권이 소멸되지 않음 3. 채권최고액을 정함
24	금전채권	일정액의 금전의 인도를 목적으로 하는 채권
25	기각	원고의 소에 의한 청구나 상소인의 상소에 의한 불복신청을 이유가 없다고 하여 배척하는 판결 또는 결정
26	기명	성명을 기재하는 일
27	기판력	확정된 재판의 판단 내용이 소송당사자와 후소법원을 구속하고, 이와 모순되는 주장·판단을 부적법으로 하는 소송법상의 효력
28	날인	인장(도장)을 찍는 일

연번	용 어	해 설
29	단체표장권	상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게하기 위한 상표(표장) (예) 안동한지
30	담보	채무 불이행 때 채무의 변제를 확보하는 수단으로 채권자에게 제공하는 것
31	담보물권	일정한 물건을 채권의 담보에 제공하는 것을 목적으로 하는 물권
32	당좌대월	은행이 당좌예금 거래처에 대하여 예금잔고 이상으로 발행된 수표나 어음에 대해서도 일정 한도까지 지불함으로써 대부하는 형태. 당좌대월을 받기 위해서는 사전에 은행과 대부한도를 정한 당좌대월 계약을 맺어야 하며, 이 경우 유가증권이나 정기예금 등을 근담보로 하는 것이 통상적임. * 대부 : 주로 은행 따위의 금융 기관에서 이자와 기한을 정하고 돈을 빌려 줌 * 당좌거래 : 당좌예금을 갖고 있는 기업이 상거래 등을 위해 발행하는 약속어음이나 당좌수표 등의 지급업무를 은행에 위탁해 거래하는 것
33	대리인	특허의 출원·심판청구 등 특허에 관한 제반절차를 본인을 대신하여 밟는 자
34	대위(代位)	제3자가 다른 사람의 법률적 지위를 대신하여 그가 가진 권리를 얻거나 행사하는 일
35	대항력	이미 발생하고 있는 법률관계를 제3자에 대하여 주장할 수 있는 효력
36	대항요건	이미 발생하고 있는 법률관계를 제3자에 대하여 주장할 수 있게 하기 위한 요건
37	도달주의(到達主義)	상대방 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생긴다는 주의. 민법은 ‘도달주의’를 채택하여 상대방에게 도달한 때 의사표시의 효력이 발생함(민법§11). 도달주의에 따르는 경우 의사표시가 상대방에게 도달하였는지에 대한 입증책임은 표의자(의사표시를 한 자)에게 있음. 도달주의는 구체적으로 언제 상대방에게 도달하였는지가 문제되는데, 일반적으로 편지가 상대방의 우편함에 들어가서 가족이나 동거인에게 수령되는 등 상대방의 지배하에 들어가면 도달한 것이 됨. * 도달 : 사회통념상 상대방이 통지의 내용을 알 수 있는 상태에 놓여진 것. 상대방이 통지를 현실적으로 수령하거나 통지의 내용을 알 것까지는 필요로 하지 않음.
38	동의	다른 사람의 법률 행위에 대한 인정·허가 또는 시인의 의사 표시
39	등록	국가가 비치하고 있는 공부(公簿)에 권리 또는 법률관계를 기재하는 것 또는 기재사항

연번	용 어	해 설
40	등록권리자	등록에 의하여 직접 이익을 받는 자(권리를 받으려는 자) ※ 권리 : 일정한 이익을 누릴 수 있는 가능성
41	등록당사자 능력	등록명의인이 될 수 있는 일반적인 능력으로 민법상의 권리능력에 해당하지만 그보다 범위가 넓고, 민사소송법상의 당사자능력에 대응하는 개념
42	등록당사자 자격	특정한 등록신청에 있어서 정당한 등록신청인이 될 수 있는 자격
43	등록료	특허법 제79조에 따른 특허료, 실용신안법 제16조에 따른 등록료, 디자인보호법 제79조에 따른 디자인등록료 및 상표법 제72조에 따른 상표등록료(등록령§2 v)
44	등록면허세	재산권 기타 권리의 취득·이전·변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부(公簿)에 등록하는 경우에 그 등록을 받는 자에게 부과하는 지방세
45	등록수수료	특허법 제79조, 실용신안법 제16조, 디자인보호법 제79조, 상표법 제72조 및 그에 따른 특허료 등에 관한 법령의 규정에 따른 이전등록료, 가등록료 및 신탁등록료 등의 수수료(등록령§2 vi)
46	등록의 원인을 증명하는 서류	권리변동의 원인인 법률행위 또는 법률사실의 성립을 증명하는 서류(고유한 의미의 등록원인서류뿐만 아니라 널리 등록원인사실을 증명하는 서류 및 등록신청에 필요한 서류까지 포함하는 개념)
47	등록의무자	등록에 의하여 불이익을 받는 자(권리를 주려는 자=손해를 보는 자) * 의무 : 의무자의 의사와는 관계없이 반드시 따라야 할 법률상의 구속. 의무자가 이행을 하였을 때에 권리는 만족을 얻게 되고 권리와 의무는 소멸됨.
48	등본	원본의 내용을 전부 베깁. 또는 그런 서류
49	면제	책임이나 의무 따위를 면하여 줌
50	물권	특정의 물건을 직접 지배해서 이익을 얻는 배타적인 권리. 직접성·지배성·배타성을 가지므로 다른 사람의 행위에 의존하지 않고 권리를 직접 실현할 수 있으며, 누구에게나 주장할 수 있는 절대권으로서 양도성이 매우 강함.
51	물권적 청구권	물권의 실현이 방해당하고 있거나 방해당할 염려가 있는 경우에 그 제거 또는 예방을 청구할 수 있는 권리로 누구에게나 주장할 수 있음. (절대적 권리)

연번	용 어	해 설								
52	물상보증인	타인의 채무를 위하여 자기 재산을 담보로 제공하고, 그 물건의 가치 범위 액 내에서만 채무 변제의 의무가 있는 사람. 물상보증인은 피담보채권의 채무를 부담하여야 할 채무자가 아님. 따라서 채권자는 물상보증인에 대 하여 채무의 이행을 청구하거나 물상보증인의 일반재산에 대하여 집행하지 못함. 물상보증인은 채무자의 채무불이행의 경우에 오직 자기 물건을 담보 로 제공한 범위 내에서만 책임을 지게 됨.								
53	미성년자	만19세에 이르지 않은 자								
54	반대급부	쌍방계약에서 한쪽의 급부에 대가적 교환관계에 있는 급부 (예) 양도인의 목적물의 인도에 대한 양수인의 대금지급								
55	발신주의 (發信主義)	의사표시가 상대방에게 발신된 때에 그 효력이 발생한다는 주의. 민법은 도 달주의(수신주의)를 원칙으로 하고(민법§111①), 계약의 승낙이나 사원총 회의 소집 등에 있어서는 발신주의를 취하고 있음(민법§71).								
56	법인 분할	<table><tr><th>구분</th><th>정의</th></tr><tr><td>완전 분할</td><td>기존회사의 2개 이상의 영업부문을 분리하여 2개 이상의 새 로운 회사를 설립하고 기존회사는 해산하는 방법</td></tr><tr><td>분할 합병</td><td>기존회사의 2개 이상의 영업부문을 분리하여 2개 이상의 타 회사에 합병시키고 기존회사는 해산하는 방법</td></tr><tr><td>불완전 분할</td><td>기존회사의 2개 이상의 영업부문을 분리하여 타회사(기존 또는 신설회사)에 출자하지만 기존회사는 존속하는 방법</td></tr></table>	구분	정의	완전 분할	기존회사의 2개 이상의 영업부문을 분리하여 2개 이상의 새 로운 회사를 설립하고 기존회사는 해산하는 방법	분할 합병	기존회사의 2개 이상의 영업부문을 분리하여 2개 이상의 타 회사에 합병시키고 기존회사는 해산하는 방법	불완전 분할	기존회사의 2개 이상의 영업부문을 분리하여 타회사(기존 또는 신설회사)에 출자하지만 기존회사는 존속하는 방법
구분	정의									
완전 분할	기존회사의 2개 이상의 영업부문을 분리하여 2개 이상의 새 로운 회사를 설립하고 기존회사는 해산하는 방법									
분할 합병	기존회사의 2개 이상의 영업부문을 분리하여 2개 이상의 타 회사에 합병시키고 기존회사는 해산하는 방법									
불완전 분할	기존회사의 2개 이상의 영업부문을 분리하여 타회사(기존 또는 신설회사)에 출자하지만 기존회사는 존속하는 방법									
57	법정담보물권	채권의 발생 원인과의 관계에서 법률상 당연히 발생하는 담보권								
58	법정대리인	법정대리권을 가지는 자. 즉 본인의 대리권수여에 의하지 않고 법률의 규정 에 의해 대리권을 부여받은 자.								
59	변경(變更)	등록이 행하여진 후에 이미 기재되어 있는 등록 내용의 일부(후발적불일치) 를 고치는 것(주로 신청에 의함)								
60	변론종결시	변론은 소송 당사자가 법정에서 하는 진술을 의미하며, 변론종결시는 사실 심(1심, 2심)을 모두 마친 상태. ※ (참고) 3심은 법률심으로 변론을 하지 않음								
61	보전(補填) 제도	특허·등록료의 일부를 부족하게 납부한 경우, 보전을 명령하여 보전기간 내(보전명령 받은 날로 1월 이내) 부족액 납부를 통해 특허·등록료를 보 전하게 하는 제도								

연번	용 어	해 설
62	보전(保全) 처분	소송 확정 전 또는 집행 사이에 채권자의 권리를 보전하기 위하여 법원이 명하는 잠정적인 처분으로 채무자가 재산을 은닉, 처분하는 것을 방지하기 위해 일정기간 채무자 재산 등의 현상을 유지토록 하는 처분. (예) 가압류, 가처분 등
63	보정(補正)	해당 신청서에 대하여 잘못된 기재 등의 경미한 미비점이 있는 경우 신청인이 이를 보충하거나 정정하는 절차
64	부종성	담보물권의 공통되는 성질 중 하나로서, 담보물권은 피담보채권의 존재를 선행조건으로 하여서만 존재할 수 있게 되는 성질을 의미함. (예) 피담보채권이 부존재하거나 소멸하면 질권은 소멸됨
65	비영리법인	학술, 종교, 자선, 기예, 사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단법인으로서 주무관청의 허가를 얻어 설립한 법인
66	사단	일정한 목적을 위해 결합하여 개개 구성원을 초월한 독립의 존재로서 활동하는 사람의 단체(비영리법인). 단체의사에 의해 자율적으로 활동함.
67	사용권	① 상표권자 이외의 자가 상표권자와 계약에 의하여 타인의 등록상표를 그 지정상품에 대해서 사용할 수 있는 권리 ② 법률이나 계약에 의하여 다른 사람이 소유하고 있는 물건이나 권리 따위를 사용할 수 있는 권리
68	사용인감계	사용인감을 법인인감으로 대신하는 것을 확인해 주는 서류. 법인기업에는 등기소에 등록된 법인대표 인감이 있는데, 회사가 거래에 있어서 대표자가 일일이 일을 수행할 수는 없으므로 그 일을 직원(대리인)이 대신 진행하게 되는데 그 대리인이 대표자 인감을 대신해서 사용하는 인감.
69	사해행위	채무자가 고의로 재산을 줄여서 채권자가 충분한 변제를 받지 못하게 하는 행위(채권자 취소권으로 채권자를 보호하고 있음). ※ 사해행위의 조건 ① 채무자의 법률행위이어야 한다. 단순한 부작위(不作爲)나 사실행위(事實行爲)는 포함되지 않는다. ② 재산권을 목적으로 하는 법률행위로서 직접적으로 채무자의 일반재산을 이루는 권리에 관한 것이어야 한다. ex) 매매, 증여, 등 ③ 채권자를 해하는 법률행위이어야 한다. 채권자를 해한다는 것은 채무자의 일반재산이 감소되어 채권자에게 완전히 변제할 수 없게 되는 것을 말한다.

연번	용 어	해 설
70	사해행위 취소권 (=채권자취소권)	채권자의 권리를 침해하는 것을 알고 행한 채무자의 법률 행위를 채권자가 그 취소 및 원상회복을 법원에 청구할 수 있는 권리
71	상고	제2심 판결에 대한 불복하여 대법원에 하는 불복신청
72	상속	사람의 사망으로 인한 재산상 법률관계의 포괄적 승계
73	상속인	상속 개시 후에 재산이나 기타의 것을 물려받는 사람
74	상환이행판결	원고와 피고가 서로 채무를 이행하도록 명하는 판결
75	서명	법률상 행위자가 책임을 분명하게 하기 위해 성명을 쓰는 일
76	소명	까닭이나 이유를 밝혀 설명함
77	소비대차	당사자의 일방이 금전 기타 대체물의 소유권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 동종·동질·동량의 물건을 반환할 것을 약정함으로써 성립하는 계약(민법§598-§608)
78	송달	법원이 법률이 정한 절차에 따라 서면을 보내는 형식적 행위
79	수권	일정한 자격, 권한, 권리 따위를 특정인에게 부여하는 일
80	수반성	종속한 권리·의무가 주된 권리나 의무의 처분에 따라서 이전하고 이와 법률상의 운명을 같이 하는 성질. 수반성은 종속한 권리·의무가 가지고 있는 부종성에서 당연히 생기는 성질을 의미함. 예컨대, 채권이 양도되면 저당권, 질권 등도 당연히 신권리자와 채무자간의 관계로서 이전하게 됨.
81	승계	다른 사람의 권리나 의무를 이어받는 일
82	승계집행문	당사자의 사망이나 그 밖의 승계(합병, 양도 등)로 집행 당사자가 변경된 경우, 판결에 표시된 채권자의 승계인을 위하여 또는 채무자의 승계인에 대해 부여되는 집행문. 승계집행문은 그 승계가 법원에 명백한 사실이거나 증명서로 이를 증명한 때에 한하여 부여할 수 있음. 승계집행문은 제1심법원의 법원사무관 등이 부여하고, 소송기록이 상급심에 있는 때에는 그 법원의 법원사무관 등이 부여할 수 있지만, 재판장의 명령이 있는 때에 한하여 부여함.

연번	용 어	해 설
		  김 행 문 사 건 : 수원지방법원 안산지원 2011자 건물명도 등 이 정본은 재판장의 명령에 의하여 피신청인1 주식회사 의 승계인 주식회사 에 대한 강제집행을 실시하기 위하여 신청인 에게 내어 준다. 2015. 6. 25. 수원지방법원 안산지원 법원주사 정 래 훈 
83	승낙	청약에 대응해서 계약을 성립시킬 목적으로 청약자에게 하는 청약수령자의 의사표시로, 승낙이 합치할 때에 계약이 성립함
84	시기부 매매	재산권에 대한 권리청구권의 발생시기를 계약 시에 정하여 그 시기가 도래 하면 청구권이 발생함. 시기부법률행위의 효력은 정지조건부법률행위의 효력과 유사함. 따라서 시기부 법률행위는 민법(제154조)에 의하여 조건부권리에 준용함.
85	신의칙	모든 사람은 사회공동생활의 일원으로서 상대방의 신뢰에 어긋나지 않도록 성의 있게 행동할 것을 요구하는 법원칙. 즉, 법률관계에 참여한 자는 상대방이 옳다고 믿는 바대로 성의를 가지고 말한 바를 실천해야 하는 행동의 원리며, 신의성실에 위반한 권리행사는 권리남용이 됨. 민법은 권리의 행사와 의무의 이행을 동 원칙에 따르도록 하고 있음.
86	신탁	일정한 목적에 따라 재산의 관리와 처분을 남에게 맡기는 일
87	실시권	계약·행정청의 처분 또는 법률의 규정에 따라서 타인에게 특허권자의 소유에 속하는 특허발명을 일정한 목적에 이용시키는 것을 내용으로 하는 권리
88	심결	행정 기관의 심판에서 심리(審理)의 결정을 이르는 말. (예) 특허청의 공권적 판단

연번	용 어	해 설
89	아포스티유	외국에서 발행한 문서를 국외에서 사용하기 위해 확인을 받는 것. 아포스티유가 부착된 공문서는 아포스티유 협약 가입국에서 공문서로서 효력을 갖게 됨.
90	압류	채권자 등의 신청을 받은 국가기관이 강제로 다른 사람의 재산처분이나 권리행사 등을 못하게 하는 것
91	약정담보물권	채권자가 담보를 제공하는 채무자 또는 제3자(물상보증인)와의 계약에 의해 성립하는 담보물권 (예) 질권, 저당권
92	양도	권리나 재산 · 법률에서의 지위 따위를 남에게 넘겨줌
93	양도담보	담보물의 소유권 그 자체를 채권자에게 이전하고, 일정한 기간 내에 채무자가 변제하지 않으면 채권자는 그 목적물로부터 우선변제를 받게 되지만, 변제하면 그 소유권을 다시 채무자에게 반환하는 담보제도
94	업무표장권	영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자가 그 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장 (예) 대한적십자사, 청년회의소
95	연차료	특허권, 실용신안권 및 디자인권을 유지하기 위해 4년차부터 매년 납부하는 등록료
96	용익물권	타인의 물건 위에 성립하는 권리이므로 타물권이라고도 하며, 소유권의 권능을 일부 제한하는 권리이므로 담보물권과 함께 제한물권이라고도 하여 소유권과 대립됨. 그러나 용익물권은 사용 · 수익을 목적으로 사용가치를 지배하는 권리라는 점에서 교환가치의 지배를 목적으로 하는 담보물권과 다름.
97	원용	동일한 서류를 제출하는 불편을 줄이기 위해 다른 신청서에 첨부된 서류를 인용하는 것
98	유언검인조서	사망자의 유언이 어떠한 지를 파악하고 사실 유무를 확인 후, 사망자의 재산을 어떻게 분배를 할 것인지 결정하는 것에 대한 내용이 명시되어 있는 조서
99	유질계약	질권설정자가 질권설정계약과 동시에 또는 채무변제기 전의 계약으로서 변제에 갈음하여 질권자에게 질물의 소유권을 취득하게 하거나, 기타 법률에서 정한 방법에 의하지 아니하고 질물을 처분케하는 약정을 하는 것
100	의제	본질은 같지 않지만 법률에서 다룰 때는 동일한 것으로 처리하여 동일한 효과를 주는 일

연번	용 어	해 설
101	이해관계인	특허권의 존부에 의하여 법률상 직·간접 이득을 보거나 손해를 볼 염려가 있는 자 * 존부 : 존재함과 존재하지 않음
102	이해상반행위	친권자에게 대해서는 이익이 되고, 미성년인 자에 대해서는 불이익이 되는 행위 또는 친권에 따르는 자의 일방에 대해서는 이익이 되고 다른 일방에 대해서는 불이익이 되는 행위
103	이행판결	이행의 소에 의한 청구를 인용하는 취지의 판결
104	인가	제3자의 법률행위를 보충하여 그 법률상 효력을 완성시켜 주는 행정행위로, 법률행위가 행정주체의 인가를 받아야 하도록 법률에 규정하고 있는 경우, 그 법률행위에 동의하여 그 행위를 완전히 유효하게 만드는 행정주체의 동의행위 (예) 법인설립인가
105	인감증명서	문서에 찍은 인감이 증명청 등에 등록되어 있는 것임을 증명하기 위하여 사용되는 서식
106	인낙	원고의 청구(권리주장의 전부 또는 일부)가 실체상의 이유 있음을 피고가 변론 또는 준비절차에서 인정하는 진술
107	인용	원고의 주장이 이유가 있다고 인정되는 경우, 그 주장을 받아들이는 판결 또는 결정
108	인정사망	수해·화재 그 밖의 사변으로 인하여 사망한 것이 확실한 경우에 그 조사를 집행한 관공서가 이를 사망이라고 인정하는 것. 그 사체가 발견되지 않아 사망진단이 불가능하고 사망신고가 곤란한 때에 실종선고를 내리지 않고 사망으로 취급하는 점에 실익이 있음.
109	인지세	재산권의 창설, 이전, 변경, 소멸을 증명하거나 재산권에 관한 승인을 증명하는 문서에 대해서 부과하는 세금
110	임의대리인	본인과 대리인 사이의 믿음에 의하여 자발적으로 정하여지는 보통의 대리인
111	임의매각	압류한 재산을 공적 경매 방법이나 강제 경매 따위의 법정 절차에 의하여 그 값을 환산하지 아니하고, 일반적인 거래 방법 가운데 하나를 임의로 택하여 그 값을 환산하는 일
112	자진보정	심사관이 착오로 보정을 안내하지 못하거나, 보정요구서 발송전에 신청인이 스스로 보정하는 경우

연번	용 어	해 설
113	재결	행정심판 청구사건에 대하여 행정심판위원회가 심리·의결한 내용에 따라 재결청이 판단하는 행위
114	재단	일정한 목적을 위하여 결합된 재산의 집단(비영리법인), 설립자의 의사에 의해 타율적으로 운영됨
115	전부명령	채무자의 제3채무자에 대한 금전채권이 압류된 경우 지급에 갈음하여 채권을 그 액면만큼 압류 채권자에게 이전시키는 집행법원의 명령을 말함
116	전용실시권	특허권자가 그 특허발명에 대하여 기간·장소 및 내용의 제한을 기하여 다른 사람에게 독점적으로 허락한 실시권
117	점유	물건에 대한 사실상 지배
118	정정(訂正)	등록 후 불일치 제거 시행(주로 신청에 의함)
119	정지조건부 법률행위	장래의 불확실한 사실의 발생에 효력의 발생 여부가 결정되는 법률행위. 조건성취에 의하여 이익을 받는 자는 기대권을 가지며 이 기대권은 보호됨. 불능한 정지조건을 붙인 법률행위는 무효임(민법 제151조제1항). 정지조건의 성취의 효력은 원칙적으로 소급하지 않지만, 당사자의 특약으로써 소급시킬 수 있음(민법§147③).
120	제권판결	공시최고절차는 당사자의 신청에 의하여 불특정 또는 행방불명의 이해관계인에 대하여 일정기간 내에 청구 또는 권리를 신고할 것을 최고하고, 신고가 없으면 실권한다는 뜻을 일정한 방법으로 공고하는 절차(민사소송법 §479-§480). (예) 법률이 공시최고절차를 허용하고 제권판결을 하게 되는 경우는 등기·등록 의무자가 행방불명일 때 등기·등록의 말소를 하는 경우 등
121	제척기간	일정한 기간 안에 행사하지 않으면 해당 권리가 소멸된다는 점에서는 소멸시효와 비슷한 개념. 그러나 제척기간은 소멸시효와는 달리 정지·중단이 없고 소송에서 그 이익을 원용할 필요가 없음. 법조문에 기한을 언급하면서 소멸시효가 명시되지 않은 경우에는 제척기간으로 해석됨.
122	조서	소송절차의 경과·내용을 공증하기 위하여 법원이나 기타 기관이 작성하는 공문
123	조정	분쟁의 해결을 위하여 제3자, 즉 법관이나 조정위원회가 분쟁 당사자 사이에 개입하여 화해로 이끌어내는 절차. 조정의 성립에 관계자의 합의를 필요로 한다는 점에서 소송과 본질을 달리하며, 제3자의 중개가 필수적이라는 점에서 반드시 중개를 요하지 않는 화해와 구별됨.

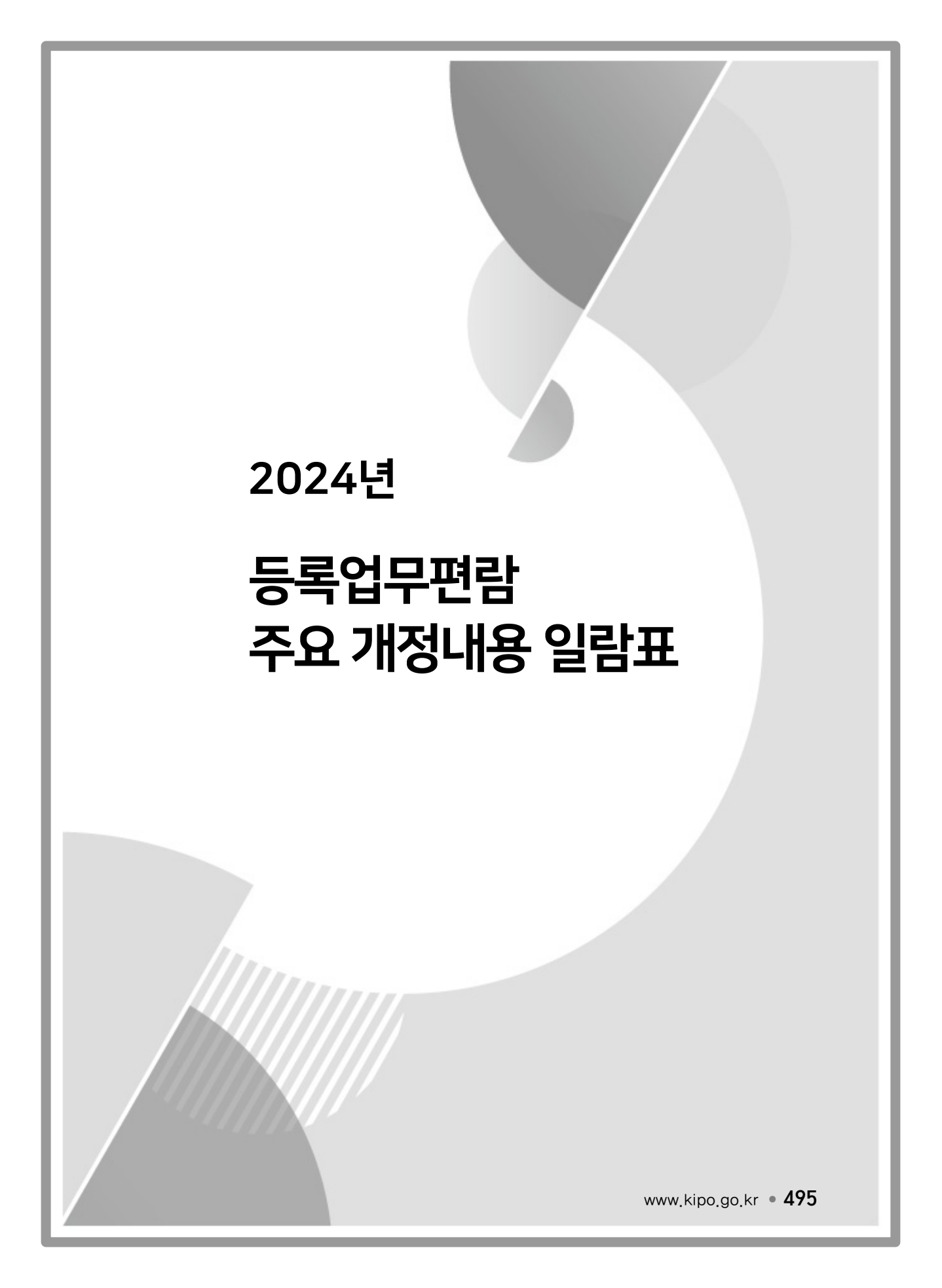
연번	용 어	해 설
124	존립기간	미리 정한 법인이 존속하는 일정한 시기
125	준공유	소유권 이외의 재산권의 공유. 이에는 공유에 관한 규정을 준용함. 준공유가 인정되는 소유권 이외의 재산권의 주요한 것은 지상권·전세권·지역권·저당권 등의 민법상의 물권과, 주식·광업권·저작권·특허권·어업권 등.
126	준용	어떤 사항에 관한 규정을 그와 유사하지만 본질적으로 다른 사항에 적용하는 일
127	중재판정	분쟁당사자 사이에서 제3자인 중재인이 조정하며 중재절차에 따라 최종적으로 내린 판정. 중재판정은 법원이 내린 확정판결과 동일한 효력을 가짐.
128	증명표장권	상품이나 서비스의 품질·원산지·생산방법이나 그 밖의 특성의 증명을 업으로 하는 자가 상품의 생산·제조·가공 또는 판매를 업으로 하는 자의 상품이나 서비스업을 영위하는 자의 서비스업이 정하여진 품질·원산지·생산방법이나 그 밖의 특성을 충족하는 것을 증명하는 데 사용하게 하기 위한 표장. 즉 그 표장이 사용되는 상품 또는 서비스업의 산지·원재료·제조방법 기타 특성을 증명, 보증하기 위하여 사용하는 표시로서 증명표장권자로부터 사용허락을 받은 사람이 자신의 상품 및 서비스가 이에 준하는 조건을 갖추고 있다는 것을 나타내고자 사용하는 상표의 한 종류 (예) 올마크
129	직무발명	공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 국가의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명
130	질권	채권자가 채권의 담보로서 채무자 또는 제3자의 재산권을 채무의 변제가 있을 때까지 유치함으로써 채무변제의 이행을 간접적으로 강제하는 동시에, 채무자의 변제가 없을 때에는 그 재산권으로부터 우선적으로 변제 받을 수 있는 권리 ※ 저당권과의 차이점 1. 저당권과 달리 채권자가 목적물을 유치, 점유함 2. 설정할 수 있는 목적물이 동산, 채권, 기타 재산권(저당권의 경우 부동산)
131	채권	채권자가 채무자에 대해 급부(채권의 목적)를 청구하는 권리
132	채권자대위권	채권자가 자기 채권의 보전을 위하여 채무자에게 속하는 권리를 자기 명의로 행사할 수 있는 권리

연번	용 어	해 설
133	채권적 권리	채권은 채무자의 행위(급부)를 청구하는 것으로 채무자에게만 주장할 수 있는 상대권 (예) 통상실시권의 경우 채권적 권리로서 침해행위에 대한 금지청구권, 손해배상청구권 등이 없음
134	채권적 청구권	특정인에게 어떤 행위를 청구할 수 있는 권리. 채무자의 행위(급부)를 청구하는 것이므로 채무자에게만 주장 가능함. (상대적 권리)
135	채무	채무자가 채권자에 대하여 일정한 급부를 하여야 할 의무 * 급부: 채권의 내용이 되는 채무자의 특정한 행위
136	철회	이미 제출하였던 것이나 주장하였던 것을 다시 회수하거나 번복함
137	청산	파산 또는 해산한 법인이 잔무를 처리하고 재산을 정리하여 완전히 소멸할 때까지의 절차
138	청산법인	① 존립기간의 만료나 기타 사유로 법인이 해산된 후 청산절차가 진행 중인 법인 ② 청산종결등기가 된 경우라도 청산사무가 아직 종결되지 아니한 법인
139	청산인	회사 등의 법인 그 밖의 단체가 해산하여 청산하는 경우에 그 청산사무를 집행하는 사람
140	청약	일정한 내용의 계약을 체결할 것을 목적으로 하는 일방적·확정적 의사 표시
141	체납처분	국민이 공법상의 금전급부의무를 이행하지 않는 경우 행정청이 강제적으로 의무가 이행된 것과 같은 상태를 실현하는 처분
142	촉탁	① 국가와 사인(私人)과의 사법(私法)상의 계약 ② 대등한 지위관청 사이에 행하여지는 위임
143	추정	사실 내지 법률관계의 존재를 다투는 자가 입증책임을 지고 그에 따라 번복될 수 있는 제도
144	출원인	특허 등의 등록을 받기 위하여 출원을 한 자
145	취하	재판에 제기한 소송을 자의로 철회하는 행위
146	통상실시권	특허권자나 의장권자가 아닌 제3자가 허락이나 법률규정 또는 설정행위를 통하여 정해진 시간적·장소적·내용적 제약의 범위 안에서 특허발명·등록실용신안·등록의장 등을 업으로 실시할 수 있는 채권적 권리

연번	용 어	해 설
147	특별수권	특별한 의사 표시에 따라 타인에게 특별한 권한을 수여하는 일
148	특약	당사자 간의 특별한 합의
149	특정승계	하나의 등록원인에 의하여 개별적인 재산상 이익이 구체적으로 특정되어 이전되는 것 (예)양도, 매매
150	특허고객번호	출원인의 기본정보를 하나의 코드로 출원에서 등록까지 특허청에 제출하는 모든 서류에 기재하여야 하는 고유번호
151	특허권 등	특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권
152	특허권 등에 관한 권리	특허권 등에 관한 전용실시권·통상실시권·전용사용권·통상사용권과 특허권 등 및 그에 관한 권리를 목적으로 하는 질권을 의미함
153	특허권자	당해 권리에 대하여 설정등록을 받은 자 또는 등록된 권리를 이전받은 자
154	파산	채무자가 그 채무를 완전히 갚을 수 없는 상태에 빠졌을 경우에 그 채무자의 총재산을 나누어 모든 채권자에게 공평히 갚도록 하는 것을 목적으로 하는 재판의 절차
155	파산관재인	파산재단을 대표하여 재단의 관리·환가·배당 등 파산절차상의 중심적 활동을 하는 공공기관
156	포괄승계 (일반승계)	하나의 취득원인에 의해 다수의 권리 외에 의무까지 포괄적으로 취득하는 것 (예) 상속, 포괄유증, 회사의 합병 등
157	포괄위임제도	위임장에 위임하는 특정 출원번호나 등록번호 등을 명기하여 매 서류 제출 시 마다 위임장을 첨부하거나 원용한다는 취지를 명기한 다음 그 사본을 첨부하는 불편이나 부담을 제거하고, 현재 및 장래의 사건에 대하여 위임장에 미리 사건을 특정하지 아니하고 포괄적으로 대리인이 대리행위를 할 수 있는 제도
158	피담보채권	담보물권에 기한 대출원금 및 이자
159	피상속인	상속인에게 자기의 권리, 의무를 물려주는 사람
160	피성년후견인	질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여 된 사람(성년후견). 가정법원으로부터 성년후견개시의 심판을 받은 사람. 피성년후견인이 한 법률행위는 원칙적으로 취소할 수 있음. 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 않은 법률행위는 피성년후견인이 단독으로 가능.

연번	용 어	해 설
161	피한정후견인	질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 부족한 사람(한정후견). 가정법원으로부터 한정후견개시의 심판을 받은 사람.
162	합유	공동 소유의 한 형태로, 각 공동 소유자는 소유물에 대하여 일정한 몫을 차지하나 공동 목적을 위한 통제에 따라야 하며 단독으로 또는 자유로이 이를 처분할 수 없음
163	항소	제1심판결에 대하여 제2심법원(합의부 또는 고등법원)에 하는 불복신청
164	해제조건부 법률행위	해제조건이 붙은 법률행위. 해제조건이 성취되면 그 법률행위의 효력은 당연히 소멸함(민법§147②). 성취가 불능한 해제조건을 붙인 법률행위는 유효함. 불법한 해제조건을 붙인 법률행위는 그 자체가 무효이다(민법§151). 조건이 불성취되면 법률행위의 효력은 확정됨. * 해제조건: 법률행위의 효력의 ‘소멸’을 조건에 의존케 하는 것으로, 일단 법률행위의 효력이 생겨 권리와 의무가 생기지만 조건이 성취되면 그 효력을 잃게 되는 것. (예) 건축허가를 받지 못할 때에는 토지매매계약을 무효로 하기로 한 약정, 매수한 토지 중 후에 공장 및 도로부지로 편입되지 않은 부분은 매도인에게 원가로 반환하기로 한 약정 등
165	행정쟁송	행정상의 법률관계에 관한 다툼, 또는 의문이 있는 경우에 이해관계인의 신청에 의하여 일정한 판단기관이 이를 심판하는 절차. 넓은 뜻으로는 행정기관에서 심판하는 행정심판과 법원에서 심판하는 행정소송의 2가지를 포함하며, 좁은 뜻으로는 행정심판만을 의미.
166	행정처분	행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그밖에 이에 준하는 행정작용
167	허가	법령에 의하여 일반적으로 금지되어 있는 행위를 특정의 경우에 특정인에 대하여 해제하는 행정처분
168	형성판결	민사소송에서 기존의 법률관계를 변경하거나 소멸시키는 판결
169	혼동	서로 대립하는 두 개의 법률상의 지위 또는 자격이 동일인에게 귀속하는 것(민법§191)

연번	용 어	해 설
170	화해	소송 중인 당사자 쌍방이 합의하여 재판이 종결되는 것(민사상의 분쟁을 재판 이외에 당사자 간에 해결하는 일).
171	확인판결	일정한 권리관계의 존부를 확인하는 판결. 확인판결이 있으면 기판력(既判力)이 인정되어 법률관계의 존부가 확정됨.
172	확정증명서	확정이란 당해 재판이 완전히 종료된 것을 뜻하며, 이에 대한 증명을 요청하기 위해 작성하는 문서.
173	확정채권	채권 조사의 일반 기일 또는 특별 기일에 대하여 파산 관재인 및 신고 파산 채권자가 이의를 제출하지 아니한 채권. 확정 채권을 가진 사람만이 현실적으로 배당을 받을 수 있음.
174	확정판결	확정된 효력을 지니는 판결로 불복 신청으로 취소할 수 없는 판결. 확정판결을 받으면 판결의 내용이 고정되고 다른 법원도 이와 모순되는 판단을 하지 못하는 효력이 발생함.
175	휴면회사	매년 변경등기를 하여야 함에도 불구하고 장기간 등기의무를 게을리 하고 영업활동을 하지 않는 명목상의 회사
176	흠결	일정한 일이나 수에서 부족함이 생기는 것



2024년

**등록업무편람
주요 개정내용 일람표**

2024년 등록업무편람 주요 개정내용 일람표

제1편 등록총론

목차	개정내용	페이지
1장 1절 1. 등록의 의의	등록의 효력 조문 수정(상§100→상§96)	3
1장 1절 5. 나. 직권에 의한 등록	등록령§28③ 조문 내용 반영	9
2장 1절 2. 나. (1) 우편제출	‘정보고객지원국 등록과’를 ‘산업재산정보국 산업재산등록과’로 수정	24
2장 3절 1. 다. (5) 「상표법에 관한 싱가포르 조약」에 의한 신청	중복되거나 불필요한 문구 삭제, 등록령 시행규칙§15① 설명의 내용 수정	32~33
2장 3절 1. 다. (7) 상표권의 분할에 의한 등록	관련 법조문 표기 추가(등록령§15⑧)	34
2장 3절 1. 다. (11) 사망에 따른 등록 말소	등록령§44 조문 내용 반영 〈특허권 등의 등록령 개정(‘18.12.31 시행)〉 삭제	34
2장 3절 1. 다. (12) 신탁등록	등록령 개정(‘18. 12. 31.시행) §53①Ⅲ을 등록령§53①로 수정 관련 근거 법 조문 등록령§60① 추가	35
2장 4절 2. 신청서 종류	등록신청서 표의 내용 수정 및 추가	47
2장 4절 3. 신청서 작성방법	등록권리자, 등록의무자 [주소]란 및 기재방법 삭제	48~50
2장 5절 2. 나.	‘주식회사의 이사와 회사와의’를 ‘회사의 이사 등과 회사 간의’로 수정	60
2장 5절 7. 아	인감증명서(전자민원창구용) 추가	76
2장 6절 1. 등록료 및 등록 수수료 납부	법령 약칭으로 수정(특허법§81의2→특§81의2)	79
2장 6절 1. 등록료 및 등록 수수료 납부	지방세법§26①의 조문 내용 반영	82
2장 6절 1. 등록료 및 등록 수수료 납부	‘이법’을 ‘인지세법’으로 수정	84
2장 6절 2. 등록료 납부안내 서비스	다. 납부안내 유형 · 소멸예고통지현황 조회 홈페이지(특허청→특허로) 수정	86

목차	개정내용	페이지
	· 소멸예고통지현황 게재기간 (6→7개월) 수정 · 권리 목록화하여 제공하는 서비스 건수(5→3건) 수정	
2장 6절 2. 등록료 납부안내 서비스	특허료 등의 징수규칙 개정('23.08.01.시행) 반영	88
2장 6절 4. 과오납된 특허료 · 등록료 등 반환	최근개정 고시로 수정(제2018-20호→제2022-23호)	92
2장 6절 4. 과오납된 특허료 · 등록료 등 반환	'특허료·등록료와 수수료 및 등록세 반환요령' 고시의 개정내용 및 용어 반영((2),(7),(8) 수정, 3년→5년, 통보→통지)	93~95
3장 2절 3. 나. (2) 직권보정 통지	'보정요구서'를 '보정안내서'로 수정	104
3장 2절 4. 가. 개요	'특허권 등의 등록령 제29조제1항제8호' 추가	104
3장 2절 4. 다. 보전료 계산방법(보전서 접수일 기준) (징수규칙§8⑨)	'추가납부기간의 가산율 구간을 1개월을 초과하여 납부하였다 하더라도 가산료는 100분의 3이상 부과되지 않는다.'를 '보전기간 내에는 100분의 3을 초과하여 가산되지 않는다.'로 수정	105
3장 2절 5. 나. (2) 등록료를 전혀 납부하지 아니한 경우 (제2호)	'상표권의 존속기간갱신등록신청을 하면서 등록세 및 지방교육세만 납부한 경우 등록료에 포함되지 아니하여 등록료를 납부하지 않은 것으로 보고 반려한다.(등록령§29①8)' 추가	109

제2편 신규 설정등록 및 연차등록 등

목차	개정내용	페이지
1장 1절 1. 개요	'게제'를 '게재'로 수정	119
1장 1절 2. 가. (3) 설정등록 시 반복되는 민원사례 및 등록원부 자동생성 등	'설정등록료 1~3년분에 대한 등록료 전액'을 '설정등록료 1~3년분에 대한 등록료 중 전액'으로 수정	120
1장 1절 2. 나. (1) 정상납부기간	'3월 이내'를 '3개월 이내'로 수정	121
1장 1절 2. 다. (1) 등록료 계산	본문 내용 및 표 내용 수정	122~124
1장 1절 3. 가. 개요	· '국가 공무원의 직무상 발명'을 '국가공무원과 국가기관에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 사람의 직무상 발명'으로 수정 · '공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정'을 '국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정'으로 수정	126

목차	개정내용	페이지
1장 1절 3. 나. 신규설정등록절차	실용신안 선등록 부분 삭제	126
1장 1절 3. 나. (1) ① 특허출원	· '공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정시행규칙'을 '국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 시행규칙'으로 수정 · '공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정'을 '국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정'으로 수정 · '공무원(국가공무원을 말한다. 이하 같다)'를 '국가공무원과 국가기관에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 사람(이하 "국가공무원등"이라 한다)'로 수정 · '공무원'을 '국가공무원 등'으로 수정	126~127
1장 1절 3. 나. (1) ② ~ 1장 1절 3. 나. (2)	· '공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정'을 '국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정'으로 수정 · '등록과'를 '산업재산등록과'로 수정	126
1장 1절 3. 라. 변동등록	'등록과'를 '산업재산등록과'로 수정	129
1장 2절 2. 나. (1) 정상납부기간	'다만, 1997. 7. 1.이전 등록된 특허권·실용신안권은 출원공고일' 삭제	131
1장 3절 2. 특허료 면제대상	· '연간 10건씩'을 '연간 5건씩'으로 수정 · '연간 10개'를 '연간 5개'로 수정	135
1장 3절 2. 특허료 면제대상	· 1.에 법률 제11041호 추가 · 6.에 6-2 추가 · 10건을 5건으로 수정	136
1장 3절 3. 특허료 감면대상	징수규칙 제7조 제1항 2호 특허료 면제대상 범조항 추가 및 표 수정	138
1장 3절 3. 특허료 감면대상	징수규칙 제7조 제1항 3호 특허료 감면대상 범조항 추가 및 표 수정	139
1장 3절 5. 특허료 감면금액 산정방법	· '100분의 5'를 '100분의 10'으로 수정 · 특허료 등의 징수규칙 개정으로 산정방법 수정	140
2장 1절 2. 다. 등록료	· 상표 설정등록료 '20개'를 '10개'로 수정 · 등록료 표 내용 수정 · 등록료 예시표 내용 수정	146
2장 1절 3. 설정등록의 효과	'특허공보에 게재'를 '상표공보에 게재'로 수정	146

목차	개정내용	페이지
2장 3절 2. 라. 등록료 납부	· '20개'를 '10개'로 수정 · 상표등록료 표 내용 수정	149
2장 3절 3. 지정상품의 일부 포기	· 다만 갱신등록신청 시 상표권자가 일부 지정상품을 제외 또는 상표등록을 포기하는 경우 나머지 상표권자의 동의는 필요하나, 이에 대한 질권자 등 이해관계인의 동의는 불필요하다.(내용추가) · 특허료 등의 징수규칙 개정(2012 4. 1.) → (2023 8. 1.) · '1상품류구분의 지정상품이 20개'를 '1상품류 구분의 지정상품이 10개'로 수정	150
2장 3절 4. 존속기간갱신등록신청의 효과	상표법 제39조 관련내용 수정 및 예시 추가	151
3장 1. 나. (5) 외국어 특허증(등록증)의 발급신청	표 수정	157
3장 2. (1) 특허권의 존속기간의 연장등록 출원(특§89, §90)	연장등록의 이유 내용 수정	159
3장 2. (2) 연장등록에 의해 연장된 기간에 관한 특허료의 금액	'항수만을'을 '항수만큼의 가산료'로 수정	159
3장 2. (3) 연장등록에 의해 연장된 기간에 대한 특허료의 납부기한	특허청 고시 번호 수정	160
3장 3. (2) 정당한 사유란	정당한 사유 내용 수정	161
3장 3. (3) ② 인정사례	인정사례 내용 수정	161
3장 3. (3) ③ 방식심사 협의회	방식심사 협의회 내용 수정	162

제3편 변동등록

목차	개정내용	페이지
1장 1절 등록개요 4. 신청서 유형 및 등록원인별 첨부서류	표의 내용 중 권리이전등록 - 분할 - 첨부서류의 내용 추가	170
1장 2절 변동등록료	특허료 등의 징수규칙 개정('23.08.01.시행) 반영	172
2장 2절 1. 바. (3) 첨부서류	'채무자 인감증명서' 내용 추가	181
2장 3절 권리이전 등의 유형별	권리의 전부이전 시 유형 추가 및 분할등록 시 유사지정상품과	188

목차	개정내용	페이지
권리형태 및 유의사항	함께 이전하는 내용 삭제	
3장 1절 1. 나. (1) 특허법(제2조제3호)	특허법 제2조제3호 조문 내용 반영	200, 201
3장 1절 2. 라. (1). ④. (ㄹ)	관련 근거법 디§97①, 등록령§16 추가	206
3장 1절 2. 라. (2). ②. (ㄱ)	관련 근거법 특§100③, 특§102⑤, 실§28, 디§97③, 디§99④ 추가 및 문단 맞추기 위해 글자(참고로) 삭제	206
3장 1절 2. 라. (3) 질권설정	관련 근거법 상§95②, 상§97⑤ 추가	207
3장 1절 3. 다. 등록의 효력	사용권 내용 수정	209
3장 1절 4. 다. ⑥.	【기타】란 예시와 설명 추가	213
3장 1절 4. 다. ⑦.	조건 문구 추가	213
3장 2절 1. 마. (2) 1개의 근질권설정계약서상의 채권최고액을 수개로 분할하여 수개의 근질권 설정을 설정할 수 있는지 여부	‘채권최고액을 천만원으로 하는 4개의 근질권 설정등록과 채권최고액을 천만원으로 하는 1개의 근질권 설정등록’을 ‘채권최고액을 천만원으로 하는 5개의 근질권 설정등록’으로 수정	219
6장 1절 1. 의의	‘직권말소에 의한 소멸’ 추가	277
8장 1절 총설	법조항 약어 및 조문표기 통일	317
8장 3절 5. 나. (2) ③	문맥상 ‘추후’ 단어 추가	324
8장 4절 2. 나. 촉탁의 대상	법조항 약어 및 조문표기 통일 (채무자회생법§43③ 등)	328
8장 4절 4. 회생절차개시결정 이후의 등록	조문표기 통일, 띄어쓰기 수정	331

제4편 판결 등에 의한 등록 및 그 밖의 등록업무

목차	개정내용	페이지
1장 2절 1. 가.	등록령의 판결요건 수정 및 일부내용 추가	341
3장 1절 1. 의의	외국법인 의의 일부 수정	364
3장 2절 2. 가. 아포스티유 협약 개요	아포스티유 협약개요 수정	369
3장 2절 2. 나. 아포스티유 발급 절차	아포스티유 권한기관 수정	370~371

제5편 국제 상표 · 국제디자인 등록

목차	개정내용	페이지
1장 1절 3. 가입국 현황	가입 회원 업데이트(2024. 09. 20.)	390
1장 2절 1. 나. 국제등록기초상표권에 관한 기타의 특례	상§200 삭제 <2023.10.31>	392
1장 2절 2. 나. (3) 중복국제등록상표권	상§183 조문수정(국내등록상표의 지정상품이 국제등록상표의 지정상품에 모두 포함되어 있을 것-삭제 <2023.10.31.>)	394
1장 2절 4. 나. (3) ③, ⑥	조문 수정 : ③상§196→상§174, ⑥특등칙§31→특등칙§38	399
1장 2절 4. 나. (4) ④	상§180②의 마드리드 의정서 조항 변경(제3조의3(2)→제2조의(1))	400
2장 1절 3. 가입국 현황	가입 회원 업데이트(2024. 09. 20.)	406

부록 1. 등록관련 행정심판·소송 사례

목차	개정내용	페이지
1.~14. 전체	재·판결 결과 추가, 재·판결별 소제목 추가	419~450
1. 납부기한을 경과한 등록(연차)료 납부 관련 재·판결	행심 03-02145 재결 내용 추가	421
4. 정당한 사유 관련 재결	최신 재결·판결례 추가	431~434
8. 특허권자가 아닌 자가 특허권 말소등록 취소를 청구한 사례	관할 서울고등법원을 서울행정법원으로 변경	442
11. 이전등록을 하지 아니한 상표권의 소멸 관련 재결 및 판결	경과 중 행정심판위원회 사건번호 수정	448
12. 불법 말소된 상표권의 존속 기간이 계속 진행되는지 여부	경과 중 1심 법원(서울행정법원)의 내용 추가	450

부록 2. 등록신청에 필요한 첨부서류

목차	개정내용	페이지
contents	목차 수정	455
6. 질권 설정계약서	근질권 설정계약서로도 사용 가능한 양식으로 수정	461
7. 근질권 변경계약서	질권 변경계약서로도 사용 가능한 양식으로 수정	462
8. 실시권 변경계약서	사용권 변경계약서로도 사용 가능한 양식으로 수정	463
11. 특허권 포기서	권리 포기서로 수정하여 실시권, 질권, 지분 등에 모두 사용가능한 양식으로 수정	466
12. 전용실시권 포기서	삭제	467
목차 번호 수정	12. 전용실시권 포기서의 삭제로 인한 번호 수정	467~474

총괄

산업재산등록과장 이 경 열

편집위원

행정사무관	김경미	행정주사보	이정화
행정사무관	김광섭	행정주사보	윤숙자
행정주사	김수연	행정주사보	장재영
행정주사	유종숙	행정주사보	현혜진
행정주사	최서현	보건주사보	이진주
공업주사	김상우	행정서기	권보민
공업주사	윤지현	행정서기	김민선
전산주사	임지연	행정서기	강명기
시설주사	정선희	행정서기보	장지옥
공업주사보	심은경	7급수습	윤종환
공업주사보	이유진		
행정주사보	강복순		

감수

행정사무관	김경미	공업주사보	이유진
행정사무관	김광섭	행정주사보	현혜진
공업주사	김상우	인턴	마은서
행정주사보	이정화	인턴	장성현

등록업무편람

발행일 / 2024년 12월

발행처 / 특허청 산업재산정보국

<http://www.kipo.go.kr>

문 의 / 산업재산등록과

TEL : (042)481-3541

이 책의 무단복제 및 전제를 금함 ISSN : 2092-9978

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 출처 표시	 	- 출처 표시 - 상업적 목적으로 이용하거나 2차적 저작물 작성 등 변형하여 이용하는 것은 금지